

MPSC संयुक्त गट ब व क आणि तलाठी भरती

भारतीय राज्यव्यवस्था

लेखन व संपादन

अभिजीत राठोड

**Exam
Oriented**

NOTES



MPSC संयुक्त गट ब व क आणि तलाठी भरती

भारतीय राज्यव्यवस्था

**Exam Oriented
NOTES**

लेखन व संपादन

अभिजीत राठोड

प्रकाशक

इग्राइट पब्लिकेशन

प्लॉट क्र. 13, शारदा एन्क्लेव्ह, भाग्यनगर,
रामप्रभा मोटर्सच्या मागे, बाबा पेट्रोल पंपाजवळ,
छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) - 431001.

भारतीय राज्यव्यवस्था

Exam Oriented NOTES

लेखन व संपादन - अभिजीत राठोड

© इग्राइट पब्लिकेशन

© सर्व हक्क इग्राइट अकॅडेमीच्या अधीन व राखीव

हक्कस्वामित्व (Copyright) : या पुस्तकातील सर्व मजकूर, प्रश्नसंच, मांडणी, आकृत्या, कव्हर डिझाईन आणि संकल्पना यांचे सर्व हक्क 'इग्राइट अकॅडेमी' यांच्याकडे सुरक्षित आहेत. प्रकाशकांच्या पूर्वलिखित परवानगीशिवाय या पुस्तकातील कोणताही भाग (मजकूर, चित्रे किंवा प्रश्न) कोणत्याही स्वरूपात जसे की डिजिटल (PDF, फोटो, सोशल मीडिया), मेकॅनिकल, फोटोकॉपी (झेरोक्स), रेकॉर्डिंग किंवा अन्य कोणत्याही माध्यमाद्वारे पुनरुत्पादित (Reproduce) करणे, प्रसारित करणे किंवा संग्रहित करणे हा कायदेशीर गुन्ह्या ठरेल. या नियमांचे उल्लंघन केल्याचे आढळल्यास, संबंधित व्यक्ती, संस्था किंवा डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर भारतीय The Copyright Act, 1957 आणि संबंधित कायद्यांतर्गत कडक दिवाणी (Civil) आणि फौजदारी (Criminal) कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. सर्व कायदेशीर बाबी छत्रपती संभाजीनगर न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येतील.

आवृत्ती : 2026-27

मूल्य ₹460/-

वितरणासाठी संपर्क : 9975800760 / 8888996116

या पुस्तकातील माहिती ही लेखकाच्या ज्ञानावर आधारित आहे. यामध्ये स्थलकाल सापेक्ष बदल होऊ शकतो. यातून उद्भवलेल्या नुकसानीस लेखक, प्रकाशक व विक्रेते जबाबदार राहणार नाही.

अक्षरजुळणी/मांडणी : इग्राइट टीम

मुखपृष्ठ : इग्राइट टीम

अनुक्रमणिका

01	ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background)	07-16
02	घटनेची निर्मिती (Making of the Constitution)	17-26
03	भारतीय घटनेचे वैशिष्ट्ये	27-34
04	प्रस्तावना (Preamble)	35-44
05	संघराज्य व राज्यक्षेत्र (Union & its Territory)	45-53
06	नागरिकत्व (Citizenship)	54-61
07	मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)	63-86
08	राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (DPSP)	87-98
09	मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)	99-102
10	घटनादुरुस्ती पद्धत व महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या	103-110
11	मौलिक संरचना (Basic Structure Doctrine)	111-114
12	राष्ट्रपती (President of India)	115-129
13	उपराष्ट्रपती (Vice-President of India)	131-137
14	पंतप्रधान (Prime Minister)	138-147
15	केंद्रीय मंत्रीमंडळ	148-156
16	भारतीय संसद (Parliament of India)	157-181
17	भारताचे नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG)	183-188
18	भारताचा महान्यायवादी आणि राज्याचा महाधिवक्ता (AG & ASG)	189-193

अनुक्रमणिका

19	राज्यपाल (Governor)	194-203
20	राज्य मंत्रिमंडळ (State Council of Ministers)	204-209
21	मुख्यमंत्री	210-215
22	राज्य कायदे मंडळ	216-237
23	विधीमंडळ समित्या	238-244
24	सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India)	245-260
25	उच्च न्यायालय (High Court)	261-271
26	कनिष्ठ/दुय्यम न्यायव्यवस्था (Subordinate Judiciary)	272-275
27	प्रशासकीय न्यायाधिकरणे (Administrative Tribunals)	276-279
28	लोकपाल (Lokpal / Ombudsman at Central Level)	280-282
29	लोकायुक्त (Lokayukta / Ombudsman at State Level)	283-285
30	न्यायालयीन सक्रियता, जनहित याचिका व न्यायालयीन पुनर्विलोकन	286-289
31	लोकन्यायालय, कुटुंब न्यायालय व ग्राम न्यायालय	290-294
32	केंद्र - राज्य संबंध (Centre - State Relations)	295-303
33	आंतर-राज्यीय संबंध	304-307
34	केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories of India)	308-313
35	घटनात्मक आयोग (Constitutional Commissions)	314-324
36	बिगर घटनात्मक आयोग (Non-Constitutional Commissions)	325-336

अनुक्रमणिका

37	राजकीय पक्ष (Political Parties)	337-343
38	निवडणूक यंत्रणा	344-349
39	आणीबाणी (Emergency)	350-356
40	घटनेतील अनुसूच्या (Schedules of the Constitution)	357-362
41	भारतीय राज्यघटनेतील भाग (Parts of Indian Constitution)	363-371
42	घटनेतील महत्वाची कलमे (Important Articles)	372-377
43	कार्यालयीन भाषा / राजभाषा	378-382
44	पंचायतराज (Panchayat Raj)	383-400



ignite
academy

अधिक माहितीसाठी संपर्क

8888996116

**MPSC
COMBINE
GR.C**

**LIVE +
RECORDED
ONLINE
BATCH**

तलाठी भरती 2026

PRELIMS BATCH



ADMISSION OPEN

स्वप्न तुमचे... साथ आमची... यश नक्की!



वैशिष्ट्ये :

- ⇒ State Board Special Batch व 100 Tests पूर्णपणे मोफत
- ⇒ महाराष्ट्रातील सर्वाधिक 1000+ सराव चाचण्या (Tests)
- ⇒ PYQ Batch पूर्णपणे मोफत
- ⇒ महाराष्ट्रात तुमच्या जिल्ह्याच्या ठिकाणी Offline 5 राज्यस्तरीय महा टेस्ट सिरीज उपलब्ध
- ⇒ प्रिंट करू शकणार अशा तज्ज्ञ शिक्षकांनी तयार केलेल्या PDF आणि क्लास नोट्स
- ⇒ नियमित Revision व Doubt Clearing Sessions
- ⇒ महाराष्ट्रातील नामवंत शिक्षकांकडून संपूर्ण अभ्यासक्रम (Syllabus) कव्हर



▶ **DOWNLOAD IGNITE ACADEMY APP** |  **CALL 8888996116**

**वरील बॅचचे
ADMISSION
घेण्यासाठी**

CLICK HERE



1. कंपनीची राजवट — 1773 ते 1858 (Company's Rule)

1773 ते 1858 पर्यंत ईस्ट इंडिया कंपनीची (EICO) सत्ता होती.

1.1 नियामक कायदा, 1773 (Regulating Act, 1773)

वैशिष्ट्ये / क्षेत्र	तपशील आणि प्रमुख तरतुदी
ऐतिहासिक महत्त्व	■ ब्रिटिश पार्लमेंटने EIC वर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केलेला पहिलाच लेखी कायदा. ■ भारतात 'केंद्रीकृत प्रशासनाचा' पाया घातला गेला.
प्रमुख उद्देश	■ कंपनी कर्मचाऱ्यांच्या भ्रष्टाचाराला (आर्थिक सुबत्ता) आळा घालणे. ■ कंपनीच्या व्यवहार आणि राज्यकारभारावर संसदीय नियंत्रण मिळवणे.
प्रशासकीय बदल	■ बंगालचा गव्हर्नर आता 'बंगालचा गव्हर्नर जनरल' बनला. ■ पहिले गव्हर्नर जनरल : वॉरन हेस्टिंग.
गव्हर्नर जनरल परिषद	■ एकूण 4 सदस्य (बहुमताने निर्णय प्रक्रिया). ■ गव्हर्नर जनरलला 'Casting Vote' (निर्णायक मत) देण्याचा अधिकार.
सुप्रीम कोर्टाची स्थापना	■ वर्ष व ठिकाण : 1774, कलकत्ता. ■ रचना : 1 मुख्य न्यायाधीश + 3 अन्य न्यायाधीश (एकूण 4 सदस्य). ■ मुख्य न्यायाधीश : सर एलिजाह इम्पे.
न्यायालयीन अधिकार	■ दिवाणी, फौजदारी आणि धर्मविषयक अधिकार क्षेत्र.
संसदीय नियंत्रण	■ लॉर्ड नॉर्थ समितीच्या शिफारशीनुसार प्रशासकीय कागदपत्रे ब्रिटिश संसदेत सादर करणे अनिवार्य.

1.2 सुधारणा कायदा, 1781 (Amendment / Settlement Act, 1781)

वैशिष्ट्य / मुद्दा	तपशील
कायद्याचे नाव	■ 'सुधारणा कायदा' किंवा 'सेटलमेंटचा कायदा' (Act of Settlement) म्हणून ओळखला जातो.
मुख्य उद्देश	■ 1773 च्या 'रेग्युलेटिंग ॲक्ट'मधील (Regulating Act) तांत्रिक दोष आणि त्रुटी दूर करणे.
न्यायालयीन स्पष्टता	■ सर्वोच्च न्यायालयाचे (Supreme Court) अधिकार क्षेत्र अधिक स्पष्टपणे निश्चित करण्यात आले.
कलकत्ता रहिवासी	■ कलकत्ता येथील सर्व रहिवासी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राखाली आणले गेले.
वैयक्तिक कायदा	■ न्यायदान करताना प्रतिवादीच्या 'वैयक्तिक कायदानुसार' (उदा. हिंदूंचा हिंदू कायदानुसार व मुस्लिमांचा शरियतनुसार) खटले चालवणे न्यायालयाला बंधनकारक केले.
अपील प्रक्रिया	■ प्रांतीय न्यायालयांमधील (Provincial Courts) अपीले सर्वोच्च न्यायालयाकडे न जाता 'गव्हर्नर-जनरल-इन-कौन्सिल' कडे नेण्याची तरतूद करण्यात आली.
प्रशासकीय सूट	■ गव्हर्नर जनरल आणि त्यांच्या कौन्सिलला त्यांच्या अधिकृत कृतींसाठी सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकार कक्षेतून सूट देण्यात आली.

1.3 पिट्स इंडिया ॲक्ट, 1784 (Pitt's India Act, 1784)

वैशिष्ट्य / मुद्दा	तपशील
पार्श्वभूमी	■ 1773 आणि 1781 च्या कायद्यांनी कंपनीच्या अधिकारात विशेष फरक न पडल्याने हा कायदा करण्यात आला.
नामकरण	■ ब्रिटनचे तत्कालीन पंतप्रधान विल्यम पिट (द यंगर) यांनी हे विधेयक मांडले, म्हणून याला 'पिट्स इंडिया ॲक्ट' म्हणतात.
दुहेरी शासन व्यवस्था	■ कंपनीची व्यापारी (Commercial) आणि राजकीय (Political) कार्ये एकमेकांपासून वेगळी करण्यात आली.
क्षेत्राचा उल्लेख	■ भारतातील कंपनीच्या क्षेत्राला पहिल्यांदाच 'ब्रिटिश ताब्यातील भारतीय प्रदेश' (British Possessions in India) असे संबोधण्यात आले.
नियंत्रण मंडळ (BOC)	■ Board of Control (नियामक मंडळ) नावाचा नवीन विभाग स्थापन केला. ■ सदस्य : 6 सदस्य (अध्यक्ष : सेक्रेटरी ऑफ स्टेट). ■ अधिकार : लष्करी, मुलकी आणि महसुली प्रशासनावर देखरेख व नियंत्रण ठेवणे. ■ हा विभाग राजकीय कारभाराचे कामे पाहत, तर संचालक मंडळ व्यापारी कारभाराचे व्यवस्थापन पाहत.
गव्हर्नर जनरल परिषद	■ गव्हर्नर जनरलच्या कार्यकारी मंडळातील (Executive Council) सदस्य संख्या 4 वरून 3 करण्यात आली.
संसदीय सर्वोच्चता	■ या कायद्यामुळे भारतातील प्रशासनावर ब्रिटिश सरकारचे थेट आणि पूर्ण नियंत्रण प्रस्थापित झाले.

1786 चा कायदा (Act of 1786)

घटक (Category)	तपशील (Details)	महत्त्व आणि परिणाम
पार्श्वभूमी (Background)	1784 च्या पिट्स इंडिया कायद्यानंतर लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांना गव्हर्नर जनरल बनण्याची विनंती करण्यात आली.	ब्रिटिश सरकारला भारतात एक खंबीर प्रशासक हवा होता, ज्यासाठी कॉर्नवॉलिस यांनी दोन प्रमुख अटी घातल्या होत्या.
नकाराधिकार (Veto Power)	विशेष प्रसंगी आपल्या कौन्सिलचा (Executive Council) निर्णय रद्द करण्याचा किंवा स्वतःचा निर्णय लागू करण्याचा अधिकार.	1773 च्या कायद्यातील 'बहुमताचा' पेच सुटला. गव्हर्नर जनरल आता कौन्सिलपेक्षा अधिक शक्तिशाली बनला.
सरसेनापती (Commander-in-Chief)	गव्हर्नर जनरललाच लष्कराचे सर्वोच्च प्रमुख म्हणजेच 'सरसेनापती' म्हणून नियुक्त करण्यात आले.	नागरी (Civil) आणि लष्करी (Military) अशा दोन्ही सत्ता एकाच व्यक्तीच्या हातात एकवटल्या गेल्या.
व्यक्ती केंद्रित स्वरूप	हा कायदा प्रामुख्याने लॉर्ड कॉर्नवॉलिस यांच्या अटी मान्य करण्यासाठीच तयार करण्यात आला होता.	विशिष्ट व्यक्तीच्या गरजेनुसार कायद्यात बदल करण्याचे हे एक महत्वाचे उदाहरण आहे.
तुलनात्मक फरक	वॉरन हेस्टिंग्सकडे 'व्हीटो' नव्हता, जो 1786 मध्ये कॉर्नवॉलिसला मिळाला.	भारतीय प्रशासनातील 'केंद्रीकृत सत्तेच्या' आणि 'हुकूमशाहीच्या' दिशेने पडलेले हे मोठे पाऊल होते.
भविष्यकालीन परिणाम	कॉर्नवॉलिसला मिळालेला हा 'Veto' अधिकार पुढे कायमस्वरूपी करण्यात आला.	1793 च्या सनदी कायद्याने हा नकाराधिकार भविष्यातील सर्व गव्हर्नर जनरलना लागू करण्यात आला.

1.4 चार्टर ॲक्ट, 1793 (Charter Act, 1793)

वैशिष्ट्य / तरतूद	तपशील
लॉर्ड कॉर्नवॉलिसच्या अटी (1786)	लॉर्ड कॉर्नवॉलिसने गव्हर्नर जनरल पद स्वीकारण्यासाठी दोन प्रमुख मागण्या केल्या होत्या, ज्या या कायद्याने मान्य करण्यात आल्या.
सरसेनापती पद	गव्हर्नर जनरलला 'सरसेनापती' (Commander-in-Chief) चे अधिकार देण्यात आले.
निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार (Override Power)	विशेष परिस्थितीत आपल्या कौन्सिलचा (परिषद) निर्णय रद्द करण्याचा किंवा तो न मानण्याचा अधिकार गव्हर्नर जनरलला दिला.
व्यापारी मक्तेदारी	ईस्ट इंडिया कंपनीचा (EIC) पूर्वेकडील व्यापार करण्याचा अधिकार आणि प्रदेशावरील ताबा पुढील 20 वर्षांसाठी वाढवण्यात आला.
पगाराची तरतूद	नियंत्रण मंडळ (BOC) आणि संचालक मंडळाच्या सदस्यांचे तसेच कर्मचाऱ्यांचे पगार 'भारतीय महसुलातून' देण्यास सुरुवात झाली.
तरतुदीचा कालावधी	भारतीय महसुलातून पगार देण्याची ही पद्धत 1919 च्या कायद्यापर्यंत (Government of India Act 1919) सुरू होती.

1.5 चार्टर ॲक्ट, 1813 (Charter Act, 1813)

महत्वाचा मुद्दा	तरतुदी आणि तपशील
व्यापारी मक्तेदारी	- ईस्ट इंडिया कंपनीची (EIC) भारतातील व्यापाराची मक्तेदारी नष्ट केली. - भारतीय व्यापार सर्व ब्रिटीश नागरिकांसाठी खुला करण्यात आला.
मक्तेदारीला अपवाद	कंपनीचा 'चीनसोबतचा व्यापार' आणि 'चहाचा व्यापार' यांवरील एकाधिकार मात्र कायम ठेवण्यात आला.
धर्म आणि नागरिक	- ख्रिश्चन मिशनऱ्यांना भारतात येऊन धर्मप्रसार करण्याची अधिकृत परवानगी मिळाली. - बिशपची नेमणूक करण्याची तरतूद करण्यात आली.
शिक्षण आणि विकास	भारतीयांच्या शिक्षणासाठी दरवर्षी 1 लाख रुपये खर्च करण्याची तरतूद पहिल्यांदाच करण्यात आली.
स्थानिक कर प्रणाली	भारतातील स्थानिक सरकारांना (Local Governments) व्यक्तींवर कर (Tax) लादण्याचे आणि तो न भरणाऱ्यांना दंड करण्याचे अधिकार दिले.

1.6 चार्टर ॲक्ट, 1833 (Charter Act, 1833)

वैशिष्ट्य / क्षेत्र	तपशील आणि तरतुदी
ऐतिहासिक महत्त्व	- केंद्रीकरणाच्या प्रवृत्तीसाठी प्रसिद्ध असलेला कायदा. - भारतातील पुढील ब्रिटिश सांविधानिक कायद्यांची 'आधारशिला'.
व्यापारी बदल	- कंपनीचा चहा आणि चीनसोबतचा व्यापारविषयक एकाधिकार पूर्णपणे नष्ट. - कंपनीचे व्यापारी स्वरूप संपून ती पूर्णपणे प्रशासकीय संस्था बनली.
राजकीय बदल (पदनाम)	- बंगालच्या गव्हर्नर जनरलचे नाव बदलून 'भारताचे गव्हर्नर जनरल' असे करण्यात आले. - पहिले भारताचे गव्हर्नर जनरल : लॉर्ड विल्यम बेंटिक. म्हणजे या कायद्याने प्रशासनाचे केंद्रियकरण करण्यात आले.

केंद्रीकरण	■ बॉम्बे आणि मद्रासच्या गव्हर्नरांचे कायदे करण्याचे अधिकार काढून घेण्यात आले. ■ सर्व नागरी व लष्करी अधिकार भारताच्या गव्हर्नर जनरलला दिले.
कार्यकारी परिषद	■ परिषदेत 'चौथा सदस्य' म्हणून 'विधी सदस्य' (Law Member) समाविष्ट केला. ■ पहिले विधी सदस्य: लॉर्ड मेकॉले.
कायद्याचे संहितीकरण	■ भारतीय कायद्यांचे संहितीकरण करण्यासाठी 'कायदा आयोग' (Law Commission) स्थापन करण्याची तरतूद. ■ अध्यक्ष : लॉर्ड मेकॉले.
सामाजिक व शैक्षणिक	■ गुलामगिरी प्रथा नष्ट करण्याची तरतूद (प्रत्यक्षात 1843 मध्ये बंद झाली). ■ शिक्षणाच्या प्रसारासाठी दरवर्षी 10 लाख रुपयांची तरतूद.
मुदतवाढ	■ कंपनीला पुढील 20 वर्षांसाठी भारतातील प्रदेश आणि महसूल धारण करण्याचे अधिकार (नूतनीकरण).

1.7 चार्टर ॲक्ट, 1853 (Charter Act, 1853)

हा ब्रिटिश संसदेने पारित केलेल्या सनदी कायद्यांच्या मालिकेतील शेवटचा कायदा.

वैशिष्ट्य / तरतूद	तपशील
नागरी सेवा (Civil Services)	■ सनदी सेवकांच्या भरतीसाठी 'खुली स्पर्धा' पद्धत लागू करण्यात आली. ■ यासंदर्भात 1854 मध्ये मेकॉले समितीची नेमणूक झाली.
कार्याचे पृथक्करण	■ गव्हर्नर जनरलच्या परिषदेची 'कायदेविषयक' (Legislative) आणि 'कार्यकारी' (Executive) कार्ये पहिल्यांदाच वेगळी करण्यात आली.
विधान परिषद (Mini-Parliament)	■ कायदे करण्यासाठी कौन्सिलमध्ये 6 नवीन सदस्य (विधायक सदस्य) वाढवण्यात आले. ■ यालाच 'भारतीय विधान परिषद' असे म्हटले गेले, ज्याने संसदेप्रमाणे कार्य करण्यास सुरुवात केली.
बंगालचे प्रशासन	■ बंगाल प्रांतासाठी स्वतंत्र 'लेफ्टनंट गव्हर्नर' ची (राज्यपाल) तरतूद करण्यात आली. ■ यामुळे लॉर्ड डलहौसी हे बंगालचा अतिरिक्त कार्यभार नसलेले पहिले 'भारताचे गव्हर्नर जनरल' बनले.
स्थानिक प्रतिनिधित्व	■ भारतीय (केंद्रीय) विधान परिषदेत पहिल्यांदाच स्थानिक प्रतिनिधित्व देण्यात आले (मद्रास, बॉम्बे, बंगाल आणि आग्रा येथून प्रत्येकी 1 प्रतिनिधी).
कंपनीची मुदत	■ मागील कायद्यांप्रमाणे कंपनीची मुदत 20 वर्षांनी न वाढवता, ती ब्रिटीश राजसत्तेच्या इच्छेपर्यंत (अनिश्चित काळासाठी) वाढवण्यात आली.

2. राजसत्तेचा कालखंड 1858 ते 1947 (Crown's Rule)

1.8 भारत सरकार कायदा, 1858 (Govt. of India Act, 1858)

भारताच्या सुशासनासाठीचा कायदा — कंपनीची राजवट संपुष्टात आली.

वैशिष्ट्य / तरतूद	तपशील आणि बदल
सत्तेचे हस्तांतरण	■ भारताची सत्ता ईस्ट इंडिया कंपनीकडून (EIC) ब्रिटीश राजसत्तेकडे (Crown) हस्तांतरित झाली. ■ कंपनीच्या राजवटीचा अधिकृतपणे शेवट झाला.

व्हाईसरॉय पद	■ 'भारताचा गव्हर्नर जनरल' हे पदनाम बदलून 'व्हाईसरॉय' करण्यात आले. ■ व्हाईसरॉय हा ब्रिटीश राजसत्तेचा थेट प्रतिनिधी होता. ■ पहिले व्हाईसरॉय : लॉर्ड कॅनिंग.
भारतमंत्री (Secretary of State)	■ भारतीय प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी 'भारतमंत्री' हे नवीन पद निर्माण केले. ■ ते ब्रिटीश मंत्रिमंडळाचे सदस्य होते आणि संसदेला जबाबदार होते. ■ पहिले भारतमंत्री : लॉर्ड स्टॅनले.
भारत परिषद (India Council)	■ या कायदानुसार भारताचे शासन राणीतर्फे भारत सचिवालय चालवायचे होते म्हणून भारतमंत्र्यांना सल्ला देण्यासाठी 15 सदस्यांची परिषद स्थापन केली. ■ रचना : 8 सदस्य राजसत्तेकडून (Crown) व 7 सदस्य कंपनीच्या संचालकांकडून.
दुहेरी शासन अंत	■ पिट्स इंडिया ॲक्टने सुरू केलेली 'बोर्ड ऑफ कंट्रोल' आणि 'कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स' ही दुहेरी शासन पद्धत रद्द करण्यात आली.
वैधानिक संस्था (Corporate Body)	■ भारत सचिव आणि त्यांची परिषद (Secretary of State in Council) यांना 'Corporate Body' (एक कायदेशीर संस्था) म्हणून घोषित केले. ■ या संस्थेवर खटला भरता येत असे किंवा ही संस्था इतरांवर खटला भरू शकत असे.

2.1 इंडिया कौन्सिल ॲक्ट, 1861 (India Council Act, 1861)

वैशिष्ट्य / तरतूद	तपशील आणि महत्त्वाचे बदल
प्रतिनिधिक संस्थांचा प्रारंभ	■ कायदे करण्याच्या प्रक्रियांत भारतीयांना सहभागी करून घेण्यास सुरुवात झाली. ■ 1862 मध्ये लॉर्ड कॅनिंग यांनी तीन भारतीयांना कौन्सिलमध्ये नामांकित (Nominated) केले: 1. बनारसचे राजा 2. पतियाळाचे महाराज 3. सर दिनकरराव
खातेनिहाय पद्धत (Portfolio System)	■ लॉर्ड कॅनिंग यांनी 1859 मध्ये सुरू केलेल्या 'विभागीय/खातेनिहाय' पद्धतीला या कायद्याने कायदेशीर मान्यता दिली. ■ यामुळे एका सदस्याला एक किंवा अधिक सरकारी खात्यांचा प्रमुख बनवण्यात आले.
वटहुकूम (Ordinance) अधिकार	■ आणीबाणीच्या काळात कायदेमंडळाच्या सहमतीशिवाय वटहुकूम काढण्याचे अधिकार व्हाईसरॉयला देण्यात आले. ■ या वटहुकुमाचा कालावधी 6 महिने इतका होता.
नवीन कायदेमंडळांची स्थापना	■ विकेंद्रीकरणाच्या धोरणानुसार नवीन विधान परिषदांची स्थापना करण्यात आली: ■ 1862 : बंगाल ■ 1886 : वायव्य सरहद्द प्रांत (NWFP) ■ 1897 : पंजाब
विकेंद्रीकरणाची सुरुवात	■ 1833 च्या कायद्याने काढून घेतलेले बॉम्बे आणि मद्रास प्रांतांचे कायदे करण्याचे अधिकार पुन्हा बहाल करण्यात आले, ज्यामुळे विकेंद्रीकरणाला (Decentralization) सुरुवात झाली.

2.2 इंडिया कौन्सिल ॲक्ट, 1892 (India Council Act, 1892)

वैशिष्ट्य / क्षेत्र	तपशील आणि तरतुदी
कायदेमंडळाचे अधिकार	- सदस्यांना अर्थसंकल्पावर (Budget) चर्चा करण्याचा अधिकार मिळाला. - सार्वजनिक हिताच्या बाबींवर कार्यकारी विभागाला प्रश्न विचारण्याचे मर्यादित अधिकार बहाल करण्यात आले.
निवडणूक तत्त्व	- कायद्यात 'निवडणूक' हा शब्द प्रत्यक्षपणे वापरला गेला नाही, तरीही अप्रत्यक्ष निवडणुकीचे तत्त्व मर्यादित स्वरूपात स्वीकारले गेले. - अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्तीसाठी शिफारस करण्याची पद्धत सुरू झाली.
भारतीय प्रतिनिधित्व	- या कायद्यामुळे दिग्गज भारतीयांना केंद्रीय कायदेमंडळात प्रवेश मिळाला. - उदा. फिरोजशहा मेहता, गोपाळ कृष्ण गोखले, रासबिहारी घोष, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी, आशुतोष मुखर्जी.
सदस्य संख्या वाढ	केंद्रीय लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिलमधील अतिरिक्त (अशासकीय) सदस्यांची संख्या 6-12 वरून वाढवून 10-16 इतकी करण्यात आली.
मर्यादा (टीप)	सदस्यांना पूरक प्रश्न (Supplementary Questions) विचारण्याचा किंवा अर्थसंकल्पावर मतदान करण्याचा अधिकार मात्र नव्हता.

2.3 मोर्ले-मिंटो सुधारणा कायदा, 1909 (Morley-Minto Reform Act, 1909)

वैशिष्ट्य / घटक	तपशील
नामकरण	लॉर्ड मोर्ले (भारतमंत्री) आणि लॉर्ड मिंटो (व्हाईसरॉय).
समिती	हा कायदा अरुंडेल समितीच्या शिफारशीनुसार तयार करण्यात आला.
सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व	भारतात प्रथमच धर्माच्या आधारावर प्रतिनिधित्वाची तरतूद करण्यात आली.
महत्वाचे पद	लॉर्ड मिंटो यांना 'सांप्रदायिक मतदारसंघाचे जनक' (Father of Communal Electorate) मानले जाते.
पहिले भारतीय सदस्य	व्हाईसरॉयच्या कार्यकारी परिषदेत प्रवेश मिळविणारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा हे पहिले भारतीय ठरले.
निवडणूक तत्त्व	निवडणुकीच्या तत्त्वास प्रथमच मान्यता मिळाली, मात्र ही पद्धत अप्रत्यक्ष व सदोष होती.
कायदेमंडळ विस्तार	केंद्र व प्रांतातील कायदेमंडळाच्या सदस्यसंख्येत आणि अधिकारात वाढ करण्यात आली.

स्वतंत्र मतदारसंघांचा विस्तार (1833 ते 1935 पर्यंतचा विकास)

वर्ष (कायदा)	स्वतंत्र मतदारसंघ (Separate Electorate) मिळालेले गट / समुदाय
1909	मुस्लीम
1919	मुस्लीम, शीख, भारतीय ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन आणि युरोपियन
1935	मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन, युरोपियन + अनुसूचित जाती (Depressed Classes), महिला आणि कामगार (Labour)

2.4 मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड कायदा, 1919 (Montague-Chelmsford Act, 1919)

- हा कायदा 'गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट' म्हणून प्रसिद्ध आहे. यात एकूण 47 कलमे होती.

घटक	तपशील
प्रसिद्ध नाव	गव्हर्नमेंट ऑफ इंडिया ॲक्ट, 1919 (एकूण 47 कलमे)

पार्श्वभूमी / कारणे	1909 च्या कायद्याचे अपयश, लखनौ करार (1916), होमरुल चळवळ, पहिले महायुद्ध, ऑगस्ट घोषणा (1917).
अहवाल समिती	माँटेग्यू (भारतमंत्री), लॉर्ड चेम्सफोर्ड (व्हाईसरॉय), विल्यम ड्युक, अर्ल ऑफ डोनमोर, चार्ल्स रॉबर्ट्स, भूपेंद्रनाथ बसू.
खास अधिवेशन	ऑगस्ट 1918, मुंबई (अध्यक्ष: सय्यद हसन इमाम).

1919 च्या कायद्यातील प्रमुख तरतुदी

क्षेत्र / पद	तरतुदी आणि तपशील
हाय कमिशनर	लंडनमध्ये 'भारतीय उच्चायुक्त' पद निर्माण. (पहिले: सर विल्यम मेयर; कार्यकाळ 6 वर्षे).
द्विगृही कायदेमंडळ (केंद्र)	केंद्रात दोन सभागृहे स्थापन : राज्यसभा (वरिष्ठ) : 60 सदस्य, 5 वर्षे. कनिष्ठ सभागृह : 145 सदस्य, 3 वर्षे.
प्रांतिक द्विशासन (Dyarchy)	प्रांतांमध्ये 'राखीव' आणि 'सोपीव' अशी दोन खाती विभागली. ■ राखीव : वित्त, पोलीस, महसूल, न्याय, तुरुंग इ. ■ सोपीव : शिक्षण, आरोग्य, कृषी, सार्वजनिक बांधकाम इ.
पगार तरतूद	भारतमंत्र्यांचा पगार आता ब्रिटिश तिजोरीतून दिला जाणार (1793 पासून तो भारतीय तिजोरीतून होता).
आयोग / समित्या	लोकसेवा आयोग : ली कमिशन (1926) नुसार तरतूद. वैधानिक आयोग : दर 10 वर्षांनी आढाव्यासाठी तरतूद (सायमन कमिशन).
इतर	शेपाधिकार केंद्राकडे; मर्यादित मताधिकार (मालमत्ता व शिक्षणावर आधारित).

1919 च्या कायद्यावरील प्रमुख प्रतिक्रिया

व्यक्ती / संस्था	प्रतिक्रिया
लोकमान्य टिळक	'हे स्वराज्य नव्हे आणि त्याचा पायाही नव्हे.'
महात्मा गांधी	'मोर्ले-मिंटो सुधारणा आपल्या नाशाचे कारण ठरल्या.'
लॉर्ड मोर्ले	'स्वतंत्र मतदारसंघ देऊन आपण ड्रॅगनचे दात पेरले आहेत, त्याचा हंगाम कडू असेल.'
काँग्रेस	या कायद्याला 'निराशजनक आणि असमाधानकारक' म्हटले.

सायमन कमिशन आणि जातीय निवाडा

घटक	सायमन कमिशन (1927)	जातीय निवाडा (1932)
स्थापना / घोषणा	नोव्हेंबर 1927 (2 वर्षे आधी)	16 ऑगस्ट 1932 (रॅम्से मॅक्डोनाल्ड)
अध्यक्ष / प्रमुख	सर जॉन सायमन (7 सदस्य, सर्व ब्रिटिश)	रॅम्से मॅक्डोनाल्ड (ब्रिटिश पंतप्रधान)

प्रमुख शिफारशी / तरतुदी	1. प्रांतातील दुहेरी शासन रद्द करावे. 2. प्रांतात उत्तरदायी सरकार असावे. 3. 'Federation' स्थापन करावे.	1. अल्पसंख्याकांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघ कायम. 2. प्रथमच 'दलित वर्ग' (Depressed Classes) समाविष्ट.
विशेष घटना	भारतीयांनी 'Simon Go Back' च्या घोषणा दिल्या.	गांधीजींनी उपोषण केले, परिणामी 'पुणे करार' झाला.

2.7 भारत सरकार कायदा, 1935 (Govt. of India Act, 1935)

- 24 जुलै 1935 रोजी ब्रिटिश पार्लमेंटने कायदा पास केला तर 2 ऑगस्ट 1935 रोजी इंग्लंडच्या राजाने संमती दिली. कलमे = 321, 14 भाग, 10 परिशिष्टे (ASO Main 2018)

1935 च्या कायद्याचे स्रोत

स्रोत / आधार	महत्त्व
सायमन कमिशनचा अहवाल	1927 मध्ये नियुक्त केलेल्या या आयोगाने 1930 मध्ये आपला अहवाल दिला.
नेहरू अहवाल (1928)	भारतीयांनी स्वतः तयार केलेली राज्यघटनेची पहिली रूपरेषा.
तिन्ही गोलमेज परिषदा	1930 ते 1932 दरम्यान लंडनमध्ये झालेल्या चर्चा आणि त्यातील निष्कर्ष.
ब्रिटिश सरकारची श्वेतपत्रिका	गोलमेज परिषदांमधील चर्चेवर आधारित 1933 मध्ये प्रकाशित झालेला अधिकृत दस्तऐवज.
संयुक्त निवडक समिती	लॉर्ड लिनलिथगो यांच्या अध्यक्षतेखालील पार्लमेंटरी समितीच्या शिफारशी.
लोथियन अहवाल	प्रामुख्याने मताधिकाराचा (Franchise) विस्तार करण्याबाबतचा अहवाल.
मुडिमन समिती (1924)	1919 च्या कायद्यातील द्विशासन पद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी स्थापन केलेली समिती.
जीनांचे 14 मुद्दे	मुस्लीम लीगच्या मागण्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे जिनांचे प्रसिद्ध 14 मुद्दे.

प्रमुख तरतुदी

घटक / पद	तरतुदी आणि बदल
इंडिया कौन्सिल	1858 मध्ये स्थापन झालेली 'इंडिया कौन्सिल' रद्द केली; त्याऐवजी सल्लागार मंडळ नेमले.
भारतमंत्री	भारतमंत्र्यांचे पद अबाधित राहिले, परंतु त्यांचे अधिकार पूर्वीपेक्षा कमी करण्यात आले.
हाय कमिशनर	1919 च्या कायद्याने निर्माण केलेले 'हाय कमिशनर' हे पद या कायद्याने कायम ठेवले.
संघराज्य (Federation)	'अखिल भारतीय संघराज्य' स्थापण्याची तरतूद. मात्र, संस्थानिकांना त्यात सामील होणे ऐच्छिक असल्याने ते अस्तित्वात आले नाही.
शेषाधिकार	महत्त्वाचे: शेषाधिकार गव्हर्नर जनरलकडे सोपवण्यात आले. (1919 मध्ये ते केंद्राकडे होते).
स्वतंत्र मतदारसंघ	पुणे करार व जातीय निवाड्यावर आधारित मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, अँग्लो-इंडियन, कामगार, जमीनदार आणि महिलांसाठी स्वतंत्र मतदारसंघांचा विस्तार.

अधिकारांची विभागणी (तीन सूची)

सूचीचे नाव	विषय संख्या	प्रमुख विषय
1. संघ सूची (Federal)	59	लष्कर, परराष्ट्र व्यवहार, चलन, पोस्ट आणि टेलिग्राफ (टपाल).

2. प्रांतिक सूची (Provincial)	54	तुरुंग, पोलीस, जमीन महसूल, स्थानिक स्वराज्य संस्था.
3. समवर्ती सूची (Concurrent)	36	वीजपुरवठा, विवाह, कामगार कायदे.

महत्वाच्या संस्थांची स्थापना

संस्था / न्यायालय	स्थापना / तरतूद	विशेष माहिती
फेडरल कोर्ट	1 ऑक्टोबर 1937	1 मुख्य न्यायाधीश व 6 अन्य न्यायाधीश. 26 जाने 1950 ला याचे सर्वोच्च न्यायालयात (SC) रूपांतर झाले.
RBI	1935 चा कायदा	रिझर्व्ह बँक स्थापनेची तरतूद यात होती (प्रत्यक्षात स्थापना RBI Act, 1934 नुसार झाली).
रेल्वे ऑथॉरिटी	1935 चा कायदा	'फेडरल रेल्वे ऑथॉरिटी' निर्माण करण्याची तरतूद.

महाराष्ट्र कायदेमंडळ

घटक	तपशील
विधानमंडळ स्वरूप	1935 च्या कायद्याने महाराष्ट्रात (बॉम्बे प्रोव्हिन्स) द्विगृही विधानमंडळ मंजूर झाले.
पहिली बैठक	20 जुलै 1937 रोजी दुपारी 2 वाजता, कौन्सिल हॉल, पुणे येथे विधानपरिषदेची पहिली बैठक झाली.
अधिवेशन बदल	1955 पर्यंत विधानपरिषदेचे हिवाळी अधिवेशन पुण्यात भरत असे, त्यानंतर ते नागपूरला हलवण्यात आले.

1935 च्या कायद्यावरील नेत्यांच्या प्रतिक्रिया

नेते	प्रतिक्रिया
पं. नेहरू	'गुलामगिरीची एक नवी सनद' - 'एक प्रबळ ब्रेक्स असलेले मात्र इंजिन नसलेले मशिन'
मुहम्मद अली जीना	'संपूर्णपणे कुजलेला, मूलभूतरित्या अयोग्य आणि पूर्णपणे अस्विकाराहार्थ'
सी. राजगोपालचारी	'द्विशासनापेक्षा खराब'
पंडित मदन मोहन मालवीय	'हा नवीन कायदा आपल्यावर लादला जात आहे. तो वरकरणी काहीसा लोकशाहीवादी वाटत असला तरी आतून पूर्णपणे पोकळ आहे.'
फजलुल हक	'कायद्याने हिंदु राज्य/मुस्लीम राज्य निर्माण झाले नाही.'

2.8 1919 च्या कायदा व 1935 च्या कायदा यातील फरक

मुद्दा	1919 चा कायदा (Mont-Ford)	1935 चा कायदा (GOI Act)
केंद्र स्तर	द्विगृही कायदेमंडळ प्रथमच स्थापन करण्यात आले.	द्विगृही कायदेमंडळ कायम + केंद्रात द्विशासन (Dyarchy) लागू करण्याची तरतूद.
प्रांतिक स्तर	प्रांतांमध्ये द्विशासन (Dyarchy) पद्धत सुरू केली.	प्रांतांमधील द्विशासन रद्द करून 'प्रांतिक स्वायत्तता' (Provincial Autonomy) लागू केली.
शेषाधिकार (Residual Powers)	शेषाधिकार केंद्र सरकारकडे देण्यात आले होते.	शेषाधिकार गव्हर्नर जनरल (व्हाईसरॉय) कडे सोपवण्यात आले.
विषयांची विभागणी	केंद्रीय आणि प्रांतिक अशा दोन सूची होत्या.	तीन सूची: संघ सूची (59), प्रांतिक सूची (54) आणि समवर्ती सूची (36).

मताधिकार	मालमत्ता, कर आणि शिक्षणावर आधारित मर्यादित मताधिकार.	मताधिकाराचा विस्तार (एकूण लोकसंख्येच्या सुमारे 10% लोकांना मताधिकार).
सल्लागार संस्था	'इंडिया कौन्सिल' (लंडन) अस्तित्वात होती.	'इंडिया कौन्सिल' रद्द करून त्याऐवजी सल्लागार मंडळाची नेमणूक.
न्यायालयीन व्यवस्था	-	फेडरल कोर्टाची (Federal Court) स्थापना करण्याची तरतूद.

2.9 भारत स्वातंत्र्याचा कायदा, 1947 (Indian Independence Act, 1947)

- 5 जुलै 1947 रोजी ब्रिटिश संसदेत मांडला. 18 जुलै 1947 रोजी राजाची मान्यता. 3 जून 1947 रोजी माउंटबॅटन योजना जाहीर — मुस्लीम लीग व काँग्रेसने मान्य केली.

विभाग	घटक / घटना	तपशील आणि महत्त्वाच्या तरतुदी
महत्त्वाच्या तारखा	माउंटबॅटन योजना	3 जून 1947 (फाळणीची अधिकृत योजना जाहीर).
	ब्रिटिश संसदेत विधेयक	5 जुलै 1947 (विधेयक मांडले गेले).
	शाही संमती (Assent)	18 जुलै 1947 (ब्रिटिश राजाने कायद्यावर स्वाक्षरी केली).
	अंमलबजावणी	15 ऑगस्ट 1947 (ब्रिटिश राजवटीचा अधिकृत अंत).
प्रमुख तरतुदी	सार्वभौमत्व	भारत आणि पाकिस्तान ही दोन स्वतंत्र व सार्वभौम राष्ट्रे निर्माण झाली.
	व्हाईसरॉय पद	हे पद रद्द झाले; त्याऐवजी 'गव्हर्नर जनरल' पद पुन्हा अस्तित्वात आले.
	संविधान सभा	स्वतःची घटना तयार करण्याचे आणि कोणताही ब्रिटिश कायदा रद्द करण्याचे पूर्ण अधिकार.
	भारतमंत्री पद	हे पद रद्द झाले; त्याऐवजी 'राष्ट्रमंडल सचिव' पद निर्माण करण्यात आले.
	शाही किताब	ब्रिटिश सम्राटाच्या नावातून 'भारताचा सम्राट' हे शब्द वगळण्यात आले.
	तात्पुरती व्यवस्था	नवीन घटना लागू होईपर्यंत राज्यकारभार 1935 च्या कायदानुसार चालवण्याचे ठरले.
	पहिले प्रशासन	लॉर्ड माउंटबॅटन (स्वतंत्र भारताचे).
पहिले प्रशासन	पहिले गव्हर्नर जनरल	सी. राजगोपालचारी (एकमेव भारतीय व्यक्ती).
	पहिले भारतीय ग.ज.	पंडित जवाहरलाल नेहरू.
	पहिले पंतप्रधान	

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती (भाग 1)

विभाग (Category)	महत्त्वाचा मुद्दा / घटना	तपशील आणि प्रमुख तरतुदी
1 मूलभूत संकल्पना	व्याख्या व महत्त्व	■ व्याख्या : देशाचा सर्वोच्च कायदा आणि प्रशासनाचा आधार. ■ महत्त्व : लोकशाहीचे रक्षण आणि अधिकारांची स्पष्ट विभागणी.
	राज्यघटनेचे प्रकार	■ लिखित : भारत, अमेरिका. ■ अलिखित : ब्रिटन.
2 ऐतिहासिक मागणी	1895 (टिळक)	■ 'स्वराज्य विधेयक' द्वारे संविधानाची पहिली अनौपचारिक मागणी.
	1934-35 (रॉय/काँग्रेस)	■ 1934 : एम. एन. रॉय (प्रथम घटना समितीची संकल्पना मांडली.) ■ 1935 : काँग्रेसची पहिली अधिकृत मागणी.
	1940-1946	■ 1940 : 'ऑगस्ट ऑफर'द्वारे तत्त्वतः मान्यता. ■ 1946 : कॅबिनेट मिशनद्वारे संविधान सभा निर्मिती.
3 कॅबिनेट मिशन (1946)	3 सदस्य	1. लॉर्ड पॅथिक लॉरेन्स, 2. सर स्टॅफर्ड क्रिप्स, 3. ए. व्ही. अलेक्झांडर.
	महत्त्वाचे उपक्रम	■ तरतूद : संविधान सभेची रचना व निवडणुकीचे स्वरूप निश्चित. ■ तज्ज्ञ समिती : 8 जुलै 1946 (काँग्रेसतर्फे मसुदा मदतीसाठी स्थापन).
4 घटनासमिती रचना	सदस्य संख्या (389)	■ ब्रिटीश भारत : 296 जागा (अप्रत्यक्ष निवडणूक). गर्हनर प्रांतातून 292 जागा व 4 जागा मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतातून. ■ संस्थानिक : 93 जागा (संस्थानिकांद्वारे नामनिर्देशित).
	निवडणुका	■ जुलै-ऑगस्ट 1946 : काँग्रेसला 208 तर मुस्लीम लीगला 73 जागा मिळाल्या.
5 महत्त्वाचे टप्पे	पहिली बैठक	■ 9 डिसेंबर 1946 : तात्पुरते अध्यक्ष - डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा.
	कायमस्वरूपी अध्यक्ष	■ 11 डिसेंबर 1946 : डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची निवड.
	उद्दिष्टांचा ठराव	■ 13 डिसेंबर 1946 : पं. जवाहरलाल नेहरू यांनी मांडला (घटनेचे तत्त्वज्ञान).
	उपाध्यक्ष	1. एच. सी. मुखर्जी आणि 2. व्ही. टी. कृष्णाम्माचारी.
6 कालावधी व सत्रे	कार्यकाळ व अधिवेशने	■ वेळ : 2 वर्षे, 11 महिने आणि 18 दिवस. ■ अधिवेशने : एकूण 11 सत्रे/अधिवेशने पार पडली.

भारतीय राज्यघटनेची निर्मिती (भाग 2)

विभाग (Category)	महत्त्वाचा मुद्दा / घटक	तपशील आणि महत्त्वाची माहिती
1. रचनेत बदल (1947)	स्वातंत्र्य कायद्याचे 3 बदल	- सभा पूर्णतः सार्वभौम बनली. - सभेला दुहेरी भूमिका मिळाली (घटना निर्मिती + कायदे मंडळ). - मुस्लीम लीगचे सदस्य बाहेर पडल्याने रचनेत बदल.
	अंतिम रचना (299 सदस्य)	- एकूण : 299 सदस्य (फाळणीनंतर). - प्रांत : 229 सदस्य; संस्थानिक: 70 सदस्य.
2. महत्त्वाच्या समित्या	पं. जवाहरलाल नेहरू	- संघराज्य अधिकार समिती, - संघराज्य घटना समिती, - राज्यांशी चर्चेसाठी समिती.
	डॉ. राजेंद्र प्रसाद	- कामकाज नियम समिती, - सुकाणू समिती (Steering Committee).
	सरदार वल्लभभाई पटेल	- प्रांतिक घटना समिती, - मूलभूत अधिकार व अल्पसंख्याक सल्लागार समिती.
3. मसुदा समिती	स्थापना व अध्यक्ष	- तारीख : 29 ऑगस्ट 1947; अध्यक्ष : डॉ. बी. आर. आंबेडकर. - एकूण सदस्य : 7 (डॉ. आंबेडकर + 6 सदस्य).
	स्वीकृती व अंमलबजावणी	- स्वीकृती : 26 नोव्हेंबर 1949 (या दिवशी 284 सदस्यांनी सहाय्य केल्या). - अंमलबजावणी : 26 जानेवारी 1950 (प्रजासत्ताक दिन).
4. विशेष घटनाक्रम	ध्वज व राष्ट्रकूल	- राष्ट्रीय ध्वज : 22 जुलै 1947 रोजी स्वीकारला. - राष्ट्रमंडल (Commonwealth) : मे 1949 मध्ये सदस्यत्वास मान्यता.
	24 जानेवारी 1950 चे निर्णय	- राष्ट्रगीत व राष्ट्रगान स्वीकृती. - डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून निवड. - संविधान सभेची अंतिम बैठक.
5. महिला व इतर फॅक्ट्स	महिला सदस्य (15)	एकूण 15 महिला सदस्य (त्यापैकी 12 काँग्रेसच्या होत्या).
	घटनेची चिन्हे व कलाकार	- चिन्ह : हत्ती (Elephant). - सल्लागार : बी. एन. राव; सचिव : एच. व्ही. आर. अयंगर. - हस्तलेखन : प्रेम बिहारी नारायण रायजादा (इटालिक शैली). - सजावट (चित्रे) : नंदलाल बोस आणि बी. आर. सिन्हा.
6. विशेष तरतुदी	तात्काळ लागू कलमे	26 नोव्हेंबर 1949 रोजीच 16 कलमे लागू झाली (उदा. नागरिकत्व, निवडणुका इ.).
	संविधान दिन	26 नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा केला जातो.

- राज्यघटनेस Basic Fundamental Law; Law of the Land असेही म्हणतात.
- भारतीय राज्यघटना ही कायदा आणि न्याय मंत्रालयाशी संबंधित वैधानिक विभागाकडून प्रकाशित केली जाते.

2.2 संविधान सभेची मागणी - कधी, केव्हा, कोणी? (Demand for Constituent Assembly)

- **MPSC Key Point** : संविधान सभेची काँग्रेसने सर्वप्रथम मागणी 1935 मध्ये केली. (ESI Mains 2022)
- **MPSC Key Point** : ब्रिटिशांनी भारतीयांची मागणी प्रथमतः **कधी मान्य केली** : 8 ऑगस्ट 1940 - लिनलिथगो यांनी ऑगस्ट प्रस्तावाच्या माध्यमातून.
- **MPSC Key Point** : संविधान सभेची निर्मिती प्रत्यक्षात मात्र त्रिमंत्री योजना/कॅबिनेट मिशन प्लॅननुसार झाली.

विभाग (Section)	घटक / मुद्दा	तपशील (Details)
1. काँग्रेस तज्ज्ञ समिती	स्थापना व अध्यक्ष	■ 8 जुलै 1946; अध्यक्ष: पं. जवाहरलाल नेहरू.
	सदस्य	■ के. सन्धानम, डी. आर. गाडगीळ, के. टी. शहा, एन. गोपालस्वामी अय्यंगार, असफ अली, हुमायून कबीर आणि के. एम. मुन्शी.
	उद्देश व बैठका	■ उद्देश : संविधान सभेसाठी साहित्य व मसुदा आराखडा तयार करणे. ■ बैठका : पहिली (नवी दिल्ली), दुसरी (मुंबई).
2. घटना समिती रचना	ब्रिटिश भारत (296)	■ ब्रिटिश प्रांत : 292 (निवडून आलेले). ■ मुख्य आयुक्त प्रांत : 4 (दिल्ली, अजमेर-मारवाड, कुर्ग, ब्रिटिश बलुचिस्तान).
	संस्थानिक (93)	■ संस्थानिकांकडून नामनिर्देशित (Nominated) सदस्य.
	एकूण सदस्यसंख्या	■ 389 (फाळणीपूर्व भारताची सदस्यसंख्या).
3. निवडणूक प्रक्रिया	निवडणूक पद्धत	■ अप्रत्यक्ष निवडणूक (एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व).
	पात्रता व निकष	■ मतदान : 1935 च्या कायद्यानुसार (मर्यादित मताधिकार). ■ प्रमाण : दर 10 लाख लोकसंख्येमागे 1 सदस्य.
	जातीय गट व निशाणी	■ गट : साधारण (213), मुस्लीम (79), शीख (4). ■ निशाणी : हत्ती (Elephant).
4. निवडणूक निकाल	पक्षनिहाय जागा	■ काँग्रेस : 208 जागा. ■ मुस्लीम लीग : 73 जागा. ■ इतर : 15 जागा.
5. गट व प्रतिनिधित्व	प्रतिनिधींची नावे	■ आंग्ल-भारतीय : फ्रँक अँथनी. ■ पारशी : एच. पी. मोदी. ■ भारतीय ख्रिश्चन : एच. सी. मुखर्जी. ■ गोरखा : बहादूर गुरुंग.
6. महत्त्वाच्या नोंदी	विशेष अपवाद	■ महात्मा गांधी आणि मुहम्मद अली जीना सदस्य नव्हते. ■ जयप्रकाश नारायण आणि राममनोहर लोहिया यांनी सदस्यत्व नाकारले.
	सद्यस्थिती	■ सुरुवातीला संस्थानिकांच्या 93 जागा रिक्त होत्या कारण त्यांनी सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला होता.

2.5 संविधान सभेचे कामकाज (Working of the Constituent Assembly)

पहिली बैठक - 9 डिसेंबर 1946 (First Session)

- **स्थान :** न्यू दिल्लीतील कॉन्स्टिट्युशन हॉल (सध्याचे Central Hall of Parliament / सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लमेंट हाउस)
- **हंगामी अध्यक्ष :** फ्रान्सच्या ज्येष्ठतम पद्धतीनुसार 'सच्चिदानंद सिन्हा' यांची निवड झाली.
- **उपाध्यक्ष :** फ्रँक अँथोनी (काँग्रेस)
- **मुस्लीम लीगच्या सदस्यांनी बहिष्कार टाकला -** त्यामुळे एकूण 207 पैकी 9 महिला सदस्यांसह 9 डिसेंबर 1946 रोजी 207 सदस्य हजर होते (207 पैकी 9 महिला)
- **उद्घाटन भाषण :** बी. एन. राव
- **प्रसारित/प्रसारण :** अखिल भारतीय रेडिओ, दिल्ली
- **पहिल्या अधिवेशनाची आमंत्रणे :** सचिव एच. व्ही. आर. अय्यंगार यांच्या नावाने काढली.
- **ब्रिटिश बलुचिस्तानचे खान अब्दुल समद खान यांच्याकडून निवडणूक याचिका दाखल करण्यात आली.**
- **10 डिसेंबर :** पहिली समिती स्थापन - कार्यपद्धती विषयक समिती (Rules of Procedure)

पहिल्या बैठकीला आमंत्रित : पं. जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अब्दुल कलाम आझाद, सरदार वल्लभभाई पटेल, जे. बी. कृपलानी, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, सी. कुपलानी, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, सरोजिनी नायडू, हरे कृष्ण मेहता, पंडित गोविंद वल्लभ पंत.

कायमस्वरूपी बैठक - 11 डिसेंबर 1946 (Permanent Session)

- **अध्यक्ष :** डॉ. राजेंद्र प्रसाद - जे. बी. कृपलानी यांनी शिफारस, सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी अनुमोदन
- **डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांना अध्यक्षाच्या खुर्चीत बसवण्यास :** मौलाना अब्दुल कलाम व आचार्य कृपलानी यांनी केले.
- **घटनेचे कायदेशीर सल्लागार :** बी. एन. राव - लॉर्ड व्हेहेल यांनी नेमणूक केली (बी. एन. राव हे संविधान सभेचे सदस्य नव्हते.)

दोन उपाध्यक्ष (Two Vice-Presidents)

1. **25 जानेवारी 1947 :** एच. सी. मुखर्जी - प्रथम उपाध्यक्ष
 2. **16 जुलै 1947 :** व्ही. टी. कृष्णमाचारी - दुसरे उपाध्यक्ष
- **संविधान सभेचे सचिव :** एच. व्ही. आर. अय्यंगार, **उपसचिव :** जुगल किशोर खन्ना

उद्दिष्टांचा ठराव - 13 डिसेंबर 1946 (Objectives Resolution)

- **मांडणारे :** पं. जवाहरलाल नेहरू (13 डिसेंबर 1946)
- 'ही संविधान सभा भारताला स्वतंत्र, सार्वभौम प्रजासत्ताक म्हणून घोषित करण्याचा व भविष्यातील राज्यकारभारासाठी एक संविधान तयार करण्याचा आपला दृढ संकल्प जाहीर करते.' - हा उद्दिष्टांचा ठराव होता.
- भारतीय संविधानाचे **तत्त्वज्ञान** पं. नेहरूंच्या ऐतिहासिक उद्दिष्टांच्या ठरावात अनुस्यूत आहे.
- **ठरावात :** सार्वभौमत्व, स्वातंत्र्य, गणराज्य - उल्लेख. परंतु मूळ घटनेत: सार्वभौमत्व, लोकशाही, गणराज्य.
- 42 व्या घटनादुरुस्ती 1976 नंतर: सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य.
- संविधान सभेच्या दुसऱ्या सत्रात मंजुरी 22 जाने. 1947 रोजी मिळाली. (संविधान सभेचा पहिला अर्थसंकल्प)

अधिवेशन	तारीख
पहिले अधिवेशन	9-23 डिसेंबर 1946
दुसरे अधिवेशन	20-25 जानेवारी 1947
तिसरे अधिवेशन	28 एप्रिल - 2 मे 1947
चौथे अधिवेशन	14-31 जुलै 1947
पाचवे अधिवेशन	14-30 ऑगस्ट 1947
सहावे अधिवेशन	27 जानेवारी 1948
सातवे अधिवेशन	4 नोव्हेंबर 1948 - 8 जानेवारी 1949
आठवे अधिवेशन	16 मे - 16 जून 1949
नववे अधिवेशन	30 जुलै - 18 सप्टेंबर 1949
दहावे अधिवेशन	6-17 ऑक्टोबर 1949
अकरावे अधिवेशन	14-26 नोव्हेंबर 1949

2.6 संविधान सभेच्या रचनेत बदल (Changes in Composition - 1947)

भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1947 - 3 मुख्य बदल (3 Key Changes):

- संविधान सभेला पूर्णतः सार्वभौम बनवण्यात आले. संविधान सभेला कायदे मंडळाचा दर्जा प्राप्त झाला.
(दोन कामे : A - घटना निर्मितीसाठी, B - कायदेमंडळ म्हणून) भारत व पाकिस्तान दोन राष्ट्रे निर्माण - सदस्यसंख्या 389 वरून 299 वर कमी झाली.

299 सदस्यांची रचना (Composition of 299 Members):

विभाग	संख्या	तपशील
प्रांतांचे	229	192 काँग्रेसचे + 28 मुस्लीम लीग
संस्थानिकांचे	70	मैसूर-7, त्रावणकोर-6, कोल्हापूर-1
एकूण	299	

प्रांतनिहाय सदस्यसंख्या (Province-wise Members):

प्रांत	सदस्य संख्या	प्रांत	सदस्य संख्या
संयुक्त प्रांत	55	बॉम्बे	21
मद्रास	49	प. बंगाल	19
बिहार	36	मध्य प्रांत व वन्हाड	17

2.7 संविधान सभेच्या समित्या (Committees of Constituent Assembly)

- संविधान सभेचे कामकाज जवळपास 22 समित्यांच्या माध्यमातून चालायचे.

महत्वाच्या समित्या व अध्यक्ष (Important Committees)

समिती	अध्यक्ष
संघराज्य/केंद्र अधिकार समिती	पं. जवाहरलाल नेहरू
संघराज्य घटना समिती	पं. जवाहरलाल नेहरू
राज्यसमिती/संस्थानीकांशी वाटाघाटीसाठी समिती	पं. जवाहरलाल नेहरू
घटनेचा मसुदा परीक्षण करणारी विशेष समिती	पं. जवाहरलाल नेहरू
कार्यपद्धती नियम समिती	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
सुकाणू समिती	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
राष्ट्रध्वजाबाबत तदर्थ समिती	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
वित्त व स्टाफ समिती	डॉ. राजेंद्र प्रसाद
मूलभूत हक्क व अल्पसंख्याक समिती	सरदार वल्लभभाई पटेल
मूलभूत हक्क उपसमिती	जे. बी. कुपलानी
अल्पसंख्यांक उपसमिती	एच. सी. मुखर्जी
मसुदा समिती	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
कामकाज क्रम समिती	के. एम. मुन्शी
गृह समिती	पट्टाभी सितारामय्या
प्रांतिक घटना समिती	सरदार पटेल
नागरिकत्वावरील तदर्थ समिती	एस. वरदाचारी

एस. वरदाचारी, नलिनी रंजन सरकार, एस. के. दार, उषा नाथ सेन - यातील कोणीही घटनासमितीचे सदस्य नव्हते मात्र घटनासमितीचे अध्यक्ष होते.

2.8 मसुदा समिती (Drafting Committee - 29 August 1947)

स्थापना व सदस्य (Formation & Members)

- **स्थापना** : 29 ऑगस्ट 1947 रोजी - 7 सदस्यीय समिती (त्यापैकी 6 सदस्य वकील होते)
- **अध्यक्ष** : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार)

सदस्य	तपशील
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	अध्यक्ष
अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर	मद्रास प्रांताचे वकील (अपक्ष उमेदवार)
एन. गोपालस्वामी अय्यंगार	जम्मू-काश्मिरचे पंतप्रधान

सय्यद मुहम्मद सादुल्लाह	मुस्लीम लीगचे नेते
डॉ. के. एम. मुन्शी	बॉम्बे प्रांताचे गव्हर्नर
एन. माधवराव	बी. एल. मित्र यांच्या राजीनाम्यानंतर नेमणूक
टी. टी. कृष्णाचारी	डी. पी. खेतान यांच्या मृत्यूमुळे नेमणूक

- **Principal Draftsman** : एस. एन. मुखर्जी होते.
- **एन. गोपालस्वामी अयंगर** यांनी **कलम 370** चा मसुदा बनवला होता.

मसुद्याचे तीन वाचन (Three Readings of the Draft)

वाचन	तारीख	तपशील
प्रथम वाचन	4 नोव्हेंबर 1948 - 21 फेब्रुवारी 1948	मसुदा समितीने पहिला अहवाल प्रकाशित केला. अंतिम मसुदा 4 नोव्हेंबर 1948 रोजी प्रकाशित.
द्वितीय वाचन	15 नोव्हेंबर 1948 ते 17 ऑक्टोबर 1949	7653 दुरुस्त्यांपैकी 2473 घटनादुरुस्त्या निकालात निघाल्या.
तिसरे वाचन	14 नोव्हेंबर 1949 (11 वे सत्र)	डॉ. आंबेडकरांनी प्रस्ताव मांडला. 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी मंजूर. एकूण 141 दिवस समितीचे कामकाज.

घटना स्वीकृती व अंमल (Adoption & Implementation)

- **घटना स्वीकृत** : 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी (संविधान दिन - Constitution Day)
- **घटनेचा अंमल** : 26 जानेवारी 1950 रोजी (कारण: डिसेंबर 1929 चे लाहोर अधिवेशन - पूर्ण स्वराज्य दिन)
- **19 नोव्हेंबर 2015** : भारत सरकारने दरवर्षी 26 नोव्हेंबर हा दिवस 'संविधान दिन' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय. (मंत्रालय: सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय)

घटनेची संरचना (Structure of Constitution at Adoption)

- **स्वीकृतीच्या वेळेस** : 1 प्रस्तावना, 22 भाग, 395 कलमे, 8 अनुसूची
- **42 व्या घटनादुरुस्ती 1976 ने** : भाग 9A - 74 व्या घटनादुरुस्ती 1992 ने, 25 भाग, 12 अनुसूची
- **भाग 4A व 14A - 42 व्या घटनादुरुस्ती ने** नव्याने समाविष्ट. भाग 9B - 97 व्या घटनादुरुस्ती 2011 ने
- **सध्या** : 470 कलमे, 25 भाग, 12 अनुसूची

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची ओळख : भारतीय घटनेचे जनक | भारतीय घटनेचे शिल्पकार | घटनातज्ञ

मसुदा समितीबाबत इतर माहिती

- 'वकिलांचे नंदनवन' अशी टीका - कारण: मसुदा लोकांना सत्यापासून दूर नेतो, भाषा केवळ न्यायालयांना परिचित.
- नझिरुद्दीन अहमद यांना मसुदा समितीला अधिक वेळ लागला म्हणून 'भरकटलेली समिती' म्हटले.
- **घटनेचे मूळ हस्तलिखित** : 16 x 22 इंच आकाराच्या कागदावर लिहिले, 251 पाने, एकूण वजन 3.75 किग्रॅ

2.9 विशेष घटनाक्रम (Special Events in Constituent Assembly)

1. राष्ट्रीय ध्वज स्वीकृती (22 जुलै 1947)

घटक	तपशील
ठराव मांडणारे	पं. जवाहरलाल नेहरू (राष्ट्रध्वज स्वीकारण्याविषयीचा प्रस्ताव).
मूळ डिझाईन	पिंगली वेंकय्या (आंध्रप्रदेश).
अंतिम डिझाईन	सुरैया बद्र-उद-दीन तैयब (स्वतंत्र भारताचा ध्वज).
सभेत सादरीकरण	हंसा मेहता यांनी संविधान सभेत ध्वज सादर केला.
वैशिष्ट्ये	प्रमाण : लांबी : रुंदी = 3 : 2; मध्यभागी 24 आरे असलेले अशोकचक्र.
दुरुस्ती सुचवणारे	एच. व्ही. कामत, ताजमूल हुसैन आणि पी. एस. देशमुख.
विशेष नोंद	15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताबाहेर (ऑस्ट्रेलियात) पहिल्यांदा रघुनाथ परांजपे (उच्चायुक्त) यांनी ध्वज फडकवला.

2. राष्ट्रकूल सदस्यत्व (मे 1949)

- अधिवेशन : संविधान सभेच्या 8 व्या अधिवेशनात भारताच्या राष्ट्रकूल (Commonwealth) सदस्यत्वाला अधिकृत मंजुरी देण्यात आली.

3. संविधान सभेची अंतिम बैठक (24 जानेवारी 1950)

- ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची आहे, कारण या दिवशी अनेक ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आले:

विभाग	महत्त्वाचा निर्णय / घटना
राष्ट्रपती निवड	■ डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांची भारताचे पहिले राष्ट्रपती म्हणून बिनविरोध निवड करण्यात आली.
निवडणूक अधिकारी	■ या निवडीसाठी आर. अय्यंगार (H.V.R. Iengar) यांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून काम पाहिले.
राष्ट्रगीत व गान	■ 'जन गण मन' (राष्ट्रगीत) अधिकृतपणे स्वीकारले; पूर्णिमा बॅनर्जी यांनी गायन केले. ■ 'वंदे मातरम' (राष्ट्रगान) स्वीकारले आणि या बैठकीत गायिले गेले.
स्वाक्षरी सोहळा	■ उपस्थित 284 सदस्यांनी घटनेच्या मूळ प्रतीवर स्वाक्षरी केली. ■ पहिली सही : पं. जवाहरलाल नेहरू. ■ शेवटची सही : डॉ. राजेंद्र प्रसाद.
नवीन सदस्य	■ या काळात डॉ. वाय. एस. परमार (हिमाचल प्रदेश) आणि रत्नाप्पा कुंभार (कोल्हापूर) (बॉम्बे स्टेट) यांची सभेवर निवड झाली.

16 कलमे - 26 नोव्हेंबर 1949 पासूनच लागू (Articles in force from 26 Nov 1949):

कलमे	विषय
5, 6, 7, 8, 9, 10, 11	नागरिकत्वाशी संबंधित
60	राष्ट्रपतीची शपथ
324	निवडणूक आयोग
366	व्याख्या (कृषी उत्पन्न, आँग्लो इंडियन, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, SC व ST)

367	अर्थबोधन
379, 380	तात्पुरती संसद व तिचे सभापती व उपसभापती
388	हंगामी संसद व हंगामी विधान मंडळे
391, 392	आकस्मित परिस्थितीत राष्ट्रपतीचे अधिकार
393, 394	संक्षिप्त नाव

2.10 संविधान सभेतील महिला सदस्य (Women in Constituent Assembly – 15 Total, 12 Congress)

अ.क्र.	नाव	मतदार संघ	वैशिष्ट्ये
1	विजयालक्ष्मी पंडित	संयुक्त प्रांत	यूनोच्या आमसभेच्या अध्यक्षा, बॉम्बे प्रांताचे राज्यपाल
2	बेगम रसूल	संयुक्त प्रांत	मुस्लीम लीग (घटना समितीतील एकमेव मुस्लीम स्त्री)
3	सुचेता कृपलानी	संयुक्त प्रांत	देशातील पहिल्या महिला मुख्यमंत्री
4	पूर्णिमा बॅनर्जी	संयुक्त प्रांत	अलाहाबादमधील काँग्रेसच्या सचिव
5	कमला चौधरी	संयुक्त प्रांत	सविनय कायदेभंग चळवळीत सहभाग
6	अम्मू स्वामीनाथन	मद्रास प्रांत	भारत स्काऊट्स अँड गाईड्स – अध्यक्ष
7	दुर्गाबाई देशमुख	मद्रास प्रांत	वकील होत्या, सी. डी. देशमुखांच्या पत्नी
8	दक्षायनी वेलायुदन	मद्रास प्रांत	घटना समितीतील एकमेव दलित स्त्री
9	लिला रे	बंगाल प्रांत	फाळणीमुळे व्यथित होऊन घटना समितीच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा
10	रेणुका रे	बंगाल प्रांत	All India Women Conference – अध्यक्ष 1952
11	राजकुमारी अमृता कौर	केंद्रीय प्रांत	देशातील पहिल्या महिला कॅबिनेट मंत्री (आरोग्यमंत्री)
12	हंसा मेहता	बॉम्बे	UNO – मानवी हक्क आयोगाच्या उपाध्यक्षा
13	सरोजिनी नायडू	बिहार	पहिल्या महिला राज्यपाल (संयुक्त प्रांत), बुल बुल-ए हिंद
14	मालती चौधरी	ओरिसा	गांधीजींनी त्यांचे नाव 'तूफानी' ठेवले
15	अॅनी मास्करिन	त्रावणकोर	केरळमधून लोकसभेवर निवडले गेलेल्या पहिल्या महिला

2.11 घटनेबाबत महत्वाची माहिती (Important Facts)

विभाग	घटक / मुद्दा	सविस्तर माहिती / तथ्य
1. कला आणि सजावट	चित्रकार / कलाकार	नंदलाल बोस (शांतीनिकेतन) यांनी प्रत्येक भागाच्या सुरुवातीला ऐतिहासिक व पौराणिक चित्रे काढली.
	चित्रांचे विषय	प्रभू श्रीराम, लक्ष्मण व सीता, गौतम बुद्ध, महावीर, छत्रपती शिवाजी महाराज, सम्राट अकबर, गुरु गोविंद सिंह, राणी लक्ष्मीबाई, महात्मा गांधी, सुभाषचंद्र बोस इ.
	हस्तलेखन	मूळ घटना प्रेम बिहारी नारायण रायजादा यांनी 'इटालिक' शैलीत हाताने लिहिली.
	सजावट (बॉर्डर)	ब्योहर राममनोहर सिन्हा यांनी प्रामुख्याने 'प्रस्तावने'ची सजावट केली.

2. महत्त्वाचे पदाधिकारी	सचिव (Secretary)	एच. व्ही. आर. अय्यंगार.
	कायदेशीर सल्लागार	बी. एन. राव (B.N. Rau).
	सक्रिय महिला सदस्य	दुर्गाबाई देशमुख (कार्यक्रमात सर्वाधिक सहभाग नोंदवणाऱ्या महिला).
3. टीका आणि मते	विन्स्टन चर्चिल	"संविधान सभेने भारतातील फक्त एका प्रमुख समुदायाचे प्रतिनिधित्व केले."
	विसकाऊंट सायमन	संविधान सभेला 'हिंदूंची संस्था' (A Body of Hindus) असे संबोधले.
	ग्रॅन्विल ऑस्टिन	"संविधान सभा म्हणजे काँग्रेस आणि काँग्रेस म्हणजे भारत" (Congress was India).
4. कायदेशीर तत्त्वे	कायद्याचे राज्य	ए. व्ही. डायसी (प्रवर्तक) आणि एडवर्ड कोक (पाया रचणारे).
	कायद्याने प्रस्थापित पद्धत	ही संकल्पना जपानच्या राज्यघटनेतून स्वीकारली आहे.
5. विशेष तथ्य	व्याख्या (Definitions)	संविधानात अँग्लो-इंडियनची व्याख्या (कलम 366) आहे; मात्र SC, ST व OBC ची स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही.
	पक्षाची स्थापना	1951 मध्ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी 'जनसंघ' पक्षाची स्थापना केली.
	चर्चा कालावधी	एकूण 11 सत्रे (166 दिवस). सर्वाधिक चर्चा मूलभूत हक्कांवर (16 दिवस) झाली.
6. स्वाक्षरीचा क्रम	पहिली व शेवटची सही	अधिकृतपणे पहिली स्वाक्षरी पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी केली आणि शेवटची स्वाक्षरी अध्यक्ष म्हणून डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी केली.

संविधान सभेतील बिगर काँग्रेस सदस्य (Non-Congress Members)

क्र.	नाव	क्र.	नाव	क्र.	नाव	क्र.	नाव
1	सरदार हकूमसिंग	5	महावीर त्यागी	9	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	12	के. टी. शहा
2	ठाकूर दास भार्गव	6	श्यामाप्रसाद मुखर्जी	10	एन. जी. अय्यंगार	13	एम. आर. जयकर
3	एच. एन. कुंझरू	7	सच्चिदानंद सिन्हा	11	एच. सी. मुखर्जी	14	डॉ. राधाकृष्णन
4	टेकचंद बक्षी	8	पी. एस. देशमुख				



3.1 सर्वात मोठी लिखित घटना (Largest Written Constitution)

क्र.	विभाग	घटक / वैशिष्ट्य	सविस्तर माहिती / तपशील
1	संविधानाचे स्वरूप	लिखित घटना (Written)	भारत (एका विशिष्ट वेळी दस्तऐवज म्हणून तयार आणि लागू).
		अलिखित घटना (Unwritten)	इंग्लंड (परंपरा आणि रूढीवर आधारित).
2	रचनेची तुलना	मूळ घटना (1949)	1 प्रस्तावना, 22 भाग, 395 कलमे, 8 अनुसूच्या.
		सद्यस्थिती (2025-26)	1 प्रस्तावना, 25 भाग, 470+ कलमे, 12 अनुसूच्या.
		झालेले बदल	कमी झाले : 20 कलमे आणि 1 भाग (VII). वाढले : 95 कलमे, 4 भाग आणि 4 अनुसूच्या.
3	नवीन समाविष्ट भाग	भाग 4A (मूलभूत कर्तव्ये)	42 वी घटनादुरुस्ती (1976).
		भाग 14A (न्यायाधिकरणे)	42 वी घटनादुरुस्ती (1976).
		भाग 9A (नगरपालिका)	74 वी घटनादुरुस्ती (1992).
		भाग 9B (सहकारी संस्था)	97 वी घटनादुरुस्ती (2011).
4	नवीन अनुसूच्या	9 वी (जमीन सुधारणा)	1 ली घटनादुरुस्ती (1951).
		10 वी (पक्षांतरबंदी)	52 वी घटनादुरुस्ती (1985).
		11 वी (पंचायतराज)	73 वी घटनादुरुस्ती (1992).
		12 वी (नगरपालिका)	74 वी घटनादुरुस्ती (1992).
5	जागतिक तुलना	भारत	395 कलमे वेळ : 2 वर्षे, 11 महिने, 18 दिवस.
		ऑस्ट्रेलिया	128 कलमे वेळ : जवळपास 9 वर्षे.
		कॅनडा	147 कलमे वेळ : 2 वर्षे, 6 महिने.
		दक्षिण आफ्रिका	153 कलमे वेळ : 1 वर्ष.
		अमेरिका	7 कलमे वेळ : 4 महिन्यांपेक्षा कमी.

3.2 विविध स्रोतांपासून तयार करण्यात आलेली घटना (Drawn from Various Sources)

- डॉ. आंबेडकर : भारताची घटना जगातील सर्व ज्ञात घटना धुंडाळून तयार करण्यात आली आहे.
- आपल्या घटनेचा - संरचनात्मक भाग (1935 च्या कायद्यातून), वैचारिक भाग (Philosophical) : मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे अमेरिका व आयर्लंडकडून घेतली तर राजकीय भाग (Political) : कार्यकारी व कायदेकारी संबंध, कॅबिनेट शासनाची तत्त्वे ब्रिटनकडून घेतली आहेत.
- इतर तरतूदी मात्र रशिया, कॅनडा, जर्मनी, जपान, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण आफ्रिका या देशांच्या घटनेतून भारताच्या घटनेत घेतली आहेत.

- **घटनेवर टीका :** पश्चिमेचे अनुकरण, उसनी घटना, ठिगळांचे कार्य, नाविन्य काही नाही अशी टीका केली गेली मात्र आपली घटना ठिगळांचे कार्य असले तरी ते सुंदर ठिगळांचे कार्य आहे असे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर म्हणाले.

स्रोत देश / कायदा	भारताने घेतलेल्या तरतूदी
1935 चा भारत सरकार कायदा	यातून घटनेत जवळपास 250 तरतूदी घेण्यात आल्या. संघराज्यीय योजना, न्यायव्यवस्था, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, आणीबाणीच्या तरतूदी, राज्यपालाचे पद, प्रशासकीय तपशील. (75% भाग 1935 च्या कायद्यातूनच घटनेत घेण्यात आला असे सुभाष कश्यप म्हणतात.)
ब्रिटनची राज्यघटना	एकच नागरिकत्व, संसदीय शासनव्यवस्था, संसदीय विशेषाधिकार, कायद्याचे राज्य, कॅबिनेट व्यवस्था, द्विगृही संसद, First-Past the Post System, प्राधिलेख (Writs), कायदा करण्याची पद्धत.
अमेरिकेची राज्यघटना	मूलभूत हक्क, न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय, न्यायिक पुनर्विलोकन, उपराष्ट्रपती पद, राष्ट्रपती-उपराष्ट्रपतींचे कार्य, राष्ट्रपती-महाभियोग पद्धत, We the people..., न्यायाधीशास पदावरून दूर करण्याची पद्धत.
आयरिश राज्यघटना	राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (DPSP), राज्यसभेवर काही सदस्यांचे नामनिर्देशन, राष्ट्रपती निवडणूक पद्धत.
रशिया (USSR)	मूलभूत कर्तव्ये, प्रास्ताविका : सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्यायाचा आदर्श.
ऑस्ट्रेलिया	समवर्ती सूची, संसदेची संयुक्त बैठक, व्यापार व वाणिज्याचे स्वातंत्र्य.
फ्रान्स	गणराज्य, स्वातंत्र्य, समता व बंधुता हे प्रास्ताविकेतील आदर्श.
दक्षिण आफ्रिका	घटनादुरुस्ती पद्धत, राज्यसभेच्या सदस्यांची निवडणूक.
जर्मनी	आणीबाणीत मूलभूत हक्क स्थगित होणे.
जपान	कायद्याने प्रस्थापित पद्धत (Procedure Established by Law).
कॅनडाची राज्यघटना	राज्यपालाची केंद्राचा प्रतिनिधी म्हणून नेमणूक, शेषाधिकार केंद्राकडे असण्याची तरतूद, प्रभावी केंद्र असलेले संघराज्य, सर्वोच्च न्यायालयाचे सल्लागार अधिकारक्षेत्र.

3.4 संसदीय शासनव्यवस्था (Parliamentary Form of Government)

विभाग	उप-घटक	सविस्तर तपशील / वैशिष्ट्ये
1. पाया व स्वरूप	पद्धतीचा आधार	कार्यकारी मंडळ व कायदेमंडळ यांच्यातील सहकार्य व समन्वयावर आधारित. (अमेरिकेत हे दोन्ही घटक पूर्णतः विभक्त असतात).
	इतर नावे	1. कॅबिनेट शासनव्यवस्था, 2. पंतप्रधान शासनव्यवस्था, 3. वेस्ट मिनिस्टर मॉडेल (ब्रिटिश पार्लमॅंटच्या ठिकाणावरून).
2. प्रमुख वैशिष्ट्ये	प्रमुख पदे	राष्ट्रपती: नामधारी प्रमुख (Nominal Head). पंतप्रधान: वास्तव प्रमुख (Real Head).
	सदस्यत्व व जबाबदारी	■ दुहेरी सदस्यत्व : मंत्री हा कायदेमंडळाचाही सदस्य असतो. ■ सामूहिक जबाबदारी : मंत्रिमंडळ लोकसभेला सामूहिकरीत्या जबाबदार असते. ■ राजकीय एकरूपता : मंत्रिमंडळ एकाच पक्षाचे किंवा आघाडीचे असते.
	कार्यपद्धती	■ गोपनीयता : धोरण व निर्णयांबाबत गोपनीयता राखली जाते. ■ विसर्जन : कनिष्ठ सभागृह (लोकसभा) मुदतीपूर्वी विसर्जित होऊ शकते.
3. निवडीची कारणे	ऐतिहासिक वारसा	परिचितता (Familiarity): ब्रिटिश काळात ही पद्धत भारतात होती (के. एम. मुन्शी यांनी यावर भर दिला).

	राज्यघटनेचा उद्देश	स्थिरतेपेक्षा 'जबाबदार' शासनाला अधिक महत्त्व. कार्यकारी व कायदेकारी संघर्षाची शक्यता कमी करणे. भारतीय समाजाच्या विविधतेला अनुकूल.
4. भारत vs ब्रिटन फरक	राज्यसंस्था	■ भारत : गणराज्य (राष्ट्रपती निवडून येतात). ■ ब्रिटन : घटनात्मक राजेशाही (वंशपरंपरागत राजा/राणी).
	सार्वभौमत्व	■ भारत : संसद सार्वभौम नाही (संविधानाचे बंधन). घटना सर्वोच्च आहे. ■ ब्रिटन : संसद सर्वोच्च व सार्वभौम आहे.
	मंत्र्यांचे निकष	■ भारत : कायदेमंडळ सदस्य नसलेल्याला मंत्री होता येते (6 महिने अट). पंतप्रधान कोणत्याही सभागृहाचा असू शकतो. ■ ब्रिटन : फक्त सदस्यच मंत्री होऊ शकतो. पंतप्रधान केवळ कनिष्ठ सभागृहाचाच असतो.
	इतर फरक	■ शॅडो कॅबिनेट : ब्रिटनमध्ये आहे; भारतात ही पद्धत नाही. ■ कायदेशीर जबाबदारी : ब्रिटनमध्ये मंत्र्यांची असते; भारतात नसते.
5. गुण आणि दोष	गुण (Merits)	कार्यकारी व कायदेमंडळात समन्वय. उत्तरदायी (जबाबदार) सरकार. हुकूमशाहीला पायबंद. पर्यायी सरकारची सदैव उपलब्धता.
	दोष (Demerits)	अस्थिरता : अविश्वास प्रस्ताव किंवा पक्षांतराची भीती. धोरणांची अनिश्चितता : सरकार बदलले की धोरणे बदलतात. कॅबिनेटची हुकूमशाही : बहुमताच्या जोरावर कार्यकारी मंडळ जुलूमशाही करू शकते (मुईर व लास्की यांचे मत). तज्ज्ञांचा अभाव : हे सरकार 'नवख्यांचे सरकार' असू शकते.

- **वॉल्टर बागेहॉट (Walter Bagehot)** : यांच्या मते, मंत्रिमंडळ हा कार्यकारी आणि कायदेमंडळ या दोन घटकांना जोडणारा 'दुवा' (Hyphen) आहे.
- **शॅडो कॅबिनेट (Shadow Cabinet)** : ही संकल्पना विरोधी पक्षाद्वारे प्रत्यक्ष मंत्रिमंडळावर नजर ठेवण्यासाठी वापरली जाते, जी सध्या भारतात अस्तित्वात नाही.
- **वेस्ट मिनिस्टर (Westminster)** : हे लंडनमधील ठिकाण आहे जिथे ब्रिटिश संसद स्थित आहे, म्हणून या व्यवस्थेला हे नाव पडले.

3.5 संघराज्य शासनव्यवस्था (Federal System of Government)

विभाग	घटक	तपशील / माहिती
मूलभूत वर्गीकरण	एकात्मक (Unitary)	सर्व अधिकार केंद्र सरकारकडे; प्रांतांना केंद्राकडून अधिकार मिळतात. (उदा. ब्रिटन, फ्रान्स, जपान).
	संघराज्य (Federal)	केंद्र व राज्य यांच्यात अधिकारांची विभागणी. 'Federation' हा शब्द लॅटीन 'Foedus' (करार) वरून आला आहे. (उदा. अमेरिका, भारत).
निर्मितीचे प्रकार	एकत्रीकरणाद्वारे (Integration)	स्वतंत्र देश एकत्र येऊन मजबूत संघराज्य बनवतात. (उदा. अमेरिका - संघराज्याचे प्रारूप).

	विघटनाद्वारे (Disintegration)	एका मोठ्या एकात्मक राज्याचे संघराज्यात रूपांतर केले जाते. (उदा. कॅनडा, भारत).
भारताचे वैशिष्ट्य	'राज्यांचा संघ' (Union of States)	कलम 1 नुसार वर्णन. 1. हा कराराचा निकाल नाही, 2. राज्यांना संघातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही.
	कॅनेडियन मॉडेल	भारताचे संघराज्य अमेरिकन नसून कॅनेडियन धर्तीवर आहे, कारण यात केंद्र अधिक प्रभावी आहे.

भारतीय राज्यघटनेची संघराज्यीय व एकात्मक वैशिष्ट्ये

संघराज्यात्मक (Federal) वैशिष्ट्ये	एकात्मक (Unitary) वैशिष्ट्ये
दुहेरी शासनपद्धती (केंद्र व राज्य).	प्रभावी केंद्र (केंद्राकडे जास्त अधिकार).
लिखित आणि सर्वोच्च राज्यघटना.	एकच राज्यघटना (पूर्ण देशासाठी एक).
अधिकारांची स्पष्ट विभागणी (3 सूची).	घटनेची लवचिकता (काही तरतुदी सहज बदलता येतात).
ताठर घटना (दुरुस्तीसाठी राज्यांची संमती).	एकात्मिक न्यायव्यवस्था (SC → HC → Lower Courts).
स्वतंत्र न्यायव्यवस्था.	अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS).
द्विगृही संसद (लोकसभा व राज्यसभा).	आणीबाणीसंबंधी तरतुदी (सत्तेचे केंद्रात रूपांतर).
सत्तेचे विकेंद्रीकरण.	एकेरी नागरिकत्व.
-	राज्यपालाची राष्ट्रपतीद्वारे नेमणूक.
-	एकात्मिक निवडणूक आणि लेखापरीक्षण यंत्रणा.

भारतीय संघराज्याबद्दल विविध विचारवंतांची मते

विचारवंत	मत / दिलेली संज्ञा
के. सी. व्हेअर (K.C. Wheare)	अर्ध-संघराज्यीय (Quasi-Federal).
ग्रॅनव्हील ऑस्टिन	सहकारी संघराज्य (Co-operative Federalism).
मॉरिस जोन्स	वाटाघाटीचे / सौदेबाजीचे संघराज्य (Bargaining Federalism).
इव्होर जेनिंग्स	केंद्रीकरणाची प्रवृत्ती असलेले संघराज्य.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर	संविधान द्विदल शासन निर्माण करते, त्यामुळे ते संघराज्यात्मकच आहे.
सी. एच. अलेक्झांड्रोविच	अर्ध संघराज्य (Quasi-Federal).
पॉल ऑपल बी	कमालीचे/अति संघराज्य.

- **संघराज्य म्हणजे** : सत्तेचे विकेंद्रीकरण केलेले असते. (केंद्र व राज्यात)
- संघराज्यात्मक वैशिष्ट्ये ओळखताना एक गोष्ट लक्षात ठेवा - केंद्र व राज्यात दोघांत अधिकाराची विभागणी आहे. ते म्हणजे संघराज्य होय.

इतर माहिती :

- **ग्रॅनव्हील ऑस्टिन** : भारतीय संविधानाला 'एक सामाजिक प्रलेख' असे नाव दिले.
- **ए. एच. बर्च (Birch)** : सहकारी संघराज्याच्या संकल्पनेचा उद्गाता.
- **राज्याचा संघ** ही संकल्पना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी वापरली.
- **खटला** - एस. आर. बोम्मई (1994) या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने घटना संघराज्यात्मक असल्याचे सांगितले.

3.7 ताठरता व लवचिकता यांचे एकत्रिकरण (Blend of Rigidity and Flexibility)

- भारतीय राज्यघटना ही केवळ ताठर नाही किंवा केवळ लवचिक नाही, तर दोघांचा सुवर्णमध्य आहे.

प्रकार	वैशिष्ट्य	देश
ताठर (Rigid)	घटनादुरुस्तीसाठी विशेष आणि अवघड प्रक्रिया लागते.	अमेरिका, स्वित्झर्लंड, ऑस्ट्रेलिया.
लवचिक (Flexible)	साध्या कायद्याप्रमाणे सहज घटनादुरुस्ती करता येते.	ब्रिटन.
भारताची स्थिती	कलम 368 अंतर्गत विशेष बहुमत आणि काही बाबतीत साधे बहुमत.	भारत (दोन्हींचे मिश्रण).

3.8 संसदीय सार्वभौमत्व आणि न्यायिक सर्वोच्चता

- भारताने ब्रिटनची 'संसदीय सार्वभौमत्व' आणि अमेरिकेची 'न्यायिक सर्वोच्चता' या दोन्ही टोकाच्या संकल्पना टाळून त्यांचा समन्वय साधला आहे.

संकल्पना	देश	भारताची स्थिती
संसदीय सार्वभौमत्व	ब्रिटन	संसद मोठी आहे, पण ती संविधानाच्या चौकटीतच सार्वभौम आहे.
न्यायिक सर्वोच्चता	अमेरिका	न्यायालय कायद्याचे पुनर्विलोकन (Judicial Review) करू शकते, पण ते संसदेचे अधिकार हिरावून घेत नाही.
प्रक्रिया	कायद्याची उचित प्रक्रिया (Due Process of Law)	भारतात 'कायद्याने प्रस्थापित पद्धत' (Procedure Established by Law) ही तरतूद आहे (कलम 21).

केशवानंद भारती खटला (1973) - ऐतिहासिक निर्णय

- हा खटला भारतीय लोकशाहीचा 'रक्षक' मानला जातो.

घटक	तपशील
पूर्ण नाव	केशवानंद भारती श्रीपाद गलवरू विरुद्ध केरळ सरकार (1973).
पार्श्वभूमी	स्वामी केशवानंद भारती (इडनीर मठ प्रमुख) यांनी केरळच्या जमीन सुधारणा कायद्याला आव्हान दिले होते.
खंडपीठ	13 न्यायाधीश (भारताच्या इतिहासातील सर्वात मोठे खंडपीठ).
मुख्य न्यायाधीश	न्यायमूर्ती एस. एम. सिक्री.
निकाल (Ratio)	7 : 6 अशा निसटत्या बहुमताने निर्णय झाला.
महत्त्वपूर्ण सिद्धांत	न्यायालयाने 'मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत' (Basic Structure Doctrine) मांडला.
प्रमुख निष्कर्ष	संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आहे, पण ती घटनेची 'मूलभूत संरचना' बदलू शकत नाही.
50 वर्षे पूर्ण	24 एप्रिल 2023 रोजी या निकालाला 50 वर्षे पूर्ण झाली आहेत.

3.9 स्वतंत्र आणि एकात्मिक न्यायव्यवस्था (Independent & Integrated Judiciary)

- भारताने अमेरिकेसारखी दुहेरी न्यायव्यवस्था न स्वीकारता 'एकात्मिक' पद्धत स्वीकारली आहे.

वैशिष्ट्य	तपशील
एकात्मिक रचना	सर्वोच्च न्यायालय (SC) → उच्च न्यायालय (HC) → कनिष्ठ न्यायालये. (सर्व न्यायालये केंद्र आणि राज्य दोन्ही कायद्यांची अंमलबजावणी करतात).
स्वातंत्र्य	न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळ आणि कायदेमंडळाच्या प्रभावापासून मुक्त आहे (कलम 50).
सर्वोच्च न्यायालयाची भूमिका	संघराज्यीय न्यायालय (Federal Court). मूलभूत हक्कांचा हमीदाता (Guarantor). घटनेचा संरक्षक (Custodian).

- कलम 50 : मार्गदर्शक तत्वांमध्ये न्यायव्यवस्था आणि कार्यकारी मंडळ यांच्या विभाजनाची तरतूद आहे.
- कलम 21 : भारतीय घटनेत 'कायद्याने प्रस्थापित पद्धत' (Procedure Established by Law) आहे, जी आपण जपानकडून घेतली आहे.
- केशवानंद भारती निकालाची तारीख : 24 एप्रिल 1973.

3.10 आणीबाणी तरतुदी (Emergency Provisions)

- भारताच्या राज्यघटनेत 3 प्रकारच्या आणीबाणीची संकल्पना मांडल्या त्या पुढीलप्रमाणे :
- राष्ट्रीय आणीबाणी : कलम 352 नुसार केवळ युद्ध/परकीय आक्रमण/सशस्त्र उठाव या 3 पैकी कोणत्याही कारणावरून लावली जाते. (44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याने 1978 ला अंतर्गत अशांतता ऐवजी सशस्त्र उठाव ही नवीन संज्ञा दिली.)
- राज्य आणीबाणी / राष्ट्रपती राजवट केव्हा लावली जाते?
 - कलम 356 : राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्यामुळे किंवा
 - कलम 365 : केंद्राचे निर्देश पाळण्यास राज्य अयशस्वी ठरल्यास.
- वित्तीय/आर्थिक आणीबाणी : कलम 360 : भारताची आर्थिक स्थिरता/पतपात्रता धोक्यात आल्यामुळे.
- आणीबाणी का लावली जाते?
 1. कोणत्याही असामान्य परिस्थितीला प्रभावीपणे तोंड देण्यासाठी, संविधान यांचे संरक्षण करण्यासाठी.
 2. देशाचे सार्वभौमत्व, एकता, अखंडता व सुरक्षा, लोकशाही, संविधान यांचे संरक्षण करण्यासाठी.
- आणीबाणीत भारताचे स्वरूप एकात्मक बनते.

3.11 मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)

- भारतीय घटनेच्या भाग-3 (कलम-12 ते 35) मध्ये 6 प्रकारचे मूलभूत हक्क दिले आहेत.

क्र.	हक्क	कलमे
1	समानतेचा हक्क (Right to Equality)	14 ते 18
2	स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom)	19 ते 22
3	शोषणाविरुद्धाचा हक्क (Right Against Exploitation)	23 ते 24
4	धर्म स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom of Religion)	25 ते 28
5	सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (Cultural & Educational Rights)	29 ते 30
6	घटनात्मक उपायोजनाचा हक्क (Right to Constitutional Remedies)	32

- मूळ घटनेत 7 प्रकारचे मूलभूत हक्क होते मात्र 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 ने संपत्तीचा मूलभूत हक्क (कलम 31) मूलभूत हक्कातून वगळून ते भाग 12, प्रकरण-4, कलम 300A मध्ये एक कायदेशीर हक्क बनवण्यात आला.
- मूलभूत हक्क हे राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करतात.
- मूलभूत हक्क न्याय प्रविष्ट आहेत. म्हणजे त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयाकरवी पुन्हा प्राप्त करता येतात.
- मूलभूत हक्क अमर्याद नसून त्यावर पर्याप्त बंधने आहेत.
- काही मूलभूत हक्क केवळ नागरिकांना उपलब्ध आहेत : कलम 15, 16, 19, 29 व 30
- कलम 20 व 21 हे मूलभूत हक्क राष्ट्रीय आणीबाणीतही निलंबित होत नाहीत.

3.12 राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles of State Policy — DPSP)

- मार्गदर्शक तत्त्वे घटनेत भाग 4 : कलम 36 ते 51 मध्ये आहेत.
- डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांच्या मते, मार्गदर्शक तत्त्वे हे भारतीय राज्यघटनेचे नावीन्यपूर्ण वैशिष्ट्ये (Novel Features) आहेत.
- मार्गदर्शक तत्त्वातून सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित होते.
- मार्गदर्शक तत्त्वे ही न्याय प्रविष्ट नसतात.
- **मिनर्वा मिल खटला (1980)** : सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की, भारतीय संविधान हे मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील संतुलनावर उभे आहे.
- **स्रोत** : आयरिश राज्यघटना.

3.13 मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)

- मूळ घटनेत मूलभूत कर्तव्ये नव्हती. नंतर स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 ला 10 मूलभूत कर्तव्ये घटनेत समाविष्ट करण्यात आली. पुढे 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 ने 11 वे मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आले.
- मूलभूत कर्तव्यांसाठी भाग-4A, कलम 51'A' घटनेत समाविष्ट करण्यात आले.
- मूलभूत कर्तव्ये न्याय प्रविष्ट नाहीत. केवळ नागरिकांनीच पाळायचे आहेत.
- **स्रोत** : रशियन राज्यघटना.

3.14 सार्वत्रिक प्रौढ मतदान पद्धत (Universal Adult Franchise)

भारताची लोकशाही 'एक व्यक्ती एक मत' या तत्त्वावर कार्य करते.

- 61 वी घटनादुरुस्ती कायदा-1988 ने मतदाराचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आले आहे.
- भारतीय घटनेने लोकसभा व राज्य विधानसभेच्या निवडणुकांत सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकाराचा स्विकार केला. असा करणारा जगातील पहिलाच देश आहे. कारण पाश्चिमात्य देशातही मतदानाचा अधिकार टप्प्याटप्प्याने देण्यात आला.

देश	महिलांना मतदानाचा अधिकार दिला
अमेरिका	1920
ब्रिटन	1928
रशिया	1936
फ्रान्स	1945
इटली	1948
स्विजर्लंड	1971

- पण भारताने सर्वांना एकदाच 1950 पासून दिले.

3.15 धर्मनिरपेक्ष राज्य (A Secular State)

- भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष राज्याचा पुरस्कार करते म्हणून कोणत्याही धर्माला भारत अधिकृत धर्म मानत नाही.
- पाश्चिमात्य देशांत धर्मनिरपेक्षतेची नकारात्मक संकल्पना आहे. म्हणजे चर्च व राजकारण एकमेकांपासून वेगळे असणे होय. तर भारतात धर्मनिरपेक्षतेची सकारात्मक संकल्पना स्विकारली आहे.
- धर्मनिरपेक्ष (42 वी घटनादुरुस्ती 1976 ने समाविष्ट) हा शब्द उल्लेख केवळ प्रस्ताविकेत आहे. पण मूळ घटनाकर्त्यांनी कलम 25 ते 28 मध्ये धर्मनिरपेक्ष राज्य निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला.
- भारतात धर्मनिरपेक्ष आहे म्हणजे :
 - अ. राज्याचा कोणताही राजधर्म नाही.
 - ब. राज्यसंस्था एखाद्या धर्माला अनुकूल दुसऱ्या धर्माला प्रतिकूल कृत्य करत नाही तर सर्व धर्मांना समान वागणूक दिली जाते.
 - क. भारत अधर्मी नाही, धार्मिक नाही, धर्मविरोधी नाही तर धर्मनिरपेक्ष आहे.
 - ड. राज्याने विविध धर्मांच्या संदर्भात तटस्थ राहायला हवे.
- जगात युरोप खंडात सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष राज्य आहेत.
- धर्मनिरपेक्षता हा राज्यघटनेचा मौलिक संरचनेचा भाग आहे.

3.16 एकेरी नागरिकत्व (Single Citizenship)

- साधारणतः संघराज्यीय व्यवस्थेत दुहेरी नागरिकत्व (USA प्रमाणे) असते पण भारतात - नागरिकांमध्ये राष्ट्रीय भावना वाढीस लागावी म्हणून एकेरी नागरिकत्वाची (ब्रिटनप्रमाणे) तरतूद ठेवण्यात आली आहे.
- ही तरतूद भारतीय घटनेत इंग्लंडच्या राज्यघटनेतून घेण्यात आली आहे.

1.1 प्रस्तावनेची पार्श्वभूमी (Background of Preamble)

विभाग / घटक	सविस्तर माहिती आणि महत्वाच्या तरतुदी
उगम आणि प्रेरणा	अमेरिका: जगातील पहिली प्रस्तावना अमेरिकेच्या घटनेत होती. 'आम्ही लोक' (We the People) ही संकल्पना तेथूनच घेतली.
ऐतिहासिक आधार	उद्दिष्टांचा ठराव (Objective Resolution): ■ सादर : 13 डिसेंबर 1946 (पंडित जवाहरलाल नेहरू). ■ मान्यता : 22 जानेवारी 1947 (संविधान सभेद्वारे).
मूळ विरुद्ध नवीन शब्द	■ मूळ शब्द : सार्वभौम, स्वातंत्र्य, गणराज्य. ■ 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) : समाजवादी, धर्मनिरपेक्षता, एकात्मता (Integrity) हे शब्द जोडले.
शब्दांचा अधिकृत क्रम	सार्वभौम - समाजवादी - धर्मनिरपेक्ष - लोकशाही - गणराज्य.
विशेष शब्द	बंधुता (Fraternity): हा शब्द पंडित नेहरूंच्या उद्दिष्टांच्या ठरावात नव्हता, परंतु प्रस्तावनेत तो समाविष्ट करण्यात आला.
कला आणि सुलेखन	■ सजावट (Art) : बेओहर राम मनोहर सिंह (शांतीनिकेतन). ■ सुलेखन (Calligraphy) : प्रेमबिहारी नारायण रायजादा.
अधिनियमाचा क्रम	घटनेचा संपूर्ण मसुदा तयार झाल्यानंतर, सर्वात शेवटी प्रस्तावना राज्यघटनेत समाविष्ट करण्यात आली. ही एकमेव बाब चर्चा व मतदानाविना पारित झाली.
गणराज्याची व्याख्या	भारत 'गणराज्य' आहे कारण भारताचे राष्ट्रपती वंशपरंपरेने नियुक्त न होता निवडणुकीद्वारे (अप्रत्यक्षपणे) सत्तेवर येतात.
मताधिकार	भारत असा पहिला देश आहे ज्याने पहिल्या निवडणुकांपासूनच सर्व प्रौढ नागरिकांना समान मताधिकार दिला.
कायदेशीर उपयोग	घटनेची भाषा संदिग्ध असल्यास वैधानिक अर्थ लावण्यासाठी प्रस्तावनेचा वापर केला जातो. घटनाकारांनी याला कायदेशीर मान्यता दिली आहे.
महत्त्व / स्वरूप	प्रस्तावना हे एक सलग विधान असून ते महात्मा गांधीजींच्या 'माझ्या स्वप्नातील भारत' या संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देते.

“स्वातंत्र्य समतेपासून वेगळे/अलग करता येत नाही, समतेला स्वातंत्र्यापासून वेगळे करता येणार नाही व स्वातंत्र्य व समतेला बंधुतेपासून वेगळे करता येणार नाही.”

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर

PYQ (MPSC Combine) : उद्दिष्टांचा ठराव (Objective Resolution) कोणी मांडला?

उत्तर : पं. जवाहरलाल नेहरू — 13 डिसेंबर 1946 रोजी

PYQ (MPSC) : प्रस्तावनेचे सुलेखन (Calligraphy) कोणी केले?

उत्तर : प्रेमबिहारी नारायण रायजादा

PYQ (MPSC Combine) : 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) प्रस्तावनेत कोणते शब्द जोडले?

उत्तर : समाजवादी (Socialist), धर्मनिरपेक्षता (Secular), एकात्मता (Integrity) — के. टी. शहानी सुचविले होते

1.2 भारतीय घटनेची प्रस्ताविका (Preamble of Indian Constitution)

भारतीय घटनेची प्रस्ताविका (संपूर्ण) :

आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही, गणराज्य घडवण्याचा व त्यांच्या सर्व नागरिकांस: सामाजिक, आर्थिक व राजकीय न्याय; विचार, अभिव्यक्ती, विश्वास, श्रद्धा व उपासना यांचे स्वातंत्र्य; दर्जाची व संधीची समानता, निश्चितपणे प्राप्त करून देण्याचा आणि त्या सर्वांमध्ये व्यक्तीची प्रतिष्ठा व राष्ट्राची एकता आणि एकात्मता यांचे आश्वासन देणारी बंधुता प्रवर्धित करण्याचा गांभीर्यपूर्वक निर्धार करून, आमच्या संविधान सभेत आज दिनांक 26 नोव्हेंबर, 1949 रोजी याद्वारे हे संविधान अंगीकृत आणि अधिनियमित करून स्वतःप्रत अर्पण करित आहोत.

प्रस्तावनेचे चार घटक (Four Components)

अ.क्र.	घटक	विषय	सविस्तर तपशील
1	अधिकाराचा स्रोत	घटनेला सत्ता कोणाकडून मिळते?	भारतीय जनता: 'आम्ही भारताचे लोक' या शब्दातून स्पष्ट होते की, अंतिम सत्ता जनतेच्या हाती आहे.
2	भारतीय राज्याचे स्वरूप	भारत हे राष्ट्र कसे आहे?	भारत हे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही आणि गणराज्य आहे.
3	राज्यघटनेची उद्दिष्टे	घटनेला काय साध्य करायचे आहे?	सर्व नागरिकांना न्याय, स्वातंत्र्य, समानता मिळवून देणे आणि बंधुता जोपासणे.
4	स्वीकृतीची तारीख	घटना कधी स्वीकारली?	26 नोव्हेंबर 1949 : या दिवशी घटना अंगीकृत केली. (अंमलबजावणी: 26 जानेवारी 1950).

PYQ (MPSC) : प्रस्तावनेच्या चार घटकांपैकी 'उद्दिष्टे' कोणती आहेत?

उत्तर : न्याय, स्वातंत्र्य, समानता, बंधुता — (Justice, Liberty, Equality, Fraternity)

PYQ (MPSC Combine) : भारतीय संविधान कधी अंगीकृत केले गेले?

उत्तर : 26 नोव्हेंबर 1949 (Constitution Day). अंमल: 26 जानेवारी 1950 (Republic Day)

1.3 प्रस्तावना — घटनेचा भाग की नाही? (Is Preamble Part of Constitution?)

महत्वाचे खटले आणि निकाल

अ.क्र.	खटल्याचे नाव	वर्ष	सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय
1	बेरुबारी युनियन खटला	1960	प्रस्तावना हा राज्यघटनेचा भाग नाही, असे स्पष्ट केले.
2	सज्जनसिंग विरुद्ध राजस्थान	1965	प्रस्तावना राज्यघटनेचा भाग नाही, यावर शिक्कामोर्तब केले.
3	केशवानंद भारती खटला	1973	ऐतिहासिक निर्णय: जुना निर्णय फेटाळला आणि प्रस्तावना हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग असल्याचे मान्य केले.
4	एस. आर. बोम्मई विरुद्ध भारतीय संघ	1994	प्रस्तावना हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भाग (Integral Part) असल्याचे पुन्हा स्पष्ट केले.
5	भारतीय जीवन विमा (LIC) खटला	1995	प्रस्तावना हा राज्यघटनेचा अविभाज्य भागच आहे, यावर अंतिम मोहोर उमटवली.

■ घटनाकारांचे मत : घटना निर्मितीच्या वेळी घटनाकारांनी प्रस्तावना ही राज्यघटनेचा एक महत्वाचा भाग म्हणूनच स्वीकारली होती.

- **न्यायप्रविष्टता (Justiciability) :** प्रस्तावना न्यायप्रविष्ट नाही. म्हणजेच, यातील तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी न्यायालयाकडे दाद मागता येत नाही किंवा ती न्यायालयाकडून सक्तीने लागू करून घेता येत नाही.
- **प्रस्तावनेचे सामर्थ्य :** ती कायदेमंडळाच्या अधिकाराचा स्रोतही नाही आणि त्यांच्या अधिकारांवर मर्यादाही घालत नाही. मात्र, जिथे कायद्याची भाषा संदिग्ध वाटते, तिथे अर्थ लावण्यासाठी प्रस्तावनेची मदत घेतली जाते.

PYQ (MPSC Combine) : केशवानंद भारती खटल्याने (1973) प्रस्तावनेबद्दल काय स्पष्ट केले?

उत्तर : प्रस्तावका घटनेचा भाग आहे; मात्र मूलभूत संरचनेत (Basic Structure) बदल करता येत नाही.

PYQ (MPSC) : प्रस्तावनेत दुरुस्ती करता येते का?

उत्तर : होय — कलम 368 अंतर्गत, पण मूलभूत संरचनेत बदल नाही. आतापर्यंत एकदाच — 42 वी घटनादुरुस्ती 1976

1.4 प्रस्तावनेतील मर्यादा (Limitations of Preamble)

- प्रस्तावना जरी राज्यघटनेचा आत्मा आणि अविभाज्य भाग असली, तरी तिच्या कायदेशीर अधिकारांबाबत काही महत्त्वाच्या मर्यादा आहेत:

क्र.	मर्यादा	सविस्तर स्पष्टीकरण
1	अधिकारांचा स्रोत नाही	प्रस्तावना कायदेमंडळाला (संसद किंवा विधानसभा) कोणतेही अधिकार प्रदान करत नाही आणि त्यांच्या वैधानिक अधिकारांवर कोणतेही निर्बंध किंवा बंधने घालत नाही.
2	न्यायप्रविष्ट नाही (Non-justiciable)	प्रस्तावनेतील तरतुदींचा भंग झाल्यास किंवा त्यांची अंमलबजावणी न झाल्यास, कोणताही नागरिक त्याविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकत नाही. म्हणजेच, ती न्यायालयाद्वारे सक्तीने लागू करता येत नाही.

- प्रस्तावनेचा मुख्य उपयोग राज्यघटनेतील संदिग्ध शब्दांचा किंवा कलमांचा 'वैधानिक अर्थ' स्पष्ट करण्यासाठी एक मार्गदर्शक (Guiding Light) म्हणून केला जातो.
- ती कायदेमंडळाच्या सार्वभौमत्वावर गदा आणत नाही, तर केवळ संविधानाचा व्यापक उद्देश स्पष्ट करते.

1.5 प्रस्तावनेत दुरुस्ती (Amendment in Preamble)

विभाग	घटक / मुद्दा	सविस्तर तपशील आणि महत्त्वाचे दुवे
प्रस्तावनेत दुरुस्ती	दुरुस्तीचा अधिकार	कलम 368 अंतर्गत दुरुस्ती शक्य; परंतु 'मूलभूत संरचने'ला (Basic Structure) धक्का लावता येत नाही.
	ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	केशवानंद भारती खटला (1973) नंतर प्रस्तावनेत दुरुस्तीचा मार्ग मोकळा झाला. आतापर्यंत केवळ 1 वेळा (1976 मध्ये) दुरुस्ती झाली आहे.
	42 वी घटनादुरुस्ती, 1976	जोडलेले शब्द : 1. समाजवादी, 2. धर्मनिरपेक्ष, 3. एकात्मता (Integrity). शिफारस : हे शब्द के. टी. शहा यांनी सुचविले होते. (MPSC PYQ)
तत्त्वांचा अधिकृत क्रम	राज्याचे स्वरूप	1. सार्वभौम - 2. समाजवादी - 3. धर्मनिरपेक्ष - 4. लोकशाही - 5. गणराज्य.
	उद्दिष्टांचा क्रम	6. न्याय - 7. स्वातंत्र्य - 8. समानता - 9. बंधुता. (टीप : भारतीय राज्यघटनेत 'न्याय' संकल्पनेला अग्रक्रम दिला आहे.)
न्याय (Justice) संकल्पना	प्रेरणा / स्रोत	रशियन क्रांती (1917) मधून सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची तत्त्वे स्वीकारली आहेत.
	वितरणात्मक न्याय	सामाजिक न्याय + आर्थिक न्याय = वितरणात्मक न्याय (Distributive Justice).

न्यायाचे प्रकार आणि संबंधित कलमे

न्यायाचा प्रकार	अर्थ / उद्दिष्ट	संबंधित घटनात्मक कलमे
सामाजिक न्याय	जात, धर्म, लिंग यावरून होणारी विषमता दूर करणे.	कलम 15, 17, 23, 38, 43
आर्थिक न्याय	संपत्तीची समान वाटणी आणि श्रीमंत-गरीब दरी कमी करणे.	कलम 38, 39
राजकीय न्याय	सर्वांना समान राजकीय अधिकार (उदा. प्रौढ मतदान पद्धत).	कलम 325, 326

PYQ (MPSC) : प्रस्तावनेत 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' हे शब्द कोणी सुचविले?

उत्तर : के. टी. शहानी - 42 व्या घटनादुरुस्ती (1976) द्वारे समाविष्ट

PYQ (MPSC Combine) : न्यायाचे किती प्रकार प्रस्तावनेत आहेत?

उत्तर : 3 प्रकार - सामाजिक, आर्थिक व राजकीय - रशियन क्रांती (1917) मधून प्रेरणा

(1) सार्वभौम (Sovereign)

- **सर्वोच्च सत्ता** : भारत हा देश कोणत्याही बाह्य शक्तीच्या प्रभावाखाली नाही किंवा कोणत्याही परकीय सत्तेचे अधिराज्य (Dominion) भारतावर नाही. भारत एक पूर्णपणे स्वतंत्र देश आहे.
- **निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य** : भारत आपले अंतर्गत (Internal) आणि बाह्य (External) व्यवहार स्वतः करण्यास पूर्णपणे मुक्त आणि सक्षम आहे. देशाची धोरणे ठरवताना कोणत्याही परकीय सत्तेची परवानगी घेण्याची गरज नाही.
- **प्रादेशिक अधिकार** : सार्वभौमत्वाच्या अधिकारामुळे भारत आंतरराष्ट्रीय कायदानुसार कोणताही परकीय प्रदेश मिळवू शकतो (Acquisition) किंवा स्वतःच्या प्रदेशाचा काही भाग परकीय सत्तेस बहाल (Cession) करू शकतो.
- **आंतरराष्ट्रीय सदस्यत्व** : भारताने संयुक्त राष्ट्र (UN) किंवा राष्ट्रकुलाचे (Commonwealth) सदस्यत्व स्वीकारले आहे, याचा अर्थ भारताच्या सार्वभौमत्वाचा लोप होतो असा नाही. ही सदस्यत्वे ऐच्छिक असून ती भारताच्या घटनात्मक सार्वभौमत्वावर कोणतीही मर्यादा आणत नाहीत.
- "सार्वभौम" म्हणजे भारत आता कोणाचेही 'डोमिनियन' (वसाहत) नसून ती एक स्वतंत्र सर्वोच्च सत्ता आहे. 1947 पूर्वी भारत ब्रिटिश सत्तेचे डोमिनियन होता, मात्र 26 जानेवारी 1950 पासून भारत पूर्णतः सार्वभौम झाला आहे.

PYQ (MPSC) : भारत 'सार्वभौम' (Sovereign) आहे याचा अर्थ काय?

उत्तर : भारतावर कोणत्याही परकीय सत्तेचे अधिपत्य नाही - अंतर्गत व बाह्य कारभार स्वतंत्रपणे करण्यास मुक्त.

(2) समाजवादी (Socialist)

- भारतीय राज्यघटनेतील 'समाजवादी' हा शब्द केवळ एक राजकीय संकल्पना नसून तो सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाचे प्रतीक आहे.

घटक	सविस्तर माहिती
घटनादुरुस्ती	42 वी घटनादुरुस्ती, 1976 द्वारे हा शब्द प्रस्तावनेत समाविष्ट करण्यात आला.
मूळ स्थिती	जरी हा शब्द मूळ प्रस्तावनेत नव्हता, तरी याचे सार घटनेतील मार्गदर्शक तत्वांमध्ये (DPSP) पूर्वीपासूनच अंतर्भूत होते.
भारतीय ब्रँड	तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या मते, "भारताचा समाजवाद हा स्वतःचा एक स्वतंत्र ब्रँड आहे."
न्यायालयाचे मत (SC)	गरिबी, अज्ञान, रोगराई आणि संधीची विषमता नष्ट करणे हे भारतीय समाजवादाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

समाजवादाचे प्रकार

मुद्दा	लोकशाही समाजवाद (भारत)	साम्यवादी समाजवाद (Communist)
अर्थव्यवस्था	मिश्र अर्थव्यवस्था (Mixed Economy): सार्वजनिक आणि खाजगी क्षेत्राचे सहअस्तित्व.	राज्य संचालित अर्थव्यवस्था: खाजगी मालमतेचे पूर्णतः उच्चाटन.
साधने	लोकशाही मार्गांनी आणि कायद्याने बदल घडवणे.	उत्पादनाच्या सर्व साधनांचे राष्ट्रीयीकरण करणे.
उद्देश	जनकल्याण आणि विषमतेचे निर्मूलन.	वर्गातून क्रांती आणि राज्याचे पूर्ण नियंत्रण.

न्यायालयीन निकाल आणि बदलती स्थिती

नकारा विरुद्ध भारतीय संघ खटला (1982) :

- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय समाजवाद हा 'मार्क्सवाद आणि गांधीवाद' यांचा एक अनोखा संगम आहे, ज्याचा कल गांधीवादी समाजवादाकडे अधिक झुकलेला आहे.

1991 चे नवीन आर्थिक धोरण (LPG) :

- उदारीकरण (Liberalization), खाजगीकरण (Privatization) आणि जागतिकीकरण (Globalization) या धोरणांमुळे भारताच्या पारंपारिक समाजवादी ओळखीवर परिणाम झाला असून, अर्थव्यवस्थेत खाजगी क्षेत्राचा वाटा वाढला आहे.

PYQ (MPSC Combine) : भारतीय समाजवाद (Socialism) कोणत्या प्रकारचा आहे?

उत्तर : लोकशाही समाजवाद (Democratic Socialism) — साम्यवादी नाही. मिश्र अर्थव्यवस्थेवर आधारित.

(3) धर्मनिरपेक्ष (Secular)

विभाग	उप-घटक	सविस्तर माहिती आणि घटनात्मक तरतुदी
1. व्याख्या व तत्त्वज्ञान	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	राज्याची ओळख धर्मावर नसेल, राज्य कोणत्याही धर्माचा विरोध करणार नाही; सर्व धर्मांप्रती सारखीच श्रद्धा, विश्वास व निष्ठा बाळगेल.
	राज्याचे स्वरूप	भारत हे धार्मिक, अधर्मी किंवा धर्मविरोधी राज्य नाही. राज्य सर्व धर्मांना समान संरक्षण देते आणि तटस्थ राहते.
2. घटनात्मक स्थिती	मूळ घटना vs दुरुस्ती	मूळ घटनेत 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द नव्हता. 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) द्वारे तो केवळ प्रस्तावनेत जोडला गेला.
	गाभा (Core)	जरी शब्द नव्हता, तरी मूळ घटनाकारांनी कलम 25 ते 28 (धार्मिक स्वातंत्र्य) द्वारे धर्मनिरपेक्ष राज्याची निर्मिती केली होती.
3. 'मोझेक फ्रेम' (संमिश्र ओळख)	वैशिष्ट्ये	■ अनेक धर्म आणि भाषा स्वातंत्र्याने एकत्र राहतात. ■ गट आपली मूळ ओळख न हरवता संमिश्र संस्कृतीचा (Composite Culture) भाग होतात. ■ सामान्य माणसाला जोडणारा दुवा.
4. राज्यांचे प्रकार	नास्तिक राज्य	धर्माचा विरोध करणारे आणि धर्मविरोधी धोरण असणारे राज्य.
	धार्मिक (Theocratic)	एका विशिष्ट धर्माला 'राज्यधर्म' मानणारे राज्य. (उदा. पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश).
	धर्मनिरपेक्ष (Secular)	कोणत्याही धर्माचा पुरस्कार किंवा विरोध न करणारे तटस्थ राज्य. (उदा. भारत, अमेरिका).

5. न्यायालयीन खटले	बोम्मई खटला (1994)	धर्मनिरपेक्षता हे भारतीय घटनेचे 'मूलभूत वैशिष्ट्य' (Basic Structure) असल्याचे स्पष्ट केले.
	बाळ पाटील खटला (2005)	'राज्यसंस्थेला स्वतःचा कोणताही धर्म नसणे' या तत्वावर शिक्कामोर्तब केले.
6. सकारात्मक vs नकारात्मक	भारतीय संकल्पना	सकारात्मक (Positive): राज्य धर्माचे अस्तित्व नाकारत नाही, तर सर्व धर्मांना समान मानून सक्रिय सहकार्य/संरक्षण देते.
	पाश्चिमात्य संकल्पना	नकारात्मक (Negative): राज्य आणि धर्म यांच्यात पूर्णतः फारकत (Separation) असते.

धर्मनिरपेक्षतेबाबत दोन महत्त्वाचे खटले

1. बोम्मई खटला (1994) द्वारे → धर्मनिरपेक्षता मूलभूत वैशिष्ट्ये (Basic Structure) आहे हे स्पष्ट.
2. बाळ पाटील खटला (2005) → 'राज्यसंस्थेला कोणताही धर्म नसणे' असा निर्णय.

“शासन कोणत्याही विशिष्ट धर्माची निष्ठा बाळगत नाही; ते अधर्मी/धर्मविरोधी नाही; ते सर्व धर्मांना समान स्वातंत्र्य देते.”

- भारताचे माजी सरन्यायाधीश पी. बी. गजेंद्रगडकर

“धर्मनिरपेक्षता ही आपल्या समाजाच्या प्रमुख आधारस्तंभांपैकी एक प्रमुख आधारस्तंभ आहे पण त्याचा अर्थ धर्माचा अभाव नसून त्याउलट सर्व धर्मांना समान आदर दाखविणे हा आहे.”

- इंदिरा गांधी

PYQ (MPSC Combine) : धर्मनिरपेक्षता (Secular) शब्द प्रस्तावनेत कधी जोडला गेला?

उत्तर : 42 वी घटनादुरुस्ती, 1976 — के. टी. शहानी यांनी सुचविले

PYQ (MPSC) : भारतात धर्मनिरपेक्षतेची संकल्पना कोणती?

उत्तर : सकारात्मक (Positive) — राज्य सर्व धर्मांचे समान संरक्षण करते; पाश्चिमात्यांत नकारात्मक.

PYQ (MPSC Combine) : बोम्मई खटला (1994) धर्मनिरपेक्षतेबद्दल काय सांगतो?

उत्तर : धर्मनिरपेक्षता ही घटनेची मूलभूत वैशिष्ट्ये (Basic Structure) आहे.

(4) लोकशाही (Democracy)

- लोकशाही म्हणजे केवळ निवडणुका नव्हे, तर ती एक जीवनपद्धती आहे. भारतीय राज्यघटनेने 'प्रातिनिधिक लोकशाही'चा स्वीकार केला आहे.

विभाग	घटक / वैशिष्ट्य	सविस्तर माहिती आणि तांत्रिक मुद्दे
1. शब्दाची उत्पत्ती	मूल शब्द (Greek)	Demos (लोक) + Kratia (सत्ता/राज्य) = लोकांची सत्ता.
2. लोकशाहीचे प्रकार	प्रत्यक्ष लोकशाही	जनता सत्तेचा वापर थेट करते. (उदा. स्वित्झर्लंड).
	अप्रत्यक्ष लोकशाही	जनतेने निवडून दिलेल्या प्रतिनिधींमार्फत शासन चालते. याला 'प्रातिनिधिक लोकशाही' म्हणतात.

3. प्रत्यक्ष लोकशाहीची साधने	4 प्रमुख साधने	1. सार्वमत (Referendum) 2. पुढाकार (Initiative) 3. प्रत्याह्वान / परत बोलावणे (Recall) 4. जनमत (Plebiscite)
4. अप्रत्यक्ष लोकशाहीचे प्रकार	संसदीय लोकशाही	कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार असते. (उदा. भारत, ब्रिटन).
	अध्यक्षीय लोकशाही	कार्यकारी मंडळ कायदेमंडळाला जबाबदार नसते. (उदा. अमेरिका).
5. लोकशाहीचे निदर्शक (घोषक)	प्रमुख आधारस्तंभ	नियतकालिक निवडणुका, सार्वजनिक प्रौढ मतदान, कायद्याचे राज्य, स्वतंत्र न्यायव्यवस्था आणि व्यक्ती स्वातंत्र्य.
6. भारतीय लोकशाहीची व्याप्ती	विस्तृत स्वरूप	भारतीय लोकशाही केवळ राजकीय मर्यादित न राहता, ती सामाजिक आणि आर्थिक क्षेत्रातही प्रस्थापित करणे हे संविधानाचे अंतिम ध्येय आहे.

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे मत : "राजकीय लोकशाही तोपर्यंत टिकू शकत नाही, जोपर्यंत तिचा पाया सामाजिक लोकशाहीवर आधारित नसतो." सामाजिक लोकशाही म्हणजे स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता यांचा स्वीकार.
- प्रौढ मताधिकार : भारतात सुरुवातीला मतदानाचे वय 21 वर्षे होते, जे 61 व्या घटनादुरुस्तीने (1988) कमी करून 18 वर्षे करण्यात आले. हे भारतीय लोकशाहीच्या सक्षमीकरणाचे महत्वाचे पाऊल होते.

PYQ (MPSC) : भारतात कोणत्या प्रकारची लोकशाही आहे?

उत्तर : अप्रत्यक्ष लोकशाही — संसदीय लोकशाही (Parliamentary Democracy). प्रतिनिधी मार्फत शासन.

(5) गणराज्य (Republic)

- लोकशाही राज्यव्यवस्थेचे दोन प्रकारात वर्गीकरण : 1. राजेशाही, 2. गणराज्य
- गणराज्य म्हणजे : राष्ट्रप्रमुख/राष्ट्रपती लोकांमार्फत प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष निवडून दिला जातो.

मुद्दा	गणराज्य (भारत)	राजेशाही (ब्रिटन)
राष्ट्रप्रमुख	राष्ट्रपती : जे लोकांद्वारे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे निवडून दिले जातात.	राजा किंवा राणी : जे वंशपरंपरेने सत्तेवर येतात.
कालावधी	राष्ट्रपती ठराविक कालावधीसाठी (भारतात 5 वर्षे) नियुक्त असतात.	राष्ट्रप्रमुख हे आयुष्यभरासाठी किंवा पदत्यागापर्यंत पदावर असतात.
प्रकार	लोकशाही गणराज्य (Democratic Republic).	घटनात्मक राजेशाही (Constitutional Monarchy).

- भारतात 'गणराज्य' केवळ एक तांत्रिक संज्ञा नसून ती सत्तेच्या विकेंद्रीकरणाचे प्रतीक आहे.

घटक	सविस्तर स्पष्टीकरण
राजकीय सार्वभौमत्व	अंतिम सत्ता कोणत्याही एका व्यक्तीच्या (राजा/राणी) हाती नसून ती जनतेच्या हाती असते.
विशेषाधिकार वर्गाचा अभाव	गणराज्यात कोणताही 'अधिकारसंपन्न' किंवा 'विशेषाधिकार' असलेला वर्ग नसतो. प्रत्येक नागरिक कायद्यासमोर समान असतो.
समान संधी	सर्व सार्वजनिक कार्यालये (राष्ट्रपती पदापासून ते शिपायापर्यंत) कोणत्याही भेदभावाशिवाय सर्व नागरिकांसाठी खुली असतात.

महत्वाचे ऐतिहासिक टप्पे :

तारीख	भारताचे राजकीय स्वरूप
15 ऑगस्ट 1947 ते 26 जानेवारी 1950	भारताकडे 'वसाहतीचे स्वराज्य' (Dominion Status) होते. ब्रिटीश राजा/राणी हे भारताचे नामधारी प्रमुख होते.
26 जानेवारी 1950 पासून	भारताने स्वतःची राज्यघटना अमलात आणली आणि भारत एक 'सार्वभौम लोकशाही गणराज्य' बनले.

PYQ (MPSC) : भारत 'गणराज्य' (Republic) असण्याचा अर्थ काय?

उत्तर : राष्ट्रपती वंशपरंपरेने नाही तर लोकांमार्फत ठराविक कालावधीसाठी निवडला जातो. जनता सर्वोच्च आहे.

PYQ (MPSC) : भारत प्रजासत्ताक (Republic) कधी बनला?

उत्तर : 26 जानेवारी 1950 — (15 ऑगस्ट 1947 ते 25 जानेवारी 1950 : वसाहतीचे स्वातंत्र्य)

(7) स्वातंत्र्य (Liberty)

- स्वातंत्र्य म्हणजे केवळ बंधनांचा अभाव नव्हे, तर मानवी व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी पोषक परिस्थिती निर्माण करणे होय. भारतीय राज्यघटनेच्या सरनाम्यात स्वातंत्र्याला महत्वाचे स्थान दिले आहे.

1. विचारवंतांच्या स्वातंत्र्याविषयी व्याख्या

विचारवंत	स्वातंत्र्याची संकल्पना / व्याख्या
मॉन्टेस्क्यू (Montesquieu)	ज्याची आपण इच्छा करावी असे कृत्य करण्याचे सामर्थ्य म्हणजे स्वातंत्र्य होय.
हेराल्ड लास्की (Harold Laski)	व्यक्तीच्या पूर्ण व्यक्तिमत्त्व विकासासाठी आवश्यक परिस्थिती म्हणजे स्वातंत्र्य होय.
स्पिनोझा (Spinoza)	माणसाच्या विवेक शक्तीने दिलेल्या हुकुमाचे अनुकरण करणे म्हणजे स्वातंत्र्य होय.
डॉ. बी. आर. आंबेडकर	स्वातंत्र्य, समता व बंधुता ही तीन तत्त्वे एकसंघ आहेत; ती एकमेकांपासून वेगळी केल्यास लोकशाहीचा मूळ हेतूच नष्ट होईल.

- भारतीय राज्यघटनेने स्वातंत्र्याची संकल्पना अतिशय व्यापक ठेवली आहे :
- व्यक्तीच्या कृतींवर अवाजवी बंधने नसणे आणि सर्वांना स्वतःच्या व्यक्तिमत्त्वाचा विकास करण्यासाठी पूर्ण संधी उपलब्ध करून देणे.
- भारतीय सरनाम्यात पाच प्रकारच्या स्वातंत्र्यांचा उल्लेख आहे :
1. विचार (Thought) - 2. अभिव्यक्ती (Expression) - 3. विश्वास (Belief) - 4. श्रद्धा (Faith) - 5. उपासना (Worship)
- अंमलबजावणी : ही स्वातंत्र्य तत्त्वे राज्यघटनेतील 'मूलभूत हक्कांद्वारे' (कलम 12 ते 35) सुरक्षित करण्यात आली आहेत.

स्वातंत्र्याचे स्वरूप: मर्यादित की अमर्याद?

- **महत्वाची टीप** : स्वातंत्र्य हे अमर्याद (Absolute) नाही, तर ते गुणात्मक / मर्यादित (Qualified) आहे. याचा अर्थ असा की, समाजहित आणि राष्ट्राची सुरक्षा लक्षात घेऊन स्वातंत्र्यावर कायद्याने वाजवी बंधने घातली जाऊ शकतात.
- **स्रोत** : स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता ही तत्त्वे आपण फ्रेंच राज्यक्रांती (1789) मधून घेतली आहेत.
- **न्यायालयीन संरक्षण** : जर नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आली, तर ते कलम 32 नुसार थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात.

PYQ (MPSC) : 'स्वातंत्र्य' (Liberty) हे Absolute आहे का?

उत्तर : नाही — स्वातंत्र्य गुणात्मक (Qualified) आहेत, अमर्याद नाहीत.

(8) समानता (Equality)

- समता याचा अर्थ सारखेपणा नसून मानवनिर्मित भेद वा विषमता नष्ट करणे होय.
- कोणत्याही विशिष्ट गटास विशेषाधिकार उपलब्ध नसणे.

समतेचा प्रकार	मुख्य उद्देश / अर्थ	संबंधित कलमे (Articles)
नागरी समता (Civil)	दर्जाची समानता: कायद्यासमोर सर्व समान असून सर्वांना कायद्याचे समान संरक्षण मिळणे.	कलम 14 ते 18 (उदा. अस्पृश्यता नष्ट करणे, पदव्या रद्द करणे).
राजकीय समता (Political)	संधीची समानता: राजकारणात आणि प्रशासनात सर्वांना समान सहभागाची संधी.	कलम 325: मतदार यादीत भेदभाव नाही. कलम 326: प्रौढ मताधिकार.
आर्थिक समता (Economic)	विषमता कमी करणे: संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखून उपजीविकेची साधने सर्वांना मिळवून देणे.	कलम 39 (मार्गदर्शक तत्त्वे): स्त्री-पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन.

(9) बंधुता (Fraternity)

- जात, भाषा, धर्माच्या पलीकडे जाऊन आपण सर्व एक आहोत अशी भावना निर्माण करणे.
- घटनेत एकेरी नागरिकत्वाच्या माध्यमातून बंधुता संवर्धित करण्यात आली आहे.
- कलम 51(A) मध्ये मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट करण्यात आली आहेत.

बंधुतेच्या 2 आश्वासने (Two Assurances of Fraternity)

1. व्यक्तीची प्रतिष्ठा (Dignity of the Individual) — घटनाकारांनी अधिक महत्त्व दिले.
2. राष्ट्राची एकता व एकात्मता → एकता : भौगोलिक एकता (कलम-1) | एकात्मता : जनतेच्या भावनिक एकीकरणासाठी

1.8 प्रस्तावनेविषयी विविध मते (Opinions on Preamble)

व्यक्ती	मत / संज्ञा	अर्थ
बेरुबारी संदर्भ खटला	घटना कर्त्यांचे मन ओळखण्याची किल्ली	Preamble = Key to mind of constitution makers
नानी पालखीवाला	घटनेचे ओळखपत्र	Identity Card of the Constitution
के.एम. मुन्शी	राजकीय कुंडली, सार्वभौम लोकशाही गणराज्याचा होरोस्कोप	Horoscope of sovereign democratic republic
न्या. सिक्री (माजी सरन्यायाधीश)	अत्यंत महत्त्वाचा भाग	Most Important Part
आचार्य जे. बी. कृपलानी	कल्याणकारी राज्याची अचंबित करणारी तत्त्वे	Welfare State Principles
एम. व्ही. पायली	सर्वोत्तम मसुदा	Best Draft
पंडित ठाकुरदास भार्गव	सर्वोत्तम मसुदा, मौल्यवान भाग, आत्मा, उत्कृष्ट गद्यकाव्य	Soul, valuable part
ए. के. अय्यर	विचार व स्वप्न सरनाम्यातून व्यक्त होतात	Ideas and dreams
अर्नेस्ट बार्कर	मुख्य तत्त्व (The Key-note of the Constitution)	Key-note

एम. हिदायतुल्ला	सरनामा हा संविधानाचा आत्मा	Soul of Constitution
न्या. मधोळकर	सखोल चिंतन, सुस्पष्टता आणि विशेष महत्त्व दिलेली बाब	Deep thought

PYQ (MPSC Combine) : 'घटनेचे ओळखपत्र (Identity Card of the Constitution)' असे कोणी म्हटले?

उत्तर : नानी पालखीवाला

PYQ (MPSC) : प्रस्तावनेला 'मुख्य तत्त्व (Key-note)' असे कोणी म्हटले?

उत्तर : अर्नेस्ट बार्कर

PYQ (MPSC) : 'सरनामा हा संविधानाचा आत्मा' असे कोणी म्हटले?

उत्तर : एम. हिदायतुल्ला



5.1 कलम 1 : संघराज्याचे नाव व राज्यक्षेत्र (Article 1)

विभाग	घटक / तरतूद (Provisions)	सविस्तर माहिती आणि विशेष टिपणी
1. नाव आणि पद्धत	देशाचे नाव	'इंडिया, जो की भारत' : आधुनिक आणि पारंपारिक नावांचा समन्वय.
	राज्यव्यवस्था	'राज्यांचा संघ' (Union of States) : डॉ. आंबेडकरांनी 'संघराज्य' ऐवजी हा शब्द वापरला.
	प्रेरणा	कॅनडाची राज्यघटना : भारतीय संघराज्य कॅनडाप्रमाणे 'प्रभावी केंद्र' असलेले आहे.
2. पोट-कलमे	कलम 1(1)	"इंडिया, म्हणजेच भारत, हा राज्यांचा संघ असेल." (व्याख्या).
	कलम 1(2)	घटकराज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची नावे 'पहिल्या अनुसूची'त नमूद केल्याप्रमाणे असतील.
	कलम 1(3)	भारताचे राज्यक्षेत्र : यात घटकराज्ये, केंद्रशासित प्रदेश आणि भविष्यात संपादित क्षेत्रे येतात.
3. संकल्पनात्मक तुलना	भारताचा संघ (Union of India)	मर्यादित व्याप्ती : यात केवळ 28 घटकराज्यांचा समावेश होतो.
	भारताचे राज्यक्षेत्र (Territory)	व्यापक व्याप्ती : घटकराज्ये + केंद्रशासित प्रदेश (8) + संपादित क्षेत्रे.
4. तात्त्विक आधार	आंबेडकरांचे स्पष्टीकरण	1. भारतीय संघराज्य राज्यांच्या करारातून बनलेले नाही. 2. राज्यांना संघातून बाहेर पडण्याचा अधिकार नाही.
5. सद्यस्थिती (2026)	प्रशासकीय रचना	28 घटकराज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश. (UTs चा समावेश 'Union of India' मध्ये होत नाही).

- **Indestructible Union** : भारत हा 'विनाशवंत राज्यांचा अविनाशवंत संघ' आहे.
- **पहिली अनुसूची** : राज्यांच्या नावांत किंवा सीमांत बदल झाल्यास या अनुसूचीत सुधारणा करावी लागते.
- **संपादित क्षेत्रे** : भारत एक सार्वभौम देश असल्याने आंतरराष्ट्रीय कायदानुसार नवीन क्षेत्रे (उदा. युद्ध किंवा कराराद्वारे) संपादित करू शकतो.

5.2 कलम 2 : नवीन राज्ये दाखल करून घेणे/स्थापन करणे (Article 2)

- संसदेला स्वतःच्या अटीवर **भारताबाहेरील** (परकीय) प्रदेश भारतीय संघराज्यात सामील करून घेण्याचा किंवा स्थापन करण्याचा अधिकार आहे. (उदा. सिक्किम - 36 वी घटनादुरुस्ती, 1975).
- **कलम 3 (अंतर्गत बदल)** : **भारताच्या आतील** विद्यमान राज्यांची नावे, सीमा बदलणे किंवा एका राज्याचे विभाजन करून नवीन राज्य बनवणे. (उदा. तेलंगणा निर्मिती).

महत्त्वाचे नियम व अपवाद :

- **18 वी घटनादुरुस्ती (1966)** : राज्यांच्या सीमा बदलताना राज्याचे मत घेतले जाते (ते संसदेवर बंधनकारक नसते). मात्र, केंद्रशासित

प्रदेशांच्या (UTs) बाबतीत संसदेला कोणाच्याही संमतीची किंवा सल्ल्याची गरज नसते.

- **साधे बहुमत (कलम 4) :** कलम 2 आणि 3 अंतर्गत केलेले बदल हे 'कलम 368' नुसार 'घटनादुरुस्ती' मानले जात नाहीत. हे बदल संसदेत केवळ साध्या बहुमताने (Simple Majority) केले जातात.

5.3 कलम 3 : नवीन राज्यांची निर्मिती (Article 3 — Territory चा भाग असणाऱ्या)

घटक	सविस्तर तपशील
मुख्य अधिकार	संसदेला अधिकार : अस्तित्वात असलेल्या राज्यांतून नवीन राज्य निर्माण करणे किंवा राज्यांच्या क्षेत्र, सीमा आणि नावात बदल करणे.
विधेयकाचे स्वरूप	निर्मिती : हे विधेयक केंद्रीय गृहमंत्रालय तयार करते.
संसदेची व्याप्ती	1. राज्याचा भाग वेगळा करणे किंवा दोन/अधिक राज्ये जोडणे. 2. राज्याचे क्षेत्र वाढवणे किंवा घटवणे. 3. राज्यांच्या सीमा किंवा नावात फेरफार करणे.
महत्त्वाच्या अटी	5 वी घटना दुरुस्ती (1955) नुसार: 1. विधेयक मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वशिफारस अनिवार्य. 2. राष्ट्रपतींनी संबंधित राज्य विधिमंडळाकडे त्याचे मत मांडण्यासाठी विधेयक पाठवणे आवश्यक.
सत्तेचे स्वरूप	1. राज्य विधिमंडळाचे मत स्वीकारण्याचे बंधन राष्ट्रपती किंवा संसदेवर नाही (मत फेटाळता येते). 2. प्रत्येक सुधारणेवेळी राज्याकडे पुन्हा विचारणा करण्याची गरज नाही.
राजकीय स्थिती	भारताचे वर्णन : विनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ (Indestructible union of destructible states). संसद भारताचा अंतर्गत राजकीय नकाशा मर्जीप्रमाणे बदलू शकते.
महत्त्वाचा खटला	बाबूलाल वि. मुंबई राज्य (1960) : संसदेने विधेयकात बदल केल्यास प्रत्येक वेळी राज्य विधिमंडळाचे नव्याने मत घेण्याची आवश्यकता नाही, असा निकाल देण्यात आला.

- **संसदेचा वाढीव अधिकार :** या दुरुस्तीमुळे हे स्पष्ट झाले की, संसद केवळ नवीन 'राज्य'च नाही तर नवीन 'केंद्रशासित प्रदेश' देखील कलम 3 च्या प्रक्रियेद्वारे निर्माण करू शकते.
- **राज्यांचे मत (एक सूक्ष्म फरक) :** कलम 3 च्या तरतुदीनुसार राज्यांच्या पुनर्रचनेवेळी संबंधित राज्याचे मत घेणे आवश्यक असते. मात्र, 18 व्या घटनादुरुस्तीनंतर हे स्पष्ट झाले की, केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत केंद्र सरकारला त्यांच्या विधिमंडळाचे मत जाणून घेण्याची कायदेशीर गरज नाही. संसद स्वतःहून निर्णय घेऊ शकते.
- **पुनर्गठन :** याच दुरुस्तीच्या आधारे 'पंजाब पुनर्गठन कायदा, 1966' संमत करण्यात आला होता.
- **बाबूलाल वि. मुंबई राज्य 1960 :** संसद जेव्हा-जेव्हा विधेयकात बदल/सुधारणा करील : त्या प्रत्येक वेळी राज्य विधिमंडळाच्या नव्याने विचार घेण्याची गरज नाही.

5.4 कलम 4 : पुनर्रचनासंदर्भात बाबी (Article 4)

विभाग	तरतूद	सविस्तर स्पष्टीकरण आणि परिणाम
कलम 4(1)	अनुसूचीमधील बदल	कलम 2 किंवा 3 नुसार बदल केल्यास पहिली अनुसूची (राज्यांची नावे) आणि चौथी अनुसूची (राज्यसभेतील जागा) यामध्ये सुधारणा करणे अनिवार्य असते.
	अनुषंगिक तरतुदी	नवीन राज्य निर्मितीनंतर त्या राज्याचे संसदेतील प्रतिनिधित्व, कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ यांच्या रचनेबाबत स्पष्ट तरतुदी कराव्या लागतात.

	महसुली खर्च	नवीन प्रशासकीय व्यवस्थेसाठी लागणारा महसुली खर्च आणि मालमतेचे वाटप यांसारख्या बाबींचा समावेश संबंधित पुनर्रचना कायद्यात केला जातो.
कलम 4(2)	घटनादुरुस्तीचा दर्जा	कलम 2 आणि 3 अंतर्गत केलेले बदल हे कलम 368 नुसार 'राज्यघटनेची दुरुस्ती' मानली जात नाही.
	बहुमत प्रकार	असे बदल करण्यासाठी संसदेत केवळ साध्या बहुमताची (Simple Majority) गरज असते. (उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त).

नेहरू-नुन करार व बेरुबारी खटला :

- **करार :** 10 सप्टेंबर 1958 (नेहरू आणि फिरोज खान नून).
- **विषय :** भारत-पाक सीमावाद आणि 'बेरुबारी युनियन' या भूप्रदेशाची अदलाबदल.
- **सरकारने कलम 3 नुसार प्रदेश हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा न्यायालयाने स्पष्ट केले :**
- **कलम 3 :** फक्त भारताच्या अंतर्गत पुनर्रचनेसाठी आहे (उदा. तेलंगणा निर्मिती).
- **कलम 368 :** भारताचा भूप्रदेश दुसऱ्या देशाला देण्यासाठी घटनादुरुस्ती अनिवार्य आहे.
- **प्रस्तावना :** या खटल्यात 'प्रस्तावना हा घटनेचा भाग नाही' असे म्हटले होते.

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्ती

घटनादुरुस्ती	वर्ष	तपशील
9 वी दुरुस्ती	1960	बेरुबारी भाग पाकिस्तानला देण्यासाठी.
100 वी दुरुस्ती	2015	भारत-बांगलादेश भू-सीमा करार (LBA) - जमिनीची अदलाबदल.

- **साधे बहुमत :** अंतर्गत सीमा बदलण्यासाठी (कलम 3).
- **विशेष बहुमत :** परकीय देशाला प्रदेश देण्यासाठी (कलम 368).
- **अपवाद (1969 निकाल) :** जर फक्त सीमेचा वाद सोडवायचा असेल (मोठा प्रदेश न देता), तर घटनादुरुस्तीची गरज नाही; केवळ 'कार्यकारी आदेशा'ने ते शक्य आहे.

5.5 भारतातील राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश यांची उत्क्रांती (Evolution)

- भारताच्या नकाशाची आजची रचना ही एका दिवसात झालेली नसून ती खालील 4 प्रमुख टप्प्यांतून आकारास आली आहे :
 1. संस्थानांचे विलिनीकरण (1947 - 1948)
 2. प्रांत व संस्थानांचे एकत्रीकरण (1950 मधील 4 गटांतील विभागणी)
 3. भाषावार राज्यांची पुनर्रचना (1956 चा राज्य पुनर्रचना कायदा)
 4. 1960 नंतरचे बदल (नवीन राज्यांची निर्मिती - उदा. महाराष्ट्र, गुजरात ते लडाखपर्यंत)

5.6 संस्थानांचे विलिनीकरण (Integration of Princely States)

- स्वातंत्र्य प्राप्तीच्या वेळी भारतातील संस्थानांची स्थिती आणि त्यांचे विलिनीकरण हा आधुनिक भारताच्या इतिहासातील सर्वात महत्त्वाचा टप्पा होता.

महत्त्वाचे फॅक्ट्स :

- **एकूण संस्थाने :** 562 (यापैकी 10 पाकिस्तानात गेली, 552 भारतात राहिली).
- **भारतात विलीन :** 549 संस्थाने 15 ऑगस्ट 1947 पूर्वीच विलीन झाली होती.
- **संस्थान विभाग (State Department) :** 27 जून 1947 रोजी स्थापना.

- **अध्यक्ष :** सरदार वल्लभभाई पटेल.
- **सचिव :** व्ही. पी. मेनन (V. P. Menon).

तक्ता: उर्वरित 3 संस्थानांचे विलिनीकरण

संस्थान	विलिनीकरणाची तारीख	पद्धत / मार्ग	विशेष माहिती
काश्मीर	26 ऑक्टोबर 1947	विलिनीकरण पत्र (Instrument of Accession)	राजा हरिसिंग यांनी पाकिस्तानी आक्रमणामुळे स्वाक्षरी केली.
जुनागड	22 फेब्रुवारी 1948	सार्वमत (Plebiscite)	राजा मुस्लिम, जनता हिंदू; जनतेने भारताच्या बाजूने कौल दिला.
हैदराबाद	17 सप्टेंबर 1948	पोलीस कारवाई (Operation Polo)	13 ते 17 सप्टेंबर दरम्यान कारवाई झाली. निजाम शरण आला.

5.7 प्रांत व संस्थानांचे एकत्रीकरण — 4 Fold Division (1950)

- 1950 च्या मूल घटनेत भारतातील राज्यांचे विभाजन 4 गटांमध्ये (4 Fold Division) करण्यात आले = 29 राज्ये होते.

भाग	राज्ये / वैशिष्ट्ये	उदाहरणे
भाग-अ (9 राज्ये)	पूर्वीच्या ब्रिटिश प्रांतांना 216 संस्थाने जोडून गव्हर्नरमर्ची राज्ये	आसाम, बिहार, बॉम्बे, मद्रास, ओरिसा, पंजाब, संयुक्त प्रांत, प. बंगाल, म. प्रदेश
भाग-ब (9 राज्ये)	275 संस्थानांचे एकत्रीकरण करून निर्माण राज्यप्रमुखाची राज्ये	हैद्राबाद, जम्मू-काश्मीर, मध्य भारत, म्हैसूर, PEPSU, राजस्थान, सौराष्ट्र, त्रावणकोर-कोचीन, विंध्य प्रांत
भाग-क (10 राज्ये)	61 संस्थानांचे एकत्रीकरण करून — (कमिशनर्सची राज्ये बनली) — 10 केंद्रशासित प्रदेश	अजमेर, बिलासपूर, भोपाळ, हिमाचल प्रदेश, कच्छ, मणिपूर, त्रिपुरा, कूर्ग, कुचबिहार, दिल्ली
भाग-ड (1 राज्य)	अंदमान-निकोबार	अंदमान-निकोबार

- वरील 4 गटांची विभागणी ही तात्पुरती होती. ती प्रशासकीय सोयीपेक्षा ऐतिहासिक पार्श्वभूमीवर आधारित होती, जी आर्थिक आणि भाषिकदृष्ट्या चुकीची वाटत होती.
- 'भाग - ब' मधील राज्यांच्या प्रमुखाला 'राज्यपाल' न म्हणता 'राजप्रमुख' म्हटले जाई.
- **सरदार पटेल :** त्यांना 'भारताचे बिस्मार्क' आणि 'लोहपुरुष' म्हटले जाते कारण त्यांनी 552 संस्थानांना एका सूत्रात गुंफले.
- वरील राज्यांच्या सीमा आर्थिकदृष्ट्या, प्रशासकीयदृष्ट्या, भाषिकदृष्ट्या आणि सांस्कृतिकदृष्ट्या अतार्किक होत्या. त्यामुळे 4 Fold Division मध्ये बदल करणे गरजेचे होते.

5.8 भाषावार राज्याची पुनर्रचना (Linguistic Reorganisation of States)

वर्ष	घटना / संदर्भ	महत्त्व
1905	बंगालची फाळणी (वंगभंग)	भाषिक अस्मितेतून जनआंदोलन उभे राहिले आणि भाषा हा प्रशासनाचा आधार असावा, ही जाणीव निर्माण झाली.
1917	तेलगू भाषिकांची मागणी	मद्रास प्रांतातून तेलगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र 'आंध्र' राज्याची मागणी अधिकृतपणे सुरू झाली.
1920	काँग्रेसचे नागपूर अधिवेशन	काँग्रेसने भाषावार प्रांतरचनेचे तत्त्व स्वीकारले आणि आपल्या प्रादेशिक समित्यांची रचना भाषिक आधारावर केली.

1928	नेहरू रिपोर्ट (Nehru Report)	मोतीलाल नेहरू समितीने पुनर्रचनेचा मुख्य आधार 'भाषा' असावा, असे सुचवले (भौगोलिक व आर्थिक बाबींना दुय्यम स्थान दिले).
------	------------------------------	---

5.9 राज्य पुनर्रचनासाठी आयोग / समित्या (Commissions / Committees)

एस.के. धर आयोग (S.K. Dhar Commission, June 1948)

विभाग	तपशील (Details)	विशेष संदर्भ / टिपणी
अधिकृत नाव	भाषिक प्रांत आयोग (Linguistic Provinces Commission)	संविधान परिषदेच्या मसुदा समितीच्या शिफारशीनुसार स्थापना.
स्थापना	17 जून 1948	संविधान सभेचे अध्यक्ष (डॉ. राजेंद्र प्रसाद) यांनी स्थापना केली.
अहवाल सादर	डिसेंबर 1948	स्थापनेनंतर अवघ्या 6 महिन्यांत अहवाल सादर केला.
अध्यक्ष	एस. के. धर	अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे सेवानिवृत्त न्यायाधीश.
सदस्य	1. डॉ. पन्नलाल (सनदी अधिकारी) 2. जगत नारायण लाल (वकील)	जगत नारायण लाल हे संविधान सभेचे सदस्यही होते.
सहयोगी सदस्य	के. एम. मुन्शी	आयोगाच्या कामकाजात त्यांनी सहकार्य केले.

आयोगाच्या प्रमुख शिफारसी :

- **प्रशासकीय सोय** : राज्यांच्या पुनर्रचनेसाठी 'प्रशासकीय सोय' (Administrative Convenience) हाच एकमेव आणि प्रमुख निकष असावा.
- **भाषेचा विरोध** : आयोगाने 'भाषा' किंवा 'संस्कृती' या आधारावर राज्यांची पुनर्रचना करण्यास स्पष्ट विरोध दर्शविला. त्यांच्या मते, यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेस बाधा येऊ शकते.
- **आंध्र प्रदेश बाबत** : जरी आयोगाचा कल भाषिक रचनेच्या विरोधात होता, तरी त्यांनी आंध्र प्रदेशाच्या निर्मितीबाबत काही प्रमाणात अनुकूलता दर्शविली होती.
- **मुंबईचा संदर्भ** : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी मुंबई प्रांताच्या बाबतीत भाषिक निकष लावण्याचा विचार आयोगासमोर मांडला होता.

JVP समिती (December 1948)

- धर आयोगाच्या अहवालामुळे निर्माण झालेला असंतोष शमवण्यासाठी आणि त्या शिफारशींचा फेरविचार करण्यासाठी काँग्रेसने या समितीची स्थापना केली.

समितीची रचना आणि वैशिष्ट्ये :

विभाग	तपशील	विशेष टीप
स्थापना	डिसेंबर 1948	काँग्रेसच्या जयपूर अधिवेशनात स्थापना.
अहवाल	एप्रिल 1949	अहवाल सादर केला.
सदस्य (JVP)	J - जवाहरलाल नेहरू V - वल्लभभाई पटेल P - पट्टाभी सीतारामय्या	या समितीला कोणीही अध्यक्ष किंवा निमंत्रक नव्हता.
उद्देश	धर आयोगाच्या अहवालाचा अभ्यास करणे.	भाषिक राज्यांच्या मागणीची व्यवहार्यता तपासणे.

समितीच्या शिफारसी :

- **भाषेचा निकष :** समितीने भाषा हा राज्य पुनर्रचनेचा एक 'घटक' (Factor) म्हणून मान्य केला, मात्र केवळ भाषेच्या 'आधारावर' (Basis) पुनर्रचना करण्यास स्पष्ट नकार दिला.
- **राष्ट्रीय सुरक्षा :** देशाची एकता, सुरक्षा आणि आर्थिक सुबत्ता यांना सर्वोच्च प्राधान्य दिले जावे, अशी भूमिका मांडली.
- **मुंबई बाबत :** मुंबई प्रांताच्या रचनेबाबत जवाहरलाल नेहरू आणि सरदार पटेल यांचे एकमत झाले होते (हा मुद्दा MPSC मुख्य 2018 ला विचारला गेला आहे).
- **आश्वासन :** भविष्यात योग्य वेळी 'राज्य पुनर्रचना आयोग' स्थापन केला जाईल, असे संकेत दिले.

5.10 आंध्र प्रदेशची निर्मिती (1953)

- JVP समितीच्या नकारानंतरही तेलगू भाषिक लोकांची मागणी तीव्र होत गेली, ज्याचा शेवट भारताच्या पहिल्या भाषिक राज्याच्या निर्मितीत झाला.

महत्त्वाचा घटनाक्रम

1. **पोट्टी श्रीरामलू यांचे बलिदान :** तेलगू भाषिकांसाठी स्वतंत्र राज्याच्या मागणीसाठी त्यांनी 56 दिवस आमरण उपोषण केले. 15 डिसेंबर 1952 रोजी त्यांचे निधन झाले.
2. **वांचू समिती (Wanchoo Committee) :** आंध्र राज्याच्या निर्मितीची तांत्रिक प्रक्रिया आणि सीमा ठरवण्यासाठी या समितीची नियुक्ती करण्यात आली होती.
3. **राज्याची घोषणा :** 1 ऑक्टोबर 1953 रोजी मद्रास राज्यातून वेगळे होऊन 'आंध्र प्रदेश' (तेव्हाचे आंध्र राज्य) अस्तित्वात आले.

आंध्र प्रदेश - पहिले भाषिक राज्य

	माहिती
स्थापना तारीख	1 ऑक्टोबर 1953
आधार	भाषिक आधार (तेलगू भाषिक) - भारतातील पहिले भाषिक राज्य.
मूळ राज्य	मद्रास (Madras) प्रांतातून वेगळे झाले.
राजधानी	कुर्नूल (Kurnool).
उच्च न्यायालय	गुंटूर (Guntur).

राज्य पुनर्रचना आयोग 1953 — PAK (Fazal Ali Commission)

घटक / मुद्दा	तपशील
स्थापनेचे कारण	भाषिक राज्यांच्या मागणीची चौकशी करणे आणि योग्य शिफारसी सुचवणे.
स्थापना व अहवाल	स्थापना : डिसेंबर 1953 (केंद्र सरकार) अहवाल सादर : सप्टेंबर 1955
अध्यक्ष	न्या. फजल अली (तत्कालीन ओरिसाचे राज्यपाल)
सदस्य	1. के. एम. पण्णीकर (इजिप्तमधील भारताचे राजदूत) 2. हृदयनाथ कुंझरू (राज्यसभा सदस्य)

पुनर्रचनेचे 4 निकष	1. राष्ट्राची एकता व सुरक्षितता वाढवणे. 2. भाषिक व सांस्कृतिक एकजिनसपणा. 3. वित्तीय आणि प्रशासकीय सुलभता. 4. जनकल्याणासाठी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी.
प्रमुख शिफारसी	■ मूळ घटनेतील 4 गटांचे विभाजन रद्द करून 16 राज्ये व 3 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करावेत. ■ 'एक राज्य - एक भाषा' हे तत्व अमान्य. ■ गुजरात, मराठवाडा व महाराष्ट्र यांचे त्रैभाषिक राज्य करावे. ■ विदर्भाचे स्वतंत्र राज्य निर्माण करावे. ■ राजप्रमुखाचे पद रद्द करावे. ■ देशाच्या एकतेला सर्वोच्च प्राथमिकता द्यावी.
प्रत्यक्ष अंमलबजावणी	आयोगाने 16 राज्यांची शिफारस केली होती, मात्र प्रत्यक्षात 14 राज्ये आणि 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले.

5.11 राज्य पुनर्रचना कायदा-1956 (States Reorganisation Act, 1956)

1. 4 Fold Division रद्द करून — 16 राज्ये व 3 केंद्र शासित प्रदेश निर्माण करण्याची आयोगाने शिफारस केली परंतु...
2. भारत सरकारने — 'राज्यपुनर्रचना कायदा — 1956' केला व 14 राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले. (7th Amd) 1956
3. कायदा — 31 August 1956 चा आहे तर अंमल — 1 November 1956 ला झालेले आहे.

अ.क्र.	14 राज्ये	6 केंद्रशासित प्रदेश
1	आंध्र प्रदेश	अंदमान व निकोबार बेटे
2	आसाम	लक्कदीव, मिनीकॉय आणि अमिनदीवी बेटे (आताचे लक्षद्वीप)
3	बिहार	दिल्ली
4	मुंबई (बॉम्बे)	हिमाचल प्रदेश
5	जम्मू आणि काश्मीर	मणिपूर
6	केरळ	त्रिपुरा
7	मध्य प्रदेश	—
8	मद्रास	—
9	म्हैसूर	—
10	ओरिसा	—
11	पंजाब	—
12	राजस्थान	—
13	उत्तर प्रदेश	—
14	पश्चिम बंगाल	—

- हिमाचल प्रदेश, मणिपूर आणि त्रिपुरा ही सुरुवातीला केंद्रशासित प्रदेश होती, जी पुढे जाऊन पूर्ण राज्ये बनली.
- मुंबई (बॉम्बे) राज्याचे पुढे 1960 मध्ये विभाजन होऊन महाराष्ट्र आणि गुजरात ही दोन वेगळी राज्ये निर्माण झाली.

- म्हैसूर राज्याचे नाव 1973 मध्ये बदलून कर्नाटक करण्यात आले.
- मद्रास राज्याचे नाव 1969 मध्ये बदलून तमिळनाडू करण्यात आले.
- डॉ. आंबेडकर म्हणाले : एक भाषा अनेक राज्ये निर्माण झाली पाहिजेत व राज्यांची लोकसंख्या 2 कोटी एवढी असावी अशी भूमिका मांडली. या कायदानुसार विभागीय परिषद स्थापन झाली.

5.12 1960 नंतरचे बदल — राज्य निर्मिती क्रम (State Formation Chronology)

क्र.	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	स्थापना / विशेष दिनांक	महत्त्वाची माहिती / घटनादुरुस्ती
1	आंध्रप्रदेश	1 ऑक्टोबर 1953	भाषिक आधारावर निर्माण झालेले पहिले राज्य.
2	पुदुच्चेरी	1954 (अधिग्रहित)	1 नोव्हेंबर 1954 ला भारतात सामील. 14 वी घटनादुरुस्ती (1962) नुसार केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा.
3	महाराष्ट्र	1 मे 1960	बॉम्बे पुनर्रचना कायदा, 1960 नुसार द्विभाषिक मुंबई राज्याचे विभाजन.
4	गुजरात	1 मे 1960	भारताचे 15 वे राज्य म्हणून निर्मिती.
5	दादरा-नगर हवेली	1961	10 वी घटनादुरुस्ती (1961). पोर्तुगीजांकडून मुक्त केल्यानंतर केंद्रशासित प्रदेश.
6	गोवा, दीव-दमण	1962	12 वी घटनादुरुस्ती (1962) अन्वये केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
7	नागालँड	1 डिसेंबर 1963	आसाम राज्यातून स्वतंत्र (नागालँड राज्य अधिनियम, 1962). भारताचे 16 वे राज्य.
8	हरियाणा, पंजाब, चंदीगड	1966	शाह आयोगाच्या शिफारसीवरून पंजाबचे विभाजन. हरियाणा 17 वे राज्य बनले.
9	हिमाचल प्रदेश	25 जानेवारी 1971	18 वे राज्य (हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970).
10	मणिपूर, त्रिपुरा, मेघालय	21 जानेवारी 1972	ईशान्य क्षेत्र पुनर्रचना 1971 नुसार निर्मिती (19 वे, 20 वे व 21 वे राज्य).
11	सिक्कीम	1975	36 वी घटनादुरुस्ती (1975) नुसार भारताचे 22 वे पूर्ण राज्य बनले.
12	मिझोराम व अरुणाचल प्रदेश	20 फेब्रुवारी 1987	अनुक्रमे 23 वे आणि 24 वे राज्य म्हणून दर्जा (अधिनियम 1986).
13	गोवा (राज्य)	30 मे 1987	भारताचे 25 वे राज्य बनले (दीव-दमण केंद्रशासित प्रदेशाचे राहिले).
14	छत्तीसगड, उत्तराखंड, झारखंड	नोव्हेंबर 2000	मध्यप्रदेश, उत्तरप्रदेश व बिहारमधून निर्मिती (26 वे, 27 वे व 28 वे राज्य).
15	तेलंगणा	2 जून 2014	आंध्रप्रदेश पुनर्रचना अधिनियम 2014 द्वारे 29 वे राज्य. पण आता 28 आहेत.
16	जम्मू-काश्मीर व लडाख	31 ऑक्टोबर 2019	राज्याचा दर्जा रद्द करून दोन केंद्रशासित प्रदेश निर्माण केले.
17	दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव	26 जानेवारी 2020	दोन स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेशांचे एकीकरण करून एकच प्रदेश करण्यात आला.

5.13 राज्यपुनर्रचनेसंबंधित घटनादुरुस्ती व राज्यांसंबंधित इतर

विषय / राज्य	घटनादुरुस्ती आणि वर्ष	महत्त्वाची माहिती व तरतुदी
दादरा व नगर हवेली	10 वी घटनादुरुस्ती, 1961	या प्रदेशाचा भारतीय संघराज्यात औपचारिक समावेश करण्यात आला.
गोवा, दमण व दीव	12 वी घटनादुरुस्ती, 1962	गोवा, दमण आणि दीव यांना केंद्रशासित प्रदेशाचा (UT) दर्जा देण्यात आला.
नागालँड	13 वी घटनादुरुस्ती, 1962	नागालँडला 'राज्याचा दर्जा' मिळाला आणि त्यांच्यासाठी कलम 371-A समाविष्ट केले गेले.
पुदुच्चेरी	14 वी घटनादुरुस्ती, 1962	पुदुच्चेरीचा भारतीय संघराज्यात समावेश. तसेच कलम 239-A नुसार तेथे विधानमंडळाची सोय करण्यात आली.
सिक्कीम	35 वी (1974) व 36 वी (1975)	35 व्या दुरुस्तीने 'सहकारी राज्य' (Associate State) तर 36 व्या दुरुस्तीने 'पूर्ण घटक राज्याचा' दर्जा मिळाला. यासाठी कलम 371-F समाविष्ट झाले.
गोवा (विशेष तरतूद)	56 वी घटनादुरुस्ती, 1987	गोव्याला राज्याचा दर्जा देताना विधानसभेसाठी किमान 30 जागा निश्चित केल्या (अपवाद). सध्या गोव्यात 40 जागा आहेत. यासाठी कलम 371-I लागू आहे.

सिक्कीम : भारतीय संघराज्यातील प्रवेश (प्रवास 1947 ते 1975)

वर्ष	स्थिती / दर्जा	तपशील आणि घटनादुरुस्ती
1947 पर्यंत	भारतीय संस्थान	चोग्याल घराण्याची राजवट होती.
1947	संरक्षित क्षेत्र (Protectorate)	भारत सरकारकडे संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि दळणवळणाची जबाबदारी होती.
1974	सहयोगी राज्य (Associate State)	35 वी घटनादुरुस्ती, 1974 अन्वये हा नवीन दर्जा देण्यात आला.
1975	पूर्ण घटक राज्य	सार्वमताद्वारे चोग्याल राजवट रद्द. 36 वी घटनादुरुस्ती, 1975 नुसार सिक्कीम भारताचे 22 वे राज्य बनले.
विशेष तरतूद	कलम 371 (F)	सिक्किमच्या विशेष हक्कांसाठी संविधानात नवीन कलम जोडण्यात आले.

2. जम्मू-काश्मीर आणि लडाख पुनर्रचना (2019)

- भारताच्या इतिहासातील ही एक अत्यंत महत्त्वाची घटना आहे, ज्याने एका राज्याचे रूपांतर दोन केंद्रशासित प्रदेशांत केले.
- **5 ऑगस्ट 2019** : राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे कलम 370 मधील विशेष दर्जाच्या तरतुदी निष्प्रभ करण्यात आल्या.
- **9 ऑगस्ट 2019** : 'जम्मू-काश्मीर (पुनर्रचना) कायदा, 2019' संसदेत संमत झाला.
- **31 ऑक्टोबर 2019 (अंमलबजावणी)** : हा दिवस सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती (राष्ट्रीय एकता दिवस) म्हणून निवडला गेला. या दिवशी अधिकृतपणे दोन केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आले:
 1. **जम्मू-काश्मीर** : विधानमंडळ (Assembly) असणारा केंद्रशासित प्रदेश.
 2. **लडाख** : विधानमंडळ नसणारा (Without Assembly) केंद्रशासित प्रदेश.

- हा करार 1974 च्या मूळ जमीन सीमा कराराची (LBA) अंमलबजावणी करण्यासाठी करण्यात आला.
- उद्देश : दोन्ही देशांमधील सीमा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवणे आणि 'एन्क्लेव्ह' (Enclaves) किंवा क्षेत्रे हस्तांतरित करणे.
- हस्तांतरण :
 - भारताने बांगलादेशला दिलेली क्षेत्रे: 111 क्षेत्रे (Enclaves).
 - बांगलादेशने भारताला दिलेली क्षेत्रे: 51 क्षेत्रे.
- प्रभावित राज्ये (परिशिष्ट 1 मध्ये बदल): या करारामुळे भारतातील 4 राज्यांच्या सीमेत बदल झाला :
 1. आसाम
 2. पश्चिम बंगाल
 3. मेघालय
 4. त्रिपुरा
- 1. **कलम 371-F (सिक्कीम)** : या कलमाद्वारे सिक्कीमच्या विधानसभेच्या जागांचे संरक्षण आणि तेथील सामाजिक-राजकीय हक्कांचे जतन केले जाते.
- 2. **लडाखची रचना** : लडाखमध्ये कारगिल आणि लेह हे दोन जिल्हे समाविष्ट आहेत.
- 3. **सीमा कराराचे महत्त्व** : 100 व्या घटनादुरुस्तीमुळे कित्येक दशकांपासून सीमेवर राहणाऱ्या हजारो लोकांना नागरिकत्व आणि मूलभूत सोयी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला.



6.1 पार्श्वभूमी व मूलभूत संकल्पना (Background & Basic Concepts)

अ.क्र.	घटक	तपशील / माहिती
1	घटनात्मक तरतूद	भाग-II, कलम 5 ते 11
2	सूचीतील स्थान	संघराज्य सूची (Union List) - केवळ संसदेला कायदा करण्याचा अधिकार आहे.
3	प्रभावी दिनांक	26 नोव्हेंबर 1949 पासून लागू.
4	नागरिकत्वाचा प्रकार	एकेरी नागरिकत्व (Single Citizenship) - ब्रिटनच्या घटनेवरून प्रेरित.
5	नागरिकत्वाची व्याख्या	भारतीय संविधानात नागरिकत्वाची कोणतीही स्पष्ट व्याख्या दिलेली नाही.
6	प्रथम नागरिक	भारताचे राष्ट्रपती हे देशाचे प्रथम नागरिक असतात.
7	मुख्य कायदा	नागरिकत्व कायदा, 1955 (Citizenship Act, 1955).
8	नागरिकत्व तत्त्व	jus sangvinis (रक्ताच्या नात्यावर आधारित नागरिकत्व) या तत्त्वाचे पालन.
9	तुलना (दुहेरी नागरिकत्व)	USA आणि स्वित्झर्लंडमध्ये दुहेरी नागरिकत्व आहे.
10	दुरुस्त्या	1957, 1960, 1985, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015 आणि 2019.

6.2 नागरिक व परकीय यातील फरक (Citizen vs Alien)

वैशिष्ट्ये	नागरिक (Citizen)	परकीय (Alien)
सदस्यत्व	हे भारतीय राज्यसंस्थेचे पूर्ण सदस्य असतात.	हे तात्पुरत्या वास्तव्यासाठी आलेले असतात.
हक्क	यांना सर्व नागरी आणि राजकीय हक्क प्राप्त असतात.	यांना सर्व राजकीय हक्क प्राप्त नसतात.
निष्ठा	यांची भारताप्रती पूर्ण निष्ठा असते.	यांची निष्ठा त्यांच्या स्वतःच्या देशाप्रती असते.

परकीयांचे (Aliens) प्रकार

- मित्र परकीय :** भारताशी मैत्रीपूर्ण संबंध असलेल्या देशांचे नागरिक. यांना शत्रू परकीयांच्या तुलनेत जास्त हक्क असतात.
✓ उदा. त्यांना कलम 22 अंतर्गत अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण मिळते.
- शत्रू परकीय :** भारताशी युद्ध सुरू असलेल्या किंवा शत्रूत्वाचे संबंध असलेल्या देशांचे नागरिक. यांना तुलनात्मकदृष्ट्या अत्यंत कमी हक्क प्राप्त असतात.
✓ उदा. कलम 22 चे संरक्षण यांना मिळत नाही.

फक्त भारतीय नागरिकांनाच प्राप्त असलेले विशेष हक्क

1. मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) :

- भारतीय राज्यघटनेतील खालील कलमे केवळ भारतीय नागरिकांसाठीच उपलब्ध आहेत :
- कलम 15 : धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान यावरून भेदभाव करण्यास मनाई.

- **कलम 16** : सार्वजनिक रोजगाराच्या बाबतीत समान संधी.
- **कलम 19** : भाषण, अभिव्यक्ती, संचार, वास्तव्य आणि व्यवसाय करण्याचे स्वातंत्र्य.
- **कलम 29 व 30** : अल्पसंख्याकांचे सांस्कृतिक आणि शैक्षणिक हक्क.

2. राजकीय हक्क :

- लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांमध्ये मतदान करण्याचा अधिकार.
- संसद (MP) किंवा राज्य विधिमंडळ (MLA/MLC) सदस्य म्हणून निवडणूक लढवण्याचा अधिकार.

महत्त्वाची घटनात्मक पदे (केवळ नागरिकांसाठी) :

- खालील पदांवर नियुक्तीसाठी केवळ भारतीय नागरिकच पात्र असतात :
- राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती.
- सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश.
- घटक राज्यांचे राज्यपाल.
- भारताचा महान्यायवादी (Attorney General) आणि राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General).
- पंतप्रधान, मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्री.

भारत विरुद्ध अमेरिका (राष्ट्रपती पद) :

- **भारत** : भारतात अशी व्यक्ती जी 'जन्मतत्त्वाद्वारे' किंवा 'स्वीकृती तत्त्वाद्वारे' (Naturalized) नागरिक बनली आहे, ती राष्ट्रपती पदासाठी पात्र असते.
- **अमेरिका** : अमेरिकेमध्ये केवळ 'जन्मतत्त्वाद्वारे' नागरिक असलेली व्यक्तीच राष्ट्रपती पदासाठी पात्र ठरते; स्वीकृती तत्त्वाद्वारे नागरिक झालेली व्यक्ती तिथे राष्ट्रपती होऊ शकत नाही.

6.3 कलम 5 ते 11 — घटनात्मक तरतुदी (Constitutional Articles 5 to 11)

कलम	विषय / मथळा	मुख्य तरतुदी व अटी (26 नोव्हेंबर 1949 च्या स्थितीनुसार)
कलम 5	घटनेच्या प्रारंभीचे नागरिकत्व	■ अधिवास (Domicile) असणे आवश्यक, तसेच खालीलपैकी एक अट पूर्ण असावी : 1. भारतात जन्म झाला असावा, किंवा 2. आई किंवा वडिलांपैकी एकाचा भारतात जन्म, किंवा 3. घटना लागू होण्यापूर्वी सलग 5 वर्षे भारतात वास्तव्य.
कलम 6	पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरितांचे नागरिकत्व	■ अट : स्वतः, आई-वडील किंवा आजी-आजोबा यांचा अविभाजित भारतात जन्म झालेला असावा. ■ दोन गट : अ) 19 जुलै 1948 पूर्वी : भारतात आले व तेव्हापासून सामान्यतः निवासी आहेत. ब) 19 जुलै 1948 नंतर : भारतात आल्यास, सक्षम अधिकाऱ्याकडे नोंदणी करणे आवश्यक (नोंदणीपूर्वी सलग 6 महिने भारतात वास्तव्य अनिवार्य).
कलम 7	भारतातून पाकिस्तानात जाऊन पुन्हा भारतात परतलेले	■ 1 मार्च 1947 नंतर भारतातून पाकिस्तानात स्थलांतर केले असल्यास नागरिकत्व रद्द होते. ■ अपवाद : जर ती व्यक्ती कायमस्वरूपी परतण्याच्या परवान्यासह (Resettlement Permit) भारतात पुन्हा आली असेल, तर तिला कलम 6(ब) प्रमाणे 6 महिने वास्तव्य करून नोंदणीद्वारे नागरिकत्व मिळते.

कलम 8	परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO)	■ भारताबाहेर राहणारी व्यक्ती (जिचा/जिच्या पूर्वजांचा जन्म अविभाजित भारतात झालाय) भारतीय दूतावासात (Diplomatic Mission) नोंदणी करून नागरिकत्व मिळवू शकते.
कलम 9	परकीय नागरिकत्व स्वीकारल्यास	■ जर कोणत्याही व्यक्तीने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारले, तर तिचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप रद्द होते (एकेरी नागरिकत्व तत्त्व).
कलम 10	नागरिकत्वाचे अधिकार चालू राहणे	■ प्रत्येक भारतीय नागरिकाचे नागरिकत्व कायम राहील, मात्र ते संसदेने केलेल्या कोणत्याही कायद्याच्या तरतुदींच्या अधीन असेल.
कलम 11	संसदेचा कायदा करण्याचा अधिकार	■ नागरिकत्व मिळवणे, रद्द होणे किंवा नागरिकत्वाशी संबंधित इतर कोणत्याही बाबींवर कायदा करण्याचा संपूर्ण अधिकार केवळ संसदेला असेल.

- **19 जुलै 1948** : या दिवशी भारत आणि पाकिस्तान दरम्यान स्थलांतरासाठी 'परमिट सिस्टीम' (Permit System) लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे या तारखेच्या आधी व नंतर असे दोन गट कलम 6 मध्ये केले आहेत.
- **1 मार्च 1947** : या काळात फाळणी निश्चित झाल्यामुळे अनेक लोकांनी आधीच पाकिस्तानात जाण्यास सुरुवात केली होती. म्हणून कायद्याने या तारखेला आधार मानले आहे.

2. कलम 5 ते 8 मधील मूलभूत फरक

- **कलम 5** : भारतातील मूल रहिवाशांसाठी.
- **कलम 6** : पाकिस्तानातून आलेल्या निर्वासितांसाठी.
- **कलम 7** : पाकिस्तानात जाऊन 'चूक समजून' पुन्हा भारतात परतलेल्यांसाठी.
- **कलम 8** : जे नागरिक भारताबाहेर (उदा. अमेरिका, आफ्रिका इ.) स्थायिक झाले होते, त्यांच्यासाठी.
- **कलम 11 चा प्रभाव** : घटनेच्या शिल्पकारांनी फक्त 26 जानेवारी 1950 पर्यंतच्या नागरिकत्वाचा प्रश्न सोडवला होता. भविष्यातील (1950 नंतरच्या) नागरिकत्वाचे प्रश्न सोडवण्यासाठी त्यांनी कलम 11 द्वारे संसदेला अधिकार दिले. याच अधिकाराचा वापर करून संसदेने 'नागरिकत्व कायदा, 1955' (Citizenship Act, 1955) संमत केला.

6.4 नागरिकत्व कायदा 1955 (Citizenship Act, 1955)

अ.क्र.	घटक	सविस्तर माहिती
1	दुरुस्त्या (Amendments)	या कायद्यात गरजेनुसार अनेक वेळा बदल करण्यात आले आहेत. (उदा. 1957, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, आणि 2019)
2	घटनात्मक आधार	भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 11 ने दिलेल्या अधिकारानुसार संसदेने हा कायदा संमत केला आहे.
3	कायद्याची रचना	या कायद्यामध्ये एकूण 4 परिशिष्टे (Schedules) समाविष्ट आहेत.
4	मुख्य तरतुदी	या कायद्यानुसार भारतीय नागरिकत्व मिळवण्याचे 5 मार्ग आणि नागरिकत्व गमावण्याचे 3 मार्ग स्पष्ट केले आहेत.

6.5 नागरिकत्व प्राप्तीचे 5 मार्ग (5 Ways of Acquiring Citizenship)

1. जन्म तत्त्वाद्वारे (By Birth)

कालावधी	नागरिकत्वाची अट
26 जानेवारी 1950 ते 1 जुलै 1987 पूर्वी	भारतात जन्मलेली कोणतीही व्यक्ती (माता-पित्याचे नागरिकत्व कोणतेही असो).

1 जुलै 1987 ते 3 डिसेंबर 2004 पूर्वी	भारतात जन्म + जन्माच्या वेळी आई किंवा वडील यांपैकी एक भारतीय नागरिक असणे आवश्यक.
3 डिसेंबर 2004 पासून पुढे	भारतात जन्म + जन्माच्या वेळी दोन्ही माता-पिता भारतीय नागरिक असावेत किंवा एक नागरिक आणि दुसरा बेकायदेशीर स्थलांतरित नसावा.

खालील व्यक्तींना जन्मतत्त्वाद्वारे नागरिकत्व मिळत नाही :

- भारतात नियुक्त परदेशी राजनैतिक अधिकाऱ्यांची (Foreign Diplomats) मुले.
- शत्रू परकीयांची (Enemy Aliens) मुले.

2. वंश तत्त्वाद्वारे (By Descent)

- भारताबाहेर जन्मलेल्या व्यक्तींना त्यांच्या रक्ताच्या नात्यावरून (आई-वडील) मिळणारे नागरिकत्व :

कालावधी	नागरिकत्वाची अट
26 जानेवारी 1950 ते 10 डिसेंबर 1992 पूर्वी	जन्माच्या वेळी केवळ वडील भारतीय नागरिक असणे आवश्यक होते (पितृसत्ताक नियम).
10 डिसेंबर 1992 ते 3 डिसेंबर 2004 पूर्वी	जन्माच्या वेळी आई किंवा वडील यांपैकी कोणीही एक भारतीय नागरिक असल्यास चालते.
3 डिसेंबर 2004 पासून पुढे	केवळ जन्मामुळे नागरिकत्व मिळत नाही; जन्मानंतर 1 वर्षाच्या आत संबंधित देशातील भारतीय दूतावासात (Consulate) नोंदणी करणे अनिवार्य आहे.

- **लिंग समानता** : 10 डिसेंबर 1992 च्या दुरुस्तीने 'आई'च्या नागरिकत्वावरूनही वंशतत्त्वाने नागरिकत्व मिळवण्याचा अधिकार दिला, जो आधी केवळ वडिलांपुरता मर्यादित होता.
- **नोंदणीची अट** : 3 डिसेंबर 2004 नंतर परदेशात जन्मलेल्या मुलांसाठी दूतावासात नोंदणी करणे ही सर्वात महत्त्वाची कायदेशीर अट बनली आहे.
- **बेकायदेशीर स्थलांतरित** : 2004 च्या दुरुस्तीने 'बेकायदेशीर स्थलांतरित' (Illegal Migrant) ही संकल्पना अधिक कडक केली आहे, जेणेकरून घुसखोरीला आळा बसेल.

मुद्दे / अटी	नोंदणी तत्त्वाद्वारे	स्वीकृती तत्त्वाद्वारे / देशीयकरण
1. कोणासाठी लागू?	प्रामुख्याने भारतीय वंशाच्या व्यक्ती (PIO), भारतीय नागरिकांचे जोडीदार (Spouse), आणि अल्पवयीन मुले.	कोणताही परदेशी नागरिक (ज्या देशात भारतीयांना हा हक्क नाकारला जात नाही).
2. मुख्य अट	अर्जदार बेकायदेशीर स्थलांतरित (Illegal Migrant) नसावा.	अर्जदार बेकायदेशीर स्थलांतरित (Illegal Migrant) नसावा.
3. भारतात वास्तव्याची अट	अर्ज करण्यापूर्वी 7 वर्षे (भारतीय वंशाच्या व्यक्ती आणि भारतीय नागरिकांशी विवाह करणाऱ्यांसाठी).	एकूण 12 वर्षे (1 वर्ष सलग वास्तव्य + त्याआधीच्या 14 वर्षांपैकी किमान 11 वर्षे वास्तव्य/सेवा).
4. OCI कार्डधारकांसाठी	5 वर्षे OCI कार्डधारक असणे + अर्ज करण्यापूर्वी सलग 1 वर्ष भारतात वास्तव्य.	OCI ची विशिष्ट अट यात नाही.
5. भाषेचे ज्ञान	अशी कोणतीही अट नाही.	घटनेच्या 8 व्या अनुसूचीतील कोणत्याही एका भाषेचे पुरेसे ज्ञान आवश्यक.
6. चारित्र्य	चारित्र्याबाबत विशिष्ट उल्लेख नाही (परंतु तपासणी होतेच).	व्यक्ती सच्छील (Good Character) असावी ही अट अनिवार्य आहे.

7. अटीमधून सूट (Ex-emption)	कोणतीही सूट नाही.	विज्ञान, कला, साहित्य, जागतिक शांतता या क्षेत्रातील दिग्गजांना केंद्र सरकार सर्व अटीमधून सूट देऊ शकते.
8. उदाहरणे (Exam-ples)	सोनिया गांधी	अदनान सामी, मदर तेरेसा, सोफिया वाडिया

1. CAA 2019 (Citizenship Amendment Act, 2019) चा प्रभाव :

- तुमच्या नोट्समध्ये नमूद केल्याप्रमाणे, स्वीकृती तत्त्वामध्ये (Naturalization) एक महत्वाचा बदल CAA 2019 ने केला आहे.
- देश : पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगाणिस्तान.
- धर्म : हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती (लक्षात ठेवा: यात 'मुस्लिम' आणि 'यहूदी/ज्यू' धर्माचा समावेश नाही).
- कट-ऑफ तारीख : 31 डिसेंबर 2014 पूर्वी भारतात आलेले असावेत.
- बदल : यांच्यासाठी 11 वर्षांच्या वास्तव्याची अट कमी करून 5 वर्षे करण्यात आली आहे. म्हणजे एकूण वास्तव्य 6 वर्षे (1 वर्ष सलग + आधीची 5 वर्षे) आवश्यक आहे.

2. निष्ठेची शपथ (Oath of Allegiance) :

- नोंदणी आणि स्वीकृती या दोन्ही पद्धतींनी नागरिकत्व मिळवणाऱ्या व्यक्तींना भारतीय राज्यघटनेप्रती आणि कायद्यांप्रती निष्ठेची शपथ घेणे अनिवार्य आहे. (जन्माने आणि वंशानुसार नागरिकत्व मिळवणाऱ्यांना अशी शपथ घ्यावी लागत नाही).

3. "बेकायदेशीर स्थलांतरित" (Illegal Migrant) म्हणजे काय? (कायदानुसार व्याख्या) :

- जी व्यक्ती वैध पासपोर्ट किंवा प्रवासाची कागदपत्रे नसताना भारतात प्रवेश करते.
- किंवा, जी व्यक्ती वैध कागदपत्रांसह येते, पण व्हिसाची मुदत संपल्यानंतरही (Overstay) भारतात राहते.
- टीप : बेकायदेशीर स्थलांतरितांना कोणत्याही मार्गाने (नोंदणी किंवा स्वीकृती) भारतीय नागरिकत्व मिळवता येत नाही (CAA 2019 मधील अपवाद वगळता).

5. प्रदेशाच्या समीलीकरणाद्वारे (By Incorporation of some Territory)

घटक	तपशील / प्रक्रिया
अधिकार	हा अधिकार पूर्णपणे केंद्र सरकारला (भारत सरकार) आहे.
प्रक्रिया	जेव्हा एखादा नवीन प्रदेश भारताचा भाग होतो, तेव्हा भारत सरकार राजपत्रामध्ये (Gazette) अधिसूचना काढून नागरिकत्वाचे नियम जाहीर करते.
निवड	सरकार त्या प्रदेशातील सर्व व्यक्तींना किंवा विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या व्यक्तींना नागरिक म्हणून घोषित करू शकते.
प्रभावी तारीख	अधिसूचनेमध्ये नमूद केलेल्या ठराविक तारखेपासून त्या व्यक्ती भारताच्या नागरिक मानल्या जातात.

- **पांडिचेरी (पुद्दुचेरी) :** 1954 मध्ये पांडिचेरी भारताचा भाग बनले. त्यानंतर भारत सरकारने 'नागरिकत्व (पांडिचेरी) आदेश, 1962' जारी केला आणि तिथल्या लोकांना भारतीय नागरिकत्व बहाल केले.
- **गोवा, दमण आणि दीव :** 1961 मध्ये हे प्रदेश पोर्तुगीजांपासून मुक्त होऊन भारतात विलीन झाले. त्यानंतर 1962 च्या आदेशानुसार येथील रहिवाशांना नागरिकत्व मिळाले.
- **सिक्किम :** 1975 मध्ये सिक्किम भारताचे 22 वे घटक राज्य बनले. 'नागरिकत्व (सिक्किम) आदेश, 1975' अन्वये तेथील रहिवासी भारताचे नागरिक बनले.
- **भारत-बांगलादेश भू-सीमा करार (2015) :** 100 व्या घटनादुरुस्तीनुसार भारत आणि बांगलादेश दरम्यान काही 'एन्क्लेव्हज' (Enclaves/चित्रे) अदलाबदल करण्यात आले. या करारामुळे भारतात आलेल्या लोकांनाही याच तत्त्वाचा वापर करून नागरिकत्व देण्यात आले.

6.6 नागरिकत्व लोप होण्याचे 3 मार्ग (3 Ways of Losing Citizenship)

क्र.	मार्ग (Way)	प्रमुख कारणे व अटी	युद्धाच्या काळातील अपवाद
1	नागरिकत्वाचा त्याग करणे	सज्जान आणि पूर्ण क्षमतेच्या नागरिकाने स्वतःहून नागरिकत्व सोडण्याची घोषणा करणे. (अशा व्यक्तीच्या अल्पवयीन मुलांचेही नागरिकत्व आपोआप जाते).	भारत युद्धात गुंतलेला असताना सरकार अशी घोषणा नोंदवून घेण्यास स्थगिती देऊ शकते.
2	नागरिकत्व संपुष्टात येणे	भारतीय नागरिकाने स्वेच्छेने दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास, त्याचे भारतीय नागरिकत्व आपोआप (Automatically) संपुष्टात येते. (कलम 9 चा प्रभाव).	भारत युद्धात गुंतलेला असताना ही तरतूद तात्पुरती स्थगित केली जाते.
3	नागरिकत्व काढून घेणे	हे केंद्र सरकारचे सक्तीचे पाऊल आहे. (फसवणूक, राज्यघटनेशी द्रोह, शत्रूशी व्यापार, 7 वर्षे सलग परदेशात वास्तव्य इत्यादी कारणांमुळे).	याला युद्धाच्या काळातील अपवाद लागू नाही. (उलट युद्धकाळात शत्रूशी संपर्क केल्यास नागरिकत्व हिरावले जाते).

6.7 NRI, PIO, OCI — संकल्पना (NRI, PIO, OCI Concepts)

संकल्पना	अर्थ / व्याख्या	पासपोर्ट	नागरिकत्व
NRI (अनिवासी भारतीय)	भारतीय नागरिक जो शिक्षणासाठी किंवा नोकरीसाठी वर्षातील बहुतांश काळ (182 दिवसांपेक्षा जास्त) परदेशात राहतो.	भारतीय पासपोर्ट	भारतीय (त्यांना मतदानाचा अधिकार असतो).
PIO (भारतीय वंशाची व्यक्ती)	अशी व्यक्ती जी स्वतः किंवा जिचे पूर्वज भारतीय होते, पण आता ती दुसऱ्या देशाची नागरिक आहे.	परदेशी पासपोर्ट	परदेशी (आता ही योजना बंद झाली आहे).
OCI (भारतीय परदेशी नागरिकत्व)	परदेशी नागरिकत्व असलेल्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींना दिलेला एक विशेष दर्जा (कार्ड).	परदेशी पासपोर्ट	परदेशी (हे दुहेरी नागरिकत्व नाही, तर केवळ एक सुविधा आहे).

6.8 नागरिकत्वासंबंधित इतर महत्वाची माहिती (Other Important Information)

- भारतात एकेरी नागरिकत्व आहे. हे ब्रिटनकडून घेतले आहे. तर USA, स्वित्झर्लंडमध्ये दुहेरी नागरिकत्व आहे.
- National H. R. Commission Vs अरुणाचल प्रदेश केस जी चकमा केस नावाने परिचित आहे ती नागरिकेतरांचा हक्क (Non-Citizens) विषयाशी संबंधित आहे.
- 9 जानेवारी 1915 ला महात्मा गांधीजी दक्षिण आफ्रिकेतून भारतात परतले होते म्हणून 9 जानेवारी हा दिवस 2003 पासून 'प्रवासी भारतीय दिन' म्हणून साजरा करतात.
- Proxy Voting ही सुविधा सेवा मतदारांनाच आहे. उदा. CRPF, सशस्त्र दलाचे सदस्य, राज्य पोलीस दलातील पण राज्याबाहेर ड्युटीवर असलेले इ.
- आसाम हे भारतातील एकमेव राज्य आहे ज्याला स्वतःचे राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर आहे.

6.9 नागरिकत्व सुधारणा कायदा 2019 — CAA (Citizenship Amendment Act, 2019)

विषय	महत्वाचे मुद्दे	विशेष टीप
एकेरी नागरिकत्व	स्रोत: ब्रिटन. (भारतात राज्याचे स्वतंत्र नागरिकत्व नसते).	USA/स्वित्झर्लंडमध्ये दुहेरी नागरिकत्व असते.
चकमा केस (NHRC vs. AP)	नागरिक नसलेल्या व्यक्तींनाही (Non-Citizens) कलम 21 (जगण्याचा अधिकार) अंतर्गत संरक्षण मिळते.	मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी ही केस महत्वाची आहे.

प्रवासी भारतीय दिन	9 जानेवारी (1915 साली गांधीजी भारतात परतले).	2003 पासून सुरुवात. 2023 मध्ये इंदूर येथे 17 वा दिन साजरा झाला.
प्रॉक्सि वोटिंग (Proxy)	केवळ 'सर्व्हिस व्होटर्स' (सैन्यदल, सशस्त्र दल इ.) साठी उपलब्ध.	त्यांच्या वतीने त्यांनी नियुक्त केलेली व्यक्ती मतदान करू शकते.
आसाम NRC	स्वतःचे स्वतंत्र NRC असणारे एकमेव राज्य.	1951 साली आसाममध्ये पहिले NRC तयार झाले होते.

6.9 नागरिकत्व सुधारणा कायदा (CAA), 2019

घटना	तारीख
लोकसभा पारित	9 डिसेंबर 2019
राज्यसभा पारित	11 डिसेंबर 2019
राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी	12 डिसेंबर 2019
अंमलबजावणी (देशात)	10 जानेवारी 2020 पासून (विधेयकाच्या तरतुदी)
नियम लागू (Notification)	11 मार्च 2024. ही नागरित्वाची 9 वी दुरुस्ती आहे.

CAA 2019 चे मुख्य पैलू

- पात्र देश (3) : पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश.
- धार्मिक अल्पसंख्यांक (6) : हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारसी आणि ख्रिश्चन.
- कट-ऑफ तारीख : 31 डिसेंबर 2014 रोजी किंवा त्यापूर्वी भारतात आलेले असावेत.
- सवलत : स्वीकृती तत्वाद्वारे (Naturalisation) नागरिकत्व मिळवण्यासाठी वास्तव्याची अट 11 वर्षांवरून 5 वर्षे करण्यात आली.
- अपवाद (जिथे CAA लागू नाही):
 - घटनेच्या 6 व्या अनुसूचीतील समाविष्ट आसाम, मेघालय, मिझोराम आणि त्रिपुरामधील आदिवासी क्षेत्रे.
 - इनर लाईन परमिट (ILP) लागू असलेले प्रदेश (उदा. अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मणिपूर, मिझोराम).

6.10 आसाम आणि कलम 6(A) — ताजी घडामोडी (2024-25)

- कलम 6(A) ची पार्श्वभूमी : हे कलम 1985 च्या 'आसाम करार' (Assam Accord) नंतर समाविष्ट करण्यात आले होते.
- न्यायालयाचा निकाल (ऑक्टोबर 2024) : 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने 4:1 अशा बहुमताने हे कलम वैध ठरवले.
- तरतूद : 1 जानेवारी 1966 ते 25 मार्च 1971 या कालावधीत बांगलादेशातून आसाममध्ये आलेल्यांना भारतीय नागरिकत्वासाठी पात्र मानले जाते. सर्वोच्च न्यायालयाने 25 मार्च 1971 ही 'कट-ऑफ' तारीख योग्य असल्याचे मान्य केले आहे.



मूलभूत हक्क : परिचय व पार्श्वभूमी (Introduction & Background)

2. भाग-III - कलम 12 ते 35 (Part III - Articles 12 to 35)

- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-III मध्ये कलम 12 ते 35 मध्ये मूलभूत हक्क समाविष्ट आहेत.
- भाग-III ला भारताची 'मॅग्राकार्टा' म्हणतात.
- मूलभूत हक्क अमेरिकेच्या घटनेवरून घेतले आहेत.
- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भाग-III ला 'सर्वात टीकात्मक भाग' असे केले आहे.
- आपल्या घटनेतील मूलभूत हक्क अमेरिकेसह जगातील इतर कोणत्याही देशाच्या संविधानात आढळणाऱ्या अधिकारांपेक्षा अधिक विस्तृत आहेत.

1. ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background)

वर्ष	घटना / अधिवेशन	महत्त्वाचा मुद्दा
इ.स. 1918	काँग्रेसचे मुंबई अधिवेशन (अध्यक्ष: हसन इमाम)	मूलभूत हक्कांची प्रथम मागणी
इ.स. 1928	नेहरू अहवाल (Nehru Report)	19 पैकी 9 मूलभूत हक्कांचा समावेश
इ.स. 1931	कराची अधिवेशन (अध्यक्ष: सरदार पटेल)	भाषण स्वातंत्र्य, प्रेस स्वातंत्र्य, समानता, मोफत शिक्षण, धर्मनिरपेक्षता
इ.स. 1945	सर तेजबहादूर सप्रू समिती	भावी भारतीय राज्यघटनेसाठी मानवी हक्कांची महत्त्वाची शिफारस

3. मूलभूत हक्काचा अर्थ व महत्त्व (Meaning & Importance)

- देशाच्या घटनेत समाविष्ट करण्यात आलेल्या हक्कांना मूलभूत हक्क असे म्हणतात.
- हे हक्क न्यायप्रविष्ट (justiciable) असतात - उल्लंघन झाल्यास सर्वोच्च न्यायालयाकडून/उच्च न्यायालयाकडून पुन्हा प्राप्त करून घेता येतात.
- हे अधिकार सर्व नागरिकांच्या संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, नैतिक व अध्यात्मिक विकास सुनिश्चित करतात.
- हे हक्क बहुसंख्याकांच्या राज्यकारभारासाठी 'लोकशाहीजन्य निमित्तमान्यते'चा आराखडा निर्माण करतात.
- महत्त्व : एकाधिकारशाही व जुलमी सत्ता प्रस्थापित होण्यास प्रतिबंध, कार्यकारी मंडळाच्या जुलमी कृतींवर मर्यादा, कायद्याचे शासन, सर्व नागरिकांच्या विकासाची हमी.

4. मूलभूत हक्कांची वैशिष्ट्ये (Features of Fundamental Rights)

क्र.	वैशिष्ट्य	स्पष्टीकरण
1	घटनेचा अविभाज्य भाग	साधारण कायद्याने बदलता येत नाहीत; फक्त कलम 368 नुसार घटनादुरुस्तीनेच बदल शक्य.
2	जगातील सर्वाधिक विस्तृत	इतर कोणत्याही लोकशाही देशाच्या राज्यघटनेपेक्षा अधिक विस्तृत.
3	नैसर्गिक हक्क नव्हेत	फक्त राज्यघटनेत उल्लेख केलेले हक्कच मूलभूत. (Natural Rights नव्हेत)
4	काही हक्क फक्त नागरिकांना	कलम 15, 16, 19, 29, 30 - परकीयांना (Aliens) लागू नाहीत.
4 अ	परकीयांनाही उपलब्ध हक्क	कलम 14, 20, 21, 21A, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28.

5	नकारात्मक व सकारात्मक	नकारात्मक : राज्याला कृती करण्यास प्रतिबंध (उदा. कलम 18). सकारात्मक : जनतेला हक्क मिळवून देणे (उदा. समानता, स्वातंत्र्य).
6	अमर्यादित नव्हेत	राज्य 'पर्याप्त मर्यादा' (Reasonable Restrictions) घालू शकते; मर्यादा योग्य आहेत का हे न्यायालय ठरवते.
7	न्यायप्रविष्ट (Justiciable)	उल्लंघन झाल्यास : सर्वोच्च न्यायालयाकडे (कलम 32) - हा स्वतः मूलभूत हक्क आहे. उच्च न्यायालयाकडे (कलम 226) नुसार अधिकार आहे.
8	राज्य व खाजगी व्यक्तींविरुद्ध	बहुतेक हक्क फक्त राज्याविरुद्ध. कलम 17 (अस्पृश्यता) व कलम 23 (अपव्यापार) - राज्य व खाजगी दोघांविरुद्ध.
9	दुरुस्ती करता येते	संसद घटनादुरुस्तीने बदल करू शकते, पण 'मूलभूत संरचना' (Basic Structure) बदलू शकत नाही.
10	स्थगित करता येतात	राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352) दरम्यान स्थगित - कलम 20 व 21 वगळता. कलम 19 - फक्त युद्ध/बाह्य आक्रमणाच्या आणीबाणीत स्थगित (सशस्त्र उठावात नाहीत).
11	Self-executory	काही हक्कांसाठी संसदेने कायदा करणे आवश्यक (एकरूपतेसाठी फक्त संसद).
12	मार्शल लॉ अंतर्गत मर्यादा	मार्शल लॉ लागू असलेल्या भागात मूलभूत हक्क मर्यादित किंवा स्थगित होऊ शकतात.

5. मूलभूत हक्कांचे 6 गट (6 Categories of Fundamental Rights)

- सुरुवातीला घटनेत 7 मूलभूत हक्क होते. पण 44 व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा हक्क (कलम 31) मूलभूत हक्कांच्या सुचीतून वगळला व राज्यघटनेच्या भाग 12 मधील कलम 300A अंतर्गत तो कायदेशीर हक्क बनवला आहे.

गट (Category)	कलम (Articles)
1. समानतेचा हक्क (Right to Equality)	कलम 14 ते 18
2. स्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom)	कलम 19 ते 22
3. शोषणाविरुद्ध हक्क (Right Against Exploitation)	कलम 23 व 24
4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क (Right to Freedom of Religion)	कलम 25 ते 28
5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क (Cultural & Educational Rights)	कलम 29 व 30
6. घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क (Right to Constitutional Remedies)	कलम 32

महत्वाची नोंद : मूळ घटनेत मूलभूत हक्कांचे सात गट होते पण संपत्तीचा हक्क (44 वी घटनादुरुस्ती 1978) वगळला म्हणून सध्या सहा गट आहेत. संपत्तीचा हक्क आता कलम 300A अंतर्गत कायदेशीर हक्क आहे.

राज्यसंस्थेची व्याख्या - कलम 12 (Definition of State - Article 12)

1. राज्यसंस्था म्हणजे

- मूलभूत हक्कांशी संबंधित विविध तरतुदींमध्ये 'राज्यसंस्था' (State) हा शब्द वापरण्यात आला आहे. त्याचा अर्थ भाग III मधील कलम 12 मध्ये देण्यात आला आहे.

'राज्यसंस्था' या शब्दोल्लेखात पुढील बाबींचा समावेश होतो :

1. **भारताचे शासन व संसद** - म्हणजेच संघराज्य शासनाची कार्यकारी व कायदेविषयक अंगे.
2. **घटकराज्य शासन व विधीमंडळ** - म्हणजेच घटकराज्य शासनाची कार्यकारी व कायदेविषयक अंगे.

3. सर्व स्थानिक प्राधिकारी – नगरपालिका, पंचायती, जिल्हा मंडळे, न्यास इत्यादी.

4. इतर सर्व प्राधिकारी – भारताच्या राज्यभूमीतील किंवा भारत सरकारच्या नियंत्रणाखालील इतर सर्व प्राधिकारी.

2. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेले व्यापक अर्थ

- 'राज्यसंस्था' या शब्दाचा अर्थ सर्वोच्च न्यायालयाने खूप व्यापकपणे लावला आहे.
- SBI, LIC, ONGC, SAIL यांसारख्या महामंडळांना राज्यसंस्था असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
- BCCI, NCERT, UNO, सहकारी संस्था, खाजगी कंपन्या यांना राज्यसंस्था नसल्याचा निर्णय.
- न्यायव्यवस्था जेव्हा नियम तयार करण्याचे काम करते तेव्हा ती राज्यसंस्था असते, मात्र जेव्हा ती आपल्या न्यायिक अधिकारांचा वापर करत असते तेव्हा राज्यसंस्था नाही.

परीक्षेत विचारलेला महत्त्वाचा प्रश्न : रूपा अशोक हुरा खटल्यात न्यायव्यवस्था कलम 12 मधील 'राज्यसंस्था' च्या व्याख्येत येते का? (MPSC State Services Mains 2017)

उत्तर – न्यायालय जेव्हा प्रशासकीय कार्य करते तेव्हा 'राज्यसंस्था' असते.

मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे – कलम 13 (Laws Inconsistent with FRs – Article 13)

1. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)

- **कलम 13(1) :** संविधान लागू होण्यापूर्वीचे (Pre-Constitutional) जे कायदे मूलभूत हक्कांच्या विसंगत आहेत, ते त्या विसंगतीच्या मर्यादेपर्यंत रद्द ठरतील.
- **कलम 13(2) :** संविधान लागू झाल्यानंतर राज्यसंस्था असा कोणताही कायदा करणार नाही जो मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करेल.
- **कलम 32 (सर्वोच्च न्यायालय) :** मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी नागरिक थेट सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागू शकतात. (डॉ. आंबेडकरांनी याला 'संविधानाचा आत्मा' म्हटले आहे).
- **कलम 226 (उच्च न्यायालय) :** उच्च न्यायालयांना देखील त्यांच्या अधिकारक्षेत्रात मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी आदेश (Writs) काढण्याचा अधिकार आहे.

2. 'कायदा' या शब्दाची व्यापी व्याख्या (Wide Definition of 'Law' – Article 13(3))

कायद्याचा प्रकार	स्पष्टीकरण	उदाहरणे
कायमस्वरूपी कायदे	संसद किंवा राज्य विधिमंडळाने विहित प्रक्रियेद्वारे संमत केलेले कायदे.	भारतीय न्याय संहिता, मोटार वाहन कायदा इ.
तात्पुरते कायदे	जेव्हा कायदेमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा तातडीची गरज म्हणून काढले जाणारे आदेश.	अध्यादेश (Ordinances): राष्ट्रपती (कलम 123) व राज्यपाल (कलम 213).
वैधानिक कार्यकारी अधिनियम	कायदेमंडळाने दिलेल्या अधिकाराचा वापर करून कार्यकारी विभागाने केलेले नियम.	आदेश (Orders), पोट-नियम (By-laws), नियम (Rules), अधिसूचना (Notifications).
कायद्याचे गैर-विधिक स्रोत	असे नियम जे कोणत्याही कायदेमंडळाने बनवलेले नाहीत, पण परंपरेने त्यांना कायद्याचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे.	रूढी, परंपरा किंवा प्रथा (Customs and Usages).

3. कलम 13(4) – 24 वी घटनादुरुस्ती

- **केशवानंद भारती खटला (1973) :** मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या घटनादुरुस्ती कायद्यालाही न्यायालयात आव्हान देता येते. मूलभूत हक्क हे घटनेच्या 'मूलभूत संरचने'चा हिस्सा आहेत.
- **न्यायालयाचा निकाल :** संसदेला राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे (कलम 368), पण ती दुरुस्ती करताना घटनेचा 'आत्मा' किंवा 'मूळ पाया' (Basic Structure) नष्ट करता येणार नाही.

- **महत्त्व** : जरी एखादी घटनादुरुस्ती संसदेने बहुमताने मंजूर केली असली, तरी ती जर लोकशाही, संघराज्य पद्धती किंवा न्यायालयीन पुनर्विलोकन यांसारख्या मूलभूत तत्वांच्या विरोधात असेल, तर सर्वोच्च न्यायालय ती रद्द करू शकते.

विभाज्यता सिद्धांत

- हा सिद्धांत कलम 13 मधील "उल्लंघन करण्याच्या मर्यादेपर्यंत" या शब्दांवर आधारित आहे.
- **सोपे उदाहरण** : समजा एका कायद्यात 10 कलमे आहेत. त्यातील केवळ 'कलम क्र. 5' मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करत आहे.
- जर कलम 5 काढून टाकल्यावरही उरलेला कायदा (1 ते 4 आणि 6 ते 10) अर्थपूर्ण राहत असेल, तर **केवळ कलम 5 रद्द केले जाईल**.
- परंतु, जर कलम 5 हा त्या कायद्याचा मुख्य भाग असेल आणि तो काढल्यावर उरलेल्या कायद्याला काहीच अर्थ उरत नसेल, तर **संपूर्ण कायदाच (1 ते 10) रद्द केला जातो**.

मूलभूत हक्क (भाग 3: कलम 14 ते 32) :

हक्काचा प्रकार	संबंधित कलमे	मुख्य तरतूद / थोडक्यात माहिती
1. समानतेचा हक्क	14 ते 18	कलम 14 : कायद्यासमोर समानता. कलम 15 : भेदभाव करण्यास मनाई. कलम 16 : सार्वजनिक रोजगारात समान संधी. कलम 17 : अस्पृश्यता निवारण. कलम 18 : पदव्यांची समाप्ती.
2. स्वातंत्र्याचा हक्क	19 ते 22	कलम 19 : 6 प्रकारची स्वातंत्र्ये (भाषण, संचार इ.). कलम 20 : अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण. कलम 21 : जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य. कलम 21-ए : शिक्षणाचा हक्क (6-14 वयोगट). कलम 22 : अटक व स्थानबद्धतेपासून संरक्षण.
3. शोषणाविरुद्धचा हक्क	23 ते 24	कलम 23 : मानवी व्यापार आणि वेठबिगारीवर बंदी. कलम 24 : बालकामगार प्रतिबंध (14 वर्षाखालील मुले).
4. धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क	25 ते 28	कलम 25 : सदसद्विवेक बुद्धीने धर्माचे आचरण व प्रसार. कलम 26 : धार्मिक व्यवहारांचे व्यवस्थापन. कलम 27 : धार्मिक कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य. कलम 28 : धार्मिक शिक्षणाबाबत स्वातंत्र्य.
5. सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क	29 ते 30	कलम 29 : अल्पसंख्याकांच्या हितसंबंधांचे संरक्षण. कलम 30 : शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा अल्पसंख्याकांचा हक्क.
6. घटनात्मक उपाययोजनेचा हक्क	32	मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा हक्क (5 प्रकारचे प्रादेशलेख/Writs).

समानतेचा हक्क - कलम 14 ते 18 (Right to Equality - Articles 14-18)

1. कलम 14 - कायद्यासमोर समानता (Equality before Law)

संकल्पना	कायद्यासमोर समानता (Equality before Law)	कायद्याचे समान संरक्षण (Equal Protection of Laws)
स्रोत	ही संकल्पना ब्रिटिश (UK) राज्यघटनेतून घेतली आहे.	ही संकल्पना अमेरिकन (USA) राज्यघटनेतून घेतली आहे.
प्रवृत्ती	ही नकारात्मक (Negative) संकल्पना मानली जाते.	ही सकारात्मक (Positive) संकल्पना मानली जाते.
अर्थ	कोणालाही कायद्यापेक्षा वरचढ मानले जात नाही आणि कोणालाही विशेषाधिकार नसतात.	समान परिस्थितीत असलेल्या व्यक्तींना कायद्याची वागणूक समान असावी.
उद्देश	कोणत्याही व्यक्तीला विशेष सवलती (Privileges) न देणे.	'समान लोकांसाठी समान कायदा' (Like should be treated alike) लागू करणे.
विशेषता	ही संकल्पना ए. व्ही. डायसी यांच्या 'कायद्याचे राज्य' (Rule of Law) चा भाग आहे.	हे 'व्याज्य वर्गीकरण' (Reasonable Classification) करण्यास परवानगी देते.

■ **अपवाद :** राष्ट्रपती व राज्यपाल (कलम 361), परकीय सार्वभौम, राजदूत, यूएन अधिकारी यांना विशेष संरक्षण.

विशेषाधिकार:

घटक	संबंधित कलम	मुख्य संरक्षण
राष्ट्रपती / राज्यपाल	361	फौजदारी खटला व अटकेपासून पूर्ण संरक्षण.
संसद सदस्य (MPs)	105	सभागृहातील भाषण व मतदानासाठी संरक्षण.
विधिमंडळ सदस्य (MLAs)	194	विधिमंडळातील भाषण व मतदानासाठी संरक्षण.
मार्गदर्शक तत्त्वे	31-C	कलम 39(b) व (c) साठी कलम 14 ला बाजूला ठेवता येते.
विदेशी राजदूत	-	भारतीय कायद्यांपासून न्यायालयीन संरक्षण.

2. कलम 15 - भेदभावास मनाई (Prohibition of Discrimination)

कलम	मुख्य तरतूद	'हॅल्यू अंडिशन' (परीक्षेच्या दृष्टीने विशेष मुद्दे)
15(1)	राज्याला मनाई (सामान्य नियम)	राज्य नागरिकांमध्ये 'केवळ' (Only) धर्म, वंश, जात, लिंग किंवा जन्मस्थान या 5 कारणांवरून भेदभाव करणार नाही. ('केवळ' याचा अर्थ या 5 व्यक्तिरेखा इतर कारणांवरून उदा. गुणवत्ता, शारीरिक क्षमता यावरून भेदभाव करता येतो.)
15(2)	सार्वजनिक ठिकाणी प्रवेश	दुकाने, सार्वजनिक उपाहारगृहे, विहिरी, तलाव, रस्ते येथे कोणालाही मज्जाव नाही. वैशिष्ट्य : हा हक्क 'राज्य' आणि 'खाजगी व्यक्ती' यांनी केलेला भेदभाव या दोघांविरुद्धही उपलब्ध आहे.
15(3)	सकारात्मक भेदभाव (अपवाद 1)	महिला व बालकांसाठी विशेष तरतुदी. उदा. मोफत शिक्षण, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना आरक्षण (73 व 74 वी घटनादुरुस्ती). हा भेदभाव कलम 15(1) चा भंग मानला जात नाही.
15(4)	SC, ST व SEBC प्रगती (अपवाद 2)	सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी (SEBC) विशेष तरतूद. 1 ली घटनादुरुस्ती (1951) ने हे कलम नव्याने जोडले.
15(5)	खाजगी शिक्षण संस्थांत आरक्षण (अपवाद 3)	अल्पसंख्याक संस्था (कलम 30 नुसार) वगळता सर्व अनुदानित व विनाअनुदानित (Unaided) खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये मागासवर्गीयांना प्रवेशात आरक्षण. 93 वी घटनादुरुस्ती (2005) ने जोडले.
15(6)	EWS शैक्षणिक आरक्षण (अपवाद 4)	आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) शिक्षण संस्थांत कमाल 10% आरक्षण. हे आरक्षण विद्यमान आरक्षणाव्यतिरिक्त (Over and above) असेल. 103 वी घटनादुरुस्ती (2019) ने जोडले.

1. क्रिमी लेयर (Creamy Layer) उत्पन्नाची मर्यादा : कालक्रम

- (टीप : 1992 च्या 'इंदिरा साहनी खटल्या'च्या निकालानंतर OBC आरक्षणासाठी हे तत्त्व लागू करण्यात आले.)

वर्ष	वार्षिक उत्पन्नाची कमाल मर्यादा (रु.)
1993	1 लाख (सुरुवात)
2004	2.5 लाख
2008	4.5 लाख
2013	6 लाख
2017 पासून पुढे	8 लाख (सध्या लागू), महाराष्ट्र शासनाने 15 लाखापर्यंत करण्याची शिफारस केंद्राकडे केली आहे. (2026)

2. 103 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 2019 (EWS आरक्षण) :

- विधेयक क्रमांक : 124 वे घटनादुरुस्ती विधेयक.

संसदेतील प्रवास आणि अंमलबजावणी :

टप्पा	दिनांक
लोकसभेत मंजुरी	8 जानेवारी 2019
राज्यसभेत मंजुरी	9 जानेवारी 2019
राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी	12 जानेवारी 2019
प्रत्यक्ष लागू (अंमलबजावणी)	14 जानेवारी 2019

कायद्यातील प्रमुख तरतुदी आणि घटनात्मक बदल :

- उद्दिष्ट : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना (Economically Weaker Sections - EWS) शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमाल 10% आरक्षण देणे.
- घटनेत नवीन कलमांचा समावेश : या दुरुस्तीने मूलभूत हक्कांमध्ये कलम 15(6) (शैक्षणिक संस्थांसाठी) आणि कलम 16(6) (सार्वजनिक रोजगारासाठी) नव्याने जोडले.
- लाभार्थी : जे नागरिक सध्याच्या SC, ST, किंवा OBC आरक्षणाच्या कक्षेत येत नाहीत (म्हणजेच खुल्या प्रवर्गातील गरीब घटक), त्यांनाच या आरक्षणाचा लाभ मिळेल.
- अपवाद : हे EWS आरक्षण कलम 30(1) अंतर्गत स्थापन झालेल्या 'अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांना' लागू होणार नाही.

EWS आरक्षणासाठी पात्रतेचे निकष (Eligibility Criteria) :

- एखाद्या व्यक्तीला/कुटुंबाला आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल (EWS) मानले जाण्यासाठी खालील सर्व अटी पूर्ण करणे आवश्यक आहे :
 1. उत्पन्नाची अट : कुटुंबाचे एकत्रित वार्षिक उत्पन्न 8 लाख रुपयांपेक्षा कमी असावे. (यात पगार, शेती, व्यवसाय इ. सर्व स्रोतांचा समावेश होतो).
 2. शेतीची अट : कुटुंबाच्या मालकीची शेतजमीन 5 एकरपेक्षा कमी असावी.
 3. निवासी घराची अट (Flat) : स्वतःच्या मालकीचे निवासी घर 1000 चौरस फूट (Sq. ft.) पेक्षा कमी असावे.
 4. निवासी भूखंडाची अट (Plot) :
 - अधिसूचित नगरपालिका क्षेत्रात (Notified Municipalities) : निवासी भूखंड 100 वार (Sq. yards) पेक्षा कमी असावा.
 - गैर-अधिसूचित क्षेत्रात (इतर भागात) : निवासी भूखंड 200 वार (Sq. yards) पेक्षा कमी असावा.
 5. इतर आरक्षण : ती व्यक्ती इतर कोणत्याही आरक्षणाचा (उदा. SC/ST/OBC) लाभ घेणारी नसावी.

3. कलम 16 - सार्वजनिक रोजगारात समान संधी (Equal Opportunity in Public Employment)

कलम	मुख्य तरतूद	परीक्षेच्या दृष्टीने 'व्हॅल्यू अॅडिशन' (Value Addition)
16(1)	समान संधी (सामान्य नियम)	राज्याच्या नियंत्रणाखालील कोणत्याही पदावरील रोजगार किंवा नियुक्तीच्या बाबतीत सर्व नागरिकांना समान संधी असेल.
16(2)	7 कारणांवरून भेदभावास मनाई	केवळ धर्म, वंश, जात, लिंग, कूळ, जन्मस्थान, निवासस्थान यांवरून रोजगारात भेदभाव करता येणार नाही किंवा अपात्र ठरवता येणार नाही.
16(3)	अपवाद 1: निवासस्थानाची अट	विशिष्ट राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशातील नोकऱ्यांसाठी 'निवासाची अट' घालण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे (राज्य विधिमंडळाला नाही). (उदा. आंध्र प्रदेश व तेलंगणा).
16(4)	अपवाद 2: मागासवर्गीयांना आरक्षण	ज्या मागासवर्गीयांना राज्यसेवेत पुरेसे प्रतिनिधित्व मिळालेले नाही, त्यांच्यासाठी राज्य आरक्षणाची (Reservation) तरतूद करू शकते.
16(4-A)	पदोन्नतीत आरक्षण (Promotion)	SC आणि ST प्रवर्गासाठी सरकारी नोकरीत पदोन्नतीमध्ये (Promotion) आरक्षणाची तरतूद. (77 वी घटनादुरुस्ती, 1995).
16(4-B)	बॅकलॉग पदे (Backlog Vacancies)	न भरलेली राखीव पदे (बॅकलॉग) पुढील वर्षी भरताना ती 50% च्या मर्यादेत धरली जाणार नाहीत. म्हणजेच बॅकलॉग भरताना 50% ची मर्यादा ओलांडता येते. (81 वी घटनादुरुस्ती, 2000).
16(5)	धार्मिक संस्थांमधील पदे	एखाद्या विशिष्ट धर्माशी संबंधित संस्थेतील पदाधिकारी त्याच धर्माचा असावा, असा कायदा केल्यास तो कलम 16 चा भंग मानला जाणार नाही.
16(6)	EWS आरक्षण (रोजगारात)	आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी (EWS) सरकारी नोकऱ्यांमध्ये कमाल 10% आरक्षण. (103 वी घटनादुरुस्ती, 2019).

भारतीय राज्यघटनेतील कोणत्या कलमाचा अर्थ असा होतो की, सर्व सार्वजनिक ठिकाणी नागरिकांसाठी खुली आहेत? (परीक्षा व वर्ष : PSI पूर्व 2021)

उत्तर : कलम 15

- **इंद्रा साहनी खटला (1992) :** आरक्षणावरील अतिरिक्त 10% आरक्षण फेटाळले. OBC चे 27% आरक्षण कायम. क्रिमी लेयरची संकल्पना मान्य. आरक्षण 50% पेक्षा जास्त नसावे.
- **फेब्रुवारी 2020 :** सर्वोच्च न्यायालयाने - पदोन्नतीमध्ये आरक्षण हे मूलभूत हक्क नाही.

मागासवर्गीय आयोग (Backward Class Commissions) :

- **कलम 340 :** मागासवर्गीयांच्या स्थितीच्या तपासासाठी राष्ट्रपती आयोग नेमू शकतात.
- **काका कालेलकर आयोग (1953) :** पहिला मागासवर्गीय आयोग. (अहवाल: 1955).
- **मंडल आयोग (1979) अध्यक्ष :** बी. पी. मंडल (सरकार: मोरारजी देसाई).
- **निष्कर्ष :** 3,743 मागास जाती (एकूण लोकसंख्येच्या 50%).
- **शिफारस :** केंद्रीय सेवांमध्ये OBC ना 27% आरक्षण.
- **1990 (व्ही. पी. सिंग सरकार) :** मंडल आयोगाच्या शिफारशीनुसार OBC ना 27% आरक्षण लागू केले.
- **1991 (पी. व्ही. नरसिंह राव सरकार) :**
 - OBC आरक्षणात 'आर्थिक निकष' (क्रिमी लेयरची सुरुवात) आणण्याचा प्रयत्न.
 - उच्च जातीतील गरीबांसाठी (EWS) 10% आरक्षणाची घोषणा (जी पुढे कोर्टाने रद्द केली होती).

आर्थिक दुर्बल घटक (EWS) आणि 103 वी घटनादुरुस्ती (2019)

- **तरतूद :** कलम 15(6) आणि 16(6) समाविष्ट करून EWS ला 10% आरक्षण देण्यात आले.
- **व्याख्या :** राज्य संस्था वेळोवेळी कौटुंबिक उत्पन्न आणि इतर आर्थिक निर्देशकांवरून 'आर्थिक दुर्बलता' ठरवेल.

- महाराष्ट्रात विविध सामाजिक घटकांसाठी लागू असलेले आरक्षण खालीलप्रमाणे आहे :

प्रवर्ग	आरक्षणाची टक्केवारी
अनुसूचित जाती (SC)	13%
अनुसूचित जमाती (ST)	7%
इतर मागासवर्ग (OBC)	19%
आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (EWS)	10%
विमुक्त जाती (VJ - A)	3%
भटक्या जमाती - ब (NT-B)	2.5%
भटक्या जमाती - क (NT-C)	3.5%
भटक्या जमाती - ड (NT-D)	2%
विशेष मागास प्रवर्ग (SBC)	2%
अनाथ (Orphans)	1%

- नवे आरक्षण : 26 फेब्रुवारी 2024 पासून महाराष्ट्र शासनाने मराठा समाजासाठी स्वतंत्र 10% आरक्षण लागू केले आहे.
- समिती नियुक्ती : मराठा आरक्षणासंदर्भातील कायदेशीर आणि तांत्रिक बाबींच्या अभ्यासासाठी न्यायमूर्ती शिंदे समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
- कुणबी प्रमाणपत्र (2025 चा निर्णय) : हैदराबाद गॅझेटिअरमधील जुन्या नोंदींचा आधार घेऊन, पात्र व्यक्तींना 'कुणबी', 'मराठा-कुणबी' किंवा 'कुणबी-मराठा' जातीचे प्रमाणपत्र देण्याबाबत शासनाने 2 सप्टेंबर 2025 रोजी महत्त्वपूर्ण शासन निर्णय (GR) निर्गमित केला.

राष्ट्रीय स्तर (तमिळनाडू)

- भारतात सामान्यतः 50% आरक्षणाची मर्यादा असली तरी, तमिळनाडू राज्यात सर्वाधिक 69% आरक्षण दिले जाते.
- ही तरतूद 76 व्या घटनादुरुस्ती (1994) द्वारे करण्यात आली आहे, ज्याला संविधानाच्या 9 व्या अनुसूचीमध्ये स्थान देण्यात आले आहे.

4. कलम 17 - अस्पृश्यता नष्ट करणे (Abolition of Untouchability)

घटक	सविस्तर माहिती / तरतूद
घोषणा	'अस्पृश्यता' नष्ट करण्यात आली असून, तिचे कोणत्याही स्वरूपातील आचरण कायद्याने निषिद्ध (Forbidden) करण्यात आले आहे.
व्याप्ती	हा हक्क केवळ राज्याविरुद्ध (State) नाही, तर खाजगी व्यक्तींच्या विरुद्ध देखील उपलब्ध आहे. राज्याची जबाबदारी आहे की त्याने खाजगी व्यक्तींकडून होणाऱ्या उल्लंघनापासून नागरिकांचे रक्षण करावे.
संसदेचा अधिकार	कलम 17 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि शिक्षा ठरवण्यासाठी कलम 35 नुसार फक्त संसदेला (राज्य विधिमंडळाला नाही) कायदा करण्याचा अधिकार आहे.
पहिला कायदा	संसदेने 'अस्पृश्यता (अपराध) कायदा, 1955' संमत केला.
कायद्यात बदल	1976 मध्ये या कायद्यात व्यापक व कठोर बदल करून त्याचे नाव 'नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955' (Protection of Civil Rights Act) असे ठेवण्यात आले.
अँट्रासिटी कायदा	1955 चा कायदा वाढत्या अत्याचारांना आळा घालण्यास अपुरा पडत असल्याने, संसदेने अधिक कठोर असा 'SC व ST (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा, 1989' (Atrocity Act) संमत केला.

परीक्षेत विचारलेला महत्वाचा प्रश्न : 'अस्पृश्यता नष्ट करणे' ही तरतूद कोणत्या कलमात आहे? (Combine B 2022 / C 2024)

उत्तर : कलम 17

5. कलम 18 - किताब नष्ट करणे (Abolition of Titles)

उपकलम	कोणासाठी लागू?	मुख्य तरतूद / निर्बंध
18(1)	राज्यसंस्थेवर निर्बंध	लष्करी (Military) आणि शैक्षणिक (Academic) मानविशेष वगळता, राज्यसंस्था कोणत्याही व्यक्तीला (नागरिक किंवा परकीय) कोणतीही पदवी/किताब प्रदान करणार नाही.
18(2)	भारतीय नागरिकांवर निर्बंध	भारताचा कोणताही नागरिक कोणत्याही परकीय देशाकडून/राज्याकडून कोणताही किताब स्वीकारणार नाही. (याला कोणताही अपवाद नाही).
18(3)	परदेशी व्यक्तींवर निर्बंध	जर एखादी परकीय व्यक्ती भारत सरकारच्या नियंत्रणाखाली 'लाभाचे किंवा विश्वासाचे पद' (Office of Profit/Trust) धारण करत असेल, तर ती राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीशिवाय परदेशी किताब स्वीकारू शकत नाही.
18(4)	नागरिक व परदेशी व्यक्ती (सर्वांसाठी)	लाभाचे पद धारण करणारी कोणतीही व्यक्ती राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीशिवाय परकीय देशाकडून कोणतीही भेटवस्तू (Present), मानधन किंवा पद स्वीकारणार नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय आणि राष्ट्रीय पुरस्कार

बालाजी राघवन विरुद्ध भारत सरकार खटला (1996) :

- या ऐतिहासिक खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने 1954 मध्ये सुरू झालेल्या राष्ट्रीय पुरस्कारांची ('भारतरत्न', 'पद्मविभूषण', 'पद्मभूषण', 'पद्मश्री') घटनात्मक वैधता वैध ठरवली. न्यायालयाने खालील महत्वाचे स्पष्टीकरण दिले :
- किताब आणि पुरस्कारातील फरक : हे राष्ट्रीय पुरस्कार राष्ट्रासाठी दिलेल्या योगदानाचा आणि गुणवत्तेचा सन्मान करतात. त्यामुळे ते कलम 18 च्या व्याख्येतील 'किताब' (Titles) ठरत नाहीत. समानतेच्या तत्वाचा अर्थ 'गुणवत्तेचा सन्मान करू नये' असा होत नाही.
- वापरावर बंदी (अट) : हे पुरस्कार मिळवणाऱ्या व्यक्तीला आपल्या नावाच्या आधी (Prefix) किंवा नावाच्या नंतर (Suffix) या पुरस्कारांचा वापर करता येणार नाही. (उदा. 'भारतरत्न सचिन तेंडुलकर' असे अधिकृतपणे स्वतःच्या नावासाठी वापरता येत नाही).
- दंडात्मक कारवाई : जर एखाद्या व्यक्तीने या अटीचे उल्लंघन करून नावामागे किंवा पुढे पुरस्काराचे नाव लावले, तर तो पुरस्कार काढून घेतला जाऊ शकतो (Forfeit).

स्वातंत्र्याचा हक्क - कलम 19 ते 22 (Right to Freedom - Articles 19-22)

1. कलम 19 - सहा मूलभूत स्वातंत्र्ये (Article 19 - Six Fundamental Freedoms)

- मूळ घटनेत कलम 19 मध्ये 7 प्रकारची स्वातंत्र्ये बहाल करण्यात आली होती. पण 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 ने संपत्तीचा मूलभूत हक्क काढून तो भाग 12, प्रकरण 4, कलम 300'A' मध्ये कायदेशीर हक्क म्हणून समाविष्ट करण्यात आला. म्हणून सध्या कलम 19(1) मध्ये 6 मूलभूत हक्क उपलब्ध आहेत:

घटक / प्रवर्ग	निर्बंधाचा आधार किंवा निकष	सविस्तर स्पष्टीकरण / महत्त्व	संबंधित घटनादुरुस्ती
1. निर्बंधाचा आधार	भारताचे सार्वभौमत्व आणि अखंडता	देशाच्या एकात्मतेला बाधा आणणारी भाषणे किंवा कृतींवर बंदी.	16 वी दुरुस्ती (1963)
2. निर्बंधाचा आधार	राज्याची सुरक्षा	देशाच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणारी विधाने प्रतिबंधित.	मूळ राज्यघटना

3. निर्बंधाचा आधार	परकीय देशांशी मैत्रीपूर्ण संबंध	मित्र राष्ट्रांशी संबंध बिघडतील अशी विधाने टाळावी लागतात.	1 ली दुरुस्ती (1951)
4. निर्बंधाचा आधार	सार्वजनिक सुव्यवस्था (Public Order)	समाजात दंगल किंवा अशांतता निर्माण होऊ नये यासाठी मर्यादा.	1 ली दुरुस्ती (1951)
5. निर्बंधाचा आधार	सभ्यता आणि नीतिमत्ता	अश्लील किंवा सामाजिक नैतिकतेच्या विरुद्ध अभिव्यक्ती रोखली जाते.	मूळ राज्यघटना
6. निर्बंधाचा आधार	न्यायालयाचा अवमान	न्यायव्यवस्थेची प्रतिष्ठा आणि कामकाजात अडथळा आणण्यास मनाई.	मूळ राज्यघटना
7. निर्बंधाचा आधार	अब्रूनुकसानी (Defamation)	कोणाच्याही वैयक्तिक प्रतिष्ठेला हानी पोहोचवण्यावर निर्बंध.	मूळ राज्यघटना
8. निर्बंधाचा आधार	गुन्ह्यास प्रवृत्त करणे	कोणालाही गुन्हा करण्यासाठी चिथावणी देण्यावर बंदी.	1 ली दुरुस्ती (1951)
कायदेशीर निकष	'रास्त' (Reasonable) स्वरूप	निर्बंध केवळ मनमानी नसून ते तर्कसंगत असणे अनिवार्य आहे.	न्यायालयाचा अधिकार
कायदेशीर निकष	न्यायालयीन पुनर्विलोकन	अवाजवी किंवा अन्यायकारक निर्बंध न्यायालय रद्द करू शकते.	अंतिम अधिकार न्यायालयाचा

कलम	स्वातंत्र्याचा प्रकार	व्याप्ती / महत्त्वाचे मुद्दे	रास्त बंधने (कलम 19 मधील पोटकलमे)
19(1)(अ)	भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य	वृत्तपत्र स्वातंत्र्य, माहितीचा अधिकार (RTI), ध्वज फडकवणे, शांत राहण्याचा अधिकार.	19(2) : भारताचे सार्वभौमत्व, सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, अब्रूनुकसानी, न्यायालयाचा अवमान.
19(1)(ब)	शांततेने व विनाशस्त्र जमण्याचे स्वातंत्र्य	सभा, मिरवणुका, निदर्शने करणे. (टीप: संपाचा अधिकार नाही).	19(3) : भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडता, सार्वजनिक सुव्यवस्था.
19(1)(क)	संघटना / संघ स्थापन करण्याचे स्वातंत्र्य	राजकीय पक्ष, कंपनी, ट्रेड युनियन्स, सहकारी संस्था (97 वी दुरुस्ती, 2011).	19(4) : भारताचे सार्वभौमत्व, सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता.
19(1)(ड)	मुक्त संचाराचे स्वातंत्र्य	भारताच्या राज्यक्षेत्रात कोठेही फिरण्याचा हक्क. (देशांतर्गत संचारासाठी).	19(5) : सर्वसामान्य जनतेचे हित आणि अनुसूचित जमातींचे (ST) हित रक्षण करण्यासाठी.
19(1)(इ)	वास्तव्याचे व स्थायिक होण्याचे स्वातंत्र्य	भारताच्या कोणत्याही भागात राहण्याचा किंवा कायमचे स्थायिक होण्याचा हक्क.	19(5) : सर्वसामान्य जनतेचे हित आणि अनुसूचित जमातींचे (ST) हित रक्षण करण्यासाठी.
19(1)(ग)	पेशा, व्यवसाय किंवा व्यापाराचे स्वातंत्र्य	कोणताही कायदेशीर व्यवसाय किंवा व्यापार निवडण्याचा हक्क.	19(6) : जनहित, आवश्यक तांत्रिक पात्रता (Professional Qualifications) आणि राज्याची मत्केदारी.

कलम 19(1)(अ): भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यात अंतर्भूत असलेले हक्क

क्र.	अंतर्भूत मूलभूत हक्क (Implicit Right)	स्पष्टीकरण आणि महत्त्वाचे खटले (Explanation & Cases)
1	वृत्तपत्रांचे स्वातंत्र्य (Freedom of Press)	आपले विचार छापून प्रसिद्ध करण्याचे स्वातंत्र्य. (उदा. सकाळ पेपर्स खटला)
2	माहितीचा अधिकार (Right to Information - RTI)	नागरिकांना सरकारच्या कामकाजाची आणि प्रशासनाची माहिती जाणून घेण्याचा हक्क आहे.

3	राष्ट्रीय ध्वज फडकवण्याचा अधिकार	स्वतःच्या इमारतीवर सन्मानाने व अभिमानाने राष्ट्रध्वज फडकवणे हा मूलभूत हक्क आहे. (नवीन जिंदाल खटला, 2004)
4	शांत राहण्याचा अधिकार (Right to Remain Silent)	कोणालाही बोलण्याची सक्ती करता येत नाही. (उदा. बिजो इमॅन्युएल खटला - राष्ट्रगीत गाण्याची सक्ती करता येत नाही, फक्त आदराने उभे राहणे पुरेसे आहे).
5	फोन टॅपिंग विरुद्धचा अधिकार	बेकायदेशीर फोन टॅपिंग हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर आणि व्यक्तीच्या गोपनीयतेवर (Privacy) घाला आहे.
6	प्रसारणाचे स्वातंत्र्य (Right to Broadcast)	इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांवर (उदा. टीव्ही, रेडिओ) माहिती प्रसारित करण्याचा हक्क. यावर सरकारची मक्तेदारी (Monopoly) नाही.
7	'बंद' विरुद्धचा हक्क (Right against Bandh)	कोणत्याही राजकीय पक्षाने किंवा संघटनेने पुकारलेला 'बंद' (Bandh) बेकायदेशीर आहे, कारण तो इतर नागरिकांच्या स्वातंत्र्यावर गदा आणतो.

महत्वाचे न्यायालयीन खटले (Landmark Cases)

खटला	न्यायालयाचा निर्णय / महत्त्व
रोमेश थापर वि. मद्रास राज्य	प्रेस स्वातंत्र्य हे भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा अविभाज्य भाग आहे.
इमॅन्युएल वि. केरळ राज्य	राष्ट्रगीत न गाता शांत उभे राहणे (मौन पाळणे) हा अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा भाग आहे.
युनियन ऑफ इंडिया वि. ADR	उमेदवाराची पार्श्वभूमी जाणून घेणे हा मतदाराचा (माहितीचा) अधिकार आहे.
सदानंद वि. महाराष्ट्र राज्य	बंद किंवा संपाची हाक देणे हा मूलभूत हक्क नाही.

- **कलम 19(1)(फ) :** मालमत्तेचा अधिकार हा मूळ घटनेत सातवा स्वातंत्र्य हक्क होता, परंतु **44 वी घटनादुरुस्ती (1978)** द्वारे तो रद्द करण्यात आला आहे.
- **केवळ नागरिक :** हे सर्व अधिकार केवळ **भारतीय नागरिकांना** आणि कंपन्यांच्या भागधारकांना उपलब्ध आहेत (परकीयांना किंवा कायदेशीर व्यक्तींना नाहीत).
- **आणीबाणीचा प्रभाव :** कलम 358 नुसार, 'युद्ध' किंवा 'बाह्य आक्रमण' यामुळे राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352) लागू होताच कलम 19 मधील सर्व अधिकार **आपोआप स्थगित** होतात. मात्र, 'सशस्त्र उठाव' झाल्यास ते स्थगित होत नाहीत.

परीक्षेत विचारलेला महत्वाचा प्रश्न : कोणत्या कलमान्वये प्रत्येक भारतीय नागरिकाला कोणताही व्यवसाय, धंदा किंवा व्यापार करण्याचा हक्क आहे? (STI 2022)

उत्तर : कलम 19(1)(g)

कलम 20 - अपराधांच्या दोषसिद्धीबाबत संरक्षण (Protection in Conviction)

उपकलम	कायदेशीर संज्ञा	अर्थ आणि स्पष्टीकरण
20(1)	पूर्वलक्षी प्रभावाचा कायदा नाही (No Ex-Post Facto Law)	1. गुन्हा घडला त्या वेळी अस्तित्वात असलेल्या कायदानुसारच व्यक्तीला दोषी ठरवले जाईल. 2. नवीन कायदा करून जुन्या गुन्ह्यासाठी शिक्षा देता येणार नाही किंवा आधीच्या कायद्यापेक्षा 'अधिक शिक्षा' देता येणार नाही.
20(2)	दुहेरी शिक्षा नाही (No Double Jeopardy)	एकाच गुन्ह्यासाठी एकाच व्यक्तीवर एकापेक्षा जास्त वेळा खटला चालवून शिक्षा दिली जाणार नाही.

20(3)	स्वतःविरुद्ध साक्ष देण्याची सक्ती नाही (No Self-Incrimination)	गुन्ह्याचा आरोप असलेल्या कोणत्याही व्यक्तीवर स्वतःविरुद्ध साक्षीदार होण्याची (कबुलीजबाब देण्याची) सक्ती केली जाणार नाही.
-------	---	--

कलम 20(1) चे अपवाद (Ex-post facto) :

- हा हक्क केवळ 'फौजदारी' (Criminal) कायद्यांनाच लागू होतो.
- 'दिवाणी' (Civil) आणि 'कर' (Tax) कायदे हे पूर्वलक्षी प्रभावाने (Retrospective Effect - म्हणजेच मागच्या तारखेपासून) लागू केले जाऊ शकतात. तसेच, जर एखादा नवीन फौजदारी कायदा आरोपीला 'फायदा' करून देणारा असेल (उदा. शिक्षेत कपात), तर तो मागच्या तारखेपासून लागू करता येतो.

कलम 20(2) ची व्याप्ती (Double Jeopardy)

- 'दुहेरी शिक्षेवरील बंदी' ही फक्त न्यायालयीन (Judicial) किंवा न्यायाधिकरणांच्या (Tribunals) कार्यवाहीलाच लागू आहे.
- **अपवाद :** ही बंदी 'विभागीय/खातेनिहाय कार्यवाहीला' (Departmental Proceedings) लागू होत नाही. (उदा. जर एखाद्या सरकारी अधिकाऱ्यावर भ्रष्टाचाराचा आरोप सिद्ध झाला, तर न्यायालय त्याला तुरुंगवासाची शिक्षा देऊ शकते आणि त्याच वेळी त्याचे खाते त्याला नोकरीवरून बडतर्फ करू शकते. याला दुहेरी शिक्षा मानले जात नाही.)

कलम 20(3) मधील अपवाद (Self-Incrimination):

- आरोपीला स्वतःविरुद्ध 'साक्ष' देण्याची सक्ती करता येत नाही, परंतु खालील गोष्टींची सक्ती केल्यास तो कलम 20(3) चा भंग मानला जात नाही :
 - अंगठ्याचे ठसे, सही, किंवा रक्ताचे नमुने (Blood samples/DNA) देण्याची सक्ती करणे.
 - ओळख परेडसाठी (Identification Parade) स्वतःला उभे करण्याची सक्ती करणे.
 - गुन्ह्याशी संबंधित भौतिक वस्तू (Material objects - उदा. हत्यार, कागदपत्रे) सादर करण्याची सक्ती करणे. (टीप: हा हक्क केवळ 'फौजदारी' कार्यवाहीत मिळतो, दिवाणी कार्यवाहीत नाही.)

कलम 21 - जीवित व व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचे संरक्षण (Protection of Life & Personal Liberty)

विषय / घटक	सविस्तर तरतूद आणि व्याप्ती	महत्त्वाचे संदर्भ (खटले / घटनादुरुस्ती)
कलम 21 : मूळ तरतूद	"कायद्याने प्रस्थापित केलेल्या कार्यपद्धतीशिवाय (Procedure established by law) कोणत्याही व्यक्तीस तिचे जीवित किंवा व्यक्तिगत स्वातंत्र्य यापासून वंचित केले जाणार नाही."	44 वी घटनादुरुस्ती (1978): आणीबाणीतही हे कलम निलंबित करता येत नाही.
लाभार्थी आणि स्वरूप	हा हक्क भारतीय नागरिक + परकीय व्यक्ती (शत्रू देशाचे नागरिक वगळून) दोघांनाही उपलब्ध आहे. हे राज्यसंस्थेवर नकारात्मक बंधन लादते.	ए. के. गोपालन खटला (1950): सुरुवातीला 'संकुचित' अर्थ लावला गेला होता.
कायद्याची प्रक्रिया (तुलना)	Procedure established by law (जपान): संसदेने पाळलेली प्रक्रिया. Due process of law (अमेरिका): कायदा न्याय्य आणि रास्त असावा.	मनेका गांधी खटला (1978): या खटल्यापासून भारताने 'Due Process' संकल्पनेचा स्वीकार केला.
महत्त्वाचे न्यायालयीन खटले	ओल्गा टेलिस (1985): उपजीविकेचा हक्क. विशाखा (1997): लैंगिक छळाविरुद्ध संरक्षण. पुट्टास्वामी (2017): खासगीपणाचा (Privacy) हक्क.	परमानंद कटारा (1989) : तातडीची वैद्यकीय मदत. कॉमन कॉज (2018) : सन्मानाने मरण्याचा हक्क (Passive Euthanasia).

अंतर्भूत हक्क (Implied Rights)	स्वच्छ पर्यावरण, निवारा, आरोग्य, मोफत कायदेशीर मदत, जलद खटला, बेड्या न लावणे, परदेश प्रवास, झोपेचा हक्क, माहितीचा हक्क इत्यादी.	मनेका गांधी खटला: 'जीवन' म्हणजे केवळ जिवंत राहणे नव्हे, तर 'मानवी प्रतिष्ठेसह जगणे'.
सुवर्ण त्रिकोण (Golden Triangle)	कलम 14 (समानता), कलम 19 (स्वातंत्र्य) आणि कलम 21 (जीवन) हे तिन्ही हक्क एकमेकांवर अवलंबून आहेत.	मिनर्वा मिल्स खटला (1980) आणि मनेका गांधी खटला.
कलम 21-A : शिक्षणाचा हक्क	6 ते 14 वर्षे वयोगटातील बालकांना मोफत व सक्तीचे प्राथमिक शिक्षण मिळवण्याचा मूलभूत हक्क.	86 वी घटनादुरुस्ती (2002) द्वारे समाविष्ट. (तापस मुजुमदार समिती शिफारस).
शिक्षणाचे कायदेशीर स्वरूप	शिक्षणाचा हक्क अंमलात आणण्यासाठी RTE Act, 2009 संमत करण्यात आला. हा कायदा 1 एप्रिल 2010 पासून लागू झाला.	उन्नीकृष्णन खटला (1993): शिक्षणाला मूलभूत हक्क मानण्याचा पाया रचला.

- **कलम 21** : कार्यकारी आणि कायदेमंडळ या दोन्ही कृतींविरुद्ध संरक्षण देते (मनेका गांधी खटल्यानंतर).
- **परदेश प्रवास** : हा कलम 21 चा भाग आहे, तर देशांतर्गत संचार हा कलम 19 चा भाग आहे.
- **86 वी घटनादुरुस्ती** : याने तीन बदल केले - कलम 21-A जोडले, कलम 45 ची भाषा बदलली आणि 11 वे मूलभूत कर्तव्य (51-A) जोडले. बदल 6 ते 14 वयोगटातील बालक यांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे पालकांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.
- **निष्क्रिय इच्छामरण (Passive Euthanasia)** : भारतात कायदेशीर आहे, मात्र 'सक्रिय' इच्छामरण बेकायदेशीर आहे.

ए. के. गोपालन खटला (1950) - 'संकुचित अर्थ' :

- सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, कलम 21 केवळ कार्यकारी कृतींविरुद्ध (Executive Action) संरक्षण देते, कायदेमंडळाच्या कृतींविरुद्ध (Legislative Action) नाही.
- म्हणजेच, संसद कायदा करून व्यक्तीचे स्वातंत्र्य हिरावून घेऊ शकते, असा संकुचित अर्थ काढण्यात आला. 'व्यक्तिगत स्वातंत्र्य' म्हणजे केवळ 'शारीरिक स्वातंत्र्य' असे मानले गेले.

मनेका गांधी खटला (1978) - 'व्यापक अर्थ' (मैलाचा दगड) :

- या खटल्यात पासपोर्ट जप्तीचा मुद्दा होता. सर्वोच्च न्यायालयाने गोपालन खटल्यातील स्वतःचाच जुना निर्णय रद्द केला.
- न्यायालयाने अमेरिकन राज्यघटनेतील 'Due Process of Law' ही संकल्पना कलम 21 मध्ये आणली.
- कलम 21 आता कार्यकारी आणि कायदेमंडळाच्या कृतींविरुद्धही संरक्षण देते, हे स्पष्ट केले.
- **सर्वात महत्वाचे** : 'जीवन' म्हणजे केवळ प्राण्यासारखे जिवंत राहणे नव्हे, तर 'मानवी प्रतिष्ठेसह जगण्याचा हक्क' (Right to live with human dignity) आहे.

ओल्गा टेलिस खटला (1985) - 'Bombay Pavement Dwellers Case' :

- पदपथावर राहणाऱ्या लोकांच्या हक्कांसंदर्भात हा खटला होता.
- या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले की, 'उपजीविकेचा हक्क' (Right to Livelihood) हा सन्मानाने जगण्याच्या हक्काचाच (कलम 21) एक अविभाज्य भाग आहे.

परमानंद कटारा खटला (1989) :

- प्रत्येक डॉक्टरचे (सरकारी किंवा खाजगी) हे कर्तव्य आहे की त्याने अपघातग्रस्त किंवा जखमी व्यक्तीला, कायदेशीर प्रक्रियेची (पोलिस केसची) वाट न पाहता तातडीने वैद्यकीय मदत द्यावी.

विशाखा खटला (1997) :

- कामाच्या ठिकाणी महिलांचा होणारा लैंगिक छळ हा कलम 21 (प्रतिष्ठेने जगण्याचा हक्क) आणि कलम 14 व 15 चा भंग मानला गेला.

न्यायमूर्ती के. एस. पुट्टास्वामी खटला (2017) - 'आधार खटला' :

- सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने ऐतिहासिक निकाल देत 'खासगीपणाचा हक्क' (Right to Privacy) हा कलम 21 अंतर्गत मूलभूत हक्क असल्याचे एकमताने घोषित केले.

कॉमन कॉज खटला (2018) व अरुणा शानबाग खटला :

- सन्मानाने मरण्याचा हक्क (Right to die with dignity) हा कलम 21 चा भाग आहे.
- सर्वोच्च न्यायालयाने काही कडक अटींसह निष्क्रिय इच्छामरणाला (Passive Euthanasia) आणि 'लिव्हिंग विल'ला (Living Will) कायदेशीर मान्यता दिली. (लक्षात ठेवा : सक्रिय इच्छामरण / Active Euthanasia भारतात अजूनही बेकायदेशीर आहे).

परीक्षेत विचारलेला महत्त्वाचा प्रश्न : मनेका गांधी विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने कोणत्या कलमाचा व्यापक अर्थ लावला? (राज्यसेवा पूर्व 2024)

उत्तर : कलम 21

कलम 21अ - शिक्षणाचा हक्क (Article 21A - Right to Education)

तपशील / घटक	माहिती
मूळ कलम	कलम 21 'अ' (शिक्षण हा मूलभूत अधिकार)
संबंधित घटनादुरुस्ती	86 वी घटनादुरुस्ती, 2002
पात्र वयोगट	6 ते 14 वर्षे वयोगटातील सर्व मुले
मुख्य तरतूद	राज्यसंस्था कायद्याने ठरवेल त्याप्रमाणे मुलांना 'मोफत व सक्तीचे' प्राथमिक शिक्षण देईल.
RTE कायदा, 2009	संसदेने 4 ऑगस्ट 2009 रोजी मंजूर केला, राष्ट्रपतींची संमती 3 सप्टेंबर 2009 रोजी मिळाली.
अंमलबजावणी तारीख	1 एप्रिल 2010 पासून देशभर लागू झाला.
जागतिक स्थान	हा कायदा लागू करणारा भारत जगातील 135 वा देश ठरला.
खाजगी शाळांतील आरक्षण	सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील मुलांसाठी 25% जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक.
इतर संबंधित बदल	कलम 45 (मार्गदर्शक तत्वे) मध्ये बदल आणि कलम 51 'अ' मध्ये 11 वे मूलभूत कर्तव्य जोडले गेले.

6. कलम 22 - अटक व स्थानबद्धता यांपासून संरक्षण (Protection Against Arrest & Detention)

- स्थानबद्धता दोन प्रकारची :
- (1) शिक्षा म्हणून केलेली - खटला चालविल्यानंतर व अपराध सिद्ध झाल्यानंतर; (2) प्रतिबंधक स्थानबद्धता - भविष्यात गुन्हा करण्यापासून रोखणे.

कलम 22 : अटक व स्थानबद्धतेबाबत घटनात्मक संरक्षण

मुख्य निकष	सामान्य अटकेबाबत हक्क (कलम 22(1) व 22(2))	प्रतिबंधक स्थानबद्धता (कलम 22(3) ते 22(7))
मुख्य हेतू	दंडात्मक (Punitive): गुन्हा सिद्ध झाल्यावर शिक्षा देणे.	प्रतिबंधक (Preventive): भविष्यातील गुन्हा रोखणे.
अटकेचे कारण	अटकेची कारणे शक्य तितक्या लवकर जाणून घेण्याचा हक्क.	स्थानबद्धतेचे आधार कळवणे आवश्यक (पण सार्वजनिक हित आड येत असल्यास गरज नाही).
कायदेशीर मदत	स्वतःच्या पसंतीच्या वकिलाचा सल्ला घेण्याचा व बचाव करण्याचा पूर्ण हक्क.	'प्रतिनिधित्वाची संधी' (Representation) दिली जाते, मात्र वकिलाची मदत मर्यादित असते.
न्यायालयीन हजेरी	24 तासांच्या आत दंडाधिकाऱ्यासमोर (Magistrate) हजर करणे बंधनकारक.	मॅजिस्ट्रेटसमोर हजर करणे आवश्यक नाही.
स्थानबद्धतेचा काळ	दंडाधिकाऱ्याने प्राधिकृत केल्याशिवाय 24 तासांपेक्षा जास्त काळ अटकेत ठेवता येत नाही.	सल्लागार मंडळाच्या परवानगीशिवाय 3 महिन्यांपेक्षा अधिक काळ ठेवता येत नाही.

अपवाद	हा हक्क शत्रू देशातील व्यक्तींना लागू नसतो.	हा नियम देशाच्या सुरक्षेसाठी किंवा सार्वजनिक सुव्यवस्थेसाठी वापरला जातो.
-------	---	--

- **24 तासांचा नियम** : यामध्ये प्रवासाचा वेळ वगळला जातो.
- **सल्लागार मंडळ** : 3 महिन्यांच्या पुढील स्थानबद्धतेसाठी उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखालील सल्लागार मंडळाची परवानगी आवश्यक असते.
- **संरक्षण** : हे संरक्षण केवळ अटकेबाबत आहे; न्यायालयीन कोठडी किंवा जप्ती सारख्या प्रकरणांना हे कलम लागू होत नाही.

माहितीचा प्रकार	तपशील / तरतुदी
घटनात्मक तरतूद	44 वी घटनादुरुस्ती (1978): कालावधी 3 महिन्यांवरून 2 महिने प्रस्तावित केला, परंतु अद्याप अधिसूचना न निघाल्याने सध्या 3 महिनेच लागू आहे.
कायदेमंडळाचा अधिकार	हा विषय संघ सूची (केंद्रासाठी) आणि समवर्ती सूची (केंद्र व राज्य दोन्हीसाठी) मध्ये समाविष्ट आहे.
केंद्राचे अधिकार क्षेत्र	संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार आणि भारताची सुरक्षा या कारणांसाठी केंद्र कायदा करू शकते.
राज्यांचे अधिकार क्षेत्र	राज्याची सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था आणि जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा यांसाठी केंद्र व राज्य दोन्ही कायदा करू शकतात.
जागतिक वेगळेपण	केवळ भारतीय राज्यघटनेतच शांततेच्या काळात अशी तरतूद आहे. अमेरिका/ब्रिटनमध्ये अशी कायमस्वरूपी तरतूद नाही.
ऐतिहासिक कायदे	1. बंगाल स्टेट प्रिझनर्स रेग्युलेशन ॲक्ट (1818) 2. डिफेन्स ऑफ इंडिया ॲक्ट (1939)

संसदेने केलेले प्रमुख प्रतिबंधक स्थानबद्धता कायदे

क्र.	कायद्याचे नाव	लागू वर्ष	सद्यस्थिती
1	Preventive Detention Act	1950	1969 मध्ये रद्द
2	MISA (Internal Security Act)	1971	1978 मध्ये रद्द
3	COFEPOSA (परकीय चलन संरक्षण)	1974	सुरू (चालू)
4	NSA (राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा)	1980	सुरू (चालू)
5	PBMSECA (काळाबाजार प्रतिबंध)	1980	सुरू (चालू)
6	TADA (दहशतवादविरोधी कायदा)	1985	1995 मध्ये रद्द
7	PITNDPSA (अमली पदार्थ तस्करी प्रतिबंध)	1988	सुरू (चालू)
8	POTA (दहशतवाद प्रतिबंध कायदा)	2002	2004 मध्ये रद्द

शोषणाविरुद्ध हक्क - कलम 23 व 24 (Right Against Exploitation - Articles 23-24)

वैशिष्ट्ये	कलम 23 (Article 23)	कलम 24 (Article 24)
मुख्य विषय	माणसांचा अपव्यापार आणि वेठबिगारी यांना मनाई.	कारखाने, खाणी किंवा धोकादायक कामांमध्ये बालमजुरीला बंदी.
कोणाविरुद्ध उपलब्ध?	राज्यसंस्था आणि खाजगी व्यक्ती या दोघांविरुद्ध संरक्षण.	राज्यसंस्था (State) आणि खाजगी व्यक्ती या दोघांविरुद्ध संरक्षण.

लाभार्थी	नागरिक आणि परकीय (गैर-नागरिक) अशा सर्व व्यक्तींसाठी.	प्रामुख्याने 14 वर्षांखालील बालकांसाठी.
काय प्रतिबंधित आहे?	मानवी खरेदी-विक्री, देवदासी, गुलामगिरी, 'बिगार' (विनामोबदला काम) आणि सक्तीचे श्रम.	14 वर्षांखालील मुलांना कारखाने, खाणी किंवा रेल्वे/बंदर यांसारख्या धोकादायक ठिकाणी कामावर ठेवणे.
अपवाद	राज्यसंस्था सार्वजनिक उपयोगासाठी 'अनिवार्य सेवा' (उदा. लष्करी सेवा) लादू शकते.	यात कोणताही अपवाद नाही; धोकादायक कामांसाठी बालमजुरीवर पूर्ण बंदी आहे.
उद्देश	मानवी प्रतिष्ठेचे रक्षण करणे आणि गुलामगिरी नष्ट करणे.	बालकांचे आरोग्य, शिक्षण आणि बालपण सुरक्षित ठेवणे.
कायदे	■ अनैतिक व्यापार (प्रतिबंध) कायदा, 1956 ■ वेठबिगारी पद्धत (निर्मूलन) कायदा, 1976 ■ किमान वेतन कायदा, 1948 ■ समान वेतन कायदा, 1976 ■ कंत्राटी कामगार कायदा, 1970	■ बालमजुरी (प्रतिबंध आणि नियमन) कायदा, 1986 (आणि 2016 ची सुधारणा) ■ कारखाने कायदा, 1948 ■ खाण कायदा, 1952 ■ बाल न्याय (मुलांची काळजी आणि संरक्षण) कायदा, 2015 ■ मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार (RTE) कायदा, 2009

परीक्षेत विचारलेला महत्वाचा प्रश्न : 14 वर्षांखालील मुलाला कोणत्याही कारखान्यात किंवा खाणीत काम करण्यास कोणत्या कलमाने मनाई केली आहे? (राज्यसेवा पूर्व 2024)

उत्तर : कलम 24

धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क - कलम 25 ते 28 (Right to Freedom of Religion - Articles 25-28)

1. कलम 25 - विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार

वैशिष्ट्ये	कलम 25 (वैयक्तिक हक्क)	कलम 26 (सामूहिक/संस्थात्मक हक्क)
मुख्य विषय	विवेकबुद्धीचे स्वातंत्र्य आणि धर्माचे मुक्त प्रकटीकरण, आचरण व प्रचार.	धार्मिक व्यवहारांची व्यवस्था पाहण्याचे स्वातंत्र्य.
कोणास प्राप्त?	नागरिक आणि परकीय अशा सर्व व्यक्तींना वैयक्तिकरित्या प्राप्त.	केवळ धार्मिक संप्रदाय किंवा त्यातील गटांना (संस्थात्मक) प्राप्त.
हक्कांचे स्वरूप	1. विवेकबुद्धी : देवाशी संबंध जोडण्याचे आंतरिक स्वातंत्र्य. 2. प्रकटीकरण : श्रद्धा उघडपणे जाहीर करणे. 3. आचरण : पूजा, विधी, परंपरा पाळणे. 4. प्रचार : तत्त्वांचा प्रसार करणे (धर्मांतर सक्तीने नाही).	1. धार्मिक व लोकोपयोगी संस्था स्थापन करणे व चालवणे. 2. स्वतःच्या धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन करणे. 3. जंगम व स्थावर मालमत्ता संपादन करणे. 4. अशा मालमत्तेचे कायदानुसार प्रशासन करणे.
मर्यादा	सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता, आरोग्य आणि इतर मूलभूत हक्कांच्या अधीन.	सार्वजनिक सुव्यवस्था, नीतिमत्ता आणि आरोग्य यांच्या अधीन.
विशेष तरतुदी / अपवाद	1. शीख धर्म : 'कृपाण' धारण करणे हा धर्माच्या प्रकटीकरणाचा भाग मानला जातो. 2. 'हिंदू' शब्दाची व्याप्ती : यात शीख, जैन आणि बौद्ध धर्मीयांचा समावेश होतो.	धार्मिक संप्रदायाचे निकष (SC): 1. विशिष्ट श्रद्धा असलेला लोकसमूह. 2. सामायिक संघटना. 3. विशिष्ट नाव (उदा. रामकृष्ण मिशन).

महत्वाचे खटले	आनंद मार्ग खटला : तांडव नृत्य हा धर्माचा आवश्यक भाग नाही. स्टॅनिस्लॉस खटला : सक्तीने धर्मांतर करण्याचा हक्क यात नाही.	अजमेर दर्गा खटला : केवळ धार्मिक बाबींचे व्यवस्थापन; निधर्मी (Secular) बाबींचे प्रशासन कायद्याने नियंत्रित होऊ शकते.
---------------	--	--

- कलम 25 हे व्यक्तीच्या श्रद्धेचे रक्षण करते, तर कलम 26 हे धार्मिक संस्थांच्या अधिकारांचे रक्षण करते.
- **रामकृष्ण मिशन आणि आनंद मार्ग :** सर्वोच्च न्यायालयाने यांना 'हिंदू धर्मांतर्गत' धार्मिक संप्रदाय मानले आहे, ज्यामुळे त्यांना कलम 26 चे संरक्षण मिळते.
- **अरविंद सोसायटी (Aurobindo Society) :** याला धार्मिक संप्रदाय मानले गेलेले नाही, त्यामुळे त्यांना कलम 26 अंतर्गत विशेष अधिकार प्राप्त नाहीत.

3. कलम 27 व 28 धार्मिक स्वातंत्र्य व शैक्षणिक संस्था

वैशिष्ट्ये	कलम 27 (धार्मिक करमुक्ती)	कलम 28 (धार्मिक शिक्षण स्वातंत्र्य)
मुख्य उद्देश	राज्याने जमा केलेल्या कराचा पैसा एका विशिष्ट धर्मासाठी वापरण्याला प्रतिबंध करणे.	शैक्षणिक संस्थांमध्ये विद्यार्थ्यांवर धार्मिक विचार लादण्यापासून संरक्षण देणे.
मुख्य तरतूद	कोणत्याही व्यक्तीला विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनासाठी कर (Tax) देण्याची सक्ती करता येणार नाही.	राज्यनिधीतून चालणाऱ्या शैक्षणिक संस्थांत धार्मिक शिक्षण दिले जाणार नाही.
राज्याची भूमिका	राज्य कोणत्याही एका धर्माचा पुरस्कार करणार नाही (धर्मनिरपेक्षता).	राज्य शिक्षण आणि धर्म यांची गल्लत करणार नाही.
मर्यादा / अपवाद	केवळ कराला (Tax) मनाई आहे, परंतु सोयी-सुविधांसाठी शुल्क (Fee) आकारले जाऊ शकते.	ट्रस्टद्वारे स्थापन झालेल्या संस्थांत धार्मिक शिक्षणास परवानगी आहे.
संस्थांचे प्रकार व नियम	लागू नाही (हा आर्थिक सक्तीचा विषय आहे).	1. पूर्ण सरकारी: पूर्ण मनाई. 2. ट्रस्टद्वारे स्थापित: परवानगी आहे. 3. मान्यताप्राप्त: ऐच्छिक. 4. अनुदानित: ऐच्छिक.
संरक्षणाचे स्वरूप	हे व्यक्तीचे आर्थिक शोषण थांबवते.	हे व्यक्तीचे वैचारिक आणि धार्मिक स्वातंत्र्य जपते.

शैक्षणिक संस्थांचे वर्गीकरण :

क्र.	संस्थेचा प्रकार	धार्मिक शिक्षणाची स्थिती
1	पूर्णपणे राज्याच्या मालकीच्या	पूर्णपणे निषिद्ध (मनाई).
2	ट्रस्टने स्थापन केलेल्या (राज्याकडे प्रशासन असलेल्या)	परवानगी आहे.
3	राज्याकडून मान्यता प्राप्त	ऐच्छिक (पालकांच्या/विद्यार्थ्यांच्या संमतीने).
4	राज्याकडून आर्थिक मदत मिळणाऱ्या	ऐच्छिक (सक्ती करता येत नाही).

सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क - कलम 29 व 30 (Cultural & Educational Rights - Articles 29-30)

1. कलम 29 - अल्पसंख्यांक वर्गाच्या हितसंबंधांचे संरक्षण

तुलनात्मक निकष	कलम 29 (हितसंबंधांचे संरक्षण)	कलम 30 (शैक्षणिक संस्था स्थापण्याचा हक्क)
मुख्य हक्क / तरतूद	जतनाचा हक्क (29-1) : स्वतःची वेगळी भाषा, लिपी किंवा संस्कृती जतन करण्याचा अधिकार.	स्थापन व प्रशासन हक्क (30-1) : पसंतीच्या शैक्षणिक संस्था स्थापन व प्रशासन (Administer) करण्याचा हक्क.
व्याप्ती (कोणाला लागू?)	व्यापक : भारतातील कोणत्याही भागात राहणाऱ्या "नागरिकांच्या गटाला". सर्वोच्च न्यायालयानुसार यात अल्पसंख्याक आणि बहुसंख्याक दोघांचाही समावेश होतो.	विशिष्ट : हा हक्क केवळ धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याकांनाच लागू आहे. (वांशिक किंवा इतर गटांना नाही).
प्रवेश विरुद्ध अनुदान	प्रवेशाचा हक्क (29-2) : राज्यसंस्थेकडून चालवल्या जाणाऱ्या/अनुदान मिळणाऱ्या संस्थेत प्रवेश नाकारण्यास मनाई.	अनुदानाचा हक्क (30-2) : शैक्षणिक संस्थांना अनुदान देताना, संस्था अल्पसंख्याकांच्या व्यवस्थापनाखाली आहे म्हणून राज्यसंस्था भेदभाव करणार नाही.
भेदभावाचे निकष	प्रवेश केवळ धर्म, वंश, जात, भाषा या 4 च कारणांवरून नाकारता येणार नाही. (कलम 15 प्रमाणे यात 'लिंग' किंवा 'जन्मस्थान' यांचा उल्लेख नाही).	अनुदान देताना केवळ 'धार्मिक किंवा भाषिक अल्पसंख्याक व्यवस्थापन' या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई.
विशेष नोंदी / घटनादुरुस्ती	राज्यघटनेत 'अल्पसंख्याक' (Minority) या शब्दाची व्याख्या कुठेही स्पष्ट केलेली नाही. केवळ धार्मिक व भाषिक अल्पसंख्याकांना मान्यता आहे.	मालमत्ता संपादन (30-1A) : मालमत्ता सक्तीने संपादन केल्यास नुकसानभरपाई देणे बंधनकारक. (हा भाग 44 व्या घटनादुरुस्ती, 1978 द्वारे जोडला गेला).

अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांच्या प्रकारांची तुलना (कलम 30 अंतर्गत)

तुलनात्मक निकष	प्रकार 'अ' आणि 'ब' (अनुदान व मान्यता मागणारे / केवळ मान्यता मागणारे)	प्रकार 'क' (मान्यता किंवा अनुदान दोन्हीही न मागणारे)
राज्यसंस्थेचे नियंत्रण	या दोन्ही प्रकारच्या संस्थांवर राज्यसंस्थेचे व्यापक नियामक नियंत्रण असते.	या संस्था त्यांच्या प्रशासकीय बाबींमध्ये पूर्णपणे स्वतंत्र असतात. राज्याचे थेट नियामक नियंत्रण नसते.
नियम लागू करण्याचे अधिकार	राज्यसंस्था यांच्यासाठी अभ्यासक्रम, शैक्षणिक मानके, स्वच्छता, शिस्त, शिक्षक पात्रता आणि नोकरीच्या अटी यांसारखे नियम लागू करू शकते.	शैक्षणिक प्रशासनाचे नियम लागू होत नाहीत, परंतु या संस्था कायद्याच्या वर नाहीत.
लागू होणारे कायदे	शैक्षणिक आणि प्रशासकीय नियमांसोबतच देशाचे सामान्य कायदे लागू असतात.	देशाचे सामान्य कायदे जसे की - कर, कामगार, औद्योगिक, कंत्राट कायदे यांना लागू असतातच.

परीक्षेत विचारलेला महत्त्वाचा प्रश्न : भारतीय संविधान कोणत्या अल्पसंख्याकांना मान्यता देते? (EXSI 2019)

उत्तर : धार्मिक आणि भाषिक अल्पसंख्याक

घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क - कलम 32 (Right to Constitutional Remedies - Article 32)

1. कलम 32 - 'घटनेचा आत्मा' (Soul of the Constitution) :

- डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांचे विधान : त्यांनी कलम 32 चे वर्णन "घटनेचे हृदय आणि आत्मा" (Heart and Soul of the Constitution) असे केले आहे. त्यांच्या मते, या कलमाशिवाय राज्यघटना अर्थशून्य ठरेल.

- **सर्वोच्च न्यायालयाचा दृष्टिकोन :** सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, कलम 32 हे भारतीय राज्यघटनेचे 'मूलभूत वैशिष्ट्य' (Basic Structure) आहे. त्यामुळे घटनादुरुस्ती करू नही हा हक्क हिरावून घेता येणार नाही किंवा नष्ट करता येणार नाही.

2. कलम 32 मधील 4 मुख्य तरतुदी :

- **मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास दाद मागण्यासाठी या कलमात खालील 4 स्पष्ट तरतुदी आहेत :**

1. **कलम 32(1) - दाद मागण्याचा हक्क :** मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी योग्य त्या कार्यवाहीद्वारे थेट सर्वोच्च न्यायालयाकडे (Supreme Court) जाण्याचा हक्क हमीकृत करण्यात आला आहे.
2. **कलम 32(2) - सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार :** मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाला निर्देश (Directions), आदेश (Orders) किंवा प्राधिलेख (Writs) काढण्याचा अधिकार असेल.
3. **कलम 32(3) - संसदेचे अधिकार :** सर्वोच्च न्यायालयाच्या अधिकारांना कोणताही धक्का न लावता, संसद कायद्याने इतर कोणत्याही न्यायालयाला त्यांच्या स्थानिक अधिकारक्षेत्रात प्राधिलेख (Writs) काढण्याचा अधिकार देऊ शकते. (सध्या असा अधिकार फक्त सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनाच आहे).
4. **कलम 32(4) - हक्काची हमी/स्थगिती :** राज्यघटनेने स्वतः तरतूद केल्याखेरीज हा हक्क स्थगित (Suspend) करता येणार नाही. (उदा. राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कलम 359 नुसार राष्ट्रपती हा हक्क स्थगित करू शकतात).

सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार: प्रारंभिक + व्यापक :

- **प्रारंभिक (Original) :** मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास नागरिक अपील न करता थेट सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. (म्हणजेच आधी कनिष्ठ न्यायालयात जाण्याची सक्ती नाही).
- **व्यापक (Wide) :** सर्वोच्च न्यायालय केवळ साधे आदेश देत नाही, तर हक्कांच्या रक्षणासाठी 5 विशेष प्राधिलेख (Writs) काढू शकते.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे हे अधिकार 'प्रारंभिक' आहेत, पण 'अनन्य' (Exclusive) नाहीत. कारण कलम 226 नुसार उच्च न्यायालयांनाही (High Courts) मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी दाद मागण्याचा अधिकार आहे.

2. प्राधिलेखांचे 5 प्रकार (5 Types of Writs)

प्राधिलेखाचे नाव	शाब्दिक अर्थ	उद्देश आणि व्याप्ती	कोणाविरुद्ध काढता येतो?	कोणाविरुद्ध काढता येत नाही?
1. बंदीप्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus)	'सदेह उपस्थित करणे'	बेकायदेशीर अटकेपासून व्यक्तीचे संरक्षण करणे.	सार्वजनिक अधिकारी आणि खाजगी व्यक्ती अशा दोघांविरुद्ध.	जर अटक कायदेशीर असेल, न्यायालयाचा अवमान असेल किंवा न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्राबाहेर असेल तर.
2. परमादेश (Mandamus)	'आम्ही आज्ञा देतो'	सार्वजनिक अधिकार्याला त्याचे कायदेशीर कर्तव्य बजावण्यास सांगणे.	सार्वजनिक संस्था, कनिष्ठ न्यायालय, सरकार किंवा महामंडळ.	खाजगी व्यक्ती, राष्ट्रपती, राज्यपाल आणि उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (न्यायालयीन कामकाजात).
3. प्रतिषेध (Prohibition)	'मनाई करणे'	कनिष्ठ न्यायालयाने स्वतःचे अधिकारक्षेत्र ओलांडू नये म्हणून प्रतिबंध करणे.	केवळ न्यायालयीन आणि न्यून्यायालयीन (Quasi-judicial) संस्थांविरुद्ध.	प्रशासकीय अधिकारी, वैधानिक संस्था किंवा खाजगी व्यक्तींविरुद्ध.
4. उत्प्रेषण (Certiorari)	'प्रमाणित करणे / माहिती घेणे'	कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय रद्द करणे किंवा प्रलंबित खटला स्वतःकडे घेणे.	न्यायालयीन, न्यून्यायालयीन आणि प्रशासकीय अधिकारी (व्यक्तीच्या हक्कांवर गदा येत असल्यास).	केवळ वैधानिक संस्था किंवा खाजगी व्यक्तींविरुद्ध.
5. अधिकारपृच्छा (Quo-Warranto)	'कोणत्या अधिकाराने?'	सार्वजनिक पदाचा बेकायदेशीर ताबा रोखणे.	केवळ सार्वजनिक (Public Office) पदाबाबत; जे कायद्याने किंवा संविधानाने निर्माण केले आहे.	खाजगी संस्था किंवा मंत्रीपद (Ministerial office) यांच्या बाबतीत.

परीक्षेत विचारलेला महत्वाचा प्रश्न : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी कोणत्या कलमाला 'भारतीय राज्यघटनेचे हृदय आणि आत्मा' म्हटले आहे? (Combine C 2024)

उत्तर : कलम 32

तुलनात्मक निकष	कलम 32 (सर्वोच्च न्यायालय - SC)	कलम 226 (उच्च न्यायालय - HC)
1. प्राधिलेखाचा उद्देश (Purpose)	केवळ मूलभूत हक्कांच्या (Fundamental Rights) अंमलबजावणीसाठी प्राधिलेख काढले जातात.	मूलभूत हक्कांसोबतच इतर कायदेशीर हक्कांच्या (Ordinary Legal Rights) अंमलबजावणीसाठीही प्राधिलेख काढता येतात.
2. अधिकाराची व्याप्ती (Scope)	प्राधिलेख काढण्याच्या उद्देशाच्या बाबतीत, सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार संकुचित (Narrow) आहे.	प्राधिलेख काढण्याच्या उद्देशाच्या बाबतीत, उच्च न्यायालयाचा अधिकार सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक व्यापक (Wider) आहे.
3. भौगोलिक अधिकारक्षेत्र (Territorial Jurisdiction)	सर्वोच्च न्यायालय संपूर्ण भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही व्यक्ती, सरकार किंवा प्राधिकरणाविरुद्ध प्राधिलेख काढू शकते. (भौगोलिक व्याप्ती मोठी आहे).	उच्च न्यायालय साधारणपणे फक्त स्वतःच्या राज्याच्या हद्दीत प्राधिलेख काढू शकते. (भौगोलिक व्याप्ती मर्यादित आहे).*
4. हक्काचे स्वरूप (Nature of Right)	कलम 32 हा स्वतःच एक मूलभूत हक्क आहे (भाग 3 मध्ये).	कलम 226 हा मूलभूत हक्क नाही, तो केवळ एक घटनात्मक अधिकार आहे.
5. न्यायालयाची सक्ती / ऐच्छिक अधिकार (Discretion)	मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास न्याय देणे सर्वोच्च न्यायालयाला बंधनकारक (Mandatory) आहे. ते दाद नाकारू शकत नाही.	प्राधिलेख काढायचा की नाही, हा उच्च न्यायालयाचा ऐच्छिक अधिकार (Discretionary Power) आहे. ते दाद नाकारूही शकते.
6. दाद मागण्याचा मार्ग	नागरिक अपीलाशिवाय 'थेट' सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ शकतो. याला प्रारंभिक (Original) अधिकार म्हणतात.	नागरिक उच्च न्यायालयातही 'थेट' जाऊ शकतो. हा देखील प्रारंभिक अधिकार आहे.

मूलभूत हक्कांना अपवाद व मर्यादा (Exceptions & Restrictions to Fundamental Rights)

1. कलम 31अ, 31ब, 31क (Articles 31A, 31B, 31C)

कलम	तरतूद
कलम 31A (पहिली घटनादुरुस्ती 1951)	मालमत्तांचे संपादन, सार्वजनिक हितार्थ मालमत्तेचे व्यवस्थापन हाती घेणे, महामंडळांचे एकरूपीकरण इत्यादी कायदांची व्यावृत्ती (बचाव). कलम 14 व 19 उल्लंघन करत म्हणून आवाहन देता येत नाही.
कलम 31B (पहिली घटनादुरुस्ती 1951)	नवव्या अनुसूचीतील कायदे - कोणताही मूलभूत हक्क उल्लंघित करत नाहीत.
कलम 31C (25 वी घटनादुरुस्ती 1971)	कलम 39(b) व 39(c) मधील मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी करणारे कायदे - कलम 14 व 19 उल्लंघन करत म्हणून आवाहन देता येत नाही.

नवव्या अनुसूचीतील कायदे (IX Schedule) : पहिल्या घटनादुरुस्तीने (1951) फक्त 13 कायदे व विनियमने टाकली होती. सध्या नवव्या अनुसूचीमध्ये 284 कायदे/विनियमने आहेत.

आय.आर.कोएल्हो खटला 2007 : नवव्या अनुसूचीतील कायदांना न्यायिक पुनर्विलोकनापासून व्यापक संरक्षण प्राप्त नाही, कारण न्यायिक पुनर्विलोकन हे घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य आहे. (24 एप्रिल 1973 नंतर)

2. कलम 33 - सेनेच्या मूलभूत हक्कांमध्ये फेरबदल (Article 33 - Modification for Armed Forces)

परीक्षेसाठी महत्वाचा मुद्दा	सविस्तर माहिती / तरतूद
मुख्य उद्देश	दलांनी आपली कर्तव्ये योग्य प्रकारे पार पाडावीत आणि त्यांच्यात कठोर शिस्त राहावी.
कायदा करण्याचा अधिकार कोणाला?	केवळ संसदेला (Parliament). राज्य विधिमंडळांना (State Legislature) या कलमांतर्गत कायदा करण्याचा कोणताही अधिकार नाही.
कोणत्या दलांना लागू?	1. सशस्त्र दले (लष्कर, नौदल, हवाई दल) 2. सार्वजनिक सुव्यवस्था राखणारी दले (पोलीस) 3. गुप्तवार्ता संस्था (IB, RAW इ.) 4. या दलांसाठी संप्रेषण (Telecommunication) प्रणाली चालवणारे कर्मचारी.
बिगर-लढाऊ कर्मचाऱ्यांना लागू आहे का?	होय. सर्वोच्च न्यायालयानुसार, सशस्त्र दलातील न्हावी, सुतार, मेकॅनिक, स्वयंपाकी, चौकीदार अशा बिगर-लढाऊ कर्मचाऱ्यांनाही हे निर्बंध लागू होतात.
न्यायालयीन आढ्यान (Judicial Review)	संसदेने कलम 33 अंतर्गत केलेल्या कायद्याला 'मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन होते' या कारणावरून कोणत्याही न्यायालयात आढ्यान देता येत नाही.
प्रतिबंधित केलेले प्रमुख हक्क	या कायद्यांद्वारे प्रामुख्याने भाषण स्वातंत्र्य, संघटना स्थापन करण्याचा हक्क, राजकीय पक्षांचे सदस्य होण्याचा हक्क आणि वृत्तपत्रांशी संपर्क साधण्याचा हक्क हिरावून घेतला जातो.

संसदेने केलेले महत्वाचे कायदे व त्यांचे गट :

दलाचा प्रकार	संसदेने संमत केलेला कायदा
संरक्षण दले (Defence Forces)	■ आर्मी ॲक्ट (1950) ■ नेव्ही ॲक्ट (1950) ■ एअर फोर्स ॲक्ट (1950)
पोलीस दले (Police Forces)	पोलीस (हक्कांवरील निर्बंध) कायदा, 1966
निम-लष्करी दले (Paramilitary)	सीमा सुरक्षा दल (BSF) कायदा इ.
गुप्तचर संस्था (Intelligence)	इंटेलिजन्स ऑर्गनायझेशन (हक्कांवरील निर्बंध) कायदा, 1985

3. कलम 34 - लष्करी कायदा (Article 34 - Martial Law)

वैशिष्ट्ये	लष्करी कायदा (Martial Law)
उद्देश	जेव्हा नागरी प्रशासन कोलमडते, तेव्हा कायदा आणि सुव्यवस्था पुन्हा प्रस्थापित करणे.
प्रभाव	केवळ मूलभूत हक्कांवर (Fundamental Rights) गदा येते.
अंमलबजावणी	हा केवळ भारताच्या एखाद्या विशिष्ट भागात किंवा प्रदेशात लागू केला जातो.
न्यायालयीन अधिकार	लष्करी न्यायालयांना (Military Courts) नागरी खटले चालवण्याचे अधिकार दिले जाऊ शकतात.
संविधानिक दर्जा	घटनेत 'मार्शल लॉ'ची व्याख्या दिलेली नाही.

तुलनात्मक अभ्यास: लष्करी कायदा vs राष्ट्रीय आणीबाणी

मुद्द्यांचा आधार	लष्करी कायदा (कलम 34)	राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352)
व्याप्ती	हा केवळ एका विशिष्ट भागात लागू होतो.	हा संपूर्ण देशात किंवा देशाच्या मोठ्या भागात लागू होऊ शकतो.

प्रशासन	नागरी प्रशासन लष्करी अधिकार्यांच्या ताब्यात जाते.	नागरी प्रशासन आणि कायदेमंडळ सुरू राहते, परंतु केंद्र सरकारची शक्ती वाढते.
हक्कांवर परिणाम	केवळ मूलभूत हक्कांवर निर्बंध येतात.	मूलभूत हक्क, केंद्र-राज्य संबंध आणि महसूल वितरणावर परिणाम होतो.
घोषणा	संविधानात याच्या घोषणेसाठी विशिष्ट पद्धत दिलेली नाही.	केवळ राष्ट्रपती लेखी शिफारसीनुसार घोषणा करू शकतात.
उद्देश	केवळ कायदा आणि सुव्यवस्था प्रस्थापित करण्यासाठी.	युद्ध, परकीय आक्रमण किंवा सशस्त्र बंडाळीच्या वेळी.

- **अभय देण्याचा अधिकार (Indemnity) :** लष्करी कायदा काळात लष्करी अधिकाऱ्यांनी घेतलेले निर्णय किंवा केलेल्या कृतींना संसद कायद्याने कायदेशीर ठरवू शकते. हे संरक्षण कलम 34 प्रदान करते.
- **व्याख्या :** तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे, मार्शल लॉची कोणतीही व्याख्या घटनेत नाही; तो इंग्रजी 'Common Law' मधून घेतला आहे.
- **न्यायालयीन पुनर्विलोकन :** जरी लष्करी कायदा लागू असला, तरी बंदीप्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus) अर्जाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार पूर्णपणे संपुष्टात येत नाहीत (परिस्थितीनुसार).
- कलम 34 आणि कलम 352 मधील मुख्य फरक म्हणजे मार्शल लॉ मध्ये नागरी सरकार पूर्णपणे लष्कराच्या अधीन जाते, तर आणीबाणीत नागरी सरकार कार्यक्षम राहते पण केंद्राचे नियंत्रण वाढते.

राष्ट्रीय आणीबाणी व मूलभूत हक्क (National Emergency & Fundamental Rights)

- राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात राष्ट्रपती कलम 20 व 21 मधील हक्क वगळता इतर सर्व मूलभूत हक्क स्थगित करू शकतात.
- कलम 19 अंतर्गत 6 मूलभूत स्वातंत्र्ये आणीबाणीच्या काळात - युद्ध, बाह्य आक्रमणामुळे लावण्यात आलेल्या आणीबाणीत स्थगित होतात, सशस्त्र उठाव किंवा त्या कारणाच्या आधारावर घोषित केलेल्या आणीबाणीत स्थगित होत नाहीत.

कलम 35: मूलभूत हक्कांच्या तरतुदींची अंमलबजावणी

मुख्य घटक / विषय	तरतूद आणि संसदेचा अधिकार	संबंधित कलमे आणि उदाहरणे
मुख्य तत्त्व / उद्देश	मूलभूत हक्क आणि त्यांच्या उल्लंघनावरील शिक्षेबाबत संपूर्ण भारतात एकसमानता राखणे. यावर कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे (राज्य विधिमंडळाला नाही).	भारतीय राज्यघटनेचा भाग 3.
1. कायदे करण्याचा एकाधिकार (Exclusive Power to Make Laws)	खालील 4 विशिष्ट कलमांच्या अंमलबजावणीसाठी कायदे करण्याचा अधिकार केवळ आणि केवळ संसदेला आहे.	■ कलम 16(3) : नोकरीसाठी 'रहिवासी' (Residence) अट निश्चित करणे. ■ कलम 32(3) : इतर न्यायालयांना प्राधिलेख (Writs) काढण्याचा अधिकार देणे. ■ कलम 33 : सशस्त्र दले, पोलीस इ. च्या मूलभूत हक्कांवर निर्बंध आणणे ■ कलम 34 : लष्करी कायदा (Martial Law) लागू असताना संरक्षण (Indemnity) देणे.
2. शिक्षेची तरतूद करण्याचा अधिकार (Power to Prescribe Punishment)	मूलभूत हक्कांनुसार बेकायदेशीर असणाऱ्या कृती/गुन्ह्यांसाठी शिक्षा ठरवणारे कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे.	■ कलम 17 (अस्पृश्यता पाळणे) : नागरी हक्क संरक्षण कायदा, 1955. ■ कलम 23 (मानवी तस्करी व वेठबिगारी) : वेठबिगारी पद्धत (निर्मूलन) कायदा, 1976.

3. जुने कायदे चालू राहणे	राज्यघटना अमलात येण्यापूर्वीचे या विषयांवरील कायदे, जोपर्यंत संसद बदलत नाही किंवा रद्द करत नाही, तोपर्यंत लागू राहतील.	स्वातंत्र्यपूर्व काळातील अस्तित्वात असलेले कायदे.
--------------------------	--	---

26.11 – मूलभूत संरचनेचे तत्त्व (Doctrine of Basic Structure)

1. घटनादुरुस्ती व मूलभूत हक्क – प्रवास

खटला (Case)	सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
शंकर प्रसाद खटला (1951)	कलम 368 अंतर्गत संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारात मूलभूत हक्कांच्या दुरुस्तीचाही समावेश होतो. कलम 13 मधील 'कायदा' शब्दात केवळ साधारण कायदे येतो पण घटनादुरुस्ती कायदा नाही.
गोलकनाथ खटला (1967)	मूलभूत हक्क 'अलौकिक व अरूपांतरणीय' (Transcendental & Immutable) स्वरूपाचे आहेत – संसद त्यात घट करू शकत नाही.
केशवानंद भारती खटला (1973)	24 वी घटनादुरुस्ती वैध. 'मूलभूत संरचने'चे तत्त्व घोषित – संसद घटनेच्या मूलभूत संरचनेत बदल करू शकत नाही.
मिनर्वा मिल्स खटला (1980)	कलम 368(4) अवैध ठरवले. न्यायिक पुनर्विलोकन अधिकार नष्ट होतो म्हणून. भारतीय राज्यघटना मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील संतुलनावर आधारित आहे.
वामन राव खटला (1981)	'मूलभूत संरचना' तत्त्व पुन्हा उचलून धरले व स्पष्ट केले की, 24 एप्रिल 1973 नंतरच्या सर्व घटनादुरुस्त्यांना 'मूलभूत संरचनेचे तत्त्व' लागू होईल.
आर.आर.कोएल्हो खटला (2007)	मूलभूत संरचनेचे तत्त्व पुन्हा उचलून धरले. (केशवानंद भारती खटल्याला 24 एप्रिल 2023 रोजी 50 वर्षे पूर्ण झाली.)

मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे तुलना (Fundamental Rights vs Directive Principles)

मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) कलम - 12 ते 35	मार्गदर्शक तत्त्वे (Directive Principles) कलम 36 ते 51
न्यायप्रविष्ट (Justiciable) आहेत.	न्यायप्रविष्ट (Justiciable) नाहीत.
देशात राजकीय लोकशाही प्रस्थापित करणे हे उद्दिष्ट आहे.	देशात सामाजिक व आर्थिक लोकशाही प्रस्थापित करणे हे उद्दिष्ट आहे.
कायद्याची अनुज्ञा आहे.	नैतिक व राजकीय पाठबळ आहे.
व्यक्ती कल्याण संवर्धित करतात. (व्यक्तीसापेक्ष)	समाज कल्याण संवर्धित करण्याचा प्रयत्न करतात. (समाजसापेक्ष)
अंमलबजावणीसाठी कायद्याची गरज नाही.	अंमलबजावणीसाठी कायदा करावा लागतो.
न्यायव्यवस्था मूलभूत हक्काचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्याला घटनाविरोधी म्हणून घोषित करू शकते.	न्यायव्यवस्था मार्गदर्शक तत्त्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्याला घटनाविरोधी म्हणून घोषित करू शकत नाही.

मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे

खटला (Case)	निवाडा (Decision)
चंपकम दोराईराजन खटला (1951)	मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये काही वाद उद्भवल्यास मूलभूत हक्क वरचढ असतील.
गोलकनाथ खटला (1967)	मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करता येणार नाही.
मिनर्वा मिल्स खटला (1980)	भारतीय राज्यघटना मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील संतुलनावर आधारित आहे.

MPSC परीक्षेत वारंवार विचारले जाणारे मुद्दे :**'घटनेचा आत्मा' म्हणजे कलम 32 (डॉ. आंबेडकर)**

- कलम 32 चे वर्णन 'घटनेची आत्मा व हृदय' - डॉ. आंबेडकर, कलम 32 - 'घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य' - सर्वोच्च न्यायालय
- भाग 3 (कलम 12 ते 35) - भारताची 'मॅग्नोकार्टा'
- कलम 14 = ब्रिटिश + अमेरिकन संकल्पनांचे मिश्रण (Equality before Law + Equal Protection of Law)
- कलम 21A - 86 वी घटनादुरुस्ती 2002, RTE कायदा - 1 एप्रिल 2010
- मूलभूत संरचनेचे तत्त्व - केशवानंद भारती खटला 24 एप्रिल 1973
- 'सुवर्ण त्रिकोण' - कलम 14, 19, 21 (मेनका गांधी खटला)
- संपत्तीचा हक्क - 44 वी घटनादुरुस्ती 1978 ने मूलभूत हक्कांतून काढला, कलम 300 A



मार्गदर्शक तत्वांचा इतिहास (Historical Background)

■ मार्गदर्शक तत्वे = भाग IV, कलम 36 ते 51 (Directives in Part IV, Articles 36 to 51)

वर्ष / घटना	महत्त्वाचा अहवाल / ठराव	मुख्य तरतूद / वैशिष्ट्ये
19 व्या शतकाचा उत्तरार्ध	राष्ट्रवादी व समाजवादी विचार	भारतात उदयाला आलेल्या राष्ट्रवादी आणि समाजवादी भावनांमध्ये मार्गदर्शक तत्वांची मूळ पाळेमुळे आढळतात.
1928	नेहरू अहवाल	भारतासाठी 'स्वराज्य घटने'ची (Swaraj Constitution) तरतूद. मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांना इथूनच सारखा इतिहास लाभला.
1931	कराची ठराव	या ठरावामध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे प्रतिबिंब स्पष्टपणे पाहायला मिळते.
1945	तेजबहादूर सप्रू समिती	समितीने हक्कांचे दोन स्पष्ट गटांत विभाजन करण्याची शिफारस केली: 1. न्यायप्रविष्ट (Justiciable) आणि 2. गैर-न्यायप्रविष्ट (Non-justiciable).
30 मार्च 1947	संविधान सभेची बैठक	'सकारात्मक हक्कांवर' भर देऊन एक यादी तयार करण्यात आली. या हक्कांना सुरुवातीला 'सामाजिक धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे' असे शीर्षक देण्यात आले.

2. महत्त्वाच्या व्यक्ती आणि त्यांचे योगदान

व्यक्ती / तज्ज्ञ	राज्यघटनेतील योगदान आणि भूमिका
सर बी. एन. राव (संविधान सभेचे कायदेशीर सल्लागार)	■ त्यांनी सप्रू समितीप्रमाणेच वैयक्तिक हक्क दोन गटांत विभागण्याचा सल्ला दिला : 1. न्यायालयाद्वारे बजावता येतील असे हक्क (FR) 2. न्यायप्रविष्ट नसलेले हक्क (DPSP)
बी.एन. राव, अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर, डॉ. आंबेडकर व के. टी. शहा	■ या सर्वांनी राज्यघटनेत मार्गदर्शक तत्वांच्या समावेशाला भक्कम समर्थन दर्शविले.
के. एम. मुन्शी, डॉ. आंबेडकर व के. टी. शहा	■ या नेत्यांनी मार्गदर्शक तत्वांना सुद्धा 'न्यायप्रविष्ट' (Justiciable) बनविण्याचा प्रयत्न केला होता. (जरी नंतर प्रशासकीय व आर्थिक कारणांमुळे ती गैर-न्यायप्रविष्ट ठेवली गेली).

मार्गदर्शक तत्वांची वैशिष्ट्ये (Features of DPSPs)

क्र.	वैशिष्ट्य (Feature)
1	अर्थ : घटनाकर्त्यांनी राज्यसंस्थेस मार्गदर्शन करणारी तत्वे म्हणून निर्माण केली. कलम 36 नुसार 'राज्यसंस्था' या शब्दाचा अर्थ भाग 3 मध्ये दिल्याप्रमाणे आहे (केंद्र व राज्य सरकारे, सर्व स्थानिक प्राधिकारी, सार्वजनिक प्राधिकाऱ्या).
2	मार्गदर्शक तत्वे 1935 च्या कायद्यातील 'सूचनांची साधने' (Instruments of Instructions) यांप्रमाणेच आहेत.
3	ही मार्गदर्शक तत्वे देशात आर्थिक व सामाजिक लोकशाही प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. 'पोलीस राज्य' (Police State) च्या जागी 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) च्या संकल्पनेला मूर्त रूप देण्याचा प्रयत्न करतात.
4	मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नाहीत (Non-Justiciable), त्यामुळे केंद्र, राज्य किंवा स्थानिक सरकारांना न्यायालयाच्या साहाय्याने अंमलबजावणीसाठी भाग पाडता येत नाही.

5	न्यायप्रविष्ट नसले तरी न्यायालयांना एखाद्या कायद्याची घटनात्मक वैधता (Constitutionality) तपासण्यासाठी त्यांची मदत होते.
6	घटनेच्या कलम 37 मध्ये स्पष्टपणे सांगितले आहे की, ही तत्वे देशाच्या प्रशासनात अत्यंत मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना या तत्वांचे अनुसरण करणे हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य आहे.
7	ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन यांनी मार्गदर्शक तत्वे व मूलभूत हक्क यांचे वर्णन राज्यघटनेची सद्सद्विवेकबुद्धी (Conscience of the Constitution) असे केले आहे.

मुख्य घटक / विचारवंत	संबंधित माहिती / तरतूद	परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्व / स्पष्टीकरण
1. स्पॅनिश राज्यघटना	जगामध्ये सर्वप्रथम सामाजिक व आर्थिक धोरणांची दिशा ठरवणाऱ्या तत्वांचा समावेश.	मार्गदर्शक तत्वांचा 'मूळ उगम' (Origin) मानला जातो.
2. आयरिश राज्यघटना (1937)	स्पेनच्या घटनेचा अभ्यास करून त्यांच्याकडून प्रेरणा घेत स्वीकार.	भारताचा थेट स्रोत. भारतीय घटनाकारांनी ही तत्वे आयरलंडकडून घेतली.
3. भारतीय राज्यघटना (1950)	सर बी. एन. राव यांच्या सल्ल्यानुसार आयरिश घटनेचा सखोल अभ्यास करून भारतीय राज्यघटनेत (भाग 4) स्वीकार.	भारताच्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीला साजेसी अशी ही 'राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे' आहेत.
4. भारत सरकार कायदा, 1935	या कायद्यातील 'सूचनांची साधने' (Instruments of Instructions) यावर आधारित.	ब्रिटिश सरकारने भारतातील गव्हर्नर-जनरल व गव्हर्नर्स यांना राज्यकारभारासाठी दिलेली ही साधने होती.
5. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (1935 च्या कायद्याबाबत)	"मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे दुसरं तिसरं काही नसून ती 1935 च्या कायद्यातील 'सूचनांची साधने'च आहेत."	फरक फक्त एवढाच आहे की, ती आता ब्रिटिश गव्हर्नरएवजी राज्याच्या विधिमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाला दिलेली आहेत.
6. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (वैशिष्ट्याबाबत)	मार्गदर्शक तत्वे हे भारतीय राज्यघटनेचे 'नाविन्यपूर्ण वैशिष्ट्य' (Novel Feature) आहे.	घटनेतील एक अद्वितीय आणि प्रगतशील तरतूद.
7. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (अंमलबजावणीबाबत)	"ज्या सरकारकडे बहुमताचा पाठिंबा आहे, ते सरकार या तत्वांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही."	जर त्यांनी दुर्लक्ष केले, तर त्यांना निवडणुकीच्या वेळी जनतेला उत्तर द्यावे लागेल (राजकीय दबाव).
8. ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन (Granville Austin)	'मूलभूत हक्क' आणि 'मार्गदर्शक तत्वे' या दोघांचे एकत्रितपणे वर्णन राज्यघटनेचा "आत्मा आणि सद्सद्विवेकबुद्धी" (Conscience of the Constitution) असे केले.	या दोन्ही भागांमध्ये घटनेचे मूळ तत्त्वज्ञान सामावलेले आहे, असे त्यांनी मानले.
9. प्रो. के. टी. शहा (K. T. Shah)	"मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे बँकेच्या सोयीनुसार वटवला जाणारा धनादेश आहे." (A cheque on a bank payable only when the resources permit).	या तत्वांची अंमलबजावणी ही पूर्णपणे राज्याच्या उपलब्ध आर्थिक आणि भौतिक क्षमतेवर अवलंबून असते.
10. एल. एम. सिंघवी (L. M. Singhvi)	"मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे राज्यघटनेला जीवनदान देणाऱ्या तरतुदी आहेत."	या तत्वांमुळे राज्यघटना प्रवाही आणि लोकाभिमुख राहते.

मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट न करण्याची प्रमुख कारणे

कारण	स्पष्टीकरण
वित्तीय संसाधनांची कमतरता	देशाला नुकतेच स्वातंत्र्य मिळाले होते आणि तिजोरीवर मोठा ताण होता. या सर्व तत्वांची अंमलबजावणी करण्यासाठी (उदा. सर्वांना मोफत शिक्षण, आरोग्य) लागणारा प्रचंड पैसा त्यावेळी उपलब्ध नव्हता.

विविधता आणि मागासलेपणा	भारत हा एक खंडप्राय देश आहे. येथील सामाजिक-आर्थिक परिस्थिती अत्यंत गुंतागुंतीची होती. जर ही तत्त्वे सक्तीची केली असती, तर त्यांच्या अंमलबजावणीत प्रचंड प्रशासकीय अडथळे आले असते.
नवे स्वातंत्र्य आणि प्राधान्यक्रम	फाळणीनंतरच्या काळात देशासमोर स्थैर्य, सुरक्षा आणि अन्नधान्य पुरवठा यांसारखे मोठे प्रश्न होते. त्यामुळे न्यायालयाच्या फेऱ्यात अडकण्यापेक्षा सरकारला कामाची मुभा देणे महत्त्वाचे वाटले.

डॉ. आंबेडकर यांचे मत: 'स्वातंत्र्य मिळून नुकत्याच जाऊन झालेल्या राज्यसंस्थेला तिच्या जबाबदाऱ्याच्या पार पाडताना त्यांचा क्रम, वेळ, ठिकाण आणि त्याच्या परिपूर्तीचा मार्ग निश्चित करण्याची मोकळीक दिली नाही तर ती आपल्या जबाबदाऱ्यांच्या ओझ्याखाली दबून जाईल.'

मार्गदर्शक तत्वांचे वर्गीकरण (Classification of DPSPs)

- घटनेमध्ये मार्गदर्शक तत्वांचे वर्गीकरण करण्यात आलेले नाही. मात्र त्यांच्या अभ्यासावरून त्यांचे वर्गीकरण चार भागांत केले जाते:

वर्ग (Type)	कलमे (Articles)	विषय (Subject)
1. समाजवादी तत्वे (Socialist Principles)	38, 39 (सर्व), 39A, 41, 42, 43, 43A, 47	सामाजिक-आर्थिक-राजकीय न्यायावर आधारित समाजव्यवस्था व लोककल्याण
2. गांधीवादी तत्वे (Gandhian Principles)	40, 43, 43B, 46, 47, 48	ग्रामपंचायत, कुटीरोद्योग, SC/ST हितसंवर्धन, गोहत्याबंदी, दारूबंदी
3. उदारमतवादी-बौद्धिक तत्वे (Liberal -Intellectual Principles)	44, 45, 48, 48A, 49, 50, 51	एकरूप नागरी संहिता, पर्यावरण, स्मारके, न्यायव्यवस्था, आंतरराष्ट्रीय शांतता
4. आंतरराष्ट्रीय तत्वे (International Principles)	51	आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा, राष्ट्रांमधील न्यायसंगत संबंध
5. नव मार्गदर्शक तत्वे (New Directive Principles)	39(f), 39A, 43A, 48A, 38	42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) समाविष्ट केलेली नवीन तत्वे

कलम 36 व 37 - व्याख्या व अनुप्रयोग (Articles 36 & 37)

कलम	तरतूद
कलम 36 : व्याख्या (Definition)	या कलमानुसार, 'राज्यसंस्था' या शब्दोल्लेखाची व्याख्या भाग तीन मधील कलम 12 मध्ये दिलेल्या व्याख्येप्रमाणेच असेल.
कलम 37 : या भागात असलेली तत्वे लागू करणे (Application of the Principles)	या कलमानुसार, भाग चार मधील मार्गदर्शक तत्वे कोणत्याही न्यायालयाकरवी न्यायप्रविष्ट नसतील. पण तरीसुद्धा ही तत्वे देशाच्या शासन व्यवहाराच्या दृष्टीने मूलभूत आहेत आणि कायदे करताना ही तत्वे लागू करणे, हे राज्यसंस्थेचे कर्तव्य असेल.

अ) समाजवादी तत्वे (Socialist Principles)

- **कलम 38 :** लोककल्याणकारी राज्याची निर्मिती

1. मुख्य उद्दिष्ट (कलम 38-1) :

- **न्याय प्रस्थापित करणे :** सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय स्तरावर न्याय मिळवून देणे.
- **उद्देश :** राष्ट्रीय जीवनातील सर्व संस्थांमध्ये प्रेरणा निर्माण करणारी समाजव्यवस्था निर्माण करणे.

2. विषमता निर्मूलन (कलम 38-2) (44 वी घटनादुरुस्ती, 1978 द्वारे समाविष्ट) :

- **उत्पन्न :** श्रीमंत-गरीब दरी कमी करणे.

- **दर्जा** : सर्वांना समान प्रतिष्ठा देणे.
- **सुविधा व संधी** : व्यक्ती आणि समूहांमधील (विविध क्षेत्रांतील/व्यवसायांतील) विषमता नष्ट करणे.
- **कल्याणकारी राज्य** : हे कलम भारताला 'Police State' ऐवजी 'Welfare State' बनवण्याचे ध्येय ठेवते.

कलम 39 - राज्याने अनुसरावयाच्या धोरणाची विशिष्ट तत्वे

उपकलम	मुख्य विषय / तरतूद	सोप्या शब्दांत अर्थ
39 (a)	समान उपजीविकेचा हक्क	स्त्री व पुरुष नागरिकांना उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळविण्याचा हक्क सारखाच असावा.
39 (b)	संसाधनांचे न्याय्य वाटप	समाजाच्या भौतिक साधनसंपत्तीची मालकी व नियंत्रण यांची विभागणी सामूहिक हिताला सर्वाधिक उपकारक होईल अशा रीतीने व्हावी.
39 (c)	संपत्तीचे केंद्रीकरण रोखणे	आर्थिक व्यवस्थेच्या राबवणुकीमुळे सामूहिक हितास बाधक होईल अशाप्रकारे संपत्ती व उत्पादन साधने यांचे केंद्रीकरण (Concentration of wealth) होऊ नये.
39 (d)	समान कामासाठी समान वेतन	स्त्री व पुरुषांना समान कामासाठी समान वेतन मिळावे. (Equal Pay for Equal Work).
39 (e)	कामगार व बालकांच्या आरोग्याचे रक्षण	स्त्री-पुरुष कामगारांचे आरोग्य व ताकद तसेच बालकांचे कोवळे वय यांचा दुरुपयोग होऊ नये. आर्थिक गरजेपोटी नागरिकांना न पेलणाऱ्या व्यवसायात शिरणे भाग पडू नये.
39 (f)	बालके व युवकांचे संरक्षण	बालकांना निकोप व मुक्त वातावरणात तसेच प्रतिष्ठेने विकास साधण्याच्या संधी व सुविधा दिल्या जाव्यात. त्यांचे शोषणापासून तसेच नैतिक व भौतिक उपेक्षेपासून संरक्षण केले जावे. (ही तरतूद 42 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 ने सुधारित करण्यात आली).
39-A	समान न्याय व मोफत कायदेविषयक सहाय्य	सर्वांना समान न्याय मिळावा आणि आर्थिक किंवा इतर असमर्थतेमुळे कोणत्याही नागरिकाला न्याय नाकारला जाऊ नये, यासाठी मोफत कायदेशीर मदत (Legal Aid) पुरवणे. (हे स्वतंत्र कलम 42 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 1976 ने नव्याने जोडण्यात आले).

PYQ भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-39 (कलम 39) मध्ये खालीलपैकी कोणती/कोणत्या तरतूद/तरतुदींचा समावेश नाही? (MPSC Combine C Prelims, 2019)

- पुरुष व स्त्रिया या दोघांनाही समान कामाबद्दल समान वेतन.
- ग्रामपंचायतींचे संघटन.
- लोक कल्याणाच्या संवर्धनासाठी समाज व्यवस्था प्रस्थापित करणे.
- उपजीविकेचे पुरेसे साधन मिळण्याचा हक्क स्त्री व पुरुष नागरिकांना सारखाच असावा.

39(a) : उपजीविकेची साधने (Livelihood).

उत्तर : (b) आणि (c)

कलम 40 - ग्रामपंचायतींचे संघटन (Panchayati Raj)

महत्त्वाचा घटक	सविस्तर माहिती / तरतूद
मुख्य तरतूद	राज्य ग्रामपंचायती संघटित करण्यासाठी उपाययोजना करेल आणि त्यांना स्व-शासनाचे (Self-government) घटक म्हणून कार्य करण्यासाठी आवश्यक अधिकार व प्राधिकार बहाल करेल.
तत्त्वाचा प्रकार (Type)	हे एक गांधीवादी तत्त्व (Gandhian Principle) आहे. हे महात्मा गांधीजींच्या 'ग्रामस्वराज्य' आणि 'सत्तेचे विकेंद्रीकरण' या कल्पनेवर आधारित आहे.
अंमलबजावणी	73 व्या घटनादुरुस्ती कायदानुसार (1992) या तत्त्वाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करण्यात आली आणि पंचायत राज व्यवस्थेला घटनात्मक दर्जा मिळाला.

घटनात्मक बदल	73 व्या घटनादुरुस्तीने राज्यघटनेत नवीन भाग 9 आणि 11 वे परिशिष्ट जोडले (ज्यामध्ये पंचायतींच्या अधिकारातील 29 विषयांची यादी आहे).
--------------	---

- सत्तेचे विकेंद्रीकरण (Decentralization of Power) :** कलम 40 चा मुख्य उद्देश तळागाळातील लोकांना लोकशाहीच्या प्रक्रियेत सामावून घेणे आणि सत्तेचे लोकशाही विकेंद्रीकरण करणे हा आहे.
- संविधान सभेतील इतिहास (अतिशय महत्वाचा फॅक्ट) :** संविधान सभेत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा ग्रामपंचायतींना सुरुवातीला विरोध होता (त्यांच्या मते तत्कालीन गावे ही अज्ञान, जातीयवाद आणि संकुचित वृत्तीची केंद्रे होती). मात्र, संविधान सभेतील गांधीवादी नेते के. संथानम (K. Santhanam) यांच्या आग्रहाखातर आणि त्यांनी मांडलेल्या दुरुस्तीनुसारच राज्यघटनेत कलम 40 चा समावेश करण्यात आला.
- कायदेशीर स्वरूप :** कलम 40 हे केवळ एक 'मार्गदर्शक तत्त्व' (DPSP) असल्यामुळे ते राज्यांवर बंधनकारक नव्हते. म्हणूनच 1992 मध्ये 73 वी घटनादुरुस्ती करून पंचायतींची स्थापना करणे सर्व राज्यांसाठी बंधनकारक (Mandatory) करण्यात आले.

कलम 41 ते 43-B: कामगार, शिक्षण आणि सामाजिक सुरक्षा

कलम	मुख्य विषय	सविस्तर तरतूद आणि महत्वाचे मुद्दे
कलम 41	काम, शिक्षण आणि सार्वजनिक सहाय्याचा हक्क	राज्याने आपल्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादेत राहून बेकारी, वार्धक्य, आजार आणि विकलांगतेच्या काळात जनतेला मदत करावी. (उदा. संजय गांधी निराधार योजना, नरेगा).
कलम 42	कामाची न्याय्य स्थिती आणि प्रसूती सहाय्य	कामाच्या ठिकाणी मानवी वातावरण असावे आणि महिलांना प्रसूतीसाठी सवलती मिळाव्यात. (उदा. प्रसूती लाभ कायदा, 1961).
कलम 43	कामगारांना निर्वाह वेतन आणि कुटीरोद्योग	कामगारांना केवळ जिवंत राहण्यासाठी नाही, तर सन्मानाने जगण्यासाठी 'निर्वाह वेतन' (Living Wage) मिळावे. तसेच ग्रामीण भागात कुटीरोद्योगांना (Cottage Industries) चालना देणे.
कलम 43-A	व्यवस्थापनात कामगारांचा सहभाग	उद्योगांच्या व्यवस्थापनामध्ये कामगारांना निर्णय प्रक्रियेत सहभागी करून घेणे. (ही तरतूद 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) जोडली गेली).
कलम 43-B	सहकारी सोसायट्यांना प्रोत्साहन	सहकारी संस्थांची निर्मिती, स्वायत्तता आणि लोकशाही नियंत्रणास प्रोत्साहन देणे. (ही तरतूद 97 व्या घटनादुरुस्तीने (2011) जोडली गेली).

1. निर्वाह वेतन (Living Wage) vs किमान वेतन (Minimum Wage) :

- किमान वेतन :** फक्त मूलभूत गरजा (अन्न, वस्त्र, निवारा) पूर्ण करण्यासाठी लागणारे वेतन.
- निर्वाह वेतन (Living Wage) :** मूलभूत गरजांसोबतच शिक्षण, आरोग्य आणि सामाजिक सुरक्षितता प्रदान करणारे वेतन. कलम 43 मध्ये 'निर्वाह वेतना'चा उल्लेख आहे.

2. महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या :

- 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) :** कलम 43-A जोडले.
- 97 वी घटनादुरुस्ती (2011) :** कलम 43-B जोडले. (याच घटनादुरुस्तीने 'सहकारी संस्था स्थापन करणे' हा कलम 19(1)(c) नुसार मूलभूत हक्कही बनला आहे).

3. तत्त्वांचे वर्गीकरण :

- समाजवादी तत्त्वे :** कलम 41, 42, 43, 43-A.
- गांधीवादी तत्त्वे :** कलम 43 (कुटीरोद्योग) आणि 43-B (सहकारी संस्था).
- ही कलमे राज्याच्या आर्थिक क्षमतेवर अवलंबून असतात, म्हणून त्यांना 'न्यायप्रविष्ट' (Non-justiciable) मानले जात नाही, परंतु राज्य कारभारात ती मूलभूत आहेत.

कलम 44 - नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता (Uniform Civil Code - UCC)

महत्वाचा घटक/विषय	सविस्तर माहिती आणि तरतूद
कलमाची तरतूद	भारताच्या राज्यक्षेत्रात सर्वत्र नागरिकांना एकरूप नागरी संहिता (UCC) लाभावी यासाठी राज्य प्रयत्नशील राहील.
UCC चा अर्थ	व्यक्ती कोणत्याही धर्माचा (हिंदू, मुस्लीम, ख्रिश्चन इ.) किंवा जातीचा असो, सर्वांसाठी विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क आणि दत्तकविधान यांसारख्या बाबींसाठी एकच समान कायदा असणे.
तत्त्वाचा प्रकार (Type)	हे एक 'उदारमतवादी-बौद्धिक तत्त्व' (Liberal-Intellectual Principle) आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	■ 1931 : राष्ट्रीय काँग्रेसच्या 'कराची अधिवेशनात' समान नागरी कायद्यासाठी सर्वप्रथम प्रयत्न करण्यात आले. ■ संविधान सभा : पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी संविधान सभेत समान नागरी कायद्याची आग्रही मागणी केली होती.
राष्ट्रीय पातळीवरील सद्यस्थिती	राज्यघटनेने कलम 44 अंतर्गत हे कर्तव्य राज्यसंस्थेवर टाकले आहे, मात्र विविध धार्मिक समुदायांच्या विरोधामुळे आणि राजकीय संवेदनशीलतेमुळे ते संपूर्ण देशात अद्याप लागू होऊ शकलेले नाही.

UCC लागू असलेली राज्ये (अतिशय महत्वाचे):

राज्य	सद्यस्थिती आणि विशेष माहिती
1. गोवा	भारतात समान नागरी कायदा लागू असणारे हे पहिले राज्य आहे. मात्र, येथे 1867 पासून 'पोर्तुगीज नागरी संहिता' लागू आहे. (म्हणजेच हे स्वातंत्र्यापूर्वीपासूनच लागू आहे).
2. उत्तराखंड	संविधान लागू झाल्यानंतर (स्वातंत्र्यानंतर) समान नागरी संहिता (UCC) स्वतःचा कायदा करून लागू करणारे 'उत्तराखंड' हे भारतातील पहिले राज्य बनले आहे.
उत्तराखंड UCC: महत्वाच्या तारखा	■ विधेयक मंजूर : 17 फेब्रुवारी 2024 रोजी विधानसभेत मंजूर. ■ राष्ट्रपतींची मान्यता : 13 मार्च 2024 रोजी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांची स्वाक्षरी. ■ अधिसूचना जारी : 27 जानेवारी 2025 रोजी अधिकृत अंमलबजावणी.

- फौजदारी विरुद्ध नागरी कायदा** : भारतात खून, चोरी यांसारख्या गुन्ह्यांसाठी 'फौजदारी कायदे' (Criminal Laws - उदा. IPC/भारतीय न्याय संहिता) सर्वांसाठी समान आहेत. परंतु, विवाहासारख्या वैयक्तिक बाबींसाठी 'नागरी/वैयक्तिक कायदे' (Personal Laws - उदा. हिंदू विवाह कायदा, मुस्लिम पर्सनल लॉ) धर्मानुसार वेगवेगळे आहेत. UCC मुळे हे सर्व वैयक्तिक कायदे समान होतील.
- सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्वाचे खटले** : सर्वोच्च न्यायालयाने खालील खटल्यांमध्ये सरकारला UCC लागू करण्याची आठवण करून दिली होती:
 - शहा बानो खटला (1985)
 - सरला मुदगल खटला (1995)

कलम 45 - सहा वर्षांखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणाची तरतूद (86 वी घटनादुरुस्ती 2002)

- **मूळ तरतूद** : 6 ते 14 वयोगटासाठी मोफत व सक्तीचे शिक्षण होते.
- **बदल** : 86 वी घटनादुरुस्ती (2002) नुसार विषय बदलला.
- **सध्याचे स्वरूप** : 0 ते 6 वयोगटातील मुलांचे संगोपन (Care) आणि पूर्व-प्राथमिक शिक्षण (ECCE).
- **कनेक्शन** : याच दुरुस्तीने कलम 21-A (मूलभूत हक्क) आणि कलम 51-A(k) (मूलभूत कर्तव्य) जोडले गेले.

कलम 46 - SC, ST व दुर्बल घटकांचे हितसंवर्धन

- अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST) आणि इतर दुर्बल घटक (Weaker Sections).
- 1. विशेषतः शैक्षणिक आणि आर्थिक प्रगतीसाठी प्रयत्न करणे.

- 2. सामाजिक अन्याय आणि सर्व प्रकारच्या शोषणापासून (Exploitation) रक्षण करणे.
- सामाजिक समता आणि आर्थिक न्याय प्रस्थापित करणे.

गांधीवादी तत्वे (Gandhian Principles)

- **कलम 47** : पोषणमान व राहणीमान उंचावणे आणि सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे (दारूबंदीचे कलम)
- **कलम 47** : पोषणमान, राहणीमान व आरोग्य (दारूबंदी)
- हे कलम राज्याच्या 'प्राथमिक कर्तव्यां'वर भर देते. याचे दोन मुख्य भाग पडतात :

1. सकारात्मक कर्तव्ये (राज्याने काय करावे?) :

1. **पोषणमान (Nutrition)** : जनतेच्या आहाराचा दर्जा सुधारणे.
 2. **राहणीमान (Standard of Living)** : लोकांचे जीवनमान उंचावणे.
 3. **सार्वजनिक आरोग्य (Public Health)** : आरोग्य सेवांमध्ये सुधारणा करणे.
- या तीन गोष्टी राज्याचे 'प्राथमिक कर्तव्य' (Primary Duty) आहेत.

2. नकारात्मक निर्बंध (राज्याने कशावर बंदी घालावी?)

- **मादक पेये (Alcohol)** : मद्यपानावर बंदी आणणे.
- **अंमली द्रव्ये (Drugs)** : आरोग्यास अपायकारक अमली पदार्थांवर बंदी.
- **अपवाद** : केवळ 'औषधीय कारणांसाठी' (Medicinal Purposes) त्यांचा वापर करता येईल.
- याच कलमाचा आधार घेऊन महाराष्ट्र (उदा. वर्धा, गडचिरोली), गुजरात आणि बिहार यांसारख्या राज्यांनी दारूबंदी लागू केली आहे.

कलम 48 - कृषी व पशुसंवर्धन यांचे संघटन (गोहत्याबंदी)

आधुनिक व शास्त्रीय दृष्टीकोन :

- कृषी (Agriculture) आणि पशुसंवर्धन (Animal Husbandry) यांचे आधुनिक व शास्त्रीय पद्धतीने संघटन करणे.
- शेती आणि पशुपालनात तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादकता वाढवणे.

पशु संरक्षण (गोहत्याबंदीचा आधार)

- गाई, वासरे, इतर दुभती (Milch) आणि ओढकाम करणारी/भाकड (Draught) जनावरे यांच्या कत्तलीस मनाई करणे.
- जनावरांच्या जातींचे (Breeds) जतन करणे आणि त्यांच्यात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी प्रयत्न करणे.

PYQ : खालीलपैकी भारतीय संविधानातील कोणते अनुच्छेद गांधीवादी विचारसरणीवर आधारित आहे? (MPSC Combine C Mains, 2023)

(a) अनुच्छेद 43 (b) अनुच्छेद 47 (c) अनुच्छेद 48 (d) अनुच्छेद 39 A

(a), (b) आणि (c) ही कलमे गांधीवादी आहेत, तर (d) हे समाजवादी तत्त्व आहे.

कलम 48A - पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन आणि वने व वन्यजीवांचे रक्षण

- राज्य, हे देशाच्या पर्यावरणाचे संरक्षण व संवर्धन करण्यासाठी आणि वने व वन्यजीवांचे रक्षण करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील. (42 वी घटनादुरुस्ती 1976 नुसार समावेश)

कलम 49 - राष्ट्रीय महत्वाची स्मारके व स्थाने आणि वस्तू यांचे संरक्षण

- संसदीय कायद्याद्वारे किंवा त्याखाली राष्ट्रीय महत्वाचे म्हणून घोषित झालेले प्रत्येक कलात्मक किंवा ऐतिहासिकदृष्ट्या महत्वाचे स्मारक किंवा स्थान किंवा वस्तू यांचे यथास्थिती लूट, विद्रूपण, नाश, स्थानांतरण, विल्हेवाट किंवा निर्यात यांपासून संरक्षण करणे, ही राज्याची जबाबदारी असेल.

कलम 50 - न्यायव्यवस्था कार्यकारी व्यवस्थेपासून अलग ठेवणे (Separation of Judiciary from Executive)

महत्वाचा घटक / मुद्दा	सविस्तर माहिती आणि तरतूद
मुख्य तरतूद	राज्याच्या सार्वजनिक/लोकसेवांमध्ये (Public Services) न्यायमंडळ (Judiciary) हे कार्यकारी मंडळापासून (Executive) वेगळे ठेवण्यासाठी राज्य उपाययोजना करेल.
तत्वाचा प्रकार (Type)	हे एक 'उदारमतवादी-बौद्धिक तत्त्व' (Liberal-Intellectual Principle) आहे.
मुख्य उद्देश	न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य आणि निःपक्षपातीपणा (Impartiality) टिकवून ठेवणे. प्रशासकीय अधिकाऱ्यांकडून अधिकारांचा गैरवापर टाळणे.

PYQ (MPSC Combine B & C Prelims, 2023)

भारतीय राज्यघटनेचे कोणते अनुच्छेद राज्याच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायपालिकेला कार्यकारी मंडळापासून वेगळे करण्यासाठी पावले उचलण्याचे निर्देश देते?

(1) अनुच्छेद 58 (2) अनुच्छेद 44 (3) अनुच्छेद 52 (4) अनुच्छेद 50

उत्तर : भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 50 (कलम 50) हे राज्याच्या सार्वजनिक सेवांमध्ये न्यायपालिकेला कार्यकारी मंडळापासून वेगळे करण्याचे निर्देश देते.

कलम 51 - आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुरक्षा यांचे संवर्धन

उपकलम	मुख्य विषय / तरतूद	सविस्तर स्पष्टीकरण
51 (a)	शांतता व सुरक्षा	आंतरराष्ट्रीय स्तरावर शांतता (Peace) आणि सुरक्षा (Security) प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करणे.
51 (b)	राष्ट्र-राष्ट्र संबंध	जगातील वेगवेगळ्या देशांमध्ये न्यायसंगत (Just) आणि सन्मानपूर्ण (Honourable) संबंध प्रस्थापित करणे आणि ते टिकवणे.
51 (c)	आंतरराष्ट्रीय कायदा व तह	संघटित जनसमाजांच्या व्यवहारांमध्ये आंतरराष्ट्रीय कायदा (International Law) आणि तहांची बंधने (Treaty Obligations) यांच्याबद्दल आदर जोपासणे.
51 (d)	तंट्यांचे निवारण	आंतरराष्ट्रीय वाद किंवा तंटे युद्धाऐवजी लवादाद्वारे (Arbitration) म्हणजेच शांततेच्या आणि चर्चेच्या मार्गाने सोडवण्यासाठी प्रोत्साहन देणे.

PYQ : भारतीय राज्यघटनेतील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेदाच्या (कलमांच्या) क्रमांकानुसार योग्य क्रम लावा. (MPSC Combine B & C, 2023)

अ. पर्यावरणाचे संरक्षण व सुधारणा.

ब. जनतेचे राहणीमान व सार्वजनिक आरोग्य सुधारणे.

क. अनुसूचित जाती, जमाती आणि दुर्बल घटकांच्या आर्थिक हितांचे रक्षण. ड. सर्व नागरिकांसाठी समान नागरी कायदा लागू करणे.

योग्य क्रम : कलम 44 (ड) कलम 46 (क) कलम 47 (ब) कलम 48-A (अ).

नवीन मार्गदर्शक तत्वे (New Directive Principles) - घटनादुरुस्त्यांनी समाविष्ट

घटनादुरुस्ती	वर्ष	समाविष्ट नवीन मार्गदर्शक तत्वे
42 वी	1976	कलमे : 39(f), 39A, 43A व 48A समाविष्ट
44 वी	1978	कलम : 38(2) समाविष्ट

86 वी	2002	कलम 45 ची वाक्यरचना बदलली व सहा वर्षांखालील बालकांचे संगोपन व शिक्षणासाठी तरतूद करण्याची जबाबदारी टाकण्यात आली.
97 वी	2011	कलम : 43B समाविष्ट (सहकारी संस्थांशी संबंधित)

भाग IV च्या बाहेरील मार्गदर्शक तत्वे (Directives Outside Part IV)

- भाग चार मध्ये दिलेल्या मार्गदर्शक तत्वांच्या व्यतिरिक्त घटनेत इतरत्रही काही मार्गदर्शक तत्वे आहेत.

कलम	भाग	विषय / मुख्य उद्दिष्ट	जबाबदारी / अट
335	XVI (16)	SC व ST चे सेवांमधील हक्क : प्रशासकीय सेवा व पदांवरील नियुक्त्यांमध्ये अनुसूचित जाती व जमातींच्या हक्कांचा विचार करणे.	अट : प्रशासकीय कार्यक्षमता (Efficiency) अबाधित राखणे आवश्यक आहे.
350-A	XVII (17)	मातृभाषेतून शिक्षण : भाषिक अल्पसंख्याक समाजातील मुलांना प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण देणे.	जबाबदारी : प्रत्येक राज्य आणि स्थानिक प्राधिकारी (Local Authorities).
351	XVII (17)	हिंदी भाषेचा विकास : हिंदी भाषेचा प्रसार वाढवणे व तिचा भारताच्या संमिश्र संस्कृतीचे माध्यम म्हणून विकास करणे.	जबाबदारी : प्रामुख्याने केंद्र सरकार (संघराज्य).

- न्यायप्रविष्टता : ही तत्वे जरी भाग 4 मध्ये नसली तरी ती बिगर-न्यायप्रविष्ट (Non-Justiciable) आहेत.
- समान महत्त्व : न्यायालयांच्या मते, ही तत्वे भाग 4 मधील मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणेच राज्यासाठी तितकीच महत्त्वाची आणि बंधनकारक आहेत.
- वैशिष्ट्य : ही कलमे राज्याला विशिष्ट सामाजिक आणि भाषिक उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी दिशा देतात.

मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांच्यातील फरक (Fundamental Rights vs DPSPs)

मुद्दा	मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)	मार्गदर्शक तत्वे (DPSPs)
स्वरूप	नकारात्मक आहेत (Negative) - राज्यास काही गोष्टी करण्यास प्रतिबंध करतात.	सकारात्मक आहेत (Positive) - राज्यास काही गोष्टी करण्याचे मार्गदर्शन करतात.
न्यायप्रविष्टता	न्यायप्रविष्ट आहेत (Justiciable) - त्यांचे उल्लंघन झाल्यास न्यायालयातून पुन्हा प्राप्त करता येतात.	न्यायप्रविष्ट नाहीत (Non-Justiciable) - उल्लंघन झाल्यास न्यायालयातून साध्य करून घेता येत नाही.
उद्दिष्ट	देशात राजकीय लोकशाही (Political Democracy) प्रस्थापित करणे हे त्यांचे उद्दिष्ट आहे.	देशात सामाजिक व आर्थिक लोकशाही (Social & Economic Democracy) प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात.
अनुज्ञा (Sanction)	त्यांना कायदेशीर अनुज्ञा (Legal Sanction) आहे.	त्यांना नैतिक व राजकीय अनुज्ञा (Moral & Political Sanction) आहे.
कल्याण	ते व्यक्ती कल्याण संवर्धित करतात - वैयक्तिक आहेत.	ते समाज कल्याण संवर्धित करण्याचा प्रयत्न करतात.
अंमलबजावणी	अंमलबजावणीसाठी कायदांची गरज नसते, ते आपोआप प्राप्त होतात.	अंमलबजावणीसाठी कायदा करावा लागतो; अंमलबजावणी आपोआप होऊ शकत नाही.
न्यायालयीन अधिकार	न्यायालय मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्याला घटनाविरोधी असल्याचे घोषित करू शकते.	न्यायालय मार्गदर्शक तत्वांचे उल्लंघन करणाऱ्या कायद्याला घटनाविरोधी किंवा अवैध असल्याची घोषणा करू शकत नाही, मात्र मार्गदर्शक तत्वांचा परिणाम कारकतेसाठी केलेल्या कायद्याच्या वैधतेचे ते समर्थन करू शकतात.

10. मार्गदर्शक तत्वे व मूलभूत हक्क - महत्वाचे खटले (Important Cases)

खटला (Case)	वर्ष	सर्वोच्च न्यायालयाचे मत
चंपकम दोराई राजन खटला	1951	मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वांमध्ये कोणताही वाद उद्भवल्यास मूलभूत हक्क वरचढ असतील.
गोलकनाथ खटला	1967	मार्गदर्शक तत्वांच्या अंमलबजावणीसाठी मूलभूत हक्कांमध्ये बदल करता येणार नाही.
मिनर्वा मिल्स खटला	1980	भारतीय राज्यघटना मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्वे यांच्यातील संतुलनावर आधारित आहे.

11. मार्गदर्शक तत्वांबाबत विविध तज्ञांची मते (Expert Opinions on DPSPs)

तज्ञ (Expert)	मत (Opinion)
ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन (Granville Austin)	मार्गदर्शक तत्वे व मूलभूत हक्क म्हणजे 'Conscience of the Constitution' (राज्यघटनेची सदसद्विवेकबुद्धी) - सामाजिक क्रांतीची उद्दिष्टे पुढे नेण्याकडे रोख.
के. सी. व्हेअर (K. C. Wheare)	'ध्येय आणि आकांक्षांचे घोषणापत्र आहे.' (Pious Aspirations - पवित्र आकांक्षा) - भाग 4 मधून केवळ Fabian Socialism दिसतो, संपूर्ण समाजवाद नाही.
आयव्हर जेनिंग्स (Ivor Jennings)	भाग 4 मध्ये समाजवाद नसलेला Fabian Socialism दिसून येतो. तत्वांमध्ये सुसंगतता नाही.
के. एम. पणिकर (K. M. Panikkar)	'आर्थिक क्षेत्रातील समाजवाद' (Economic Socialism in the Economic Sphere).
बी. एन. राव (B. N. Rau)	मार्गदर्शक तत्वे हे राज्यसंस्थेच्या प्राधिकारांसाठी 'नैतिक तत्वे' (Moral Precepts) आहेत त्यांच्यात 'किमान शैक्षणिक मूल्य' आहे.
के. टी. शहा (K. T. Shah)	केवळ आदर्शवादी विचार. ज्यावेळी बँकेत पैसे असतील त्यावेळी वटविता येणारा धनादेश. हे तत्व नववर्षाच्या निश्चयापेक्षा अधिक नाहीत - भावनांची खरी केराची टोपली.
एन. ए. पालखीवाला (N. A. Palkhivala)	आर्थिक मागासलेपणा दूर करण्यासाठी सर्वोत्तम उपाय.
एम. सी. छागला (M. C. Chagla, भारताचे माजी सरन्यायाधीश)	जर या सर्व तत्वांची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यात आली तर देश 'पृथ्वीवरील स्वर्ग बनेल'.
अनंतनारायण	अवाद्योग्य आणि अमूर्त.
अल्लन ग्लेडहिल (Alan Gledhill)	शासनाला इतर काही गोष्टी करण्याबाबतच्या विधायक सूचना.
के. व्ही. राव (K. V. Rao)	या मागील खरा हेतू भारताला पोलिस राज्य नव्हे तर 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State) बनविण्याचा आहे.
डॉ. आंबेडकर (Dr. Ambedkar)	राजकीय लोकशाहीपासून वेगळी असलेली आर्थिक लोकशाही. जनतेच्या मतावर आधारित असलेले सरकार धोरण ठरवताना मार्गदर्शक तत्वांकडे अजिबात दुर्लक्ष करू शकत नाही.
एन. एम. सिंघवी (N. M. Singhvi)	मार्गदर्शक तत्वे म्हणजे: 'घटनेला जीवन प्रदान करणाऱ्या तरतूदी आहेत.' (Life-Giving Provisions of the Constitution)
अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर (Alladi Krishnaswami Ayyar)	यांच्या मते, लोकांना जबाबदार असलेले कोणतेही मंत्रिमंडळ घटनेच्या भाग 4 मधील तरतूदींकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही.
ग्रॅनव्हिल ऑस्टिन (Granville Austin)	'सामाजिक क्रांतीची उद्दिष्टे पूर्णत्वास नेणे किंवा या क्रांतीचे ध्येय गाठण्यासाठी अनुकूल परिस्थिती निर्माण करून प्रोत्साहन देण्याचे काम ही तत्वे करतात.'

12. मार्गदर्शक तत्वांवरील टीका (Criticism of DPSPs)

टीकाकार	टीका / प्रसिद्ध विधान
नसरुद्दीन	"नव्या वर्षाचा निश्चय" (New Year's Resolutions) - जे केवळ सुरुवातीला केले जातात पण पाळले जात नाहीत.
टी.टी. कृष्णमाचारी	1. "भावनांची खरी केराची टोपली" (A Veritable Dust-bin of Sentiments). 2. "कंटाळ वाणा नैतिक उपदेश" (A Moral Homily).
के. सी. व्हेअर	"हेतूना दिलेली जाहीर उत्तरे" (Manifesto of Aims and Aspirations) - केवळ नैतिक उपदेशांचे संकलन.
सर आयव्हर जेनिंग्ज	"पवित्र आकांक्षा" (Pious Aspirations) - केवळ चांगली इच्छा व्यक्त करणारी कलमे.

13. मार्गदर्शक तत्वांची उपयुक्तता (Utility/Usefulness of DPSPs)

- जररी मार्गदर्शक तत्वे न्यायप्रविष्ट नसली तरी घटनेनेच त्यांची उपयुक्तता घोषित केली आहे की, देशाच्या प्रशासनामध्ये ही तत्वे मूलभूत आहेत.

उपयुक्तता	स्पष्टीकरण
न्यायालयांसाठी उपयुक्त दीपस्तंभ	ही तत्वे न्यायालयांसाठी एक उपयुक्त दीपस्तंभ म्हणून कार्य करतात. न्यायालयांना आपल्या न्यायीक अधिकाराचे प्रभावी वापरासाठी त्यांचा उपयोग झाला आहे.
प्रस्तावनेतील तत्वांचे विस्तारण	ही तत्वे प्रस्तावनेतील तत्वांचे विस्तारण (Amplify) करतात.
स्थैर्य प्रदान	ही तत्वे सत्ताबदल झाला तरी राजकीय, आर्थिक व सामाजिक क्षेत्रांत देशी व विदेशी धोरणांमध्ये स्थैर्य व सातत्यास प्रोत्साहन देतात.
मूलभूत हक्क पूरक	ही तत्वे नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांना पूरक कार्य करतात. त्यांच्या अंमलबजावणीमुळे मूलभूत हक्कांच्या पूर्ण व योग्य उपभोगासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण होते.
सरकारी कामकाजाचे परीक्षण	सरकारच्या कामकाजाचे परीक्षण या तत्वांच्या आधारे करता येते.

14. मार्गदर्शक तत्वांची अंमलबजावणी - केंद्र व राज्यांनी केलेले कायदे व कार्यक्रम

क्षेत्र	केलेले कायदे/कार्यक्रम
कामगारांच्या हिताचे रक्षण	किमान वेतन कायदा-1948, बोनस कायदा-1965, बालकामगार प्रतिबंध व नियमन कायदा-1986, कामगार भरपाई कायदा-1923, खाण कायदा-1952, वेतन देय कायदा-1936, कंत्राटी कामगार नियमन व निर्मूलन कायदा-1970, कारखाना कायदा-1948, औद्योगिक विवाद कायदा-1947
महिला कामगारांच्या हिताचे रक्षण	समान वेतन कायदा : 1976, मातृत्व लाभ कायदा: 1961.
जमीन सुधारणा	जमीन सुधारणा कायदे
सर्वसामान्यांच्या कल्याणासाठी	जीवन विम्याचे राष्ट्रीयीकरण : 1956, बँकांचे राष्ट्रीयीकरण: 1969, 1980.
ग्रामीण भागातील लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी	समुदाय विकास कार्यक्रम : 1952, डोंगरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम: 1960, IRDP: 1978, JRY: 1989, SJGSY: 1999, SGRY: 2001, MGNREGA: 2006
वनसंरक्षणासाठी	वन्यजीव संरक्षण अधिनियम-1972, राष्ट्रीय वन धोरण-1988
SC व ST यांचे संरक्षण	अस्पृश्य अपराध अधिनियम, 1955, अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार) प्रतिबंध कायदा-1989, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग
दारुबंदी/गोहत्याबंदी	गोहत्या बंदी कायदा, दारु बंदी कायदा

EWS आरक्षण	केंद्र सरकारने EWS घटकांना शैक्षणिक संस्था व भारत सरकारमधील नागरी पदे व सेवांमध्ये 10% आरक्षण प्रदान केले. (103 वी घटनादुरुस्ती, 2019)
नियोजन	देशाचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी 1950 मध्ये नियोजन आयोगाची स्थापना करण्यात आली. पुढे 2015 मध्ये नियोजन आयोगाच्या जागी निती आयोग निर्माण करण्यात आला.



पार्श्वभूमी (Background)

- मूळ घटनेत समावेश नाही : 26 जानेवारी 1950 रोजी लागू झालेल्या भारतीय राज्यघटनेत मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश नव्हता.
- आणीबाणीचा संदर्भ : 1975-77 च्या राष्ट्रीय आणीबाणीच्या काळात कर्तव्यांची गरज भासल्याने तत्कालीन केंद्र सरकारने 'स्वर्णसिंह समिती' नियुक्त केली.
- घटनात्मक बदल : समितीच्या शिफारशीनुसार 42 वी घटनादुरुस्ती, 1976 द्वारे राज्यघटनेत 'भाग IV-A' आणि 'कलम 51-A' जोडले गेले.
- प्रेरणा स्रोत : भारताने मूलभूत कर्तव्यांची संकल्पना तत्कालीन सोव्हिएत युनियन (USSR) च्या राज्यघटनेवरून घेतली आहे.
- लोकशाही देश : जगातील बहुतांश प्रमुख लोकशाही देशांच्या (अमेरिका, कॅनडा, फ्रान्स, ऑस्ट्रेलिया इ.) मूळ घटनेत कर्तव्यांची यादी नाही.
- इतर देशांमध्ये मूलभूत कर्तव्ये : जपान, व्हिएतनाम, नेदरलँड, रशिया, भारत.
- 1976 मध्ये : 42 व्या घटनादुरुस्तीने सुरुवातीला 10 कर्तव्ये जोडली गेली.
- 2002 मध्ये : 86 व्या घटनादुरुस्तीने 11 वे कर्तव्य (शिक्षणाची संधी) जोडले गेले.
- सध्या : भारतीय नागरिकांसाठी एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत.

PYQ MPSC (Combine C Prelims, 2019)

भारताशिवाय अन्य कोणत्या लोकशाही राष्ट्रांच्या राज्यघटनेमध्ये नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांची यादी समाविष्ट केली आहे?

(1) अमेरिका (2) जपान (3) कॅनडा (4) फ्रान्स

भारताशिवाय जपान हा असा प्रमुख लोकशाही देश आहे, ज्याच्या राज्यघटनेत नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.

स्वर्णसिंह समिती, 1976 (Swarn Singh Committee, 1976)

समितीचे नाव (Committee Name)	सरदार स्वर्णसिंह समिती (Sardar Swarn Singh Committee)
स्थापना वर्ष (Year of Formation)	1976 (During Emergency under Indira Gandhi Government)
उद्देश (Purpose)	मूलभूत कर्तव्यांचे स्वतंत्र प्रकरण घटनेत समाविष्ट करण्याची शिफारस करणे
समितीची शिफारस (Recommendation)	8 मूलभूत कर्तव्यांची शिफारस केली
घटनादुरुस्ती (Amendment)	42 वी घटनादुरुस्ती कायदा 1976 (42nd Constitutional Amendment Act, 1976)
भाग जोडण्यात आला (Part Added)	भाग IV-A (Part IV-A) — कलम 51A (Article 51A)
प्रारंभिक कर्तव्ये (Initial Duties)	10 मूलभूत कर्तव्ये (स्वर्णसिंह शिफारशीपैकी 6 + इतर 4)
अंमलात आले (Came into Force)	3 जानेवारी 1977 (3 January 1977)
नंतरची भर (Later Addition)	86 वी घटनादुरुस्ती 2002 ने 11 वे कर्तव्य (k) जोडण्यात आले — एकूण 11

- महत्त्वाची नोंद : स्वर्णसिंह समितीने जे सुचविले नाही : (1) कर भरणे (2) कर्तव्य पालन न केल्यास दंड.

PYQ (MPSC (Combine C Prelims, 2022))

कोणत्या समितीच्या शिफारशीनुसार मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला?

(1) देवराज समिती (2) करन सिंग समिती (3) स्वर्ण सिंह समिती (4) कृपलानी समिती

भारतीय राज्यघटनेत स्वर्ण सिंह समितीच्या शिफारशीनुसार 1976 मध्ये मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश करण्यात आला.

संबंधित घटनादुरुस्ती (Related Constitutional Amendments)

घटनादुरुस्ती	वर्ष (Year)	बदल (Change)
42 वी (42nd)	1976	भाग IV-A व कलम 51A जोडून 10 मूलभूत कर्तव्ये समाविष्ट (a ते j)
44 वी (44th)	1978	मोरारजी देसाईच्या जनता पार्टी सरकारने 42 व्या घटनादुरुस्तीतील अनेक तरतुदी काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला - पण मूलभूत कर्तव्यांना स्पर्श केला नाही.
86 वी (86th)	2002	11 वे कर्तव्य (k) जोडले : 6 ते 14 वयोगटातील मुलांना शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे.

PYQ MPSC (Combine C Prelims, 2022)

कोणत्या घटनादुरुस्तीन्वये 11 वे मूलभूत कर्तव्य यादीत नंतर समाविष्ट केले गेले?

(1) 42 वी घटनादुरुस्ती कायदा - 1976 (2) 52 वी घटनादुरुस्ती कायदा - 1980

(3) 62 वी घटनादुरुस्ती कायदा - 1992 (4) 86 वी घटनादुरुस्ती कायदा - 2002

भारतीय राज्यघटनेतील 86 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2002 अन्वये 11 वे मूलभूत कर्तव्य यादीत समाविष्ट करण्यात आले.

मूलभूत कर्तव्यांची यादी — अनुच्छेद 51A (List of Fundamental Duties — Article 51A)

उपकलम	मूलभूत कर्तव्य (Fundamental Duty)	MPSC दृष्टिकोन
(a)	घटनेचे पालन करणे, त्याचे आदर्श व संस्था, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीत यांचा आदर करणे (Abide by the Constitution, respect national Flag & Anthem)	नागरी कर्तव्य
(b)	राष्ट्रीय स्वातंत्र्य लढ्यास स्फूर्ती मिळालेल्या उदात्त आदर्शांची जोपासना करून त्यांचे अनुसरण करणे (Cherish noble ideals of national struggle)	नैतिक कर्तव्य (Moral Duty)
(c)	भारताचे सार्वभौमत्व, एकता व एकात्मता उन्नत ठेवणे व त्यांचे संरक्षण करणे (Uphold and protect sovereignty, unity and integrity of India)	महत्त्वाचे — परीक्षेत वारंवार
(d)	देशाचे संरक्षण करणे व आवाहन केले जाईल तेव्हा राष्ट्रीय सेवा बजावणे (Defend the country and render national service)	राष्ट्रीय सेवा (National Service)
(e)	धार्मिक, भाषिक, प्रादेशिक वा वर्गीय भेदांच्या पलीकडे जाऊन सर्व जनतेत सामंजस्य व बंधुभाव वाढविणे, स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला उणेपणा आणणाऱ्या प्रथांचा त्याग करणे (Promote harmony and spirit of brotherhood; renounce practices derogatory to women)	स्त्री-सन्मान — PSI मध्ये विचारले
(f)	आपल्या संमिश्र संस्कृतीच्या समृद्ध वारशाचे मोल जाणून त्याचे जतन करणे (Value and preserve the rich heritage of our composite culture)	सांस्कृतिक कर्तव्य
(g)	वने, सरोवरे, नद्या व वन्यजीव यांसह नैसर्गिक पर्यावरणाचे रक्षण करून त्यात सुधारणा करणे, प्राणिमात्रांबद्दल दया-बुद्धी बाळगणे (Protect and improve the natural environment; have compassion for living creatures)	पर्यावरण कर्तव्य — वारंवार विचारले

(h)	वैज्ञानिक दृष्टिकोन, मानवतावाद व शोधकबुद्धी व सुधारणावाद यांचा विकास करणे (Develop scientific temper, humanism and spirit of inquiry and reform)	वैज्ञानिक दृष्टिकोन - MPSC मुख्य
(i)	सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे व हिंसाचाराचा निग्रहपूर्वक त्याग करणे (Safeguard public property and abjure violence)	सार्वजनिक मालमत्ता संरक्षण
(j)	व्यक्तिगत व सामूहिक कार्याच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्तमता संपादन करण्यासाठी झटणे (Strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity)	श्रेष्ठत्व कर्तव्य (Excellence Duty)
(k)	आपल्या अपत्यास/पाल्यास त्याच्या वयाच्या 6 व्या वर्षापासून ते 14 व्या वर्षापर्यंत शिक्षणाची संधी उपलब्ध करून देणे (Provide opportunity for education to child between 6 to 14 years)	86 व्या घटनादुरुस्ती 2002 ने जोडले - परीक्षेत वारंवार

मूलभूत कर्तव्यांची वैशिष्ट्ये (Characteristics of Fundamental Duties)

- नैतिक व नागरी कर्तव्ये (Moral and Civic Duties) :** काही नैतिक तर काही नागरी कर्तव्ये आहेत. उदा. स्वातंत्र्यलढ्याच्या उदात्त आदर्शाची जोपासना करणे हे नैतिक कर्तव्य आहे; राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगीताचा आदर करणे हे नागरी कर्तव्य आहे.
- भारतीय परंपरा, धर्म व पद्धतींचा विचार :** त्यामध्ये भारतीय परंपरा, धर्म आणि पद्धतींचा विचार करण्यात आला आहे. दुसऱ्या भाषेत, ही कर्तव्ये भारतीय जीवन पद्धतींच्या अविभाज्य घटक असलेल्या मूल्यांचे प्रतीक आहेत.
- केवळ नागरिकांना लागू (Only for Citizens) :** मूलभूत हक्क नागरिकांना तसेच परकीयांनाही (अपवाद वगळता) उपलब्ध होतात; मात्र मूलभूत कर्तव्ये केवळ नागरिकांनाच लागू होतात - परकीयांना नाहीत.
- न्यायप्रविष्ट नाहीत (Non-Justiciable) :** मार्गदर्शक तत्वांप्रमाणेच मूलभूत कर्तव्येही न्यायप्रविष्ट नाहीत. घटनेत न्यायालयाच्या माध्यमातून त्यांच्या अंमलबजावणीची तरतूद नाही. तसेच त्यांच्या उल्लंघनाविरुद्ध न्यायिक अनुज्ञा उपलब्ध नाही. मात्र, संसद एखाद्या कायद्याद्वारे त्यांची अंमलबजावणी करू शकते.
- मोघम तरतुदी (Vague Provisions) :** 'उदात्त आदर्श', 'संमिश्र संकृती', 'वैज्ञानिक दृष्टिकोन', 'शोधकबुद्धी' यांसारख्या संकल्पना अस्पष्ट आहेत. प्रत्येकजण त्याचा अर्थ आपापल्या सोयीने काढू शकतो.
- सर्वसमावेशक नाहीत (Not Comprehensive) :** मतदान करणे, कर भरणे, कुटुंब नियोजन यांसारख्या महत्त्वाच्या कर्तव्यांचा यादीत समावेश नाही. कर भरण्याच्या कर्तव्याची शिफारस स्वर्ण सिंह समितीनेही केली होती.
- चुकीच्या ठिकाणी समावेश (Wrong Placement) :** ही कर्तव्ये भाग IV ला जोडण्याऐवजी भाग III (मूलभूत हक्क) ला जोडून त्यांना मूलभूत हक्कांच्या बरोबरीची दर्जा देणे आवश्यक होते.

मूलभूत कर्तव्यांचे महत्व (Importance of Fundamental Duties)

- नागरिकांना स्मरणपत्र (Reminder to Citizens) :** ही कर्तव्ये नागरिकांना जाणीव करून देतात की हक्कांचा उपभोग घेत असताना त्यांनी देश, समाज व इतर नागरिकांप्रती आपली काही कर्तव्ये आहेत याची जाणीव ठेवली पाहिजे.
- राष्ट्रविरोधी कृत्यांविरुद्ध ताकीद (Warning against Anti-National Activities) :** राष्ट्रध्वज जाळणे, सार्वजनिक मालमत्तेची नासधूस करणे यांसारख्या राष्ट्रविरोधी व समाजविरोधी कृत्यांविरुद्ध ही कर्तव्ये ताकीद देतात.
- स्फूर्तीचा स्रोत (Source of Inspiration) :** ही कर्तव्ये नागरिकांसाठी स्फूर्तीचा स्रोत असून त्यांच्यामध्ये शिस्त व जबाबदारीच्या भावनेस प्रोत्साहन देतात. राष्ट्रीय उद्दिष्टांच्या पूर्ततेच्या प्रक्रियेत नागरिकांची सक्रिय भूमिका आहे हे यातून प्रतीत होते.
- कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेसाठी (For Constitutional Validity of Laws) :** न्यायालयास मूलभूत कर्तव्याचा आधार घेता येतो. 1992 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असा निर्णय दिला की, मूलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी करणारा कायदा कलम 14 (कायद्यासमोर समानता) व कलम 19 (सहा स्वातंत्र्ये) च्या संदर्भात 'पर्याप्त' (reasonable) असल्याचे मान्य केले जाऊ शकते.
- कायद्याद्वारे अंमलात आणता येतात (Enforceable by Law) :** मूलभूत कर्तव्ये कायद्याद्वारे अंमलात आणता येऊ शकतात. त्यामुळे संसद कायद्याद्वारे त्यांचे पालन न झाल्यास शिक्षेची तरतूद करू शकते.

मूलभूत कर्तव्यांवरील टीका (Criticism of Fundamental Duties)

टीकेचा मुद्दा	स्पष्टीकरण
1. संविधानाविषयी दुराग्रह (Constitutional Obstinacy)	राज्यकारभार कसा चालवावा याची माहिती असते. त्यासाठी वेळोवेळी कायदे संमत केले जातात व त्या कायद्यांद्वारेच नागरिकांचे वर्तन नियंत्रित होते. त्यामुळे अकारण मूलभूत कर्तव्यांचा समावेश घटनेत करून संविधानाविषयी दुराग्रह निर्माण झाला.
2. सर्वसमावेशक नाहीत (Not Comprehensive)	कर्तव्यांची यादी अपुरी असून त्यामध्ये मतदान करणे, कर भरणे, कुटुंब नियोजन यांसारख्या कर्तव्यांचा समावेश नाही.
3. मोघम तरतुदी (Vague Provisions)	'उदात्त आदर्श', 'संमिश्र संस्कृती', 'वैज्ञानिक दृष्टिकोन', 'शोधकबुद्धी' यांसारख्या संकल्पना अस्पष्ट आहेत.
4. नैतिकतेची जंत्री (Mere Moral Catalogue)	ही कर्तव्ये न्यायप्रविष्ट नाहीत, त्यांच्या पाठीशी दंडसत्तेचा आधार नाही. त्यामुळे ही कर्तव्ये केवळ नैतिक तत्त्वे आहेत. स्वर्ण सिंह समितीने त्यांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची शिफारस केली होती.
5. नागरिकांच्या गुलामीची सनद (Charter of Slavery)	आणीबाणीच्या काळात मूलभूत हक्कांबरोबर मूलभूत कर्तव्येही नष्ट होऊ शकतात का? असा प्रश्न विचारला जातो. जर आणीबाणीमध्ये कर्तव्ये नष्ट होत नसतील तर हक्क नष्ट झाल्याने नागरिक सरकारचे गुलाम बनू शकतात अशी भीती व्यक्त होते.
6. व्यावहारिक गोंधळ (Practical Confusion)	'आवाहन केले जाताच राष्ट्रसेवा बजावणे' याचा अर्थ आवाहन केल्याशिवाय राष्ट्रसेवा करण्याची गरज नाही असा होतो. वस्तुतः सदैव राष्ट्रसेवा करणे हे नागरिकांचे कर्तव्य आहे.

वर्मा समितीची निरीक्षणे, 1999 (Verma Committee Observations, 1999)

- **स्थापना उद्देश :** नागरिकांच्या मूलभूत कर्तव्यांसाठी करण्यात आलेल्या कायद्याच्या तरतुदींची ओळख करून देण्यासाठी वर्मा समिती (1999) स्थापन करण्यात आली.
- **समितीने ओळखलेले कायदे :** खालील कायद्यांद्वारे मूलभूत कर्तव्यांची अंमलबजावणी होऊ शकते असे समितीने सांगितले:
- **प्रतिबंध व दहशतवाद कायदा - राष्ट्रद्रोह व सार्वभौमत्वाच्या विरोधातील कृत्यांसाठी**
- **पर्यावरण संरक्षण कायदा, 1986 - नैसर्गिक पर्यावरण रक्षणासाठी**
- **वन्यजीव संरक्षण कायदा, 1972 - प्राणिमात्रांबद्दल दया-बुद्धी बाळगण्यासाठी**
- **प्रतिबंधात्मक अटक कायदे - सार्वजनिक मालमत्तेच्या संरक्षणासाठी**
- **शिक्षण हक्क कायदा, 2009 (RTE Act) - 11 व्या कर्तव्याच्या अंमलबजावणीसाठी**

कर्तव्यांमधून वगळलेले महत्वाचे मुद्दे (Important Omissions from Duties)

खालील विषय मूलभूत कर्तव्यांमध्ये समाविष्ट नाहीत :

- **मतदान करणे (Voting in elections) :** कर्तव्य नाही
- **कर भरणे (Paying taxes) :** स्वर्णसिंह समितीने सुचवले होते पण समाविष्ट नाही
- **कुटुंब नियोजन (Family Planning) :** कर्तव्य नाही
- **पंचायत राजची निर्मिती करणे :** नागरिकांचे कर्तव्य नाही
- **देशसेवा करण्यास तयार राहणे (सदैव) :** आवाहन केल्यावरच
- **विज्ञान वृत्तीचा विकास :** हे कर्तव्य आहे, परंतु 'पंचायतींचे गठन' नाही

1. परिचय (Introduction)

महत्वाचा घटक / मुद्दा	सविस्तर माहिती
भाग आणि कलम	राज्यघटनेचा भाग 20 आणि कलम 368.
घटनेचे स्वरूप	भारतीय राज्यघटना ही ताठर/कठोर (Rigid) आणि लवचिक (Flexible) या दोन्ही वैशिष्ट्यांचे सुंदर मिश्रण (Synthesis) आहे.
तुलनात्मक स्वरूप	■ ब्रिटनच्या घटने इतकी पूर्णतः लवचिक (सहज बदलता येणारी) नाही. ■ अमेरिकेच्या घटने इतकी पूर्णतः कठोर (बदलण्यास अतिशय कठीण) नाही.
अधिकार कोणाला?	घटनादुरुस्तीचा अधिकार केवळ संसदेला (Parliament) आहे. राज्य विधिमंडळाला (State Legislature) घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया सुरू करण्याचा अधिकार नाही.
संसदेवरील मर्यादा	संसदेला संपूर्ण घटनेत बदल करता येतो, मात्र घटनेच्या 'मूलभूत संरचनेत' (Basic Structure) बदल करण्याचा किंवा ती नष्ट करण्याचा अधिकार संसदेला नाही.
महत्वाचा खटला	केशवानंद भारती खटला (1973): या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच 'मूलभूत संरचनेचा' (Basic Structure Doctrine) ऐतिहासिक सिद्धांत मांडला.

2. अनुच्छेद 368 — घटनादुरुस्तीची पद्धत (Article 368)

अनुच्छेद 368(1)

- संसद आपल्या घटक (संविधानिक) अधिकाराने (Constituent Power) कोणत्याही तरतुदीमध्ये बदल (Variation), भर (Addition) किंवा निरसन (Repeal) या पद्धतीने सुधारणा करू शकते.

अनुच्छेद 368(2): घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्याची प्रक्रिया

प्रक्रिया प्रवाह (Process Flow) :

क्र.	टप्पा	तपशील
1	विधेयक मांडणे	संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडता येते. राज्य विधिमंडळात मांडता येत नाही.
2	कोण मांडू शकतो?	मंत्री किंवा खाजगी सदस्य (Private Member) - राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी आवश्यक नाही.
3	विशेष बहुमत	प्रत्येक सभागृहात (1) एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत + (2) उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या 2/3 बहुमत - दोन्ही आवश्यक.
4	स्वतंत्र मंजूरी	दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे मंजूर करणे बंधनकारक.
5	संयुक्त बैठक नाही	दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास संयुक्त बैठक (Joint Sitting) होत नाही. अनु. 108 फक्त साध्या विधेयकांसाठी. संयुक्त बैठकांची तरतूद आहे.
6	राज्यांची मान्यता	संघराज्यीय तरतुदींवर परिणाम होत असल्यास किमान निम्न्या राज्यांच्या विधिमंडळांनी साध्या बहुमताने मंजूरी.
7	राष्ट्रपतींची संमती	24 व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक — नाकारता येत नाही.
8	कार्यान्वयन	राष्ट्रपतींच्या संमतीनंतर घटनादुरुस्ती कायद्याचे स्वरूप धारण करते.

टप्पा	कृती / प्रक्रिया (Action)	विशेष टीप (Key Note)
1. विधेयक मांडणे	संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडता येते.	मंत्री किंवा खाजगी सदस्यही मांडू शकतात. राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीची गरज नसते.
2. विशेष बहुमत	दोन्ही सभागृहांनी स्वतंत्रपणे विशेष बहुमताने विधेयक मंजूर करणे अनिवार्य.	विशेष बहुमत = (सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 50% + हजार व मतदान करणाऱ्यांच्या 2/3 बहुमत).
3. संयुक्त बैठक	घटनादुरुस्तीसाठी संयुक्त बैठकीची (Joint Sitting) तरतूद नाही.	दोन्ही सभागृहांची स्वतंत्र संमती आवश्यकच असते.
4. राज्यांची संमती	जर बदल 'संघराज्य' संरचनेशी संबंधित असेल, तर किमान 50% राज्यांच्या विधानमंडळाची मंजूरी लागते.	राज्यांनी साध्या बहुमताने ठराव मंजूर करणे पुरेसे असते.
5. राष्ट्रपतींची संमती	विधेयक राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवले जाते.	24 वी घटनादुरुस्ती (1971): अन्वये राष्ट्रपतींना घटनादुरुस्ती विधेयकावर संमती देणे अनिवार्य आहे. ते विधेयक परत पाठवू शकत नाहीत.
6. अंमलबजावणी	राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते.	घटनादुरुस्ती भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट केली जाते.

3. घटनादुरुस्तीचे प्रकार (Types of Amendment) :

प्रकार	पद्धत	उदाहरण
साध्या बहुमताने (Simple Majority)	संसदेत उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांचे 50%+1 बहुमत (अनु. 368 च्या कक्षेत येत नाही)	नवीन राज्य निर्मिती, नागरिकत्व, राज्यांच्या सीमा बदल
विशेष बहुमताने (Special Majority)	एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत + उपस्थितांच्या 2/3 बहुमत (दोन्ही सभागृहे स्वतंत्रपणे)	मूलभूत हक्क, मार्गदर्शक तत्वे, बहुतांश घटनादुरुस्त्या
विशेष बहुमत + राज्यांची मान्यता (Ratification)	विशेष बहुमत + किमान 1/2 राज्यांची साध्या बहुमताने मान्यता	राष्ट्रपती निवड (54,55), सर्वोच्च न्यायालय, 7वी अनुसूची, संसदेत राज्यांचे प्रतिनिधित्व, अनु. 368 स्वतः

■ महत्त्वाचे : 'संयुक्त बैठक' ही तरतूद घटनादुरुस्ती विधेयकाला लागू होत नाही — फक्त साध्या विधेयकांसाठी (अनु. 108).

4. मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत (Basic Structure Doctrine)

खटला	वर्ष	निर्णय
शंकरा प्रसाद विरुद्ध भारत	1951	संसदेला मूलभूत हक्कांसह घटनेत दुरुस्ती करण्याचा अधिकार आहे.
गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब	1967	संसदेला मूलभूत हक्क कमी करता येत नाहीत.
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ	1973 (24 एप्रिल)	संसदेला घटनेच्या मूलभूत संरचनेत (Basic Structure) बदल करण्याचा अधिकार नाही. → ऐतिहासिक निकाल दिला.
मिनर्वा मिल्स विरुद्ध भारत	1980	अनु. 368(4) व (5) रद्दबातल - न्यायिक पुनरावलोकनावर मर्यादा घालणाऱ्या तरतुदी अवैध.
NJAC खटला (99 वी घटनादुरुस्ती)	2015	NJAC रद्दबातल - न्यायपालिकेचे स्वातंत्र्य मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.

मूलभूत संरचनेचे घटक (Basic Structure Elements)

- संविधानाचे सार्वभौमत्व, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, लोकशाही व प्रजासत्ताक स्वरूप
- मूलभूत हक्कांचे संरक्षण, न्यायिक पुनरावलोकन (Judicial Review)
- संघराज्य रचना, मुक्त व निष्पक्ष निवडणुका
- विधिमंडळ, कार्यकारिणी आणि न्यायपालिका यांच्यातील शक्तींचे विभाजन

5. महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या — संपूर्ण तक्ता

क्र.	वर्ष	मुख्य तरतूद / वैशिष्ट्ये
1 ली	1951	■ 9 वे परिशिष्ट समाविष्ट (जमीन सुधारणा कायदांचे संरक्षण). ■ भाषण स्वातंत्र्यावर 3 नवीन निर्बंध: 1) सार्वजनिक सुव्यवस्था 2) परराष्ट्रांशी मैत्री 3) गुन्हास उत्तेजन. ■ सामाजिक-आर्थिक मागासवर्गासाठी विशेष तरतुदींचे अधिकार.
4 थी	1955	■ खाजगी मालमत्तेच्या सक्तीच्या ताब्याबद्दल नुकसानभरपाईचे प्रमाण निश्चित केले. ■ व्यापार राष्ट्रीयकरणाचा अधिकार राज्यांना बहाल.
5 वी	1955	■ राज्यांच्या सीमा/नावे बदलण्याच्या विधेयकावर राज्यांनी मत देण्याचा कालावधी ठरवण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना दिला.
7 वी	1956	■ राज्यांचे A, B, C, D वर्गीकरण रद्द करून 14 राज्ये व 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण करण्यात आले. ■ दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामाईक हायकोर्ट व राज्यपाल तरतुद करण्यात आली. ■ हायकोर्टात अतिरिक्त न्यायाधीशांची तरतूद.
9 वी	1960	■ बेरुबारी संघ (भारतीय भूप्रदेश) पाकिस्तानला बहाल केला.
10 वी	1961	■ दादरा व नगर हवेलीचा भारतीय संघराज्यात समावेश.
12 वी	1962	■ गोवा, दीव व दमण यांचा केंद्रशासित प्रदेश म्हणून समावेश.
13 वी	1962	■ नागालँडला राज्याचा दर्जा आणि कलम 371 (A) अन्वये विशेष संरक्षण.
15 वी	1963	■ हायकोर्ट न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय 60 वरून 62 वर्षे केले.

2. अधिकार आणि भाषिक बदल (1971 - 1990)

क्र.	वर्ष	मुख्य तरतूद / वैशिष्ट्ये
21 वी	1967	■ सिंधी भाषेचा 8 व्या परिशिष्टात 15 वी भाषा म्हणून समावेश.
24 वी	1971	■ संसदेला मूलभूत हक्कांसह घटनेच्या कोणत्याही भागात दुरुस्तीचा अधिकार. ■ घटनादुरुस्ती विधेयकाला मंजुरी देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक.
31 वी	1974	■ लोकसभेच्या जागा 525 वरून 545 केल्या.
36 वी	1975	■ सिक्कीम भारताचे पूर्ण घटक राज्य बनले (कलम 371-F जोडले).
42 वी	1976	(Mini Constitution) : ■ प्रस्तावनेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष', 'एकात्मता' शब्द जोडले. ■ भाग 4A (मूलभूत कर्तव्ये) व भाग 14A (न्यायाधिकरणे) जोडले. ■ 5 विषय (शिक्षण, वने इ.) समवर्ती सूचीत हलवले.

44 वी	1978	■ संपत्तीचा हक्क रद्द करून कायदेशीर हक्क (300A) केला. ■ 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंडाळी' शब्द वापरला. ■ कलम 20 व 21 आणीबाणीतही रद्द होणार नाहीत.
52 वी	1985	■ पक्षांतर बंदी कायदा : 10 वी अनुसूची जोडली.
61 वी	1989	■ मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे केले.

3. स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि आधुनिक बदल (1991 - 2012)

क्र.	वर्ष	मुख्य तरतूद / वैशिष्ट्ये
69 वी	1991	■ दिल्लीला NCT (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) दर्जा आणि विधानसभा तरतूद.
71 वी	1992	■ कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी भाषांचा 8 व्या परिशिष्टात समावेश.
73 वी	1992	■ पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा (भाग IX, 11 वी अनुसूची).
74 वी	1992	■ नगरपालिकांना घटनात्मक दर्जा (भाग IXA, 12 वी अनुसूची).
86 वी	2002	■ शिक्षणाचा हक्क (21A) मूलभूत हक्क बनवला. 11 वे मूलभूत कर्तव्य जोडले.
91 वी	2003	■ मंत्रिमंडळाचा आकार 15% पेक्षा जास्त नसावा (किमान 12 मंत्री).
97 वी	2011	■ सहकारी सोसायट्या स्थापन करणे मूलभूत हक्क (19-1-C) व भाग IXB जोडला.

4. अलिकडील महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या (2014 - 2026)

क्र.	वर्ष	मुख्य तरतूद / वैशिष्ट्ये
99 वी	2014	■ NJAC (राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग) - सर्वोच्च न्यायालयाने 2015 मध्ये रद्द केले.
100 वी	2015	■ भारत-बांगलादेश भूसीमा करार (सीमावाद निवारण).
101 वी	2016	■ GST (वस्तू व सेवा कर) लागू केला.
102 वी	2018	■ राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) घटनात्मक दर्जा (338-B) देण्यात आला.
103 वी	2019	■ आर्थिक मागासवर्गीयांसाठी (EWS) 10% आरक्षणाची तरतुद करण्यात आली.
104 वी	2019	■ SC/ST आरक्षण 2030 पर्यंत वाढवले; अँग्लो इंडियन जागा रद्द.
105 वी	2021	■ मागासवर्ग निश्चितीचा अधिकार पुन्हा राज्यांना बहाल.
106 वी	2023	■ लोकसभा व विधानसभांमध्ये महिलांना 33% आरक्षण.

6. विशेष महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या — सविस्तर

42 वी घटनादुरुस्ती, 1976 — 'लघु-संविधान' (Mini Constitution)

- पंतप्रधान : इंदिरा गांधी; अधिनियम : 42 वा संविधान संशोधन अधिनियम, 1976
- प्रस्तावनेत 'समाजवादी' (Socialist), 'धर्मनिरपेक्ष' (Secular), 'अखंडता' (Integrity) शब्द जोडले
- मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) - भाग 4A, अनु. 51A - सोव्हिएत संविधानातून प्रेरित (Swaran Singh Committee)
- 3 नवीन मार्गदर्शक तत्त्वे: अनु. 39A (विनामूल्य कायदेशीर मदत), 43A (कामगार सहभाग), 48A (पर्यावरण संरक्षण)
- 5 विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत: शिक्षण, वने, वन्यजीव, वजन व मापे, न्यायप्रशासन

- प्रशासकीय न्यायाधिकरणे (Administrative Tribunals) - भाग 14A (अनु. 323A, 323B)
- उच्च न्यायालयाचा न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार मर्यादित करण्याचा प्रयत्न - 44 व्या घटनादुरुस्तीने पूर्वावस्था आणली

44 वी घटनादुरुस्ती, 1978 — 42 व्याचे परिणाम पूर्वावस्थेत

- पंतप्रधान : मोरारजी देसाई (जनता सरकार)
- संपत्तीचा हक्क (Right to Property) — अनु. 31 मूलभूत हक्कातून काढला - कायदेशीर हक्क (अनु. 300A) करण्यात आला.
- राष्ट्रीय आणीबाणीचे कारण 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंडाळी' (Armed Rebellion) हा शब्द योजला.
- अनु. 20 (गुन्हांविरुद्ध संरक्षण) आणि 21 (जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्य) — आणीबाणीतही निलंबित होणार नाहीत.
- मंत्रिमंडळाने राष्ट्रपतींना लेखी सल्ला दिल्यावरच आणीबाणी जाहीर करता येते.

73 वी घटनादुरुस्ती, 1992 — पंचायत राज

- लागू : 24 एप्रिल 1993
- भाग 9 (अनु. 243 ते 243O) व अकरावी अनुसूची (29 विषय) समाविष्ट
- पंचायत राजला घटनात्मक दर्जा; Balwant Rai Mehta Committee (1957) शिफारसींचे पूर्णत्व
- SC, ST, महिला (किमान 1/3) यांना आरक्षण. 5 वर्षे कार्यकाळ
- राज्य निवडणूक आयोग (SEC) व राज्य वित्त आयोग यांची स्थापना

74 वी घटनादुरुस्ती, 1992 — नगरपालिका

- लागू : 1 जून 1993
- भाग 9A (अनु. 243P ते 243ZG) व बारावी अनुसूची (18 विषय) समाविष्ट
- नगरपालिकांचे तीन प्रकार : 1. नगर पंचायत, 2. नगर परिषद, 3. नगर महापालिका

7. महत्वाचे तथ्य — जलद संदर्भ

अनुसूची व घटनादुरुस्ती

अनुसूची	संबंधित घटनादुरुस्ती	विषय
9 वी अनुसूची	1 ली (1951)	जमीन सुधारणा कायदे - न्यायालयात आव्हान देता येत नाही
10 वी अनुसूची	52 वी (1985)	पक्षांतर बंदी कायदा
11 वी अनुसूची	73 वी (1992)	पंचायत राज - 29 विषय
12 वी अनुसूची	74 वी (1992)	नगरपालिका - 18 विषय

मतदान वय बदल

- मतदान वय 21 वरून 18 वर्षे → 61 वी घटनादुरुस्ती, 1989 नुसार करण्यात आले.

न्यायाधीशांचे निवृत्ती वय

न्यायालय	वय	घटनादुरुस्ती
उच्च न्यायालय न्यायाधीश	60 - 62 वर्षे	15 वी (1963)
सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश	60 - 65 वर्षे	15 वी (1963)

घटनादुरुस्ती	वर्ष	जोडलेल्या भाषा	एकूण
मूळ राज्यघटना	1950	14 भाषा	14
21 वी	1967	सिंधी	15
71 वी	1992	कोकणी, मणिपुरी, नेपाळी	18
92 वी	2003	बोडो, डोग्री, मैथिली, संथाळी	22

विशेष घटनादुरुस्ती अधिनियम आणि विधेयक क्रमांक

विधेयक क्र.	विषय	संबंधित घटनादुरुस्ती
121 वे	NJAC आयोग	99 वी (रद्द)
122 वे	GST बाबत	101 वी
123 वे	राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग	102 वी
124 वे	10% EWS आरक्षण	103 वी
126 वे	SC-ST आरक्षण वाढवणे	104 वी
127 वे	मागासवर्ग निश्चिती (राज्य अधिकार)	105 वी
128 वे	महिला आरक्षण (33%)	106 वी
130 वे	भ्रष्टाचार/अटक झाल्यास पदमुक्ती	2026 चे प्रस्तावित विधेयक

106 वी घटनादुरुस्ती कायदा (नारी शक्ती वंदन अधिनियम)

घटक / पैलू	सविस्तर तपशील (Detailed Information)
विधेयक क्रमांक	128 वे घटनादुरुस्ती विधेयक (सप्टेंबर 2023)
कायदा क्रमांक	106 वी घटनादुरुस्ती कायदा (नारी शक्ती वंदन अधिनियम)
प्रमुख तरतूद	लोकसभा, राज्यांच्या विधानसभा आणि दिल्ली विधानसभेत महिलांसाठी 33% (1/3) जागा राखीव असतील.
अंतर्गत आरक्षण	SC व ST प्रवर्गासाठी आरक्षित असलेल्या एकूण जागांपैकी 1/3 जागा त्याच प्रवर्गातील महिलांसाठी असतील.
कालावधी	आरक्षणाची मुदत सुरुवातीला 15 वर्षांसाठी असेल (संसद ही मुदत वाढवू शकते).
अंमलबजावणी अट	नवीन जनगणना आणि मतदारसंघ पुनर्रचना (Delimitation) झाल्यानंतरच लागू होईल.
नवीन कलमे	330A (लोकसभा), 332A (विधानसभा), 334A (अंमलबजावणी अटी) आणि 239AA मध्ये सुधारणा.
लोकसभा मतदान	एकूण 456 उपस्थित; 454 बाजूने, 2 विरोधात (AIMIM).
राज्यसभा मतदान	एकूण 214 उपस्थित; 214 बाजूने (एकमताने मंजूर), 0 विरोधात.
राज्यांची संमती	संघराज्य रचनेवर परिणाम होत असल्याने 50% पेक्षा जास्त राज्यांच्या विधानमंडळाची मंजूरी आवश्यक (जी प्राप्त झाली आहे).
विशेष नोंद	हे आरक्षण केवळ थेट निवडणुकीच्या जागांसाठी आहे. राज्यसभा आणि विधानपरिषदांमध्ये हे लागू नाही.

8. मागील वर्षाचे प्रश्न (Previous Year Questions — PYQ)

■ खालील प्रश्न MPSC राज्यसेवा, ASO Mains, STI Mains, PSI Mains आदी परीक्षांमध्ये विचारले गेले आहेत :

PYQ : खालीलपैकी कोणत्या खटल्याच्या परिणामामुळे संसदेने 24 वी घटनादुरुस्ती केली? (STI मुख्य, ऑक्टो. 2023)

उत्तर : गोलकनाथ खटला

PYQ : कोणत्या वर्षी सहा ते चौदा वर्षे वयोगटातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मोफत व सक्तीच्या करण्याचा कायदा झाला? (PSI Mains Oct. 2023)

उत्तर : वर्ष 2002 — 86 वी घटनादुरुस्ती

PYQ : भारत हे धर्मनिरपेक्ष राज्य म्हणून कितव्या घटनादुरुस्तीत नमूद केले? (ASO Mains Oct. 2023)

उत्तर : 42 व्या घटनादुरुस्तीत (1976)

PYQ : 42 व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1976 मध्ये राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत कोणते विषय समाविष्ट झाले? (ASO Mains Oct. 2023)

उत्तर : शिक्षण, वने, वन्यजीव, वजन व मापे, न्यायव्यवस्थेचे प्रशासन — पर्याय: फक्त अ आणि ब

PYQ : 103 व्या घटनादुरुस्तीनुसार EWS साठी कोणते पात्रता निकष सत्य आहे? (राज्यसेवा मुख्य, जाने. 2023)

उत्तर : ज्यांचे कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न 5 लाखापेक्षा कमी किंवा 5 एकरापेक्षा कमी शेतजमीन — पर्याय: वरील सर्व

PYQ : 44 वी घटनादुरुस्ती अधिनियम, 1978 नुसार खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? (राज्यसेवा मुख्य, जाने. 2023)

उत्तर : 2 — न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या क्षेत्राबाहेर नाही असे सूचित केले

PYQ : मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षांपर्यंत कमी करणारी घटनादुरुस्ती कोणती आहे? (राज्यसेवा मुख्य 2018)

उत्तर : 61 वी घटनादुरुस्ती

PYQ : भारतीय राज्यघटनेतील 61 वी घटनादुरुस्तीच्या बाबींशी संबंधित कोणत्या आहेत? (ASO मुख्य 2015)

उत्तर : (अ) मतदानाचे वय 21 वरून 18 करणे — फक्त अ

PYQ : भारतीय राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया कोणत्या कलमात आहे? (ASO मुख्य 2012)

उत्तर : कलम 368

PYQ : संसदेने पक्षांतरबंदी कायदा कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे संमत केला? (संयुक्त गट-क 2018)

उत्तर : 52 वी घटनादुरुस्ती

PYQ : कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे मूलभूत कर्तव्यांचा भारतीय राज्यघटनेत समावेश करण्यात आला? (राज्यसेवा मुख्य 2018)

उत्तर : 42 वी घटनादुरुस्ती

PYQ : अनुच्छेद 368 नुसार संसद किती पद्धतींनी संविधानात दुरुस्ती करू शकते? (ESI Mains Aug. 2022)

उत्तर : तीन

PYQ : 120 वे घटनादुरुस्ती विधेयक 2017 कशाशी संबंधित? (ASO मुख्य 2019)

उत्तर : GST — 101 वी घटनादुरुस्ती. (विधेयक 122 वे होते)

PYQ : कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती आयोगाचे दोन स्वतंत्र आयोगांत विभाजन? (Agri पूर्व 2018)

उत्तर : 89 वी घटनादुरुस्ती, 2003

PYQ : भारतीय राज्यघटनाच्या 83 व्या घटना दुरुस्तीने काय घडले? (PSI मुख्य 2011)

उत्तर : अरुणाचल प्रदेशात पंचायतीत अनुसूचित जाती आरक्षण नाही

PYQ : 47 वी घटनादुरुस्ती, 2014 कोणत्या बाबींशी संबंधित? (राज्यसेवा मुख्य 2016)

उत्तर : बांग्लादेश सीमावाद — (100 वी घटनादुरुस्ती, 2015 बरोबर आहे)

PYQ : मंत्रिमंडळाच्या आकाराबाबत तरतूद कोणत्या घटनादुरुस्तीने झाली? (राज्यसेवा मुख्य 2018)

उत्तर : 91 वी घटनादुरुस्ती — 15% मर्यादा

- राज्यसभेत पारित घटनादुरुस्ती विधेयकानंतरच राष्ट्रपतींकडे पाठवणे शक्य — लोकसभाच प्रथम असणे बंधनकारक नाही.



1. परिचय (Introduction)

व्याख्या (Definition)

- मौलिक संरचना (Basic Structure) म्हणजे राज्यघटनेतील अशा अत्यावश्यक तरतुदी, मूल्ये व तत्त्वे जी काढून टाकल्यास किंवा नष्ट केल्यास राज्यघटनेचे मूळ अस्तित्व (Identity) संपुष्टात येईल.
- हा एक न्यायनिर्मित (Judicially Created) सिद्धांत असून तो संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारावर निर्बंध घालतो.
- सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) अद्याप मूलभूत संरचनेची कोणतीही संपूर्ण (Exhaustive) यादी प्रकाशित केलेली नाही.

पार्श्वभूमी (Background)

- भारतीय राज्यघटनेतील अनुच्छेद 368 अंतर्गत संसदेला घटनादुरुस्तीचा अधिकार आहे.
- 1967 च्या गोलकनाथ खटल्यापूर्वी (Golaknath Case) संसद मूलभूत हक्कांमध्ये (Part III) सुधारणा करू शकत नाही, असे मानले जात होते.
- या पार्श्वभूमीवर 1973 मध्ये केशवानंद भारती खटल्यात (Kesavananda Bharati Case) सर्वोच्च न्यायालयाने ऐतिहासिक निकाल दिला.

मुख्य मुद्दे (Core Points)

केशवानंद भारती खटला 1973 — मुख्य प्रश्न व निकाल

- मुख्य प्रश्न : संसदेला अनुच्छेद 368 अंतर्गत घटनेच्या कोणत्याही भागात अमर्यादित (Unlimited) सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे का?
- निकाल 1 : संसदेला अनुच्छेद 368 अंतर्गत घटनेच्या कोणत्याही भागात सुधारणा करण्याचा अधिकार आहे.
- निकाल 2 : परंतु हा अधिकार अमर्यादित (Unlimited) नाही.
- निकाल 3 : संसद राज्यघटनेची मूलभूत संरचना (Basic Structure) नष्ट करू शकत नाही.

मूलभूत संरचनेचे प्रमुख घटक (Key Components) :

क्र.	मूलभूत संरचनेचा घटक	थोडक्यात स्पष्टीकरण
1	संसदीय व्यवस्था	जबाबदार शासन प्रणाली.
2	न्यायिक पुनरावलोकन	कायदे तपासून ते अवैध ठरवण्याचा न्यायालयाचा अधिकार.
3	राज्यघटनेचे धर्मनिरपेक्ष स्वरूप	राज्याचा कोणताही अधिकृत धर्म नाही.
4	सार्वभौम, लोकशाही आणि प्रजासत्ताक	भारतीय राजनीतीचे मूळ स्वरूप.
5	राज्यघटनेची सर्वश्रेष्ठता	देशात सर्वोच्च कायदा म्हणजे 'संविधान' आहे.
6	मूलभूत हक्क आणि मार्गदर्शक तत्त्वे यांचा समतोल	या दोघांमधील सामंजस्य हे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य आहे.
7	खुल्या आणि निष्पक्षपाती निवडणुका	लोकशाहीचा पाया.
8	न्यायासाठी प्रभावी प्रवेश	प्रत्येकाला न्याय मिळवण्याची समान संधी.
9	मूलभूत अधिकारांमधील मूळ तत्त्वे	मूलभूत हक्कांचा गाभा.
10	SC चे अधिकार (अनुच्छेद 32, 136, 141, 142)	सर्वोच्च न्यायालयाचे विशेष आणि न्यायदानाचे अधिकार.

11	HC चे अधिकार (अनुच्छेद 226, 227)	उच्च न्यायालयांचे प्राधिलेख आणि पर्यवेक्षणाचे अधिकार.
12	न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य	न्यायव्यवस्थेवर कोणाचेही दडपण नसणे.
13	समानतेचे तत्त्व	सामाजिक न्यायाचे मुख्य सार.
14	राष्ट्राची एकता आणि अखंडता	देशाला एकत्र ठेवणारी संकल्पना.
15	अधिकार विभागणी	कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ व न्यायमंडळ यांच्यात अधिकारांचे वाटप.
16	राज्यघटनेचे संघराज्यीय स्वरूप	केंद्र आणि राज्य यांच्यातील सत्तेचे विभाजन.
17	व्यक्ती स्वातंत्र्य आणि प्रतिष्ठा	मानवी सन्मानाने जगण्याचा अधिकार.
18	कायद्याचे शासन	कोणीही कायद्यापेक्षा श्रेष्ठ नाही.
19	कल्याणकारी राज्य	सामाजिक व आर्थिक न्यायावर आधारित राज्य.
20	संसदेचा मर्यादित घटनादुरुस्ती अधिकार	संसदेला घटनेत बदल करण्याचा अधिकार आहे, पण तो अमर्याद नाही.

महत्वाचे तथ्य (Important Facts)

महत्त्वाचे कलमे (Important Articles) :

कलम	तरतूद
कलम 13	मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे शून्य व अनस्तित्व असतात.
कलम 21	जीविताचा व वैयक्तिक स्वातंत्र्याचा अधिकार - मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.
कलम 32	मूलभूत हक्क अंमलबजावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे जाण्याचा अधिकार (Writ Jurisdiction)
कलम 226	उच्च न्यायालयांचा Writ Jurisdiction - मूलभूत संरचनेचा भाग आहे.
कलम 356	राष्ट्रपती राजवट - S.R. Bommai Case (1994) नंतर न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत आणण्यात आले.
कलम 368	संसदेचा घटनादुरुस्ती अधिकार - परंतु Basic Structure नष्ट करता येणार नाही

महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या :

दुरुस्ती	वर्ष	महत्त्व
24 वी	1971	अनु. 13 च्या मर्यादेपासून मुक्त करून संसदेला मूलभूत हक्कांमध्ये सुधारणा करण्याचा अधिकार दिला
39 वी	1975	पंतप्रधानांची निवडणूक न्यायालयीन कक्षेबाहेर - मूलभूत संरचना भंग म्हणून रद्द
42 वी	1976	'मिनी-संविधान' - घटनादुरुस्तीला मर्यादा नाही असे नमूद; मिनर्वा मिल्स खटल्यात रद्द. 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' शब्द प्रस्तावनेत जोडले.
44 वी	1978	संपत्तीचा अधिकार मूलभूत हक्कांमधून वगळून कायदेशीर अधिकार (Legal Right) केला - अनु. 300A

महत्त्वाचे खटले — तक्ता (Landmark Cases Table)

क्र.	वर्ष	खटल्याचे नाव	निकालाचे महत्त्व व घोषित घटक
1	1967	गोलकनाथ खटला	सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले : संसद मूलभूत हक्कांमध्ये सुधारणा करू शकत नाही (पूर्वस्थिती)
2	1973	केशवानंद भारती खटला	मूलभूत संरचना सिद्धांताचा जन्म 13 न्यायाधीश, 7:6 निकाल घटक: सार्वभौमत्व, लोकशाही, धर्मनिरपेक्षता, संघराज्यवाद, व्यक्तिस्वातंत्र्य

3	1975	इंदिरा गांधी विरुद्ध राज नारायण	39वीं दुरुस्ती रद्द घटक: निष्पक्ष निवडणुका, कायद्याचे राज्य, न्यायिक पुनरावलोकन
4	1980	मिनर्वा मिल्स खटला	42वीं दुरुस्तीतील अनु. 368(4) व (5) रद्द घटक: मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे यांच्यातील समतोल साधला.
5	1981	वामन राव खटला	Basic Structure सिद्धांत 24 एप्रिल 1973 पासून लागू होईल — पूर्वीच्या दुरुस्त्या रद्द नाहीत.
6	1994	S.R. बोम्मई खटला	अनु. 356 (राष्ट्रपती राजवट) वर अंकुश घटक: धर्मनिरपेक्षता व संघराज्यवाद
7	2007	I.R. कोएल्हो खटला	9वीं अनुसूचीचे कायदे देखील Basic Structure भंग करत असल्यास न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येतात.

राज्यघटनेच्या मूलभूत संरचनेचा विस्तार — इतर खटले

क्र.	वर्ष	खटल्याचे नाव	मूलभूत संरचनेचे नव्याने घोषित घटक
1	1980	मिनर्वा मिल्स खटला	मूलभूत हक्क व DPSP यांच्यातील समतोल
2	1992	इंद्रा साहनी खटला (मंडल खटला)	न्यायमंडळाचे स्वातंत्र्य, सार्वभौम लोकशाही व प्रजासत्ताक संरचना
3	1992	कीहोतो हॉल्लोहॉ खटला (पक्षांतर खटला)	निष्पक्ष निवडणुका, सार्वभौम लोकशाही
4	1993	रघुनाथ राव खटला	भारताची एकता व अखंडता; समानतेचे तत्त्व
5	2006	एम. नागराज खटला	समानतेचे तत्त्व (Equality Principle)
6	2011	राम जेठमलानी खटला	अनु. 32 अंतर्गत अधिकार
7	2014	मद्रास बार असोसिएशन खटला	अनु. 226 व 227 अंतर्गत उच्च न्यायालयाचे अधिकार

पैलू / टप्पा	वर्ष/कलम	महत्त्वाच्या तरतुदी व न्यायालयीन निर्णय	सिद्धांतावरील परिणाम / निष्कर्ष
गोलकनाथ खटला	1967	संसदेला मूलभूत हक्क कमी करण्याचा किंवा हिरावून घेण्याचा अधिकार नाही.	संसदेच्या घटनादुरुस्ती अधिकारावर मर्यादा आली.
केशवानंद भारती खटला	1973	संसद कोणत्याही भागात बदल करू शकते, पण 'मूलभूत संरचना' बदलू शकत नाही.	सिद्धांताचा जन्म; सर्वोच्च न्यायालयाचे सर्वात मोठे पीठ (13 न्यायाधीश).
इंदिरा गांधी खटला	1975	39 व्या घटनादुरुस्तीने पंतप्रधान निवडीला दिलेले न्यायालयीन संरक्षण रद्द केले.	'मुक्त व न्याय्य निवडणुका' हे मूलभूत संरचनेचे अंग ठरले.
मिनर्वा मिल्स खटला	1980	संसदेचा 'अमर्याद' घटनादुरुस्ती अधिकार फेटाळला; मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वांचा समतोल राखला.	सिद्धांताचे सक्षमीकरण व न्यायालयीन पुनर्विलोकनाचे महत्त्व अधोरेखित.
I.R. कोएल्हो खटला	2007	24 एप्रिल 1973 नंतर 9 व्या अनुसूचीत टाकलेले कायदेही न्यायालयीन पुनर्विलोकनास पात्र आहेत.	9 व्या अनुसूचीचे निरंकुश संरक्षण संपुष्टात आले.
दुरुस्ती प्रक्रिया	कलम 368	संसद घटनादुरुस्ती करते → न्यायालय पुनर्विलोकन करते → मूलभूत संरचेचा निकष लावते.	भंग झाल्यास रद्द (Void); भंग नसल्यास वैध (Valid).
आणीबाणी संघर्ष	1975-77	39 व्या दुरुस्तीद्वारे न्यायालयीन अधिकार संकुचित करण्याचा राजकीय प्रयत्न झाला.	न्यायालयाने लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी ही दुरुस्ती अवैध ठरवली.

मागील वर्षाचे प्रश्न (Previous Year Questions — PYQ)

परीक्षा 2019 : MPSC Prelims :

1. **PYQ** : केशवानंद भारती खटला (1973) कशाशी संबंधित आहे? (a) मूलभूत हक्क (b) मूलभूत संरचना सिद्धांत (c) संघराज्यवाद (d) राष्ट्रपती राजवट - उत्तर : (b)
2. **PYQ** : मिनर्वा मिल्स खटल्यात (1980) सर्वोच्च न्यायालयाने कोणती घटनादुरुस्ती रद्द केली? - 42वी घटनादुरुस्ती (1976) मधील अनु. 368(4) व (5)
3. **PYQ** : I.R. कोएल्हो खटल्यात (2007) 9वी अनुसूचीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय काय होता? — 9वी अनुसूचीतील कायदे Basic Structure भंग करत असल्यास न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येतात.
4. **PYQ** : S.R. बोम्मई खटल्यात (1994) मूलभूत संरचनेचे कोणते घटक घोषित केले? — धर्मनिरपेक्षता व संघराज्यवाद
5. **PYQ** : 'Basic Structure' या शब्दाचा उल्लेख भारतीय राज्यघटनेत कुठे आहे? — राज्यघटनेच्या मूळ मजकुरात उल्लेख नाही; हा सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायिक पुनरावलोकनाद्वारे निर्माण केला.
6. **PYQ** : वामन राव खटला (1981) Basic Structure सिद्धांताबाबत काय स्पष्ट करतो? — हा सिद्धांत 24 एप्रिल 1973 पासून लागू होईल; त्याआधीच्या दुरुस्त्या रद्द मानल्या जाणार नाहीत.
7. **PYQ** : 42व्या घटनादुरुस्तीला (1976) 'मिनी-संविधान' का म्हणतात? — या दुरुस्तीने अनेक महत्वाचे बदल केले — प्रस्तावनेत 'समाजवादी' व 'धर्मनिरपेक्ष' जोडले, न्यायिक पुनरावलोकन मर्यादित केले, संसदेला अमर्यादित अधिकार दिले.
8. **PYQ** : खालीलपैकी कोणता घटक मूलभूत संरचनेचा भाग नाही? (a) न्यायिक पुनरावलोकन (b) संघराज्यवाद (c) मूलभूत कर्तव्ये (d) धर्मनिरपेक्षता — उत्तर: (c) मूलभूत कर्तव्ये

भाग 5 | कलम 52 ते 78 | केंद्रीय कार्यकारी मंडळ

- राष्ट्रपती हे भारताचे नामधारी कार्यकारी प्रमुख (Constitutional/Nominal Head) असून वास्तविक कार्यकारी अधिकार पंतप्रधान व मंत्रिमंडळाकडे (Council of Ministers) असतात.

12.1 ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background)

- भारताने ब्रिटिश संसदीय पद्धती (Parliamentary System) चा अवलंब केला व राज्यप्रमुखाची पद्धत ठेवली.
- संविधान सभेने (Constituent Assembly) 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी राज्यघटना स्वीकारली.
- 26 जानेवारी 1950 रोजी राज्यघटना लागू झाली; डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांनी पहिले राष्ट्रपती म्हणून पदभार स्वीकारला.
- 1952 मध्ये पहिली अधिकृत राष्ट्रपती निवडणूक (Presidential Election) झाली.

महत्वाच्या घटनादुरुस्त्या (Important Constitutional Amendments)

वर्ष / Amendment	तरतूद / बदल (Provision / Change)
24 वी घटनादुरुस्ती (1971)	घटनादुरुस्ती विधेयकास संमती देणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक (Compulsory) - Veto नाही
42 वी घटनादुरुस्ती (1976)	मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक (Binding Advice) करण्यात आला.
44 वी घटनादुरुस्ती (1978)	'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंडखोरी' (Armed Rebellion); मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस अनिवार्य करण्यात आली.
70 वी घटनादुरुस्ती (1992)	दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभा सदस्यांचा Electoral College मध्ये समावेश करण्यात आले.
104 वी घटनादुरुस्ती (2020)	लोकसभेतील Anglo-Indian नामनिर्देशन (Nomination) रद्द.

12.2 महत्वाचे कलम - एक नजरेत (Key Articles at a Glance)

कलम	तरतूद (Provision)	परीक्षा मुद्दा
52	भारताचा एक राष्ट्रपती (President) असेल.	राष्ट्रपतीपद कधीही रिक्त नसते.
53	संघराज्याचे कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपतीकडे; सरसेनापती (Supreme Commander).	नाममात्र प्रमुख - अनुच्छेद 74(1) नुसार मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक.
54	राष्ट्रपतीची निवडणूक - निर्वाचक गण (Electoral College).	Electoral College ची रचना.
55	निवडणुकीची पद्धत - एकल संक्रमणीय मत (STV) / प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व.	मताचे मूल्य (Value of Vote) ठरवण्याची पद्धत.
56	कार्यकाळ (Tenure) — 5 वर्षे.	राजीनामा उपराष्ट्रपतीकडे; लोकसभाध्यक्षांना तत्काळ कळवणे.
57	पुनर्निवडीस पात्र (Eligible for Re-election).	कितीही वेळा — डॉ. राजेंद्र प्रसाद एकमेव दोनदा.
58	पात्रता (Eligibility) — भारतीय नागरिक, 35 वर्षे पूर्ण, Lok Sabha सदस्य होण्यास पात्र, लाभाचे पद नाही.	अपवाद: कार्यरत राष्ट्रपती/उपराष्ट्रपती/राज्यपाल/मंत्री — लाभाचे पद नव्हे.

59	अपात्रता — संसद/विधिमंडळ सदस्यत्व; कार्यकाळात वेतन कमी नाही. सध्याचे वेतन: ₹5 लाख/मास (2018).	वेतन Consolidated Fund of India वर — Charged Expenditure.
60	शपथ (Oath) — CJI समोर; पर्याय: सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश.	शपथ अनुसूची 3 मध्ये नाही — थेट कलम 60 मध्ये.
61	महाभियोग (Impeachment) — एकमेव कारण: 'घटनेचा भंग' (Violation of Constitution).	कोणत्याही सभागृहात; आतापर्यंत एकाही राष्ट्रपतीवर नाही.
62	पद रिक्त (Vacancy) — उत्तराधिकारी: 6 महिन्यांत निवडणूक; उपराष्ट्रपती प्रभारी.	दोन्ही रिक्त असल्यास CJI प्रभारी.
71	निवडणूक विवाद (Election Disputes) — थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Original Jurisdiction).	निवडणूक आयोग (Election Commission) चा सहभाग नाही.
72	क्षमादान (Pardoning Power) — Pardon, Reprieve, Remit, Commute, Suspend.	फाशी व Court-Martial शिक्षा माफ — केवळ राष्ट्रपती (राज्यपाल नव्हे).
111	विधेयकांना मंजुरी (Assent to Bills) — Veto Power.	Absolute, Suspensive, Pocket Veto; Qualified Veto नाही.
123	अध्यादेश (Ordinance) — संसद सत्रात नसताना; जास्तीत जास्त 6 महिने 6 आठवडे.	जगातील बहुतेक लोकशाहींमध्ये हा अधिकार नाही.

12.3 राष्ट्रपतींची निवडणूक (Presidential Election - कलम 54, 55)

घटक	सविस्तर माहिती / तरतूद
निवडणूक पद्धत	अप्रत्यक्ष निवडणूक; एकल संक्रमणीय मताद्वारे प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व (Single Transferable Vote - STV).
निर्वाचक गण (भाग घेणारे)	1. लोकसभा व राज्यसभेचे केवळ निर्वाचित सदस्य. 2. सर्व राज्यांच्या विधानसभांचे केवळ निर्वाचित सदस्य. 3. दिल्ली व पुदुचेरी विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य (70 वी घटनादुरुस्ती, 1992).
भाग न घेणारे सदस्य	1. संसदेतील (LS/RS) नामनिर्देशित सदस्य. 2. राज्य विधानसभेतील नामनिर्देशित सदस्य. 3. विधान परिषदेचे (LC) सर्व (निर्वाचित व नामनिर्देशित) सदस्य. 4. दिल्ली व पुदुचेरीचे नामनिर्देशित सदस्य.
मतदानाचे स्वरूप	गुप्त मतदान (Secret Ballot); मतपत्रिकेवर पसंतीक्रम नोंदवणे अनिवार्य.
मतपत्रिकेचे रंग	हिरवा (Green): संसदेच्या सदस्यांसाठी (MP). गुलाबी (Pink): विधानसभा सदस्यांसाठी (MLA).
विशेष प्रतिबंध	मुख्यमंत्री जर विधान परिषदेचा सदस्य असेल, तर तो मतदान करू शकत नाही.
निवडणूक यंत्रणा	EVM वापरले जात नाही (मतपत्रिकाच वापरतात). निवडणूक अधिकारी (RO) म्हणून लोकसभा किंवा राज्यसभेचे महासचिव आळीपाळीने काम पाहतात.
मतांचे मूल्य (Value)	1971 च्या लोकसंख्येवर आधारित; आमदाराच्या मताचे मूल्य राज्यानुसार बदलते, तर खासदारांचे मूल्य समान असते.

घटक (Component)	सविस्तर माहिती / तरतूद
संबंधित कायदे व नियम	कायदा: राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक कायदा, 1952. नियम: राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक नियम, 1974.
एकूण मतदार (निर्वाचक गण)	4,896 मतदार (लोकसभा: 543, राज्यसभा: 233, विधानसभा: 4,120).
मतदान साहित्य	मतपत्रिका (Ballot Paper) वापरतात; EVM वापरले जात नाही.
मतपत्रिकेचे रंग	हिरवा (Green): संसद सदस्यांसाठी (MP). गुलाबी (Pink): विधानसभा सदस्यांसाठी (MLA).
मताचे मूल्य (Value)	खासदार (MP): प्रत्येकी 708 (सध्या 700*). सर्वाधिक (MLA): उत्तर प्रदेश (208). सर्वात कमी (MLA): सिक्कीम (7). महाराष्ट्र (MLA): 175.
विवादांचे निवारण	निवडणुकीला आव्हान थेट सर्वोच्च न्यायालयात देता येते (प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र).
विशेष बाब	राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीला 'पक्षांतर बंदी कायदा' (Anti-Defection Law) लागू होत नाही.

मताचे मूल्य (Value of Vote)

मतदार (Voter)	मताचे मूल्य	सूत्र (Formula)
संसद सदस्य (MP)	सर्वासाठी एकसारखे - सध्या 708 (2020 नंतर)	सर्व राज्यांच्या MLA मतांची बेरीज ÷ (लोकसभा + राज्यसभा निर्वाचित सदस्य)
विधानसभा सदस्य (MLA) - उत्तर प्रदेश	208 (सर्वाधिक)	राज्याची लोकसंख्या (1971) ÷ (निर्वाचित MLA संख्या × 1000)
विधानसभा सदस्य (MLA) - महाराष्ट्र	175	-
विधानसभा सदस्य (MLA) - सिक्कीम	7 (सर्वात कमी)	-

राष्ट्रपतींचे पद रिक्त होणे आणि उपराष्ट्रपतींची भूमिका

परिस्थिती / कारण	नवीन निवडणुकीची अट	पदभार आणि उपराष्ट्रपतींची भूमिका
1. 5 वर्षांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यामुळे पद रिक्त होणे.	जुन्या राष्ट्रपतींचा 5 वर्षांचा काळ संपण्यापूर्वीच निवडणूक पूर्ण करणे अनिवार्य आहे.	निवडणुकीस विलंब झाल्यास नवीन राष्ट्रपती येईपर्यंत 'जुने राष्ट्रपतीच' पदावर कायम राहतात. (येथे उपराष्ट्रपतींना राष्ट्रपती पदाचा कार्यभार मिळत नाही).
2. 'अचानक' पद रिक्त होणे. (मृत्यू, राजीनामा, महाभियोग किंवा सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक अवैध ठरवल्यास)	पद रिक्त झाल्यापासून 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे अनिवार्य आहे.	या काळात भारताचे उपराष्ट्रपती हे 'कार्यकारी राष्ट्रपती' (Acting President) म्हणून काम पाहतात. (उपराष्ट्रपतींना जास्तीत जास्त 6 महिने राष्ट्रपती म्हणून काम करण्याची संधी मिळते).
3. तात्पुरती अनुपस्थिती (आजारपण, परदेश दौरा किंवा इतर कारणांमुळे)	येथे राष्ट्रपतींचे पद कायमस्वरूपी रिक्त होत नाही, त्यामुळे निवडणुकीचा प्रश्न येत नाही.	उपराष्ट्रपती केवळ राष्ट्रपतींची 'कार्ये पार पाडतात' (Discharge of Functions). (ते 'कार्यकारी राष्ट्रपती' बनत नाहीत. राष्ट्रपती परत आल्यावर ते पुन्हा आपली सूत्रे हाती घेतात).

- मताचे मूल्य मोजण्यासाठी 1971 च्या जनगणनेची लोकसंख्या वापरली जाते. 84 व्या घटनादुरुस्तीनुसार 2026 नंतरच्या पहिल्या जनगणनेपर्यंत हेच आकडे कायम.

Q. राष्ट्रपतीच्या निवडणुकीत मतदार कोण? (STI 2012)

- (1) लोकसभेचे निर्वाचित सदस्य (2) राज्यसभेचे निर्वाचित सदस्य (3) विधानसभेचे निर्वाचित सदस्य (4) वरील सर्व

Ans : (4)

Q. राष्ट्रपतीची निवडणूक रद्द झाल्यास तत्पूर्वीचे आदेश: (PSI 2013)

- (1) अवैध (2) वैध राहतात (3) न्यायालय ठरवेल (4) प्रकरणाप्रमाणे

Ans : (2)

Q. भारताच्या राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत यांच्या मतांचे मूल्य हे राज्यगणिक वेगवेगळे असते. (STI 2017)

1. लोकसभा सदस्य 2. राज्यसभा सदस्य 3. विधानसभा सदस्य 4. वरीलपैकी कोणतेही नाही

Ans : 3

नामनिर्देशन व अनामत रक्कम (Nomination & Security Deposit)

महत्वाचा घटक / बाब	राष्ट्रपती (President)	उपराष्ट्रपती (Vice-President)
प्रस्तावक (Proposers)	किमान 50 मतदार	किमान 20 मतदार
अनुमोदक (Seconders)	किमान 50 मतदार	किमान 20 मतदार
अनामत रक्कम (Security Deposit)	₹ 15,000/- (RBI मध्ये जमा करणे आवश्यक)	₹ 15,000/- (RBI मध्ये जमा करणे आवश्यक)
अनामत रक्कम जप्ती (Forfeiture)	एकूण वैध मतांच्या 1/6 पेक्षा कमी मते मिळाल्यास	एकूण वैध मतांच्या 1/6 पेक्षा कमी मते मिळाल्यास

Q. राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नामांकन... (ASO 2017)

- (1) 5 नागरिक (2) 5 संसद सदस्य (3) 50 प्रस्तावक + 50 अनुमोदक (4) 10 निर्वाचक मंडळ सदस्य

Ans : (3)

पात्रता (Eligibility - कलम 58)

- भारतीय नागरिक (Indian Citizen) असणे अनिवार्य.
- वय किमान 35 वर्षे पूर्ण.
- लोकसभा सदस्य (Lok Sabha Member) होण्यास पात्र असणे आवश्यक.
- लाभाचे पद (Office of Profit) धारण करत नसावे.
- **अपवाद :** कार्यरत राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, राज्यपाल, मंत्री — लाभाचे पद धारण करत आहेत असे मानले जात नाही.

Q. भारतीय राजघटनेच्या कलम 58 मध्ये कशाचे वर्णन आहे? (Combine C 2024)

- (1) राष्ट्रपती पदासाठीची पात्रता (2) महाभियोग प्रक्रिया (3) निवडणूक पद्धत (4) पदावधी

Ans : (1)

Q. भारताच्या राष्ट्रपती पदासाठी खालीलपैकी कोणती पात्रता आवश्यक नाही? (Forest 2021)

1. तो भारतीय नागरिक असावा. 2. त्याचे वय 35 वर्षे पूर्ण असावे.
3. तो लोकसभाचा सभासद म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा. 4. तो संसदेच्या एका सभागृहाचा सभासद असावा.

Ans : (4)

3.6 कार्यकाळ, शपथ व रिक्त पद (Tenure, Oath & Vacancy)

घटक	सविस्तर कायदेशीर तरतूद आणि कलमे
कार्यकाळ (कलम 56)	पद ग्रहण केल्यापासून 5 वर्षे. (मात्र नवीन राष्ट्रपती येईपर्यंत ते पदावर कायम राहतात).
पुनर्निवड (कलम 57)	व्यक्ती कितीही वेळा राष्ट्रपती म्हणून पुन्हा निवडली जाऊ शकते. (अमेरिकेत एका व्यक्तीला जास्तीत जास्त 2 वेळाच संधी मिळते).
राजीनामा (कलम 56)	राष्ट्रपती आपला राजीनामा 'उपराष्ट्रपतींकडे' सोपवतात.
अनिवार्य अट	उपराष्ट्रपतींनी या राजीनाम्याची माहिती 'लोकसभेच्या सभापतींना' (Speaker of Lok Sabha) तात्काळ देणे बंधनकारक आहे.
शपथ (कलम 60)	भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) शपथ देतात. ते अनुपस्थित असल्यास सर्वोच्च न्यायालयाचे ज्येष्ठतम न्यायाधीश शपथ देतात.
शपथेचे वेगळेपण	संविधानाचे 'Preserve, Protect and Defend' (संरक्षण, जतन आणि रक्षण) करण्याची शपथ. विशेष नोंद : राष्ट्रपतींच्या शपथेचा नमुना कलम 60 मध्येच दिला आहे, तो राज्यघटनेच्या 'तिसऱ्या अनुसूचीत' (3rd Schedule) नाही.

महाभियोग (Impeachment - कलम 61)

- एकमेव कारण (Sole Ground): 'घटनेचा भंग' (Violation of the Constitution) - याची स्पष्ट व्याख्या संविधानात नाही.
- महाभियोगाचा प्रस्ताव संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (लोकसभा किंवा राज्यसभा) मांडता येतो. ही अर्धन्यायीक प्रक्रिया आहे.

महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Process) :

टप्पा (Stage)	तपशील (Details)
नोटीस (Notice)	प्रस्तावापूर्वी किमान 14 दिवस आधी लेखी नोटीस; त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 1/4 (25%) सदस्यांच्या स्वाक्षऱ्या आवश्यक.
पहिले सभागृह (First House)	एकूण सदस्यसंख्येच्या 2/3 बहुमताने (Special Majority) प्रस्ताव पारित.
दुसरे सभागृह (Second House)	आरोपांची चौकशी (Investigation) करते; राष्ट्रपतींना स्वतः हजर राहण्याचा किंवा वकिलामार्फत बाजू मांडण्याचा अधिकार.
अंतिम मंजूरी (Final Approval)	दुसऱ्या सभागृहाने देखील 2/3 बहुमताने मंजूरी दिल्यास त्या दिनांकापासून पदच्युती होते.

महाभियोगाच्या वेळी नामनिर्देशित (Nominated) संसद सदस्य भाग घेतात; मात्र राज्य विधानसभा सदस्य (MLAs) भाग घेत नाहीत. आतापर्यंत कोणत्याही राष्ट्रपतीवर महाभियोग झाला नाही.

Q. राष्ट्रपतींच्या महाभियोगाबाबत योग्य कथन ओळखा. (Combine 2023)

अ. संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे नामनिर्देशित सदस्य सहभागी होऊ शकतात.

ब. राज्यांच्या विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य सहभागी होऊ शकत नाहीत.

(1) फक्त अ (2) फक्त ब (3) अ व ब दोन्ही (4) यापैकी नाही

Ans : (3)

राष्ट्रपतींचे अधिकार व कार्ये (Powers & Functions)

कार्यकारी अधिकार (Executive Powers)

अधिकाराचे स्वरूप	सविस्तर कार्य आणि तरतूद	संबंधित कलम
1. शासनाचा कारभार	भारत सरकारचा सर्व कार्यकारी कारभार (Executive Business) अधिकृतपणे राष्ट्रपतींच्या नावाने चालतो.	कलम 77
2. मंत्रीमंडळाची नेमणूक	- लोकसभेत बहुमत सिद्ध करणाऱ्या नेत्याची पंतप्रधान (PM) म्हणून नेमणूक करतात. - पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नेमणूक करतात.	कलम 75
3. महत्वाच्या पदांवरील नेमणुका	राष्ट्रपती खालील सर्वोच्च घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करतात : - भारताचा महान्यायवादी (Attorney General) - भारताचा नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG) - मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर आयुक्त - UPSC चे अध्यक्ष आणि सदस्य - राज्यांचे राज्यपाल (Governors) - वित्त आयोगाचे (Finance Commission) अध्यक्ष व सदस्य	- कलम 76 - कलम 148 - कलम 324 - कलम 316 - कलम 155 - कलम 280
4. आयोग आणि परिषदांची स्थापना	- राज्यांच्या सहकार्यासाठी आंतर-राज्य परिषद (Inter-State Council) स्थापन करणे. - SC, ST आणि OBC यांच्या स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी राष्ट्रीय आयोग स्थापन करणे.	- कलम 263 - कलम 338 (SC), 338A (ST), 340 (OBC)
5. अनुसूचित क्षेत्रांचे प्रशासन	एखाद्या क्षेत्राला 'अनुसूचित क्षेत्र (Scheduled Area)' म्हणून घोषित करण्याचा आणि अशा क्षेत्रांच्या (5 वे आणि 6 वे परिशिष्ट) प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा अधिकार.	कलम 244
6. माहिती मागवणे	- प्रशासकीय किंवा कायदेशीर बाबींवर पंतप्रधानांकडून माहिती मागवणे. - एखाद्या मंत्र्याने एकट्याने घेतलेला निर्णय, संपूर्ण मंत्रीमंडळासमोर (Council of Ministers) चर्चेसाठी ठेवण्याचा आदेश देणे.	कलम 78

अनुच्छेद 74(1) नुसार राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने काम करतात — हे सर्व अधिकार नाममात्र (Nominal) आहेत.

Q. खालीलपैकी कोणत्या कलमान्वये राष्ट्रपती भारतातील सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेल्या लोकांची परिस्थिती शोधण्यासाठी आयोग नेमू शकतात? (PSI 2012)

1. कलम 15 (4) 2. कलम 335 3. कलम 340 4. कलम 16(4)

Ans : 3

Q. भारत सरकारचे कामकाज अधिक सोईस्करपणे चालावे म्हणून राष्ट्रपतींना करण्याचा अधिकार आहे. (खालीलपैकी योग्य शब्द निवडा) (ASO 2014)

1. कायदे 2. नियम 3. दुरुस्त्या 4. व्यवस्था

Ans : 2

5.2 कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers)

अधिकाराचे स्वरूप	सविस्तर तरतूद आणि कायदेशीर माहिती	संबंधित कलम
1. अधिवेशन आणि विसर्जन	■ संसदेचे अधिवेशन बोलविणे (Summon) आणि स्थगित करणे (Prorogue). ■ पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने लोकसभा विसर्जित (Dissolve) करणे.	कलम 85
2. संयुक्त बैठक (Joint Sitting)	■ एखाद्या विधेयकावर दोन्ही सभागृहात मतभेद झाल्यास राष्ट्रपती संयुक्त बैठक बोलावतात. ■ विशेष नोंद : या बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात (राष्ट्रपती नाही).	कलम 108
3. सदस्यांची नेमणूक	राज्यसभेवर 12 सदस्यांची नेमणूक करणे. (राज्यसभेची रचना) (क्षेत्रे : साहित्य, कला, विज्ञान आणि समाजसेवा).	कलम 80
4. विशेष अभिभाषण (Special Address)	■ सार्वत्रिक निवडणुकीनंतरच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला. ■ दरवर्षीच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या (Budget Session) सुरुवातीला दोन्ही सभागृहांना संबोधित करणे.	कलम 87
5. संसदेला संदेश पाठवणे	संसदेत प्रलंबित असलेल्या एखाद्या विधेयकाबाबत किंवा इतर बाबींवर संसदेला संदेश (Message) पाठवणे.	कलम 86
6. पूर्वपरवानगी आवश्यक असलेली विधेयके	खालील विधेयके संसदेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची पूर्वपरवानगी (Prior Recommendation) बंधनकारक आहे : 1. नवीन राज्यनिर्मिती / सीमा बदल विधेयक (कलम 3) 2. धन विधेयक / Money Bill (कलम 110) 3. भारताच्या संचित निधीतून खर्च होणारी विधेयके (कलम 117) 4. राज्यांच्या व्यापारावर निर्बंध आणणारी विधेयके (कलम 304)	विविध कलमे

स्थगिती विरुद्ध तहकुबी (Prorogue vs. Adjourn) :

1. संसदेचे संपूर्ण अधिवेशन स्थगित (Prorogue) करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.
 - परंतु, सभागृहाचे दैनंदिन कामकाज काही काळासाठी तहकूब (Adjourn) करण्याचा अधिकार लोकसभा अध्यक्ष / राज्यसभा सभापतींना असतो.
2. अँग्लो-इंडियन (Anglo-Indian) नेमणूक (चालू घडामोडीचा संदर्भ) :
 - पूर्वी राष्ट्रपती लोकसभेवर 2 अँग्लो-इंडियन सदस्यांची नेमणूक करत असत (कलम 331). परंतु, 104 व्या घटनादुरुस्ती कायदा (2019) नुसार ही तरतूद रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे आता राष्ट्रपती केवळ राज्यसभेवर 12 जणांची नेमणूक करतात.

3. संसदेचा भाग :

- राष्ट्रपती हे संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नसतात किंवा ते संसदेच्या बैठकींना उपस्थित राहत नाहीत. तरीही ते संसदेचा 'अविभाज्य भाग' (Integral part of Parliament - कलम 79) आहेत, कारण त्यांच्या स्वाक्षरीशिवाय संसदेने संमत केलेल्या कोणत्याही विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होत नाही.

5.3 वित्तीय अधिकार (Financial Powers)

विषय (Subject)	संबंधित कलम	राष्ट्रपतींची भूमिका आणि स्पष्टीकरण
1. धन विधेयक (Money Bill)	110	■ हे विधेयक संसदेत मांडण्यापूर्वी राष्ट्रपतींची 'पूर्वपरवानगी' आवश्यक असते. ■ हे विधेयक राष्ट्रपती संमतीसाठी रोखून ठेवू शकतात किंवा संमती देऊ शकतात, पण पुनर्विचारार्थ (Reconsideration) परत पाठवू शकत नाहीत.
2. अर्थसंकल्प (Budget)	112	■ संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Annual Financial Statement) मांडण्याची जबाबदारी राष्ट्रपतींची असते. (ते अर्थमंत्र्यांमार्फत हे मांडतात).
3. अनुदान मागण्या (Demand for Grants)	113	■ महत्वाचे : राष्ट्रपतींच्या शिफारशीशिवाय (Recommendation) अनुदानाची कोणतीही मागणी संसदेत केली जाऊ शकत नाही.
4. आकस्मिकता निधी (Contingency Fund)	267	■ हा निधी पूर्णपणे राष्ट्रपतींच्या नियंत्रणाखाली असतो. ■ संसदेच्या मान्यतेपूर्वी, एखाद्या अनपेक्षित किंवा आकस्मिक खर्चासाठी ते यातून आगाऊ (Advance) रक्कम देऊ शकतात.
5. वित्त आयोग (Finance Commission)	280	■ केंद्र आणि राज्यांमध्ये महसुलाची (Tax) विभागणी कशी करावी, हे ठरवण्यासाठी राष्ट्रपती दर 5 वर्षांनी (किंवा त्यांना आवश्यक वाटल्यास त्यापूर्वीही) वित्त आयोगाची स्थापना करतात.

Q. भारताचा आकस्मिक निधी (Contingency Fund) खालीलपैकी कोणाच्या अधिकाराखाली ठेवण्यात आला आहे? (2024)

1. भारताचे नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक
2. भारताचे राष्ट्रपती
3. भारताची संसद
4. भारताचे पंतप्रधान

Ans : 2

न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

अधिकाराचे स्वरूप	सविस्तर तरतूद आणि कायदेशीर माहिती	संबंधित कलम
1. न्यायाधीशांची नेमणूक	■ सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांची व इतर न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.	कलम 124 व 217
2. सल्लागार अधिकार क्षेत्र	■ सार्वजनिक महत्वाच्या किंवा कायदेशीर प्रश्नावर राष्ट्रपती सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला मागू शकतात. ■ महत्वाचे : न्यायालयाचा हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नसतो. तसेच, न्यायालय सल्ला देण्यास नकारही देऊ शकते.	कलम 143
3. क्षमादानाचा अधिकार	■ केंद्रीय कायद्याचे उल्लंघन, लष्करी न्यायालयाची शिक्षा किंवा मृत्यूदंड या प्रकरणांत शिक्षा माफ करण्याचा किंवा कमी करण्याचा अधिकार.	कलम 72

राष्ट्रपतींचे लष्करी अधिकार (Military Powers)

- **सरसेनापती (Supreme Commander)** : राष्ट्रपती हे भारताच्या तिन्ही सैन्य दलांचे (भूदल, नौदल आणि वायुदल) घटनात्मक प्रमुख असतात.
- **नेमणुका** : ते तिन्ही सैन्य दलांच्या प्रमुखांची नेमणूक करतात.
- **युद्ध व शांतता** : युद्ध घोषित करण्याचा किंवा तह करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींकडे असतो. मात्र, हे अधिकार संसदेच्या कायद्याने नियंत्रित केले जातात (म्हणजेच संसदेची मंजूरी आवश्यक असते).

भारताच्या राष्ट्रपतींना **Qualified Veto** (जास्त बहुमताने पुनर्परित केल्यास संमती बंधनकारक नाही) नाही - अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आहे!

Q. योग्य कथने ओळखा (राष्ट्रपतीचा क्षमादान अधिकार): (ASO 2019)

अ. कोर्ट मार्शलवर सर्व अधिकार राष्ट्रपतीला ब. कोर्ट मार्शलवर काही अधिकार राज्यपालाला

क. मृत्यूदंड राष्ट्रपती क्षमा करू शकतात ड. मृत्यूदंड राज्यपाल क्षमा करू शकतात (चूक)

(1) फक्त अ, ब (2) फक्त अ, ब, क (3) फक्त अ, क (4) वरील सर्व

उत्तर: (3) फक्त अ, क

5.6 राजनैतिक अधिकार (Diplomatic Powers)

अधिकाराचे स्वरूप	सविस्तर कार्य आणि परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे
1. आंतरराष्ट्रीय करार व तह (Treaties & Agreements)	■ भारताचे सर्व आंतरराष्ट्रीय करार आणि तह हे अधिकृतपणे राष्ट्रपतींच्या नावाने केले जातात. ■ हे करार जरी राष्ट्रपतींच्या नावाने होत असले, तरी वाटाघाटी (Negotiations) पंतप्रधान किंवा मंत्रिमंडळ करते आणि या करारावर 'संसदेची मंजूरी' (Parliamentary Approval) मिळवणे बंधनकारक असते.
2. प्रतिनिधींची नेमणूक (Appointments)	■ परदेशात भारताचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी राजदूत (Ambassadors) आणि उच्चायुक्त (High Commissioners) यांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात.
3. विदेशी राजदूतांचे स्वागत (Receiving Diplomats)	■ जगातील इतर देशांमधून भारतात येणाऱ्या विदेशी राजदूतांची आणि अधिकाऱ्यांची 'ओळखपत्रे' (Credentials) अधिकृतपणे राष्ट्रपतीच स्वीकारतात.
4. आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व (International Representation)	■ भारताचे 'राष्ट्रप्रमुख' (Head of State) या नात्याने ते आंतरराष्ट्रीय मंचावर आणि घडामोडींमध्ये भारताचे प्रतिनिधित्व करतात.

- **राजदूत (Ambassador) विरुद्ध उच्चायुक्त (High Commissioner)** : जे देश 'कॉमनवेल्थ'चे (राष्ट्रकुल - एकेकाळी ब्रिटिशांची सत्ता असलेले देश) सदस्य आहेत, तिथे आपण 'उच्चायुक्त' पाठवतो (उदा. ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया).
 - ✓ जे देश कॉमनवेल्थचे सदस्य नाहीत, तिथे आपण 'राजदूत' पाठवतो (उदा. अमेरिका, रशिया).
 - ✓ दोन्हींची नेमणूक राष्ट्रपतीच करतात, हा केवळ राजनैतिक शब्दांमधला फरक आहे.

भारताच्या राष्ट्रपतींना **Qualified Veto** (जास्त बहुमताने पुनर्परित केल्यास संमती बंधनकारक नाही) नाही — अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांना आहे!

Q61. राष्ट्रपती खालीलपैकी कोणत्या क्षेत्रातून राज्यसभेच्या सदस्यांची नियुक्ती करतात? (ASO 2014)

1. वाङ्मय, शास्त्र, कला आणि समाज सेवा
2. शास्त्र, तंत्रज्ञान, कला आणि समाज सेवा
3. समाजशास्त्रे, संगीत, क्रीडा, कला
4. समाजशास्त्रे, नृत्य, संगीत, क्रीडा

Ans : (4)

नकाराधिकार (Veto Power – कलम 111)

- जेव्हा संसदेने संमत केलेले एखादे विधेयक राष्ट्रपतींकडे संमतीसाठी येते, तेव्हा कलम 111 नुसार त्यांच्याकडे 3 पर्याय असतात: संमती देणे, संमती रोखून ठेवणे किंवा पुनर्विचारार्थ परत पाठवणे. यातूनच नकाराधिकाराचा जन्म होतो.

नकाराधिकाराचा प्रकार	कार्यपद्धती आणि अर्थ	परीक्षेसाठी महत्वाचे मुद्दे आणि उदाहरणे
1. पूर्ण नकाराधिकार (Absolute Veto)	विधेयक पूर्णपणे नाकारणे किंवा संमती राखून ठेवणे (विधेयक येथेच संपुष्टात येते).	■ वापर : - खाजगी सदस्य विधेयक (Private Member Bill) असल्यास. - कॅबिनेटच्या राजीनाम्यानंतर नवीन सरकारने जुने विधेयक रोखण्याचा सल्ला दिल्यास. ■ प्रथम वापर : डॉ. राजेंद्र प्रसाद — PEPSU Bill (1954) ■ दुसरा वापर : आर. व्यंकटरमण — MP Salary Bill (1991)
2. निलंबनात्मक नकाराधिकार (Suspensive Veto)	विधेयक 'पुनर्विचारार्थ' संसदेकडे परत पाठवणे.	■ मर्यादा : संसदेने साध्या बहुमताने (Simple Majority) ते विधेयक पुन्हा पारित केल्यास, राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक असते. ■ अपवाद : धन विधेयक (Money Bill) राष्ट्रपती पुनर्विचारार्थ पाठवू शकत नाहीत.
3. पॉकेट नकाराधिकार (Pocket Veto)	विधेयकावर होकार किंवा नकार न देता, ते अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवणे.	■ घटनेत राष्ट्रपतींनी किती दिवसांत निर्णय घ्यावा, याची कोणतीही 'कालमर्यादा' नाही. ■ प्रथम वापर : ज्ञानी झैल सिंग - Indian Post Office Bill (1986). (राजीव गांधी सरकारविरुद्ध).

- **घटनादुरुस्ती विधेयकावर (Constitutional Amendment Bill) :** 24 वी घटनादुरुस्ती (1971) नुसार राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक - नकार किंवा पुनर्विचार नाही.
- **राज्य विधेयकांबाबत (State Bills - कलम 201) :** राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवू शकतात; राज्य विधिमंडळाने पुन्हा पारित केले तरी राष्ट्रपतींवर संमती देणे बंधनकारक नाही — पॉकेट व्हेटो शक्य.

Q. भारतीय राष्ट्रपतींच्या पॉकेट व्हेटो अधिकाराविषयीचे कोणते विधान चुकीचे आहे? (Combine 2024)

- (1) जेव्हा राष्ट्रपती पॉकेट व्हेटो वापरतात तेव्हा विधेयक अनिश्चित काळासाठी रोखले जाते.
- (2) घटनादुरुस्तीच्या विधेयकाच्या संदर्भात राष्ट्रपतींना पॉकेट व्हेटोचा अधिकार आहे.
- (3) राष्ट्रपती विधेयक नाकारत नाही किंवा पुनर्विचारासाठी परत पाठवत नाही.
- (4) राष्ट्रपतींना घटनेनुसार विधेयकावर कार्यवाही करण्यासाठी कालमर्यादा नाही.

Ans : (2)

Q. खालीलपैकी नकाराधिकारांच्या प्रकारांशी संबंधित योग्य जोड्या ओळखा : (Combine 2021)

- A) निरंकुश नकाराधिकार → विधेयकाला मान्यता न देणे.
- B) गुणात्मक नकाराधिकार → विशेष बहुमताने मात.
- C) तात्पुरता नकाराधिकार → साध्या बहुमताने मात.
- D) पॉकेट नकाराधिकार → कोणतीही कृती न करणे.

पर्याय :

- (1) फक्त A, B आणि C
- (2) फक्त A, C आणि D
- (3) A, B, C आणि D
- (4) फक्त B आणि D

Ans : (3) A, B, C आणि D

Q. खालीलपैकी कुठल्या भारतीय राष्ट्रपतींनी पॉकेट व्हेटोचा वापर केला आहे? (2019)

1. आर. वेंकटरमण
2. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम
3. ग्यानी झैलसिंग
4. फक्रुद्दीन अली अहमद

Ans : 3

अध्यादेश जारी करण्याचा अधिकार (Ordinance Power – कलम 123)

- संसदेचे दोन्ही सभागृहे किंवा कोणतेही एक सभागृह सत्रात नसताना तात्काळ कायद्याची गरज असल्यास राष्ट्रपती अध्यादेश (Ordinance) काढू शकतात.
- अध्यादेशाचे सामर्थ्य संसदेच्या कायद्यासारखेच (Co-equal Force).
- अध्यादेश पूर्वलक्षी (Retrospective) असू शकतो.
- अध्यादेश काढण्याचा अधिकार मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वापरतात — स्वेच्छाधिकार (Discretion) नाही.

टप्पा (Stage)	सविस्तर कायदेशीर तरतूद आणि नियम
1. जारी करणे (Issue)	संसदेची दोन्ही सभागृहे किंवा कोणतेही एक सभागृह सत्रात नसतानाच राष्ट्रपती अध्यादेश काढू शकतात. (कारण कायदा होण्यासाठी दोन्ही सभागृहांची मंजूरी लागते).
2. मंत्रिमंडळाचा सल्ला	हा राष्ट्रपतींचा 'स्वेच्छाधिकार' (Discretionary Power) नाही. ते केवळ पंतप्रधान आणि मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच अध्यादेश काढू किंवा मागे घेऊ शकतात.
3. संसदेसमोर मांडणे	संसदेचे पुढचे अधिवेशन सुरू झाल्यावर, हा अध्यादेश दोन्ही सभागृहांसमोर मंजूरीसाठी मांडणे बंधनकारक असते.
4. कालमर्यादा (Expiry)	संसदेचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यापासून 6 आठवड्यांच्या आत (42 दिवस) संसदेने त्याला मंजूरी न दिल्यास, अध्यादेश आपोआप रद्द होतो.
5. कमाल कालावधी	संसदेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये जास्तीत जास्त 6 महिन्यांचे अंतर असू शकते. त्यामुळे अध्यादेशाचे कमाल आयुष्य = 6 महिने + 6 आठवडे असू शकते.

सर्वोच्च न्यायालयाचा खटला	राष्ट्रपतींच्या स्थानाबाबत न्यायालयाचा निकाल / दृष्टिकोन
1. राम जवाया विरुद्ध पंजाब राज्य	भारताचे राष्ट्रपती हे 'घटनात्मक प्रमुख' (Constitutional Head) आहेत.
2. शमशेर सिंग विरुद्ध पंजाब राज्य	भारताचे राष्ट्रपती हे केवळ 'औपचारिक किंवा नामधारी प्रमुख' (Formal / Titular Head) आहेत. (वास्तविक सत्ता पंतप्रधानांच्या हातात आहे).
3. आर. सी. कूपर विरुद्ध केंद्र सरकार	राष्ट्रपती हे त्यांच्या सर्व कृती 'मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच' करतात. (म्हणजेच त्यांना स्वेच्छाधिकार नाहीत).

राष्ट्रपती पदाबाबत मते (Quotes)

पंडित जवाहरलाल नेहरू :

- "आम्ही त्यांना (राष्ट्रपतींना) कोणतीही वास्तव सत्ता (Real Power) दिलेली नाही, पण आम्ही त्यांचे स्थान 'अधिकाराचे आणि प्रतिष्ठेचे' (Authority and Prestige) केले आहे."

डॉ. बी. आर. आंबेडकर :

- "भारतीय राष्ट्रपतींचे पद हे अमेरिकन राष्ट्राध्यक्षांची आठवण करून देते, पण या दोघांमध्ये काहीही साम्य नाही." (कारण अमेरिका 'अध्यक्षीय' लोकशाही आहे, तर भारत 'संसदीय' लोकशाही आहे).

अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) काढून घेता येत नाहीत किंवा घटनादुरुस्ती करता येत नाही.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते : अचानक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी ही तरतूद.

Q. खालील विधाने विचारात घ्या : (MPSC 2016)

1. अयोग्य हेतूवर अध्यादेशाला न्यायालयात आव्हान देता येते.
2. अध्यादेश पूर्वलक्षी असू शकतो.
3. घटनादुरुस्तीसाठी अध्यादेश काढता येत नाही.
4. वरील सर्व बरोबर

Ans : (4)

12.8 आणीबाणीचे अधिकार (Emergency Powers)

वैशिष्ट्य (Features)	राष्ट्रीय आणीबाणी (कलम 352)	राष्ट्रपती राजवट (कलम 356 व 365)	आर्थिक आणीबाणी (कलम 360)
कारण (Grounds)	युद्ध, परकीय आक्रमण, सशस्त्र बंडखोरी (Armed Rebellion)	घटनात्मक यंत्रणा (राज्यांमध्ये) कोलमडणे (Constitutional Breakdown)	आर्थिक स्थिरता धोक्यात (Financial Stability Threat)
घोषणा (Proclamation)	मंत्रिमंडळाची लेखी शिफारस अनिवार्य (44 वी घटनादुरुस्ती)	राज्यपालाच्या अहवालावर किंवा स्वतःच्या निर्णयाने	राष्ट्रपतींच्या स्वतःच्या समाधानावर
संसदेची मंजूरी	1 महिन्यात - विशेष बहुमत (Special Majority)	2 महिन्यांत - साधे बहुमत (Simple Majority)	2 महिन्यांत - साधे बहुमत
कालावधी (Duration)	दर 6 महिन्यांनी विशेष बहुमताने नूतनीकरण	जास्तीत जास्त 3 वर्षे	अनिश्चित काळ - पुनर्मंजूरी नाही
मूलभूत अधिकार (Rights)	प्रभावित होतात (कलम 20, 21 वगळून)	प्रभाव पडत नाही	प्रभाव पडत नाही
राज्यांचे अधिकार	केंद्र अधिक प्रभावी होते	राज्याची सत्ता केंद्राकडे जाते	आर्थिक बाबी केंद्राकडे
वापर/इतिहास	तीन वेळा : 1962, 1971, 1975	सुमारे 120+ वेळा	एकदाही लागू झाली नाही!

अध्यादेशाद्वारे मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) काढून घेता येत नाहीत किंवा घटनादुरुस्ती करता येत नाही.

डॉ. आंबेडकरांच्या मते : अचानक परिस्थितीशी सामना करण्यासाठी ही तरतूद.

Q. राष्ट्रपती खालील कोणत्या परिस्थितीत आणीबाणी घोषित करतात? (PSI 2013)

- (a) बाह्य (परकीय) आक्रमण (b) अंतर्गत कलह
(c) राज्यात राज्यकारभार चालविण्यात अपयश (d) आर्थिक कलह
(1) (a) (b) (2) (a), (c) आणि (d) (3) (c) (d) (4) (a) (b) (c)

उत्तर : (2) (a), (c) आणि (d)

12.9 विशेषाधिकार व संरक्षण (Privileges & Immunities - कलम 361)

- भारतीय राज्यघटनेतील कलम 361 नुसार राष्ट्रपतींना (आणि राज्यपालांना) त्यांच्या पदाची गरिमा राखण्यासाठी काही विशेष कायदेशीर संरक्षणे देण्यात आली आहेत :

संरक्षणाचा प्रकार	सविस्तर कायदेशीर तरतूद आणि नियम
1. कार्यालयीन कृतींचे संरक्षण (Official Acts)	राष्ट्रपती त्यांच्या पदाचे अधिकार आणि कर्तव्ये पार पाडताना घेतलेल्या कोणत्याही निर्णयासाठी किंवा केलेल्या कृतीसाठी कोणत्याही न्यायालयाला जबाबदार नसतात. (न्यायालय त्यांना जाब विचारू शकत नाही).
2. फौजदारी संरक्षण (Criminal Immunity)	- राष्ट्रपती पदावर कार्यरत असेपर्यंत त्यांच्याविरुद्ध कोणतीही फौजदारी कारवाई (Criminal proceedings) नव्याने सुरू करता येत नाही किंवा जुनी कारवाई चालू ठेवता येत नाही. - कोणत्याही न्यायालयाला राष्ट्रपतींना अटक करण्याचा किंवा तुरुंगात टाकण्याचा आदेश काढता येत नाही. (हे पूर्णपणे निषिद्ध आहे).

3. दिवाणी कारवाई (Civil Proceedings)	- राष्ट्रपतींवर त्यांच्या 'वैयक्तिक कृतींबद्दल' (Personal Acts) पदावर येण्यापूर्वीच्या किंवा नंतरच्या कृतींसाठी दिवाणी खटला (Civil suit) दाखल करता येतो. अट : हा खटला दाखल करण्यापूर्वी राष्ट्रपतींना 2 महिन्यांची लेखी पूर्वसूचना (2 Months Prior Notice) देणे बंधनकारक आहे.
--------------------------------------	---

- राज्यघटनेतील कलम 361 मधील हे सर्व विशेषाधिकार आणि संरक्षणे केवळ राष्ट्रपतींनाच नाही, तर राज्यांच्या 'राज्यपालांनाही' (Governors) जसेच्या तसे लागू होतात.
- जरी राष्ट्रपतींवर त्यांच्या अधिकृत कार्यालयीन कृतींसाठी वैयक्तिकरित्या खटला भरता येत नसला, तरी संविधानाने नागरिकांना त्या कृतींविरुद्ध 'भारत सरकार' (Union of India) किंवा 'राज्य सरकार' यांच्यावर न्यायालयात खटला दाखल करण्याचा अधिकार दिलेला आहे.

वेतन व सुविधा (Salary & Benefits)

घटक	सविस्तर माहिती आणि तरतूद
वर्तमान वेतन	₹5 लाख प्रति महिना (2018 च्या अर्थसंकल्पानुसार ₹1.5 लाखांवरून वाढवून ₹5 लाख करण्यात आले).
निवृत्तीवेतन	पदावरून निवृत्त झाल्यानंतर शेवटच्या वेतनाच्या 50% म्हणजेच ₹2.5 लाख प्रति महिना.
इतर सुविधा	मोफत आणि सुसज्ज निवासस्थान (राष्ट्रपती भवन), वैद्यकीय उपचार, विमान प्रवास, सचिवालयीन कर्मचारी. (यातील अनेक सुविधा निवृत्तीनंतरही आणि राष्ट्रपतींच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या जोडीदारालाही मिळतात).
निधीचा स्रोत	हा खर्च भारताच्या 'संचित निधीवर' (Consolidated Fund of India) प्रभारित (Charged) असतो.
पगाराची निश्चिती	संविधानाने राष्ट्रपतींचा पगार निश्चित केलेला नाही. तो वेळोवेळी संसदेच्या कायद्याद्वारे (Parliament) ठरवला जातो.

राष्ट्रपती विरुद्ध उपराष्ट्रपती — तुलना (President vs Vice-President)

निकष (Criteria)	राष्ट्रपती (President)	उपराष्ट्रपती (Vice-President)
मुख्य भूमिका	देशाचे प्रमुख (Head of State)	राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-officio Chairman)
कलम	52 ते 62	63 ते 71
Electoral College	MPs (Elected) + MLAs (Elected)	MPs Only - निर्वाचित + नामनिर्देशित दोन्ही सभागृहातील
पात्रता	लोकसभा सदस्य होण्यास पात्र	राज्यसभा सदस्य होण्यास पात्र
शपथ (Oath)	CJI / Senior-most Judge समोर	राष्ट्रपती / नियुक्त व्यक्ती समोर
Nomination	प्रस्तावक 50, अनुमोदक 50, Deposit ₹15,000	प्रस्तावक 20, अनुमोदक 20, Deposit ₹15,000
पदच्युती (Removal)	महाभियोग (Impeachment — कलम 61): कोणत्याही सभागृहात 2/3 बहुमत	कलम 67(b): प्रस्ताव केवळ राज्यसभेत; लोकसभेची फक्त संमती
राजीनामा	उपराष्ट्रपतींकडे	राष्ट्रपतींकडे
पद रिक्त असल्यास	उपराष्ट्रपती प्रभारी	उपसभापती (Deputy Chairman) कामकाज पाहतात

राष्ट्रपती विरुद्ध राज्यपाल — तुलना (President vs Governor)

निकष (Criteria)	राष्ट्रपती (President)	राज्यपाल (Governor)
नियुक्ती / निवडणूक	अप्रत्यक्ष निवडणूक	
(Electoral College)	राष्ट्रपतींकडून नियुक्ती (केंद्राचा प्रतिनिधी)	

क्षमादान	मृत्युदंड पूर्णपणे माफ +	
Court-Martial शिक्षा माफ	मृत्युदंड माफ नाही; Court-Martial अधिकार नाही	
अध्यादेश (Ordinance)	कलम 123 — संसद सत्रात नसताना अध्यादेश काढतात.	कलम 213 - विधानमंडळ सत्रात नसताना; काही बाबतीत राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती
विवेकाधीन अधिकार	घटनेत स्पष्ट उल्लेख नाही (परिस्थितीजन्य)	कलम 163 - स्पष्ट विवेकाधीन अधिकार (Discretionary Powers)
विधेयक राखून ठेवणे	स्वतःचा नकाराधिकार वापरतात	कलम 200 - राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात

भारताचे राष्ट्रपती — यादी व विशेष नोंदी (Presidents of India — Notable Facts)

राष्ट्रपती	कार्यकाळ	विशेष नोंद (Notable Fact)
डॉ. राजेंद्र प्रसाद (1st)	1950-1962	पहिले राष्ट्रपती; सलग दोन वेळा (1952, 1957) - एकमेव उदाहरण; Constituent Assembly अध्यक्ष; पूर्ण व्हेटो - PEPSU Bill (1954)
डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन (2nd)	1962-1967	दुसरे राष्ट्रपती; पहिले उपराष्ट्रपती; शिक्षणतज्ज्ञ
डॉ. झाकीर हुसेन (3rd)	1967-1969	पदावर असताना मृत्यू - पहिले (First to die in office)
व्ही.व्ही. गिरी (4th)	1969-1974	अपक्ष उमेदवार म्हणून निवडून आलेले एकमेव; 1969 मध्ये दुसऱ्या फेरीची मतमोजणी (2nd Preference counting)
एम. हिदायतुल्ला (Acting)	जुलै-ऑगस्ट 1969; पुन्हा 1982	CJI म्हणून प्रभारी राष्ट्रपती - एकमेव उदाहरण
फकरुद्दीन अली अहमद (5th)	1974-1977	पदावर असताना मृत्यू - दुसरे
नीलम संजीव रेड्डी (6th)	1977-1982	बिनविरोध (Unopposed) निवडून आलेले एकमेव; 1969 मध्ये पराभूत, नंतर विजयी
ज्ञानी झैल सिंह (7th)	1982-1987	Pocket Veto प्रथम वापर - Indian Post Office (Amd) Bill (1986)
आर. वेंकटरमण (8th)	1987-1992	Absolute Veto - MP Salary, Allowances & Pension (Amd) Bill (1991)
डॉ. शंकर दयाल शर्मा (9th)	1992-1997	मध्यप्रदेश CM, राज्यपाल, उपराष्ट्रपती ते राष्ट्रपती
के.आर. नारायणन (10th)	1997-2002	पहिले दलित राष्ट्रपती (First Dalit President)
डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम (11th)	2002-2007	पहिले शास्त्रज्ञ राष्ट्रपती (First Scientist President); 'Missile Man of India'
प्रतिभा पाटील (12th)	2007-2012	पहिल्या महिला राष्ट्रपती (First Woman President)
प्रणव मुखर्जी (13th)	2012-2017	माजी अर्थमंत्री व परराष्ट्रमंत्री
रामनाथ कोविंद (14th)	2017-2022	दुसरे दलित राष्ट्रपती (Second Dalit President)
द्रौपदी मुर्मू (15th)	2022-सद्यस्थिती	पहिल्या आदिवासी राष्ट्रपती (First Tribal President); स्वातंत्र्योत्तर जन्मलेल्या पहिल्या; सर्वात तरुण (64 वर्षे); दुसऱ्या महिला राष्ट्रपती

Q. भारतात आतापर्यंत कोणत्या राष्ट्रपतींनी दोन वेळा राष्ट्रपती पद भूषवले आहे? (ASO 2011)

1. डॉ. राजेंद्र प्रसाद 2. डॉ. झाकीर हुसेन 3. आर. व्यंकटरमण 4. के.आर. नारायणन

Ans : (1)

Q. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी भारतीय राजकारणातील एक पुढारी ज्यांनी भारताच्या एका राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल व भारताचे उपराष्ट्रपती व राष्ट्रपती म्हणून जबाबदारी पार पाडली, त्या व्यक्तीचे नाव निवडा. (Tax. 2017)

1. रामास्वामी वेंकटरमन 2. ग्यानी झैल सिंह 3. नीलम संजीव रेड्डी 4. डॉ. शंकर दयाल शर्मा

Ans : (4)

16 व्या राष्ट्रपती निवडणुकीचे तपशील (16th Presidential Election 2022)

तपशील (Details)	माहिती (Information)
निवडणूक तारीख (Election Date)	18 जुलै 2022
निकाल तारीख (Result Date)	21 जुलै 2022
शपथविधी तारीख (Oath Ceremony)	25 जुलै 2022
संसद सदस्य (Total MPs)	771 (लोकसभा- 543 + राज्यसभा- 228; 5 जागा रिक्त)
विधानसभा सदस्य (Total MLAs)	4,025
MP च्या मताचे मूल्य (Vote Value of MP)	700 (तत्कालीन)
विजयी उमेदवार (Winner)	द्रौपदी मुर्मू - 2,824 मते; मतमूल्य : 6,76,803
विरोधी उमेदवार (Opponent)	यशवंत सिन्हा - 1,877 मते; मतमूल्य : 3,80,177

MLA विरुद्ध Nominated MP — निवडणूक: MLA भाग घेतो, Nominated MP घेत नाही.

महाभियोग : Nominated MP भाग घेतो, MLA घेत नाही — हा फरक परीक्षेत वारंवार येतो!

Q. जेव्हा लोकसभा आणि राज्यसभा यांच्यामध्ये एखाद्या विधेयकावरून मतभेद असतील तर संसदेचे संयुक्त अधिवेशन कोण बोलावतो? (Comb. C. 2023)

1. राज्यसभेचे अध्यक्ष 2. भारताचे राष्ट्रपती 3. लोकसभा अध्यक्ष 4. भारताचे सरन्यायाधीश

Ans : (2)

Q. खाली दिलेल्या पर्यायांपैकी भारतीय राजकारणातील एक पुढारी ज्यांनी भारताच्या एका राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्यपाल व भारताचे उपराष्ट्रपती व राष्ट्रपती म्हणून जबाबदारी पार पाडली, त्या व्यक्तीचे नाव निवडा. (Tax. 2017)

1. रामास्वामी वेंकटरमन 2. ग्यानी झैल सिंह 3. नीलम संजीव रेड्डी 4. डॉ. शंकर दयाल शर्मा

Ans : 4

परिचय (Introduction)

घटक / कलम	तरतूद आणि सविस्तर माहिती (Provision / Details)
पदाची ओळख आणि पार्श्वभूमी	- देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वोच्च पद. - हे पद अमेरिकन उपराष्ट्रपती पदावर आधारलेले आहे.
कलम 63	उपराष्ट्रपती पदाची तरतूद (Provision for the office of Vice-President).
कलम 64	उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-Officio Chairman of Rajya Sabha) म्हणून कार्य करतील.
कलम 65	राष्ट्रपतीचे पद रिक्त असताना, किंवा ते अनुपस्थित/अक्षम असताना उपराष्ट्रपती 'कार्यवाहक राष्ट्रपती' (Acting President) म्हणून कार्य करतील.
कलम 66	उपराष्ट्रपतींची निवडणूक (Election), सेवाशर्ती (Conditions of Office) व पात्रता (Qualifications).
कलम 67	उपराष्ट्रपतींचा पदावधी / कार्यकाळ (Term of Office).
कलम 68	पद रिक्त होणे व नवीन निवडणूक (Vacancy and Fresh Election).
कलम 69	उपराष्ट्रपतींची शपथ किंवा प्रतिज्ञा (Oath or Affirmation).
कलम 71	उपराष्ट्रपती निवडणुकीतील विवाद (Election Disputes) थेट सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) चालतील.
महत्त्वाची नोंद आणि वैशिष्ट्ये	- घटनेने उपराष्ट्रपतींना विशेष कार्ये दिलेली नाहीत. एकमेव उद्दिष्ट : राजकीय सातत्य (Political Continuity) राखणे. - काही तज्ज्ञांनी या पदाचा उल्लेख "His Superfluous Highness" असा केला आहे.

निवडणूक (Election) – कलम 66

निर्वाचक मंडळ (Electoral College) – कलम 66(1)

- संसदेच्या दोन्ही सभागृहांचे सर्व सदस्य भाग घेतात. (All Members of Parliament – both elected + nominated)
- एकूण मतदार – 790 (545 लोकसभा + 245 राज्यसभा) (Total electors: 545 Lok Sabha + 245 Rajya Sabha = 790)
- राज्य विधानसभांचे सदस्य (State MLAs) भाग घेत नाहीत. ← परीक्षेत वारंवार विचारला जाणारा फरक!
- महत्त्वाचा फरक** : राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत नामनिर्देशित (Nominated) सदस्य भाग घेत नाहीत, परंतु उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत नामनिर्देशित सदस्यही मतदान करतात. तसेच राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत राज्य विधानसभांचे निर्वाचित सदस्य भाग घेतात; उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत मात्र घेत नाहीत.

मतदान पद्धत (Voting Method)

- अप्रत्यक्ष निवडणूक (Indirect Election)
- एकल संक्रमणीय मताद्वारे आनुपातिक प्रतिनिधित्व (Proportional Representation by Single Transferable Vote – PR-STV)
- गुप्त मतदान (Secret Ballot)

- विजयासाठी आवश्यक कोटा - पात्र मतांच्या 1/6 (Winning Quota: 1/6 of valid votes - 1997 च्या बदलानुसार)
- प्रत्येक मताचे मूल्य एक (Each vote has equal value - unlike Presidential election)

नामनिर्देशनपत्र (Nomination) व अनामत रक्कम (Security Deposit)

बाब (Aspect)	तपशील (Detail)
प्रस्तावक (Proposers)	किमान 20 मतदाते
अनुमोदक (Seconders)	किमान 20 मतदाते
अनामत रक्कम (Deposit)	₹15,000 (Reserve Bank / Government Treasury मध्ये जमा)
जास्तीत जास्त नामनिर्देशनपत्रे	4 (Maximum 4 Nomination Papers)
अनामत परत मिळण्यासाठी	पात्र मतांपैकी 1/6 मते मिळवणे आवश्यक
रिटर्निंग ऑफिसर	लोकसभेचे महासचिव किंवा राज्यसभेचे महासचिव (आळीपाळीने - by rotation)

Q. भारताचे उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठी उमेदवाराचे नाव यांनी सुचविले पाहिजे. (MPSC 2021)

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (1) कोणतेही 50 नागरिक | (2) कोणतेही 10 निर्वाचन मंडळाचे सदस्य |
| (3) कोणतेही 20 निर्वाचन मंडळाचे सदस्य | (4) कोणतेही 25 संसद सदस्य |

उत्तर : (3)

Q. भारताच्या उपराष्ट्रपती बाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? (राज्यसेवा पूर्व 2018)

- या पदासाठी असलेल्या निर्वाचन मंडळामध्ये संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या निर्वाचित सदस्यांचा समावेश असतो.
- ते राष्ट्रपतीच्या अनुपस्थितीमध्ये सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ नाही इतक्या कालावधीसाठी राष्ट्रपती पदावर राहू शकतात.
- या पदाच्या निवडणुकीसाठी किमान 20 मतदार हे प्रस्तावक आणि 20 मतदार हे अनुमोदक असणे आवश्यक असते.
- वरील पैकी कोणतेही नाही.

उत्तर : 1

- निवडणुकीचे ठिकाण : संसद भवनातील एक खोली, नवी दिल्ली (New Delhi)
- मतपत्रिका गुलाबी रंगाची असते; Electronic Voting Machine वापरली जात नाही.
- पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-defection Law) या निवडणुकीला लागू नाही → Party Whip लागू नाही.
- आव्हान केवळ सर्वोच्च न्यायालयात देता येते; निकालापासून 30 दिवसांत -

Q. उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीसाठीच्या निर्वाचक मंडळात यांचा समावेश होतो. (MPSC 2023)

- | | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| (1) लोकसभेचे सर्व सदस्य | (2) राज्यांच्या विधानसभांचे सदस्य |
| (3) राज्यसभेचे सर्व सदस्य | (4) 1 आणि 3 दोन्ही |
| 1) 1 आणि 2 | 2) 1, 2 आणि 3 |
| 3) वरील सर्व | 4) 1 आणि 3 दोन्ही |

उत्तर : (4) 1 आणि 3 दोन्ही

पात्रता (Qualifications) - कलम 66(3) व 66(4)

क्र.	पात्रतेची अट (Qualification Condition)
1	भारताचा नागरिक (Citizen of India) असावा.
2	वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत. (Minimum age: 35 years)

3	राज्यसभेचा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा. (Qualified to be a member of Rajya Sabha – not Lok Sabha)
4	भारत सरकार, कोणत्याही राज्य सरकार किंवा स्थानिक/सार्वजनिक प्राधिकरणाचे लाभाचे पद (Office of Profit) धारण केलेले नसावे.

अपवाद – लाभाचे पद मानले जात नाही (Exceptions to Office of Profit)

खालील पदे धारण करणाऱ्यांना उपराष्ट्रपती पदासाठी अपात्र मानले जात नाही :

- | | |
|---|---|
| 1. राष्ट्रपती (President) | 2. उपराष्ट्रपती (Vice-President) |
| 3. कोणत्याही राज्याचे राज्यपाल (Governor) | 4. केंद्र किंवा कोणत्याही राज्याचे मंत्री (Union or State Minister) |

Q. भारतातील उपराष्ट्रपती संदर्भात पुढील विधानांपैकी कोणती विधाने चुकीची आहेत? (राज्यसेवा मुख्य 2023)

- अ. ते लोकसभेची निवडणूक लढवण्यासाठी पात्र हवेत.
 ब. त्यांची बडतर्फी लोकसभा आणि राज्यसभेतील सदस्यांच्या बहुमताने पारित ठरावाद्वारे करण्यात येते.
 क. ते कितीदाही पुनर्निवडणूक लढवण्यास पात्र असतात.

पर्यायी उत्तरे :

- (1) अ, ब, क (2) अ, ब (3) ब, क (4) अ, क

Ans : (2) अ, ब

Q. भारताच्या उपराष्ट्रपतींच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? (ASO 2021)

- i. तो संसदेच्या कोणत्याही गृहाचा किंवा राज्य विधिमंडळाचा सदस्य नसावा.
 ii. राज्यसभा सदस्य म्हणून निवडून येण्यास पात्र असावा.
 iii. तो भारताचा नागरिक असावा.

पर्यायी उत्तरे:

- (1) फक्त i (2) फक्त i व ii (3) i, ii व iii (4) यापैकी नाही

उत्तर : (3) i, ii व iii

सेवाशर्ती (Conditions of Office) – कलम 66(2)

- उपराष्ट्रपती संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचे (लोकसभा / राज्यसभा) किंवा कोणत्याही राज्य विधिमंडळाचे सदस्य असणार नाहीत.
- जर कोणी असे सदस्य असताना उपराष्ट्रपती म्हणून निवडले गेले, तर पद धारण केल्याच्या दिनांकापासून त्या सभागृहातील जागा आपोआप रिक्त (Deemed to have vacated) झालेली मानली जाते.

शपथ किंवा प्रतिज्ञा (Oath or Affirmation) – कलम 69

- पद धारण करण्यापूर्वी उपराष्ट्रपतींना शपथ / प्रतिज्ञा करावी लागते.
- **शपथ कोणासमोर? :** राष्ट्रपतींसमोर किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर (Before President or person appointed by President)

शपथेतील दोन प्रमुख बाबी (Two Key Components of Oath) :

1. भारतीय संविधानाप्रती खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे (Faithful allegiance to the Constitution of India)
2. अंगीकारलेले कर्तव्य निष्ठापूर्वक पार पाडणे (Faithfully discharge the duties of the office)

पदावधी (Term of Office) - कलम 67

बाब (Item)	तपशील (Item)
कार्यकाळ	पद धारण केल्यापासून 5 वर्षे (5 years from date of assuming office)
पुनर्निवड (Re-election)	कितीही वेळा पात्र (Eligible any number of times)
राजीनामा (Resignation)	राष्ट्रपतींना संबोधून लेखी राजीनामा (Written resignation to President)
उत्तराधिकारी (Successor)	उत्तराधिकारी पद घेईपर्यंत पदावर राहू शकतात - कलम 67(c)

पदावरून दूर करणे (Removal from Office)

पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया (Removal Procedure)

1. प्रथम राज्यसभेत - तत्कालीन एकूण सदस्यांच्या प्रभावी बहुमताने (Effective Majority) ठराव पारित करणे आवश्यक.
2. त्यानंतर लोकसभेत - साध्या बहुमताने (Simple Majority) मंजूरी देणे आवश्यक.
3. पूर्व-सूचना - ठराव मांडण्यापूर्वी किमान 14 दिवसांची पूर्व-नोटीस (14 days' prior notice) देणे अनिवार्य.

महत्वाचे : राष्ट्रपतींप्रमाणे महाभियोग (Impeachment) नाही. पदावरून दूर करण्याचे कारणही घटनेत सांगितलेले नाही. तसेच यासाठी राष्ट्रपतींची संमती आवश्यक नाही.

Q. खालील विधाने विचारात घ्या. (राज्यसेवा पूर्व 2016)

- (a) राज्यसभेचे अध्यक्ष हे सभागृहाचे सदस्य नसतात.
- (b) राज्यसभेचे उपाध्यक्ष राज्यसभेतील सदस्यांकडून निवडले जातात.
- (c) उपराष्ट्रपतींच्या पदच्युतीचा प्रस्ताव फक्त राज्यसभेतच प्रथम मांडला जातो.

- (1) (a) आणि (b)
- (2) फक्त (b)
- (3) (a), (b) आणि (c)
- (4) (a) आणि (c)

उत्तर: (4) (a), (b) आणि (c)

Q. खालीलपैकी योग्य विधाने ओळखा. (Combined B 2024)

- अ. उपराष्ट्रपती हे राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती असतील व ते कोणतेही अन्य लाभाचे पद धारण करणार नाहीत.
- ब. उपराष्ट्रपती जेव्हा अनुच्छेद 65 अन्वये राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतील किंवा राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडतील, तेव्हा अशा कोणत्याही कालावधीत ते राज्यसभेच्या सभापती पदाची कर्तव्ये पार पाडणार नाहीत.
- क. अशा कोणत्याही कालावधीत, जेव्हा उपराष्ट्रपती हे राष्ट्रपती म्हणून कार्य करतील, तेव्हा अनुच्छेद 97 अन्वये राज्यसभेच्या सभापतींना प्रदेय असलेले कोणतेही वेतन व भत्ते मिळण्यास हकदार असेल.

- (1) फक्त अ, ब
- (2) फक्त ब, क
- (3) फक्त अ, क
- (4) वरीलपैकी सर्व

उत्तर : (1) फक्त अ, ब

पद रिक्त होणे (Vacancy in Office) - कलम 68

पद रिक्त होण्याची कारणे (Causes of Vacancy)

1. 5 वर्षांचा पदावधी संपल्यास (Expiry of term)
2. राजीनामा दिल्यास (Resignation)
3. पदावरून दूर केल्यास (Removal)
4. मृत्यू झाल्यास (Death)

5. अपात्रता किंवा निवडणूक रद्द (Disqualification or election declared void)

- **कलम 68(1) :** पदावधी संपल्यापूर्वी रिक्त होणाऱ्या पदासाठी – पदावधी संपल्यापूर्वी 60 दिवसांच्या आत निवडणूक पूर्ण करणे आवश्यक. (Election must be completed within 60 days before the term expires)
- **कलम 68(2) :** इतर कारणांनी पद रिक्त झाल्यास – शक्य तितक्या लवकर (As soon as possible) नवीन निवडणूक. नवीन उपराष्ट्रपती 5 वर्षासाठी पात्र असतात.

13.8 कार्ये व अधिकार (Functions and Powers)

A) राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-Officio Chairman of Rajya Sabha)

- हे उपराष्ट्रपतीचे नेहमीचे (Routine) कार्य आहे.
- राज्यसभेचे अध्यक्षपद सांभाळणे, कामकाज नियंत्रित करणे, सदस्यांना बोलण्यास परवानगी देणे.
- याबाबतीत भारतीय उपराष्ट्रपती हे अमेरिकन उपराष्ट्रपतींप्रमाणेच आहे (अमेरिकन VP हे Senate चे Ex-Officio President असतात).
- राज्यसभेचे उपसभापती (Deputy Chairman) – राज्यसभेच्या सदस्यांकडूनच निवडले जातात, हे सभापतींच्या अनुपस्थितीत कार्य करतात.

B) कार्यवाहक राष्ट्रपती (Acting President) – कलम 65

परिस्थिती (Situation)	उपराष्ट्रपतीची भूमिका (VP's Role)
राष्ट्रपतींचे पद रिक्त असल्यास (मृत्यू / राजीनामा / पदच्युती)	नवीन राष्ट्रपती पद ग्रहण करेपर्यंत Acting President – कमाल 6 महिने
राष्ट्रपती अनुपस्थित (Absent)	त्या कालावधीसाठी राष्ट्रपतींची कार्ये पार पाडणे
राष्ट्रपती आजारी / अक्षम (Incapacitated)	पुन्हा कार्यक्षम होईपर्यंत राष्ट्रपतींचे कार्य पार पाडणे.

Acting President म्हणून कार्य करताना महत्वाचे नियम

1. राज्यसभेचे सभापती पद सांभाळत नाहीत (Do NOT act as Chairman of Rajya Sabha while acting as President)
2. राष्ट्रपतींचे सर्व अधिकार, उन्मुक्ती (Immunities), वेतन, भत्ते प्राप्त होतात.
3. राज्यसभेच्या सभापती पदाचे वेतन मिळत नाही.
4. राज्यसभेचे उपसभापती (Deputy Chairman) या काळात सभापती म्हणून काम करतात.
5. राष्ट्रपती पद 6 महिन्यांपेक्षा जास्त काळ रिक्त राहणे घटनात्मकदृष्ट्या बंधनकारक नाही – पण नवीन निवडणूक अनिवार्य.

पगार व भत्ते (Salary and Allowances)

मुद्दा (Point)	तपशील (Details)
उपराष्ट्रपती म्हणून थेट पगार	नाही (No direct salary as Vice-President)
राज्यसभा सभापती म्हणून पगार	₹4,00,000 प्रति माह (2018-19 अर्थसंकल्पानुसार)
दैनिक भत्ता (Daily Allowance)	देय
निवास सुविधा (Residence)	मोफत सरकारी निवास
वैद्यकीय सुविधा (Medical)	उपलब्ध
प्रवास भत्ता (Travel)	उपलब्ध
पेंशन (Pension)	शेवटच्या पगाराच्या 50%
Acting President असताना	राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते – राज्यसभा सभापतीचे नाही

13.10 निवडणूक विवाद (Election Disputes) - कलम 71

मुद्दा (Point)	तरतूद (Provision)
विवाद कोणाकडे?	सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court) - प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र (Original Jurisdiction)
निर्णय अंतिम?	होय - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय अंतिम (Final and binding) असतो.
निर्वाचक मंडळ अपूर्ण असल्यास	त्या कारणावरून निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही
निवडणूक रद्द झाल्यास	त्यापूर्वीच्या कृती (Acts done before invalidation) अग्राह्य ठरत नाहीत - वैध राहतात
आव्हान कोण देऊ शकते?	उमेदवार किंवा 10 किंवा अधिक मतदाते (एकत्रितपणे)
आव्हान कधी?	निवडणूक निकालापासून 30 दिवसांच्या आत आव्हान देता येते.

Q. खालील विधाने विचारात घ्या. (राज्यसेवा पूर्व 2019)

- अ. मूळच्या राज्यघटनेत उपराष्ट्रपतीची निवड संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीत व्हावी अशी तरतूद होती.
 ब. 1961 च्या 11 व्या घटनादुरुस्तीने उपराष्ट्रपतीच्या निवडीची पद्धत बदलण्यात आली.
 क. उपराष्ट्रपतीची निवड दोन्ही सभागृहांच्या केवळ निर्वाचित सदस्यांच्या निवडमंडळाकडून केली जाती.
 ड. निवड मंडळ (Electoral College) अपूर्ण होते या कारणास्तव उपराष्ट्रपतीच्या निवडणुकीला आव्हान देता येत नाही.

पर्यायी उत्तरे :

- (1) विधाने अ, ब बरोबर, क, ड चूक
 (2) विधाने ब, क, ड बरोबर, अ चूक
 (3) विधाने अ, ब, ड बरोबर, क चूक
 (4) विधाने ब, क बरोबर, अ, ड चूक

उत्तर : (3) विधाने अ, ब, ड बरोबर, क चूक

भारत व अमेरिका - तुलना (India vs USA Comparison)

मुद्दा (Point)	भारत (India)	अमेरिका (USA)
सभागृह अध्यक्षपद	राज्यसभेचे पदसिद्ध सभापती (Ex-Officio Chairman of Rajya Sabha) असतात.	सिनेटचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Ex-Officio President of Senate) असतात.
राष्ट्रपती पद रिक्त झाल्यास	हंगामी राष्ट्रपती (Acting President) - नवीन निवडणुकीपर्यंत, कमाल 6 महिने	उर्वरित संपूर्ण कार्यकाळासाठी (Full Remainder Term) राष्ट्रपती म्हणून कार्य
विशेष कार्ये	नाही - 'His Superfluous Highness' - केवळ राजकीय सातत्य	विविध शासकीय कार्ये व राजनयिक भूमिका
निवडणूक पद्धत	अप्रत्यक्ष (Electoral College - Parliament)	प्रत्यक्ष (Popular Vote + Electoral College)

भारताचे उपराष्ट्रपती - सूची (List of Vice-Presidents of India)

क्र.	नाव (Name)	कार्यकाळ	विशेष नोंद (Special Note)
1	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन	1952-1962	पहिले VP; दोनदा बिनविरोध; नंतर राष्ट्रपती; सर्वाधिक काळ VP
2	डॉ. झाकीर हुसेन	1962-1967	नंतर राष्ट्रपती झाले
3	व्ही. व्ही. गिरी	1967-1969	नंतर राष्ट्रपती; कार्यकाळात राजीनामा
4	जी. एस. पाठक	1969-1974	राष्ट्रपती न बनलेले VP
5	बी. डी. जत्ती	1974-1979	कार्यवाहक राष्ट्रपती म्हणूनही कार्य

6	एम. हिदायतुल्ला	1979-1984	बिनविरोध; माजी सरन्यायाधीश
7	आर. वेंकटरमण	1984-1987	नंतर राष्ट्रपती झाले
8	डॉ. शंकर दयाल शर्मा	1987-1992	बिनविरोध; नंतर राष्ट्रपती
9	के. आर. नारायणन	1992-1997	नंतर राष्ट्रपती; पहिले दलित राष्ट्रपती
10	कृष्ण कांत	1997-2002	पदावर असताना मृत्यू झालेले पहिले VP
11	भैरवसिंह शेखावत	2002-2007	राष्ट्रपती निवडणूक हरलेले VP
12	मोहम्मद हमीद अन्सारी	2007-2012	दोन वेळा सलग; पुनर्निवड होणारे दुसरे VP
13	मोहम्मद हमीद अन्सारी	2012-2017	दुसरी टर्म
14	वेंकय्या नायडू	2017-2022	—
15	जगदीप धनखड	2022-2025	16 वी निवडणूक; 14 वे व्यक्ती; 22 जुलै 2025 रोजी राजीनामा
16	सी.पी.राधाकृष्णन	12 सप्टेंबर 2025	17 वी निवडणूक, 15 वे व्यक्ती

महत्वाच्या नोंदी (Important Notes on VP List)

- **बिनविरोध निवड (Uncontested Election)** : सर्वपल्ली राधाकृष्णन (दोनदा), मो. हिदायतुल्ला, शंकर दयाल शर्मा
- **दोन सलग टर्म** : सर्वपल्ली राधाकृष्णन (1952-62) व मोहम्मद हमीद अन्सारी (2007-17)
- **पदावर असताना मृत्यू** : कृष्ण कांत (2002)
- **राष्ट्रपती निवडणूक हरलेले** : भैरवसिंह शेखावत (2007)
- **जगदीप धनखड** : 16 व्या उपराष्ट्रपती निवडणुकीद्वारे निवड (11 ऑगस्ट 2022), 14 वे व्यक्ती म्हणून 15 वे उपराष्ट्रपती; 22 जुलै 2025 रोजी आरोग्याच्या कारणावरून राजीनामा; याआधी पश्चिम बंगालचे राज्यपाल (2019-2022)

सोळावी उपराष्ट्रपती निवडणूक - 2022 (16th VP Election)

तपशील (Details)	माहिती (Information)
निवडणूक तारीख	11 ऑगस्ट 2022
विजयी उमेदवार	जगदीप धनखड (NDA उमेदवार)
मिळालेली मते	528
प्रमुख प्रतिस्पर्धी	मागरिट अल्टा (India Alliance उमेदवार) - 182 मते
पद धारण	11 ऑगस्ट 2022 ते 21 जुलै 2025
राजीनामा	22 जुलै 2025 (आरोग्याच्या कारणावरून)

सप्टेंबर 2025 - नवीन उपराष्ट्रपती निवडणूक (PIB स्रोत)

NDA उमेदवार : महाराष्ट्राचे राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या नावाची घोषणा.

India Alliance उमेदवार : माजी न्या. व्ही. सुदर्शन रेड्डी (सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश) यांच्या नावाची घोषणा.

निवडणूक आणि निकाल : 9 सप्टेंबर 2025

Electrol Vote : सी.पी.राधाकृष्णन- 452 (60.10%) x बी.सुदर्शन रेड्डी- 300 (39.90%)

सी.पी.राधाकृष्णन यांनी 12 सप्टेंबरला उपराष्ट्रपतीचा पदभार स्वीकारला.

संवैधानिक तरतुदी (Constitutional Provisions)

- **कलम 74 (Article 74)** – राष्ट्रपतीस सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी पंतप्रधानाच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल. राष्ट्रपती आपली कार्ये त्या सल्ल्यानुसारच पार पाडतात.
- **कलम 75 (Article 75)** – केवळ राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात. इतर मंत्र्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावर होते.
- **कलम 78 (Article 78)** – पंतप्रधानांची राष्ट्रपतींशी संपर्काची कर्तव्ये नमूद. (राष्ट्रपतीला माहिती देणे पंतप्रधानाचे कर्तव्य)
- **तिसरी अनुसूची (Third Schedule)** – शपथेचा नमुना नमूद देण्यात आला आहे.

■ **संसदीय शासनपद्धतीत** : राष्ट्रपती = नामधारी कार्यकारी (Nominal/De jure Executive) | पंतप्रधान = वास्तव कार्यकारी (Real/De facto Executive)

■ राष्ट्रपती = राज्याचे प्रमुख (Head of State) | पंतप्रधान = शासनाचे प्रमुख (Head of Government)

Q. हा संघराज्य व घटकराज्य यामधील दुवा म्हणून कार्य करतो. (PSI पूर्व 2011)

- 1) मुख्यमंत्री 2) पंतप्रधान 3) राष्ट्रपती 4) राज्यपाल

Ans : 2

Q. भारतीय राज्यघटनेने स्विकारलेल्या संसदीय पद्धतीत कोण का प्रमुख असतो ? (ASO मुख्य 2011)

- 1) राष्ट्रपती 2) राज्यपाल 3) पंतप्रधान 4) मुख्यमंत्री

Ans : 3

पंतप्रधानाची नियुक्ती (Appointment of Prime Minister)

सामान्य तरतूद (General Provision)

- घटनेत पंतप्रधान निवड व नियुक्तीबाबत कोणतीही विशिष्ट तरतूद नाही.
- **कलम 75** : केवळ राष्ट्रपती नियुक्ती करतात, परंतु ते कोणालाही नियुक्त करू शकत नाहीत.
- **संसदीय शासनपद्धतीच्या संकेतानुसार** : लोकसभेतील बहुमतातील पक्षाच्या नेत्यालाच पंतप्रधान म्हणून नियुक्त करावे लागते.

राष्ट्रपतींचा वैयक्तिक स्वेच्छाधिकार (Individual Discretion) – दोन परिस्थिती

- **परिस्थिती 1** : जेव्हा लोकसभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसते तेव्हा राष्ट्रपती स्वेच्छाधिकाराचा वापर करतात.
 - उदा. : चरण सिंग (1979) – जनता पार्टी चे नेते म्हणून नियुक्त.
- **परिस्थिती 2** : कार्यरत पंतप्रधानाचा मृत्यू झाल्यास व स्पष्ट उत्तराधिकारी नसल्यास.
- सरकारी पक्षाने नवीन नेता निवडला तर त्यांचीच नियुक्ती करावी लागते.

- पंडित नेहरू व लाल बहादूर शास्त्री - दोघांचाही पदावर असताना मृत्यू झाला. दोन्ही वेळा गुलझारीलाल नंदा यांनी 'काळजीवाहू पंतप्रधान' (Caretaker PM) म्हणून काम केले.

Q. खालील विधाने विचारात घ्या: (राज्यसेवा पूर्व 2016)

- अ) ब्रिटनमध्ये पंतप्रधान हे सामान्य गृहाचेच (House of Commons) सदस्य असले पाहिजे.
ब) भारतात कोणत्याही सभागृहाचा सभासद नसलेल्या व्यक्तीची पंतप्रधान म्हणून नेमणूक होऊ शकते.

वरीलपैकी कोणते/कोणती विधान/ ने बरोबर आहेत ?

- 1) फक्त अ 2) फक्त व 3) दोन्ही अ आणि व 4) दोन्ही नाहीत

Ans : 3

Q. खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे ? (Forest 2017)

- अ. पंतप्रधानपदासाठी निमंत्रित करण्याअगोदर त्या व्यक्तीने लोकसभेत आपले बहुमत सिद्ध केलेच पाहिजे, असे राज्यघटनेला अपेक्षित नाही.
ब. पंतप्रधानपदी नेमणूक होतांना ती व्यक्ति कनिष्ठ सभागृहाची अथवा संसदेच्या कोणत्याही एका गृहाची सदस्य असलीच पाहिजे, असे आवश्यक नसते.
क. पंतप्रधानांच्या सल्ल्याशिवाय कोणतीही व्यक्ति मंत्रिमंडळात नेमली जावू शकत नाही.

- (1) फक्त अ (2) फक्त ब (3) फक्त क (4) वरीलपैकी एकही नाही

Ans : 4

महत्त्वाचे न्यायालयीन निर्णय (Important Court Judgments)

वर्ष (Year)	न्यायालय (Court)	निर्णयाचा आशय (Substance of the Judgment)
1980	दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)	एखाद्याला पंतप्रधान नियुक्त करण्यापूर्वी त्याने लोकसभेत बहुमत सिद्ध करणे आवश्यक नाही. राष्ट्रपती त्याला आधी नियुक्त करू शकतात व नंतर ठराविक काळात बहुमत सिद्ध करण्यास सांगू शकतात.
1997	सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court)	संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती पंतप्रधान म्हणून करता येते, मात्र 6 महिन्यांत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे आवश्यक.

पात्रता व सदस्यत्व (Eligibility and Membership)

- पंतप्रधान संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपैकी (लोकसभा / राज्यसभा) कोणत्याही एकाचा सदस्य असू शकतो.
- कलम 75(5) : सहा महिन्यांच्या आत (6-month rule) कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व अनिवार्य.
- घटनेनुसार लोकसभेचाच सदस्य असणे बंधनकारक नाही. (ब्रिटनमध्ये मात्र कनिष्ठ सभागृहाचाच (Lower House) सदस्य असणे आवश्यक.)

1. राज्यसभा सदस्य असलेले पंतप्रधान (Prime Ministers who were members of the Rajya Sabha)

क्र.	नाव	वर्ष
1	इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)	1966
2	एच.डी. देवेगौडा (H.D. Deve Gowda)	1996 - कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते; नंतर राज्यसभेचे सदस्य बनले
3	आय.के. गुजराल (I.K. Gujral)	1997
4	डॉ. मनमोहन सिंग (Dr. Manmohan Singh)	2004 व 2009

शपथ, पदावधी व पगार (Oath, Term and Salary)

शपथ (Oath)

- पंतप्रधानांना पद ग्रहण करण्यापूर्वी राष्ट्रपती शपथ देतात.
- पंतप्रधान म्हणून वेगळी शपथ नाही - त्यांना केंद्रीय मंत्री म्हणूनच शपथ दिली जाते.
- दोन शपथा घ्याव्या लागतात : (i) पदाची शपथ (Oath of Office), (ii) गोपनीयतेची शपथ (Oath of Secrecy)
- शपथेचा नमुना तिसऱ्या अनुसूचीत (Third Schedule) नमूद करण्यात आला आहे.

शपथेतील 4 महत्वाच्या बाबी (4 Important Points in the Oath)

- अ. भारतीय संविधानाबद्दल खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
- ब. भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.
- क. कार्य निष्ठापूर्वक व शुद्ध बुद्धिघने पार पाडणे.
- ड. सर्व तऱ्हेच्या लोकांना निर्भयपणे व निःस्पृहपणे, मतभाव/आकस न बाळगता न्याय वागणूक देणे.

पदावधी (Term)

- पंतप्रधानांचा कालावधी घटनेने निश्चित केलेला नाही. ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत (during pleasure of President) पद धारण करतात.
- परंतु राष्ट्रपती त्यांना मनमर्जीने काढू शकत नाहीत. जोपर्यंत लोकसभेत बहुमताचे समर्थन (Majority Support) आहे तोपर्यंत राष्ट्रपती पदावरून दूर करू शकत नाहीत.

पदावधी 5 वर्षांपूर्वीच संपण्याच्या परिस्थिती (A situation where the tenure is set to end five years early.)

1. लोकसभेचे बहुमताचे समर्थन गमावले → राजीनामा द्यावा लागतो किंवा राष्ट्रपती पदावरून दूर करतात.
1. पंतप्रधान राष्ट्रपतींकडे लेखी राजीनामा सादर करतात → संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होते.
1. पंतप्रधानांचा पदावर असताना मृत्यू → संपूर्ण मंत्रिमंडळ आपोआप विसर्जित होते.
2. पंतप्रधान राष्ट्रपतींना लोकसभा मुदतपूर्व विसर्जित करण्याचा सल्ला देतात.
3. लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) मंजूर करते.
4. पंतप्रधान राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळाचा पाडाव (Collapse) घडवू शकतात.

पगार व भत्ते (Salary and Allowances)

- पंतप्रधानांचे पगार संसदेच्या कायद्याद्वारे वेळोवेळी निश्चित केले जातात. (कायदा - 1952 चा आहे)
- पंतप्रधानांना मंत्र्याइतकाच पगार व भत्ते मिळतात. सध्या : ₹ 2,00,000 प्रति माह.
- इतर सुविधा : खाजगी खर्च भत्ता, मोफत निवास, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय भत्ता इत्यादी.

Q. संसदीय शासनव्यवस्था स्वीकारलेल्या भारतीय राज्यघटनेत खरा प्रमुख कोण असतो? (ASO 2011)

- (1) भारताचे राष्ट्रपती (2) भारताचे उपराष्ट्रपती (3) भारताचे पंतप्रधान (4) भारताची संसद

Ans : (3) भारताचे पंतप्रधान

पंतप्रधानांचे अधिकार व कार्ये (Powers and Functions)

पंतप्रधानांचे अधिकार व कार्ये तीन मुख्य विभागांत पाहता येतात :

विभाग (Domain)	मुख्य मुद्दे (Important Point)
अ) मंत्रिमंडळासंदर्भात (Council of Ministers)	मंत्र्यांची नियुक्ती, खातेवाटप, बदल, राजीनामा
ब) राष्ट्रपतीसंदर्भात (President)	कलम 78 नुसार संपर्क व माहिती देणे
क) संसदेसंदर्भात (Parliament)	लोकसभेचे नेतृत्व, अधिवेशन, विसर्जन

मंत्रिमंडळासंदर्भात अधिकार (Powers regarding the Cabinet)

- केंद्रीय मंत्रिमंडळाचे अध्यक्षस्थान भूषवतात.
- केंद्रीय मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री राष्ट्रपतींकडून पंतप्रधानांच्या सल्ल्यावरच नियुक्त होतात. राष्ट्रपती केवळ अशाच व्यक्तींची नियुक्ती मंत्री म्हणून करू शकतात ज्यांच्या नावांची शिफारस पंतप्रधानांनी केलेली असते.
- पंतप्रधान मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप (Allocation of Portfolios) करतात व आवश्यकतेनुसार बदल करतात.
- एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगू शकतात; त्यांनी राजीनामा न दिल्यास राष्ट्रपतींना त्याला मंत्रिपदावरून दूर करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. (राष्ट्रपतींना पाळावाच लागतो.)
- पंतप्रधान मंत्रिमंडळाच्या सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवितात आणि त्याच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात.
- पंतप्रधान सर्व मंत्र्यांच्या कार्याचे मार्गदर्शन, दिशादर्शन, नियंत्रण व समन्वय करतात.
- पंतप्रधानाचा राजीनामा = संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा. पंतप्रधानांचे राजीनामा किंवा मृत्यूमुळे मंत्रिमंडळ आपोआप विसर्जित होते.

Q. पंतप्रधानाच्या निर्देशावरून जर एखादा केंद्रीयमंत्री राजीनामा के नसेल तर- (ASO पूर्व 2011)

- 1) राष्ट्रपती त्यास पदावरून काढून टाकू शकतात.
- 2) पंतप्रधान त्यास पदावरून काढून टाकतात.
- 3) पंतप्रधान स्वतःच राजीनामा देतात.
- 4) लोकसभा त्याच्या/तिच्या विरुद्ध ठराव पास करते,

Ans : 1

राष्ट्रपतीसंदर्भात अधिकार : कलम 78 (Powers regarding the President : Article 78)

- पंतप्रधान हे राष्ट्रपती व मंत्रिमंडळ यांच्यातील दुवा/संपर्काचे माध्यम (Channel of Communication) म्हणून काम करतात.

कलम 78 अन्वये तीन कर्तव्ये (Three Duties under Section 78) :

1. संघराज्याच्या कारभाराशी संबंधित मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय व विधिविधाने (Legislation) सर्व प्रस्ताव राष्ट्रपतींना कळवणे.
 2. संघराज्याच्या कारभाराच्या प्रशासन व विधिविधानांचे प्रस्ताव यांसंबंधी राष्ट्रपती मागवतील ती माहिती पुरवणे.
 3. एखाद्या मंत्र्याने वैयक्तिक निर्णय घेतला असला तरी मंत्रिमंडळाने त्याचा विचार केला नसेल अशा कोणत्याही बाबी राष्ट्रपतींनी आवश्यक केल्यास मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करणे.
- पंतप्रधान राष्ट्रपतींना पुढील अधिकाऱ्यांच्या नियुक्तीसाठी सल्ला देतात : भारताचे महान्यायवादी (Attorney General), महालेखापाल (CAG), संघ लोकसेवा आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य, मुख्य व अन्य निवडणूक आयुक्त, वित्त आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य इत्यादी.

Q. 'पंतप्रधानाचे कर्तव्य आहे की त्याने मंत्रिमंडळाच्या निर्णयांची सूचना राष्ट्रपतींना द्यावी' हे कोणत्या कलमात? (EXSI 2019)

- (1) Article 74 (2) Article 75 (3) Article 77 (4) Article 78

Ans : (4) Article 78

Q. भारतीय संविधानातील 'अनुच्छेद - 78' च्या तरतुदीनुसार खालीलपैकी कोणते विधान बिनचूक आहे (Forest मुख्य 2018)

- 1) मंत्र्यांमधील खातेवाटप हे पंतप्रधान ठरवितात.
- 2) जेव्हा पंतप्रधान राजीनामा देतात तेव्हा संपूर्ण मंत्रिमंडळ बरखास्त होते.
- 3) भारत सरकारच्या सर्व प्रमुख धोरणात्मक घोषणा या पंतप्रधानांद्वारे केल्या जातात.
- 4) पंतप्रधानांचे कर्तव्य असते की, राष्ट्रपतीला संघराज्याच्या प्रशासकीय कारभारासंबंधी आणि अधिनियमाच्या प्रस्तावासंबंधी मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय कळविणे.

Ans : 4

संसदेसंदर्भात अधिकार (Powers regarding Parliament)

- पंतप्रधान लोकसभेचे नेते (Leader of Lok Sabha) असतात.
- पंतप्रधान राष्ट्रपतींना संसदेची अधिवेशने बोलावणे व स्थगित करणे याबाबत सल्ला देतात.
- पंतप्रधान राष्ट्रपतींना केव्हाही लोकसभा विसर्जित करण्याचा सल्ला देऊ शकतात.
- संसदेत सरकारी धोरणांची घोषणा करतात. संसदेत चालणाऱ्या चर्चेत योग्य वेळी हस्तक्षेप करून शासनाची बाजू मांडतात.
- पंतप्रधान व त्यांच्या मंत्रिमंडळावरील अविश्वास प्रस्ताव (No Confidence Motion) फक्त लोकसभेतच सादर करता येतो - लोकसभा आणि राज्यसभेत नाही.

Q. खालील विधाने विचारात घ्या. (PSI/ASO/STI संयुक्त 2017)

- अ) पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावरील अविश्वास प्रस्तावासंदर्भात भारतीय राज्यघटनेत काहीही नमूद करण्यात आलेले नाही.
- ब) पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावरील अविश्वास प्रस्ताव फक्त लोकसभेतच सादर करता येतो.
- क) पंतप्रधान आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळावरील अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेत सादर करता येतो.

वरीलपैकी कोणते/ती विधान/ने बरोबर आहे/त?

- 1) फक्त अ 2) फक्त ब 3) अ आणि ब 4) फक्त क

Ans : 3

पदसिद्ध अध्यक्षपदे (Ex-officio Chairmanship)

- पंतप्रधान पुढील आयोग/विभाग/परिषदांचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) म्हणून काम करतात :

क्र.	संस्था / विभाग (Organization / Department)	English Name
1	नीती आयोग	NITI Aayog
2	राष्ट्रीय एकात्मता परिषद	National Integration Council
3	आंतर-राज्यीय परिषद	Inter-State Council
4	राष्ट्रीय जल-संपदा परिषद	National Water Resources Council
5	राष्ट्रीय गंगा नदी खोरे प्राधिकरण	National Ganga River Basin Authority
6	राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण	NDMA
7	अंतराळ विभाग	Department of Space

8	अणू ऊर्जा विभाग	Department of Atomic Energy
9	न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी	Nuclear Command Authority
10	इंडियन बोर्ड ऑफ वाईल्डलाईफ	Indian Board of Wildlife (IBWL)
11	वैज्ञानिक व औद्योगिक संशोधन परिषद	CSIR

पंतप्रधान कार्यालय (Prime Minister's Office - PMO)

- **स्थापना** : जानेवारी 1950 (January 1950)
- **स्वरूप** : बिगर-संविधानिक (Non-constitutional), सहाय्यकारी संघटना (Staff Agency).
- पीएमओच्या अधिकार क्षेत्रात काही संलग्न आणि दुय्यम (Attached & Subordinate) कार्यालये आहेत.
- गव्हर्नर जनरल (व्यक्तिगत) सचिवाच्या जागी जानेवारी 1950 मध्ये अस्तित्वात आले.
- **कार्ये** : प्रशासकीय, धोरणात्मक व संशोधनात्मक सहाय्य (Administrative, Policy & Research Support).

- PMO ही एक Staff Agency (सहाय्यकारी संघटना) आहे - Line Agency नाही.

Q. पंतप्रधानांच्या कार्यालयाबाबत (PMO) खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत? (राज्यसेवा पूर्व 2023)

अ. ती सहाय्यकारी संघटना (Staff Agency) आहे.

ब. ती एक बिगर-संविधानिक संस्था आहे.

क. त्याच्या अधिकार क्षेत्रात काही संलग्न आणि दुय्यम कार्यालये आहेत.

ड. गव्हर्नर जनरल (व्यक्तिगत) च्या सचिवाच्या जागी जानेवारी 1950 मध्ये अस्तित्वात आले.

Ans : (3) अ, ब आणि क

पंतप्रधानाची भूमिका - विद्वानांची विधाने (Scholars' Quotes)

विद्वान (Scholar)	विधान (Quote)	अर्थ (Meaning)
लॉर्ड मोर्ले (Lord Morley)	'Primus inter pares'	'समानांमधील पहिला' (First among equals)
सर विल्यम हार्कोर्ट (Sir William Harcourt)	'Inter stellas luna minores'	'गौण ताऱ्यांमधील चंद्र' (A moon among lesser stars)
जेनिंग्स (Jennings)	'A sun around which planets revolve'	'ग्रह ज्याच्या भोवती फिरतात असा सूर्य'
मनो/लास्की (Laski)	'The captain of the ship of the state'	'शासनसंस्थेच्या जहाजाचा कॅप्टन'
रॅमसे मुईर (Ramsay Muir)	'The steersman of steering wheel of the ship of the state'	'राज्याच्या नौकेचे सुकाणू चालविणारा खलाशी'
डॉ. बी.आर. आंबेडकर	भारताच्या राष्ट्रपतीची नव्हे तर पंतप्रधानांची तुलना अमेरिकन राष्ट्रपतींशी केलेली योग्य होईल.	पंतप्रधान = खरे कार्यकारी अधिकारी

राष्ट्रपती vs. पंतप्रधान (President vs. Prime Minister)

बाब (Point)	राष्ट्रपती (President)	पंतप्रधान (Prime Minister)
स्थान (Position)	राज्याचे प्रमुख (Head of State)	शासनाचे प्रमुख (Head of Government)
कार्यकारी स्वरूप	नामधारी कार्यकारी (De jure)	वास्तव कार्यकारी (De facto)
पदावधी (Term)	निश्चित 5 वर्षे	लोकसभेच्या मर्जीवर (अनिश्चित)

शपथ देणारे	सरन्यायाधीश (Chief Justice)	राष्ट्रपती (President)
निवड पद्धती	निवडणूक (अप्रत्यक्ष)	नियुक्ती (Appointment)
पगार	₹ 5,00,000/माह	₹ 2,00,000/माह
मर्जी/जबाबदारी	संसदेस जबाबदार नाही	लोकसभेस जबाबदार

Q. खाली दिलेल्या भारतीय संविधानातील कोणती कलमे पंतप्रधान व राष्ट्रपती मधील संबंध विस्तृतपणे अधिराज्यीत करतात? (ASO 2016)

अ) कलम 75 ब) कलम 73 क) कलम 74 ड) कलम 78

खाली दिलेल्या संकेतातून योग्य उत्तर निवडा :

1. फक्त अ, ब व क 2. फक्त ब, क व ड 3. फक्त अ, क व ड 4. फक्त अ, ब व ड

Ans : 3

महत्वाचे पंतप्रधान व विक्रम (Important PMs & Records)

वैशिष्ट्य (Record / Feature)	पंतप्रधान (pm)	तपशील
सर्वाधिक काळ (Longest serving)	पंडित जवाहरलाल नेहरू	17 वर्षे, 286 दिवस (15 ऑग. 1947 – 27 मे 1964)
पहिल्या महिला पंतप्रधान	इंदिरा गांधी	1966
सर्वात तरुण पंतप्रधान (Youngest PM)	राजीव गांधी	1984 – वयाच्या 40 व्या वर्षी
पहिले बिगर-काँग्रेसी पंतप्रधान	मोरारजी देसाई	1977
पहिले शीख पंतप्रधान / पूर्वी RBI गव्हर्नर	डॉ. मनमोहन सिंग	2004
स्वातंत्र्योत्तर जन्मलेले पहिले पंतप्रधान	नरेंद्र मोदी	जन्म 17 सप्टेंबर 1950, वडनगर, गुजरात
सलग 3 वेळा पंतप्रधान	नरेंद्र मोदी	2014, 2019, 2024
दक्षिण भारतातील पहिले पंतप्रधान	पी.व्ही. नरसिंहराव	1991, आंध्रप्रदेश
काळ जीवाहू पंतप्रधान (दोन वेळा)	गुलझारीलाल नंदा	1964 व 1966

Q. 2011 मध्ये कोणत्या भारतीय पंतप्रधानांना बांग्लादेश सरकारने 'बांग्लादेशी स्वाधीनता सन्मानोन पुरस्कारा'ने गौरविले ? 3(ASO Mains Oct. 2022)

1) राजीव गांधी 2) इंदिरा गांधी 3) मनमोहन सिंग 4) अटलबिहारी वाजपेयी

Ans : 2

पहिले 5 पंतप्रधान (क्रमाने) (The First 5 Prime Ministers (in order))

क्र.	नाव (Name)	कालावधी (Tenure)
1	पं. जवाहरलाल नेहरू (काँग्रेस)	15 ऑग. 1947 – 27 मे 1964
2	गुलझारीलाल नंदा (काळ जीवाहू, काँग्रेस)	27 मे 1964 – 9 जून 1964
3	लाल बहादूर शास्त्री (काँग्रेस)	9 जून 1964 – 11 जाने. 1966
4	गुलझारीलाल नंदा (काळ जीवाहू, काँग्रेस)	11 जाने. 1966 – 24 जाने. 1966
5	इंदिरा गांधी (काँग्रेस)	24 जाने. 1966 – मार्च 1967

पंतप्रधान (Prime Minister)	पूर्वीचे राज्य (Former Kingdom)
मोरारजी देसाई	बॉम्बे प्रांत
चरण सिंग	उत्तरप्रदेश
व्ही.पी. सिंग	उत्तरप्रदेश
पी.व्ही. नरसिंहराव	आंध्रप्रदेश
एच.डी. देवेगौडा	कर्नाटक
नरेंद्र मोदी	गुजरात

Q. पुढीलपैकी कोणत्या राज्यचे मुख्यमंत्री न होता भारताचे पंतप्रधान झाले? (EXSI 2018)

- (1) मोरारजी देसाई - मुख्यमंत्री होते (2) चरण सिंग - मुख्यमंत्री होते
(3) व्ही.पी. सिंग - मुख्यमंत्री होते (4) चंद्रशेखर - मुख्यमंत्री नव्हते

Ans : (4) चंद्रशेखर

PM जे राज्यसभेचे सदस्य होते (The PM who was a member of the Rajya Sabha) :

पंतप्रधान (Prime Minister)	कार्यकाल (Tenure as PM)	राज्यसभा सदस्यत्व
इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)	1966-1977, 1980-1984	राज्यसभा सदस्य PM
डॉ. मनमोहन सिंग (Dr. Manmohan Singh)	2004-2014	राज्यसभा सदस्य PM
आय. के. गुजराल (I. K. Gujral)	1997-1998	राज्यसभा सदस्य PM
एच. डी. देवेगौडा (H. D. Deve Gowda)	1996-1997	राज्यसभा सदस्य PM

Q. खालीलपैकी कोणते भारताचे पंतप्रधान राज्यसभेचे सदस्य होते? (ASO 2022)

- अ. इंदिरा गांधी (1966) ब. डॉ. मनमोहन सिंग (2004) क. आय. के. गुजराल (1997) ड. एच. डी. देवेगौडा (1996)
(1) अ आणि ब (2) ब आणि क (3) अ, ब आणि ड (4) अ, ब, क आणि ड

Ans : (3) अ, ब आणि ड

नरेंद्र मोदी - सद्याचे पंतप्रधान (Current PM)

- **जन्म** : 17 सप्टेंबर 1950 - गुजरातमधील वडनगर (Vadnagar) शहरात.
- **पूर्ण नाव** : नरेंद्र दामोदरदास मोदी (Narendra Damodardas Modi)
- **2014 ते 2019** - प्रथमच पंतप्रधान.
- **2019 ते 2024** - द्वितीय वेळा पंतप्रधान.
- **9 जून 2024** रोजी 3 व्या वेळेस शपथ → सलग तीन वेळा पंतप्रधान झालेले.
- **2001 ते 2014** - गुजरातचे मुख्यमंत्री.
- स्वातंत्र्यानंतर (Post-Independence) जन्मलेले पहिले पंतप्रधान.

भारताचे सर्व PM- संपूर्ण यादी (All PM of India - Complete List)

लोकसभा (Lok Sabha)	पंतप्रधानाचे नाव (पक्ष)	कालावधी (Tenure)
पहिली (1952-57)	पं. जवाहरलाल नेहरू (काँग्रेस)	15 ऑग. 1947 - मे 1957
दुसरी (1957-62)	पं. जवाहरलाल नेहरू (काँग्रेस)	मे 1957 - एप्रिल 1962
तिसरी (1962-67)	पं. जवाहरलाल नेहरू (काँग्रेस)	एप्रिल 1962 - 27 मे 1964
	गुलझारीलाल नंदा (काळजीवाहू - काँग्रेस)	27 मे 1964 - 9 जून 1964
	लाल बहादूर शास्त्री (काँग्रेस)	9 जून 1964 - 11 जाने. 1966
	गुलझारीलाल नंदा (काळजीवाहू - काँग्रेस)	11 जाने. 1966 - 24 जाने. 1966
	इंदिरा गांधी (काँग्रेस)	24 जाने. 1966 - मार्च 1967
चौथी (1967-70)	इंदिरा गांधी (काँग्रेस)	मार्च 1967 - मार्च 1971
पाचवी (1971-77)	इंदिरा गांधी (काँग्रेस)	मार्च 1971 - मार्च 1977
सहावी (1977-79)	मोरारजी देसाई (जनता पार्टी)	24 मार्च 1977 - 28 जुलै 1979
	चौधरी चरण सिंग (जनता पार्टी S)	28 जुलै 1979 - 14 जाने. 1980
सातवी (1980-84)	इंदिरा गांधी (काँग्रेस I)	14 जाने. 1980 - 31 ऑक्टो. 1984
	राजीव गांधी (काँग्रेस I)	31 ऑक्टो. 1984 - जाने. 1985
आठवी (1985-89)	राजीव गांधी (काँग्रेस I)	जाने. 1985 - डिसें. 1989
नववी (1989-91)	व्ही.पी. सिंग (जनता दल)	2 डिसें. 1989 - 10 नोव्हें. 1990
	चंद्र शेखर (जनता दल)	11 नोव्हें. 1990 - 21 जून 1991
दहावी (1991-96)	पी.व्ही. नरसिंहराव (काँग्रेस)	21 जून 1991 - 16 मे 1996
अकरावी (1996-97)	अटल बिहारी वाजपेयी (भाजपा)	16 मे 1996 - 31 मे 1996
	एच.डी. देवेगौडा (जनता दल)	1 जून 1996 - 20 एप्रिल 1997
	आय.के. गुजराल (जनता दल)	21 एप्रिल 1997 - 18 मार्च 1998
बारावी (1998-99)	अटल बिहारी वाजपेयी (भाजप)	19 मार्च 1998 - 13 ऑक्टो. 1999
तेरावी (1999-2004)	अटल बिहारी वाजपेयी (भाजप)	13 ऑक्टो. 1999 - 22 मे 2004
चौदावी (2004-09)	डॉ. मनमोहन सिंग (काँग्रेस)	22 मे 2004 - जून 2009
पंधरावी (2009-14)	डॉ. मनमोहन सिंग (काँग्रेस)	जून 2009 - 17 मे 2014
सोळावी (2014-19)	श्री. नरेंद्र मोदी (भाजपा)	26 मे 2014 - 26 मे 2019
सतरावी (2019-24)	श्री. नरेंद्र मोदी (भाजपा)	30 मे 2019 - जून 2024
अठरावी (2024-)	श्री. नरेंद्र मोदी (भाजपा)	9 जून 2024 - सद्यस्थिती

Q. कोणत्या पंतप्रधानांच्या कार्यकाळात महिला आरक्षणसंदर्भात विधेयक प्रथम संसदेत सादर करण्यात आले? (Forest 2015)

- (1) पी. व्ही. नरसिंह राव (2) अटल बिहारी वाजपेयी (3) राजीव गांधी (4) एच. डी. देवेगौडा

Ans : (3) राजीव गांधी

Q. जोड्या लावा : (पंतप्रधान - कार्यकाळ) (ASO Mains July, 2022)

पंतप्रधान	कार्यकाळ
अ) मोरारजी देसाई	1) 1 जून, 1996 ते 21 एप्रिल, 1997
ब) मनमोहन सिंह	2) 22 मे, 2004 ते 26 मे, 2014
क) राजीव गांधी	3) 24 मार्च, 1977 ते 28 जुलै, 1979
ड) एच.डी. देवेगौडा	4) 31 ऑक्टोबर, 1984 ते 2 डिसेंबर, 1989

पर्यायी उत्तरे :

1. अ- 3, ब- 2, क- 4, ड- 1 2. अ- 1, ब- 3, क- 2, ड- 4 3. अ- 4, ब- 1, क- 3, ड- 2 4. अ- 2, ब- 4, क- 1, ड- 3

Ans : 4



- अनुच्छेद 74 ते 78, 88
- सामूहिक व वैयक्तिक जबाबदारी
- कॅबिनेट समित्या
- महत्वाचे खटले

प्रस्तावना (Introduction)

संसदीय शासनपद्धती - स्वरूप (Nature of Parliamentary System)

- भारतात संसदीय शासनपद्धती (Parliamentary System of Government) अवलंबण्यात आली आहे.
- या पद्धतीत वास्तविक कार्यकारी सत्ता (Real Executive Authority) पंतप्रधान (Prime Minister) व मंत्रीमंडळ (Council of Ministers) यांच्याकडे असते.
- राष्ट्रपती हे नाममात्र प्रमुख (Nominal/Constitutional Head) असतात - ते राज्याचे प्रमुख (Head of State) आहेत; मात्र शासनाचे प्रमुख (Head of Government) पंतप्रधान असतात.
- ब्रिटिश Westminster पद्धतीवर आधारलेली ही व्यवस्था 'जबाबदार शासन' (Responsible Government) या तत्त्वावर कार्यरत आहे.

घटनात्मक आधार (Constitutional Basis)

- **अनुच्छेद 74 (Article 74) :** पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रीमंडळ - राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला देणे (Council of Ministers to aid and advise the President).
- **अनुच्छेद 75 (Article 75) :** मंत्र्यांची नियुक्ती, पदावधी, जबाबदारी, शपथ, वेतन इ. (Appointment, Tenure, Responsibility, Oath, Salary of Ministers). म्हणजे राष्ट्रपती पंतप्रधानांची नियुक्ती करतात व पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात.

घटनात्मक तरतुदी (Constitutional Provisions)

अनुच्छेद 74 - मंत्रीमंडळ : राष्ट्रपतींना सहाय्य व सल्ला (Article 74)

1) 74(1) - सल्ल्याचे बंधनकारक स्वरूप (Binding Nature of Advice)

- राष्ट्रपतींना कार्ये पार पाडण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळ सहाय्य व सल्ला (Aid and Advice) देईल.
- राष्ट्रपती हे सल्ल्यानुसार (In accordance with such advice) कार्य करतील.
 - **42 वी घटनादुरुस्ती, 1976 (42nd Amendment, 1976):** मंत्रीमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक (Binding) केला गेला.
 - **44 वी घटनादुरुस्ती, 1978 (44th Amendment, 1978):** राष्ट्रपतींना सल्ला पुनर्विचारासाठी (Reconsideration) परत पाठविण्याचा अधिकार दिला गेला - मात्र पुनर्विचारानंतरचा सल्ला बंधनकारकच राहतो.

2) 74(2) - सल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी निषिद्ध (Immunity from Judicial Review)

- मंत्रीमंडळाने राष्ट्रपतींना दिलेला सल्ला कोणत्याही न्यायालयात तपासता येणार नाही (Advice shall not be inquired into by any Court).
- हे तरतूद सल्ल्याची गोपनीयता व स्वातंत्र्य राखते.

Q. कोणत्या कलमानुसार राष्ट्रपतींना त्यांच्या कार्यात मदत करण्यासाठी पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल असे सूचित करते? (Tech Ass Group-C, 2017)

पर्यायी उत्तरे :

1. कलम 71 2. कलम 72 3. कलम 73 4. कलम 74

Ans: 4) कलम 74

Q. खालील बाबींचा विचार करा: (MPSC 2016)

- अ) भारतीय संविधानानुसार भारताच्या राष्ट्रपतींना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसारच कारभार करावा लागतो.
ब) राष्ट्रपती त्या सल्ल्याचा पुनर्विचार करण्यासाठी पुन्हा मंत्रिमंडळाकडे पाठवू शकतात. परंतु पुनर्विचारानंतर मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक नाही.

पर्यायी उत्तरे :

1. अ व ब दोन्ही बरोबर आहेत. 2. अ बरोबर व ब चूक आहे. 3. ब बरोबर व अ चूक आहे. 3. अ व ब दोन्ही चूक आहेत.

Ans: 2)

Q. खालील विधाने विचारात घ्या: (Forest Main, 2017)

- अ) 1976 च्या 42 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला.
ब) 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती कायद्याद्वारे मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला एकदा परत पुनर्विचारासाठी पाठविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीला देण्यात आला.

पर्यायी उत्तरे :

1. फक्त अ 2. फक्त ब 3. अ आणि ब दोन्हीही 4. अ आणि ब दोन्हीही नाही

Ans: 3)

अनुच्छेद 75 - मंत्र्यांची नियुक्ती, पदावधी, जबाबदारी इ. (Article 75)

कलम / उपकलम	मुख्य तरतूद	परीक्षेसाठी महत्वाचे 'की-वर्ड्स' (Keywords)
75 (1)	मंत्र्यांची नियुक्ती	पंतप्रधानांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. इतर मंत्र्यांची नियुक्ती पंतप्रधानांच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती करतात.
75 (1अ)	मंत्रिमंडळाचा आकार	91 वी घटनादुरुस्ती (2003). एकूण सदस्य संख्या लोकसभेच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी (पंतप्रधानांसह). जास्तीत जास्त 81 मंत्री.
75 (1ब)	पक्षांतर बंदी (Anti-Defection)	10 व्या अनुसूचीनुसार अपात्र ठरलेला खासदार मंत्री होण्यासही अपात्र ठरतो.
75 (2)	वैयक्तिक जबाबदारी (Individual Responsibility)	मंत्री 'राष्ट्रपतींची मर्जी' (Pleasure of President) असेपर्यंतच पदावर राहतात. (प्रत्यक्षात ही पंतप्रधानांची मर्जी असते).
75 (3)	सामूहिक जबाबदारी (Collective Responsibility)	मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या 'केवळ लोकसभेला' जबाबदार असते. (संसदेला किंवा राज्यसभेला नाही).
75 (4)	शपथ (Oath)	राष्ट्रपती शपथ देतात. शपथेचे 2 प्रकार: 1) पदाची शपथ 2) गोपनीयतेची शपथ. (नमुना 3 च्या अनुसूचीत).
75 (5)	6 महिन्यांची अट	संसदेचा सदस्य नसलेला मंत्री जास्तीत जास्त 6 महिनेच पदावर राहू शकतो. त्यानंतर त्याला कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व मिळवणे अनिवार्य आहे.
75 (6)	वेतन आणि भत्ते	मंत्र्यांचे पगार आणि भत्ते वेळोवेळी संसदेच्या कायद्याने ठरवले जातात.

Q. पुढील विधानांचा अभ्यास करा. (ASO 2023)

- मंत्रिमंडळ राष्ट्रपतींची मर्जी असे पर्यंत अधिकारावर राहाते.
- मंत्रिमंडळ लोकसभेत बहुमताच्या जोरावर अधिकारावर राहाते.

पर्यायी उत्तरे:

- केवळ i बरोबर आहे
- केवळ ii बरोबर आहे
- i व ii दोन्ही बरोबर आहेत
- i व ii दोन्ही चूक आहेत

Ans : 3)

अनुच्छेद 77 - भारत सरकारची कामकाज पद्धत (Article 77)

- भारत सरकारच्या सर्व कार्यकारी कृती (Executive Actions) राष्ट्रपतींच्या नावाने (In the Name of the President) घेतल्या जातात.
- राष्ट्रपती कामकाजाचे नियम (Rules of Business) बनवू शकतात; मंत्र्यांना कामकाज वाटप (Allocation of Business) करतात.
- राष्ट्रपतींच्या नावाने केलेल्या आदेशांच्या वैधतेस न्यायालयीन आव्हान (Judicial Challenge) देता येत नाही.

अनुच्छेद 78 - पंतप्रधानांची कर्तव्ये (Article 78)

- मंत्रिमंडळाने घेतलेले निर्णय (Decisions) व केंद्र सरकारच्या कायदे विषयक प्रस्तावांची माहिती (Legislative proposals) राष्ट्रपतींना कळविणे.
- राष्ट्रपतींनी मागितलेली कोणतीही माहिती (Information) पुरविणे.
- ज्या विषयावर मंत्री एकट्याने निर्णय घेतला आहे, परंतु मंत्रिमंडळाने एकत्रितपणे (Collectively) विचार केला नाही, असा विषय राष्ट्रपतींच्या विनंतीवरून मंत्रिमंडळात मांडणे.

अनुच्छेद 88 - मंत्र्यांचे सभागृहातील अधिकार (Article 88)

- प्रत्येक मंत्र्याला संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात (Either House) बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार (Right to Speak and Participate) आहे.
- परंतु मतदानाचा अधिकार (Right to Vote) केवळ ज्या सभागृहाचे ते सदस्य आहेत त्याच सभागृहात आहे.

Q. पुढील विधानांपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? (ASO 2023)

- अनुच्छेद 74 मंत्रिमंडळाच्या स्थानासंबंधी आहे.
- अनुच्छेद 75 मंत्र्यांची नियुक्ती, कार्यकाल, जबाबदारी, पात्रता, शपथ आणि वेतन व भत्ते यासंबंधी आहे.
- अनुच्छेद 76 मंत्रिमंडळ संयुक्तरित्या राष्ट्रपतींना उत्तरदायी असेल.

पर्यायी उत्तरे :

- i आणि ii
- ii आणि iii
- i, ii आणि iii
- iii आणि i

Ans: 1) i आणि ii

मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे स्वरूप (Nature of Ministerial Advice)

सल्ल्याविषयी घटनादुरुस्त्या व तरतुदी (Constitutional Amendments and Provisions Regarding Advice)

- 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) - 42nd Amendment, 1976 :** मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक (Binding) केला. 'राष्ट्रपती सल्ल्यानुसार कार्य करतील' असे स्पष्ट करण्यात आले.
- 44 वी घटनादुरुस्ती (1978) - 44th Amendment, 1978 :** राष्ट्रपतींना सल्ला एकदा पुनर्विचारासाठी (Reconsideration) परत पाठविण्याचा अधिकार; मात्र पुनर्विचारानंतर मिळालेला सल्ला बंधनकारक राहतो.
- अनुच्छेद 74(2) :** सल्ल्याची गोपनीयता - मंत्रिमंडळाने दिलेला सल्ला कोणत्याही न्यायालयाद्वारे तपासला जाऊ शकत नाही. (Secrecy)

महत्वाचे न्यायालयीन निकाल (Important Judicial Pronouncements)

महत्वाचे खटले व निकाल (Landmark Cases)

खटला / वर्ष (Case / Year)	निकाल / तत्त्व (Ruling / Principle)
1971 - काळजीवाहू मंत्रीमंडळाचा खटला (Caretaker Cabinet Case, 1971)	लोकसभा विसर्जनानंतरही (After dissolution of Lok Sabha) काळजीवाहू मंत्रीमंडळाचा (Caretaker Cabinet) सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.
1974 - राष्ट्रपतींची मर्जी (President's Pleasure Case, 1974)	'राष्ट्रपतींची मर्जी' म्हणजे प्रत्यक्षात 'मंत्रीमंडळाची मर्जी' (President's satisfaction = Cabinet's satisfaction). मंत्री संसदीय बहुमताद्वारेच बडतर्फ होतो.
1990 - देवीलाल खटला (Devi Lal Case, 1990)	उपपंतप्रधान (Deputy Prime Minister) हे पद केवळ वर्णनात्मक (Descriptive) आहे, घटनात्मक (Constitutional) नव्हे. सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) हे स्पष्ट केले.

मंत्र्यांची शपथ (Oath of Ministers)

1) शपथेचा नमुना - 3 री अनुसूची (Third Schedule)

- मंत्री राष्ट्रपतींसमोर दोन शपथा घेतात :
 - (अ) पदाची शपथ (Oath of Office)
 - (ब) गोपनीयतेची शपथ (Oath of Secrecy)

2) पदाच्या शपथेचे चार मुख्य घटक (Four Key Components of Oath of Office)

- संविधानाशी श्रद्धा आणि निष्ठा बाळगीन. (Allegiance to the Constitution)
- भारताच्या सार्वभौमत्व व अखंडतेचे रक्षण (Protecting Sovereignty & Integrity of India) करील.
- कर्तव्ये प्रामाणिकपणे व निष्ठेने पार पाडणे (Discharging duties faithfully and conscientiously).
- कोणाच्याही भीतीशिवाय, पक्षपाताशिवाय, प्रेमाशिवाय किंवा द्वेषाशिवाय (Without fear, favour, affection or ill-will) सर्वांशी समान वागणूक.

3) गोपनीयतेची शपथ (Oath of Secrecy)

- मंत्री म्हणून मिळालेली कोणतीही माहिती थेट किंवा अप्रत्यक्षपणे प्रकट करणार नाही (Will not directly or indirectly communicate or reveal) - असे वचन दिले जाते.
- हे Cabinet Secrecy च्या तत्वाचा आधार आहे.
- महत्वाचे :** पंतप्रधानांसाठी वेगळी शपथ नाही; ते 'केंद्रीय मंत्री' (Union Minister) म्हणूनच शपथ घेतात.

मंत्र्यांची जबाबदारी (Ministerial Responsibility)

1) सामूहिक जबाबदारी - अनुच्छेद 75(3) (Collective Responsibility)

- मंत्रीमंडळ सामूहिकरित्या लोकसभेला (Lok Sabha) जबाबदार आहे.
- 'Sink or Swim Together' - संपूर्ण मंत्रीमंडळ एकत्र उभे राहते किंवा पडते.
- लोकसभेत अविश्वास ठराव (Vote of No-Confidence) मंजूर झाल्यास संपूर्ण मंत्रीमंडळाला राजीनामा द्यावा लागतो.

- मंत्री असहमत असला तरी सार्वजनिकरित्या (Publicly) मंत्रीमंडळाच्या निर्णयाच्या विरोधात बोलू शकत नाही - असहमती असल्यास राजीनामा द्यावा लागतो.
- **Cabinet Secrecy** : मंत्रीमंडळाच्या बैठकीतील चर्चा गोपनीय (Confidential) ठेवली जाते.

2) वैयक्तिक जबाबदारी - अनुच्छेद 75(2) (Individual Responsibility)

- प्रत्येक मंत्री वैयक्तिकरित्या राष्ट्रपतींना (President) जबाबदार आहे - म्हणजेच पंतप्रधानांच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती कोणत्याही मंत्रालया बडतर्फ करू शकतात.
- मंत्री पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखाली काम करतात; पंतप्रधान मंत्र्यांची नियुक्ती व बडतर्फी (Appointment & Dismissal) मध्ये मध्यवर्ती भूमिका बजावतात.

3) न्यायिक जबाबदारीचा अभाव (Absence of Legal/Judicial Responsibility)

- भारतात ब्रिटनप्रमाणे (Unlike UK) प्रति-स्वाक्षरी (Countersignature) ची तरतूद नाही.
- अनुच्छेद 74(2) नुसार मंत्रीमंडळाच्या सल्ल्याची न्यायालयीन चौकशी (Judicial Inquiry) करता येत नाही.
- त्यामुळे मंत्र्यांची न्यायिक/कायदेशीर जबाबदारी (Legal Accountability) मर्यादित स्वरूपाची आहे.

Q. भारतातील अविश्वासदर्शक ठरावासंदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्या : (STI 2023)

- अ. भारताच्या राज्यघटनेमध्ये केंद्रीय मंत्रीमंडळाविरुद्धचा 'अविश्वासदर्शक ठराव' असा उल्लेख करण्यात आलेला नाही.
ब. अविश्वासदर्शक ठराव हा केवळ लोकसभेमध्येच मांडता येतो.

वरीलपैकी कोणते विधान / विधाने बिनचूक आहेत ?

पर्यायी उत्तरे :

- (1) फक्त अ (2) फक्त ब (3) दोन्ही (4) वरीलपैकी कोणतेही नाही

Ans : 3

मंत्रीमंडळाची रचना (Composition of Council of Ministers)

मंत्र्यांचे प्रकार (Types of Ministers)	
मंत्र्याचा प्रकार (Type)	स्वरूप व भूमिका (Nature & Role)
कॅबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)	उच्चतम दर्जा; कॅबिनेट बैठकीत सहभाग; विशिष्ट मंत्रालयाचे प्रमुख; धोरणनिर्मितीत (Policy-Making) थेट सहभाग; वेतन: ₹1 लाख + भत्ते.
राज्यमंत्री (Minister of State - MoS)	दोन प्रकार: स्वतंत्र प्रभार (Independent Charge) किंवा कॅबिनेट मंत्र्याच्या अधीन (Under Cabinet Minister); कॅबिनेट बैठकीत सहसा निमंत्रितच; आमंत्रण असेल तेव्हाच भाग घेऊ शकतात.
उपमंत्री (Deputy Ministers)	सर्वात कनिष्ठ दर्जा; कॅबिनेट मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांना सहाय्य (Assist); स्वतंत्र विभाग नाही; कॅबिनेट बैठकीत भाग नाही.

- **संसदीय सचिव (Parliamentary Secretaries)** : पूर्वी अस्तित्वात होते; सध्या केंद्र स्तरावर उपयोग कमी झाला आहे; काही राज्यांमध्ये वापर होतो.
- **मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते** : Ministers' Salaries and Allowances Act, 1952 अन्वये निश्चित. संसदेत बदल करता येतात.

मंत्रीमंडळ v/s कॅबिनेट - (Council of Ministers vs. Cabinet)	
मंत्रीमंडळ (Council of Ministers)	कॅबिनेट (Cabinet)
घटनात्मक स्थान : अनुच्छेद 74 व 75 मध्ये उल्लेख	'कॅबिनेट' शब्द प्रथम अनुच्छेद 352(3) मध्ये - 44 वी घटनादुरुस्ती (1978) द्वारे समाविष्ट (44th Amendment, 1978)
सदस्य संख्या : मोठे मंत्रीमंडळ (60-80)	लहान कॅबिनेट (15-25); सामान्यतः कॅबिनेट दर्जाचे मंत्रीच सदस्य
रचना : कॅबिनेट + राज्यमंत्री + उपमंत्री - सर्व श्रेणी	फक्त कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री (Cabinet-Rank Ministers)
निर्णय प्रक्रिया : सल्लादायी भूमिका; बैठका नियमित नाहीत	वास्तविक सत्ता कॅबिनेटकडे (Real Power with Cabinet); नियमित बैठका; धोरण निर्णय इथेच होतात
जबाबदारी : लोकसभेला- सामूहिक (Collective)	सामूहिक जबाबदारी कॅबिनेटमार्फत अंमलात येते (Enforced through Cabinet)

Q. 'कॅबिनेट' ह्या संज्ञेचा राज्यघटनेच्या कोणत्या कलमामध्ये उल्लेख केलेला आढळतो? (Excise-PSI Prelim, 2017)

पर्यायी उत्तरे :

- कलम 74
- कलम 75
- कलम 352
- कलम 353

Ans: 3)

Q. मंत्रीमंडळ सचिवालयाच्या (Cabinet Secretariat) संदर्भात खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत?

(MPSC Prelim, 2020)

- अ) ते इ.स. 1950 मध्ये स्थापन करण्यात आले. ब) ते पंतप्रधानांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करते.
- क) ते रेखा संघटन (Line agency) आहे. ड) ते केंद्र सरकारमध्ये मुख्य समन्वयक म्हणून कार्य करते.

पर्यायी उत्तरे:

- अ आणि ब
- अ, ब आणि क
- ब आणि ड
- अ, क आणि ड

Ans : 3) ब आणि ड

Q. मंत्रीपरिषद (Council of Ministers) आणि कॅबिनेट (Cabinet) यांच्यातील फरकाबाबत खालील विधाने विचारात घ्या. (MPSC Pre 2020)

- अ) संपूर्ण राज्यघटनेमध्ये 'मंत्रीपरिषद' हाच शब्दप्रयोग वापरण्यात आलेला आहे, केवळ अनुच्छेद-352 मध्ये 'कॅबिनेट' हा शब्द वापरलेला आहे.
- ब) राज्यघटनेने संपूर्ण सत्ता ही 'कॅबिनेट' कडे सुपूर्त केलेली आहे, परंतु प्रत्यक्षात ही सत्ता मंत्रीपरिषदेद्वारा वापरली जाते.
- क) मंत्रीपरिषदेत कॅबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री यांचा समावेश असतो तर दुसऱ्या बाजूस कॅबिनेट मध्ये केवळ कॅबिनेट दर्जाचे मंत्री असतात.

पर्यायी उत्तरे:

- फक्त अ
- फक्त क
- अ, ब, आणि क
- फक्त अ आणि क

Ans: 4)

किचन कॅबिनेट (Kitchen Cabinet / Inner Cabinet)

व्याख्या व स्वरूप (Definition and Nature)

- किचन कॅबिनेट म्हणजे पंतप्रधानांचे अत्यंत विश्वासू व जवळचे सहकारी यांचा अनौपचारिक गट (Informal Group) असतो.
- हे घटनाबाह्य (Extra-Constitutional) व अनौपचारिक (Informal) असते - याला कोणताही घटनात्मक दर्जा नाही.
- यात मंत्री, पक्षाचे नेते, आणि काही वेळा सरकारबाहेरील व्यक्ती (Outside Advisors) यांचा समावेश असतो.
- अनेकदा कॅबिनेट बैठकीआधीच प्रमुख निर्णय या गटात घेतले जातात आणि कॅबिनेटमध्ये मंजूरी मिळवली जाते.

ऐतिहासिक उदाहरणे (Historical Examples)

- पं. जवाहरलाल नेहरू - त्यांचे विश्वासू मंत्री व नियोजन आयोगाचे सदस्य
- लाल बहादूर शास्त्री - त्यांच्या विश्वासू सचिव व सल्लागारांचा छोटा गट
- इंदिरा गांधी - सत्तेचे अत्यंत केंद्रीकरण (Highly Centralized); PMO मध्ये P.N. Haksar यांसारखे प्रभावशाली सल्लागार
- अटल बिहारी वाजपेयी - Brajesh Mishra यांची PMO मध्ये अत्यंत प्रभावशाली भूमिका

किचन कॅबिनेटचे फायदे व तोटे (Pros and Cons of Kitchen Cabinets)

फायदे (Advantages)	तोटे (Disadvantages)
जलद व गोपनीय निर्णय प्रक्रिया (Quick and Confidential Decisions)	मंत्रिमंडळाची सामूहिक जबाबदारी (Collective Responsibility) कमकुवत होते
विश्वासू व तज्ञ व्यक्तींचा सल्ला (Expert & Trusted Advice)	अनौपचारिक व घटनाबाह्य - लोकशाही मूल्यांशी विसंगत
संकटकाळी (Crisis) झटपट प्रतिसाद शक्य	वास्तविक सत्तेचे केंद्रीकरण (Concentration of Power) - संसदीय नियंत्रण कमी होते

कॅबिनेट समित्या (Cabinet Committees)

स्वरूप (Nature)

- कॅबिनेट समित्या घटनाबाह्य (Extra-Constitutional) आहेत; त्यांचा आधार भारत सरकारचे कामकाज नियम (Rules of Business of Government of India) आहे.
- पंतप्रधान (Prime Minister) कॅबिनेट समित्यांची स्थापना, रद्द करणे, पुनर्रचना करणे यात स्वायत्त आहेत.
- दोन प्रकार :
 1. तदर्थ समित्या (Ad-hoc Committees) - तात्पुरत्या;
 2. स्थायी समित्या (Standing Committees) - कायमस्वरूपी.

सध्याच्या महत्वाच्या कॅबिनेट समित्या (Current Important Committees)

- राजकीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती (Cabinet Committee on Political Affairs) : सर्वात शक्तिशाली समिती; 'सुपर कॅबिनेट' (Super Cabinet) म्हणून ओळखली जाते; पंतप्रधान अध्यक्ष असतात.
- संरक्षण कॅबिनेट समिती (Cabinet Committee on Security) : राष्ट्रीय सुरक्षा, संरक्षण खरेदी, परराष्ट्र धोरण; अत्यंत महत्वाची.
- नेमणूक कॅबिनेट समिती (Appointments Committee of the Cabinet) : सर्व उच्च पदांवरील नियुक्त्या; पंतप्रधान अध्यक्ष.
- आर्थिक कामकाजावरील कॅबिनेट समिती (Cabinet Committee on Economic Affairs) : आर्थिक धोरणे, मोठे प्रकल्प, किंमत धोरणे.

- संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती (Cabinet Committee on Parliamentary Affairs) : संसद अधिवेशन नियोजन.

उपपंतप्रधान (Deputy Prime Minister)

घटनात्मक स्थान (Constitutional Status)

- भारतीय संविधानात उपपंतप्रधान (Deputy Prime Minister) या पदाचा कोठेही उल्लेख नाही.
- हे पद केवळ वर्णनात्मक (Descriptive) आहे – राजकीय सोयीनुसार (Political Convenience) निर्माण केले जाते.
- 1990 – देवीलाल खटला : सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले की उपपंतप्रधान पद वैध आहे परंतु त्यास घटनात्मक अधिकार नाहीत (Valid but No Constitutional Powers).

आतापर्यंतचे उपपंतप्रधान (List of Deputy Prime Ministers of India)

भारताचे उपपंतप्रधान (Prime Ministers of India)	
नाव (Name)	कालावधी व पंतप्रधान (Tenure & PM)
सरदार वल्लभभाई पटेल	1947-1950; पंतप्रधान : पं. नेहरू (Nehru)
मोरारजी देसाई	1967-1969; पंतप्रधान : इंदिरा गांधी (Indira Gandhi)
चौधरी चरण सिंह	1977-1978; पंतप्रधान : मोरारजी देसाई (Morarji Desai)
जगजीवनराम	1979; पंतप्रधान : चरण सिंह (Charan Singh)
देवीलाल	1989-1991; पंतप्रधान : V.P. Singh / Chandra Shekhar
एल.के. अडवाणी	2002-2004; पंतप्रधान : अटल बिहारी वाजपेयी (A.B. Vajpayee)

धोरणात्मक मतभेद व घोटाळ्यांमुळे राजीनामे (Resignations)

1) धोरणात्मक मतभेदांमुळे राजीनामे (Policy Disagreements)

धोरणात्मक मतभेदांमुळे राजीनामे दिलेल्या मंत्र्यांची यादी (Policy Disagreements)	
मंत्री (Minister)	कारण (Reason for Resignation)
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर (Dr. B.R. Ambedkar)	हिंदू कोड बिल (Hindu Code Bill) वरून मतभेद; संसदेत विधेयक न आणल्याबद्दल; 1951
सी.डी. देशमुख (C.D. Deshmukh)	राज्यांच्या भाषिक पुनर्रचना (States Reorganisation) – विशेषतः महाराष्ट्र-गुजरात विभाजन; 1956
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी (Dr. Shyama Prasad Mukherjee)	नेहरू-लियाकत करार (Nehru-Liaquat Pact) वरून असहमती; 1950
जॉन मथाई (John Mathai)	नियोजन आयोगाच्या (Planning Commission) स्थापनेवरून मतभेद; 1950
आरिफ मोहम्मद खान (Arif Mohammad Khan)	शाहबानो प्रकरण (Shah Bano Case) – मुस्लिम महिला विधेयकावर असहमती; 1986
हरसिमरत कौर बादल (Harsimrat Kaur Badal)	कृषी विधेयके (Farm Bills) – 2020

2) घोटाले व भ्रष्टाचारामुळे राजीनामे (Scandals & Corruption)

- के.डी. मालवीय (K.D. Malviya) : तेल घोटाल्याशी संबंधित.
- नटवर सिंह (Natwar Singh) : UN Oil-for-Food Programme घोटाला; 2005.
- जॉर्ज फर्नांडिस (George Fernandes) : Tehelka Sting Operation, संरक्षण खरेदी घोटाला; 2001.

3) नैतिक जबाबदारीमुळे राजीनामा (Moral Responsibility)

- व्ही.के. कृष्णमेनन (V.K. Krishna Menon) : भारत-चीन युद्ध (1962 Sino-Indian War) मधील लष्करी अपयशाची नैतिक जबाबदारी घेत संरक्षण मंत्री पदाचा राजीनामा.



संसदेची रचना (Composition of Parliament)

संसदेची व्याख्या व अविभाज्य घटक (Definition of Parliament and its Integral Components)

- कलम 79 अन्वये भारताच्या संघराज्यासाठी एक संसद (Parliament) असेल.
- संसद = लोकसभा (Lok Sabha) + राज्यसभा (Rajya Sabha) + राष्ट्रपती (President) इत्यादी घटक मिळून बनते.
- घटनेचा भाग-5, कलम 79 ते 122 - संसदेचे संघटन, रचना, कालावधी, अधिकार, सदस्यांची अपात्रता, कायदा करण्याची पद्धत यांची माहिती आहे.
- Council of States = राज्यसभा (1954 पासून हिंदी नाव)
- House of Peoples = लोकसभा (1954 पासून हिंदी नाव)
- लोकसभा = कनिष्ठ सभागृह (Lower House) तर राज्यसभा = वरिष्ठ सभागृह (Upper House) आहे.
- भारतीय संसदेची निर्मिती ही 'वेस्टमिन्स्टर' (ब्रिटिश) मॉडेलवर आधारित असली, तरी भारतीय संसदेला ब्रिटिश संसदेप्रमाणे 'सार्वभौम' (Sovereign) मानले जात नाही, कारण भारताकडे लेखी संविधान आणि न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) आहे.
- संसद = राष्ट्रपती + राज्यसभा + लोकसभा - तिन्ही अविभाज्य (Integral) घटक आहेत.

PYQ : भारतीय संसद कोणते घटक मिळून बनलेली असते? (ASO मुख्य 2011)

Ans : राष्ट्रपती, राज्यसभा, लोकसभा

राज्यसभेची रचना (Composition of Rajya Sabha)

मुख्य मुद्दा / निकष	तपशील / माहिती
सभागृहाचे स्वरूप	हे संसदेचे वरिष्ठ आणि स्थायी सभागृह (Permanent House) आहे. ते कधीही विसर्जित होत नाही.
सदस्य संख्या	■ महत्तम (Maximum) : 250 सदस्य आहेत. ■ सध्याची (Current) : 245 सदस्य आहेत. ■ राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश (कमाल) : 238 सदस्य आहेत. ■ राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित : 12 सदस्य आहेत.
नामनिर्देशित सदस्य (12)	अनुभवी व तज्ज्ञांना थेट संधी मिळावी म्हणून राष्ट्रपतींद्वारे नियुक्ती. 4 क्षेत्रे: साहित्य (Literature), कला (Art), समाजसेवा (Social Service), आणि विज्ञान (Science).
जागांची विभागणी (राज्यनिहाय)	लोकसंख्येच्या आधारे (अनुसूची 4 नुसार). ■ उत्तर प्रदेश : 31 (सर्वाधिक) जागा आहेत. ■ महाराष्ट्र : 19 (दुसऱ्या क्रमांकावर) जागा आहेत. ■ तमिळनाडू : 18 जागा आहेत. ■ बिहार, पश्चिम बंगाल : प्रत्येकी 16 जागा आहेत. ■ आंध्रप्रदेश, मध्यप्रदेश, गुजरात : प्रत्येकी 11 जागा आहेत. ■ आसाम, तेलंगणा, पंजाब : प्रत्येकी 7 जागा आहेत. ■ गोवा, पुदुच्चेरी, सिक्कीम व इतर ईशान्य राज्ये : प्रत्येकी 1 जागा आहेत.

निवडणूक पद्धत	अप्रत्यक्ष निवडणूक - 'एकल संक्रमणीय प्रमाणशीर प्रतिनिधित्व पद्धती'द्वारे (Single Transferable Vote).
सदस्यांचा कार्यकाळ	6 वर्षे (कलम 83 नुसार). स्थायी सभागृह असल्याने दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात.
2003 चे निवडणूक बदल	1. उमेदवाराने संबंधित राज्याचा निवासी (Domicile) असण्याची अट रद्द. 2. गुप्त मतदानाऐवजी 'खुल्या मतदान' (Open Ballot) पद्धतीचा अवलंब सुरू.
केंद्रशासित प्रदेश (UTs)	केवळ दिल्ली (3), पुदुच्चेरी (1) आणि जम्मू-काश्मीर (4) यांनाच प्रतिनिधित्व. इतर प्रदेशांची लोकसंख्या कमी असल्याने प्रतिनिधित्व नाही.
नोटा (NOTA) चा वापर	सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2018 च्या निर्णयानुसार, राज्यसभा निवडणुकीत 'नोटा' पर्याय उपलब्ध नसतो.
पक्षांतरबंदी कायदा	पक्षाच्या उमेदवाराला मत न दिल्यास आमदार त्वरित 'अपात्र' ठरत नाही (व्हिप लागू नाही), परंतु पक्ष शिस्तभंगाची कारवाई करू शकतो.
तुलना: भारत वि. अमेरिका	■ भारत : जागांची वाटणी लोकसंख्येच्या आधारे (उदा. यूपी-31, गोवा-1) ■ अमेरिका : सिनेटमध्ये राज्यांना समान प्रतिनिधित्व (50 राज्ये x प्रत्येकी 2 = 100 सदस्य).

■ राज्यसभेत सर्व राज्यांना समान प्रतिनिधित्व (Equal Representation) नाही - लोकसंख्येनुसार जागा विभागल्या आहेत.

PYQ : कोणत्या केंद्रशासित प्रदेशाचे राज्यसभेत प्रतिनिधित्व आहे? (ASO Mains Oct.2023)

Ans : दिल्ली, पुदुच्चेरी

राष्ट्रपतीद्वारे नामनिर्देशित सदस्य (Nominated Members)

- **12 सदस्य** - साहित्य (Literature), विज्ञान (Science), कला (Arts), समाजसेवा (Social Service) क्षेत्रांतील तज्ज्ञ.
- **राज्यसभेवर प्रथम नामनिर्देशित** - सत्यजित राय (चित्रपट/कला), नर्गिस दत्त (Nargis Dutt - 1970 मध्ये, चित्रपट क्षेत्र).

■ नामनिर्देशित सदस्यांना राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही. (PYQ)

PYQ : राष्ट्रपतींनी नामनिर्देशित केलेले सदस्य वगळून राज्यसभेची सदस्यसंख्या किती? (Forest Mains Oct 2022)

Ans : 237

(वर्तमान 2026 राज्यसभा सदस्य : 233 राज्यांचे व केंद्रशासीत प्रदेशांचे सदस्य आहेत. नामनिर्देशित 12 सदस्य असे एकूण 245 सदस्य आहेत.)

लोकसभेची रचना (Composition of Lok Sabha)

तपशील	संख्या / माहिती
महत्तम सदस्य संख्या	552
सध्याची संख्या	543
राज्ये (States)	524
केंद्रशासित प्रदेश (UTs)	19
नामनिर्देशित (Anglo-Indian)	2 (रद्द - 104 वी घटनादुरुस्ती 2019)
सभागृहाचे स्वरूप	कनिष्ठ सभागृह (Lower House) / पहिले सभागृह
एकूण सदस्य संख्या	550 (पूर्वी 552 होती; अँग्लो-इंडियन जागा रद्द)
सदस्य विभागणी	राज्यांकडून: 530

104 वी घटनादुरुस्ती	अँग्लो-इंडियन समुदायाचे 2 सदस्य नामनिर्देशित करण्याचा अधिकार रद्द.
आरक्षित जागा (कलम 330)	131 (SC: 84 + ST: 47)
निवडणूक पद्धत	प्रत्यक्ष निवडणूक (प्रौढ मताधिकार - कलम 326)
मतदानाचे वय	18 वर्षे (61 वी घटनादुरुस्ती 1988 नुसार 21 वरून 18 केले)
निवडणूक तत्त्व	'First Past The Post' (सर्वाधिक मते मिळवणारा विजयी)
पात्रता (कलम 84)	1. भारतीय नागरिकत्व 2. किमान वय 25 वर्षे पूर्ण
सामान्य कार्यकाळ	पहिल्या बैठकीपासून 5 वर्षे
विसर्जन	5 वर्षे पूर्ण होण्यापूर्वी राष्ट्रपतींद्वारे विसर्जित होऊ शकते.
आणीबाणीतील बदल	एका वेळी 1 वर्षासाठी कार्यकाळ वाढवता येतो.

राज्यनिहाय लोकसभा जागा (महत्वाच्या)

वर्गवारी / गट	राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	जागांची संख्या	विशेष नोंद / वैशिष्ट्य
सर्वाधिक जागा असलेली राज्ये	उत्तर प्रदेश (UP)	80	देशात सर्वाधिक
	महाराष्ट्र (MH)	48	दुसऱ्या क्रमांकावर
	पश्चिम बंगाल (WB)	42	-
'दुप्पट जागा' संबंध (Double Seat Relationship)	हरियाणा → केरळ	10 → 20	हरियाणाच्या दुप्पट जागा केरळमध्ये.
	बिहार → उत्तर प्रदेश	40 → 80	बिहारच्या दुप्पट जागा उत्तर प्रदेशात.
प्रत्येकी 2 जागा असलेली राज्ये	गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपूर	2 (प्रत्येकी)	-
प्रत्येकी 1 जागा असलेली राज्ये	सिक्कीम, मिझोराम, नागालँड	1 (प्रत्येकी)	-
केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)	दिल्ली	7	सर्वाधिक जागा असलेला UT.
	जम्मू आणि काश्मीर	5	दोन UTs चे विलीनीकरण झाल्यामुळे.
	दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव	2	उर्वरित 5 केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्येकी 1
	लडाख, चंडीगढ, पुद्दुचेरी, लक्षद्वीप, अंदमान आणि निकोबार	1 (प्रत्येकी)	जागा.

PYQ: लोकसभेच्या दोन जागा असलेली राज्ये. (ASO Mains Oct.2023)

Ans : गोवा, सिक्कीम

अँग्लो-इंडियन प्रतिनिधित्व (Anglo-Indian Representation)

- 104 व्या घटनादुरुस्ती (104th Constitutional Amendment Act, 2019) द्वारे रद्द करण्यात आले.
- पूर्वी — राष्ट्रपती 2 अँग्लो-इंडियन सदस्य लोकसभेवर नामनिर्देशित करत होते.
 - सध्या लोकसभेत कोणतेही नामनिर्देशित सदस्य नाहीत. राज्यसभेत 12 नामनिर्देशित असतात.

PYQ : राष्ट्रपतींकडून लोकसभेमध्ये अँग्लो-इंडियन सदस्य किती नेमले जातात? (PSI पूर्व 2011)

Ans : 104 व्या दुरुस्तीपूर्वी

- अँग्लो-इंडियन सदस्य नेमले जात पण 104 घटनादुरुस्ती नुसार हे रद्द केले.

नोट: दादरा-नगर हवेली आणि दमण-दीव यांच्या विलीनीकरणानंतर आता तिथे एकत्रित 2 जागा आहेत. उर्वरित सर्व लहान केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये प्रत्येकी 1 जागा आहे.

- **84 वी घटनादुरुस्ती (84th Amendment Act, 2001) :** यानुसार लोकसभेतील एकूण जागांची संख्या 2026 (Year 2026) पर्यंत गोठवण्यात आली आहे (Frozen).
- **जागांचे आरक्षण (Reservation of Seats - Article 330) :** लोकसभेत अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा आरक्षित आहेत.

लोकसभा निवडणूक पद्धत (Election System of Lok Sabha) :

घटक (Component)	तरतूद / माहिती (Provision / Information)	महत्वाचे मुद्दे / कलम (Key Points / Articles)
मताधिकार (Franchise)	प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise)	कलम 326 (Article 326) : 18 वर्षे पूर्ण असलेल्या सर्व नागरिकांना मतदानाचा अधिकार.
वयाची अट (Age Limit)	21 वरून 18 वर्षे करण्यात आली.	61 वी घटनादुरुस्ती, 1988 (61st Amendment Act).
निवडणूक प्रकार (Type of Election)	प्रत्यक्ष निवडणूक (Direct Election)	जनतेद्वारे थेट प्रतिनिधींची निवड; 'प्रादेशिक मतदारसंघांची' (Territorial Constituencies) विभागणी.
प्रतिनिधित्वाची समरूपता (Uniformity)	1. राज्यांमध्ये 2. राज्यांतर्गत मतदारसंघांमध्ये	जागा आणि लोकसंख्या यांचे गुणोत्तर (Ratio) सर्वत्र समान राखणे.
मतदारसंघांची फेररचना (Readjustment)	प्रत्येक जनगणनेनंतर फेररचना.	कलम 82 (Article 82) : यासाठी 'परिसीमन आयोग' (Delimitation Commission) नेमला जातो.
जागांचे गोठवण (Freezing of Seats)	1971 च्या जनगणनेनुसार जागा निश्चित.	42 वी व 84 वी घटनादुरुस्ती : 2026 पर्यंत जागांमध्ये बदल नाही.
निवडणूक पद्धत (Voting System)	'सर्वात जास्त मते मिळवणारा विजयी' (First-Past-The-Post System - FPTP)	ज्या उमेदवाराला सर्वाधिक मते मिळतात, तो विजयी घोषित होतो.
मतदार यादी (Electoral Roll)	भेदभाव करण्यास मनाई.	कलम 325 (Article 325) : धर्म, वंश, जात, लिंगाच्या आधारे अपात्र ठरवता येत नाही.

- **अपवाद (Exception) :** प्रतिनिधित्वाची समरूपता राखण्याची अट 60 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यांना लागू होत नाही.
- **आधारभूत वर्ष (Base Year) :** सध्याच्या जागांच्या वाटपासाठी 1971 ची जनगणना आधारभूत मानली जाते, तर मतदारसंघांच्या सीमांकनासाठी (Delimitation) 2001 ची जनगणना वापरली जाते.

महत्वाची घटनादुरुस्ती : 61 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (61st Amendment Act, 1988), मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करण्यात आले.

PYQ 2024: लोकसभेत नव्या संसद भवनातील आतील भागाची रचना राष्ट्रीय प्राणी सिंहाच्या संकल्पनेवर नाही, तर राष्ट्रीय फुल कमळाच्या संकल्पनेवर आधारित आहे.

सभागृहांचा कालावधी व सदस्यत्वाशी संबंधित तरतुदी (Duration of Houses & Membership Provisions)

1. राज्यसभेचा कालावधी (Duration of Rajya Sabha) व लोकसभेचा कालावधी (Duration of Lok Sabha)

तुलनात्मक मुद्दा	राज्यसभा (Rajya Sabha) - वरिष्ठ सभागृह	लोकसभा (Lok Sabha) - कनिष्ठ सभागृह
सभागृहाचे स्वरूप (Nature of House)	हे एक स्थायी सभागृह (Permanent House) आहे.	हे एक अस्थायी सभागृह (Temporary House) आहे.
सभागृहाचे विसर्जन (Dissolution)	राज्यसभा कधीही पूर्णपणे विसर्जित (Dissolve) होत नाही.	दर 5 वर्षांनी किंवा त्यापूर्वी राष्ट्रपतींकडून सभागृह विसर्जित केले जाते.
सभागृह आणि सदस्यांचा कार्यकाळ (Tenure)	सभागृहाचा कोणताही निश्चित कालावधी नाही. परंतु, प्रत्येक सदस्याचा कार्यकाळ 6 वर्षे (6-Year Term) निश्चित केलेला आहे.	सभागृहाचा सामान्य कालावधी 5 वर्षे असतो (सभागृहाच्या पहिल्या बैठकीपासून पुढे 5 वर्षे).
निवृत्तीची प्रक्रिया (Retirement Cycle)	दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त (Retire) होतात (1/3 Biennial Retirement). त्यांच्या जागी नव्या निवडणुका होतात.	सर्व सदस्य सभागृह विसर्जित झाल्यावर एकाच वेळी निवृत्त होतात. दर 2 वर्षांनी निवृत्तीची पद्धत येथे नाही.
अकाली विसर्जन (Premature Dissolution)	राज्यसभा स्थायी असल्याने अकाली विसर्जनाचा प्रश्नच उद्भवत नाही.	पंतप्रधानांच्या/मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) शिफारशीवरून राष्ट्रपतींद्वारे मुदतीपूर्वी (5 वर्षांआधीच) अकाली विसर्जन केले जाऊ शकते.
राष्ट्रीय आणीबाणीचा परिणाम (Article 352)	आणीबाणीचा राज्यसभेच्या कार्यकाळावर कोणताही परिणाम होत नाही.	आणीबाणीच्या काळात संसदेच्या कायदाने लोकसभेचा कार्यकाळ एकावेळी 1 वर्षांनी वाढवता येतो.
आणीबाणी संपल्यानंतरची स्थिती	लागू नाही.	आणीबाणी संपल्यानंतर लोकसभेचा वाढीव कालावधी 6 महिन्यांपेक्षा जास्त असू शकत नाही (Dissolution within 6 months).

- **सुरुवातीची निवृत्ती प्रक्रिया (Initial Retirement) :** राज्यसभेच्या पहिल्या तुकडीतील (1952) सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण 6 वर्षे नव्हता. कोणाला 2 वर्षांनी आणि कोणाला 4 वर्षांनी निवृत्त करायचे, याचा निर्णय राष्ट्रपतींनी 'चिठ्ठ्या टाकून' (By drawing lots) घेतला होता.
- **पोटनिवडणूक (By-election) :** जर एखाद्या सदस्याचा मृत्यू झाला किंवा त्याने राजीनामा दिला, तर होणाऱ्या पोटनिवडणुकीत निवडून आलेला सदस्य हा केवळ उर्वरित कालावधीसाठीच (Remaining period) पदावर राहतो.

घटनात्मक फरक :

- **उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ :** राज्यसभेचा सभापती (Ex-officio Chairman) असलेल्या उपराष्ट्रपतींचा कार्यकाळ हा 5 वर्षे असतो, 6 वर्षे नाही (कारण ते राज्यसभेचे सदस्य नसतात)
- दोन अधिवेशनांमधील अंतर 6 महिन्यांपेक्षा जास्त असू नये (Article 85).

PYQ : राज्यसभेसंबंधी : a) दर दोन वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त होतात, b) दर तीन वर्षांनी नव्हे. (ASO 2016)

Ans : फक्त a) आणि b)

PYQ : लोकसभेचे किमान किती वेळा अधिवेशन भरावे? (तांत्रिक सेवा पूर्व, एप्रिल 2022)

Ans : वर्षातून किमान 2 वेळा

जागांचे आरक्षण - कलम 330 (Reserved Seats)

मुख्य मुद्दा / निकष	तपशील / सविस्तर माहिती
कलम व मुख्य तरतूद	कलम 330 : लोकसभेतील जागांमध्ये अनुसूचित जाती (SC) आणि अनुसूचित जमाती (ST) यांच्यासाठी आरक्षणाची स्पष्ट तरतूद.
आरक्षणाचा आधार	संबंधित राज्याच्या/केंद्रशासित प्रदेशाच्या एकूण लोकसंख्येतील SC/ST लोकसंख्येच्या प्रमाणानुसार (Proportion) निश्चित केले जाते.
कालावधी व घटनादुरुस्त्या	■ मूळ तरतूद : केवळ 10 वर्षांसाठी (1960 पर्यंत). ■ 95 वी घटनादुरुस्ती (2009) : मुदत 2020 पर्यंत वाढवली. ■ 104 वी घटनादुरुस्ती (2019) : आरक्षण आता 25 जानेवारी 2030 पर्यंत वाढवण्यात आले आहे.
पुनर्रचना (Delimitation)	2008 मध्ये झालेल्या मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनंतर आरक्षित जागांच्या संख्येत बदल करण्यात आला आहे.
एकूण आरक्षित जागा (543 पैकी)	■ SC साठी : 84 जागा ■ ST साठी : 47 जागा
आरक्षण लागू असलेल राज्ये व UTs	■ SC : 20 राज्ये + 1 केंद्रशासित प्रदेश (फक्त दिल्लीत 1 जागा) ■ ST : 17 राज्ये + 2 केंद्रशासित प्रदेश (दादरा व नगर हवेली - 1, लक्षद्वीप - 1)
सर्वाधिक आरक्षित जागा असलेली राज्ये	■ सर्वाधिक SC जागा : उत्तर प्रदेश - 17 जागा (80 पैकी) ■ सर्वाधिक ST जागा : मध्य प्रदेश - 6 जागा (29 पैकी)
महाराष्ट्रातील आरक्षित जागा (एकूण 48 पैकी)	■ महाराष्ट्रातील SC जागा : 5 जागा ■ महाराष्ट्रातील ST जागा : 4 जागा
ST आरक्षण नसलेली राज्ये (विशेष नोंद)	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, केरळ, नागालँड, पंजाब, सिक्कीम, तमिळनाडू आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांमध्ये लोकसभेत अनुसूचित जमातींसाठी (ST) एकही जागा आरक्षित नाही.

PYQ नोट : PYQ 2023 : 'परिसीमन आयोगा'बाबत - भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-82 अन्वये संसद परिसीमन कायदा करते. **परिसीमन आयोग 4 वेळा स्थापन : 1952, 1963, 1973, 2002** (2008 ला 2002 च्या परिसीमन कायद्याची अंमलबजावणी)

सदस्यत्वासाठी पात्रता (Qualifications for Membership — Article 84)

पात्रता (Qualification)	तपशील (Details)
भारताचा नागरिक (Citizen of India)	दोन्ही सभागृहांसाठी अनिवार्य
वय — लोकसभा (Lok Sabha)	किमान 25 वर्षे (Minimum 25 years)
वय — राज्यसभा (Rajya Sabha)	किमान 30 वर्षे (Minimum 30 years)
मतदार यादीत नाव (Electoral Roll)	संसदीय मतदारसंघात नाव नोंदणी आवश्यक
लोकप्रतिनिधित्व कायदा 1951 (RPA 1951)	या कायद्यातील अटी पूर्ण करणे आवश्यक
लाभाचे पद नसावे (No Office of Profit)	केंद्र/राज्य सरकारच्या अंतर्गत

PYQ : लोकसभेच्या निवडणुकीसाठी नामांकन पत्र कोण भरू शकते? (ASO मुख्य 2019)

Ans : कोणताही भारतीय नागरिक ज्याचे कोणत्याही संसदीय मतदारसंघाच्या मतदारादीत नाव नोंदलेले आहे त्याकडून.

a) दुहेरी सदस्यत्व (Dual Membership - Article 101)

- एखादी व्यक्ती दोन्ही सभागृहांची एकत्र सदस्य असू शकत नाही.
- जर दोन्हीसाठी निवडून आल्यास - 10 दिवसांत कोणत्या सभागृहात राहायचे ते कळवावे, अन्यथा राज्यसभेची जागा रिक्त होते.
- जर एका सभागृहातील सदस्य दुसऱ्या सभागृहात निवडून आला तर पहिल्या सभागृहातील जागा रिक्त होते.

PYQ : संसदेचे दुहेरी सदस्यत्व (Dual Membership): (ASO Mains 2023)

Ans : 10 दिवसांत

b) अनुपस्थिती, राजीनामा व लाभाचे पद (Absence, Resignation, Office of Profit — Article 102)

- सभागृहाच्या परवानगीशिवाय 60 दिवस अनुपस्थित राहिल्यास जागा रिक्त - (60 days Absence without leave).
- **राजीनामा :** लोकसभा सदस्य → अध्यक्षकडे (Speaker); राज्यसभा → सभापतीकडे (Chairman).
- लाभाचे पद (Office of Profit) धारण केल्यास अपात्र - काही पदे संसदेने कायद्याने सूट दिलेली असतात.

c) पक्षांतर (Anti-Defection - 10 वी अनुसूची / Tenth Schedule)

- 52 व्या घटनादुरुस्ती, 1985 द्वारे 10 वी अनुसूची समाविष्ट - पक्षांतर बंदी कायदा (Anti-Defection Law).
- पक्षाचा व्हीप (Whip) न पाळल्यास किंवा पक्ष सोडल्यास अपात्र.
- अपात्रतेचा निर्णय - लोकसभा अध्यक्ष (Speaker) / राज्यसभा सभापती (Chairman) घेतो. (Article 102(2) — 10th Schedule)
- विलिनीकरण (Merger) - 2/3 सदस्यांनी एकमताने केल्यास अपात्रता लागू नाही.

PYQ : 10 व्या परिशिष्टानुसार सदस्य अपात्र आहे किंवा नाही हे ठरविण्याचा अधिकार (राज्यसेवा मुख्य 2014)

Ans : राज्यसभा अध्यक्ष + लोकसभा सभापती यांना अधिकार आहे. राष्ट्रपतीला 10 व्या परिशिष्टानुसार अधिकार नाही.

5. शपथ व दंड (Oath & Penalty)

- **शपथ (Oath) - कलम 99 (Article 99) :** सदस्यांना भारताच्या राज्यघटनेशी एकनिष्ठ राहण्याची शपथ घ्यावी लागते.
- **दंड (Penalty) - कलम 104 (Article 104) :** शपथ न घेता बैठकीत भाग घेतल्यास किंवा अपात्र असताना मतदान केल्यास ₹500 दंड प्रतिदिन.

PYQ : संसदेचा सदस्य जर संसदेच्या दुसऱ्या सदनात बसलेला आढळला तर किती दंड? (राज्यसेवा पूर्व 2012)

Ans : ₹500 प्रतिदिन

संसद सदस्यांचे सुधारित वेतन व भत्ते

(नोंद: केंद्र सरकारकडून 1 एप्रिल 2023 पासून पूर्वलक्षी प्रभावाने 24% वाढ लागू)

तपशील / भत्त्याचा प्रकार	पूर्वीची रक्कम	सुधारित रक्कम (1 एप्रिल 2023 पासून)
मूळ पगार (Basic Salary)	₹1,00,000 (प्रतिमाह)	₹1,24,000 (प्रतिमाह)
मतदारसंघ भत्ता	₹45,000 (प्रतिमाह)	₹70,000 (प्रतिमाह)
कार्यालयीन खर्च भत्ता	₹45,000 (प्रतिमाह)	₹70,000 (प्रतिमाह)
दैनिक भत्ता (अधिवेशनादरम्यान)	₹2,000 (प्रतिदिन)	₹2,500 (प्रतिदिन)
निवृत्ती वेतन / पेन्शन	₹25,000 (प्रतिमाह)	₹31,000 (प्रतिमाह)

अतिरिक्त पेन्शन (> 5 वर्षे सेवा)	-	₹2,500 (प्रतिमाह अतिरिक्त)
खासदार स्थानिक विकास निधी (MPLADS)	-	₹5 कोटी (दरवर्षी)

18 वी लोकसभा निवडणूक 2024

मुख्य घटक / विभाग	तपशील / पक्ष / उमेदवाराचे नाव	आकडेवारी / विशेष नोंद
अ) कार्यक्रम आणि सहभाग	निवडणूक कालावधी व निकाल	19 एप्रिल ते 1 जून 2024 (7 टप्पे) / निकाल: 4 जून 2024
	एकूण मतदार व देशातील मतदान	96.8 कोटी (968 दशलक्ष) / एकूण 65.79% मतदान
	महाराष्ट्रातील मतदान	61.33% (5 टप्प्यांत निवडणूक पार पडली)
	सर्वाधिक मतदान (प्रदेश)	लक्षद्वीप (84.16%)
	सर्वात कमी मतदान (राज्य)	बिहार (56.19%)
ब) पक्षनिहाय निकाल (NDA)	एकूण NDA जागा	293 (बहुमताचा 272 चा आकडा पार)
	भारतीय जनता पक्ष (BJP)	240 (सर्वात मोठा पक्ष)
	तेलगू देसम (TDP)	16 (आंध्र प्रदेश)
	जनता दल युनायटेड (JDU)	12 (बिहार)
	शिवसेना (शिंदे गट)	7 (महाराष्ट्र)
ब) पक्षनिहाय निकाल (INDIA)	एकूण INDIA जागा	234 (प्रबळ विरोधी पक्ष आघाडी)
	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC)	99 (2014 नंतरची सर्वोत्तम कामगिरी)
	समाजवादी पक्ष (SP)	37 (उत्तर प्रदेशातील मोठे यश)
	तृणमूल काँग्रेस (TMC)	29 (पश्चिम बंगाल)
	द्रमुक (DMK)	22 (तामिळनाडू)
	शिवसेना (UBT) व राष्ट्रवादी (SP)	अनुक्रमे 9 आणि 8 (महाराष्ट्र)
क) महिला प्रतिनिधित्व	एकूण महिला खासदार	75 (सुरुवातीला 74 + प्रियांका गांधींचा पोटनिवडणूक विजय)
	मागील लोकसभेशी तुलना	2019 मध्ये 78 महिला खासदार होत्या (यंदा किंचित घट).
ड) विक्रम आणि विशेष नोंदी	बिनविरोध निवड	मुकेश दलाल (भाजप) - सुरत, गुजरात
	सर्वाधिक मताधिक्य (देश)	शंकर लालवाणी (भाजप) - इंदूर, मध्य प्रदेश (11.75 लाख मते)
	सर्वाधिक मताधिक्य (महाराष्ट्र)	पियूष गोयल (भाजप) - मुंबई उत्तर (3.57 लाख मते)
	सर्वात कमी मताधिक्य	रवींद्र वायकर (शिवसेना-शिंदे गट) - मुंबई उत्तर-पश्चिम (केवळ 48 मते)
	NOTA चा विक्रम	इंदूर मतदारसंघ (देशातील सर्वाधिक 2,18,674 'नोटा' मते)
इ) परीक्षेसाठी विशेष नोंद	18 व्या लोकसभेचे पहिले अधिवेशन	24 जून 2024 रोजी सुरू
	अध्यक्ष व प्रोटेम स्पीकर	ओम बिरला (लोकसभा अध्यक्ष), भर्तृहरि महताब (प्रोटेम स्पीकर)

विजयाचे मताधिक्य (Margin of Victory):

- सर्वाधिक मताधिक्य (देशात) : शंकर लालवाणी (भाजप) - इंदूर, मध्य प्रदेश (11.75 लाख मतांनी विजयी).
- सर्वाधिक मताधिक्य (महाराष्ट्रात) : पियूष गोयल (भाजप) - मुंबई उत्तर (3.57 लाख मतांनी विजयी).
- सर्वात कमी मताधिक्य (देश आणि महाराष्ट्र) : रवींद्र वायकर (शिवसेना - शिंदे गट) - मुंबई उत्तर-पश्चिम (केवळ 48 मतांनी विजयी).

ब) 'नोटा' (NOTA - None of the Above) ची आकडेवारी:

- भारतातील एकूण NOTA मतदान : 0.99% (एकूण 63,77,509 मते).
- सर्वाधिक NOTA मतदान (देशात) : इंदूर, मध्य प्रदेश (2,18,674 मते). (टीप: येथे प्रमुख विरोधी उमेदवाराने माघार घेतल्यामुळे NOTA ला विक्रमी मते मिळाली होती).
- सर्वाधिक NOTA मतदान (महाराष्ट्रात) : रायगड मतदारसंघ (27,270 मते).

पुनर्रचना/परिसीमन (Delimitation)

पुनर्रचनेची प्रक्रिया :

मुख्य घटक / विषय	संदर्भ/वर्ष/कायदा	सविस्तर माहिती व तरतुदी
अ) राज्यघटनेतील तरतूद	कलम 82	प्रत्येक दशवार्षिक जनगणनेनंतर परिसीमन आयोगाकडून दोन बाबींची पुनर्रचना केली जाते: 1. लोकसभेतील राज्यांच्या एकूण जागांची फेरविभागणी. 2. राज्यांचे प्रादेशिक मतदारसंघांत विभाजन.
ब) आतापर्यंतचे परिसीमन आयोग	4 वेळा स्थापना	संसदेने आतापर्यंत 4 वेळा कायदा संमत करून आयोगांची स्थापना केली आहे : ■ परिसीमन कायदा 1952 → आयोग : 1952 ■ परिसीमन कायदा 1962 → आयोग : 1963 ■ परिसीमन कायदा 1972 → आयोग : 1973 ■ परिसीमन कायदा 2002 → आयोग : 2002
क) चौथा परिसीमन आयोग	वर्ष 2002	■ स्थापना : 2002 च्या 'पुनर्रचना आयोग कायदा'नुसार. ■ अध्यक्ष : सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश न्या. कुलदीप सिंग. ■ अंमलबजावणी : 2008 मध्ये देशभरातील मतदारसंघांची पुनर्रचना पूर्ण. ■ जनगणनेचा आधार : 2001 ची जनगणना.
ड) महत्वाची नोंद (घटनादुरुस्ती)	84 वी घटनादुरुस्ती (2001)	लोकसभेच्या एकूण जागांची संख्या (543) 2026 सालापर्यंत गोठवण्यात (Freeze) आली आहे. (म्हणजेच या जागा 1971 च्या जनगणनेनुसारच राहतील).
	87 वी घटनादुरुस्ती (2003)	लोकसभेच्या 'एकूण जागा न वाढवता' केवळ राज्यांतर्गत 'प्रादेशिक मतदारसंघांची सीमा पुनर्रचना' करण्यास मान्यता दिली. (ही पुनर्रचना 2001 च्या जनगणनेनुसार करण्यास सांगण्यात आले, ज्यावर कुलदीप सिंग आयोगाने काम केले).

परिसीमन आयोगाचे अधिकार

आयोगाच्या आदेशांना कायद्याचा दर्जा असतो. आयोगाच्या आदेशांना कोणत्याही न्यायालयात आव्हान देता येत नाही. आयोगाच्या आदेशांच्या प्रति जेव्हा लोकसभेला व राज्याच्या विधानसभेला सादर केल्या जातात तेव्हा त्यात काहीही बदल करता येत नाहीत.

घटनादुरुस्ती व निर्बंध

घटनादुरुस्ती	मुख्य तरतूद आणि परिणाम
42 वी घटनादुरुस्ती (1976)	- लोकसभेतील राज्यांच्या जागांची विभागणी आणि राज्यांतर्गत मतदारसंघांची रचना 1971 च्या जनगणनेनुसारच राहिल. - यामध्ये सन 2000 पर्यंत कोणताही बदल न करण्याची (जागा गोठवण्याची) तरतूद करण्यात आली.
84 वी घटनादुरुस्ती (2001)	42 व्या घटनादुरुस्तीतील बंदीची मुदत पुढे ढकलण्यात आली. - यानुसार, लोकसभेतील राज्यांच्या एकूण जागांच्या संख्येत सन 2026 पर्यंत कोणताही बदल केला जाणार नाही. (2026 नंतर होणाऱ्या पहिल्या जनगणनेचे आकडे प्रसिद्ध होईपर्यंत राज्यांच्या एकूण जागा 1971 च्या जनगणनेनुसारच राहतील).
87 वी घटनादुरुस्ती (2003)	- राज्यांच्या एकूण जागा न वाढवता, केवळ राज्यांतर्गत 'प्रादेशिक मतदारसंघांच्या सीमांची पुनर्रचना' करण्यास मान्यता देण्यात आली. - यासाठी 1991 ऐवजी 2001 च्या जनगणनेचे आकडे आधार म्हणून वापरण्याचे निश्चित करण्यात आले.

संसदेचे पीठासीन अधिकारी (Presiding Officers of Parliament)

लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha)

- पदांची निर्मिती (1921) :** भारतात पहिल्यांदा 1921 मध्ये 'भारतीय परिषद कायदा, 1919' (मोटिंग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारणा) च्या तरतुदीनुसार अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष या पदांची निर्मिती करण्यात आली.
- सुरुवातीची नावे :** निर्मितीपासून ते 1947 पर्यंत या पदांचा उल्लेख 'Speaker' आणि 'Deputy Speaker' ऐवजी अनुक्रमे 'President' (अध्यक्ष) आणि 'Vice-President' (उपाध्यक्ष) असाच केला जात असे.
- पहिले पदाधिकारी (1921) :** 1921 मध्ये गव्हर्नर जनरलने सर फ्रेडरिक व्हाईट यांची केंद्रीय कायदेमंडळाचे पहिले अध्यक्ष आणि सचिदानंद सिन्हा यांची पहिले उपाध्यक्ष म्हणून नियुक्ती केली.
- पहिले भारतीय अध्यक्ष (1925) :** 1925 मध्ये स्वराज्य पक्षाचे खंडे नेते विठ्ठलभाई पटेल हे केंद्रीय कायदेमंडळाचे 'पहिले भारतीय' आणि 'पहिले निर्वाचित (Elected)' अध्यक्ष बनले. ही भारतीय संसदीय इतिहासातील एक अत्यंत महत्त्वाची घटना होती.
- 1935 चा कायदा :** भारत सरकार कायदा, 1935 मध्ये 'फेडरल असेंब्ली'च्या (Federal Assembly) अध्यक्षांना 'Speaker' आणि उपाध्यक्षांना 'Deputy Speaker' ही नावे देण्याची तरतूद करण्यात आली होती. (टीप: मात्र, या कायद्यातील संघीय तरतुदी कधीच लागू न झाल्याने 1947 पर्यंत जुनीच नावे चालू राहिली).
- स्वातंत्र्योत्तर पहिली लोकसभा (1952) :** भारताला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर 1952 मध्ये स्थापन झालेल्या पहिल्या लोकसभेचे पदाधिकारी खालीलप्रमाणे होते:

a) निवड व पदावधी (Selection and Tenure) :

- लोकसभा सदस्यांद्वारे साध्या बहुमताने (Simple Majority) निवड.
- पदावधी -** लोकसभेच्या कार्यकाळापर्यंत (5 वर्षे); नव्या लोकसभेची पहिली बैठक सुरू होईपर्यंत पदावर राहतात.
- पद रिक्त होणे -** राजीनामा (उपाध्यक्षाकडे लिखित), लोकसभेचा विश्वास गमावणे (Removal by Effective Majority — 14 दिवस पूर्वसूचनेनंतर), सदस्यत्व गमावणे.

b) मुख्य अधिकार व कार्ये (Main Powers and Functions) :

क्र.	अधिकाराचा प्रकार / विषय	सविस्तर अधिकार व कार्ये
1	अधिकारांचे स्रोत	अध्यक्षांना मुख्यत्वे 3 ठिकाणांहून अधिकार मिळतात : 1. भारताची राज्यघटना 2. लोकसभेची कार्यपद्धती नियम 3. संसदीय संकेत आणि परंपरा
2	कामकाजावरील नियंत्रण	सभागृहाच्या कामकाजासंबंधीच्या तरतुदींचा अर्थ लावण्याचा आणि त्यावर निर्णय घेण्याचा अंतिम अधिकार अध्यक्षांना असतो.
3	धनविधेयक	एखादे विधेयक 'धन विधेयक' आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.
4	संयुक्त बैठक	संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या (लोकसभा व राज्यसभा) संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान लोकसभा अध्यक्ष भूषवतात.
5	सदस्यांची अपात्रता	'पक्षांतर बंदी कायदानुसार' (10 वे परिशिष्ट) लोकसभा सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार अध्यक्षांना असतो.
6	गणसंख्या	सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी पुरेशी गणसंख्या (एकूण सदस्यांच्या 1/10) नसल्यास, सभागृह तहकूब करण्याचा किंवा सभा निलंबित करण्याचा अधिकार त्यांना आहे.
7	संसदीय समित्या (नेमणूक)	लोकसभेतील सर्व संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांची नेमणूक लोकसभेचे अध्यक्ष करतात व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवतात.
8	पदसिद्ध अध्यक्ष (समित्या)	अध्यक्ष स्वतः खालील 3 समित्यांचे पदसिद्ध अध्यक्ष (Ex-officio Chairman) असतात : 1. नियम समिती (Rules Committee) 2. व्यवसाय सल्लागार समिती (Business Advisory Committee) 3. सामान्य उद्देश समिती (General Purposes Committee)
9	विधेयक व प्रश्नोत्तरे	■ एखाद्या विधेयकावर सुधारणा मांडण्यासाठी अध्यक्षांची संमती घ्यावी लागते. ■ सदस्यांना मुख्य प्रश्न आणि 'पुरवणी प्रश्न' (Supplementary Questions) विचारण्याची परवानगी देण्याचा किंवा नाकारण्याचा अधिकार यांनाच असतो.
10	संसदीय गट (IPG)	लोकसभा अध्यक्ष हे 'भारतीय संसदीय गटाचे' (Indian Parliamentary Group - 1949) पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून काम करतात.

- **कोरम (Quorum) :** सभागृहाचा कोरम (1/10 उपस्थिती) नसेल, तर सभागृह तहकूब करण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे.
- **गुप्त अधिवेशन :** सरकारच्या विनंतीवरून अध्यक्ष 'Secret Sitting' बोलावू शकतात. अशा वेळी गॅलरीमध्ये कोणालाही प्रवेश नसतो.
- **अध्यक्षांची वेशभूषा :** भारताचे पहिले अध्यक्ष जी. व्ही. मावळणकर यांनी अध्यक्षांचा 'विग' (Wig) घालण्याची ब्रिटिश प्रथा बंद केली होती.
- अध्यक्ष स्वतः लोकसभेचे सदस्य असतात, राज्यसभेचे नाही. सभापती (उपराष्ट्रपती) राज्यसभेचे सदस्य नसतात.

c) प्रोटेम अध्यक्ष (Speaker Pro Tem)

- नव्या लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीत - नवीन अध्यक्ष निवडपर्यंत - राष्ट्रपती वरिष्ठतम सदस्याची (Most Senior Member) Pro Tem Speaker म्हणून नियुक्ती करतात.
- **कार्य :** नव्या सदस्यांना शपथ देणे, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष निवडणूक घेणे.

d) अध्यक्षीय पॅनेल (Panel of Chairpersons)

- अध्यक्ष सुमारे 10 सदस्यांचे पॅनेल नियुक्त करतो - अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोघेही अनुपस्थित असल्यास पॅनेलमधील सदस्य सभागृह चालवतो.

लोकसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker of Lok Sabha)

- लोकसभा सदस्यांद्वारे निवड - साध्या बहुमताने.
- अध्यक्ष अनुपस्थित असताना सभागृह चालवतात; समिती (Committee) बैठकीतही अध्यक्षस्थान घेऊ शकतात.
- उपाध्यक्ष ज्या समितीचे सदस्य असतात, त्या समितीत ते अध्यक्षस्थान घेतात, तर सभागृहात साध्या सदस्यासारखे मतदान करतात.

राज्यसभेचे सभापती (Chairman of Rajya Sabha)

- उपराष्ट्रपती (Vice-President) पदसिद्ध सभापती (Ex-Officio Chairman) असतात - Article 89(1).
- सभापती राज्यसभेचे सदस्य नाहीत; त्यांना राज्यसभेत मतदानाचा अधिकार नाही, मात्र समान मते असल्यास Casting Vote देतात.
- महाभियोगाचा (Impeachment) ठराव राज्यसभेत असताना सभापती अध्यक्षस्थान घेऊ शकत नाहीत.
- सभापतींना पदावरून दूर करण्यासाठी - राज्यसभेच्या बहुमताने ठराव (14 दिवस पूर्वसूचना) - मात्र लोकसभेच्या संमतीची आवश्यकता नाही (फरक: लोकसभा अध्यक्षाच्या बाबतीत लोकसभाच ठराव करते).

राज्यसभेचे उपसभापती (Deputy Chairman of Rajya Sabha)

- राज्यसभा सदस्यांपैकी एकाची उपसभापती पदी निवड करण्यात येते.
- उपसभापती पॅनेल (Panel of Vice-Chairmen) - सभापतींद्वारे 6 सदस्यांची नियुक्ती.

PYQ : राज्यसभेच्या विशेषाधिकार समितीचे प्रमुख उपसभापती असतात आणि समितीत 15 सदस्य असतात. (राज्यसेवा पूर्व 2020)

Ans : बरोबर

संसदेचे सचिवालय (Secretariat of Parliament)

- लोकसभा व राज्यसभा यांचे स्वतंत्र सचिवालय (Separate Secretariat) असते.
- महासचिव (Secretary General) - कायम पदावर, सरकार बदलल्याने बदलत नाही. महासचिवांना संसद सदस्यांचा मित्र, तज्ज्ञ व मार्गदर्शक म्हणून ओळखले जाते.

PYQ : संसद समासदांना 'मित्र, तज्ज्ञ व मार्गदर्शक' म्हणून कोणाला ओळखले जाते? (राज्यसेवा पूर्व 2015)

Ans : महासचिव (Secretary General)

संसदेची भाषा - कलम 120

- भारतीय संविधानाने संसदेच्या कामकाजासाठी भाषेची त्रिस्तरीय व्यवस्था केली आहे.
- हिंदी आणि इंग्रजी : मूळ राज्यघटनेनुसार संसदेचे कामकाज हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये चालते.
- मातृभाषेचा अधिकार : जर एखाद्या सदस्याला हिंदी किंवा इंग्रजीमध्ये स्वतःचे विचार मांडता येत नसतील, तर अध्यक्ष (लोकसभा) किंवा सभापती (राज्यसभा) त्या सदस्याला त्याच्या मातृभाषेत (Mother Tongue) बोलण्याची परवानगी देऊ शकतात.
- इंग्रजी भाषेचा कालावधी : राज्यघटनेत असे म्हटले होते की, 15 वर्षांनंतर (1965 पासून) इंग्रजीचा वापर बंद होईल. मात्र, संसदेने 'राजभाषा कायदा, 1963' संमत करून इंग्रजीचा वापर हिंदीसोबतच अनिश्चित काळासाठी सुरू ठेवला आहे.

संसदेतील नेते व प्रतोद (Leaders in Parliament & Whip)

सभागृह नेता (Leader of the House)

- हे संविधानिक (Constitutional) पद नाही.

- याची तरतूद 'सभागृहाच्या कार्यपद्धती नियमांमध्ये' (Rules of Procedure) दिलेली आहे.
- सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालवण्यासाठी हे पद अत्यंत कळीचे असते.

लोकसभा	1. पंतप्रधान लोकसभेचे सदस्य असल्यास ते स्वतः 'सभागृह नेते' असतात. 2. पंतप्रधान सदस्य नसल्यास, त्यांनी नियुक्त केलेला कोणताही कॅबिनेट मंत्री (जो लोकसभेचा सदस्य असतो.).
राज्यसभा	1. पंतप्रधान राज्यसभेचे सदस्य असलेल्या एका कॅबिनेट मंत्र्याची 'सभागृह नेता' म्हणून नियुक्ती करतात. 2. जर पंतप्रधान स्वतः राज्यसभेचे सदस्य असतील, तर ते स्वतः ही जबाबदारी घेऊ शकतात.

प्रमुख कार्ये व जबाबदाऱ्या

- पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या संमतीने सभागृहाच्या दैनंदिन कामकाजाचा प्राधान्यक्रम ठरवणे.
- संसदेचे अधिवेशन केव्हा बोलवावे (Summoning) आणि केव्हा संपवावे (Prorogation), याच्या तारखा निश्चित करण्यात त्यांची महत्वाची भूमिका असते.
- या तारखांबाबतचा प्रस्ताव ते अध्यक्ष/सभापतींकडे पाठवून त्यांच्याकडून अधिकृत संमत करून घेण्याचे कार्य करतात.
- संसदेच्या आगामी अधिवेशनात कोणती सरकारी कामे, विधेयके किंवा चर्चा प्राधान्याने पूर्ण करायच्या आहेत, याची संपूर्ण 'ब्लू-प्रिंट' किंवा योजना ते तयार करतात.
- संसदेच्या नियमावलीनुसार, सभागृहाचे कामकाज तहकूब करायचे असल्यास किंवा महत्वाच्या चर्चेसाठी वेळ वाढवायचा असल्यास, पीठासीन अधिकारी सहसा सभागृह नेत्याचा सल्ला घेतात.
- महत्वाच्या धोरणात्मक विषयांवर सभागृहात सरकारची अधिकृत भूमिका स्पष्ट करणे.
- सभागृहाची प्रतिष्ठा राखण्यासाठी सदस्यांना मार्गदर्शन करणे आणि कामकाजात शिस्त पाळणे.
- सभागृहाचा गतिरोध टाळण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांशी चर्चा करून सहमती घडवून आणणे.

पंतप्रधान राज्यसभेचे सदस्य असताना :

- **1966** : इंदिरा गांधी (लोकसभेसाठी स्वतंत्र नेता नियुक्त).
- **2004 व 2009** : डॉ. मनमोहन सिंग (लोकसभेसाठी अनुक्रमे प्रणव मुखर्जी व सुशीलकुमार शिंदे यांची नियुक्ती).

विशेष घटना (सुरुवातीला सदस्य नसताना) :

- **पी.व्ही. नरसिंह राव (1991) आणि एच.डी. देवेगौडा (1996)** हे पंतप्रधान झाले तेव्हा कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. अशा वेळी सुरुवातीच्या 6 महिन्यांच्या काळात इतर मंत्र्यांकडे ही जबाबदारी सोपवली होती.

सद्यस्थिती (18 वी लोकसभा - एप्रिल 2026)

सभागृह	सभागृह नेता (Leader)	उप-सभागृह नेता (Deputy Leader)
लोकसभा	नरेंद्र मोदी (पंतप्रधान)	राजनाथ सिंह
राज्यसभा	जगत प्रकाश नड्डा (जे.पी. नड्डा)	--

विरोधी पक्ष नेता (Leader of the Opposition)

- हे संविधानिक पद नाही (मूळ राज्यघटनेत याचा उल्लेख नव्हता).
- 1969 मध्ये पहिल्यांदा या पदाला राजकीय मान्यता देण्यात आली.
- 1977 मध्ये 'संसदेतील विरोधी पक्षनेत्यांचे पगार व भत्ते कायदा' संमत करून या पदाला कायदेशीर दर्जा मिळाला.
- ज्या विरोधी पक्षाकडे सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या किमान 1/10 जागा आहेत, त्या पक्षाच्या नेत्याची 'विरोधी पक्षनेता' म्हणून निवड केली जाते.

- दोन पक्षांचे संख्याबळ समान असल्यास, कोणाला विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता द्यायची याचा अंतिम अधिकार अध्यक्ष/सभापतींकडे असतो. त्यांचा निर्णय अंतिम आणि निर्णायक असतो.
 - विरोधी पक्षनेत्याला **कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा** दिला जातो.
 - त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच पगार, भत्ते आणि इतर सर्व शासकीय सुविधा (उदा. बंगला, सचिवालयीन कर्मचारी) प्राप्त होतात.

प्रमुख कार्ये आणि भूमिका (Functions)

1. **रचनात्मक टीका** : सरकारच्या धोरणांमधील उणिवा शोधून त्यावर सभागृहात रचनात्मक टीका करणे.
2. **पर्यायी सरकार (Shadow Cabinet)** : सरकार अल्पमतात आल्यास पर्यायी शासन व्यवस्था उपलब्ध करून देणे. युकेमध्ये (UK) या पदाला 'Shadow Prime Minister' असेही संबोधले जाते.
3. **लोकशाही रक्षण** : सरकारच्या मतापेक्षा भिन्न मत प्रदर्शित करून लोकशाहीतील बहुविधता टिकवून ठेवणे.
4. **विरोधी पक्षनेता हा अनेक महत्वाच्या नियुक्ती समित्यांचा (Selection Panels) सदस्य असतो** :
 - लोकपाल (Lokpal)
 - केंद्रीय दक्षता आयुक्त (CVC)
 - मुख्य माहिती आयुक्त (CIC)
 - NHRC चे अध्यक्ष (National Human Rights Commission)

राहुल गांधी: 18 व्या लोकसभेचे विरोधी पक्षनेते

घटक	सविस्तर माहिती व तपशील
नाव व पद	राहुल गांधी, 18 व्या लोकसभेचे अधिकृत 'विरोधी पक्षनेता' (Leader of the Opposition).
वैयक्तिक पार्श्वभूमी	जन्म : 19 जून 1970. शिक्षण : एम.फील. (डेव्हलपमेंट स्टडीज, केंब्रिज विद्यापीठ).
निवडणूक मतदारसंघ	रायबरेली (उत्तर प्रदेश). (वायनाड आणि रायबरेली दोन्हीकडे विजयी, पण नियमानुसार वायनाडचा राजीनामा दिला).
संसदीय अनुभव	सलग 5 वेळा खासदार (2004, 2009, 2014, 2019, 2024).
ऐतिहासिक महत्त्व	2014 ते 2024 या 10 वर्षांच्या प्रदीर्घ काळानंतर लोकसभेला मिळालेले पहिले अधिकृत विरोधी पक्षनेते.
निवडीचा आधार	18 व्या लोकसभेत काँग्रेस पक्षाने 99 जागा जिंकल्या (विरोधी पक्षनेत्यासाठी आवश्यक 1/10 किंवा 55 जागांची अट पूर्ण केली).
वैधानिक दर्जा	1977 च्या कायद्यानुसार 'कॅबिनेट मंत्र्यांचा' दर्जा (त्याच प्रकारचे वेतन, भत्ते आणि सर्व प्रोटोकॉल सुविधा).
निवड समित्या (सदस्य)	खालील महत्वाच्या पदांच्या नियुक्ती समितीचे पदसिद्ध सदस्य: 1. CBI (सीबीआई) संचालक निवड समिती. 2. लोकपाल निवड समिती. 3. CVC (केंद्रीय दक्षता आयुक्त) निवड समिती. 4. CIC (मुख्य माहिती आयुक्त) निवड समिती.
कौटुंबिक वारसा	गांधी कुटुंबातील तिसरे विरोधी पक्षनेते (राजीव गांधी आणि सोनिया गांधी यांच्यानंतर).
महत्वाचे अपडेट (PAC)	विरोधी पक्षनेता म्हणून ते संसदेच्या अत्यंत महत्वाच्या 'लोकलेखा समिती' (Public Accounts Committee) चे देखील सदस्य आहेत.

16 व्या आणि 17 व्या लोकसभेत काँग्रेसकडे 1/10 पेक्षा कमी जागा असल्याने कोणालाही अधिकृत विरोधी पक्षनेता म्हणून मान्यता मिळाली नव्हती. (अमेरिकेत विरोधी पक्षनेत्यास 'मायनॉरिटी लीडर' म्हणून ओळखले जाते.)

PYQ : अधिकृत विरोधी पक्ष व विरोधी पक्ष नेत्यांना सर्वप्रथम कधी मान्यता? (Forest मुख्य 2014)

Ans : 1977

टिप : 1969 मध्ये प्रथमच अधिकृतरीत्या विरोधी पक्षनेता या पदास मान्यता दिली.

1977 मध्ये लोकसभा आणि राज्यसभा यांतील विरोधी पक्षनेत्यांना वैधानिक मान्यता देण्यात आली.

प्रतोद/व्हीप (Whip)

- प्रतोद म्हणजे पक्षाच्या संसदीय सदस्यांची शिस्त व उपस्थिती सुनिश्चित करणारा अधिकारी.
- भारताने ही संकल्पना ब्रिटिश संसदीय प्रणालीतून (British Parliamentary System) घेतली आहे.
- **प्रकार :** एक ओळी व्हीप (One-line Whip — उपस्थिती ऐच्छिक), दोन ओळी व्हीप (Two-line Whip), तीन ओळी व्हीप (Three-line Whip — अत्यंत महत्वाचे, सक्तीने उपस्थिती).
- प्रत्येक पक्षाचा एक मुख्य प्रतोद (Chief Whip) व अतिरिक्त प्रतोद असतात.
- राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत प्रतोद खासदार व आमदारांना विशिष्ट रितीने मत देण्यास निर्देशित करू शकत नाहीत.

सभागृह नेता नियमानुसार सरकारचे, विरोधी पक्षनेता कायदानुसार टीकेचे, तर प्रतोद संकेतानुसार शिस्तीचे कार्य करतो.

PYQ : भारतीय प्रतोद (Whip) विषयी योग्य विधाने : (राज्यसेवा पूर्व 2020)

अ) प्रतोद हा पक्षाच्या सदस्यांना मतदानाबाबत सूचना देतो.

ब) प्रतोद मोडल्यास सदस्यांवर कारवाई होऊ शकते.

क) प्रतोद लोकसभा व राज्यसभा दोन्हीत लागू होतो.

Ans : अ, ब, क

संसदेची अधिवेशन व कामकाज (Sessions & Conduct of Business)

अधिवेशन संबंधित संज्ञा (Convention related terms)

संज्ञा (Term)	अर्थ व वैशिष्ट्य (Meaning and Features)
अधिवेशन बोलविणे	राष्ट्रपती बोलावतात (Article 85); दोन अधिवेशनांमधील अंतर 6 महिन्यांपेक्षा जास्त नसावे.
तहकुबी (Adjournment)	सभागृहाचे कामकाज काही काळासाठी स्थगित करणे; अध्यक्ष/सभापती करतात; विधेयके लंबित राहतात.
Adjournment Sine Die	अनिश्चित काळासाठी तहकुबी - पुढची बैठक कधी होणार ते निश्चित नसते; अध्यक्ष/सभापती करतात.
सत्रसमाप्ती (Prorogation)	अधिवेशन (Session) संपविणे - राष्ट्रपती करतात; लंबित विधेयके रद्द होत नाहीत (except Adjournment Motions).
विसर्जन (Dissolution)	केवळ लोकसभेचे; राष्ट्रपती करतात; सर्व लंबित विधेयके रद्द होतात (Lapse).

- Prorogation = अधिवेशन समाप्ती (राष्ट्रपतींचा अधिकार); Dissolution = लोकसभेचे विसर्जन (Adjournment = सभागृहाची तहकुबी — अध्यक्ष/सभापतींचा अधिकार)

PYQ : 'Adjournment' म्हणजे सभागृहाचे कामकाज स्थगित करणे; 'Prorogation' म्हणजे अधिवेशनाची सत्रसमाप्ती; 'Dissolution' म्हणजे सभागृहाची बरखास्ती. (Tax Asst. 2015)

लोकसभेचे विसर्जन — विधेयकांवर परिणाम (Effect of Dissolution on Bills)

- लोकसभेत प्रलंबित सर्व विधेयके रद्द (Lapse) होतात.
- लोकसभेने मंजूर केलेली पण राज्यसभेत अनिर्णीत अवस्थेत असलेली विधेयके रद्द होतात.
- राष्ट्रपतींनी पुनर्विचारासाठी परत पाठविलेली विधेयके रद्द होतात.

- प्रलंबित आश्वासने (Pending Assurances) रद्द होत नाहीत — नव्या लोकसभेत विचाराधीन राहतात.

PYQ : लोकसभेच्या विसर्जनाचे परिणाम : (Forest मुख्य 2014)

- 1) राष्ट्रपतींनी पुनर्विचारासाठी परत पाठविलेली विधेयके रद्द होतात. (अशी विधेयके lapse होत नाहीत.)
- 2) प्रलंबित आश्वासने (Pending Assurances) रद्द होत नाहीत.

Ans : 1), 2) बरोबर

लेम-डक अधिवेशन (Lame-Duck Session)

- विद्यमान लोकसभेच्या शेवटच्या अधिवेशनास 'Lame Duck Session' म्हणतात.
- निवडणुकीनंतर नवी लोकसभा अस्तित्वात येते आणि मागील लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन हे त्यास 'Lame Duck Session' म्हणतात.
- वर्तमान लोकसभेत जे सदस्य नव्या लोकसभेत निवडून येऊ शकले नाहीत त्यांना 'Lame Ducks' म्हणतात.
- ही संकल्पना सर्वप्रथम कॅनडाच्या संसदेत वापरण्यात आली.

PYQ : 'Lame Duck Session' विषयी विधाने: (राज्यसेवा मुख्य 2016)

Ans : अ) निवडणुकीनंतर नवी लोकसभा अस्तित्वात येते आणि मागील लोकसभेचे शेवटचे अधिवेशन हे Lame Duck Session म्हणतात. (निवडणुकीनंतर पण नवीन लोकसभा पूर्णपणे कार्यरत होण्यापूर्वीचे अधिवेशन)

राष्ट्रपतींचे अभिभाषण (Presidential Address — Article 87)

- राष्ट्रपती प्रत्येक वर्षाच्या पहिल्या अधिवेशनात आणि लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीनंतर दोन्ही सभागृहांच्या संयुक्त बैठकीस संबोधित करतात.
- अभिभाषणावर आभार प्रस्ताव (Motion of Thanks) मांडला जातो - दोन्ही सभागृहांत चर्चा होते.
- शून्य काळ (Zero Hour) - अभिभाषणानंतर नव्हे, प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर सुरू होती.

मंत्री व महान्यायवादी यांचे सभागृहाबाबत हक्क (Article 88)

- प्रत्येक मंत्री (Minister) व महान्यायवादी (Attorney General) यांना दोन्ही सभागृहांत बोलण्याचा (Address) आणि कार्यवाहीत भाग घेण्याचा अधिकार आहे - मात्र मतदानाचा नाही (except in the House they are member of).

गणपूर्ती (Quorum) व मतदान (Article 100)

- गणपूर्ती (Quorum) = एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/10 सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक (अध्यक्ष/सभापतीसह).
- लोकसभा गणपूर्ती = 55 (543 चे 1/10 + अध्यक्ष); राज्यसभा गणपूर्ती = 25 (245 चे 1/10 + सभापती).
- सामान्यतः निर्णय साध्या बहुमताने (Simple Majority); घटनादुरुस्तीसाठी विशेष बहुमत (Special Majority).

संसदीय विशेषाधिकार (Parliamentary Privileges)

सामूहिक विशेषाधिकार (Collective Privileges)

- सभागृहाच्या कार्यवाहीचे प्रकाशन करण्याचा हक्क - सभागृहाने अधिकृत केल्याशिवाय इतरांना प्रकाशनाचा अधिकार नाही.
- अनोळखी (Strangers) व्यक्तींना सभागृहातून बाहेर काढण्याचा अधिकार.
- सदस्य व अधिकाऱ्यांना शिक्षा करण्याचा अधिकार.
- कार्यवाही नियंत्रणाचा अधिकार - कार्यपद्धतीचे नियम बनविणे.
- संयुक्त बैठक बोलविणे (Joint Sitting - Article 108).

वैयक्तिक विशेषाधिकार (Individual Privileges)

- अटकेपासून संरक्षण (Freedom from Arrest): अधिवेशन 40 दिवस आधी, अधिवेशनकाळात व 40 दिवस नंतर — दिवाणी (Civil) प्रकरणांत अटक नाही; फौजदारी (Criminal) प्रकरणांत हा विशेषाधिकार नाही.
- सभागृहात बोलण्याचे/अभिव्यक्तीचे स्वातंत्र्य (Freedom of Speech): सभागृहात केलेल्या भाषणासाठी कोणताही न्यायालयीन कारवाई नाही.
- ज्युरी (Jury) सेवेतून सूट.
- साक्षीदार म्हणून बोलाविण्यापासून सूट (Exemption from Jury Duty).

PYQ : संसदेच्या सदस्यांचे विशेषाधिकार (Forest Mains 2023)

Ans : 3 - (a),(c) आणि (d) फक्त

विशेषाधिकार भंग व सभागृहाचा अवमान (Breach of Privilege & Contempt)

- विशेषाधिकार भंग (Breach of Privilege) - सदस्याच्या वैयक्तिक हक्कांचे उल्लंघन.
- सभागृहाचा अवमान (Contempt of the House) - सभागृहाच्या अधिकाराला कमी लेखणे.
- दोन्हीसाठी शिक्षा देण्याचा अधिकार - कारागृहात पाठविणे, दंड, कारण दाखवा नोटीस.
- विशेषाधिकार समिती (Privilege Committee) - लोकसभेत 15 सदस्य (Speaker नियुक्त); राज्यसभेत उपसभापती समितीचे प्रमुख, 15 सदस्य.
- न्यायालये संसदीय कार्यवाहीवर प्रश्न उचलू शकत नाहीत (Article 122). राष्ट्रपतींना देखील संसदीय विशेषाधिकार लागू होतात — कारण ते संसदेचे अविभाज्य घटक आहेत.

PYQ : संसदीय विशेषाधिकारांबाबत विधाने: (राज्यसेवा मुख्य 2020)

Ans : 3 (अ आणि ड)

कायदेनिर्मिती प्रक्रिया (Legislative Procedure)

1. विधेयकांचे प्रकार (Types of Bills)

विधेयकाचा प्रकार (Type of Bill)	महत्त्वाची वैशिष्ट्ये (Key Features)
सार्वजनिक विधेयक (Public Bill / Government Bill)	मंत्री मांडतो; सरकारचे धोरण प्रतिबिंबित करतो; पारित होण्याची शक्यता जास्त असते.
खाजगी विधेयक (Private Member's Bill)	सदस्य मांडतो (मंत्री वगळून); शुक्रवारी मांडले जाते; क्वचितच पारित होते.
सामान्य विधेयक (Ordinary Bill)	दोन्ही सभागृहांत समान प्रक्रिया; मतभेद असल्यास संयुक्त बैठक (Joint Sitting) बोलावण्यात येते.
धन विधेयक (Money Bill - Article 110)	केवळ लोकसभेत प्रथम मांडले जाते; राज्यसभेला 14 दिवसांत परत करावे लागते; Speaker प्रमाणित करतो.
वित्तीय विधेयक प्रकार I (Financial Bill I - Article 117(1))	Article 110 चा काही भाग + इतर तरतुदी; लोकसभेत प्रथम मांडले जाते; राष्ट्रपतींच्या पूर्वशिफारशीने.
वित्तीय विधेयक प्रकार II (Financial Bill II - Article 117(3))	Consolidated Fund वर भार; दोन्ही सभागृहांत मांडता येते; राष्ट्रपतींच्या शिफारशीने.

सामान्य विधेयक पारित करण्याची पद्धत (Stages of Ordinary Bill)

- **प्रथम वाचन (First Reading)** : सभागृहात नाव जाहीर करणे; विधेयक सादर करणे; अधिकृत गॅझेटमध्ये प्रकाशित.
- **द्वितीय वाचन (Second Reading)** : तत्वावर सर्वसाधारण चर्चा; समितीकडे पाठविणे (Select/Joint Committee); समितीचा अहवाल + तपशीलवार तपासणी (Clause by Clause Consideration).
- **तृतीय वाचन (Third Reading)** : विधेयक स्वीकारणे किंवा नाकारणे - साध्या बहुमताने.
- दुसऱ्या सभागृहात याच तीन वाचनांची प्रक्रिया.

धन विधेयक - विशेष कार्यपद्धती (Money Bill - Article 109)

- केवळ लोकसभेत मांडले जाते; राज्यसभेत नाही.
- राष्ट्रपतींच्या पूर्व शिफारशी (Prior Recommendation) आवश्यक.
- राज्यसभेने 14 दिवसांत परत करणे आवश्यक; 14 दिवस झाल्यानंतर दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असे मानले जाते.
- राज्यसभा शिफारशी करू शकते, मात्र लोकसभेला त्या मानणे बंधनकारक नाही.
- धन विधेयकावर संयुक्त बैठक (Joint Sitting) होत नाही.
- **धन विधेयकात काय समाविष्ट (Article 110)** : कर आरोपण/रद्दीकरण, सरकारी उधारी, Consolidated Fund/Contingency Fund मधून खर्च, इ.

दोन सभागृहांमधील मतभेद व संयुक्त बैठक (Joint Sitting - Article 108)

- **कारण** : एखादे सामान्य विधेयक दोन्ही सभागृहांत एकमत न झाल्यास संयुक्त बैठक बोलावली जाते.
- **आतापर्यंत 3 वेळा संयुक्त बैठक झाली** : 1961 (Dowry Prohibition), 1978 (Banking Service Commission Repeal), 2002 (Prevention of Terrorism Act — POTA).
- **संयुक्त बैठकीचे अध्यक्षस्थान** - लोकसभा अध्यक्ष (Speaker).
- धन विधेयक, वित्तीय विधेयक व घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संयुक्त बैठक होत नाही.

PYQ : दोन्ही सभागृहांमधील मतभेद दूर करण्यासाठी संयुक्त बैठक किती वेळा झाली? (राज्यसेवा मुख्य 2016)

Ans : 3 वेळा

राष्ट्रपतींची संमती (Presidential Assent - Article 111)

- **संमती दिल्यास (Assent)** - विधेयक कायदा (Act) बनते.
- **संमती रोखणे (Withhold Assent)** - Absolute Veto (वित्तेतर विधेयकांवर).
- **पुनर्विचारासाठी परत पाठविणे (Return for Reconsideration)** - Suspensive Veto - सभागृहाने पुन्हा पारित केल्यास राष्ट्रपतींना संमती द्यावी लागते.
- धन विधेयकावर राष्ट्रपती पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकत नाहीत.
- **Pocket Veto** - राष्ट्रपती विधेयकावर कोणतीही कारवाई न करणे. भारतीय राज्यघटनेत यासाठी कालमर्यादा नाही.

अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया (Budgetary / Financial Procedure)

1. वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (Annual Financial Statement — Article 112)

- प्रत्येक वर्षासाठी केंद्र सरकारच्या अनुमानित जमा-खर्चाचे विवरण - याला 'अर्थसंकल्प' (Budget) म्हणतात.

- अर्थसंकल्पात दोन भाग: महसूल लेखे (Revenue Account) + भांडवली लेखे (Capital Account).
- 1 फेब्रुवारी - सध्या अर्थसंकल्प सादरीकरणाची तारीख (2017 पासून बदलण्यात आली; पूर्वी 28 फेब्रुवारी होती).

2. अर्थसंकल्प पारित करण्याचे टप्पे (Stages of Passing the Budget)

- सादरीकरण (Presentation) - वित्तमंत्री लोकसभेत मांडतात; राज्यसभेत एकाच दिवशी प्रत सादर होते.
- सर्वसाधारण चर्चा (General Discussion) - सभागृहात 2-3 दिवस; चर्चा होते, मतदान होत नाही.
- विभागीय समित्यांकडे तपासणी (Departmental Standing Committees - DSC) - 24 समित्या.
- अनुदानांच्या मागण्यांवर मतदान (Voting on Demands for Grants) - केवळ लोकसभेत होते.
- विनियोजन विधेयक (Appropriation Bill - Article 114) - Consolidated Fund मधून पैसे काढण्यासाठी.
- वित्त विधेयक (Finance Bill - Article 117) - करांशी संबंधित तरतुदी.

PYQ : अर्थसंकल्प पारित करण्याच्या टप्प्यांची योग्य क्रमवारी : क-ब-ड-अ (राज्यसेवा पूर्व 2020 Q19)

3. लेखानुदान, पत अनुदान व अपवादात्मक अनुदान (Articles 115, 116)

प्रकार (Type)	स्पष्टीकरण (Explanation)
लेखानुदान (Vote on Account - Art.116(1)(a))	अर्थसंकल्प पूर्णतः मंजूर होण्यापूर्वी काही महिन्यांसाठी अग्रिम खर्च मंजूर करणे; सामान्यतः 2 महिन्यांचा (1/6 खर्च); निवडणुकीच्या वर्षी जास्त कालावधीसाठी
पत अनुदान (Vote of Credit - Art.116(1)(b))	अनपेक्षित राष्ट्रीय संकटासाठी (National Emergency इ.); एकरकमी मंजूरी - ब्लँक चेकसारखे
अपवादात्मक अनुदान (Exceptional Grant - Art.116(1)(c))	विशिष्ट उद्देशासाठी; जे नियमित सेवांचा भाग नाही
अतिरिक्त अनुदान (Supplementary Grant - Art.115)	मूळ अंदाजापेक्षा जास्त खर्च झाल्यास

कपात प्रस्ताव (Cut Motions) व गिलोटीन (Guillotine)

प्रकार (Type)	अर्थ (Meaning)
धोरण विरोध कपात	संपूर्ण रक्कम ₹1 वर आणणे - धोरणाला विरोध करणे उद्देश असतो.
मितव्ययी कपात (Economy Cut)	ठराविक रकमेने कपात - खर्च कमी करणे. (प्रस्तावित खर्चामध्ये काटकसर करण्याची सुचना)
बोगस कपात (Token Cut)	₹100 ने कपात - विशिष्ट तक्रार नोंदविणे. (अनुदानाच्या मागणीतून ₹100 कपात)
गिलोटीन (Guillotine)	वेळेच्या अभावी उर्वरित अनुदानांच्या मागण्या चर्चेशिवाय एकत्र मतदानाने मंजूर करणे.

- कपात प्रस्ताव केवळ लोकसभेत मांडता येतो. राज्यसभेत अनुदानांच्या मागण्यांवर मतदान होत नाही.

प्रभारित खर्च (Charged Expenditure - Article 112(3))

- संसदेच्या मतदानाशिवाय (Without Vote) Consolidated Fund मधून थेट खर्च होणाऱ्या बाबी.
- उदाहरणे : राष्ट्रपतींचे वेतन व भत्ते, उपराष्ट्रपती, लोकसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, राज्यसभा सभापती व उपसभापती, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG), कर्ज व्याज.
- या खर्चावर चर्चा होऊ शकते - मात्र मतदान नाही. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन - Consolidated Fund of State मधून Charged.

PYQ : पुढीलपैकी कोणता खर्च भारताच्या संचित निधीतून (Consolidated Fund of India) होत नाही? (राज्यसेवा मुख्य 2017)

Ans : ब) उच्च न्यायालयाचे प्रशासकीय खर्च

घटनात्मक निधी (Constitutional Funds)

निधी (Fund)	वैशिष्ट्ये (Features)
भारताचा संघित निधी (Consolidated Fund of India - Article 266(1))	सरकारचे सर्व महसूल, कर्जे, कर्ज परतफेड; सर्व खर्च यातूनच होतो; संसदेच्या मंजूरीशिवाय खर्च नाही
भारताचे सार्वजनिक लेखे (Public Account of India - Article 266(2))	भविष्य निर्वाह निधी (Provident Fund), न्यायालयीन ठेवी, लहान बचत योजना; संसदेच्या मंजूरीशिवाय खर्च होऊ शकतो
भारताचा आकस्मिकता निधी (Contingency Fund of India - Article 267)	₹500 कोटी; राष्ट्रपतींच्या ताब्यात; अनपेक्षित खर्चासाठी; संसदेच्या मंजूरीनंतर परत केले जाते

संसदीय कामकाजाची साधने (Devices of Parliamentary Proceedings)

प्रश्न काळ (Question Hour)

प्रकार (Type)	वैशिष्ट्ये (Features)
तारांकित प्रश्न (Starred Question - ★)	तोंडी उत्तर दिले जाते. पुरक प्रश्न (Supplementary Q) विचारता येतात; हिरव्या कागदावर छापले जातात.
अतारांकित प्रश्न (Unstarred Question - ☆)	लेखी उत्तर दिले जाते. पुरक प्रश्न नाही; पांढऱ्या कागदावर छापले जातात
अल्प सूचना प्रश्न (Short Notice Question)	10 दिवसांपेक्षा कमी सूचनेने; अत्यंत तातडीच्या विषयांसाठी; तोंडी उत्तर द्यावे लागते.
खाजगी नोटीस प्रश्न (Private Notice Question)	मंत्रालया थेट; सभापतींच्या परवानगीने; अर्जट सार्वजनिक महत्वाचे विषय असल्यास.

- प्रश्नोत्तर तास हा अधिवेशनाच्या पहिल्या तासात (सकाळी 11 ते 12) असतो. एक सदस्य प्रतिदिन तारांकित व अतारांकित असे दोन्ही मिळून जास्तीत जास्त 5 प्रश्न विचारू शकतो.

PYQ : लोकसभेच्या तारांकित प्रश्नांबाबत (Starred Questions) योग्य विधाने कोणती? (Forest मुख्य 2018)

- अ) तारांकित प्रश्नांना तोंडी उत्तरे दिली जातात.
 क) तारांकित प्रश्नांना सभागृहात उत्तर दिले जाते.
 ड) तारांकित प्रश्नांना उत्तर देण्यासाठी मंत्री उपस्थित राहतो.

Ans: 3) अ, क, ड

शून्य काळ (Zero Hour)

- प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर व कागदपत्रे ठेवण्याआधीची वेळ — 'Zero Hour' म्हणून ओळखली जाते.
- यात अत्यंत महत्वाच्या व तातडीच्या सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यांवर पूर्वसूचनेशिवाय (Without Prior Notice) चर्चा.
- संसदीय कार्यवाहीतील नियमांमध्ये नमूद नाही — अनौपचारिक साधन.
- 1962 पासून प्रत्यक्षात आले; भारताचे नावीन्यपूर्ण योगदान.
- **सध्या** - शून्य तासादरम्यान प्राधान्य क्रमानुसार दररोज 30 मुद्दे मांडण्याची परवानगी (सकाळी 8.00 ते 9.30 पूर्वसूचना).
- शून्य तासाबाबत कोणतीही कालमर्यादा नाही.

PYQ : 'शून्य प्रहर' हा कार्यकारी मंडळावर नियंत्रण ठेवण्याचा संसदीय कामकाजातील भाग हा येतो. (ASO मुख्य 2012)

Ans : 2 प्रश्नोत्तराच्या तासानंतर

लक्षवेधी सूचना (Calling Attention Motion)

- सार्वजनिक महत्वाच्या बाबींकडे संबंधित मंत्र्यांचे लक्ष वेधणे - मंत्री तात्काळ वस्तुस्थिती जाहीर करतात.
- 1954 पासून सुरू; मांडण्यासाठी 50 सदस्यांचे समर्थन आवश्यक - राज्यसभेत वापरता येत नाही (केवळ लोकसभेत).
- एका बैठकीत एकापेक्षा जास्त लक्षवेधी सूचना देता येत नाही.

PYQ: लक्षवेधी सूचनेची सर्व योग्य विधाने : (ASO मुख्य 2018)

Ans : अ) निकडीच्या सार्वजनिक हिताच्या बाबींकडे मंत्र्यांचे लक्ष वेधण्यासाठीचा हा एक उपाय आहे.

स्थगन प्रस्ताव (Adjournment Motion)

- सभागृहाचे नेहमीचे कामकाज स्थगित करून सार्वजनिक महत्वाच्या एखाद्या तातडीच्या मुद्द्यावर चर्चा करणे.
- केवळ लोकसभेत; राज्यसभेत वापरता येत नाही.
- मांडण्यासाठी किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक.
- स्थगन प्रस्ताव हा एक 'निंदा व्यंजक ठराव' (Censure Motion) प्रकार मानला जातो.

PYQ : तहकुबी ठरावाबाबत योग्य विधाने : (राज्यसेवा मुख्य 2017)

अ) मांडण्यासाठी किमान 50 सदस्यांचा पाठिंबा ब) केवळ लोकसभेत मांडला जातो.

Ans : 1) अ आणि ब

अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence Motion) व निंदा प्रस्ताव (Censure Motion)

प्रकार (Type)	वैशिष्ट्ये (Features)
अविश्वास प्रस्ताव	केवळ लोकसभेत (Article 75(3)); संपूर्ण मंत्रिमंडळाविरुद्ध; 50 सदस्यांचा पाठिंबा आवश्यक; मंजूर झाल्यास सरकार बरखास्त; Rule 198; दाखल केल्यापासून 10 दिवसांत चर्चेला घ्यावे
निंदा प्रस्ताव	एखाद्या मंत्र्याविरुद्ध किंवा धोरणाविरुद्ध; मंजूर झाल्यास नैतिक बाध्यता; सरकार राजीनामा देण्यास बाध्य नाही

- अविश्वास ठराव दाखल करण्यासाठी 50 सदस्यांचा पाठिंबा (लोकसभेच्या 1/10).

PYQ : लोकसभेत अविश्वासाचा ठराव दाखल करण्यासाठी किती सदस्यांची पाठिंब्याची गरज? (Tax Asst. मुख्य 2018) Ans: 50

धन्यवाद प्रस्ताव (Motion of Thanks)

- राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावर (Presidential Address) - दोन्ही सभागृहांत चर्चा व मतदान होते.
- हा प्रस्ताव नाकारला गेल्यास - सरकारचा पराभव मानला जातो.

इतर संसदीय साधने (Other Parliamentary Instruments)

- अर्ध्या तासाची चर्चा (Half-an-Hour Discussion) : प्रश्नाच्या तोंडी उत्तरातील तथ्यांची स्पष्टता मागण्यासाठी.
- अल्पकालीन चर्चा (Short Duration Discussion) : 2-1/2 तासांत सार्वजनिक महत्वाच्या विषयावर किंवा दोन तासांची चर्चा ही म्हणतात.
- औचित्य प्रश्न (Point of Order) : नियमांचे उल्लंघन झाल्यास अध्यक्षांचे लक्ष वेधणे; चर्चा होत नाही.
- नियम 377 (Rule 377) : लोकसभेत प्रश्नोत्तर तासाशी संबंधित नसलेल्या सार्वजनिक हिताच्या बाबी मांडण्यासाठी.
: हा राज्यसभेत विशेष उल्लेख म्हणून मांडण्यात येतो.

संसदीय समित्या (Parliamentary Committees)

स्थायी समित्या (Standing Committees)

a) वित्तीय समित्या (Financial Committees) :

समिती (Committee)	माहिती (Information)
लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee - PAC)	1921 पासून; 22 सदस्य (15 लोकसभा + 7 राज्यसभा); अध्यक्ष - विरोधी पक्षातील सदस्य; CAG चा अहवाल तपासते
अंदाज समिती (Estimates Committee)	केवळ लोकसभेची; 30 सदस्य; CAG संबंधित नाही; अर्थसंकल्पीय अंदाजांची तपासणी करते.
सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public Undertakings Committee)	22 सदस्य (15+7); सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांची तपासणी; 1964 मध्ये स्थापना

- PAC चे अध्यक्ष विरोधी पक्षातील असतात - हे घटनात्मक रूढी (Constitutional Convention) आहे, 1967 पासून. हे घटनात्मक नियम नाही.

PYQ : संसदेच्या लोकलेखा समितीचा अध्यक्ष विरोधी पक्षातील असावा ----- ही रूढी आहे (राज्यसेवा मुख्य 2023)

Ans : 3) विरोधी पक्षातील

b) विभागीय स्थायी समित्या (Departmental Standing Committees — DSC) :

- 1993 मध्ये स्थापना; सध्या 24 समित्या (2004 पासून 24).
- प्रत्येक मंत्रालयाशी संबंधित — अर्थसंकल्पाची मागणी, विधेयके, दीर्घकालीन योजनांची तपासणी.
- प्रत्येक समितीत 31 सदस्य (21 लोकसभा + 10 राज्यसभा).

c) इतर स्थायी समित्या (Other Standing Committees) :

- कामकाज सल्लागार समिती (Business Advisory Committee - BAC) : सभागृहाच्या वेळापत्रकाची आखणी करते.
- शासकीय आश्वासने समिती (Committee on Government Assurances) : मंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनांची तपासणी करते.
- विशेषाधिकार समिती (Privileges Committee) : विशेषाधिकार भंगाच्या प्रकरणांची तपासणी करते.
- नियम समिती (Rules Committee) : प्रक्रिया नियमांची तपासणी व दुरुस्ती करते.
- याचिका समिती (Petitions Committee) : जनतेकडून आलेल्या याचिकांची ही समिती छानणी करते.

2. तदर्थ समित्या (Ad Hoc Committees)

- विशिष्ट विधेयकांसाठी किंवा तात्पुरत्या उद्देशासाठी स्थापन - उद्देश पूर्ण झाल्यावर विसर्जन.
- प्रकार : निवड समिती (Select Committee) - एकाच सभागृहाची असते; संयुक्त निवड समिती (Joint Select Committee - JSC) - दोन्ही सभागृहांची असते.

संसदेचे अधिकार व कार्ये (Powers & Functions of Parliament)

कायदेकारी अधिकार (Legislative Powers)

- संघसूची (Union List - 97 विषय) : केवळ संसद कायदे करू शकते.
- समवर्ती सूची (Concurrent List - 47 विषय) : संसद व राज्ये दोन्ही कायदे करू शकतात; संघर्षात संसदेचा कायदा वरचढ ठरतो.
- अवशिष्ट अधिकार (Residual Powers - Article 248) : संसदेकडे अधिकार आहे.

- राज्यसूचीवर कायदे - Article 249 (राष्ट्रीय हित), Article 250 (आणीबाणी), Article 252 (2+ राज्यांची विनंती), Article 253 (आंतरराष्ट्रीय करार).
- प्रत्यायोजित कायदे (Delegated Legislation) : संसद कायद्याचे तपशील बनविण्याचे अधिकार कार्यकारी मंडळाला देते.

कार्यकारी अधिकार (Executive Powers — Control over Executive)

- मंत्रिमंडळ संसदेला (विशेषतः लोकसभेला) सामूहिकरित्या जबाबदार (Collectively Responsible — Article 75(3)).
- नियंत्रणाची साधने : प्रश्न काळ, अविश्वास प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कपात प्रस्ताव, शून्य काळ.

PYQ : संसद मंत्रिमंडळाचे उत्तरदायित्व सुनिश्चित कसे करते? (Forest Mains 2022)

Ans : प्रश्न + अविश्वास + स्थगन + अंदाजपत्रक चर्चा

वित्तीय अधिकार (Financial Powers)

- Consolidated Fund मधून खर्च संसदेच्या मंजूरीशिवाय होत नाही.
- अर्थसंकल्प दरवर्षी संसदेत मंजूर करणे आवश्यक.
- कर आरोपण - केवळ संसदेद्वारे होते.

घटनादुरुस्ती अधिकार (Constitutional Amendment - Article 368)

- साधी घटनादुरुस्ती : दोन्ही सभागृहांत Simple Majority (Majority of Members Present and Voting). दोन्ही सभागृहांना समान अधिकार आहे.
- विशेष बहुमत : प्रत्येक सभागृहात एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत + उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या 2/3 बहुमत.
- विशेष बहुमत + 1/2 राज्यांची मंजूरी : Federal Provisions (राज्यांशी संबंधित तरतुदी).
- घटनादुरुस्ती विधेयकावर संयुक्त बैठक (Joint Sitting) नाही; दोन्ही सभागृहांत स्वतंत्रपणे मंजूरी आवश्यक.

न्यायिक अधिकार (Judicial Powers)

- राष्ट्रपतीवर महाभियोग (Impeachment - Article 61) : दोन्ही सभागृहांत 2/3 बहुमत आवश्यक.
- उपराष्ट्रपतींना पदावरून दूर करणे (Article 67(b)) : राज्यसभेचे बहुमत + लोकसभेची संमती.
- सर्वोच्च न्यायालय / उच्च न्यायालय न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस (Removal - Article 124(4)) : दोन्ही सभागृहांत विशेष बहुमत आवश्यक असते.
- CAG, मुख्य निवडणूक आयुक्त यांना पदावरून दूर - न्यायाधीशांप्रमाणे प्रक्रिया असते.

PYQ : संसदेकडे पदावरून काढण्याचा अधिकार कोणाला? (राज्यसेवा मुख्य 2014)

Ans : महालेखापाल, सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश, मुख्य निवडणूक आयुक्त, उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश

निर्वाचक अधिकार (Electoral Powers)

- राष्ट्रपती निवडणूक - लोकसभा + राज्यसभा + राज्य विधानसभा निर्वाचित सदस्य सहभागी होतात.
- उपराष्ट्रपती निवडणूक - लोकसभा + राज्यसभा (दोन्हींचे निर्वाचित + नामनिर्देशित सदस्य सहभागी होतात.)
- लोकसभा अध्यक्ष + उपाध्यक्ष - लोकसभा सदस्यांद्वारे निवडले जातात.
- राज्यसभा उपसभापती - राज्यसभा सदस्यांद्वारे निवडतात.
- नामनिर्देशित सदस्यांना राष्ट्रपती निवडणुकीत मतदानाचा अधिकार नाही; उपराष्ट्रपती निवडणुकीत असतो.

इतर अधिकार (Other Powers)

- आणीबाणीची मंजूरी व नियंत्रण (Articles 352, 356, 360).

- राज्यांची निर्मिती, नाव/सीमा बदल (Article 3) - साध्या बहुमताने.
- नव्या अखिल भारतीय सेवा निर्मिती (All India Services - Article 312) - राज्यसभेच्या 2/3 बहुमताने ठराव पास करते.

राज्यसभेची विशेष स्थिती (Special Position of Rajya Sabha)

लोकसभेशी समान दर्जा असलेल्या बाबी (Equal Status with Lok Sabha)

- घटनादुरुस्ती विधेयक - दोन्ही सभागृहांत स्वतंत्रपणे मंजूर आवश्यक; एकाच्या नकाराने विधेयक रद्द.
- राष्ट्रपतींवर महाभियोग - दोन्ही सभागृहांची समान भूमिका असते.
- उपराष्ट्रपती निवडणूक - दोन्ही सभागृहांचे सदस्य मतदान करतात.
- आणीबाणीची मंजूरी - दोन्ही सभागृहांत मान्यता आवश्यक आहे.

लोकसभेशी असमान/निम्न दर्जाच्या बाबी (Lesser Status than Lok Sabha)

बाब (Subject)	लोकसभेची श्रेष्ठता (Supremacy of the Lok Sabha)
धन विधेयक (Money Bill)	राज्यसभेत मांडता येत नाही; 14 दिवसांत परत करणे; शिफारशी बंधनकारक नाहीत
अर्थसंकल्प (Budget)	अनुदानांच्या मागण्यांवर मतदान - केवळ लोकसभेत होते.
अविश्वास प्रस्ताव (No-Confidence)	केवळ लोकसभेत; मंत्रिमंडळ लोकसभेलाच जबाबदार असते.
संयुक्त बैठक (Joint Sitting)	सभापतीत्व लोकसभा अध्यक्षकडे असतो. लोकसभेत जास्त सदस्य असल्याने राज्यसभा 'हरते'
विसर्जन (Dissolution)	राज्यसभा कधीही विसर्जित होत नाही - मात्र लोकसभेला हा अधिकार राष्ट्रपतींकडून मिळतो.

राज्यसभेचे विशेष/एकमेव अधिकार (Special Powers of Rajya Sabha Only)

कलम	विशेष अधिकार (Special Powers)
Article 249	राज्यसूचीच्या (State List) विषयावर राष्ट्रीय हितासाठी संसदेला कायदा बनविण्याचा अधिकार देणे - 2/3 बहुमताने ठराव राज्यसभा पास करते.
Article 312	नव्या अखिल भारतीय सेवा (All India Services) निर्माण करण्यास संसदेला अधिकार देणे - 2/3 बहुमताने ठराव राज्यसभा पास करते.

- Article 249 व 312 चे ठराव फक्त राज्यसभेतच मंजूर होणे आवश्यक — हे राज्यसभेचे सर्वात महत्वाचे एकमेव अधिकार आहेत.

PYQ : फक्त राज्यसभेचे विशेष अधिकार कोणते? (तांत्रिक सेवा पूर्व, 2022)

Ans : 2) अखिल भारतीय सेवांची निर्मिती (Article 312)

राष्ट्रपतींचे कायदेविषयक अधिकार (Legislative Powers of President)

1. अध्यादेश काढण्याचा अधिकार (Ordinance Making Power — Article 123)

a) अटी (Conditions)

- संसदेचे अधिवेशन सुरू नसताना (When Parliament is not in Session) - लोकसभा व राज्यसभा दोन्ही.
- तातडीची परिस्थिती असणे आवश्यक - राष्ट्रपतींचे समाधान (Satisfaction of President).
- अध्यादेश काढण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या (Cabinet) सल्ल्याने राष्ट्रपती काढतात. या अध्यादेशाला संसदेच्या कायद्याचे सामर्थ्य असते पण तो हंगामी असतो.

b) वैधता कालावधी (Validity Period) :

- अधिवेशन सुरु झाल्यापासून 6 आठवड्यांत (6 Weeks) संसदेत मंजूरी मिळाली नाही तर अध्यादेश रद्द होतो.
- दोन्ही सभागृहांत एकत्रित बैठक सुरु होण्याची तारीख गृहीत धरली जाते - जर वेगवेगळ्या वेळी बोलाविल्यास लवकरच्या बैठकीपासून 6 आठवडे.
- अधिवेशन सुरु असताना - राष्ट्रपती अध्यादेश रद्द (Withdraw) करू शकतात.

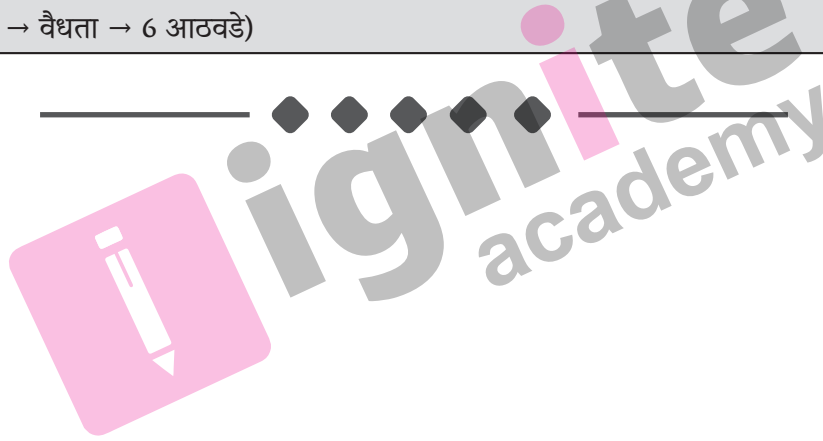
c) महत्त्वाचे मुद्दे (Key Points)

- अध्यादेशाची शक्ती संसदेच्या कायद्याइतकीच (Same Force as Act of Parliament) असते.
- अध्यादेश घटनादुरुस्ती करू शकत नाही; मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) संकुचित करू शकत नाही.
- न्यायालय अध्यादेशाचे पुनरावलोकन करू शकतात - मनमानी असल्यास रद्द होऊ शकतो (D.C. Wadhwa Case, 1987 - Re-promulgation of Ordinance unconstitutional).
- राज्यपाल देखील राज्य पातळीवर अध्यादेश काढू शकतात - Article 213 (केंद्राच्या सूचनेनुसार काही प्रकरणांत).

अध्यादेश 'Re-promulgation' (पुन्हा काढणे) घटनाबाह्य मानले जाते - DC Wadhwa Case 1987. 'Fraud on the Constitution' असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.

PYQ : जास्तीत जास्त किती दिवस अर्थविषयक विधेयक राज्यसभेकडे ठेवता येते? (ASO पूर्व 2011)

Ans : 14 दिवस (अध्यादेश → वैधता → 6 आठवडे)



प्रस्ताविक व घटनात्मक तरतुदी (Introduction & Constitutional Provisions)

घटनात्मक आधार (Constitutional Basis)

- घटनेचा भाग V, प्रकरण V – कलम 148 ते 151 हे CAG शी संबंधित आहेत. (Part V, Chapter V – Articles 148 to 151)
- कलम 148 – CAG च्या स्वतंत्र घटनात्मक पदाची निर्मिती करण्यात येते. (Article 148 – Creation of independent constitutional post)
- CAG हे 'भारतीय लेखापरीक्षण व लेखा विभागाचे' प्रमुख असतात. (Head of Indian Audit and Accounts Department)
- हा विभाग ब्रिटिश काळात 1753 मध्ये निर्माण करण्यात आला होता. (Department established in 1753 during British era)

CAG पदाचा इतिहास (Historical Evolution)

वर्ष	ऐतिहासिक घटना व बदल	वैशिष्ट्ये / महत्त्व
1858	Accountant General पदाची निर्मिती	लॉर्ड कॅनिंगच्या काळात स्थापना. एडवर्ड ड्रमंड (Edward Drummond) हे पहिले अधिकारी ठरले.
1866	पदाचे नामांतर : Comptroller General of Accounts	या काळात पदाची व्याप्ती वाढवून लेखा व्यवस्थापनावर भर दिला गेला.
1884	पदाचे नामांतर : Comptroller and Auditor General of India	प्रथमच 'Auditor General' (महालेखापरीक्षक) हा शब्द प्रकर्षाने वापरला गेला.
1919	स्वतंत्रता बहाल (Statutory Recognition)	1919 च्या मॉन्टेग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणांनुसार हे पद सरकारपासून स्वतंत्र करण्यात आले.
1935	पदच्युतीची प्रक्रिया निश्चित	1935 च्या कायद्याने CAG ला 'सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणे' संरक्षण दिले.
1971	संसदीय कायदा पारित	संसदेने 'CAG (कर्तव्ये, अधिकार व सेवाशर्ती) कायदा, 1971' मंजूर करून अधिकार स्पष्ट केले.
1976	लेखा (Accounting) व लेखापरीक्षण (Audit) वेगळे	केंद्राच्या बाबतीत CAG कडून 'लेखा' (हिशोब लिहिणे) काम काढून घेतले, आता फक्त 'लेखापरीक्षण' (हिशोब तपासणे) राहिले.
2000	निर्गुतवणूक तपासणी (Disinvestment Audit)	सार्वजनिक उपक्रमांच्या निर्गुतवणुकीच्या व्यवहारांची पारदर्शकता तपासण्याची जबाबदारी सोपवली.

महत्वाचे मतप्रदर्शन (Important Opinions)

- डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर – 'CAG हे घटनेच्या नियंत्रणाखालील सर्वात महत्वाचे पद आहे.
- टी. एस. आर. सुब्रमण्यम् – CAG यांना 'दंतहिन कागदी वाघ' संबोधले.

आंतरराष्ट्रीय सदस्यत्व (International Membership)

संघटना	पूर्ण रूप (Full Form)	महत्त्व/भूमिका
INTOSAI	International Organisation of Supreme Audit Institutions	ही जगभरातील सर्वोच्च लेखापरीक्षण संस्थांची (SAI) मातृसंस्था आहे. CAG याचे सक्रिय सदस्य आहेत आणि जागतिक लेखापरीक्षण मानके (Audit Standards) ठरवण्यात सहभाग घेतात.
ASOSAI	Asian Organisation of Supreme Audit Institutions	ही INTOSAI ची प्रादेशिक संघटना आहे. आशियाई देशांमधील लेखापरीक्षण संस्थांमध्ये समन्वय आणि तांत्रिक देवाणघेवाण करण्यासाठी CAG येथे महत्त्वाची भूमिका बजावतात.

नेमणूक, पदावधी व शपथ (Appointment, Term and Oath)

नेमणूक (Appointment)

- कलम 148 नुसार राष्ट्रपतींद्वारे CAG ची नियुक्ती. (Article 148 – Appointment by President)
- स्वाक्षरी व शिक्क्याने अधिपत्राद्वारे (by warrant under hand and seal of President) करण्यात येते.
- कोणत्याही मंत्र्यांना CAG च्या नेमणुकीसाठी जबाबदार धरता येत नाही.

शपथ (Oath)

- शपथ तिसऱ्या अनुसूचीनुसार (Third Schedule) राष्ट्रपतीसमोर घेतात.
- शपथेचा नमुना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे असतो.

पदावधी (Term of Office)

- 6 वर्षे किंवा वय 65 वर्षे – यापैकी जे आधी – संसदीय कायदानुसार.
- घटनेत पदावधी निश्चित नाही; ती संसदीय कायदाने ठरवली जाते.
- CAG ला कार्यकाळाची हमी असते – राष्ट्रपती स्वतःहून पदावरून दूर करू शकत नाहीत.

प्र.2 (2022) : भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाबाबत -

- ते राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत आपल्या पदावर राहतात
- ते सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाइतके वेतन घेतात
- पदग्रहण करण्यापूर्वी भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाच्या उपस्थितीत शपथ घेतात.

योग्य विधान कोणते?

उत्तर : फक्त (b) – वेतन सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाइतके; शपथ राष्ट्रपतीसमोर घेतात; पदावधी 6 वर्षे/65 वर्षे

राजीनामा व पदावरून दूर करणे (Resignation and Removal)

- राजीनामा : राष्ट्रपतींकडे देतात.
- पदावरून दूर: 'गैरवर्तन व अकार्यक्षमता' या आधारावर दोन्ही सभागृहांमध्ये विशेष बहुमताने पारित ठरावानुसार राष्ट्रपती CAG ला पदमुक्त करतात.

प्र.3 (2021) : भारताचा नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक - कोणते विधान बरोबर?

- त्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींकडून
- वेतन संसदेकडून
- पंतप्रधानाकडून पदमुक्त
- लोकलेखा समितीचे मार्गदर्शक

उत्तर : फक्त (a), (b) आणि (d) – पंतप्रधान नव्हे तर राष्ट्रपती पदमुक्त करतात.

- हटविण्याची पद्धत सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे

सेवानिवृत्तीनंतर बंधन (Post-Retirement Restriction)

- पदावधीनंतर भारत सरकार किंवा राज्य सरकारखालील कोणतेही पद धारण करण्यास अयोग्य.

प्र.1 (2024) : भारताच्या राज्यघटनेतील कोणत्या कलमात भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक या पदाची तरतूद आहे?

उत्तर : कलम 148 (Article 148)

स्वातंत्र्यासाठी हमी (Safeguards for Independence)

क्र.	हमी (Safeguard)	तपशील (Details)
1	पदावधीची सुरक्षा (Tenure Security)	केवळ विशेष बहुमताने हटविता येते - राष्ट्रपती स्वतःहून नाही.
2	वेतन (Salary)	सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाइतके (₹2.5 लाख प्रति माह)
3	सेवाशर्तीमध्ये बदल नाही.	नियुक्तीनंतर वेतन, पेन्शन, सेवाशर्तीमध्ये अहितकारक बदल निषिद्ध
4	सेवानिवृत्तीनंतर बंधन	कोणतेही सरकारी पद धारण करण्यास अयोग्य
5	खर्च भार (Charged Expenditure)	CAG कार्यालयाचा प्रशासकीय खर्च संचित निधीवर प्रभारित (not voted)
6	सेवाशर्ती नियम	राष्ट्रपती CAG चा सल्ला घेऊन विभागातील सेवाशर्ती नियम बनवतात.
7	वेतन संसदीय कायद्याद्वारे	वेतन व सेवाशर्ती संसदीय कायद्याद्वारे ठरतात - मंत्र्यांच्या इच्छेवर नाही.

लेखापरीक्षणाचे अधिकार व कार्यक्षेत्र (Audit Powers and Scope)

कलम 149 - कर्तव्ये व अधिकार (Article 149 - Duties and Powers)

- घटनेच्या कलम 149 अन्वये संसदेला कायद्याद्वारे CAG चे कर्तव्ये व अधिकार निश्चित करण्याचा अधिकार.
- त्यानुसार, 'नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, अधिकार व सेवाशर्ती) कायदा, 1971' पारित केला.

CAG च्या लेखापरीक्षणाचे क्षेत्र (Audit Jurisdiction)

- संचित निधी - केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेश यांचे खर्च यांचे लेखापरीक्षण करणे.
- आकस्मिक निधी व सार्वजनिक लेखे - केंद्र व राज्य जमा निधी लेखा यांचे लेखापरीक्षण करतो.
- सार्वजनिक कंपन्या, उद्योग व निर्गुतवणूक अहवाल (सन 2000 पासून) तपासणे.
- केंद्र, राज्य, केंद्रशासित प्रदेशाकडून कर्जे व अनुदान प्राप्त संस्था याच्या जमा खर्चाचे लेखापरीक्षण करतो.
- प्रत्येक मंत्रालय/विभाग तसेच राष्ट्रपती/राज्यपाल निर्देशित संस्था यांचे लेखापरीक्षण करणे.
- कर्जे, निक्षेप निधी, ठेवी, अग्रिमे, सस्पेन्स लेखे, धन प्रेषण व्यवसायांचे लेखे तपासणे.
- राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांच्या सल्ल्याने किंवा राष्ट्रपती/राज्यपाल प्रवर्तित स्थानिक स्वराज्य संस्था.

लेखापरीक्षणाचे प्रकार (Types of Audit)

प्रकार (Type)	स्वरूप	बंधनकारक/स्वेच्छाधिन
विधिक व नियामक लेखापरीक्षण (Legal & Regulatory Audit)	खर्च कायदेशीर आहे का, योग्य प्राधिकाराने झाला का, नियमांनुसार आहे का हे तपासणे	बंधनकारक (Mandatory)

औचित्य लेखापरीक्षण (Propriety Audit)	खर्चाची तर्कसंगतता, निष्ठा व मितव्ययता तपासणे; अपव्यय व उधळपट्टीची टीपणी	स्वेच्छाधिन (Optional/Discretionary)
कार्यात्मक लेखापरीक्षण (Functional/Performance Audit)	सरकारी खर्चाची कार्यक्षमता व परिणामकारकता तपासणे – प्रशासकीय सुधार आयोगाने भर दिला	स्वेच्छाधिन
व्हाउचरचे परीक्षण (Voucher/Proprietary Audit)	लेखांमधून वितरित केलेले पैसे सरकारला कायद्याने उपलब्ध होते का हे तपासणे	बंधनकारक

CAG लेखापरीक्षणात खालील बाबींची खात्री करतो

- लेखांमधून वितरित केलेले पैसे सरकारला कायद्याने उपलब्ध होते का?
- ज्या सेवेसाठी पैसे उपलब्ध केले होते त्याच सेवेसाठी वापरले गेले का?
- केलेला खर्च त्याच्या प्राधिकारानुरूप झाला आहे का?

कलम 150 – लेखांचा नमुना (Article 150 – Form of Accounts)

- कलम 150 अन्वये केंद्र व राज्यांनी लेखे कोणत्या नमुन्यात ठेवावेत यावर राष्ट्रपती CAG च्या सल्ल्याने नियम बनवतात.

CAG अहवाल – कलम 151 (Reports – Article 151)

- कलम 151(1) – CAG केंद्र सरकारचे लेखाविषयक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात. (Article 151(1) – Audit reports submitted to President)
- राष्ट्रपती हे अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहांसमोर मांडतात.
- कलम 151(2) – राज्याचे लेखाविषयक अहवाल राज्यपालांना सादर करतात. (Article 151(2) – State audit reports submitted to Governor)
- राज्यपाल हे अहवाल राज्य विधानमंडळासमोर मांडतात.

CAG राष्ट्रपतींना तीन अहवाल सादर करतो

1. विनियोजन लेखांचे लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Report on Appropriation Accounts)
2. वित्तीय लेखांचे लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Report on Finance Accounts)
3. सार्वजनिक उपक्रमांचे लेखापरीक्षण अहवाल (Audit Report on Public Undertakings)

लोकलेखा समिती व CAG संबंध (PAC and CAG)

- लोकलेखा समिती (PAC) – CAG ला 'मित्र, मार्गदर्शक, तत्वज्ञ, कान व डोळे' म्हणतात.
- CAG चे अहवाल संसदेच्या लोकलेखा समितीकडे पाठविले जातात – ती त्यांचे परीक्षण करते.

22.5 – मर्यादा (Limitations of CAG)

1. तपासणी खर्च झाल्यानंतरच – अगोदर नाही. (Audit only after expenditure is incurred, not before)
2. LIC, RBI, SBI यांचे लेखापरीक्षण CAG कडून नाही – खाजगी व्यावसायिक लेखापरीक्षकांकडून. (LIC, RBI, SBI audited by private commercial auditors, not CAG)
3. CAG लेखापरीक्षणातून वगळलेले: Estate Duty, Land Revenue, Wealth Tax.
4. भारतीय CAG ला 'नियंत्रक' (Comptroller) म्हणून कार्य नाही – संचित निधीतून पैसे काढण्यावर नियंत्रण नाही. (Indian CAG has no Comptroller function – no prior control over withdrawal from Consolidated Fund)

- कार्यकारी अभिकरणांनी केलेल्या खर्चाच्या तपशीलाची मागणी करू शकत नाही. (Cannot demand details of expenditure from executive agencies)
- CAG स्वतंत्रपणे संसदेत मत मांडू शकत नाही – संसदेचा सदस्य नाही.

भारतीय CAG वि. ब्रिटिश CAG (Indian CAG vs British CAG)

मुद्दा (Point)	भारतीय CAG (Indian CAG)	ब्रिटिश CAG (British CAG)
भूमिका (Role)	फक्त महालेखापरीक्षक (Auditor General only) – नियंत्रक नव्हे.	नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (Comptroller AND Auditor General) – दोन्ही अधिकार.
संचित निधी नियंत्रण	नाही – मंत्रालय/विभाग संचित निधीवर केवळ धनादेश काढून पैसे प्राप्त करू शकतात.	होय – CAG च्या पूर्वसंमतीशिवाय सार्वजनिक खात्यातून पैसे काढता येत नाहीत.
संसद सदस्यत्व	नाही – भारतीय CAG संसदेचा सदस्य नसतो.	होय – ब्रिटिश CAG संसदेचा सदस्य असतो.
खर्चानंतरचे ऑडिट	होय – फक्त खर्च झाल्यावरच लेखापरीक्षण.	नाही – पूर्व मंजूरी (Prior approval) देखील देतो.
सार्वजनिक खाते	मंत्र्यांच्या मंजूरीने पैसे काढता येतात.	CAG च्या मंजूरीशिवाय काढता येत नाही.

विविध महत्वाची माहिती (Miscellaneous Important Information)

दर्जा व पदक्रम (Rank and Precedence)

- पदनाम तालिकेत 9(A) दर्जा – मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या बरोबरीचा; पदनाम तालिकेनुसार राज्यसभेच्या उपाध्यक्षापेक्षा वरचा दर्जा. (Rank 9(A) in Warrant of Precedence)

सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण (Control over Public Expenditure)

सार्वजनिक खर्चावर नियंत्रण ठेवणाऱ्या संस्था (Three pillars controlling public expenditure) :

- संसद (Parliament)
- CAG (Comptroller and Auditor General)
- वित्त मंत्रालय (Finance Ministry)

CAG कडून पूर्णपणे लेखापरीक्षित संस्था (Fully Audited by CAG)

- दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन (Damodar Valley Corporation)
- एअर इंडिया (Air India)
- इंडियन एअरलाइन्स (Indian Airlines)

मुख्य महालेखापाल, मुंबई (Accountant General, Mumbai)

- जागतिक बँक प्रकल्प (World Bank Projects)
- महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (Maharashtra Jeevan Pradhikaran)
- महाराष्ट्र शासनाच्या योजना व वित्त व विनियोग लेखे

प्र.6 (2018) : खालीलपैकी कोणत्या महामंडळाचे लेखापरीक्षण पूर्णपणे आणि प्रत्यक्षपणे नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाद्वारे केले जाते?

उत्तर : एअर इंडिया, दामोदर व्हॅली कॉर्पोरेशन (Air India, Damodar Valley Corporation – fully audited by CAG)

1976 च्या बदलाचे महत्त्व

1976 पूर्वी	1976 नंतर
लेखे तयार करणे + लेखापरीक्षण दोन्ही CAG करत	लेखे तयार करणे – CGA (Comptroller General of Accounts)
	लेखापरीक्षण – CAG

सध्याचे CAG (Current CAG)

- के. संजय मूर्ती (K. Sanjay Murthy) – 15 वे CAG (15th CAG of India)

प्रशासकीय सुधार आयोग (Administrative Reforms Commission)

- प्रशासकीय सुधार आयोगाने कार्यात्मक लेखापरीक्षणावर (Functional Audit) भर दिला



भारताचा महान्यायवादी आणि राज्याचा महाधिवक्ता

Attorney General of India & Advocate General of State



प्रस्तावना

- भारतीय संविधानाने केंद्र सरकारला भारताचा महान्यायवादी (Attorney General of India - AGI) आणि प्रत्येक राज्य सरकारला राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General of State) हे दोन सर्वोच्च कायदा अधिकारी प्रदान केले आहेत. हे दोन्ही अधिकारी संबंधित सरकारचे 'सर्वोच्च कायदा अधिकारी' (Highest Law Officer) म्हणून कार्य करतात.

क्र.	भारताचा महान्यायवादी (AGI)	राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General)
1	केंद्र सरकारचा कायदा अधिकारी	राज्य सरकारचा कायदा अधिकारी
2	संविधानाचा भाग 5 - कलम 76 मध्ये समावेश	संविधानाचा भाग 6 - कलम 165 मध्ये समावेश.
3	केंद्रीय कार्यकारी मंडळात समावेश होतो.	राज्याच्या कार्यकारी मंडळात समावेश होतो.

भारताचा महान्यायवादी - नेमणूक व अर्हता (Attorney General - Appointment & Qualification)

संविधानातील तरतूद → भाग 5 (Union), प्रकरण 1 (कार्यकारी विभाग - Executive), कलम 76 (Article 76)

कलम 76 नुसार राष्ट्रपती भारताच्या महान्यायवादींची नियुक्ती करतात. हे पद 'घटनात्मक पद' (Constitutional Post) आहे आणि त्यांचा केंद्रीय कार्यकारी मंडळात (Central Executive) समावेश होतो.

नेमणूक (Appointment)

- नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे (By President) - राष्ट्रपती, त्यांच्या मर्जीनुसार (At the pleasure of the President) पद धारण करतात.
- नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळाची शिफारस अनुसरली जाते; परंतु घटनेत याचा उल्लेख नाही.
- राष्ट्रपतींनी नियुक्त केल्यावर ते भारताचे 'सर्वोच्च कायदा अधिकारी' (Highest Law Officer) म्हणून कार्य करतात.

अर्हता (Qualification)

- त्या व्यक्तीने भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात किमान वकील म्हणून सलग 10 वर्षे (10 years as Advocate) काम केलेले असावे, किंवा न्यायाधीश म्हणून किमान 5 वर्षे (5 years as Judge) काम केलेले असावे.
- राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती अग्रगण्य कायदेतज्ज्ञ (Eminent Jurist) असावी - (कलम 76 नुसार सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीश होण्यास अर्हताप्राप्त व्यक्ती).
- नियुक्तीसाठी वयोमर्यादेचा कोणताही उल्लेख घटनेत नाही. (No age limit specified in the Constitution)

भारताचा महान्यायवादी - पदावधी, कर्तव्ये, अधिकार, मर्यादा (AGI - Term, Duties, Rights, Limitations)

पदावधी व पारिश्रमिक (Term and Remuneration)

- पदाचा कालावधी घटनेत निश्चित केलेला नाही. (No fixed term in the Constitution)
- ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार (At the pleasure of the President) पद धारण करतात. महान्यायवादी पूर्णवेळ सल्लागार नाही हे खाजगी वकिली करू शकतात.

- राष्ट्रपती त्यांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात - बडतर्फीची प्रक्रिया व कारणे घटनेत नमूद नाहीत. ते स्वतः आपल्या पदाचा राजीनामा राष्ट्रपतींकडे देऊ शकतात.
- असाही संकेत आहे की मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास किंवा बदलल्यास महान्यायवादी सुद्धा राजीनामा देतात - कारण त्यांची नेमणूक मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार झालेली असते. (Convention/Signal - not constitutional mandate)
- पारिश्रमिक (Remuneration) - घटनेने ठरविलेले नाही; राष्ट्रपती ठरवतील त्यानुसार मानधन मिळते.

PYQ : महान्यायवादी हे कोणाच्या मर्जीनुसार पदावर राहतात? (MPSC Pre 2022)

उत्तर : राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार

कर्तव्ये व कार्ये

- भारत सरकारचे 'सर्वोच्च कायदा अधिकारी' (Highest Law Officer) म्हणून त्यांची खालील कर्तव्ये आहेत :
 1. राष्ट्रपतींकडून त्यांना वेळोवेळी संदर्भित केलेल्या विधिविषयक बाबींवर (Legal Matters) भारत सरकारला सल्ला देणे.
 2. राष्ट्रपतींनी त्यांना नेमून दिलेली इतर विधिविषयक कामे करणे.
 3. घटनेने किंवा इतर कायद्याने त्यांच्याकडे सोपविलेली कार्ये पार पाडणे.
 - राष्ट्रपतींनी (कलम 26 जानेवारी, 1950 च्या अधिसूचनेद्वारे) महान्यायवाद्यांना पुढील कार्ये नेमून दिली आहेत:
 4. सर्वोच्च न्यायालयात, ज्या दाव्यांमध्ये भारत सरकार संबंधित आहे, त्यांमध्ये भारत सरकारचा प्रतिनिधी म्हणून हजर राहणे.
 5. कलम 143 अंतर्गत राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या संदर्भावर (Presidential Reference) भारत सरकारचे प्रतिनिधित्व करणे.
 6. कोणत्याही उच्च न्यायालयातील दाव्यात भारत सरकार संबंधित असेल तर भारत सरकारच्या वतीने (सरकारने सांगितल्यास) हजर राहणे.

अधिकार

क्र.	अधिकार (Right)	संबंधित कलम
1	भारतातील सर्व न्यायालयांमध्ये सुनावणीचा / ऐकून घेतले जाण्याचा अधिकार (Right of Audience)	कलम 76(3)
2	संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये / संयुक्त बैठकीत आणि ते सदस्य असलेल्या संसदीय समितींमध्ये बोलणे व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार - मात्र मतदानाचा अधिकार नाही (No Right to Vote)	कलम 88
3	संसद सदस्याप्रमाणे सर्व विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होतात. (Privileges & Immunities - same as MP)	कलम 105

मर्यादा

- महान्यायवाद्यांवर कर्तव्यपूर्ती दरम्यान संघर्ष निर्माण होऊ नये म्हणून खालील मर्यादा टाकण्यात आल्या आहेत :

क्र.	मर्यादा (Limitation)
1	भारत सरकारविरुद्ध कोणतीही सल्ला किंवा विश्लेषण (Brief) करू शकत नाही.
2	ज्या दाव्यांमध्ये त्यांना भारत सरकारच्या वतीने हजर होण्यास सांगण्यात आले आहे त्या दाव्यांवर ते कोणतीही टिप्पणी करू शकत नाही.
3	त्यांनी भारत सरकारच्या संमतीविना फौजदारी गुन्ह्याचा दोषारोप असलेल्या व्यक्तीचा बचाव करू नये.
4	भारत सरकारच्या संमतीविना कोणत्याही कंपनी किंवा महामंडळात संचालक म्हणून नेमणूक स्वीकारू नये.

महत्त्वाची नोंद : महान्यायवादी हे भारत सरकारचे पूर्णकालिक वकील नाहीत (Not a full-time counsel). ते सरकारी सेवक (Government Employee) या गटात मोडत नाहीत. त्यांना खाजगी वकिली करण्यापासून प्रतिबंधित केलेले नाही. (Not prohibited from private practice)

राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General of State - कलम 165)

संविधानातील तरतूद → भाग 6 (State), प्रकरण 2 (कार्यकारी विभाग), कलम 165 (Article 165)

कलम 165 नुसार राज्यपाल राज्याच्या महाधिवक्त्यांची नियुक्ती करतात. ते राज्याचे 'सर्वोच्च कायदा अधिकारी' (Highest Law Officer of the State) म्हणून कार्य करतात. ते राज्याच्या कार्यकारी मंडळात (State Executive) समावेश होतात.

नेमणूक व अर्हता (Appointment & Qualification):

- नियुक्ती राज्यपालांद्वारे नेमणूक होते. (By Governor) - राज्यपालांच्या मर्जीनुसार (At the pleasure of the Governor) पद धारण करतात.
- उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश म्हणून नियुक्त होण्यास अर्हताप्राप्त (Qualified to be appointed as HC Judge) असलेल्या व्यक्तीची नेमणूक केली जाते.
- नियुक्तीसाठी वयोमर्यादेचा कोणताही उल्लेख घटनेत नाही.

पदावधी व पारिश्रमिक (Term and Remuneration)

- पदाचा कालावधी घटनेत निश्चित केलेला नाही. (No fixed term)
- ते राज्यपालांच्या मर्जीनुसार (At the pleasure of the Governor) पद धारण करतात.
- राज्यपाल त्यांना केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात.
- ते आपल्या पदाचा राजीनामा राज्यपालांकडे देऊ शकतात.
- असाही संकेत आहे की मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यास किंवा बदलल्यास महाधिवक्ता सुद्धा राजीनामा देतात. (Convention/Signal)
- पारिश्रमिक (Remuneration) - राज्यपाल निर्धारित करतील त्यानुसार मानधन मिळते.

कर्तव्ये व कार्ये (Duties and Functions)

- राज्य सरकारचे 'सर्वोच्च कायदा अधिकारी' म्हणून महाधिवक्त्यांची कर्तव्ये :
 1. राज्यपालांकडून त्यांना वेळोवेळी संदर्भित केलेल्या विधिविषयक बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे.
 2. राज्यपालांनी त्यांना नेमून दिलेली इतर विधिविषयक कामे करणे.
 3. घटनेने किंवा इतर कायद्याने त्यांच्याकडे सोपविलेली कार्ये पार पाडणे.

26.4.4 - अधिकार (Rights)

क्र.	अधिकार (Right)	संबंधित कलम
1	राज्याच्या सर्व न्यायालयांमध्ये सुनावणीचा / ऐकून घेतले जाण्याचा अधिकार (Right of Audience)	कलम 165
2	राज्य विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये ते सदस्य असलेल्या विधानमंडळाच्या समितींमध्ये बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार - मात्र मतदानाचा अधिकार नाही (No Right to Vote)	कलम 177
3	विधानमंडळ सदस्याप्रमाणे सर्व विशेषाधिकार व संरक्षण (Privileges & Immunities - same as MLA) राज्याच्या महाधिवक्त्याला प्राप्त होतात.	कलम 194

26.4.5 - मर्यादा (Limitations):

- महाधिवक्ता हे राज्य सरकारचे पूर्णकालिक वकील नाहीत. (Not full-time counsel) हे खाजगी वकीली करू शकतात.
- ते सरकारी सेवक (Government Employee) या गटात मोडत नाहीत.
- त्यांना खाजगी वकिली करण्यापासून प्रतिबंधित केलेले नाही.
- महाधिवक्ता राज्य मंत्रिमंडळाचे (State Cabinet) सदस्य नसतात.

- दुसरा पक्ष राज्य नसेल तेव्हाच ते खाजगी वकिली करू शकतात.

महान्यायवादी vs महाधिवक्ता - तुलनात्मक तक्ता

मुद्दा (Point)	भारताचा महान्यायवादी (AGI)	राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General)
कलम (Article)	कलम 76 (Article 76) - भाग 5	कलम 165 (Article 165) - भाग 6
नियुक्ती (Appointment)	राष्ट्रपती (President) - मर्जीनुसार	राज्यपाल (Governor) - मर्जीनुसार
अर्हता (Qualification)	SC Judge होण्यास अर्हताप्राप्त - 5 वर्षे न्यायाधीश किंवा 10 वर्षे वकील किंवा अग्रगण्य कायदेतज्ज्ञ	HC Judge होण्यास अर्हताप्राप्त - उच्च न्यायालयाचा न्यायाधीश होण्यास पात्र
राजीनामा (Resignation)	राष्ट्रपतींकडे (To President)	राज्यपालांकडे (To Governor)
बडतर्फी प्रक्रिया	घटनेत नमूद नाही (Not specified)	घटनेत नमूद नाही (Not specified)
पारिश्रमिक	राष्ट्रपती निर्धारित करतात	राज्यपाल निर्धारित करतात.
कर्तव्ये	राष्ट्रपतींनी संदर्भित केलेल्या बाबींवर सल्ला देणे; भारत सरकारची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणे.	राज्यपालांनी संदर्भित केलेल्या बाबींवर राज्य सरकारला सल्ला देणे.
सुनावणीचा अधिकार	कलम 76(3) - भारतीय सर्व न्यायालये (All courts in India)	राज्याची सर्व न्यायालये (All courts in State)
संसद / विधिमंडळ अधिकार	कलम 88 - दोन्ही सभागृहे / समित्या - बोलणे, भाग घेणे (मतदान नाही)	कलम 177 - दोन्ही सभागृहे / समित्या - बोलणे, भाग घेणे (मतदान नाही)
विशेषाधिकार	कलम 105 - खासदारांप्रमाणे (Same as MP)	कलम 194 - आमदारांप्रमाणे (Same as MLA)
कार्यकारी मंडळ	केंद्रीय कार्यकारी मंडळात (Central Executive)	राज्याच्या कार्यकारी मंडळात (State Executive)
कॅबिनेट सदस्य	केंद्रीय कॅबिनेटचे सदस्य नाहीत (Not Cabinet member) - इंग्लंडमध्ये असतात.	राज्य कॅबिनेटचे सदस्य नाहीत. (Not Cabinet member)
पूर्णकालिक वकील	नाहीत - खाजगी वकिली करू शकतात.	नाहीत - दुसरा पक्ष राज्य नसल्यास खाजगी वकिली करू शकतात.
सर्वोच्च कायदा अधिकारी	भारताचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी (Highest Law Officer of India)	राज्याचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी (Highest Law Officer of State)

PYQ : महान्यायवादी यांना संसदेत बोलण्याचा अधिकार कोणत्या कलमाखाली आहे? (MPSC 2018).

उत्तर : कलम 88

PYQ : महाधिवक्ता यांची तरतूद कोणत्या कलमात आहे? (MPSC 2021) उत्तर : कलम 165

सॉलिसिटर जनरल आणि MPSC परीक्षा विश्लेषण (Solicitor General & Exam Analysis)

भारताचा अतिरिक्त कायदा अधिकारी

अधिकारी (Officer)	घटनात्मक पद ?	भूमिका (Role)
महान्यायवादी (AGI)	होय - कलम 76	भारताचे सर्वोच्च कायदा अधिकारी
सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया (Solicitor General of India)	नाही (Non-Constitutional Post)	महान्यायवाद्यांना मदत करतात
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (Addl. Solicitor General)	नाही (Non-Constitutional Post)	महान्यायवाद्यांना मदत करतात

भारताचे महान्यायवादी - महत्त्वाची नावे

क्र.	नाव (Name)	कार्यकाळ (Tenure)	विशेष (Note)
1	एम. सी. सेटलवाड (M.C. Setalvad)	1950-1963	भारताचे पहिले महान्यायवादी (First AGI)
2	आर. वेंकटरमणी (R. Venkataramani)	1 ऑक्टोबर 2022 - आजपर्यंत	सद्याचे (Current) - 16 वे महान्यायवादी



प्रास्ताविक

- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग-6 मधील कलम 153 ते 167 हे राज्याच्या कार्यकारी मंडळाशी संबंधित आहेत.
- **कार्यकारी मंडळ:** राज्याच्या कार्यकारी मंडळात राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रीमंडळ व महाधिवक्ता (Advocate General) यांचा समावेश होतो
- राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक आणि नामधारी प्रमुख (Nominal Executive) असतात, तर वास्तव कार्यकारी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रीमंडळाकडे असते.
- राज्यपाल हे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकार यांच्यातील महत्त्वाचा 'दुवा' म्हणून कार्य करतात.
- ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: राज्यघटनेच्या मसुद्यात राज्यपाल पदासाठी सार्वत्रिक प्रौढ मतदानावर आधारित 'प्रत्यक्ष निवडणुकीची' तरतूद होती. मात्र, संविधान सभेने मुख्यमंत्री व राज्यपाल यांच्यातील संभाव्य संघर्ष टाळण्यासाठी आणि संसदीय व्यवस्थेशी सुसंगतता राखण्यासाठी 'कॅनडाच्या' मॉडेलचा (कॅनडाकडून नियुक्ती) स्वीकार केला.

प्र. राज्यपालाच्या नियुक्तीबाबत भारताने राज्यघटनेचे अनुकरण केले आहे. (2021)

(1) अमेरिकेच्या (2) रशियाच्या (3) कॅनडाच्या (4) फ्रान्सच्या

उत्तर : (3) कॅनडाच्या

कलम	तरतूद	सविस्तर स्पष्टीकरण
कलम 153	राज्यांचे राज्यपाल	प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल. (7 व्या घटनादुरुस्तीनुसार, 1956 एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करता येते.)
कलम 154	राज्याचा कार्यकारी अधिकार	राज्याचा संपूर्ण कार्यकारी अधिकार राज्यपालांकडे असेल. ते स्वतः किंवा त्यांच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत हा अधिकार वापरतील.
कलम 155	राज्यपालाची नियुक्ती	राज्यपालांची नियुक्ती भारताच्या राष्ट्रपतींद्वारे त्यांच्या स्वाक्षरीने व शिक्क्यानिशी (Warrant) केली जाते.
कलम 156	राज्यपालांचा पदावधी	1. राज्यपाल राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत पद धारण करतील. 2. ते राष्ट्रपतींना उद्देशून राजीनामा देऊ शकतात. 3. सामान्यतः त्यांचा कार्यकाळ 5 वर्षे असतो.
कलम 157	पदपात्रता (अर्हता)	1. भारताचा नागरिक असावा. 2. वयाची 35 वर्षे पूर्ण केलेली असावीत.
कलम 158	पदाच्या शर्ती	1. तो संसदेचा किंवा राज्य विधीमंडळाचा सदस्य नसावा. 2. कोणतेही लाभाचे पद धारण केलेले नसावा. 3. त्यांचे वेतन आणि भत्ते त्यांच्या कार्यकाळात कमी केले जाणार नाहीत.
कलम 159	शपथ किंवा प्रतिज्ञा	संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश (किंवा त्यांच्या अनुपस्थितीत ज्येष्ठ न्यायाधीश) राज्यपालांना शपथ देतात.
कलम 160	आकस्मिक कार्ये	काही विशिष्ट आकस्मिक परिस्थितीत राष्ट्रपती राज्यपालांच्या कार्याबाबत तरतूद करू शकतात (उदा. एखाद्या राज्याच्या राज्यपालाचे पद अचानक रिक्त झाल्यास).

कलम 161	क्षमादानाचा अधिकार	राज्य कायदांतर्गत झालेल्या गुन्हांबाबत शिक्षा कमी करणे, स्थगित करणे किंवा क्षमा देण्याचा अधिकार. (टीप: राज्यपाल फाशीची शिक्षा पूर्णपणे माफ करू शकत नाहीत.)
कलम 163	मंत्रीमंडळाचा सल्ला	राज्यपालांना सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रीमंडळ असेल. मात्र, राज्यपालांना त्यांचे 'स्वेच्छाधीन अधिकार' (Discretionary Powers) वापरताना सल्ल्याची गरज नसते.
कलम 164	मंत्र्यांबाबत तरतुदी	मुख्यमंत्री आणि इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात. मंत्री राज्यपालांच्या मर्जीपर्यंत पद धारण करतात.
कलम 167	माहिती देण्याचे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य	राज्य प्रशासनाशी संबंधित आणि विधीमंडळाच्या निर्णयांची माहिती राज्यपालांना देणे हे मुख्यमंत्र्यांचे कर्तव्य आहे.
कलम 200	विधेयकांना संमती	विधीमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकाला राज्यपाल संमती देतात, राखून ठेवतात, फेरविचारासाठी पाठवू शकतात किंवा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.
कलम 202	वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र	राज्यपाल राज्याचे अंदाजपत्रक (Budget) विधीमंडळासमोर मांडण्याची व्यवस्था करतात.
कलम 213	अध्यादेश (वटहुकूम)	जेव्हा राज्य विधीमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा राज्यपाल तात्पुरत्या कायद्याचा प्रभाव असलेला अध्यादेश काढू शकतात.

राज्यपालाची नेमणूक (Appointment of Governor)

कलम 153 - प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल

- प्रत्येक राज्याला एक राज्यपाल असेल. (Article 153 - One Governor per State)
- मात्र 7 व्या घटनादुरुस्ती 1956 (7th Constitutional Amendment 1956) नुसार एकाच व्यक्तीची दोन/अधिक राज्यांकरता राज्यपाल म्हणून नेमणूक करण्यास संमती दिली आहे.
- जेव्हा एकाच व्यक्ती दोन/अधिक राज्यांचा राज्यपाल असतो तेव्हा त्याचे वेतन व भत्ते राष्ट्रपती ठरवतात व संबंधित राज्यांमध्ये विभागून दिले जातात.

कलम 154 राज्याचा कार्यकारी अधिकार (Executive Power of State)

154 (1) :

- राज्याचा कार्यकारी अधिकार (Executive Power) राज्यपालाच्या (Governor) हाती असेल. या अधिकाराचा वापर ते या संविधानानुसार प्रत्यक्षपणे (Directly) किंवा त्यांच्या दुय्यम अधिकाऱ्यांमार्फत (Subordinate Officers) करतील. (येथे 'दुय्यम अधिकारी' याचा अर्थ मुख्यमंत्री आणि त्यांचे मंत्रीमंडळ असाही घेतला जातो, ज्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपाल काम करतात).

154 (2) : या कलमातील कोणत्याही तरतुदीमुळे -

- सध्या अस्तित्वात असलेल्या कोणत्याही कायद्याद्वारे इतर कोणत्याही प्राधिकरणाकडे (Authority) सोपवलेली कार्ये राज्यपालाकडे हस्तांतरित (Transfer) झाल्याचे मानले जाणार नाही.
- संसदेला (Parliament) किंवा राज्याच्या विधानमंडळाला (State Legislature) कायद्याद्वारे राज्यपालाव्यतिरिक्त इतर प्राधिकरणांकडे कार्ये (Functions) सोपवण्यापासून रोखता येणार नाही.

प्र. घटनेतील अनुच्छेद 154 प्रमाणे घटकराज्याचे सर्व कार्यकारी अधिकार कोणाकडे सोपविलेले आहेत? (Comb. B 2022)

- (1) मुख्यमंत्री (2) राज्यपाल (3) उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (4) विधानसभेचे सभापती

उत्तर : राज्यपाल

कलम 155 - नेमणुकीची पद्धत (Mode of Appointment) :

- राज्यपालाची नेमणूक राष्ट्रपतीकडून (President) सहीनिशी व स्वयंमुद्रांकित अधिकारपत्राद्वारे केली जाते.
- राज्यपाल लोकांकडून प्रत्यक्षपणे निवडले जात नाहीत — ते राष्ट्रपतीचे Agent म्हणून कार्य करतात.
- सर्वोच्च न्यायालयाने 1979 मध्ये जाहीर केले: राज्यपाल पद हे केंद्रशासनाचे अधीनस्त रोजगार नाही, ते स्वतंत्र घटनात्मक पद आहे.
- **प्रत्यक्ष निवडणूक पद्धतीचा अस्वीकार - कारणे**
- राज्यपाल पदासाठी प्रत्यक्ष निवडणूक राज्यातील संसदीय व्यवस्थेशी सुसंगत नाही.
- प्रत्यक्ष निवडणुकीमुळे राज्यपाल व मुख्यमंत्री यांच्यात संघर्षाची शक्यता निर्माण होईल.
- राज्यपाल हे केवळ नामधारी कार्यकारी प्रमुख असल्याने त्यांच्या निवडीसाठी व्यापक व्यवस्था निर्माण करणे व्यर्थ आहे.
- निर्वाचित राज्यपाल एखाद्या पक्षाचा सदस्य असेल, त्यामुळे तो निष्पक्ष व निःस्वार्थ प्रमुख असणार नाही.
- राष्ट्रपतीमार्फत राज्यपालाची नेमणूक केल्यास राज्यावर केंद्राचे नियंत्रण ठेवणे शक्य होईल.

सरकारिया आयोग व इतर आयोगांच्या शिफारशी (Sarkaria Commission Recommendations)

सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) ने राज्यपाल नेमणुकीसाठी खालील निकष सुचवले :

- तो व्यक्ती राज्याबाहेरील (Outside State) असावा.
- तो सक्रिय राजकारणी (Active Politician) नसावा.
- नेमणुकीपूर्वी राष्ट्रपतींनी संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी.
- तो जीवनाच्या एखाद्या क्षेत्रातील प्रतिथयश (Eminent) व्यक्ती असावी.

इतर महत्वाच्या शिफारशी :

- **घटना पुनर्विलोकन आयोग** : राज्यपालास पुरेसे स्वतंत्र अधिकार असावेत; तो केंद्रीय सूचना पाळण्यासाठी नाही तर जनतेच्या कल्याणासाठी बांधील असावा.
- **नाथ पै** : नेमणुकीस संसदेच्या मान्यतेची अट असावी.
- **सेटलवाड अभ्यास गट** : नेमणूक करताना मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करावी.
- **अटल बिहारी वाजपेयी** : मुख्यमंत्र्यापुढे नावाची यादी ठेवून त्यातील एकाची निवड करण्यास सांगावे.

प्र. राज्यपालांच्या नियुक्तिसंबंधी 'सरकारिया आयोगाने' खालीलपैकी कोणत्या कसोटींची शिफारस केलेली नाही? (2023)

- (1) तो जीवनाच्या एखाद्या क्षेत्रातील प्रतिथयश असावा.
- (2) तो राज्याबाहेरील असावा.
- (3) तो सक्रिय राजकारणी नसावा.
- (4) नियुक्ती पंतप्रधान, गृहमंत्री, लोकसभेचे सभापती व संबंधित राज्याचे मुख्यमंत्री मिळून बनलेल्या समितीद्वारे केली जावी.

उत्तर: (4)

राज्यपालाचा कालावधी (Term of Office) - कलम 156

मुद्दा	तरतूद
सामान्य कालावधी	5 वर्षे (राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार) - (Holds office during pleasure of President)
राजीनामा	राष्ट्रपतीस (President) लेखी राजीनामा देता येईल
पदावधी निश्चित नाही	राज्यपालास पदावधीची हमी नाही; राष्ट्रपती केव्हाही पदावरून दूर करू शकतात
उत्तराधिकारी	उत्तराधिकारी पद ग्रहण करेपर्यंत राज्यपाल आपले पद धारण करणे चालू ठेवतात

हंगामी राज्यपाल	राज्यपालाचे निधन झाल्यास — उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशाची राष्ट्रपती नेमणूक करतात
पुनर्नेमणूक	त्याच/दुसऱ्या राज्याचा राज्यपाल म्हणून पुनर्नेमणूक करता येते
बदली	राष्ट्रपती एका राज्याच्या राज्यपालाची बदली त्याच्या उर्वरित पदावधीसाठी दुसऱ्या राज्याचा राज्यपाल म्हणून करू शकतात

प्र. राज्यपाल पदाच्या कालावधीबाबत खालीलपैकी कोणती कथने बरोबर आहेत?

- राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल आपल्या पदावर राहतात.
 - राज्यपाल स्वखुशीने आपल्या पदाचा राजीनामा देऊ शकतात.
 - राज्यपालांची नियुक्ती सर्वसाधारणपणे पाच वर्षासाठी असते.
 - दुसरी व्यक्ती पद स्विकारेपर्यंत राज्यपाल आपल्या पदावर राहतात. (Comb. B 2022)
- फक्त विधाने (a), (b) व (c) बरोबर आहेत.
 - फक्त विधाने (a), (b) व (d) बरोबर आहेत.
 - फक्त विधाने (b), (c) व (d) बरोबर आहेत.
 - सर्व विधाने बरोबर आहेत.

उत्तर : (2) फक्त (a), (b) व (d)

- राष्ट्रपतींच्या मर्जीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही (सुर्यनारायण विरुद्ध भारतीय संघराज्य-1981).
- व्ही. पी. सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील नॅशनल फ्रंट सरकारने (1989) सर्व राज्यपालांना राजीनामा देण्यास सांगितले, कारण त्यांची नियुक्ती पूर्वीच्या काँग्रेस सरकारने केलेली होती. पी. व्ही. नरसिंहराव यांच्या काँग्रेस सरकारने नंतर 18 राज्यपाल बदलले.

राज्यपाल पदासाठी पात्रता (Qualifications) — कलम 157

घटनात्मक पात्रता (Constitutional Qualifications)

- तो भारताचा नागरिक (Indian Citizen) असावा.
 - त्याने वयाची 35 वर्षे (35 Years) पूर्ण केलेली असावीत.
- कलम 157 मध्ये केवळ दोनच पात्रता सांगण्यात आल्या आहेत. (Only 2 Constitutional Qualifications)

संकेत परंपरेनुसार पात्रता (Conventional Qualifications)

- राज्याबाहेरील व्यक्ती असावा — म्हणजे त्याचे स्थानिक राजकारणाशी संबंध नसावेत.
- नेमणुकीपूर्वी राष्ट्रपतींनी संबंधित राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांशी सल्ला घ्यावा.
- जीवनाच्या कोणत्या ना कोणत्या क्षेत्रात तो पारंगत असावा.
- राज्याच्या स्थानिक राजकारणाशी त्याचा संबंध नसावा.
- केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्याची राज्यपाल पदी नेमणूक करू नये.

राज्यपाल पदाच्या शर्ती (Conditions of Office) - कलम 158

काय करता येत नाही	काय करता येते
संसद/राज्यविधिमंडळाचा सदस्य असणार नाही/राहणार नाही.	राजभवनाचा विनाशुल्क वापर करू शकतात.
अन्य कोणतेही लाभाचे पद धारण करणार नाही.	संसद कायद्याने ठरविल्यानुसार वित्तलब्धी, भत्ते व विशेषाधिकार मिळतात.
जर संसद/विधिमंडळाचा सदस्य राज्यपाल नेमला गेला तर त्याची जागा रिक्त समजली जाईल.	वेतन सध्या ₹3.5 लाख प्रति माह

- राज्यपालाच्या वित्तलब्धी व भत्त्यात त्यांच्या पदावधी दरम्यान कपात केली जाणार नाही. (Emoluments cannot be reduced during term)

शपथ व प्रतिज्ञा (Oath of Affirmation) — कलम 159

शपथ कोण देतो?

- उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश / ज्येष्ठतम न्यायाधीश (Chief Justice / Senior Most Judge of High Court)

शपथेत काय समाविष्ट आहे? (Content of Oath)

- पदाचे निष्ठापूर्वक कार्यपालन करणे.
- संपूर्ण क्षमतेनिशी संविधान व कायदा यांचे जतन, रक्षण व संरक्षण करणे.
- स्वतःला राज्याच्या, जनतेच्या सेवेत व कल्याणात वाहून घेणे.

प्र. राज्याच्या राज्यपालाबाबत खालीलपैकी कोणती विधाने सत्य आहेत?

अ. राज्याची कार्यकारी सत्ता राज्यपालांच्या हाती असते.

ब. राज्यपालपदासाठी वयाची 35 वर्षे पूर्ण असणे आवश्यक असते.

क. राष्ट्रपतींची मर्जी असेपर्यंत राज्यपाल पदावर राहू शकतो.

ड. राज्यपालास पदावरून बडतर्फ करण्याबाबतत राज्यघटनेत कोणताही उल्लेख नाही. (Tax. 2016)

(1) अ, ब आणि ड

(2) अ, ब आणि क

(3) अ, क आणि ड

(4) अ, ब, क आणि ड

उत्तर: (4) अ, ब, क आणि ड

विशेषाधिकार (Privileges)

- राज्यपाल आपल्या पदाच्या अधिकाराच्या वापराबद्दल आणि कर्तव्यांच्या पालनाबद्दल केलेल्या कृतीबद्दल कोणत्याही न्यायालयास उत्तरदायी असणार नाही. (Not answerable to any Court for exercise of powers)
- राज्यपालाच्या विरुद्ध त्यांच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयात कोणत्याही प्रकारची फौजदारी कारवाही (Criminal Proceeding) सुरू केली जाणार नाही किंवा चालू ठेवली जाणार नाही.
- राज्यपालाला अटक करण्यासाठी किंवा कारागृहात टाकण्यासाठी त्यांच्या पदावधीदरम्यान कोणत्याही न्यायालयातून कोणताही आदेश काढला जाणार नाही.
- राज्यपालाने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी किंवा नंतर त्याने स्वतःच्या वैयक्तिक नात्याने केलेल्या कोणत्याही कृतींच्या संबंधात त्याच्या पदावधीदरम्यान कोणतीही दिवाणी कारवाही (Civil Proceeding) करता येणार नाही - त्याला त्या आशयाची नोटीस दिल्यापासून पुढे दोन महिने संपल्याशिवाय.

राज्यपालाचे अधिकार व कार्ये (Powers and Functions)

अधिकाराचा प्रकार	मुख्य तरतुदी आणि कार्ये	संबंधित कलमे / विशेष बाबी
1. कार्यकारी अधिकार	■ राज्यशासनाचा कारभार राज्यपालांच्या नावाने चालतो. ■ मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळाची नेमणूक. ■ महाधिवक्ता, MPSC अध्यक्ष/सदस्य, निवडणूक आयुक्त यांची नेमणूक. ■ विद्यापीठांचे कुलपती म्हणून कुलगुरूंची नेमणूक राज्यपाल करतात. ■ मुख्यमंत्र्यांकडून प्रशासकीय माहिती मागवणे.	कलम 154 MPSC सदस्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना असतो.

2. कायदेविषयक अधिकार	■ कलम 174 (अधिवेशन/विसर्जन) : अधिवेशन बोलावणे, सत्रावसान करणे व विधानसभा विसर्जित करणे. (दोन अधिवेशनांत कमाल 6 महिन्यांचे अंतर). ■ कलम 175 (संदेश) : सभागृहांना संदेश पाठविण्याचा अधिकार. ■ कलम 176 (विशेष अभिभाषण) : निवडणुकीनंतरचे व दरवर्षीचे पहिले अधिवेशन. ■ कलम 171(5) (नामनिर्देशन) : विधानपरिषदेवर 1/6 सदस्य (5 क्षेत्रे: कला, साहित्य, विज्ञान, समाजसेवा, सहकार). ■ कलम 200 (विधेयकास संमती) : संमती देणे/रोखणे/पुनर्विचारासाठी पाठवणे. (Value Add: धनविधेयक पुनर्विचारासाठी परत पाठवता येत नाही). ■ कलम 201 (राष्ट्रपतींसाठी राखीव) : विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे. ■ कलम 213 (अध्यादेश - Most Important) : विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना व तातडीची गरज असल्यास अध्यादेश (Ordinance) काढण्याचा अधिकार	कलम 174, 175, 200 (टीप: 104 व्या घटनादुरुस्तीने अँग्लो-इंडियन नामनिर्देशन आता संपुष्टात आले आहे.)
3. वित्तीय अधिकार	■ अर्थ विधेयक (Money Bill) यांच्या पूर्व संमतीनेच मांडले जाते. ■ वार्षिक अर्थसंकल्प (Annual Financial Statement) मांडण्याची जबाबदारी. ■ आकस्मिक खर्च निधीतून (Contingency Fund) आगाऊ रक्कम देणे. ■ राज्य वित्त आयोगाची स्थापना.	कलम 202 (अर्थसंकल्प) कलम 243 (I) व (Y) (वित्त आयोग)
4. न्यायविषयक अधिकार	■ जिल्हा न्यायाधीशांच्या नेमणुका, पदोन्नती व बदल्या करणे. ■ शिक्षेमध्ये सूट देणे, तहकुबी देणे किंवा स्वरूप बदलणे (Pardoning Power). ■ उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीवेळी राष्ट्रपतींना सल्ला देणे.	कलम 161 (क्षमादान) कलम 233 (जिल्हा न्यायाधीश) (टीप: फाशीची शिक्षा पूर्णतः माफ करण्याचा अधिकार नाही.)
5. घटनात्मक स्वेच्छाधिकार	■ एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे. ■ राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करणे. ■ केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक म्हणून स्वतंत्र निर्णय घेणे. ■ विशिष्ट राज्यांमधील (उदा. आसाम) खनिजांच्या रॉयल्टीबाबत निर्णय.	कलम 356 (राष्ट्रपती राजवट शिफारस) मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय वापरले जाणारे अधिकार.
6. प्रासंगिक स्वेच्छाधिकार	■ त्रिशंकू विधानसभेत मुख्यमंत्र्यांची निवड करणे. ■ मुख्यमंत्र्यांचा अचानक मृत्यू झाल्यास उत्तराधिकारी निवडणे. ■ मंत्रिमंडळाने विश्वास गमवल्यास त्यांना पदच्युत करणे. ■ बहुमताअभावी विधानसभा विसर्जित करणे.	परिस्थितीनुसार निर्माण होणारे अधिकार.

विधेयकांवर राज्यपालाचे अधिकार (Governor's options on Bills):

विधेयकाचा प्रकार	राज्यपालाचे पर्याय
सामान्य विधेयक (General Bill)	1) संमती देऊ शकतात. 2) संमती रोखून ठेवू शकतात. 3) पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात. 4) राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.
धन विधेयक (Money Bill)	1) संमती देऊ शकतात. 2) संमती रोखून ठेवू शकतात. 3) पुनर्विचारार्थ पाठवता येत नाही. 4) राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात.
विधिमंडळाने मंजूर केलेले विधेयक	राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवता येते - घटनेचे तरतुदींना विसंगत असेल तर

- जेव्हा राज्य विधिमंडळाने सुधारणेसह किंवा त्याशिवाय पुन्हा पारित केले आणि राज्यपालाकडे संमतीकरता सादर केले जाते.

घटनात्मक स्वेच्छाधिकार (Constitutional Discretion)

- हे ते अधिकार आहेत जे राज्यपाल मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय वापरतात.

राज्यपालाच्या बाबतीत राष्ट्रपतीपेक्षा वेगळ्या तरतुदी :

1. गरज पडल्यास - स्वेच्छेनुसार/स्वविवेकानुसार कृती करण्याची शक्यतेची तरतूद केलेली आहे, मात्र अशी शक्यता राष्ट्रपतीसाठी करण्यात आलेली नाही.
2. 42 व्या घटनादुरुस्तीनंतर (1976), मंत्र्यांचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक करण्यात आला आहे, मात्र असे बंधन राज्यपालाच्या बाबतीत करण्यात आलेले नाही.

प्र. खालीलपैकी कोणता राज्यपालांचा स्वेच्छाधिन अधिकार नाही? (2023)

- (1) राज्यामध्ये राष्ट्रपती शासन लागू करण्याची शिफारस करणे.
- (2) अध्यादेश काढणे.
- (3) विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे.
- (4) राज्याच्या प्रशासकीय व कायदेविषयक बाबींमध्ये मुख्यमंत्र्याकडून माहिती मागविणे.

उत्तर: (2) अध्यादेश काढणे (हे स्वेच्छाधिन नाही — मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार)

राज्यपालाची घटनात्मक स्थिती (Constitutional Position)

- भारतीय घटनेने केंद्राप्रमाणेच राज्यांमध्येही संसदीय शासनव्यवस्थेची तरतूद केली आहे. त्यामुळे, राज्यपाल हा राज्याचा नामधारी प्रमुख असून वास्तव कार्यकारी सत्ता मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या हाती असते.
- दुसऱ्या भाषेत, राज्यपाल आपली कार्ये व अधिकार मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने वापरतो.
- मात्र, काही बाबतीत राज्यपालास स्वेच्छाधिन अधिकार आहेत, जेव्हा त्याला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागण्याची आवश्यकता नसते.

राज्यपालांची घटनेतील स्थिती तीन कलमांद्वारे स्पष्ट होते

कलम	तरतूद
कलम 154	राज्याचा कार्यकारी अधिकार राज्यपालांच्या हाती असेल आणि त्याचा वापर घटनेच्या तरतुदीनुसार राज्यपालाकडून प्रत्यक्षपणे किंवा त्याच्या हाताखालील अधिकाऱ्यांमार्फत केला जाईल.
कलम 163	राज्यपालाला आपली कार्ये पार पाडण्यासाठी घटनेने प्रदान केलेले स्वेच्छाधिन कार्ये वगळता, सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली एक मंत्रिमंडळ असेल. (मंत्र्यांनी दिलेला सल्ला → कोणत्याही न्यायालयात चौकशी करता येत नाही.)
कलम 164	मंत्रिमंडळ सामूहिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असते, तर वैयक्तिक मंत्री राज्यपालास जबाबदार असतो.

राज्यपाल - दुहेरी भूमिका

- (1) राज्यशासनाचे घटनात्मक कार्यकारी प्रमुख (Constitutional Head of State Government) म्हणून कार्य करतो.
- (2) राष्ट्रपती/केंद्रशासनाचा प्रतिनिधी (Representative of President/Centre) म्हणूनही कार्य करतो.

राज्यपालाबद्दल विधाने (Famous Statements)

व्यक्ती	विधान
सरोजिनी नायडू	'राज्यपाल हा सोन्याच्या पिंजऱ्यातील पक्षी आहे.'
पद्मजा नायडू	'राज्यपालाचे स्थान हे सोन्याच्या पिंजऱ्यात निवास करणाऱ्या चिमणीसारखे असते.'

व्यक्ती	विधान
यशवंतराव चव्हाण	'प्रत्येक स्थितीत राज्यपालास निरंकुश विवेकवृद्धीचा प्रयोग करण्याची मुभा दिली तर भारतीय संघराज्य रचना ही विखुरली जाईल.'
बी . जी. खेर	'एक चांगला राज्यपाल बरेच चांगले काम करू शकतो व एखादा वाईट राज्यपाल दृष्टपूर्ण व्यवहार करू शकतो म्हणून संविधानात त्याला कमी अधिकार देण्यात आले आहेत.'
एम. व्ही. पायली	'समजदार असा मंत्री परिषदेचा सल्लागार'
कन्ह्यालाल माणिकलाल मुन्शी	राज्यपालाच्या कार्याचे वर्णन : 'एक हॉटेल चालविणे व पाहुण्यांचे आदरातिथ्य करणे.'

अध्यादेश / वटहुकूम (Ordinance) — कलम 213

अध्यादेश म्हणजे काय?

- अध्यादेश हा केवळ विधिमंडळाच्या विरामकाळातच काढता येतो म्हणून तो राज्य विधिमंडळाच्या कायदेविषयक अधिकारांच्या समानतेचा (Co-extensive) आहे. (Ordinance is co-extensive with legislative power of State Legislature) असतो.

अध्यादेश काढण्याच्या शर्ती व परिणाम

- **काढण्याची परिस्थिती (Condition)** : जेव्हा विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते आणि 'तातडीने कारवाई करण्याची परिस्थिती' निर्माण झाल्याची राज्यपालांची खात्री होते, तेव्हाच अध्यादेश काढला जातो.
- **कालावधी व मंजूरी (Validity)** : विधानमंडळाचे अधिवेशन पुन्हा सुरू झाल्यापासून 6 आठवड्यांच्या आत अध्यादेशाला संमती मिळणे अनिवार्य असते, अन्यथा तो आपोआप संपुष्टात येतो. (अध्यादेशाचा कमाल कालावधी 6 महिने + 6 आठवडे इतका असू शकतो).
- **पूर्वलक्षी प्रभाव (Retrospective Effect)** : सामान्य कायद्यांप्रमाणेच अध्यादेश हा 'पूर्वलक्षी' (मागील तारखेपासून) लागू करता येतो. तसेच, याद्वारे करविषयक कायद्यांमध्येही बदल किंवा सुधारणा करता येते.
- **न्यायालयीन पुनर्विलोकन (R. C. Cooper Case - 1970)** : अध्यादेश काढण्यामागील राज्यपालांची खात्री किंवा निर्णय जर 'असद्भावनेने' (Malafide intent) घेतला असेल, तर त्याला न्यायालयात आव्हान देता येते. (म्हणजेच अध्यादेश न्यायप्रविष्ट आहे).
- **अध्यादेशाची पुनरावृत्ती (D. C. Wadhwa Case - 1987)** : (टीप : डी. पी. ऐवजी 'डी. सी. वाधवा' असे वाचावे). विधिमंडळाला डावलून एकाच आशयाचा अध्यादेश पुन्हा-पुन्हा काढणे (Re-promulgation) ही राज्यघटनेची फसवणूक मानली जाते, त्यामुळे असे करणे घटनाबाह्य आहे.

राज्यपाल खालील तीन परिस्थितींत राष्ट्रपतींच्या सूचनेविना अध्यादेश काढू शकत नाही

1. जर अध्यादेशासारख्याच तरतुदी असलेले एखादे विधेयक राज्य विधानमंडळात मांडण्यासाठी राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती लागली असती तर.
2. जर अध्यादेशासारख्याच तरतुदी असलेले एखादे विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे गरजेचे आहे अशी खात्री राज्यपालाची झाली असती तर.
3. जर अध्यादेशासारख्याच तरतुदी असलेला राज्य विधानमंडळाचा एखादा कायदा राष्ट्रपतींची संमती मिळाली नाही तर अवैध ठरण्याची शक्यता असेल तर.

राष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या अधिकारांची तुलना (Comparison)

नकाराधिकार — सामान्य विधेयके (Ordinary Bills)

राष्ट्रपती	राज्यपाल
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केले तर संमतीसाठी राष्ट्रपतींकडे सादर - तीन पर्याय : (1) संमती देणे. (2) संमती रोखणे. (3) पुनर्विचारार्थ पाठवणे.	राज्य विधानमंडळाने (एकगृही तसेच द्विगृही) संमत केल्यास राज्यपालाकडे सादर - चार पर्याय : (1) संमती देणे. (2) संमती रोखणे. (3) पुनर्विचारार्थ पाठवणे. (4) राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे.
राष्ट्रपती 'निलंबनात्मक नकाराधिकार'च - म्हणजे पुन्हा पारित झाले तर संमती द्यावीच लागते.	राज्यपालालाही 'निलंबनात्मक नकाराधिकार'च - पुन्हा पारित केले तर संमती द्यावीच लागते.

अध्यादेश काढण्याच्या अधिकारांची तुलना

मुद्दा	राष्ट्रपती	राज्यपाल
अध्यादेश कधी काढता येतो?	संसदेच्या विराम काळात काढतात.	राज्य विधिमंडळाच्या विराम काळात काढतात.
अधिकाराचे स्वरूप	संसदेच्या कायदेविषयक अधिकाराच्या समविस्तार (Co-extensive) म्हणजे संसदीय कायद्याचा दर्जा असतो.	राज्य विधिमंडळाच्या कायदेविषयक अधिकाराच्या समविस्तार (Co-extensive) म्हणजे विधिमंडळ कायद्याचा दर्जा असतो.
अध्यादेश मागे घेता येतो?	होय, कोणत्याही वेळी	होय, कोणत्याही वेळी
स्वेच्छाधिन?	नाही- केवळ मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच काढतात.	नाही- केवळ मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच काढता येतो.
पूर्वलक्षी स्वरूप?	होय (पूर्वलक्षी प्रभावाने अध्यादेश लागू होतो.)	होय (पूर्वलक्षी प्रभावाने अध्यादेश लागू होतो.)
एकाच आशयाचा पुन्हा काढणे?	नाही (D.P. Vadhwa Case 1987)	नाही

क्षमादानाच्या अधिकारांची तुलना

मुद्दा	राष्ट्रपती	राज्यपाल
अधिकाराचे कलम	कलम 72	कलम 161
लागू कायदा	संघ कायद्याविरुद्ध (Union Law)	राज्य कायद्याविरुद्ध (State Law)
मृत्यूदंड क्षमा?	होय - मृत्यूदंडास क्षमादान करू शकतात.	नाही - मृत्यूदंडास क्षमादान करण्याचा अधिकार नाही
लष्करी न्यायालय?	होय- लष्करी न्यायालयाने दिलेल्या शिक्षेचे क्षमादान अधिकार राष्ट्रपतीस आहे.	नाही - लष्करी न्यायालयाने दिलेली शिक्षा किंवा शिक्षादेशाविरुद्ध उपलब्ध नाही.
सूट/सवलत (Suspend/Remit)/ स्थगित (Commute)	होय	होय

राज्यपालाच्या विशेष जबाबदाऱ्या (Special Responsibilities)

- राज्यपालांना राष्ट्रपतींच्या निर्देशानुसार, काही विशेष जबाबदाऱ्यांवर पाडाव्या लागतात. त्यांबाबतीत राज्यपालास जर मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेण्याची गरज असली तरी तो अंतिमतः स्वेच्छेने कृती करू शकतो.

राज्य	विशेष जबाबदारी
महाराष्ट्र	स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळांची स्थापना — विदर्भ, मराठवाडा (कलम 371)

गुजरात	सौराष्ट्र व कच्छसाठी स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळाची स्थापना (कलम 371)
नागालँड	नागा हिल्स व त्यानसंग प्रदेशात जोपर्यंत अंर्गत अशांतता चालू आहे तोपर्यंत, राज्यातील कायदा व सुव्यवस्थेशी संबंधित तरतुदी करणे. (कलम 371A)
आसाम	आदिवासी क्षेत्राच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी करणे. (कलम 371B)
मणिपूर	राज्यातील डोंगराळ प्रदेशाच्या प्रशासनासंबंधी तरतुदी. (कलम 371C)
सिक्कीम	शांतता व जनतेच्या विविध गटांचा सामाजिक-आर्थिक विकास. (कलम 371F)
अरुणाचल प्रदेश	कायदा सुव्यवस्था. (कलम 371H)
गोवा	विशेष तरतुदी. (कलम 371I)
कर्नाटक व हैदराबाद	स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळ स्थापना. (कलम 371J)

महाराष्ट्राचे राज्यपाल (Governors of Maharashtra)

क्र.	राज्यपालांचे नाव	कालावधी	विशेष माहिती / वैशिष्ट्ये
1	श्री. श्रीप्रकाश	1960 - 1962	महाराष्ट्र राज्याचे पहिले राज्यपाल (1 मे 1960 रोजी नियुक्ती).
2	विजयालक्ष्मी पंडित	1962 - 1964	महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला राज्यपाल.
3	डॉ. शंकरदयाळ शर्मा	1986 - 1987	महाराष्ट्राचे राज्यपाल राहिले आणि नंतर भारताचे 9 वे राष्ट्रपती झाले.
4	डॉ. पी. सी. अलेक्झांडर	1993 - 2002	महाराष्ट्रात सर्वाधिक काळ (जवळपास 9 वर्षे) सेवा देणारे राज्यपाल.
5	श्री. भगतसिंह कोश्यारी	2019 - 2023	त्यांच्या काळात महाविकास आघाडी आणि महायुती अशा दोन सत्तांतराच्या प्रक्रिया पार पडल्या.
6	श्री. रमेश बैस	2023 - 2024	महाराष्ट्राचे 20 वे राज्यपाल.
7	श्री. सी. पी. राधाकृष्णन	2024 - 2025	महाराष्ट्राचे 21 वे राज्यपाल. सप्टेंबर 2025 मध्ये त्यांची भारताचे उपराष्ट्रपती म्हणून निवड झाली.
8	श्री. जिष्णू देव वर्मा	2026 - सध्या	महाराष्ट्राचे वर्तमान (22 वे) राज्यपाल. 10 मार्च 2026 रोजी त्यांनी शपथ घेतली.

बॉम्बे राज्याचे राज्यपाल (Governors of Bombay State)

क्र.	नाव	पदावधी
1	राजा महाराज सिंग	6 जानेवारी 1948 ते 30 मे 1952
2	सर गिरिजा शंकर बाजपेयी	30 मे 1952 ते 5 डिसेंबर 1954
3	डॉ. हरेकृष्ण मेहताब	14 मार्च 1955 ते 14 ऑक्टो. 1956

घटनात्मक तरतुदी : कलम 163 — राज्यपालास सहाय्य व सल्ला (Aid and Advice to Governor)

उपकलम	तरतूद	महत्त्वाचा मुद्दा
163(1)	राज्यपालाच्या स्वेच्छाधिन अधिकार (Discretionary Powers) वगळता, सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळ असेल.	स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता मंत्रिमंडळाचा सल्ला बंधनकारक असतो.
163(2)	कोणती बाब स्वेच्छाधिन अधिकाराखाली येते की नाही, याबाबत राज्यपालाचा निर्णय अंतिम राहील.	राज्यपालाचा निर्णय न्यायालयात प्रश्नास्पद करता येत नाही.
163(3)	मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही.	सल्ल्याची न्यायिक चौकशी नाही - संरक्षण देण्यात आले.

कलम 164 — मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी (Other Provisions Regarding Ministers)

उपकलम	विषय	तरतूद
164(1)	नियुक्ती	मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती - राज्यपालाकडून होते; इतर मंत्र्यांनी नियुक्ती - मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून राज्यपालाकडून होते.
164(1A)	मंत्र्यांची संख्या	विधानसभा सदस्यांच्या 15% पेक्षा जास्त नाही; किमान 12 (मुख्यमंत्र्यांसह) - 91 वी घटनादुरुस्ती, 2003
164(1B)	अपात्रता	पक्षांतरबंदी कायदानुसार (10 वी अनुसूची) अपात्र ठरलेला सदस्य मंत्री होण्यासही अपात्र असतो.
164(2)	सामूहिक जबाबदारी	मंत्रिमंडळ विधानसभेस (Vidhan Sabha) सामुदायिकपणे जबाबदार असते.
164(3)	शपथ	राज्यपाल मंत्र्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ (3 री अनुसूची) देतात.
164(4)	सदस्यत्व	6 महिन्यांत विधानमंडळ सदस्यत्व नसल्यास मंत्रीपद संपुष्टात येते.
164(5)	वेतन व भत्ते	राज्य विधानमंडळाच्या कायद्याद्वारे निश्चित होते.

कलम 165 ते 167 — इतर संबंधित तरतुदी

कलम	विषय
165	राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General of State) - राज्यपालाकडून नियुक्त होतो.
166	राज्य सरकारचे कामकाज कसे चालवावे - कार्यवाही नियम
167	मुख्यमंत्र्यांची राज्यपालास माहिती देण्याची कर्तव्ये

कलम 163 : राज्यपालास सहाय्य व सल्ला देण्याकरता मंत्रिमंडळ.

कलम 163(1)

- राज्यपालास आपली कार्ये पार पाडताना, घटनेने प्रदान केलेले स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता, सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील एक मंत्रिमंडळ असेल.

कलम 163(2)

- जर असा कोणताही प्रश्न उद्भवला की, एखादी बाब राज्यपालाच्या स्वेच्छाधिन अधिकाराखाली आहे की नाही, तर त्याबाबत राज्यपालाने स्वविवेकानुसार दिलेला निर्णय अंतिम असेल, आणि राज्यपालाने केलेल्या कोणत्याही कृतीची विधीग्राह्यता, त्याने स्वेच्छेने कृती करावयास हवी होती की नाही, या कारणावरून प्रश्नास्पद करता येणार नाही.

कलम 163(3)

- मंत्र्यांनी राज्यपालास दिलेल्या सल्ल्याची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही.

कलम 164 : मंत्र्यांसंबंधी अन्य तरतुदी.

कलम 164(1): मुख्यमंत्री व मंत्र्यांची नियुक्ती

- मुख्यमंत्री राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातील आणि इतर मंत्री राज्यपालाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातील, आणि राज्यपालांची मर्जी असेपर्यंत मंत्री अधिकारपद धारण करतील.
- परंतु, छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश व ओडिशा या राज्यांमध्ये आदिवासी कल्याणासाठी एक मंत्री असेल व त्याशिवाय त्याच्याकडे अनुसूचित जातींचे व मागासवर्गांचे कल्याणकार्य किंवा अन्य कोणतेही काम यांचा प्रभार असू शकेल. (या तरतुदीमधून बिहारचे नाव 94 व्या घटनादुरुस्तीने (2006) वगळण्यात आले.)

कलम 164(1A): मंत्र्यांची संख्या

- राज्य मंत्रिमंडळातील मुख्यमंत्र्यांसहित एकूण मंत्र्यांची संख्या राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्यांच्या 15 टक्क्यांपेक्षा अधिक असणार नाही. परंतु मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील मंत्र्यांची एकूण संख्या 12 पेक्षा कमी असणार नाही. (ही तरतूद घटनेमध्ये 91 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 अन्वये समाविष्ट करण्यात आली.)

कलम 164(1B): अपात्रता

- राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहातील (विधानसभा/विधान परिषद) कोणत्याही पक्षाचा कोणताही सदस्य जर पक्षांतरबंदी कायदांतर्गत (10 व्या अनुसूचीतील दुसऱ्या परिच्छेदानुसार) सदस्य म्हणून अपात्र ठरविण्यात आला असेल तर तो मंत्री होण्यास सुद्धा अपात्र असेल.

कलम 164(2): सामूहिक जबाबदारी

- मंत्रिमंडळ विधानसभेस सामुदायिकपणे जबाबदार असेल.

कलम 164(3): शपथ

- मंत्र्याने आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्यास पद व गोपनीयतेच्या शपथा, तिसऱ्या अनुसूचीत दिलेल्या नमुन्यानुसार देतील.

कलम 164(4): सदस्यत्व

- जो मंत्री कोणत्याही सलग सहा महिन्यांच्या कालावधीत राज्य विधानमंडळाचा सदस्य नसेल त्याचे मंत्रिपद असा कालावधी संपताच संपुष्टात येईल.

कलम 164(5): वेतन व भत्ते

- मंत्र्यांचे वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे वेळोवेळी निर्धारित केल्याप्रमाणे असतील.

मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याचे स्वरूप

कलम 163 अन्वये, मंत्रिमंडळाने दिलेल्या सल्ल्याचे स्वरूप पुढीलप्रमाणे सांगता येईल:

- राज्यपालाचे घटनात्मक स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता, त्याला सहाय्य व सल्ला देण्यासाठी मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखालील एक मंत्रिमंडळ असेल. म्हणजेच, त्यांचे स्वेच्छाधिन अधिकार वगळता, राज्यपालास आपली कार्ये पार पाडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वागावे लागते.

- राज्यपालाची एखादी कृती त्यांच्या स्वेच्छाधिन अधिकाराखाली येते की नाही, याबाबत एखादा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्यावर अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकारही राज्यपालाचा असतो.
- तसेच मंत्रिमंडळाने राज्यपालास दिलेला सल्ला काय व कोणता होता, या प्रश्नाची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येणार नाही.

या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाचे पुढील निकाल महत्त्वाचे आहेत:

- **1971** - विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर किंवा मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरही राज्यपालास सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असावेच. त्यामुळे नवीन मंत्रिमंडळ पद ग्रहण करेपर्यंत जुने मंत्रिमंडळ 'काळजीवाहू सरकार' म्हणून कार्यरत राहू शकते.
- **1974** - राज्यपालाचे स्वेच्छाधिकार वगळता, त्याला आपली कार्ये पार पाडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागेल. त्याला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविना तसेच सल्ल्याविरुद्ध वागता येणार नाही. तसेच घटनेमध्ये ज्याच्या ठिकाणी राज्यपालाच्या मर्जीचा (satisfaction of the governor) उल्लेख आहे, त्याच्या ठिकाणी ती राज्यपालाची वैयक्तिक मर्जी नसून त्याचा अर्थ मंत्रिमंडळाची मर्जी असाच होतो.

मंत्र्यांच्या नियुक्तीबाबत तरतुदी

- मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालामार्फत केली जाते.
- इतर मंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपालामार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने केली जाते. याचा अर्थ असा की, राज्यपाल केवळ अशाच व्यक्तींची मंत्री म्हणून नियुक्ती करू शकतो ज्यांच्या नावांची शिफारस मुख्यमंत्र्यांनी केलेली असते.
- छत्तीसगड, झारखंड, मध्यप्रदेश व ओडिशा या चार राज्यांच्या राज्यपालांवर एक आदिवासी कल्याण मंत्री नियुक्त करण्याचे घटनात्मक बंधन टाकण्यात आलेले आहे.
- सहसा, राज्य विधानमंडळाच्या (विधानसभेच्या/विधानपरिषदेच्या) सदस्यांची (निर्वाचित तसेच नामनिर्देशित) नियुक्ती मंत्री म्हणून केली जाते.
- मात्र, राज्य विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती मंत्री म्हणून केली जाऊ शकते. मात्र, त्यास सहा महिन्यांच्या आत कोणत्याही एका सभागृहाचे सदस्यत्व (निवडणुकीद्वारे किंवा नामनिर्देशनाद्वारे) मिळवावे लागते, अन्यथा त्याचे मंत्रिपद संपुष्टात येते.
- राज्य विधानमंडळाच्या एका सभागृहाचा सदस्य असलेल्या मंत्र्यास दुसऱ्या सभागृहात बोलण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो, मात्र तो केवळ सदस्य असलेल्या सभागृहातच मतदानात भाग घेऊ शकतो.

मंत्र्यांनी घ्यावयाची शपथ

- मंत्र्यांनी आपले पद ग्रहण करण्यापूर्वी राज्यपाल त्यांना पद व गोपनियतेची शपथ (Oath of Office and Secrecy) देतात.
- मुख्यमंत्र्यांना मात्र मुख्यमंत्री या नात्याने वेगळी कोणतीही शपथ दिली जात नाही. त्यांना राज्याचे मंत्री म्हणूनच शपथ दिली जाते. (केवळ राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती व राज्यपाल यांच्या शपथेचा नमुना घटनेत संबंधित कलमांमध्ये देण्यात आला आहे.)
- मुख्यमंत्री/राज्य मंत्र्यांना दोन शपथा घ्याव्या लागतात: पदाची शपथ व गोपनियतेची शपथ.

मंत्रिमंडळाची रचना (Composition of Council of Ministers)

- घटनेमध्ये राज्याच्या मंत्रिमंडळाचा आकार तसेच मंत्र्यांचे प्रकार यांबाबत कोणतीही तरतूद करण्यात आलेल्या नाहीत. त्याबाबतचा निर्णय मुख्यमंत्री तत्कालीन परिस्थितीच्या गरजेनुसार घेतला जातो.
- **केंद्रीय मंत्रिमंडळाप्रमाणेच, राज्य मंत्रिमंडळामध्ये मुख्यमंत्री व मंत्री यांचा समावेश होतो. मंत्रिमंडळामध्ये तीन प्रकारचे मंत्री असतात:**
 1. कॅबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers)
 2. राज्यमंत्री (Ministers of State)
 3. उपमंत्री (Deputy Ministers)

1. कॅबिनेट मंत्री (Cabinet Ministers) :

- कॅबिनेट मंत्री हे सहसा पक्षाचे/युतीचे जेष्ठ सदस्य असतात. त्यांना राज्य शासनाच्या महत्त्वाच्या विभागांचे/खात्यांचे मंत्री बनविण्यात येते. उदा. गृह खाते, वित्त खाते, कृषि खाते इत्यादी.
- कॅबिनेट मंत्र्यांच्या गटास 'कॅबिनेट' असे म्हणतात. कॅबिनेटच्या सभांना ते हजर राहतात व त्याच्या निर्णय प्रक्रियेमध्ये महत्त्वाची भूमिका

बजावतात.

2. राज्यमंत्री (Minister of State) :

- राज्यमंत्र्यांना विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला जाऊ शकतो किंवा कॅबिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून नेमले जाते. राज्यमंत्री कॅबिनेट मंत्र्यांच्या पर्यवेक्षण व दिशादर्शनाखाली कार्य करतात.
- त्यांना स्वतंत्र कार्यभार दिलेला असल्यास ते कॅबिनेट मंत्र्यांप्रमाणेच कार्ये व अधिकार पार पाडतात. मात्र, ते कॅबिनेटचे सदस्य नसल्याने कॅबिनेटच्या सभांना हजर राहत नाही. अर्थात, त्यांच्या विभागासंबंधी बाबींवर चर्चा करतेवेळी त्यांना कॅबिनेटच्या सभामध्ये विशेष आमंत्रित केले जाऊ शकते.

3. उपमंत्री (Deputy Minister) :

- उपमंत्र्यांना विभागाचा स्वतंत्र कार्यभार दिला जात नाही. ते कॅबिनेट मंत्र्याला सहाय्यक म्हणून कार्य करतात, तसेच त्यांना त्यांच्या प्रशासकीय, राजकीय तसेच विधानमंडळातील कामकाजात मदत करतात. ते कॅबिनेटचे सदस्य नसतात, त्यामुळे कॅबिनेटच्या सभामध्ये भाग घेत नाही.

उपमुख्यमंत्री

- बऱ्याचदा मंत्रिमंडळात उपमुख्यमंत्री म्हणून एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करतात. मात्र घटनेत अशा पदाची तरतूद नाही. केवळ राजकीय कारणांमुळे त्यांची नेमणूक करण्यात येते.
- उदा. आंध्रप्रदेशात 1956 पर्यंत उपमुख्यमंत्री नेमला जात असे. पश्चिम बंगालमध्ये 1967 मध्ये हे पद निर्माण करण्यात आले. महाराष्ट्रातही हे पद निर्माण करण्यात आले आहे.

मंत्र्यांची जबाबदारी (Ministerial Responsibility)

- कलम 164 मध्ये मंत्री व मंत्रिमंडळ यांच्या जबाबदारीची तरतूद आहे. त्यानुसार, मंत्री वैयक्तिकरित्या राज्यपालांना, तर मंत्रिमंडळ संयुक्तिरित्या विधानसभेस जबाबदार असेल.

वैयक्तिक जबाबदारी (Individual Responsibility) :

- कलम 164(1) नुसार, मंत्री आपली पदे राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत धारण करतील. याचा अर्थ असा की, राज्यपाल मंत्रिमंडळ विधानसभेचा विश्वास धारण करीत असतानाही एखाद्या मंत्र्यास पदावरून दूर करू शकतात.
- मात्र, राज्यपाल मंत्र्यांस केवळ मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानेच पदावरून दूर करू शकतात. मंत्र्यांशी मतभेद निर्माण झाल्यास किंवा त्याचे काम असमाधानकारक असल्यास मुख्यमंत्री मंत्र्यास राजीनामा देण्यास सांगू शकतात किंवा राज्यपालाला त्यास पदावरून दूर करण्याचा सल्ला देऊ शकतात. (असा सल्ला त्यांना पाळावाच लागतो.)

सामुहिक जबाबदारी (Collective Responsibility) :

- कलम 164(2) नुसार, मंत्रिमंडळ सामुहिकरित्या विधानसभेला जबाबदार असेल. संसदीय शासनव्यवस्थेचे हे एक महत्वाचे मूलभूत तत्त्व आहे.
- मंत्रिमंडळाची सामुहिक जबाबदारी म्हणजे सर्व मंत्री त्यांनी केलेल्या किंवा न केलेल्या कृत्यांसाठी (acts of omission and commission) संयुक्तिरित्या विधानसभेला जबाबदार असतात. सर्व मंत्री एक गट म्हणून कार्य करतात. मंत्रिमंडळ एकत्रित बुडते किंवा एकत्रित तरंगते (It sinks or swims together).

सामुदायिक जबाबदारीचे पुढील प्रत्यक्ष (Practical) अर्थ निघतात :

- विधानसभेने मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव पारित केल्यास सर्व मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागतो. मंत्री विधान परिषदेचा सदस्य असलायही त्यास राजीनामा द्यावा लागतो. (अर्थात, सर्व मंत्र्यांना स्वतंत्ररित्या राजीनामा देण्याची गरज नसते. मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्यातच सर्व मंत्र्यांच्या राजीनाम्याचा समावेश असतो.)
- मात्र, मंत्रिमंडळ राज्यपालाला (सभागृह मतदारांची मते निष्ठापूर्वक प्रदर्शित करीत नसल्याच्या आधारावरून) विधानसभा विसर्जित करून नवीन निवडणूका घेण्याचा सल्ला देऊ शकतात. अर्थात, विधानसभेचा विश्वास गमावलेल्या मंत्रिमंडळाचा सल्ला पाळणे राज्यपालावर बंधनकारक नसते.
- सामुहिक जबाबदारीच्या तत्त्वाचा अर्थ असाही निघतो की, कॅबिनेटच्या सभामध्ये जरी मंत्र्यांमध्ये मतभेद असले तरी कॅबिनेटचे निर्णय सर्व

मंत्रिमंडळास एकत्र बांधते. म्हणजेच, कॅबिनेटच्या निर्णयांचे पालन करणे आणि विधानमंडळाच्या आत तसेच बाहेर त्यांना पाठिंबा देणे, हे प्रत्येक मंत्र्याचे कर्तव्य असते.

- एखाद्या मंत्र्यास कॅबिनेटचा निर्णय मान्य असल्यास त्याने राजीनामा देणे अपेक्षित असते. कॅबिनेटच्या निर्णयांशी मतभेद झाल्याने आतापर्यंत अनेक मंत्र्यांनी राजीनामा दिल्याची उदाहरणे आहेत.

न्यायिक जबाबदारीचा अभाव :

- भारतीय घटनेत ब्रिटनप्रमाणे मंत्र्यांच्या न्यायिक जबाबदारीची तरतूद नाही. त्यामुळे केंद्राप्रमाणेच राज्यस्तरावरही मंत्र्यांच्या न्यायिक जबाबदारीची तरतूद नाही. त्यामुळे राज्यपालांखाया सार्वजनिक कृतीच्या आदेशावर संबंधित मंत्र्यांच्या सहीची (Countersign) तरतूद नाही. तसेच मंत्रिमंडळाने राज्यपालास दिलेला सल्ला काय व कोणता होता, या प्रश्नाची चौकशी कोणत्याही न्यायालयात करता येत नाही.

कॅबिनेट (Cabinet)

- राज्य मंत्रिमंडळातील कॅबिनेट मंत्र्यांच्या गटाला कॅबिनेट असे म्हणतात. मंत्रिमंडळाची खरी सत्ता कॅबिनेटमार्फत वापरली जात असते. राज्य कॅबिनेटचा दर्जा, अधिकार व कार्ये केंद्रीय कॅबिनेटप्रमाणेच आहे.
- तसेच राज्य स्तरावरही कॅबिनेटच्या कामाचे ओझे कमी करून कॅबिनेटच्या कामाचे समन्वयन करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांमार्फत विविध 'कॅबिनेट समित्या' स्थापन केल्या जातात.

परीक्षेसाठी महत्वाचे :

- 91 व्या घटनादुरुस्ती कायदा, 2003 - मंत्र्यांच्या संख्येवर मर्यादा (विधानसभा सदस्यांच्या 15%, किमान 12)
- 94 व्या घटनादुरुस्ती, 2006 - बिहारचे नाव आदिवासी कल्याण मंत्री तरतुदीतून वगळले

मागील वर्षाचे प्रश्न (Previous Year Questions — PYQs)

- Q1. राज्य विधिमंडळाने संमत केलेले विधेयक राज्यपाल राष्ट्रपतीच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात — खालीलपैकी कोणती विधाने बरोबर आहेत? (अ - विधेयकाला मान्यता, ब - पुनर्विचारार्थ परत, क - राष्ट्रपतीकडे ठेवताना तीन महिन्यांत पुनर्विचार, ड - सहा महिन्यांत संमती) (MPSC Rajyaseva 2019) उत्तर: (3) अ, ब आणि ड
- Q2. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 164(1A) नुसार राज्य मंत्रिमंडळाच्या सामूहिक जबाबदारीचे तत्व निहित आहे? (Comb. B 2024) उत्तर: (1) कलम 164
- Q3. खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत? (अ - कलम 162 नुसार राज्यपालास सहाय्य करण्याकरिता मुख्यमंत्री, ब - कलम 163 नुसार नेतृत्वाखाली मंत्रिपरिषद, क - एकूण मंत्र्यांची संख्या 15% पेक्षा अधिक नाही) (MPSC 2024) उत्तर: (2) अ, ब आणि क
- Q4. जोड्या जुळवा: अनुच्छेद 163 — I. मुख्यमंत्र्याची कर्तव्ये / 164 — II. राज्यपालास सल्ला / 166 — III. इतर तरतुदी / 167 — IV. कामकाज चालविणे (MPSC 2023) उत्तर: (4) I - IV, II - III, III - I, IV - II उत्तर: (1) I II III IV
- Q5. चुकीचे विधान ओळखा: (1) उपमुख्यमंत्री हे पद घटनात्मक नाही (2) उपमुख्यमंत्री व विधानसभा उपाध्यक्ष समकक्ष (3) एकापेक्षा अधिक उपमुख्यमंत्री असू शकतात पण 5 पेक्षा जास्त नाही (4) वरील सर्व (MPSC 2021) उत्तर: (3) — चुकीचे विधान: 5 पेक्षा जास्त नाहीत असे घटनेत नाही.
- Q6. उप-मुख्यमंत्री पदाबाबत: (अ) पद घटनात्मक नाही, (ब) राजकीय सोय म्हणून नेमणूक, (क) कॅबिनेट मंत्र्याचा दर्जा, (ड) आवाडीच्या स्थानिक राजकारणाची निर्मिती (PSI 2020) उत्तर: (4) वरील सर्व
- Q7. मुख्यमंत्री आणि मंत्रिमंडळाच्या संदर्भात खालीलपैकी चुकीचे आहे/त? (अ) मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ धोरण करतात, (ब) मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ हे राज्याचे कार्यकारी अधिकारी, (क) मुख्यमंत्री व मंत्रिमंडळ हे सामूहिकरित्या जबाबदार नाहीत (EXSI 2021) उत्तर: (3) फक्त क
- Q8. राज्यघटनेतील कलम 163 मध्ये खालीलपैकी कशाचा उल्लेख आहे? (1) प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल, (2) राज्यपालास सहाय्य करण्यासाठी एक मंत्रिपरिषद असेल, (3) राज्याचे कार्यकारी अधिकारी राज्यपाल, (4) राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करणे) (EXSI 2022) उत्तर: (2) राज्यपालास सहाय्य करण्यासाठी मंत्रिपरिषद असेल.

- Q9. राज्य मंत्रिमंडळातील मंत्र्यांच्या संख्येबाबत: (a) 91 व्या दुरुस्तीनुसार 15% मर्यादा, (b) विधानसभेच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी, (c) विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी, (d) मुख्यमंत्र्यासह 12 पेक्षा कमी नसावी (e) मुख्यमंत्र्याशिवाय 12 पेक्षा कमी नसावी (MPSC 2013) उत्तर: (2) (c), (d) — चुकीचे: c व e
- Q10. राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतःच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांस यामध्ये समाविष्ट होण्यास सांगू शकतो: (1) स्वास राजीनामा देण्यास सांगून (2) राज्यपालांकडे स्वतः बढतीस करण्याद्वारे (3) मंत्रिमंडळाच्या पुनर्रचनेमध्ये (4) वरील सर्व पद्धतींनी (ASO 2019) उत्तर: (4) वरील सर्व



परिचय (Introduction)

राज्यस्तरावरील कार्यकारी रचना (State Executive Structure)

- राज्याचा नामधारी कार्यकारी प्रमुख → राज्यपाल (Governor) असतात.
- राज्याचा वास्तव कार्यकारी प्रमुख → मुख्यमंत्री (Chief Minister) असतात.
- राज्यपाल = Head of State तर मुख्यमंत्री = Head of Government असतात.

संवैधानिक आधार (Constitutional Basis)

- कलम 163 : राज्यपालास सल्ला व सहाय्य करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रिमंडळ असेल.
- कलम 164 : मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती राज्यपाल करतात; इतर मंत्र्यांची नियुक्ती मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने राज्यपाल करतात.
- कलम 167 : मुख्यमंत्र्यांची राज्यपालाशी संपर्काचे कर्तव्य.
- कलम 166 : राज्य शासनाचे व्यवहार मुख्यमंत्र्यांमार्फत राज्यपालास कळवणे.

मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती

नियुक्तीची प्रक्रिया

- घटनेत मुख्यमंत्र्यांच्या निवडीसाठी कोणतीही विशिष्ट पद्धत सांगण्यात आलेली नाही.
- कलम 164 मध्ये केवळ एवढेच सांगण्यात आले आहे की, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करतील.
- संसदीय शासनपद्धतीनुसार → राज्यपाल विधानसभेतील बहुमत पक्षाच्या नेत्याला (Leader of Majority Party) मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करतात.

राज्यपालाचा स्वेच्छाधिकार (Discretion of Governor) — 2 परिस्थितींमध्ये

- जेव्हा विधान सभेत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत नसते अशावेळी → राज्यपाल विधानसभेतील सर्वात मोठ्या पक्षाच्या/युतीच्या नेत्याला मुख्यमंत्री म्हणून शपथ देतात व त्यांना 1 महिन्याच्या आत विधानसभेत विश्वासाचा ठराव (Vote of Confidence) संमत करण्यास सांगतात.
- चालू मुख्यमंत्र्यांचा अचानक मृत्यू होतो व स्पष्ट उत्तराधिकारी नसेल तेव्हा → राज्यपाल स्वविवेकाधिकारानुसार नियुक्ती करतात.

पात्रता व अटी (Eligibility Conditions)

अट / Condition	तपशील / Detail
सदस्यत्व (Membership)	मुख्यमंत्री होण्यासाठी दोन्हीपैकी कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य असावा किंवा नसला तरी नियुक्ती होते पण
6 महिने नियम	नियुक्तीनंतर 6 महिन्यांच्या आत कोणत्याही सभागृहाचे सदस्यत्व घेणे अनिवार्य आहे.
बहुमत सिद्धी	नियुक्तीपूर्वी विधानसभेत बहुमत सिद्ध करण्याची घटनेत तरतूद नाही.
वयोमर्यादा	भारतीय नागरिक + 25 वर्षे (विधानसभेसाठी) किंवा 30 वर्षे (विधान परिषदेसाठी) वयाची अट आहे.

महत्वाचा मुद्दा : उदा. बन्सीलाल (हरियाणा, 1982) व शंकरराव चव्हाण (महाराष्ट्र) - विधानमंडळाचे सदस्य नसताना मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती झाली, त्यांनी नंतर सदस्यत्व मिळवले.

विधान परिषदेचे सदस्य असलेले मुख्यमंत्री झालेली व्यक्ती :

1. मोरारजी देसाई - मुंबई राज्याचे होते.
2. सी.बी.गुप्ता - उत्तरप्रदेश
3. बी.पी.मंडल - बिहार
4. उद्धव ठाकरे - महाराष्ट्र

खालील विधाने विचारात घ्या : [ASO 2020]

(अ) भारताच्या राज्यघटनेनुसार मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक होण्याआधी त्या व्यक्तीने विधान सभेमध्ये आपले बहुमत सिद्ध केले पाहिजे.

(ब) राज्याच्या विधिमंडळाची सदस्य नसलेल्या व्यक्तीची मुख्यमंत्री म्हणून नेमणूक होऊ शकते.

- | | |
|---|---|
| (1) विधाने (अ) आणि (ब) बरोबर आहेत. | (2) विधाने (ब) आणि (क) बरोबर आहेत. |
| (3) विधाने (ब), (क) आणि (ड) बरोबर आहेत. | (4) विधाने (अ), (क) आणि (ड) बरोबर आहेत. |

उत्तर: (2) केवळ (ब) — बाहेरील व्यक्ती मुख्यमंत्री होऊ शकते; पण आधीच बहुमत सिद्धीची अट नाही

शपथ

- मुख्यमंत्र्यांना राज्यपाल पद व गोपनीयतेची शपथ (Oath of Office and Secrecy) देतात.
- मुख्यमंत्र्याला मुख्यमंत्री या नात्याने वेगळी शपथ दिली जात नाही; त्यांना राज्याचे मंत्री म्हणूनच शपथ दिली जाते.
- शपथेचा नमुना → 3 व्या अनुसूची (Third Schedule) प्रमाणे असतो.

शपथेमध्ये 4 बाबी

1. भारताच्या संविधानाबद्दल खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे.
2. भारताचे सार्वभौमत्व व अखंडत्व उन्नत राखणे.
3. पदाची कर्तव्ये निष्ठापूर्वक व शुद्धबुद्धीने पार पाडणे.
4. सर्व लोकांना निर्भयपणे, निःस्पृहपणे, ममत्वभावाशिवाय, आकसाशिवाय न्याय वागणूक देणे.

पदावधी (Term of Office)

- मुख्यमंत्र्याचा कालावधी घटनेने निश्चित केलेला नाही.
- ते राज्यपालाची मर्जी असेपर्यंत आपले पद धारण करतात.
- जोपर्यंत विधानसभेत बहुमत आहे तोपर्यंत राज्यपाल पदावरून दूर करू शकत नाही.
- मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेचे विश्वास गमावले तर → राजीनामा द्यावा लागतो किंवा राज्यपाल त्यांना पदावरून दूर करतात.

वेतन व भत्ते

- मुख्यमंत्र्यांचे वेतन व भत्ते राज्य विधानमंडळ कायद्याद्वारे ठरवले जातात.
- ते राज्य विधानमंडळ सदस्याइतकाच पगार व भत्ते प्राप्त करतात.
- याव्यतिरिक्त → खाजगी खर्च भत्ता, मोफत निवास, प्रवास भत्ता, वैद्यकीय भत्ता इत्यादी सुविधा उपलब्ध होतात.

मुख्यमंत्र्यांचे अधिकार व कार्ये (Powers and Functions)

अ) मंत्रिमंडळासंदर्भात (With Respect to Council of Ministers)

1. राज्य मंत्रिमंडळातील इतर मंत्री राज्यपालाकडून मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यावरून नियुक्त केले जातात. राज्यपाल केवळ अशाच व्यक्तींची मंत्री

म्हणून नियुक्ती करू शकतो ज्यांच्या नावांची शिफारस मुख्यमंत्र्याने केलेली असते.

- मुख्यमंत्री मंत्र्यांमध्ये खातेवाटप (Allocation of Portfolios) करतात, तसेच त्यात आवश्यकतेनुसार बदल करतात.
- मुख्यमंत्री एखाद्या मंत्र्याला राजीनामा देण्यास सांगू शकतात; त्याने राजीनामा न दिल्यास राज्यपालाला त्याला मंत्रिपदावरून दूर करण्याची सल्ला देऊ शकतात.
- मुख्यमंत्री मंत्रिमंडळाच्या सभांचे अध्यक्षस्थान भूषवितात आणि त्याच्या निर्णयांवर प्रभाव टाकतात.
- मुख्यमंत्री सर्व मंत्र्यांच्या कृतीकार्याचे मार्गदर्शन, दिशादर्शन, नियंत्रण व समन्वयन करतात.
- मुख्यमंत्री राजीनामा देऊन मंत्रिमंडळाचा पाडाव (Collapse) घडवून आणू शकतात.

ब) राज्य विधानमंडळाच्या संदर्भात (With Respect to State Legislature) मुख्यमंत्र्यांची भूमिका :

- मुख्यमंत्री विधानसभेला अधिवेशने बोलवणे व स्थगित करणे याबाबत राज्यपालाला सल्ला देतात.
- मुख्यमंत्री राज्यपालाला केव्हाही विधानसभा विसर्जित करण्याची सल्ला देऊ शकतात.
- मुख्यमंत्री विधानसभेत सरकारी धोरणांची घोषणा करतात.

क) राज्यपालाशी संदर्भात - कलम 167 (With Respect to Governor - Article 167) :

कलम 167 — मुख्यमंत्र्यांची कर्तव्ये (Article 167 Duties)

- मंत्रिमंडळाचे सर्व निर्णय व Legislation चे सर्व प्रस्ताव राज्यपालांना कळवणे.
- राज्याच्या कारभाराच्या प्रशासन व विधिविधानाच्या प्रस्तावांसंबंधी राज्यपाल मागतील ती माहिती पुरवणे.
- ज्या बाबींवर एखाद्या मंत्र्याने निर्णय घेतला आहे, पण मंत्रिमंडळाने जिचा विचार केला नाही अशी कोणतीही बाब, राज्यपालाने आवश्यक केल्यास, मंत्रिमंडळाच्या विचारार्थ सादर करणे.

ड) इतर अधिकार व कार्ये (Other Powers and Functions) :

- राज्य नियोजन मंडळाचे पदसिद्ध अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात.
- राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) आणि आंतर-राज्यीय परिषद (Inter-State Council) यांचे सदस्य म्हणून कार्य करतात.
- फेरपालटीद्वारे (By Rotation) 'विभागीय परिषदे'चे (Zonal Council) उपाध्यक्ष म्हणून एका वेळी एका वर्षाच्या कालावधीसाठी कार्य करतात.
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितात.
- मुख्यमंत्री राज्यशासनाचे प्रमुख प्रवक्ता म्हणून कार्य करतात.
- मुख्यमंत्री सेवांचे राजकीय प्रमुख म्हणूनही कार्य करतात.

सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री चे पदसिद्ध सदस्य आहेत. [Comb. B 2024]

- (1) नियोजन आयोग (2) राष्ट्रीय विकास परिषद (3) आंतरराज्य परिषद (4) वित्त आयोग

उत्तर : (2) राष्ट्रीय विकास परिषद

राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पुढीलपैकी कोणती कार्ये करावी लागतात? [MPSC 2024]

- अ. मंत्रिमंडळातील कॅबिनेटची निर्मिती. ब. मंत्र्यांना बडतर्फ करणे.
क. राज्यपाल नियुक्त करणे. ड. विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय साधणे.

- (1) फक्त अ (2) फक्त ब (3) अ, ब आणि ड (4) ब, क आणि ड

उत्तर : (3) अ, ब आणि ड

राज्यपाल vs मुख्यमंत्री — तुलना

घटक	राज्यपाल (Governor)	मुख्यमंत्री (Chief Minister)
दर्जा	Head of State (राज्याचा प्रमुख)	Head of Government (शासनाचा प्रमुख)
कार्यकारी स्वरूप	Nominal / De Jure Executive (नाममात्र)	Real / De Facto Executive (वास्तव प्रमुख)
नियुक्ती	राष्ट्रपतीद्वारे	राज्यपालांद्वारे
पदावधी	5 वर्षे (राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार)	विधानसभेचा विश्वास असेपर्यंत
शपथ	राष्ट्रपती देतात	राज्यपाल देतात
वेतन	भारत संचित निधीतून	राज्य एकत्रित निधीतून
घटनेतील कलम	कलम 153-162	कलम 163-167
अधिकार	वास्तविक अधिकार कॅबिनेटला	कॅबिनेटपेक्षा कमी अधिकार

मुख्यमंत्री नियुक्तीची प्रक्रिया

टप्पा	घटक / परिस्थिती	कार्यपद्धती आणि घटनात्मक तरतूद
1. निवडणूक आधार	बहुमत निश्चिती	विधानसभेत ज्या पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे एकूण जागांच्या 50% + 1 जागा असतात, तो सत्ता स्थापनेचा दावा करतो.
2. नियुक्ती (परिस्थिती 1)	स्पष्ट बहुमत असल्यास	राज्यपाल बहुमत असलेल्या पक्षाच्या निवडून आलेल्या 'संसदीय नेत्याची' मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्ती करतात.
3. नियुक्ती (परिस्थिती 2)	स्पष्ट बहुमत नसल्यास	राज्यपाल आपले 'स्वेच्छाधीन अधिकार' वापरून सर्वात मोठ्या पक्षाच्या किंवा आघाडीच्या नेत्याला सरकार स्थापनेसाठी पाचारण करतात.
4. अट (Condition)	विश्वासदर्शक ठराव	त्रिशंकू स्थितीत नियुक्त मुख्यमंत्र्यांना 1 महिन्याच्या आत सभागृहात आपले बहुमत (Vote of Confidence) सिद्ध करावे लागते.
5. मंत्रिमंडळ निवड	मंत्र्यांची शिफारस	मुख्यमंत्री आपल्या सहकाऱ्यांची नावे मंत्रिपदासाठी निश्चित करतात आणि ती यादी राज्यपालांकडे सोपवतात.
6. शपथविधी	नियुक्ती व शपथ	कलम 164 नुसार, राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्याने इतर मंत्र्यांची नियुक्ती करतात आणि त्यांना पद व गोपनीयतेची शपथ देतात.
7. खातेवाटप	Portfolios	शपथविधीनंतर मुख्यमंत्री मंत्र्यांमध्ये त्यांच्या खात्यांचे (उदा. गृह, महसूल, शिक्षण) वाटप करतात.
8. मर्यादा (Limit)	कलम 164 (1A)	मंत्रिमंडळाची एकूण संख्या (मुख्यमंत्र्यांसह) विधानसभेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या 15% पेक्षा जास्त नसावी. मंत्रीमंडळ 12 पेक्षा कमी असता कामा नये.
9. उत्तरदायित्व	कलम 164 (2)	संपूर्ण मंत्रिमंडळ सामूहिकरीत्या विधानसभेला जबाबदार असते.

मुख्यमंत्री पदमुक्तीची प्रक्रिया

टप्पा	क्रिया / घटना	परिणाम आणि घटनात्मक तरतूद
1. बहुमत गमावणे	विश्वास दर्शक ठराव (No Confidence Motion)	जर मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बहुमत गमावले, तर त्यांना पदाचा राजीनामा द्यावा लागतो. त्यांनी राजीनामा न दिल्यास राज्यपाल त्यांना पदमुक्त करू शकतात.
2. सामूहिक जबाबदारी	कलम 164(2) चा प्रभाव	मुख्यमंत्र्यांचा राजीनामा किंवा पदमुक्ती म्हणजे संपूर्ण मंत्रिमंडळाचा राजीनामा मानला जातो. वैयक्तिकरीत्या इतर मंत्र्यांना मुख्यमंत्र्यांशिवाय पदावर राहता येत नाही.

3. नवीन सरकारचा शोध	पर्यायी व्यवस्था	राज्यपाल विधानसभेतील इतर पक्षांना किंवा आघाड्यांना सरकार स्थापनेसाठी संधी देतात. जर कोणीही बहुमत सिद्ध करू शकत नसेल, तर तसा अहवाल केंद्राला दिला जातो.
4. घटनात्मक पेच	राष्ट्रपती राजवट (President's Rule)	जर कोणतेही स्थिर सरकार स्थापन होणे शक्य नसेल, तर कलम 356 अन्वये राज्यामध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस राज्यपाल करतात.
5. अंतिम पर्याय	विधानसभा विसर्जन	नवीन सरकार स्थापन होऊ शकत नसल्यास, विधानसभा विसर्जित केली जाते आणि राज्यामध्ये पुन्हा निवडणुका (Mid-term Elections) घेतल्या जातात.

श्रेणी	घटक / तपशील	विशेष माहिती व नोंदी (Details & Notes)
ऐतिहासिक टप्पे	बॉम्बे प्रांताचे पहिले मुख्यमंत्री	सर धनजीशा बोमनजी कूपर (1937)
	द्विभाषिक बॉम्बेचे मुख्यमंत्री	यशवंतराव चव्हाण (1 नोव्हेंबर 1956 - 30 एप्रिल 1960)
	महाराष्ट्र राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री	यशवंतराव चव्हाण (1 मे 1960 - 20 नोव्हेंबर 1962)
	पहिले 4 मुख्यमंत्री (क्रमाने)	1. यशवंतराव चव्हाण, 2. मारोतराव कन्नमवार, 3. पी. के. सावंत, 4. वसंतराव नाईक
महत्त्वाचे विक्रम	सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्री	वसंतराव नाईक (सलग 11 वर्षे, 2 महिने, 15 दिवस)
	सर्वात कमी काळ मुख्यमंत्री	देवेंद्र फडणवीस (नोव्हेंबर 2019 मध्ये केवळ 3 दिवस / 80 तास)
	4 वेगवेगळ्या काळात मुख्यमंत्री	शरद पवार (1978-80, 1988-90, 1990-91, 1993-95)
	4 वेगवेगळ्या कालावधीत मुख्यमंत्री	वसंतदादा पाटील (1977-78, 1978, 1983-85, 1985)
घटनात्मक तथ्ये	उपमुख्यमंत्री (Deputy CM)	हे घटनात्मक पद नाही (पहिले उपमुख्यमंत्री: नाशिकराव तिरपुडे)
	विधानसभा नियमावली	25 ऑगस्ट 1960 पासून अंमलात आली
राष्ट्रपती राजवट	पहिली (1980)	सर्वाधिक काळ: 113 दिवस (17 फेब्रु. ते 8 जून)
(कलम 356)	दुसरी (2014)	32 दिवस (28 सप्टें. ते 31 ऑक्टो.)
	तिसरी (2019)	12 दिवस (12 नोव्हें. ते 23 नोव्हें.)
विशेष व्यक्ती:	पद क्रमांक	महाराष्ट्राचे 21 वे मुख्यमंत्री (व्यक्ती म्हणून)
देवेंद्र फडणवीस	तिसरा शपथविधी	5 डिसेंबर 2024 (शपथ देणारे राज्यपाल: सी. पी. राधाकृष्णन)
	विशेष विक्रम	3 वेळा शपथ (2014, 2019, 2024); मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री दोन्ही पदांचा अनुभव

क्र.	मुख्यमंत्र्यांचे नाव	कालावधी (Tenure)	राजकीय पक्ष
1	यशवंतराव चव्हाण	1960 - 1962	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
2	मारोतराव कन्नमवार	1962 - 1963	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
3	पी. के. सावंत (तात्पुरते)	1963	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
4	वसंतराव नाईक	1963 - 1975	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
5	शंकरराव चव्हाण	1975 - 1977	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
6	वसंतदादा पाटील	1977 - 1978	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
7	शरद पवार	1978 - 1980	पुलोद (IC-S)

-	राष्ट्रपती राजवट	1980	-
8	ए. आर. अंतुले	1980 - 1982	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
9	बाबासाहेब भोसले	1982 - 1983	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
10	वसंतदादा पाटील	1983 - 1985	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
11	शिवाजीराव पाटील निलंगेकर	1985 - 1986	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
12	शंकरराव चव्हाण	1986 - 1988	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
13	शरद पवार	1988 - 1991	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
14	सुधाकरराव नाईक	1991 - 1993	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
15	शरद पवार	1993 - 1995	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
16	मनोहर जोशी	1995 - 1999	शिवसेना
17	नारायण राणे	1999	शिवसेना
18	विलासराव देशमुख	1999 - 2003	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
19	सुशीलकुमार शिंदे	2003 - 2004	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
20	विलासराव देशमुख	2004 - 2008	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
21	अशोक चव्हाण	2008 - 2010	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
22	पृथ्वीराज चव्हाण	2010 - 2014	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस
23	देवेंद्र फडणवीस	2014 - 2019	भारतीय जनता पार्टी
24	उद्धव ठाकरे	2019 - 2022	शिवसेना (MVA)
25	एकनाथ शिंदे	2022 - 2024	शिवसेना (महायुती)
26	देवेंद्र फडणवीस	2024 - कार्यरत	भारतीय जनता पार्टी



भारतीय राज्यघटना - भाग 6, कलम 168 ते 212
प्रस्तावना (Introduction)

- राज्याच्या कायदेमंडळाला 'राज्य विधानमंडळ' (State Legislature) असे म्हणतात.
- राज्यघटनेच्या भाग-6 मधील कलम 168 ते 212 दरम्यान राज्य विधानमंडळाच्या तरतुदी आहेत.
- राज्य विधानमंडळाला प्रभावी व मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करण्यात आलेली आहे.

महाराष्ट्र विधान मंडळाचा इतिहास
महाराष्ट्र विधानसभा

- 1935 च्या कायदानुसार 1937 ला (सदस्य = 175) अस्तित्वात आली व पहिली बैठक पुणे या ठिकाणी 19 जुलै 1937 ला पार पडली.
- पण, महाराष्ट्र राज्याची विधानसभा मात्र 1 मे 1960 ला अस्तित्वात आली. पहिले सभापती - सयाजी सिलम होते.
- 1962 च्या निवडणुक जागा = 270 होत्या. सध्या 2023 = 288 आहे.
- महाराष्ट्र विधानसभा नियमावली: ऑगस्ट 1960 ची आहे.
- विधानसभेत अशासकीय सदस्यांचे कामकाज चालविण्याकरिता शुक्रवारचे शेवटचे अडीच तास नेमून देण्यात आलेले आहेत.

राज्य विधानमंडळाशी संबंधित प्रमुख कलमे

कलम	विषय / तरतूद	सविस्तर विश्लेषण (Detailed Provisions)
168	विधानमंडळाची रचना	प्रत्येक राज्यात एक विधानमंडळ असेल. यात राज्यपाल + विधानसभा (आणि काही राज्यांत विधानपरिषद) यांचा समावेश होतो.
169	विधानपरिषद निर्मिती/नष्ट करणे	विधानसभा बहुमताने ठराव करून संसदेकडे मागणी करते. संसद साध्या बहुमताने विधानपरिषद निर्माण किंवा बरखास्त करू शकते.
170	विधानसभेची रचना	सदस्य संख्या : किमान 60, कमाल 500. थेट जनतेतून निवड होते.
171	विधानपरिषदेची रचना	एकूण जागा विधानसभेच्या 1/3 पेक्षा जास्त नसाव्यात. सदस्य निवड: 1/3 (स्थानिक संस्था), 1/12 (पदवीधर), 1/12 (शिक्षक), 1/3 (आमदार), 1/6 (राज्यपाल नियुक्त).
172	सभागृहांचा कालावधी	विधानसभा : 5 वर्षे. विधानपरिषद : स्थायी (कायमस्वरूपी) सभागृह, 1/3 सदस्य दर 2 वर्षांनी निवृत्त होतात.
173	सदस्यत्व पात्रता	भारताचा नागरिक असावा. वयोमर्यादा: विधानसभेसाठी 25 वर्षे, विधानपरिषदेसाठी 30 वर्षे.
174	अधिवेशने व विसर्जन	राज्यपाल अधिवेशन बोलावतात (Summon). दोन अधिवेशनात 6 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे. विधानसभा विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्यपालांना आहे.
175	राज्यपालांचे संदेश	राज्यपाल सभागृहाला संदेश पाठवू शकतात किंवा उपस्थित राहून मार्गदर्शन करू शकतात.
176	विशेष अभिभाषण	दरवर्षीच्या पहिल्या अधिवेशनाच्या सुरुवातीला आणि प्रत्येक निवडणुकीनंतर राज्यपालांचे विशेष भाषण होते.
177	मंत्री व महाधिवक्ता	ते दोन्ही सभागृहात बोलू शकतात, पण ज्या सभागृहाचे सदस्य नाहीत तिथे मतदान करू शकत नाहीत.

178	अध्यक्ष व उपाध्यक्ष	विधानसभेचे कामकाज चालवण्यासाठी सदस्यांमधून यांची निवड केली जाते.
179-181	पदमुक्ती व कर्तव्ये	अध्यक्ष/उपाध्यक्षांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांच्या अनुपस्थितीत कामाचे स्वरूप.
182	सभापती व उपसभापती	विधानपरिषदेचे कामकाज पाहण्यासाठी सदस्यांमधून यांची निवड केली जाते.
183-185	पदमुक्ती व कर्तव्ये	सभापती/उपसभापतींना पदावरून दूर करणे आणि अधिकार यांविषयीच्या तरतुदी.
186	वेतन व भत्ते	अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती यांचे वेतन राज्याच्या 'संचित निधी'वर भारित असते.
187	सचिवालय	राज्य विधानमंडळासाठी स्वतंत्र सचिवालय आणि कर्मचारी वर्ग असतो.
188	शपथ व प्रतिज्ञा	निवडून आल्यानंतर सदस्य राज्यपालांसमोर किंवा त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्तीसमोर शपथ घेतात.
189	मतदान व कोरम	सभागृहाचे कामकाज सुरू करण्यासाठी किमान 1/10 (गणसंख्या/Quorum) सदस्यांची उपस्थिती आवश्यक आहे.
190-191	अपात्रता व जागा रिक्त	एकाच वेळी दोन सभागृहाचे सदस्य राहता येत नाही. लाभाचे पद धारण केल्यास किंवा पक्षबदलामुळे अपात्रता ठरते.
192	अपात्रतेवर निर्णय	सदस्यांच्या अपात्रतेच्या प्रश्नावर राज्यपाल निवडणूक आयोगाच्या सल्ल्याने अंतिम निर्णय घेतात.
194	विशेषाधिकार	सभागृहातील भाषणाबाबत किंवा मतदानाबाबत सदस्यावर न्यायालयात खटला भरता येत नाही.
196-197	विधेयके मंजूर करणे	सामान्य विधेयके कोणत्याही सभागृहात मांडता येतात. विधानपरिषद सामान्य विधेयक जास्तीत जास्त 4 महिने रोखू शकते.
198-199	धन विधेयक	धन विधेयक केवळ विधानसभेतच मांडता येते. विधानपरिषद फक्त 14 दिवस ते रोखून ठेवू शकते.
200	विधेयकावर संमती	राज्यपाल विधेयकावर स्वाक्षरी करतात, राखून ठेवतात, राष्ट्रपतींकडे पाठवतात किंवा एकदा परत पाठवू शकतात.
201	राष्ट्रपतींचे अधिकार	राज्यपालांनी राखून ठेवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपती विचार करतात.
202	वार्षिक अर्थसंकल्प	राज्यपालांच्या शिफारशीने दरवर्षी विधानमंडळात 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' (Budget) मांडले जाते.
203-206	अनुदाने व विनियोजन	विनियोजन विधेयक (204), लेखानुदान (206) यांमार्फत खर्चासाठी पैसा मंजूर करण्याची प्रक्रिया.
207	वित्तीय विधेयके	वित्तीय विधेयकाबाबतच्या विशेष तरतुदी.
208-209	नियम व कायदे	कामकाजाचे नियम ठरवण्याचा अधिकार सभागृहाला आहे.
210	कामकाजाची भाषा	हिंदी, इंग्रजी किंवा प्रादेशिक भाषा (मराठी).
211-212	चर्चेवर निर्बंध	न्यायाधीशांच्या वर्तणुकीवर चर्चा करता येत नाही आणि विधानमंडळ कामकाजात न्यायालय हस्तक्षेप करत नाही.
213	वटहुकूम	विधानमंडळाचे अधिवेशन चालू नसताना राज्यपाल कायद्याच्या दर्जाचा वटहुकूम काढू शकतात.

कलम 168 - राज्य विधानमंडळाची रचना

- **मूळ तरतूद :** प्रत्येक राज्यासाठी एक विधानमंडळ असेल.
- **विधानमंडळाचे घटक :** राज्यपाल + एक किंवा दोन सभागृहे (विधानसभा आणि काही राज्यांत विधानपरिषद).
- **द्विसदनीय विधानमंडळ असलेली राज्ये (Bicameral) :** भारतात सध्या केवळ 6 राज्यांमध्ये दोन सभागृहे (विधानसभा आणि विधानपरिषद) आहेत:

- विधानसभा (Legislative Assembly) - कनिष्ठ सभागृह आहे.
- विधानपरिषद (Legislative Council) - वरिष्ठ सभागृह आहे.

वैशिष्ट्ये / घटक	विधानसभा	विधानपरिषद (Legislative Council)
संबंधित कलम	कलम 170	कलम 171
सभागृहाचे स्थान	कनिष्ठ, प्रथम व लोकप्रिय सभागृह.	वरिष्ठ, द्वितीय व कायमस्वरूपी सभागृह.
सदस्य संख्या	कमाल 500, किमान 60 असते. (अपवाद: सिक्कीम-32, गोवा-40, मिझोराम-40)	किमान 40, कमाल विधानसभेच्या 1/3 असते. (महाराष्ट्र: 78 सदस्य)
निवडणूक पद्धत	प्रत्यक्ष : प्रौढ मतदान पद्धतीने थेट जनतेतून निवडून येतात.	अप्रत्यक्ष : 5/6 निर्वाचित + 1/6 राज्यपाल नियुक्त.
मतदार संघ / गट	भौगोलिक मतदारसंघांतून निवड.	1/3 (आमदार), 1/3 (स्थानिक संस्था), 1/12 (पदवीधर), 1/12 (शिक्षक), 1/6 (राज्यपाल नियुक्त).
पात्रता (वय)	किमान 25 वर्षे पूर्ण.	किमान 30 वर्षे पूर्ण.
कालावधी	5 वर्षे (मुदतपूर्व विसर्जन शक्य).	कायमस्वरूपी (दर 2 वर्षांनी 1/3 सदस्य निवृत्त).
आरक्षण (SC/ST)	लोकसंख्येच्या प्रमाणात (2030 पर्यंत मुदतवाढ).	आरक्षणाची कोणतीही तरतूद नाही.
राज्यपालांचे अधिकार	ॲंग्लो-इंडियन नामनिर्देशन (आता रद्द).	5 क्षेत्रांतील तज्ज्ञांची (1/6) नियुक्ती.
प्रमुख अधिकारी	अध्यक्ष व उपाध्यक्ष (कलम 178).	सभापती व उपसभापती (कलम 182).
निर्मिती / बरखास्ती	विसर्जित करता येते.	कलम 169 नुसार संसद निर्माण/रद्द करू शकते.
द्विगृही राज्ये (6)	-	महाराष्ट्र, UP, बिहार, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, तेलंगणा इत्यादी राज्ये द्विगृही विधीमंडळ आहे.

सप्टेंबर 2025 मध्ये भारतातील 28 राज्यांपैकी 22 राज्यात एकगृही (unicameral) विधानमंडळ आहे तर 6 राज्यात द्विगृही (bicameral) विधानमंडळ आहे.

नोंद : तमिळनाडूची विधानपरिषद अस्तित्वात येऊ शकलेली नाही. जम्मू-कश्मिर ची घटना 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी संपुष्टात आल्यामुळे विधानपरिषद रद्द करण्यात आली आहे.

सर्वाधिक सदस्यसंख्या असलेल्या राज्यांच्या विधानसभा :

राज्य	सदस्यसंख्या
उत्तरप्रदेश	403
पश्चिम बंगाल	294
महाराष्ट्र	288
बिहार	243

ब) आरक्षण (कलम 332) :

- SC व ST साठी जागा आरक्षित.
- SC आरक्षित नसणारे : पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, गोवा, पुदुच्चेरी (0 जागा).
- ST आरक्षित नसणारे : पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरप्रदेश, गोवा, पुदुच्चेरी (0 जागा).

- हे आरक्षण मूळ घटनेत केवळ 10 वर्षासाठी होते. त्यानंतर दर 10 वर्षांनी वाढविले जाते.
- 95 वी घटनादुरुस्ती (2009-2020) पर्यंत वाढविले होते.
- 104 वी घटनादुरुस्ती (2019) - 2030 पर्यंत वाढविले आहे.
- **Anglo-Indian** : कलम 333 अन्वये, राज्यपालाकडून 1 सदस्य नामनिर्देशित. (ही तरतूद मात्र वगळली आहे - 104 वी घटनादुरुस्ती.)

क) नामनिर्देशित सदस्य :

- घटनेच्या कलम 333 अंतर्गत, राज्यपालास अँग्लो-इंडियन समाजातील एक सदस्य विधानसभेवर नामनिर्देशित करता येतो.
- सुरुवातीला ही तरतूद केवळ 10 वर्षासाठी होती.
- 104 वी घटनादुरुस्ती (2019) अन्वये Anglo-Indian समाजाच्या विधानसभेतील नामनिर्देशनाची तरतूद पुढे ढकलण्यात आलेली नसल्याने ती संपुष्टात आले आहे.

गट	निवड पद्धत / प्रमाण
1/3 सदस्य	राज्यातील विधानसभेच्या सदस्यांकडून निवडून दिले जातात, म्हणजेच 30 सदस्य.
1/3 सदस्य	राज्याच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून निवडून दिले जातात, म्हणजेच 22 सदस्य. (हे 22 सदस्य वेगवेगळ्या विभागांमधून निवडून दिले जातात.)
1/12 सदस्य	पदवीधर मतदार संघातून, म्हणजेच 7 सदस्य - भारतातील कोणत्याही विद्यापीठाचे किमान 3 वर्षे पदवीधर असलेल्या व त्या राज्यातील निवासी व्यक्तींकडून निवडून दिले जातात.
1/12 सदस्य	शिक्षक मतदारसंघांकडून, म्हणजेच 7 सदस्य - माध्यमिक शाळेच्या खालच्या दर्जाच्या नसलेल्या त्या राज्यातील शिक्षण संस्थांमध्ये किमान 3 वर्षे अध्यापनाच्या कामात असलेल्या व्यक्तींकडून निवडून दिले जातात.

नामनिर्देशित सदस्य (1/6) :

- विधान परिषदेच्या एकूण सदस्यांपैकी 1/6 सदस्य राज्यपालाकडून नामनिर्देशित केले जातात.
- राज्यपाल पुढे दिलेल्या क्षेत्रांतील विशेष ज्ञान किंवा व्यावहारिक अनुभव असलेल्या व्यक्तींना नामनिर्देशित करू शकतात: साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी चळवळ व समाज सेवा.

महाराष्ट्र विधानपरिषद : महाराष्ट्र विधानपरिषदेत 78 सदस्य आहेत. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे वर्धापन दिन: 20 जुलै आहे. महाराष्ट्र विधान परिषद स्थापना 1935 कायदानुसार 20 जुलै 1937 रोजी.

विधानपरिषद निर्माण करणे/नष्ट करणे (कलम 169) :

वैशिष्ट्ये	टप्पा 1 : राज्य विधानसभा (State Assembly)	टप्पा 2 : संसद (Parliament)
भूमिका	प्रक्रियेची सुरुवात करणे (ठराव मांडणे.)	अंतिम निर्णय घेणे (कायदा करणे.)
बहुमत प्रकार	विशेष बहुमत (Special Majority)	साधे बहुमत (Simple Majority)
बहुमताचा अर्थ	एकूण सदस्य संख्येच्या 50% पेक्षा जास्त + उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांच्या 2/3 सदस्य.	उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्या सदस्यांपैकी 50% पेक्षा जास्त.
अनिवार्यता	संसदेने प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी विधानसभेचा ठराव बंधनकारक आहे.	विधानसभेने ठराव पाठवला तरी तो मान्य करणे संसदेवर बंधनकारक नाही.
महत्त्वाची टीप	विधानसभेने केवळ प्रस्ताव/ठराव दिला आहे, अधिकार नाही.	हा कायदा कलम 368 अंतर्गत घटनादुरुस्ती मानला जात नाही.

विधानपरिषद व राज्ये (ऐतिहासिक दृष्टीने) :

- **निर्मितीपासून अस्तित्व** : बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटक या राज्यांमध्ये विधानपरिषद त्यांच्या निर्मितीपासूनच अस्तित्वात आहे.

- **जम्मू-काश्मीर (बरखास्ती) :** 31 ऑक्टोबर 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरची स्वतंत्र घटना संपुष्टात आल्याने तेथील विधानपरिषद रद्द झाली (पूर्वीची सदस्य संख्या: 36).
- **आंध्र प्रदेश व तेलंगणा :** तेलंगणा राज्याच्या निर्मितीनंतर दोन्ही राज्यांसाठी स्वतंत्र विधानपरिषदांची व्यवस्था करण्यात आली.
- **1969 मधील बरखास्ती :** पश्चिम बंगाल आणि पंजाब या राज्यांतील विधानपरिषदा 1969 मध्ये रद्द करण्यात आल्या.
- **मध्य प्रदेश (प्रलंबित अवस्था) :** 7 व्या घटनादुरुस्तीने (1956) विधानपरिषदेची तरतूद असूनही, राष्ट्रपतींची अधिसूचना अद्याप न निघाल्याने तिथे परिषद अस्तित्वात नाही.
- **ओडिशा (प्रस्ताव) :** ओडिशा विधानसभेने विधानपरिषद स्थापनेचा ठराव सप्टेंबर 2018 मध्ये पारित केला आहे.

स्थिती	राज्ये	विशेष टिपणी
सध्या अस्तित्वात (6)	महाराष्ट्र, कर्नाटक, युपी, बिहार, आंध्र, तेलंगणा	'KUMBAT' ही ट्रिक लक्षात ठेवा.
रद्द केलेली (मुख्य)	जम्मू-काश्मीर (2019), प. बंगाल (1969), पंजाब (1969)	तामिळनाडूमध्येही 1986 मध्ये रद्द झाली.
तरतूद असूनही नाही	मध्य प्रदेश	1956 च्या कायद्यात तरतूद आहे.
प्रस्तावित	ओडिशा (2018), पश्चिम बंगाल (2021)	विधानसभेने ठराव केला आहे.

कालावधी (कलम 172)

अ) विधानसभेचा कालावधी :

- **सामान्य कार्यकाल :** विधानसभेचा कार्यकाल 5 वर्षे असतो.
- **मोजणीची सुरुवात :** हा 5 वर्षांचा कालावधी सार्वत्रिक निवडणुकांनंतर होणाऱ्या विधानसभेच्या 'पहिल्या बैठकीच्या दिनांकापासून' मोजला जातो (निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवसापासून नाही).
- **विसर्जन (Dissolution) :** 5 वर्षांचा कार्यकाल संपल्यानंतर विधानसभा आपोआप विसर्जित होते (त्यासाठी स्वतंत्र आदेशाची गरज नसते).
- **ऐतिहासिक अपवाद :** पूर्वी जम्मू-काश्मीर राज्याच्या स्वतंत्र घटनेनुसार तेथील विधानसभेचा कार्यकाल 6 वर्षे होता. (मात्र 2019 मध्ये हा विशेष दर्जा काढून घेतल्याने हा नियम आता लागू नाही).

कालावधी वाढू किंवा कमी होण्याच्या परिस्थिती :

- विधानसभेचा 5 वर्षे कालावधी पूर्ण होण्याच्या आत राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार विधानसभा विसर्जित केल्यास.
- राष्ट्रीय आणीबाणीत विधानसभेचा कार्यकाल एकावेळी एका वर्षाने वाढविता येतो.

विधानपरिषदेचा कालावधी

- **सभागृहाचे स्वरूप :** विधानपरिषद हे एक 'स्थायी सभागृह' (Permanent House) आहे. ते कधीही विसर्जित (Dissolve) होत नाही.
- **सदस्यांचा कार्यकाल :** विधानपरिषदेच्या एका सदस्याचा कार्यकाल 6 वर्षे असतो.
- राज्यघटनेने सदस्यांचा कार्यकाल निश्चित केलेला नाही, तो 'लोकप्रतिनिधी कायदा, 1951' द्वारे 6 वर्षे ठरवण्यात आला आहे.
- दर 2 वर्षांनी विधानपरिषदेचे 1/3 (एक-तृतीयांश) सदस्य निवृत्त होतात.
- निवृत्त झालेल्या सदस्यांच्या जागी नवीन सदस्यांची निवड/नामनिर्देशन दर दोन वर्षांच्या सुरुवातीला केले जाते.
- **पुनर्निवड पात्रता :** निवृत्त झालेला सदस्य कितीही वेळा पुन्हा निवडून येण्यासाठी किंवा नामनिर्देशित होण्यासाठी पात्र असतो.

कलम 173 - विधानमंडळ सदस्यत्वासाठी पात्रता

पात्रता निकष	विधानसभा (Assembly)	विधानपरिषद (Council)
नागरिकत्व	भारताचा नागरिक असावा.	भारताचा नागरिक असावा.
किमान वय	25 वर्षे पूर्ण असावीत.	30 वर्षे पूर्ण असावीत.

शपथ	निवडणूक आयोगासमोर 3 व्या अनुसूचीनुसार शपथ घेणे अनिवार्य.	निवडणूक आयोगासमोर 3 व्या अनुसूचीनुसार शपथ घेणे अनिवार्य.
मतदार नोंदणी	राज्यातील कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार असावा.	राज्यातील कोणत्याही विधानसभा मतदारसंघातील नोंदणीकृत मतदार असावा.
आरक्षण (RPA)	आरक्षित जागेसाठी त्या-त्या प्रवर्गातील (SC/ST) असावा.	लागू असल्यास संबंधित निकष. विधानपरिषदेला आरक्षण लागू नाही.

सदस्यत्वाची अपात्रता (कलम 191 व इतर)

- राज्यघटनेनुसार आणि 'लोक प्रतिनिधित्व कायदा 1951' नुसार अपात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत:

प्रकार	अपात्रतेची कारणे
घटनात्मक (कलम 191)	- लाभाचे पद धारण केल्यास (मंत्री पद वगळून). - सक्षम न्यायालयाने 'मनोविकल' घोषित केल्यास. - अविमुक्त नादार (दिवाळखोर) असल्यास. - परकीय देशाचे नागरिकत्व स्वीकारल्यास किंवा निष्ठा व्यक्त केल्यास. - संसदेच्या कोणत्याही कायद्याने अपात्र ठरल्यास.
लोक प्रतिनिधित्व कायदा (1951)	- निवडणूक खर्चाचा हिशोब देण्यात अयशस्वी ठरल्यास. - सरकारी कंत्राटात रस/हितसंबंध असल्यास. - भ्रष्टाचार किंवा निष्ठाहीनतेमुळे सरकारी सेवेतून बडतर्फ केल्यास. - दोन गटांत शत्रुत्व पसरवणे किंवा लाचलुचपत प्रकरणी दोषी ठरल्यास.
पक्षांतर (10 वी अनुसूची)	- स्वेच्छेने पक्षाचा राजीनामा दिल्यास. - पक्षाच्या आदेशाविरुद्ध (Whip) मतदान केल्यास. - अपक्ष निवडून आलेल्या सदस्याने राजकीय पक्षात प्रवेश केल्यास. - नामनिर्देशित सदस्याने 6 महिन्यांनंतर पक्षात प्रवेश केल्यास.

जागा रिक्त होणे (कलम 190)

परिस्थिती	तपशील
दुहेरी सदस्यत्व	कोणतीही व्यक्ती एकाच वेळी विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांचा सदस्य राहू शकत नाही. विधीमंडळ कायदानुसार त्याची एक जागा रिक्त होते.
राजीनामा	सदस्य आपला राजीनामा विधानसभा सभापती किंवा विधानपरिषद सभापतींकडे देतात. (तो स्वीकारला की जागा रिक्त होते).
गैरहजेरी	सभागृहाची परवानगी न घेता जर सदस्य सलग 60 दिवस सर्व बैठकांना गैरहजर राहिला, तर सभागृह त्याची जागा रिक्त घोषित करू शकते.

राजीनामा

- विधान परिषदेचे सदस्य विधानपरिषदेच्या सभापतींकडे, विधानसभेचे सदस्य विधानसभेच्या अध्यक्षांकडे राजीनामा देतात व तो राजीनामा स्वेच्छापूर्वक/प्राथमिक - चौकशीअंती स्वीकारला गेल्यास सदस्याची जागा रिक्त होते.

अनुपस्थिती

- विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य सभागृहाच्या संमतीशिवाय 60 दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व सभांना

अनुपस्थित राहिला तर सभागृहात त्याची जागा रिक्त म्हणून घोषित केली जाते.

- परंतु, 60 दिवसांचा असा कालावधी मोजताना, सभागृहाच्या सत्र समाप्तीचा व सलग 4 दिवसांहून अधिक काळ तहकुबीचा हिशेबात धरला जात नाही.

इतर

- निवडणूक अवैध घोषित केल्यास
- सभागृहातून हाकालपट्टी झाली तर
- जर तो राष्ट्रपती किंवा उपराष्ट्रपती म्हणून निवडून आल्यास
- राज्यपाल म्हणून नेमणूक झाल्यास

कलम 188 - शपथ व प्रतिज्ञा

- दोन्ही सभागृहातील प्रत्येक सदस्यास - राज्यपाल/त्यांनी नियुक्त केलेल्या व्यक्ती समोर शपथ घ्यावी लागते.
- भारतीय संविधानाप्रती खरी निष्ठा व श्रद्धा बाळगणे.
- भारताच्या सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.
- कार्य निष्ठापूर्वक पार पाडणे.
- कोणत्याही सदस्यास - शपथ घेतल्याशिवाय सभागृहात भाग घेता येत नाही, मतदान करता येत नाही, विशेषाधिकार व संरक्षण प्राप्त होण्यासाठी पात्र ठरत नाही.

कलम 193 - दंड

- शपथ/प्रतिज्ञा घेण्यापूर्वी सभागृहात स्थानापन्न झाल्यास/मतदान केल्यास - प्रतिदिन = 500 रु. दंड.
- सदस्यत्वास पात्र नाही/अपात्र झालो आहेत असे माहित असतानाही स्थानापन्न झाल्यास.
- एखाद्या संसदेच्या/राज्य विधानमंडळाच्या कायदानुसार अपात्र आहेत हे माहित असताना.

कलम 195 : पगार व भत्ते

- **नियमन :** राज्य विधानमंडळाच्या सदस्यांचे (आमदारांचे) वेतन आणि भत्ते विधानमंडळ कायद्याद्वारे (Law made by State Legislature) निश्चित केले जातात.
- मूळ राज्यघटनेत आमदारांसाठी पेन्शनची (Pension) कोणतीही तरतूद नव्हती. परंतु, नंतर विधिमंडळाने कायदा करून पेन्शनची तरतूद लागू केली आहे.

महाराष्ट्र राज्य विधानमंडळ सदस्यांची वेतन स्थिती (जानेवारी 2019 नुसार):

वेतन/भत्ता प्रकार	रक्कम (रुपये)	वेतन/भत्ता प्रकार	रक्कम (रुपये)
मूळ वेतन	1,82,200/-	दूरध्वनी सेवा	8,000/-
महागाई भत्ता	51,016/-	टपाल सुविधा	10,000/-
दैनिक भत्ता	2,000/-	संगणक चालक भत्ता	10,000/-

12. पीठासीन अधिकारी

विधानसभा अध्यक्ष (Speaker of Assembly) - कलम 178

निवड :

- **आधार** : लोकसभेच्या अध्यक्षांच्या धर्तीवरच विधानसभेच्या अध्यक्षपदाची निर्मिती करण्यात आली आहे.
- **वेळ** : नवीन विधानसभेच्या पहिल्याच अधिवेशनात अध्यक्षांची निवड केली जाते.
- **प्रक्रिया** : विधानसभेचे सदस्य आपल्यातीलच एका व्यक्तीची साध्या बहुमताने अध्यक्ष म्हणून निवड करतात.
- **तारीख** : विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख राज्यपाल निश्चित करतात.
- **प्रोटेम स्पीकर** : अध्यक्षांची निवड होईपर्यंत सभागृहाचे कामकाज 'तात्पुरते अध्यक्ष' (Pro-tem Speaker) पाहतात.

पात्रता (Qualifications)

- **घटनात्मक अट** : संविधानात अध्यक्षपदासाठी स्वतंत्र पात्रतेचे निकष दिलेले नाहीत.
- **अनिवार्य निकष** : ती व्यक्ती विधानसभेचा सदस्य असणे अनिवार्य आहे. जर त्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले, तर त्यांना अध्यक्षपद सोडावे लागते.

पदावधी :

- **कालावधी** : विधानसभा अध्यक्षांचा पदावधी विधानसभेच्या कालावधीइतकाच (साधारणपणे 5 वर्षे) असतो.
- **विधानसभा विसर्जित झाल्यावर** : विधानसभा विसर्जित झाली तरी अध्यक्ष आपले पद लगेच रिक्त करत नाहीत.
- **पद सोडण्याची वेळ** : ते नवीन विधानसभेच्या पहिल्या बैठकीच्या अगदी आधी (Immediate preceding the first meeting) आपले पद रिक्त करतात.

पद रिक्त होणे (कलम 179) :

- **कलम 179 नुसार विधानसभा अध्यक्षांचे पद खालील तीन परिस्थितींमध्ये रिक्त होऊ शकते :**
 1. **सदस्यत्व संपुष्टात येणे** : जर ते विधानसभेचे सदस्य राहिले नाहीत. (उदा. पक्षांतरामुळे अपात्र ठरल्यास किंवा राजीनामा दिल्यास).
 2. **राजीनामा** : जर त्यांनी स्वतःच्या सहीनिशी आपला लेखी राजीनामा विधानसभा उपाध्यक्षांना दिला.
 3. **पदावरून दूर करणे (Removal) :**
 - **प्रक्रिया** : विधानसभेने त्यांना पदावरून दूर करण्याचा ठराव पारित केल्यास.
 - **बहुमत** : हा ठराव प्रभावी बहुमताने (Effective Majority) पारित होणे अनिवार्य आहे. (म्हणजेच, सभागृहातील एकूण सदस्य संख्या वजा रिक्त पदे यातून उरलेल्या सदस्यांच्या बहुमताने).
 - **पूर्वसूचना** : असा ठराव मांडण्यासाठी अध्यक्षांना किमान 14 दिवसांची पूर्वसूचना (Advance Notice) देणे बंधनकारक आहे.
 - **दोषारोप** : अध्यक्षांना पदावरून दूर करण्यासाठी केवळ साधारण कारण चालत नाही, तर त्यांच्यावर निश्चित दोषारोप (Specific Charges) असणे आवश्यक असते.
- "राज्यातील घटनात्मक पदांच्या शिष्टाचारानुसार (Protocol), विधानसभा अध्यक्ष हे **14 व्या स्थानावर** असून, त्यांचे स्थान हे उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या (क्रमांक 17) वर असते."

महत्वाचे : अध्यक्ष हजर असले - तरी अध्यक्ष म्हणून राहू शकत नाही. मात्र, त्यांना विधानसभेत भाषण करण्याचा व तिच्या कामकाजात भाग घेण्याचा हक्क व पहिल्या फेरीत मतदानाचा हक्क असतो. (समानतेच्या स्थितीत मतदानाचा हक्क नसतो.)

अधिकार/कार्ये :

अधिकाराचे / कार्याचे स्वरूप	सविस्तर माहिती / तरतूद
सभागृहाचे संचालन	विधानसभेच्या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषविणे आणि कामकाजावर नियंत्रण ठेवणे.
अंतिम निर्णय व अर्थावलोकन	सभागृहाच्या कामकाजासंबंधी (उदा. राज्यघटना, सभागृह कार्यपद्धती नियम आणि विधानमंडळाच्या परंपरा) अर्थ लावून अंतिम निर्णय देण्याचा अधिकार.
शिस्त व नियंत्रण	सदस्यांना प्रश्न व पुरवणी प्रश्न विचारण्यास परवानगी देणे आणि गैरवर्तन करणाऱ्या सदस्यास सभागृहातून निष्कासित करण्याचा हक्क.
विधेयकातील सुधारणा	सभागृहाच्या विचाराधीन असलेल्या कोणत्याही विधेयकात सुधारणा (Amendment) मांडण्यासाठी सदस्याला अध्यक्षांची संमती घ्यावी लागते.
भौतिक अधिकारक्षेत्र	संपूर्ण राज्य विधिमंडळ क्षेत्र (विधानभवन परिसर) हे विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारक्षेत्रात (Jurisdiction) येते.
धन विधेयक (Money Bill)	एखादे विधेयक 'धन विधेयक' आहे की नाही, हे ठरविण्याचा अंतिम व निर्णायक अधिकार विधानसभा अध्यक्षांनाच असतो.
निर्णायक मत (Casting Vote)	अध्यक्ष हे पहिल्या फेरीत मतदान करू शकत नाहीत; परंतु एखाद्या विधेयकावर वा प्रस्तावावर समान मते पडल्यास ते निर्णायक मत देऊ शकतात.
गणसंख्या (Quorum)	सभागृहाचे कामकाज चालवण्यासाठी गणसंख्या (एकूण सदस्यांच्या 1/10) अपूर्ण असल्यास कामकाज तहकूब किंवा स्थगित करण्याचा अधिकार.
धन्यवाद प्रस्तावाचे नियमन	राज्यपालांच्या अभिभाषणावर (Governor's Address) सादर होणाऱ्या धन्यवाद प्रस्तावावर (Motion of Thanks) जर दुरुस्ती सूचना असतील, तर त्याचे नियमन करणे.
समिती प्रमुखांची नेमणूक	विधानसभेच्या सर्व संसदीय समित्यांच्या अध्यक्षांची (Chairmans) नेमणूक विधानसभा अध्यक्ष करतात.
स्वतः अध्यक्ष असलेल्या समित्या	अध्यक्ष हे स्वतः व्यवसाय सल्लागार समिती, सामान्य उद्देश समिती व नियम समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
सचिवालय प्रमुख	विधानसभा अध्यक्ष हे राज्याच्या विधानसभा सचिवालयाचे प्रमुख म्हणून काम करतात.
अपात्रतेबाबत निर्णय	पक्षांतराच्या (Defection) कारणावरून एखादा विधिमंडळ सदस्य अपात्र ठरला की नाही, हे ठरविण्याचा (11 व्या अनुसूचीनुसार) अंतिम अधिकार अध्यक्षांना आहे.

महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष - सध्या: राहुल सुरेश नार्वेकर (भाजप)

क्र.	पद / श्रेणी	अध्यक्षांचे नाव	कालावधी आणि विशेष तपशील / राजकीय प्रवास
1	बॉम्बे प्रांताचे पहिले विधानसभा अध्यक्ष	गणेश वासुदेव मावळणकर	जुलै 1937 ते जानेवारी 1946
2	द्विभाषिक बॉम्बे प्रांताचे अध्यक्ष	सयाजी सिलम	1956 ते 1960
3	महाराष्ट्र विधानसभेचे पहिले अध्यक्ष	सयाजी सिलम	1 मे 1960 ते 12 मार्च 1962 (नोंद: ते द्विभाषिक आणि स्वतंत्र महाराष्ट्र अशा दोन्ही काळांत पहिले अध्यक्ष राहिले.)

4	सध्याचे विधानसभा अध्यक्ष	राहुल सुरेश नार्वेकर (भारतीय जनता पक्ष - भाजप)	विशेष नोंदी आणि राजकीय प्रवास : ■ 2014 : राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून लोकसभा निवडणूक लढवली (पराभव), परंतु त्याच वर्षी (2014) राष्ट्रवादीकडून विधानपरिषदेवर निवडून गेले. ■ 2019 : भाजपमध्ये प्रवेश केला आणि कुलाबा मतदारसंघातून विधानसभा आमदार म्हणून निवडून आले. ■ 3 जुलै 2022 : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्षपदी निवड. (ते विधानसभेचे सर्वात तरुण अध्यक्ष ठरले). ■ 2024 : महाराष्ट्र विधानसभेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांची बिनविरोध (Unopposed) निवड झाली.
---	--------------------------	--	---

ब) विधानसभा उपाध्यक्ष (Deputy Speaker) - कलम 178

घटक / विषय	सविस्तर घटनात्मक तरतूद आणि महत्वाचे मुद्दे
1. निवड व तरतूद (कलम 178)	■ निवड प्रक्रिया : विधानसभेचे सदस्य आपल्यातीलच एका सदस्याची निवडणुकीद्वारे 'उपाध्यक्ष' म्हणून निवड करतात. ■ निवडणुकीची तारीख : विधानसभा अध्यक्षांमार्फत निश्चित केली जाते. ■ विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख राज्यपाल ठरवतात, तर उपाध्यक्षांच्या निवडणुकीची तारीख अध्यक्ष ठरवतात.
2. पदावधी (Tenure)	■ उपाध्यक्षांचा कार्यकाळ विधानसभेच्या कालावधीइतकाच (साधारणपणे 5 वर्षे) असतो.
3. पद रिक्त होणे (कलम 179)	पुढील 3 कारणांमुळे उपाध्यक्षांचे पद मुदतीपूर्वी रिक्त होऊ शकते: 1. सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास : जर त्यांचे विधानसभेचे सदस्यत्व रद्द झाले तर. 2. राजीनामा : उपाध्यक्षांनी आपला लेखी राजीनामा विधानसभा अध्यक्षांना संबोधित करून दिल्यास. 3. पदावरून दूर करणे : विधानसभेने प्रभावी बहुमताने (Effective Majority) ठराव पारित केल्यास. (असा ठराव मांडण्यापूर्वी किमान 14 दिवसांची पूर्व नोटीस देणे बंधनकारक आहे).
4. कार्ये: अध्यक्ष उपस्थित असताना	■ सामान्य स्थिती : उपाध्यक्षांना उपाध्यक्ष म्हणून कोणतेही वेगळे किंवा विशेष अधिकार नसतात. ते सभागृहात इतर सामान्य सदस्यांप्रमाणेच बसतात आणि कामकाजात भाग घेतात.
5. कार्ये: अध्यक्षांचे पद रिक्त असल्यास	■ पद रिक्तता (Vacancy) : अध्यक्षांचा मृत्यू, राजीनामा किंवा पदच्युतीमुळे पद रिक्तमे असल्यास, उपाध्यक्ष हे अध्यक्षांच्या पदाची सर्व कर्तव्ये व जबाबदाऱ्या पार पाडतात.
6. कार्ये: अध्यक्ष गैरहजर असल्यास	■ गैरहजेरी (Absence) : अध्यक्ष एखाद्या बैठकीला गैरहजर राहिल्यास, उपाध्यक्ष सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणून कार्य करतात आणि त्या बैठकीचे संचालन करतात.

अध्यक्षीय पॅनेल किंवा तालिका (Panel of Chairman) :

- अध्यक्षीय पॅनेल - 4 सदस्यांचे नामनिर्देशन विधानसभा अध्यक्ष करतात. अध्यक्ष व उपाध्यक्ष दोघेही अनुपस्थित असल्यास या पॅनेलमधील कोणतेही एक सदस्य बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवितात.

विधानपरिषदेचे सभापती व उपसभापती - कलम 182

- **निवड :** कलम 182 अन्वये, विधान परिषद शक्य तितक्या लवकर आपल्या सदस्यांमधून दोन सदस्यांना अनुक्रमे सभापती व उपसभापती म्हणून निवडून देते. (दोघांनाही)

- **पात्रता** : घटनेत या दोन्ही पदांसाठी कोणतीही पात्रता सांगण्यात आलेली नाही. केवळ ते विधान परिषदेचे सदस्य असावे.
- **पदावधी** : घटनेत पदावधीबद्दल वेगळी तरतूद नाही. याचा अर्थ असा की, ते सहा वर्षांसाठी पदावर राहू शकतात.

विधानपरिषद सभापती - महाराष्ट्र :

विषय / पैलू	तपशील आणि घटनात्मक तरतुदी
संबंधित कलम	■ कलम 182 (सभापती व उपसभापती यांची लवकरात लवकर निवड करणे).
निवड व पात्रता	■ विधानपरिषद सदस्य आपल्यातूनच सभापती व उपसभापतींची निवड करतात. स्वतंत्र पात्रता नाही, केवळ सभागृहाचा सदस्य असणे आवश्यक.
पदावधी	■ राज्यघटनेत स्वतंत्रपणे तरतूद नाही, परंतु विधानपरिषद सदस्य म्हणून 6 वर्षे पदावर राहू शकतात.
पद रिक्त होणे	1. विधानपरिषदेचे सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास. 2. राजीनामा : सभापती उपसभापतीकडे आणि उपसभापती सभापतीकडे राजीनामा देतात.
पदावरून दूर करणे	■ विधानपरिषदेच्या तत्कालीन सदस्यांच्या प्रभावी बहुमताने (Effective Majority) ठराव पारित करून. (14 दिवस आधी पूर्व नोटीस देणे अनिवार्य).
अधिकार व कार्ये	■ सर्वसाधारण अधिकार विधानसभा अध्यक्षाप्रमाणेच असतात. ■ अपवाद : एखादे विधेयक 'धन विधेयक' आहे की नाही, हे ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना नसतो (तो केवळ विधानसभा अध्यक्षांना असतो).
उपसभापतींचे कार्य	■ सभापतींच्या गैरहजेरीत तात्पुरते सभापती म्हणून कामकाज पाहणे.
सभापती पॅनेल	■ सभागृहाच्या कामकाजासाठी सभापती जास्तीत जास्त 4 सदस्यांचे नामनिर्देशन (Nominate) करतात.

पदच्युतीचा ठराव विचाराधीन असतानाची स्थिती:

- जेव्हा सभापती किंवा उपसभापतींना पदावरून दूर करण्याचा ठराव विधानपरिषदेत विचाराधीन असतो, तेव्हा :
- ते सभागृहाचे अध्यक्षस्थान भूषवू शकत नाहीत.
- त्यांना सभागृहात भाषण करण्याचा व कामकाजात भाग घेण्याचा पूर्ण हक्क असतो.
- ते केवळ पहिल्या फेरीतच मतदान करू शकतात; मते समसमान पडल्यास त्यांना निर्णायक मत (Casting Vote) देण्याचा हक्क नसतो.

विधानपरिषद सभापती: ऐतिहासिक

- **स्वातंत्र्यापूर्वी (1937-1947)** : भारताला स्वातंत्र्य मिळण्यापूर्वी विधानपरिषदेचे सभापती मंगलदास पक्वासा हे होते.
- **स्वातंत्र्यानंतर (बॉम्बे प्रांत)** : स्वातंत्र्यानंतर बॉम्बे विधानपरिषदेचे सभापती म्हणून रामचंद्र सोमन यांनी कार्यभार सांभाळला (ऑक्टोबर 1947 ते 5 मे 1952).
- **महाराष्ट्र विधानपरिषद (सुरुवातीचा काळ)** : नोव्हेंबर 1956 ते 10 जुलै 1960 या काळात भोगीलाल धीरजलाल लाला हे सभापती होते.
- **विशेष समकालीन नोंद** : राम शिंदे हे 19 डिसेंबर 2024 रोजी विधानपरिषदेचे बिनविरोध सभापती म्हणून निवडून आले.
 - ते महाराष्ट्राचे 7 वे सभापती आहेत.
 - ते 2009 ते 2019 या काळात कर्जत-जामखेड मतदारसंघाचे आमदार होते आणि 2014-16 दरम्यान त्यांनी राज्यमंत्री म्हणूनही काम पाहिले आहे.

राज्य विधीमंडळाची अधिवेशने (कलम 174)

प्रक्रिया / संकल्पना	अर्थ व स्वरूप	अधिकार कोणाचा?	महत्त्वाचे नियम व वैशिष्ट्ये
1. अधिवेशन बोलविणे (Summoning)	कलम 174 अन्वये विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांना अधिवेशनासाठी एकत्र बोलावणे.	राज्यपाल (Governor)	- दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर असू नये. - वर्षातून किमान 2 अधिवेशने होणे बंधनकारक. प्रत्यक्षात 3 अधिवेशने होतात : अर्थसंकल्पीय, पावसाळी, हिवाळी.
2. तहकुबी (Adjournment)	सभागृहाची चालू दैनिक बैठक काही तास, दिवस किंवा आठवड्यासाठी स्थगित करणे.	पीठासीन अधिकारी (विधानसभा अध्यक्ष / विधानपरिषद सभापती)	- अधिवेशनादरम्यान रोज किमान दोन बैठका होतात (सकाळी 11 ते 1 आणि दुपारी 2 ते 6). - बैठक संपल्याची घोषणा पीठासीन अधिकारी करतात.
3. अनिश्चित काळासाठी तहकुबी (Adjournment Sine Die)	पुढील बैठकीची कोणतीही निश्चित तारीख किंवा वेळ न देता सभागृहाचे कामकाज स्थगित करणे.	पीठासीन अधिकारी (विधानसभा अध्यक्ष / विधानपरिषद सभापती)	जेव्हा अधिवेशनाचे सर्व कामकाज पूर्ण होते, तेव्हा अध्यक्ष/सभापती सभागृह अनिश्चित काळासाठी तहकूब करतात.
4. सत्रसमाप्ती (Prorogation)	केवळ एक बैठक नव्हे, तर विधीमंडळाचे चालू असलेले संपूर्ण अधिवेशन (सत्र) संपवणे.	राज्यपाल (Governor)	- सामान्यतः पीठासीन अधिकाऱ्यांनी सभागृह 'अनिश्चित काळासाठी तहकूब' केल्यानंतर राज्यपाल सत्रसमाप्तीची अधिसूचना काढतात. - राज्यपाल अधिवेशन चालू असतानाही सत्रसमाप्तीची घोषणा करू शकतात.

विधानसभेचे विसर्जन

विधानसभा प्रामुख्याने खालील दोन कारणांमुळे विसर्जित होते :

- अ) **नियमित मुदतपूर्ती :** विधानसभेचा निर्धारित 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर.
- ब) **मुदतपूर्व विसर्जन :** 5 वर्षांचा कालावधी पूर्ण होण्याआधीच, मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानुसार राज्यपालांद्वारे विधानसभा विसर्जित केली जाऊ शकते.
- महत्त्वाची नोंद (VIP Note) :** एकदा विधानसभेचे विसर्जन झाले की, तो निर्णय रद्द करता येत नाही किंवा मागे घेता येत नाही (Irreversible). राष्ट्रीय आणि बाणीच्या काळात विधानसभेचा कार्यकाळ संसदेच्या कायदानुसार एकावेळी एक या प्रमाणे वाढवता येतो. (कितीही कालावधीपर्यंत) पण आणि बाणी संपल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही.

विसर्जनाचे परिणाम (Effects on Pending Business) :

- कामकाज व्यपगत (Lapse) होणे :** विधानसभा विसर्जित झाल्यावर, विधानसभेच्या आणि तिच्या समित्यांच्या समोरील सर्व प्रलंबित कामकाज संपुष्टात येते/व्यपगत होते.
- कोणकोणत्या बाबी संपुष्टात येतात? :**
 - प्रलंबित विधेयके (Bills)
 - प्रस्ताव (Motions)
 - ठराव (Resolutions)
 - नोटिसा (Notices)

■ अर्ज (Petitions)

- **पुढील मार्ग** : जे कामकाज किंवा विधेयके संपुष्टात आली आहेत, ती निवडणुकीनंतर स्थापन होणाऱ्या नवीन विधानसभेत पुन्हा नव्याने मांडता येतात.

लेम-डक अधिवेशन (Lame-duck Session)

- **व्याख्या** : विधानसभा निवडणुकीनंतर, मागील/जुन्या विधानसभेचे जे शेवटचे अधिवेशन बोलावले जाते, त्याला 'लेम-डक अधिवेशन' म्हणतात.
- **'लेम-डक्स' (Lame-ducks) म्हणजे कोण?** : जुन्या विधानसभेतील असे सदस्य जे नवीन विधानसभेच्या निवडणुकीत पुन्हा निवडून येऊ शकले नाहीत (पराभूत झाले आहेत), त्यांना 'लेम-डक्स' म्हटले जाते.

सभागृहात मतदान (कलम 189)

- नवे निर्णय साध्या बहुमताने घेतले जातात. अपवाद - घटनेत असलेल्या बाबी सोडून. (पीठासीन अधिकाऱ्यांना पदावरून दूर करण्याबाबत.)
- सभागृहात अध्यक्ष/सभापती पहिल्या फेरीत मतदान करू शकत नाही मात्र समसमान मतांच्या वेळेस निर्णायक मत देतात.
- एखादे पद रिक्त असेल - एखाद्या व्यक्तीने अधिकार नसताना कामकाजात भाग/मतदान केले असले तरी सभागृहाचे कामकाज विधीग्राह्य असते.

गणपूर्ती (Quorum) - कलम 189(3)

- सभागृहाची सभा भरण्यासाठी आवश्यक असलेली किमान सदस्यांची उपस्थित संख्या होय. त्याची तरतूद कलम 189(3) मध्ये आहे. त्यानुसार, कोणत्याही सभागृहाची सभा होण्यासाठी गणपूर्ती ही दहा सदस्य किंवा त्या सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येच्या 1/10 इतकी (पीठासीन अधिकारी धरून) निश्चित करण्यात आलेली आहे.
- गणपूर्तीच्या अभावी सभागृह तहकूब करणे किंवा गणपूर्ती होईपर्यंत सभा स्थगित करणे, हे अध्यक्ष/सभापतींचे कर्तव्य असेल.

15. विधिमंडळ व सदस्यांचे विशेषाधिकार (कलम 194)

सामूहिक विशेषाधिकार

- अहवाल, वादविवाद, कार्यवाही प्रकाशित करण्याचा अधिकार.
- बाहेरील व्यक्तींना कायद्यात भाग घेण्यापासून रोखू शकते.
- नियम करण्याचा अधिकार आहे.
- विशेषाधिकाराचा भंग/अपमान या कारणावरून निंदा, चेतावणी, अटक - दंडित करू शकते.
- सदस्यांच्या अटक, अपराध इ. बाबत माहिती प्राप्त करू शकते. गृह प्रमुखांच्या अनुमतीशिवाय गृहाच्या आवारात कोणलाही अटक करू शकत नाही.
- सभागृहातील/समितीतील कामकाजाची चौकशी न्यायालयांना प्रतिबंधित आहे.
- सभागृहाच्या परिसरात संमतीविना - अटक करता येत नाही किंवा न्यायिक कारवाई करता येत नाही.

वैयक्तिक विशेषाधिकार

- सदस्यांना अधिवेशनापूर्वी 40 दिवस, अधिवेशना दरम्यान व अधिवेशनानंतर 40 दिवस अटक करता येत नाही. मात्र, हा विशेषाधिकार केवळ दिवाणी बाबतींचा आहे, फौजदारी व प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धतेच्या दाव्यांच्या बाबतीत हा अधिकार प्राप्त होत नाही.
- भाषण स्वातंत्र्य, मतदान - न्यायालयात कोणत्याही स्वरूपाचा खटला दाखल करता येत नाही.
- ज्युरीच्या कामा (Jury Services) पासून मुक्त आहे. विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू असता सदस्य न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या खटल्यामध्ये साक्षीदार म्हणून हजर व साक्ष देण्यास नकार देवू शकतात.

16. कायदानिर्मिती प्रक्रिया

A. सामान्य विधेयक पारित करण्याची पद्धत

घटक / टप्पा	कायदानिर्मिती प्रक्रियेतील तरतूद
विधेयकाची सुरुवात	- सामान्य विधेयक प्रथम कोणत्याही सभागृहात (विधानसभा किंवा विधानपरिषद) मांडता येते. - हे विधेयक शासकीय सदस्याचे (मंत्री) किंवा खाजगी सदस्याचे असू शकते.
विधानसभेतील प्रक्रिया (प्रथम मांडल्यास)	- विधेयक प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन आणि तृतीय वाचन या अवस्थांमधून जाते. - हजर व मतदानात भाग घेणाऱ्या सदस्यांच्या बहुमताने पारित झाल्यास विधानसभा अध्यक्ष ते विधानपरिषदेकडे पाठवितात. - राज्यात जर फक्त विधानसभा हे एकच सभागृह असेल, तर विधेयक थेट राज्यपालांच्या संमतीसाठी जाते.
विधानपरिषदेतील प्रक्रिया	विधान परिषदेत विधेयक द्वितीय वाचन व तृतीय वाचन या अवस्थांमधून जाते.
विधानपरिषदेसमोरील 4 पर्याय	विधानपरिषदेसमोर पुढील पर्याय असतात : - सुधारणेविना संमत करणे : (अशा वेळी विधेयक थेट राज्यपालांकडे जाते). - सुधारणांसह संमत करणे : (पुनर्विचारार्थ विधानसभेकडे पाठवले जाते). - पूर्णपणे फेटाळणे. - कोणतीही कृती न करता प्रलंबित ठेवणे.
पहिल्या वेळेचे मतभेद व विधानसभेची कृती	विधानपरिषदेने सुचविलेल्या सुधारणा विधानसभेला अमान्य असल्यास, किंवा विधानपरिषदेने विधेयक फेटाळल्यास, किंवा 3 महिन्यांपर्यंत कोणतीही कृती न केल्यास; विधानसभा ते विधेयक पुन्हा (दुसऱ्यांदा) पारित करून विधानपरिषदेकडे पाठवते.
दुसऱ्या वेळेचे मतभेद व अंतिम मंजूरी	दुसऱ्यांदा विधेयक पाठवल्यावर विधानपरिषदेने ते पुन्हा फेटाळल्यास, किंवा सुधारणा विधानसभेला अमान्य असल्यास, किंवा 1 महिन्यांपर्यंत कोणतीही कृती न केल्यास; विधानसभा विधेयक दुसऱ्यांदा पारित केलेल्या स्वरूपात दोन्ही सभागृहांनी संमती दिली आहे असे मानले जाते.
संयुक्त बैठकीची तरतूद	विधानसभा व विधान परिषद यांच्यातील मतभेद सोडवण्यासाठी संसदेसारखी संयुक्त बैठकीची (Joint Sitting) कोणतीही तरतूद नाही.
प्रलंबित ठेवण्याचा कमाल कालावधी	- विधानपरिषद विधेयक जास्तीत जास्त 4 महिने प्रलंबित ठेवू शकते. (सुरुवातीला पहिल्या वेळी 3 महिने व दुसऱ्यांदा पाठवल्यास 1 महिना).
राज्यपालांची संमती	दोन्ही सभागृहांनी विधेयक संमत केल्यानंतर किंवा ते संमत मानले गेल्यानंतर (दुसऱ्यांदा पारित झाल्यावर) विधेयक अंतिम संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवले जाते.

सामान्य विधेयक (विधानपरिषदेत प्रथम मांडल्यास) आणि मंजूरीची प्रक्रिया

टप्पा / विषय	कायदेशीर तरतूद आणि कार्यपद्धती
विधानपरिषदेत सामान्य विधेयक प्रथम मांडल्यास	- विधेयक विधानपरिषदेने संमत केल्यानंतर ते विधानसभेकडे पाठविले जाते. - जर विधानसभेने ते फेटाळले, तर ते विधेयक तिथेच संपुष्टात येते (Lapse होते).
कलम 200 : राज्यपालांची संमती	दोन्ही सभागृहांनी विधेयक संमत केल्यानंतर राज्यपालांकडे 4 पर्याय असतात.
पर्याय 1 : संमती देणे	राज्यपाल विधेयकाला संमती देऊ शकतात. संमती दिल्यास विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते.
पर्याय 2 : संमती रोखणे	राज्यपाल विधेयकाला संमती देणे रोखून ठेवू शकतात. संमती रोखल्यास विधेयक संपुष्टात येते.

पर्याय 3 : पुनर्विचारार्थ पाठवणे	- राज्यपाल विधेयक विधीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात. अपवाद : विधीमंडळाने ते विधेयक पुन्हा (सुधारणेसह किंवा सुधारणेविना) पारित करून पाठविल्यास राज्यपालांना संमती द्यावीच लागते (बंधनकारक असते).
पर्याय 4 : राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ	- राज्यपाल विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. बंधनकारक तरतूद : उच्च न्यायालयाच्या (HC) स्थानाला/अधिकारांना धक्का पोहचवणारे (HC शी संबंधित) विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारासाठी राखून ठेवणे राज्यपालांवर बंधनकारक असते.
राष्ट्रपतींचे अधिकार (संमती/रोखणे)	संमती देणे : राष्ट्रपती विधेयकाला संमती देऊ शकतात. संमती रोखणे : राष्ट्रपती विधेयकाची संमती रोखून ठेवू शकतात.
राष्ट्रपतींचा पुनर्विचार संदेश	पुनर्विचारार्थ पाठवणे : राष्ट्रपती विधेयक विधीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ परत पाठवू शकतात. - अशा वेळी विधीमंडळाला 6 महिन्यांच्या आत त्यावर पुनर्विचार करून ते पुन्हा पाठवावे लागते.
पुनर्विचारानंतर राष्ट्रपतींची भूमिका	विधीमंडळाने 6 महिन्यांत पुनर्विचार करून विधेयक पुन्हा पाठवले, तरीही राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक नाही (याबद्दल राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद केलेली नाही).

नोंद: विधानसभा व विधान परिषदेत निर्माण झालेले मतभेद सोडवण्यासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही. तर, विधानपरिषद केवळ 4 महिने प्रलंबित ठेवू शकते. सुरुवातीला 3 महिने व दुसऱ्यांदा 1 महिन्यांसाठी.

धन विधेयक पारित करण्याची पद्धत

मुख्य घटक / टप्पा	सविस्तर तरतुदी आणि कार्यपद्धती
धन विधेयक: व्याख्या व कलम	व्याख्या : कलम 199 (केंद्राच्या कलम 110 प्रमाणेच). कार्यपद्धती : कलम 198 मध्ये नमूद.
विधेयक मांडण्याची पद्धत (विधानसभा)	प्रथम सादरीकरण : हे विधेयक केवळ विधानसभेतच प्रथम मांडता येते. पूर्वसंमती : विधेयक मांडण्यासाठी राज्यपालांची पूर्वसंमती आवश्यक असते. विधेयकाचा प्रकार : हे सरकारी विधेयक असते (केवळ मंत्रीच मांडू शकतो). - विधानसभेने पारित केल्यानंतर ते पुढील प्रक्रियेसाठी विधानपरिषदेकडे जाते.
विधानपरिषदेचे अधिकार व मर्यादा	- विधानपरिषद धन विधेयक फेटाळू शकत नाही किंवा त्यात सुधारणा/बदल करू शकत नाही. - विधानपरिषद केवळ शिफारशी करू शकते. - विधेयक विधानपरिषदेला 14 दिवसांत विधानसभेकडे परत पाठवावे लागते.
धन विधेयकाची अंतिम मंजूरी	शिफारशी स्वीकारल्यास : विधानसभेने विधान परिषदेच्या शिफारशी स्वीकारल्यास, सुधारणांसह विधेयक दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्याचे मानले जाते. शिफारशी न स्वीकारल्यास : जर शिफारशी नाकारल्या, तर विधानसभेने पारित केलेल्या मूळ स्वरूपातच ते दोन्ही सभागृहांनी पारित केले असल्याचे मानले जाते.
कलम 200 : राज्यपालांची संमती (पर्याय 1 व 2)	दोन्ही सभागृहांनी विधेयक संमत केल्यानंतर राज्यपालांकडे 4 पर्याय असतात : संमती देणे : राज्यपालांनी संमती दिल्यास विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होते. संमती रोखणे : राज्यपालांनी संमती रोखून ठेवल्यास विधेयक संपुष्टात येते.
कलम 200 : राज्यपालांची संमती (पर्याय 3)	पुनर्विचारार्थ पाठवणे : राज्यपाल विधेयक विधीमंडळाकडे पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात. महत्वाची नोंद : विधानसभेने पुन्हा (सुधारणेसह किंवा सुधारणेविना) पारित करून पाठविल्यास राज्यपालांना संमती द्यावीच लागते (बंधनकारक).

कलम 200 : राज्यपालांची संमती (पर्याय 4)	■ राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे : राज्यपाल ते विधेयक राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवू शकतात. ■ अपवाद (बंधनकारक) : उच्च न्यायालयाशी (HC) संबंधित असलेले विधेयक राष्ट्रपतींचा विचार घेण्यासाठी राखून ठेवणे राज्यपालांवर बंधनकारक असते.
राष्ट्रपतींचे अधिकार व कृती	■ राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे राखून ठेवल्यास, राष्ट्रपती : 1. संमती देऊ शकतात. 2. संमती रोखून ठेवू शकतात. 3. पुनर्विचारार्थ पाठवू शकतात (अशा वेळी विधीमंडळाने 6 महिन्यांत पुनर्विचार करून पुन्हा पाठवावे लागते).
पुनर्विचारानंतर राष्ट्रपतींची भूमिका	■ विधीमंडळाने 6 महिन्यांत पुनर्विचार करून विधेयक पुन्हा पाठवले, तरीही राष्ट्रपतींना संमती देणे बंधनकारक नसते (याबद्दल राज्यघटनेत कोणतीही तरतूद नाही).

महत्वाचे : राज्यपाल (कलम 200 अन्वये) : संमती देऊ शकतात, संमती रोखून ठेवू शकतात, रोखून ठेवू शकतात पण 'पुनर्विचारार्थ पाठवू शकत नाही' - धन विधेयकासाठी.

संघराज्यीय संतुलन (Federal Balance) :

- **राज्यसभा** : केंद्राच्या अनावश्यक हस्तक्षेपाविरुद्ध राज्यांच्या हितसंबंधांचे रक्षण करून संघराज्यीय संतुलन राखण्याचे काम करते.
- **विधानपरिषद** : राज्य पातळीवर कार्य करत असल्याने, संघराज्यीय दृष्टिकोनातून असा कोणताही महत्वाचा मुद्दा या सभागृहाला लागू होत नाही.

सभागृहाचे स्वरूप (Nature) :

- विधानपरिषदेला प्रामुख्याने 'वेळकाढू सभागृह' किंवा 'सल्लागार संस्था' (Advisory Body) म्हणून ओळखले जाते.

सभागृहाची रचना (Composition) :

- **राज्यसभा (समांगी - Homogeneous):** रचना एकसारखी असते. यात 12 नामनिर्देशित (Nominated) सदस्य वगळता उर्वरित सर्व सदस्य निर्वाचित (Elected) असतात.
- **विधानपरिषद (विषमांगी - Heterogeneous):** रचना संमिश्र असते. यात विविध घटकांकडून (शिक्षक, पदवीधर, स्थानिक स्वराज्य संस्था इ.) वेगवेगळ्या पद्धतींनी सदस्य निवडले जातात.

विधानपरिषद: टीका आणि उपयुक्तता :

- **विधानपरिषदेच्या रचनेवर आणि खर्चावर नेहमी खालील शब्दांत टीका केली जाते :**

- दुय्यम चेंबर (Secondary Chamber)
- खर्चिक शोभेची चैन
- पांढरा हत्ती (White Elephant)

उपयुक्तता व महत्त्व (Utility)

- टीका होत असली तरी खालील कारणांसाठी हे सभागृह उपयुक्त ठरते :
 - **विधेयकांची समीक्षा (Review of Bills) :** विधानसभेने घाईघाईत केलेले, अविचारी, चुकीचे किंवा अविवेकपूर्ण विधेयकांचे पुनर्विलोकन (समीक्षा) करून त्यावर आवश्यक नियंत्रण ठेवण्यासाठी हे सभागृह महत्वाचे आहे.
 - **तज्ज्ञ व अनुभवी व्यक्तींचा सहभाग :** प्रत्यक्ष निवडणूक लढवून थेट जनतेतून निवडून येऊ न शकणाऱ्या, परंतु समाज आणि प्रशासनासाठी आवश्यक असणाऱ्या अनुभवी व तज्ज्ञ व्यक्तींचा यात समावेश केला जातो.
 - **राज्यपाल नियुक्त सदस्य :** विधानपरिषदेत 1/6 सदस्य राज्यपालाकडून नियुक्त केले जातात, ज्यांच्या विविध क्षेत्रांतील (कला, साहित्य किंवा वाङ्मय, विज्ञान, सहकार, सामाजिक सेवा) दांडग्या अनुभवाचा फायदा राज्याला कायदे करताना होतो.

मुख्य विभाग	उप-विभाग	महत्त्वाचे मुद्दे
1. विधानपरिषदेचे स्थान	समान दर्जा	सामान्य विधेयकावर चर्चा, अध्यादेश मंजुरी, मुख्यमंत्री/मंत्रिमंडळ निवड, घटनात्मक संस्थांचे (MPSC, CAG) अहवाल तपासणे.
	असमान दर्जा	धनविधेयक (पूर्ण अधिकार विधानसभेकडे), अर्थसंकल्पावर मतदान नाही, अविश्वास ठराव आणू शकत नाही, राष्ट्रपती/राज्यसभा निवडणुकीत सहभाग नाही.
2. विशेष अधिकार	सामूहिक अधिकार	कामकाज प्रकाशनाचा अधिकार, बाह्य हस्तक्षेपास बंदी, अवमानाबद्दल शिक्षेचा अधिकार, सभागृहाच्या कामकाजावर न्यायालयीन बंदी.
	वैयक्तिक अधिकार	40 दिवसांचे अटक संरक्षण (दिवाणी खटले), सभागृहात भाषण स्वातंत्र्याचे संरक्षण, ज्युरी सेवेतून सूट.

18. अर्थसंकल्प (कलम 202 ते 207)

कलम 202: वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (Annual Financial Statement) :

- राज्यपाल प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारचे अंदाजित जमा-खर्च दर्शवणारे 'वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र' विधानमंडळासमोर मांडण्याची व्यवस्था करतात.
- विवरणपत्रात खर्च दोन प्रकारे विभागला जातो :
 - संचित निधीवर प्रभारित खर्च : ज्यावर विधानसभेत मतदान होत नाही.
 - मतदानित खर्च (Voted Expenditure) : जो संचित निधीतून करावयाचा इतर खर्च असतो.
 - महसुली खर्च हा इतर खर्चापासून नेहमी वेगळा दाखवला जातो.
- कलम 202 (3) मध्ये राज्याच्या संचित निधीवर प्रभारित खर्च कोणता असेल त्याची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये पुढील खर्चाचा समावेश असेल :
 - राज्यपालांचे वेतन, भत्ते आणि त्यांच्या पदाशी संबंधित अन्य खर्च.
 - विधानसभेचे अध्यक्ष/उपाध्यक्ष आणि विधानपरिषदेचे सभापती/उपसभापती यांचे वेतन व भत्ते.
 - उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते.
 - राज्य सरकारचे कर्ज, व्याज, 'सिंकिंग फंड चार्जेस' (Sinking Fund Charges), विमोचन आकार (Redemption charges) आणि कर्जाशी संबंधित व्यवस्थापन खर्च.
 - इतर : MPSC चे अध्यक्ष आणि सदस्य यांचे वेतन व भत्ते, तसेच संसदीय कायद्याने वेळोवेळी घोषित केलेले इतर खर्च.

कलम 203: विधानमंडळातील कार्यपद्धती:

- अर्थसंकल्पावरील चर्चेचे व मंजूरीचे नियम खालीलप्रमाणे आहेत :
 - अनुदानाची मागणी (Demand for Grants): कोणतीही अनुदानाची मागणी राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय मांडता येत नाही.
- मतदान प्रक्रियेत फरक :**
- प्रभारित खर्च : हा खर्च विधानसभेच्या मताला टाकला जात नाही. मात्र, यावर विधानमंडळात चर्चा करण्यास कोणतीही बंदी नसते.
 - मतदानित खर्च : हा खर्च 'अनुदानाच्या मागण्यांच्या' स्वरूपात विधानसभेसमोर मांडला जातो.
 - विधानसभेचे अधिकार : विधानसभेला या मागण्यांवर निर्णय घेण्याचे तीन अधिकार असतात:
 - पूर्ण मागणी मंजूर करणे.

2. मागणी पूर्णपणे नाकारणे.
3. मागणीमध्ये कपात करून ती मंजूर करणे.

राज्य अर्थसंकल्पीय प्रक्रिया (कलम 202 ते 207)

1. मूलभूत संकल्पना (कलम 202)

- **वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र** : राज्यपाल प्रत्येक आर्थिक वर्षासाठी राज्य सरकारचे अंदाजित जमा-खर्च विधानमंडळासमोर मांडतात.
- हे प्रथम फक्त विधानसभेतच मांडावे लागते. विधान परिषदेला हे विधेयक केवळ 14 दिवस रोखून धरण्याचा अधिकार आहे.
- हे विधेयक केवळ मंत्रीच मांडू शकतात (खाजगी सदस्यांना अधिकार नाही).

2. अर्थसंकल्पीय आकडेवारी

- **अर्थसंकल्पात पारदर्शकता आणण्यासाठी खालील तीन वर्षांची माहिती दिली जाते :**

1. **मागील वर्ष** : प्रत्यक्ष जमा-खर्चाचे आकडे असतात.
2. **चालू वर्ष** : अर्थसंकल्पीय अंदाज + सुधारित (Revised) अंदाज असतात.
3. **पुढील वर्ष** : अर्थसंकल्पीय अंदाज मांडण्यात येतो.

3. विधानमंडळातील कार्यपद्धती (कलम 203)

- **शिफारस** : अर्थसंकल्पातील अनुदानाची मागणी राज्यपालांच्या पूर्व शिफारशीनेच केली जाते.
- **प्रभारित खर्च** : यावर चर्चा होऊ शकते, पण मतदान होत नाही (उदा. न्यायाधीशांचे वेतन, राज्यपाल, अध्यक्ष/सभापती यांचे वेतन).
- **मतदानित खर्च** : विधानसभेत यावर मतदान होते. विधानसभा अनुदानाच्या मागण्या मंजूर करू शकते, नाकारू शकते किंवा कपात सुचवू शकते.

4. महत्वाची वित्तीय कलमे (204 - 207)

कलम	शीर्षक	मुख्य तरतूद
204	विनियोग विधेयक	संचित निधीतून पैसे काढण्यासाठी कायदेशीर परवानगी घेणारे विधेयक.
205	अतिरिक्त/अधिक अनुदान	चालू वर्षातील मंजूर निधी अपुरा पडल्यास अधिकची मागणी.
206	अपवादात्मक / लेखानुदान	अर्थसंकल्प मंजूर होईपर्यंत तात्पुरत्या खर्चासाठी (Vote on Account) तरतूद.
207	वित्तीय विधेयके	वित्तीय विधेयके मांडण्याबाबतची विशेष प्रक्रिया व नियम.

विधीमंडळ समित्या - अर्थसंकल्प

- सभागृहाचे अधिकार - विधान परिषद विरुद्ध विधानसभा :

विधान परिषद	विधानसभा
अर्थसंकल्पावरील साधारण चर्चा विधानमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात 4-5 दिवस चालते.	अनुदानाच्या मागण्यावर चर्चा व मतदान होते.
विधानपरिषदेच्या सर्वसाधारण चर्चेनंतर विधान परिषदेची भूमिका संपते.	या दरम्यान कपात प्रश्नाव मांडण्याचा अधिकार असतो.
अनुदानाच्या मागणीवर चर्चा व मतदान करण्याचा अधिकार विधानपरिषदेला नसतो.	अंतिम मंजूरी याच सभागृहात होते.

15 वी विधानसभा निवडणूक: 2024

श्रेणी	तपशील / माहिती
निवडणूक वेळापत्रक	घोषणा : 15 ऑक्टोबर, मतदान : 20 नोव्हेंबर, निकाल : 23 नोव्हेंबर 2024
मतदार आणि जागा	एकूण मतदार : 9,70,25,119 एकूण जागा : 288 (SC: 29, ST: 25)
मतदान टक्केवारी	66.05% (2019: 61.40%) सर्वाधिक : कोल्हापूर जिल्हा (76.63%)
उमेदवार संख्या	एकूण उमेदवार : 4,136 (महिला : 363, अपक्ष : 2,086)
निवडून आलेल्या महिला	एकूण 22 (सर्वाधिक भाजपा : 15)
NOTA चा वापर	सरासरी : 0.72% सर्वाधिक : अहेरी सर्वात कमी : भोकर
प्रमुख विजय विक्रम	सर्वाधिक मताधिक्य : काशीराम पावरा (शिरपूर) सर्वात कमी मताधिक्य : मुक्ती मोहम्मद खालिक (162 मते)
पक्षनिहाय बलाबल	महायुती (234) : भाजपा (132), शिवसेना-शिंदे (57), राका-अजित पवार (41)
	महाविकास आघाडी (50) : शिवसेना-उबाठा (20), काँग्रेस (16), राका-शरद पवार (10)
	इतर/अपक्ष (4) : अपक्ष व इतर 4

महाराष्ट्र विधान परिषद:

- 1935 च्या कायदानुसार जुलै 1937 मध्ये विधानपरिषद स्थापन झाली. तर 20 जून 1937 रोजी पुणे येथील कौन्सिल हॉलमध्ये दुपारी 2 वाजता विधानपरिषदेची पहिली बैठक भरली.
- महाराष्ट्र विधान परिषदेची सदस्यसंख्या : 1937 ला 29 होती, द्विभाषिक मुंबई राज्यात 1957 ला 108 तर महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून अद्याप्यंत 78 आहे. महाराष्ट्र विधानपरिषदेचे वर्धापन दिन : 20 जुलै रोजी साजरा केला जातो.

विधानपरिषद सुवर्ण महोत्सव:

- विधानपरिषदेला 1987 मध्ये 50 वर्षे पूर्ण झाली.
- विधानपरिषदेच्या सुवर्ण महोत्सवाच्या पहिल्या कार्यक्रमाचे उद्घाटन तत्कालीन उपराष्ट्रपती व राज्यसभेचे सभापती मा. डॉ. शंकर दयाळ शर्मा यांच्या शुभ हस्ते 18 जानेवारी 1988 रोजी झाले.
- समारंभास : लोकसभेचे तत्कालीन अध्यक्ष डॉ. बलराम जाखड, इंग्लंडमधील हाऊस ऑफ लॉर्डसचे माजी सदस्य लॉर्ड टेलर व विधानपरिषदेचे सभापती वि. स. पागे उपस्थित होते.

महाराष्ट्र विधानसभेच्या अध्यक्षांची यादी

नाव	कालावधी
गणेश वासुदेव मावळणकर (बॉम्बे प्रांत)	21 जुलै, 1937 ते 20 जानेवारी, 1946
कुंदनमल सोभाचंद फिरोदिया (बॉम्बे प्रांत)	21 मे, 1946 ते 31 जानेवारी, 1952
दत्तात्रय काशिनाथ कुंटे (बॉम्बे प्रांत)	5 मे, 1952 ते 31 ऑक्टोबर, 1956
सयाजी लक्ष्मण सिलम (द्विभाषिक बॉम्बे)	21 नोव्हेंबर, 1956 ते 30 एप्रिल, 1960
सयाजी लक्ष्मण सिलम (महाराष्ट्र)	1 मे, 1960 ते 12 मार्च, 1962
त्र्यंबक शिवराम भारदे	17 मार्च, 1962 ते 15 मार्च, 1972
शेषराव कृष्णराव वानखेडे	22 मार्च, 1972 ते 20 एप्रिल, 1977

दौलतराव शिपतराव उर्फ बाळासाहेब देसाई	4 जुलै, 1977 ते 13 मार्च, 1978
शिवराज विश्वनाथ पाटील	17 मार्च, 1978 ते 6 डिसेंबर, 1979
प्राणलाल हरकिशनलाल व्होरा	1 फेब्रुवारी, 1980 ते 29 जून, 1980
शरद शंकर दिघे	2 जुलै, 1980 ते 11 जानेवारी, 1985
शंकरराव चिमाजी जगताप	20 मार्च, 1985 ते 19 मार्च, 1990
मधुकरराव धनाजी चौधरी	21 मार्च, 1990 ते 22 मार्च, 1995
दत्ताजी शंकर नलावडे	24 मार्च, 1995 ते 19 ऑक्टोबर, 1999
अरुणलाल गोवर्धनदास गुजराथी	22 ऑक्टोबर, 1999 ते 17 ऑक्टोबर, 2004
कृष्णराव देसाई उर्फ बाबासाहेब कुपेकर	6 नोव्हेंबर, 2004 ते 3 नोव्हेंबर, 2009
दिलीप दत्तात्रय वळसे-पाटील	11 नोव्हेंबर, 2009 ते 8 नोव्हेंबर, 2014
हरिभाऊ किसनराव बागडे	12 नोव्हेंबर, 2014 ते 25 नोव्हेंबर, 2019
नाना फाल्गुनराव पटोले	1 डिसेंबर, 2019 ते 4 फेब्रुवारी, 2021
राहुल सुरेश नावेंकर	3 जुलै, 2022 पासून

23. महत्वाचे खटले व निर्णय

राज्यांची विधेयके अडवून ठेवणे बेकायदेशीर - सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:

- तमिळनाडू राज्य विरुद्ध तमिळनाडू राज्यपाल 2023 खटलात सर्वोच्च न्यायालयाच्या जे. बी. पारदीवाला व आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने 8 एप्रिल 2025 रोजी हा निर्णय दिला.
- खटला दाखल करण्याचे कारण: तमिळनाडूचे राज्यपाल आर. एन. रवी यांनी तमिळनाडू सरकारने मंजूर केलेली 10 विधेयके रोखली. यातील बरीच विधेयके विधानसभेने पुन्हा पारित करून पाठविलेली होती तरी राज्यपालांनी संमती दिली नाही म्हणून.

सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय:

- राज्यपालांनी विधेयके हाताळताना: i. संमती रोखण्यासाठी 1 महिना, ii. राज्य मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध असल्यास 3 महिने व iii. पुनर्विचारानंतर पुन्हा सादर केल्यास 1 महिना अशी स्पष्ट मर्यादा सर्वोच्च न्यायालयाने घातली.
- घटनेच्या कलम 201 अन्वये, राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर निर्णय घेण्यासाठी राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांची मुदत निश्चित केली.

1971 चा न्यायालयाचा निर्णय

- विधानसभा विसर्जित झाल्यानंतर किंवा मंत्रिमंडळाने राजीनामा दिल्यानंतरही राज्यपालास सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ अस्तित्वात असावेच. त्यामुळे नवीन मंत्रिमंडळ पद ग्रहण करेपर्यंत जुने मंत्रिमंडळ काळजीवाहू सरकार म्हणून कार्यरत राहू शकते.

1974 चा न्यायालयाचा निर्णय

- राज्यपालाचे स्वेच्छाधिकार वगळता, त्याला आपली कार्ये पार पाडताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानेच वागावे लागेल. त्याला मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याविना तसेच सल्ल्याविरुद्ध वागणे येणार नाही.

महत्वाच्या घटनादुरुस्ती

घटनादुरुस्ती	विषय
7 वी घटनादुरुस्ती (1956)	मध्यप्रदेशात विधानपरिषदेची तरतूद (अजून अंमलात आली नाही)
42 वी घटनादुरुस्ती (1976)	मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक केला.
44 वी घटनादुरुस्ती (1978)	राष्ट्रपती मंत्रिमंडळाचा सल्ला एकदा पुनर्विचारासाठी परत पाठवू शकतात.
91 वी घटनादुरुस्ती (2003)	कलम 164(1A) : मंत्र्यांची संख्या विधानसभेच्या 15% पेक्षा अधिक नको आणि किमान 12 असावी.
95 वी घटनादुरुस्ती (2009)	SC/ST आरक्षण 2020 पर्यंत वाढविले.
104 वी घटनादुरुस्ती (2019)	SC/ST आरक्षण 2030 पर्यंत वाढविले; Anglo-Indian नामनिर्देशन रद्द.

15. मागील वर्षाचे प्रश्न (PYQs)

- Q1. महाराष्ट्र विधान परिषदेला मध्ये 50 वर्षे पूर्ण झाली. [MPSC Rajyaseva 2021]
उत्तर : (2) 2010 - महाराष्ट्र विधान परिषदेची स्थापना 1960 मध्ये झाली; तिला 2010 मध्ये 50 वर्षे पूर्ण झाली.
-
- Q2. भारतीय राज्यघटनेतील कोणते अनुच्छेद राज्यविधीमंडळाशी संबंधित आहे? [Comb. B 2024]
उत्तर : (2) अनुच्छेद 168 - भाग VI मधील कलम 168 ते 212 राज्य विधानमंडळाशी संबंधित.
-
- Q3. भारतीय संविधानाच्या कोणत्या कलमात मुख्यमंत्री यांची कर्तव्ये स्पष्ट केली आहेत? [Comb. B 2024]
उत्तर : (2) कलम 166 - मुख्यमंत्र्यांच्या कर्तव्याबाबत कलम 166 मध्ये तरतूद.
-
- Q4. 'अर्थ विधेयका' बाबत कोणती विधाने बरोबर? - ते मंत्री किंवा खाजगी सदस्य मांडू शकतो; ते राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय मांडता येत नाही; एखादे विधेयक अर्थ विधेयक आहे किंवा नाही असा प्रश्न उपस्थित झाल्यास राज्यपालांचा निर्णय अंतिम. [Comb. B 2021]
उत्तर: (2) फक्त ब आणि क - अर्थ विधेयक राज्यपालांच्या शिफारशीशिवाय मांडता येत नाही; अर्थ विधेयक का नाही हा निर्णय राज्यपालांचा अंतिम असतो.
-
- Q5. मुख्यमंत्र्यांव्यतिरिक्त राज्याच्या मंत्रिमंडळातील सदस्यांची संख्या त्या राज्याच्या विधान सभेच्या सदस्य संख्येच्या 15 टक्यांपेक्षा जास्त असता कामा नये. [Comb. C 2021]
उत्तर: (1) विधान (a) बरोबर - 91 वी घटनादुरुस्ती 2003 नुसार मंत्रिमंडळाचा आकार विधानसभा सदस्यसंख्येच्या 15% पेक्षा अधिक असता कामा नये व किमान 12 असणे आवश्यक.
-
- Q6. घटक राज्याच्या विधान परिषदे संबंधी खालील विधाने विचारात घ्या: (ब) राज्यघटनेच्या अनुच्छेद-170 मध्ये परिषदेच्या रचनेची पद्धत नमूद करण्यात आली आहे. [Rajyaseva Mukhya 2024]
उत्तर : (3) अ आणि क - विधान परिषदेची सभासद संख्या विधान सभेच्या एक-तृतीयांशपेक्षा जास्त नसते. कलम 171 (परिषदेची रचना) - कलम 170 नाही.
-
- Q7. भारतीय राज्यघटना कलम 210 नुसार घटक राज्यातील विधीमंडळाचे कामकाज पुढीलपैकी कोणत्या भाषांतून चालविता येते? [ASO 2021]
उत्तर: (4) फक्त ड — घटक राज्याची अधिकृत भाषा/अधिकृत अनेक भाषा तसेच हिंदी व इंग्रजी.

- Q8. घटक राज्याच्या मुख्य सचिवाची भूमिका व कार्याबाबत [ASO 2020]
(a) तो राज्य मंत्रिमंडळाचा सचिव म्हणून कार्य करतो.
उत्तर : (1) (a) आणि (c) — मुख्य सचिव हा (a) मंत्रिमंडळाचा सचिव व (c) राज्य प्रशासनाचा प्रमुख समन्वयक म्हणून काम करतो;
(b) राज्यपालांचा मुख्य सल्लागार नाही.
-
- Q9. खालील विधाने विचारात घ्या: [ASO 2022]
i. विधानसभेचे कामकाजावर पूर्ण नियंत्रण आहे;
ii. विधानसभेचे सर्वोच्च प्राधान्य सरकारला जबाबदार करणे आहे;
iii. विधानसभेची सदस्य संख्या 500 आणि किमान सदस्य संख्या 60 राहू शकते;
iv. घालवीच्या प्रतिनिधित्वासह विधानसभेचे निवडणूक धारी पदे मिळतात.
उत्तर: (1) फक्त i आणि ii — iii मध्ये चूक: अनुसूचित क्षेत्रांसाठी काही राज्यांच्या विधानसभा सदस्यसंख्या 60 पेक्षाही कमी आहेत.
-
- Q10. राज्य विधानसभेचे कामकाज कोणत्या भाषेतून चालते? [Clerk 2023]
(i) मराठी (ii) मराठी किंवा हिंदीतून
(iii) मराठी किंवा इंग्रजीतून (iv) मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजीतून
उत्तर: (4) मराठी, हिंदी किंवा इंग्रजीतून — कलम 210 नुसार राज्य विधानमंडळाचे कामकाज राज्याच्या अधिकृत भाषेतून व हिंदी/इंग्रजीतून चालते.
-
- Q11. खालील विधाने विचारात घ्या: [PSI 2021]
(a) कोणतेही विधेयक विधानमंडळाच्या कोणत्याही सभागृहात प्रथम मांडता येते;
(b) सामान्य विधेयकाबाबत दोन्ही सभागृहांमध्ये असहमती झाल्यास दोन्ही सभागृहांची संयुक्त बैठक बोलावली जाऊ शकते.
उत्तर: (1) (a) फक्त — राज्य विधानमंडळात गतिरोध सोडविण्यासाठी Joint Sitting ची तरतूद नाही (फक्त संसदेत आहे).
-
- Q12. 'फिफ्टी इयर्स ऑफ लेजिस्लेटिव्ह कौन्सिल इन महाराष्ट्र' हा ग्रंथ यशवंतराव चव्हाण यांनी लिहिला. [STI 2020]
उत्तर: (1) फक्त (b), (c) — (b) महाराष्ट्र विधान परिषदेचा वर्धापन दिन 20 जुलै आहे. (c) महाराष्ट्र विधान परिषदेमध्ये राज्यपालाद्वारे निवडलेले 12 सदस्य असतात.
-
- Q13. जोडा लावा: पदवीधर मतदारसंघ — (ii) 1/12 सदस्य; विधानसभा सदस्यांद्वारे निवड — (iii) 1/3 सदस्य; राज्यपाल नियुक्त — (i) 1/6 सदस्य; परिषदेची गणपूर्ती — (iv) 1/6 सदस्य. [STI 2016]
उत्तर: (2) (iii)(iv)(i)(ii) — विधान परिषदेतील 5/6 सदस्य अप्रत्यक्षपणे निवडले जातात व 1/6 राज्यपालाकडून नामनिर्देशित.
-
- Q14. महाराष्ट्राच्या विधान सभेची सदस्य संख्या 288 आहे; सयाजी सिलम हे महाराष्ट्राच्या पहिल्या विधानसभेचे (1960) सभापती होते. [PSI 2018]
उत्तर: (3) (a) आणि (b) — दोन्ही बरोबर: महाराष्ट्र विधानसभेत 288 सदस्य; सयाजी सिलम पहिले अध्यक्ष (1960).[ASO 2022]
-

- राज्य विधीमंडळाला अनेक विधेयके, अंदाजपत्रके आणि धोरणात्मक विषयांवर विचार करणे शक्य व्हावे म्हणून विशेष समित्या (Committees) स्थापन केल्या जातात. या समित्यांना 'विधीमंडळाचे डोळे आणि कान' म्हटले जाते.

महत्वाच्या विधीमंडळ समित्या — वर्गीकरण

समिती (Committee)	प्रकार	विशेषता
1. अंदाज समिती (Estimates Committee) - 30 सदस्य (केंद्र)	वित्तीय समिती आहे.	महाराष्ट्रात 29 सदस्य
2. लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee) - 22 सदस्य (केंद्रात)	वित्तीय समिती सर्वात महत्वाची आहे.	25 सदस्य
3. सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public Undertaking Comm.) - 22 सदस्य (केंद्रात)	वित्तीय समिती आहे.	25 सदस्य
4. अनुसूचित जाती कल्याण समिती (SC Welfare)	कल्याण	15 सदस्य (11+4)
5. विमुक्त व भटक्या जमाती कल्याण समिती	कल्याण	15 सदस्य (11+4) - मार्च 2009
6. पंचायतराज समिती	प्रशासन	दरवर्षी गठित
7. रोजगार हमी योजना समिती	रोजगार	25 सदस्य
8. विनंती अर्ज समिती (Petitions Committee)	वैयक्तिक	11 सदस्य
9. महिलांचे हक्क व कल्याण समिती	कल्याण	15 सदस्य
10. अल्पसंख्यांक कल्याण समिती	कल्याण	15 सदस्य (11+4)
11. विशेष हक्क समिती (Privilege Committee)	विशेषाधिकार	विधानसभा नियम 278
12. अश्वासन समिती (Assurance Committee)	नियंत्रण	19 सदस्य

प्रमुख समित्यांची तपशीलवार माहिती

1. अंदाज समिती (Estimates Committee)

घटक	तपशील
रचना (सदस्य)	जास्तीत जास्त 29 सदस्य (23 विधानसभा + 6 विधानपरिषद)
कार्यकाल	1 वर्ष - दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनात अध्यक्ष/सभापती नामनिर्देशन
महाराष्ट्र नियम	नियम 208 अन्वये
अध्यक्ष निवड	दरवर्षी पहिल्या अधिवेशनात नामनिर्देशनाद्वारे.
मंत्री सदस्यत्व	मंत्री या समितीचे सदस्य नसतात.

कार्ये (Functions) :

- अंदाजपत्रकात किती काटकसर करता येईल ते दाखवून देणे.
- खर्च होण्यापूर्वी व तरतूद खर्च होत असताना त्याची तपासणी करणे.
- कार्यक्षमता वाढविण्याच्या दृष्टीने सूचना करणे.
- केंद्राच्या अंदाज समितीत सर्व सदस्य लोकसभेचे असतात - हा फरक लक्षात ठेवावा.
- केंद्राच्या अंदाज समितीत सर्व सदस्य लोकसभेचे असतात. राज्याच्या अंदाज समितीत विधानपरिषदेचेही सदस्य असतात.

लोकलेखा समिती (Public Accounts Committee — PAC)

सर्वात महत्वाची वित्तीय समिती

घटक	तपशील
एकूण सदस्य	25 सदस्य असतात.
विधानसभेतून	20 सदस्य - विधानसभा अध्यक्षाकडून नामनिर्देशन केले जातात.
विधानपरिषदेतून	5 सदस्य - विधानपरिषद सभापतीकडून नामनिर्देशन केले जातात.
कार्यकाल	1 वर्ष असतो.
मंत्री सदस्यत्व	मंत्री या समितीचे सदस्य नाहीत.

कार्ये

1. **CAG अहवालाचे परीक्षण** : राज्याचे विनियोजन लेखे (Appropriation Accounts) आणि त्यावर भारताच्या नियंत्रक व महालेखापरीक्षकाने (CAG) सादर केलेल्या अहवालाचे परीक्षण करणे.
2. **वित्तीय लेखांची तपासणी** : राज्य सरकारच्या एकूण वित्तीय लेखांची आणि त्यावरील लेखापरीक्षण अहवालांची छाननी करणे.
3. **राज्यपालांचे निर्देश** : राज्यपालांनी विशेष रितीने दिलेल्या कोणत्याही लेखाचे लेखापरीक्षण करणे.
4. **साठा व माल** : CAG द्वारे साठ्यांसंबंधी (Stores) आणि मालासंबंधी सादर केलेल्या अहवालांचा विचार करणे.
5. **अतिरिक्त खर्च** : जर एखाद्या वित्तीय वर्षात सभागृहाने मंजूर केलेल्या निधीपेक्षा जास्त खर्च झाला असेल, तर तो प्रकार विधानमंडळाच्या निदर्शनास आणणे आणि त्यावरील स्पष्टीकरण मागणे.

सार्वजनिक उपक्रम समिती (Public Undertakings Committee - PUC)

घटक	तपशील
स्थापना	16 सप्टेंबर 1966 झाली.
एकूण सदस्य	25 सदस्य असतात.
विधानसभेतून (नियम 212)	20 सदस्य - विधानसभा अध्यक्षाकडून नामनिर्देशन केले जाते.
विधानपरिषदेतून (नियम 209)	5 सदस्य - विधानपरिषद सभापतीकडून नामनिर्देशन केले जाते.
कार्यकाल	सुरुवातीला 5 वर्षे → आता 1 वर्ष झाला.
मंत्री सदस्यत्व	मंत्री या समितीचे सदस्य नसतात.

कार्ये :

- सार्वजनिक उपक्रम व सभागृहाकडून वेळोवेळी ठरवेल असे इतर उपक्रम यांचे अहवाल व लेखे तपासणे.

- CAG यासंबंधीचा अहवाल व लेखे तपासणे.

कार्यक्षेत्रात येत नाही :

- दैनंदिन प्रशासनासंबंधी बाबी.
- खास यंत्रणा असेल तर ते सोडून.
- व्यापार व वाणिज्याच्या व्यतिरिक्त शासनाच्या प्रमुख धोरणांसंबंधी बाबी.

अनुसूचित जाती कल्याण समिती (SC Welfare Committee)

घटक	तपशील
एकूण सदस्य	15 सदस्य (11 + 4) असतात.
विधानसभेतून	11 सदस्य असतात.
विधानपरिषदेतून	4 सदस्य असतात.
नामनिर्देशन	सभापती / अध्यक्षकडून करण्यात येते.
कार्यकाल	1 वर्ष
स्थापना - प्रथम गठित	30 एप्रिल 1971 (विधानसभेने) व 4 मे 1971 (विधानपरिषदेने)
महाराष्ट्र विधानसभा नियम	नियम 233 व 234

कार्ये :

- राज्यघटनेतील कलम 338(2) अन्वये SC व ST आयुक्तांनी सादर केलेल्या अहवालातील अनुसूचित जातींशी संबंधित माहिती / उल्लेख असेल त्याचा विचार करणे.
- सेवा व पदांमध्ये अनुसूचित जातींच्या उमेदवारांना योग्य प्रमाणात प्रतिनिधित्व मिळावे यासाठी उपाययोजना करणे.
- नंतर अनुसूचित जमाती कल्याण समिती - 8 मे 1981 रोजी स्वतंत्रपणे स्थापन केली.

5. विमुक्त व भटक्या जमाती कल्याण समिती

घटक	तपशील
स्थापना	23 जुलै 1981
सुरुवातीचे सदस्य	7 सदस्य (5 विधानसभा + 2 विधानपरिषद)
मार्च 2009 नंतर	15 सदस्य (विधानसभा — 11, विधानपरिषद — 4)
कार्यकाल	1 वर्ष असतो.
महाराष्ट्र नियम	विधानसभा कार्य नियम 238 नुसार

कार्ये :

- विमुक्त व भटक्या जमातींसाठी असणाऱ्या विविध योजनांचे परीक्षण करून अहवाल दोन्ही सभागृहांना सादर करणे.

6. पंचायतराज समिती

घटक	तपशील
विधानसभा नियम	नियम 239 नुसार दरवर्षी गठित होते.
1980-81 पर्यंत	निवडणुकीद्वारे गठित करण्यात येते.

1981-82 पासून	अध्यक्षामार्फत नामनिर्देशन केले जातात.
सध्याचे सदस्य	25 सदस्य आहेत.
सदस्य स्रोत	विधानसभेतून 20, विधानपरिषदेतून 5 असतात.

7. रोजगार हमी योजना समिती

घटक	तपशील
स्थापना	13 ऑगस्ट 1975
दोन्ही सभागृहातील	25 सदस्य असतात.
विधानसभेतून	20 सदस्य असतात.
विधानपरिषदेतून	5 सदस्य असतात.
विधानसभा नियम	नियम 241 नुसार ही समिती घटीत करण्यात येते.

कार्ये :

- रोजगार हमी योजनेतर्गत कामावर असलेल्या मजुरांना मिळालेले फायदे, योजनेचा परिणाम, परीक्षण करणे.

8. विनंती अर्ज समिती (Petitions Committee)

घटक	तपशील
सर्वप्रथम गठित	15 मार्च 1957
एकूण सदस्य	11 सदस्य — केवळ विधानसभा सदस्य असतात.
पदसिद्ध अध्यक्ष	विधानसभा उपाध्यक्ष असतात.
10 सदस्यांची निवड	विधानसभा अध्यक्षाकडून करण्यात येते.
कार्यकाल	1 वर्ष असतो.
विधानसभा नियम	नियम 272(1) अंतर्गत ही समिती स्थापन करण्यात येते.

विनंती अर्ज समिती (विधानपरिषद) :

- सदस्य - 5 असतात.
- विधानपरिषद उपसभापती पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.

9. महिलांचे हक्क व कल्याण समिती

घटक	तपशील
स्थापना	प्रत्येक वर्षी पहिल्या अधिवेशनाच्या प्रारंभानंतर शक्य तितक्या लवकर स्थापन करण्यात येते.
एकूण सदस्य	15 सदस्य असतात.
विधानसभेतून	11 सदस्य निवडण्यात येतात.
विधानपरिषदेतून	4 सदस्य (त्यातील 2 महिला असाव्यात)
कार्यकाल	1 वर्ष असतो.

कार्ये :

- राज्य महिला आयोगाने सादर केलेल्या अहवालावर विचार करणे.
- महिलांना समाजात समानता, दर्जा, प्रतिष्ठा प्राप्त करून देणे.

10. अल्पसंख्यांक कल्याण समिती

घटक	तपशील
एकूण सदस्य	15 सदस्य (11 + 4) असतात.
विधानसभेतून	11 सदस्य निवडण्यात येतात.
विधानपरिषदेतून	4 सदस्य निवडण्यात येतात.
स्थापना	14 डिसेंबर 2009 ला झाली.
कार्ये - विधानसभा नियम	244 अंतर्गत होतात.

11. विशेष हक्क समिती (Privilege Committee)

घटक	तपशील
स्थापना - तत्कालीन मुंबई राज्यात	30 मार्च 1953
विधानसभा नियम	नियम 278 अन्वये - विधानसभा अध्यक्ष सदस्यांची निवड करतात.
कार्यकाल	1 वर्ष असतो.

12. आश्वासन समिती (Assurance Committee)

घटक	तपशील
स्थापना	लोकसभेच्या धर्तीवर - 2 डिसेंबर 1959
सुरुवातीस सदस्य	15 सदस्य → नंतर 19 असतात.
सध्याचे सदस्य	19 सदस्य आहेत.
कार्यकाल	1 वर्ष असतो.
कार्य	मंत्र्यांच्या आश्वासनांची, वचनांची, हमींची छाननी करणे.

प्रमुख वित्तीय समित्यांची तुलना

वैशिष्ट्य	अंदाज समिती	लोकलेखा समिती	सार्वजनिक उपक्रम समिती
सदस्य संख्या	29 असतात.	25 असतात.	25 असतात.
विधानसभेतून	23 सदस्य	20 सदस्य	20 सदस्य
विधानपरिषदेतून	6 सदस्य	5 सदस्य	5 सदस्य
कार्यकाल	1 वर्ष	1 वर्ष	1 वर्ष
स्थापना / नियम	नियम 208	-	16 सप्टेंबर 1966
महत्त्व	खर्च आधीची काटकसर	खर्च झाल्यावर तपासणी	सार्वजनिक उपक्रम तपासणी
मंत्री सदस्य?	नाही	नाही	नाही

Q. महाराष्ट्राच्या 'लोक लेखा समिती' बाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर आहे? [ASO 2020]

- (a) ती 25 पेक्षा अधिक सदस्यांची नसते.
- (b) 20 पेक्षा अधिक नाही इतके सदस्य अध्यक्षाद्वारे नामनिर्देशित केले जातात.
- (c) 5 पेक्षा अधिक नाही इतके सदस्य सभापतीद्वारे नामनिर्देशित केले जातात.
- (d) लोक लेखा समितीचे राज्य शासनाचे वित्तीय लेख्यांची छाननी करणे हे कार्य असते.

[उत्तर: (b), (c), (d) बरोबर]

Q. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या समित्यांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान/विधाने बरोबर नाहीत? [ASO 2021]

- (a) लोकलेखा समितीमध्ये 25 सदस्य असतात...
- (b) अंदाज समितीमध्ये 29 सदस्य असतात, विधानसभेतून 20...
- (c) सार्वजनिक उपक्रम समितीमध्ये 25 सदस्य...
- (d) पंचायत राज समितीमध्ये 25 सदस्य...

उत्तर: फक्त ब - (b) चुकीचे (अंदाज समितीत विधानसभेतून 23 सदस्य)

Q. स्थायी समित्यांच्या प्रकारावर जोड्या लावा. [STI 2015]

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| (a) आर्थिक समिती | (i) कामकाज सल्लागार समिती |
| (b) खातेनिहाय समिती | (ii) प्रदत्त विधिनियम संबंधी समिती |
| (c) सभागृह समिती | (iii) सार्वजनिक उपक्रम समिती |
| (d) छाननी समिती | (iv) वाणिज्य विषयक समिती |

[उत्तर: (3) iii, i, iv, ii]

Q. खालील राज्यसभेपैकी कोणत्या राज्याचे त्यांच्या राज्यात भाषावार आयोगाने ठरवून दिलेले मिळण्यासाठी प्रादेशिक दर्जा पूर्ण करणाऱ्या राज्यांना शासनाने प्रादेशिक भाषेचा दर्जा दिलेला नाही? [Comb. B & C 2023]

[उत्तर: संदर्भ — विशेष हक्क समिती]

Q. विधीमंडळ समिती पद्धतीबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे? [ASO 2017]

[उत्तर: (4) मंत्री समितीचा सदस्य असू शकत नाही - चुकीचे (मंत्री अर्थात विधानसभेचे सदस्य असल्यास समितीचे सदस्य होऊ शकतात)]

Q. महाराष्ट्र विधीमंडळाच्या समित्यांबाबत खालीलपैकी कोणते विधान चुकीचे आहे? [ASO 2021]

- (a) लोकलेखा समितीच्या सदस्यांना नवी समिती स्थापन केली जाईपर्यंत पदावर राहू शकतात.
- (b) अंदाज समितीचे सर्व सदस्य फक्त विधानसभेतील सदस्य असतात.
- (c) सार्वजनिक उपक्रम समितीचे सदस्य हे विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहातील असतात.
- (d) नियम समिती : विधानसभेचे सभापती हे या समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.

[उत्तर: (2) — अंदाज समितीत विधानपरिषदेचेही 6 सदस्य असतात]

Q. विधानपरिषदेच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणत्या विधीमंडळ समिती पद्धतीबाबत खालीलपैकी कोणते विधान अयोग्य आहे? — मंत्री समितीचा सदस्य असू शकत नाही. [ASO 2017]

[उत्तर: (4) फक्त ड — मंत्री समितीचा सदस्य असू शकतो]

Q. स्थायी समित्यांच्या प्रकाराबाबत जोडया लावा. [STI 2015]

(a) आर्थिक समिती

(b) खातेनिहाय समिती

(c) सभागृह समिती

(d) छाननी समिती

[उत्तर: (3) iii, i, iv, ii]



प्रास्ताविक आणि एकात्मक न्यायव्यवस्था (The Preamble and the Integrated Judicial System)

न्यायव्यवस्था म्हणजे काय? (What is the Judiciary)

- न्यायव्यवस्था हे शासनसंस्थेचे तिसरे महत्वाचे अंग आहे.
- संघराज्यीय घटकांमधील तंटे, शासन व जनता यांमधील तंटे तसेच जनतेमधील आपापसातील तंटे सोडविणे हे न्यायव्यवस्थेचे प्रमुख कार्य आहे.
- घटनात्मक तरतुदींचा अर्थ लावण्याचेही कार्य न्यायालयांमार्फत केले जाते.

एकात्मक न्यायव्यवस्था (Integrated / Unified Judicial System)

- **भारताचा स्वीकार :** भारताने Federal System स्वीकारली असूनही न्यायव्यवस्था **एकात्मक (Unitary)** आहे.
- अमेरिकेप्रमाणे घटकराज्यांसाठी वेगळे न्यायालय नाही.
- **कारण :** कायदा व न्यायाची एकच मूलभूत व्यवस्था - Single Unified System

न्यायालयांची श्रेणीबद्ध रचना (Hierarchy of Courts)

न्यायालय (Court)	स्थान / माहिती (Location / Information)
सर्वोच्च न्यायालय (SC)	शीर्षस्थानी — दिल्ली येथे आहे.
उच्च न्यायालये (HC)	प्रत्येक राज्यात असते.
जिल्हा न्यायालये (District Courts)	जिल्हा स्तरावर असते.
कनिष्ठ न्यायालये (Lower Courts)	तालुका / गाव स्तरावर असते.

4) एकात्मक व्यवस्थेची वैशिष्ट्ये (Characteristics of a Unitary System)

वैशिष्ट्य	एकात्मकतेचे स्पष्टीकरण
उच्च न्यायालयाची रचना	उच्च न्यायालयांची रचना आणि त्यांचे कार्यक्षेत्र ठरवण्याचा अंतिम अधिकार संसदेकडे असतो.
न्यायाधीश नेमणूक व बदली	उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नेमणूक आणि त्यांची एका न्यायालयातून दुसऱ्या न्यायालयात बदली करण्याचे अधिकार राष्ट्रपतींकडे (केंद्राकडे) असतात.
पदच्युती व वय	न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया आणि त्यांच्या निवृत्तीच्या वयात वाढ करण्याचे अधिकार हे पूर्णपणे संसदेच्या कक्षेत येतात.
अपीलाची तरतूद	उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील करण्याची सर्वोच्च यंत्रणा ही सर्वोच्च न्यायालय (केंद्रस्तरीय) आहे.
जिल्हा न्यायालय	ही न्यायालये जरी राज्य सरकारच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली असली, तरी ती संसदेने बनवलेल्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार असतात.

PYQ. : सर्वोच्च न्यायालय 'दिल्ली' सोडून इतर ठिकाणी चालविण्याचे अधिकार कोणाच्या अनुमोदनाने मिळतात? (ASO 2020).

Ans : भारताचे राष्ट्रपती

- **महत्वाचे :** भारत हा संघराज्यीय व्यवस्था असलेला देश असूनही न्यायव्यवस्था एकात्मक आहे, म्हणजे न्यायमंडळ मात्र एकेरी व एकात्म बनविले आहे.

ऐतिहासिक उत्क्रांती (Historical Evolution)

वर्ष / कायदा (Year/Law)	घटना (Event)	महत्त्व (Significance)
रेग्युलेटिंग कायदा, 1773 (Regulating Act, 1773)	कलकत्ता येथे सर्वोच्च न्यायालय स्थापना (26 मार्च 1774)	पहिले सर्वोच्च न्यायालय सरन्यायाधीश - इलिजा इम्पे होते.
1800 व 1823	मद्रास (26 डिसेंबर 1800) व बॉम्बे (8 डिसेंबर 1823) येथे सर्वोच्च न्यायालये स्थापना	तीन ब्रिटिश प्रांतांत न्यायालये
भारतीय उच्च न्यायालये कायदा, 1861 (Indian High Courts Act, 1861)	कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे येथील सर्वोच्च न्यायालये रद्द. तीन उच्च न्यायालये स्थापना; 1866 - अलाहाबाद उच्च न्यायालय सुरुवात	आधुनिक उच्च न्यायालयांची सुरुवात
भारत सरकार कायदा, 1935 (Government of India Act)	फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया (Federal Court of India) - 1 ऑक्टोबर 1937 स्थापना	प्रांतांदरम्यान वाद + HC अपील
स्वातंत्र्यानंतर (Post Independence)	फेडरल कोर्टाच्या जागी - सर्वोच्च न्यायालय स्थापना 26 जानेवारी 1950 - अस्तित्वात 28 जानेवारी 1950 - उद्घाटन	भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाचा प्रारंभ

सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीबाबत महत्वाची तथ्ये (Important Facts About the Supreme Court Building)

✓ स्थापना : 26 जानेवारी 1950 - दिल्लीच्या टिळक मार्गावर अस्तित्वात आले.
✓ उद्घाटन : 28 जानेवारी 1950 - पहिली बैठक भरवण्यात आली.
✓ 1937 ते 1958 : संसद भवनातील चेंबर ऑफ प्रिन्सेस (Chamber of Princes) येथे कार्यरत.
✓ नवीन इमारत : 4 ऑगस्ट 1958 रोजी उद्घाटन.
✓ इमारत : 17 एकर - त्रिकोणी; डिझाइन - गणेश भिकाजी देवळालीकर; आकार - Scales of Justice.
✓ शिलान्यास : 29 ऑक्टोबर 1954 - डॉ. राजेंद्र प्रसाद यांच्या हस्ते.
✓ धर्मचक्र लोगो : 'यतो धर्मस्ततो जयः' (Truth alone I uphold) - महाभारतातून.
✓ न्यायदेवतेचा लोगो : थेमिस (Themis) - ग्रीक व रोमन कथांमधून.

घटनात्मक तरतुदी (Constitutional Provisions)

- स्थान : भाग V, प्रकरण IV — कलम 124 ते 147

कलमांचा सारांश (Article-wise Summary)

कलम	विषय (Subject)	मुख्य तरतूद (Main Provision)
कलम 124 (1)	स्थापना व संघटन (Establishment)	एक सरन्यायाधीश+इतर न्यायाधीश; संख्या संसद ठरवते.
कलम 124 (2)	नेमणूक (Appointment)	राष्ट्रपती — collegium सल्ल्याने होते.
कलम 124 (3)	पात्रता (Qualification)	नागरिक + HC अनुभव 5/10 वर्षे / कायदेतज्ज्ञ असावा.
कलम 124 (4)	पदावरून दूर करणे (Removal)	महाभियोग प्रक्रिया

कलम 124 (5)	दूर करण्याची पद्धत	न्यायाधीश चौकशी कायदा, 1968 नुसार.
कलम 124 (6)	शपथ (Oath)	तिसऱ्या अनुसूचीनुसार राष्ट्रपतींसमोर.
कलम 124 (7)	निवृत्तीनंतर बंदी	भारतात कुठल्याही न्यायालयात वकिली करण्यावर बंदी.
कलम 125	वेतन व भत्ते (Salary)	संसदीय कायद्याद्वारे - संचित निधीवर भारीत.
कलम 126	हंगामी CJI (Acting CJI)	पद रिक्त असल्यास राष्ट्रपती नेमणूक करतात.
कलम 127	तदर्थ न्यायाधीश (Ad hoc Judge)	कोरम नसल्यास - CJI च्या विनंतीवर HC न्यायाधीशची नियुक्ती.
कलम 128	निवृत्त न्यायाधीश (Retired Judges)	CJI च्या विनंतीवर तात्पुरते SC मध्ये बसू शकतात.
कलम 129	अभिलेख न्यायालय (Court of Record)	सर्व निर्णय नोंद + अवमानाबद्दल शिक्षा.
कलम 130	कार्यस्थान (Seat)	दिल्ली - CJI च्या विवेकाधिकाराने इतरत्र.
कलम 131	प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction)	केंद्र-राज्य व राज्यांमधील तंटे.
कलम 132	घटनात्मक अपील (Appeal)	HC निर्णयावर घटनात्मक प्रश्न असल्यास अपील SC.
कलम 133	दिवाणी अपील (Civil Appeal)	HC निर्णयावर - सर्वोच्च न्यायालयात.
कलम 134	फौजदारी अपील (Criminal Appeal)	HC निर्णयावर - विशिष्ट परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालयात.
कलम 135	पूर्वीच्या Federal Court अधिकार	SC च्या अपील अधिकार क्षेत्रात.
कलम 136	SLP - विशेष अनुज्ञेद्वारे अपील (Special Leave Petition) SC अपील करण्यासाठी विशेष सूट	स्वेच्छाधिकार - कोणत्याही न्यायालयाच्या निर्णयावर.
कलम 137	न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)	स्वतःच्या निर्णयाचे पुनरावलोकन.
कलम 138	अधिकारक्षेत्र विस्तार (SC)	संसद अतिरिक्त अधिकार देऊ शकते.
कलम 139A	खटले हस्तांतरण (Transfer of Cases)	SC स्वतः खटले घेऊ शकते. / हस्तांतरित करू शकते.
कलम 141	बंधनकारक कायदा (Law of Land)	SC निर्णय सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक.
कलम 142	संपूर्ण न्याय (Complete Justice)	SC संपूर्ण न्याय देण्याचा आदेश काढण्याचा अधिकार.
कलम 143	सल्लादायी अधिकारक्षेत्र	राष्ट्रपतींचा संदर्भ - SC चे मत घेणे.
कलम 144	SC ला सहाय्य करणे.	सर्व नागरी व न्यायिक अधिकारी SC ला सहाय्य करणे.
कलम 145	न्यायालयीन कार्यपद्धती (Rules)	राष्ट्रपतींच्या संमतीने SC स्वतः नियम बनवते.
कलम 146	अधिकारी व सेवक (Officers & Staff)	CJI नेमणूक; खर्च - संचित निधीवर भारीत असतात.
कलम 147	अर्थबोधन (Interpretation)	SC व HC कायद्याचा अर्थ लावतात.

न्यायाधीशांची नेमणूक, पात्रता व पदावधी (Appointment, Qualifications, and Tenure of Judges)

न्यायाधीशांची संख्या (Number of Judges)

- मूळ घटना (1950) : $7 + 1 = 8$ (सरन्यायाधीश + 7 न्यायाधीश)
- सध्या (ऑगस्ट 2019) : $1 + 33 = 34$ न्यायाधीश

वर्ष	मुख्य न्यायाधीश (सरन्यायाधीश)	इतर न्यायाधीश	एकूण संख्या
1950 (मूळ राज्यघटना)	1	7	8
1956	1	10	11
1960	1	13	14
1977	1	17	18
1986	1	25	26
2009	1	30	31
2019 (सध्याची स्थिती)	1	33	34
2026 (वर्तमान)	1	36	37

PYQ. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या वाढविण्याचा अधिकार कोणाला आहे? (STI 2021 / ASO 2017).

Ans : संसद

नेमणूक प्रक्रिया (Appointment Process — कलम 124(2))

- या कलमानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रत्येक न्यायाधीशाची नियुक्ती **राष्ट्रपती** त्यांच्या सहीनिशी आणि मोहोरानिशी (Under his hand and seal) करतात.

नेमणुकीसाठी कोलेजियमची रचना (Composition) :

- कोलेजियम ही एक न्यायिक संस्था आहे जी न्यायाधीशांच्या नावांची शिफारस करते.
- सरन्यायाधीशांची (CJI) नेमणूक :** सामान्यतः सर्वोच्च न्यायालयातील सर्वात ज्येष्ठ न्यायाधीशाची नियुक्ती सरन्यायाधीश म्हणून केली जाते. (हा केवळ एक प्रघात/Convention आहे, राज्यघटनेत तसा उल्लेख नाही).
- इतर न्यायाधीशांची नेमणूक :** यासाठी कोलेजियममध्ये सरन्यायाधीश + 4 ज्येष्ठ न्यायाधीश असतात.

पात्रता (Qualifications - कलम 124(3))

- तो भारताचा नागरिक असावा.
- न्यायाधीश म्हणून अनुभव :** एखाद्या उच्च न्यायालयात / दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयात सलग किमान **5 वर्षे**.
- वकील म्हणून अनुभव :** एखाद्या उच्च न्यायालयात सलग किमान **10 वर्षे**.
- कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist) :** राष्ट्रपतींच्या मते निष्णात कायदेपंडित असावा.

घटनेत कुठेही किमान वय मर्यादा सांगितलेली नाही. न्यायाधीश पदाच्या पात्रतेसाठी प्रतिष्ठित कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist) ही तरतूद फक्त SC साठी आहे, HC साठी नाही.

सरन्यायाधीशांची नेमणूक (Appointment of Chief Justice of India)

कालावधी (Duration)	नियम / पद्धत (Rules/Method)
1950 ते 1973	ज्येष्ठतेचा नियम (Seniority Convention) पाळण्यात आला.
1973	सरकारने ज्येष्ठतेचा नियम मोडून A.N. Ray यांना CJI म्हणून नेमले.
1977	पुन्हा ज्येष्ठतेचा नियम मोडून M.U. Beg यांना CJI नेमले.
1993 - द्वितीय न्या. खटला	SC निकाल : 'SC साठी CJI पदावर केवळ ज्येष्ठ न्यायाधीशाची नेमणूक व्हावी.'

पदावधी (Tenure)

- वय मर्यादा : वयाच्या 65 व्या वर्षापर्यंत पद धारण करतात.
- राजीनामा : राष्ट्रपतीकडे लेखी राजीनामा देऊ शकतात.
- पदावरून दूर : संसदेच्या शिफारशीने राष्ट्रपती काढू शकतात (कलम 124(4))

PYQ : भारतीय संविधानात सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश नियुक्त होण्यासाठी किमान वयोमर्यादा किती सांगण्यात आली आहे? (Combine Pre 2023)

Ans : कोणतीही किमान वयोमर्यादा देण्यात आलेली नाही.

पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया (Removal Process — कलम 124(4) व (5))

कारणे (Grounds for Removal)

- गैरवर्तन (Proved Misbehaviour) : न्यायाधीशाने सिद्ध झालेले गैरवर्तन केले असल्यास
- अक्षमता (Incapacity) : अशक्तपणा / अकार्यक्षमता

महाभियोग प्रक्रिया (Impeachment Process — न्यायाधीश चौकशी कायदा, 1968)

1. प्रस्ताव (Motion) : लोकसभेत किमान 100 सदस्य / राज्यसभेत किमान 50 सदस्य यांनी सही करून अध्यक्ष/सभापतींना सादर करणे.
2. स्वीकार/नकार : अध्यक्ष/सभापती प्रस्ताव स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात.
3. चौकशी समिती (Inquiry Committee) : तीन सदस्य - (1) SC सरन्यायाधीश किंवा एक न्यायाधीश, (2) उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश, (3) एक निष्णात कायदेपंडित.
4. समितीचा निष्कर्ष : चौकशीत गैरवर्तणूक/अक्षमता आढळल्यास प्रत्येक सभागृहात विशेष बहुमत (सदस्यसंख्येचे बहुमत + उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांपैकी 2/3 बहुमत) साधणे आवश्यक.
5. राष्ट्रपतींचा आदेश : दोन्ही सभागृहांत ठराव संमत झाल्यास राष्ट्रपती न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याचा आदेश काढतात.

आतापर्यंतची उल्लेखनीय प्रकरणे (Notable Cases to Date)

न्या. व्ही. रामास्वामी (V. Ramaswami, 1993) : महाभियोग प्रक्रिया सुरू; समितीने दोषी आढळले; पण काँग्रेसने लोकसभेत विरोधात मतदान केले — ठराव संमत होऊ शकला नाही.

न्या. सौमित्र सेन (Soumitra Sen, 2011) : पहिल्यांदा राज्यसभेत महाभियोग ठराव मंजूर; पण लोकसभेत येण्यापूर्वीच राजीनामा दिला.

PYQ. : सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपल्या पदाचा राजीनामा कोणाकडे देतात? (राज्यसेवा मुख्य 2022).

Ans : राष्ट्रपती

शपथ व वेतन

शपथ (Oath - कलम 124(6))

- शपथ : राष्ट्रपती / राष्ट्रपतींनी नियुक्त केलेली व्यक्ती
- शपथेचा नमुना : तिसऱ्या अनुसूचीत दिलेल्याप्रमाणे

शपथेत समाविष्ट चार बाबी (The four points included in the oath)

1. भारतीय संविधानाप्रती खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे.
2. भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.

- पदाची कामे यथायोग्य व निष्ठापूर्वक, सामर्थ्याच्या व निर्णयशक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे पार पाडणे.
- संविधान व कायदा उन्नत राखणे.

3) वेतन व भत्ते (Salary & Allowances - कलम 125)

पद (Position)	वेतन (2018 नुसार)
सरन्यायाधीश (Chief Justice of India)	₹ 2,80,000 (2.80 लाख रु.)
इतर न्यायाधीश (Other Judges)	₹ 2,50,000 (2.50 लाख रु.)
निवृत्तीनंतर पेन्शन	शेवटच्या पगाराच्या 50% रक्कम

- खर्चाचा स्रोत :** भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित (Charged on Consolidated Fund of India) - संसदेत मतदान होत नाही.
- नेमणूकीनंतर वेतन व भत्ते यांमध्ये त्यांच्या नुकसानकारक बदल करता येत नाही. कलम 125(2)

हंगामी सरन्यायाधीश (Acting CJI) आणि तदर्थ न्यायाधीश (Ad-hoc Judge) (कलम 126 आणि 127)

- भारतीय न्यायव्यवस्थेचे कामकाज खंडित होऊ नये म्हणून घटनेने या दोन विशेष तरतुदी केल्या आहेत.

तुलनात्मक विश्लेषण (Quick Revision Table) :

घटक	हंगामी सरन्यायाधीश (Art. 126)	तदर्थ न्यायाधीश (Art. 127)
नेमणूक कोण करतो?	राष्ट्रपती, SC गणपुर्तीचा अभाव असेल तेव्हा	सरन्यायाधीश (CJI)
कोणाची नेमणूक होते?	सर्वोच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश	उच्च न्यायालयाचे विद्यमान न्यायाधीश (जे SC पात्र आहेत)
मुख्य कारण	सरन्यायाधीशांचे पद रिक्त किंवा ते रजेवर असल्यास.	सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजासाठी गणपुर्ती (Quorum) नसल्यास
पूर्वसंमती	आवश्यकता नाही (राष्ट्रपती स्वतः करतात)	राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती अनिवार्य असते.
सल्लामसलत	गरज नाही.	संबंधित HC च्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करून करतात.

महत्त्वाचे सूक्ष्म मुद्दे (Exam-Oriented Insights) :

- तदर्थ न्यायाधीश म्हणून नियुक्त झालेल्या व्यक्तीला सर्वोच्च न्यायालयातील कामाला प्रथम प्राधान्य (Priority) द्यावे लागते. हे त्यांच्या मूळ पदाच्या कामापेक्षा अधिक महत्त्वाचे मानले जाते.
- तदर्थ न्यायाधीश हे कायमस्वरूपी न्यायाधीश नसले, तरी त्यांच्या कार्यकाळात त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाचे सर्व अधिकार (Powers and Privileges) प्राप्त असतात.
- 'तदर्थ' ही संकल्पना केवळ सर्वोच्च न्यायालयाशी संबंधित आहे. उच्च न्यायालयांमध्ये कामाचा बोजा वाढल्यास कलम 224 नुसार 'अतिरिक्त' (Additional) किंवा 'हंगामी' (Acting) न्यायाधीशांची सोय आहे.

कलम 128 : सर्वोच्च न्यायालयातील निवृत्त न्यायाधीशांची उपस्थिती

घटक	तपशील (Details)
कलम	128 नुसार, तातपुरत्या कामासाठी निवृत्त न्यायाधिशाची नियुक्ती
विनंती करणारे	भारताचे सरन्यायाधीश (CJI)
आवश्यक संमती	1. राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक. 2. संबंधित निवृत्त न्यायाधीशाची स्वतःची संमती (अनिवार्य) आवश्यक असते.
पात्रता (Eligibility)	1. SC चे निवृत्त न्यायाधीश 2. HC चे निवृत्त न्यायाधीश (जे SC न्यायाधीश होण्यास पात्र आहेत)

वेतन व भत्ते	राष्ट्रपती आदेशाद्वारे निश्चित करतील तेवढे भत्ते दिले जातात.
अधिकार आणि सवलती	सर्वोच्च न्यायालयाच्या कार्यरत न्यायाधीशांप्रमाणे सर्व अधिकार आणि संरक्षण.
तांत्रिक दर्जा (Status)	त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाचे 'न्यायाधीश' (Judge of that Court) मानले जात नाही.

- **सक्ती नाही** : सरन्यायाधीश निवृत्त न्यायाधीशांना कामावर येण्यासाठी 'सक्ती' करू शकत नाहीत, केवळ 'विनंती' करू शकतात.
- **उद्देश** : प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करणे किंवा एखाद्या अत्यंत गुंतागुंतीच्या कायदेशीर बाबीवर अनुभवी न्यायाधीशाचे मार्गदर्शन मिळवणे हा यामागचा मुख्य हेतू असतो.
- **कालावधी** : ही नियुक्ती पूर्णपणे तात्पुरत्या स्वरूपाची असते.

विभाग	घटक	तपशील / तरतूद
कार्यस्थान	मुख्य ठिकाण	दिल्ली (कलम 130).
	इतर ठिकाण	सरन्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या पूर्वपरवानगीने निवडू शकतात (ही तरतूद ऐच्छिक आहे).
	न्यायालयीन मर्यादा	कोणतेही अन्य न्यायालय स्थान निश्चितीबाबत राष्ट्रपती/सरन्यायाधीशांना निर्देश देऊ शकत नाही.
कार्यपद्धती	नियम बनवण्याचा अधिकार	राष्ट्रपतींच्या संमतीने सर्वोच्च न्यायालय स्वतःचे नियम बनवू शकते.
	न्यायपीठाची रचना	घटनात्मक खटले व कलम 143 (सल्लागार अधिकारक्षेत्र): किमान 5 न्यायाधीश.
		इतर सर्व खटले : किमान 3 न्यायाधीश.
	निकाल प्रक्रिया	निकाल बहुमताने दिले जातात. भिन्न मत (Dissenting opinion) मांडण्याचे स्वातंत्र्य असते.
	घोषणा	सर्व निकाल 'खुला न्यायालयात' (Open Court) जाहीर केले जातात.

- **कलम 143** : हे सर्वोच्च न्यायालयाचे 'सल्लागार अधिकारक्षेत्र' (Advisory Jurisdiction) आहे. जेव्हा राष्ट्रपती कायदेशीर मुद्द्यावर सल्ला मागतात, तेव्हा कलम 143 लागू होते आणि त्यासाठी 5 न्यायाधीशांचे घटनापीठ अनिवार्य असते.

सर्वोच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य (Independence of SC)

- घटनेने SC च्या स्वातंत्र्यासाठी खालील तरतुदी केल्या आहेत :

No.	स्वातंत्र्याचा उपाय (Remedy for Freedom)	कलम
1	नेमणूक पद्धत - कार्यकारी मंडळाचा एकट्याचा निर्णय नाही; कॉलेजियम सहभाग.	कलम 124(2)
2	पदावधीची सुरक्षा - केवळ महाभियोगाद्वारे दूर; सोपी प्रक्रिया नाही.	कलम 124(4)
3	निश्चित सेवाशर्ती - नुकसानकारक बदल करता येत नाही.	कलम 125
4	खर्च संचित निधीवर प्रभारित - संसदेत मतदान नाही.	कलम 146(3)
5	संसदेतील चर्चेवर बंदी - कामकाजाच्या वर्तनाबाबत चर्चा नाही.	कलम 121
6	निवृत्तीनंतर वकिलीवर बंदी - कुठल्याही न्यायालयात वकिली नाही.	कलम 124(7)
7	अवमान शिक्षेचा अधिकार - न्यायालयाच्या प्राधिकाराचे संरक्षण.	कलम 129
8	स्टाफ नेमणूकीचे स्वातंत्र्य - CJI नेमणूक; कार्यकारी हस्तक्षेप नाही.	कलम 146
9	अधिकारक्षेत्र घटविण्यास बंदी - संसदही SC अधिकार घटवू शकत नाही.	-
10	न्यायमंडळ व कार्यकारी मंडळ विभक्त - कलम 50.	कलम 50

कॉलेजियम पद्धत व NJAC (The Collegium System and the NJAC)

न्यायाधीशांच्या नेमणुकीसाठी विचार घेण्याबाबत विवाद - न्यायाधीशांचे खटले (The Judges Cases)

पहिला न्यायाधीश खटला (1982)	दुसरा न्यायाधीश खटला (1993)	तिसरा न्यायाधीश खटला (1998)
खटला : S.P. Gupta विरुद्ध भारत सरकार निर्णय : - विचार = एकमत होणे नसून मतांचे आदानप्रदान अभिप्रेत आहे. - नेमणुका व बदल्यांसाठी एक collegium नसावे.	खटला : SC Advocates on Record Assoc. विरुद्ध भारत सरकार निर्णय : - पूर्वीचा निर्णय बदलला. - CJI ने इतर न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक असतो. - CJI ने 2 ज्येष्ठतम सहकाऱ्यांचा सल्ला सहमती घ्यावा. Collegium ची स्थापना.	खटला : विशेष संदर्भ खटला, 1998 (कलम 143 - राष्ट्रपती संदर्भ) निर्णय : - अन्य न्यायाधीशांच्या नेमणुकीबाबत CJI ने 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या collegium सल्ला घ्यावा. (बहुमताने) - दोघांनी प्रतिकूल मत दिले तरी राष्ट्रपतीकडे शिफारस पाठवू नये.

कॉलेजियम सिस्टीम (Collegium System)

- रचना :** सरन्यायाधीश + 4 ज्येष्ठतम न्यायाधीश = 5 सदस्यांचे collegium असते.
- SC साठी नेमणूक :** SC collegium शिफारस राष्ट्रपतीस करतात. राष्ट्रपती शिफारस केलेल्या व्यक्तीची नियुक्ती करतात.
- HC साठी नेमणूक :** HC च्या मुख्य न्यायाधीशांची नियुक्ती भारताचा सरन्यायाधीश आणि संबंधित राज्याच्या राज्यपाल यांच्याशी विचारविनिमय करून राष्ट्रपती करतात. तर HC इतर न्यायाधीश नियुक्ती HC मुख्य न्यायाधीशांची व राज्यपालांशी करतात.
- टीका :** पारदर्शकतेचा अभाव; पक्षपात होण्याची शक्यता; घटनेत किंवा संसदीय कायद्यात आधार नाही

NJAC — राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूक आयोग (National Judicial Appointments Commission)

- 99 वी घटनादुरुस्ती (2014) :** कलम 124A, B, C जोडून NJAC स्थापना; 13 एप्रिल 2015 रोजी अमलात.
- NJAC रचना (6 सदस्य) :** (1) सरन्यायाधीश (अध्यक्ष), (2) SC चे 2 ज्येष्ठतम न्यायाधीश, (3) केंद्रीय कायदा मंत्री, (4) दोन निष्णात व्यक्ती (पंतप्रधान, सरन्यायाधीश व विरोधी पक्षनेता यांच्या समितीने नामनिर्देशित)
- SC ने NJAC घटनाबाह्य ठरविणे (16 ऑक्टोबर 2015) :** 'न्यायव्यवस्थेचे स्वातंत्र्य' (Independence of Judiciary) हे घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य उल्लंघित होते असे सांगत SC ने 99 वी घटनादुरुस्ती अवैध ठरवली. त्यामुळे पुन्हा Collegium पद्धत अस्तित्वात आली.

PYQ. सर्वोच्च न्यायालयाच्या तदर्थ (Ad-hoc) न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो? (Forest 2016).

Ans : राष्ट्रपतींच्या पूर्व संमतीने भारताचे मुख्य न्यायाधीश.

अधिकारक्षेत्र व अधिकार (Jurisdiction & Powers)

SC ला घटनेने प्रदान केलेले अधिकारक्षेत्र व अधिकारांचे वर्गीकरण (Classification of Jurisdiction and Powers)

विभाग	घटक	तपशील
महत्त्व व स्वरूप	विधान (अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर)	"भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त आहेत."
	दुहेरी भूमिका	अमेरिकेच्या धर्तीवर 'फेडरल न्यायालय' आणि ब्रिटनच्या धर्तीवर 'अपीलाचे अंतिम न्यायालय'.
भारत-अमेरिका तुलना	अपीलाचे अधिकार	भारतात हायकोर्टाच्या निर्णयाविरुद्ध अपील शक्य; अमेरिकेत मर्यादित.

	सल्लादायी अधिकार	भारतात उपलब्ध (कलम 143); अमेरिकेत उपलब्ध नाहीत.
	न्यायव्यवस्था	भारतात एकात्मिक (Unified); अमेरिकेत स्वतंत्र (Separate).
अधिकारक्षेत्र (कलम)	प्रारंभिक	कलम 131
	प्राधिलेख (Writs)	कलम 32(2)
	अभिलेख न्यायालय	कलम 129
	सल्लादायी	कलम 143
	अपीलीय	घटनात्मक (132), दिवाणी (133), फौजदारी (134), SLP (136)
	इतर	न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review)

SC च्या अधिकारक्षेत्राचे प्रकार (Types of Jurisdiction of the Supreme Court)
1. प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction) - कलम 131
2. प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction) - कलम 32
3. अपीलाचे अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction) - कलम 132, 133, 134, 135, 136
4. सल्लादायी अधिकारक्षेत्र (Advisory Jurisdiction) - कलम 143
5. अभिलेख न्यायालय (Court of Record) - कलम 129
6. न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review) - कलम 137
7. इतर अधिकार - कलम 71, 139A, 141, 142, 144, 146

प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction — कलम 131)

- अर्थ : जे वाद थेट SC मध्येच दाखल होतात इतर कुठल्याही न्यायालयात सोडवता येत नाहीत. असे वाद प्रारंभिक अधिकार क्षेत्रात येतात.

या अधिकारक्षेत्राखाली येणारे वाद

- केंद्रशासन विरुद्ध एक किंवा अनेक घटकराज्ये यांच्यातील वाद.
- केंद्रशासन व एक किंवा अधिक घटकराज्ये विरुद्ध एक किंवा अधिक घटकराज्ये यांच्यातील वाद.
- घटकराज्यांतील आपापसातील तंटे.

या अधिकारक्षेत्राखाली येणार नाही

- घटनेच्या प्रारंभापूर्वी केलेल्या करारांमधून, वचनबद्ध, सनद तत्सम संलेख यांच्या अंमलबजावणीतून निर्माण होणारा तंटा.
- कोणताही तह, करार इत्यादीमधून उद्भवणारा तंटा SC च्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रात येत नाही, जर त्यात तरतूद असल्यास.
- खाजगी व्यक्तींनी टाकलेला दावा SC मध्ये प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रात येत नाही.

- **पहिला खटला** : सर्वोच्च न्यायालयात प्रारंभिक अधिकारक्षेत्राखाली दाखल झालेला पहिला खटला 1961 मध्ये पश्चिम बंगाल विरुद्ध केंद्र सरकार असा होता. यामध्ये पश्चिम बंगालने 'कोळसा धारण क्षेत्र (संपादन व विकास) कायदा, 1957' याला आव्हान दिले होते.

PYQ. केंद्र आणि घटकराज्ये यांच्यातील वाद सोडविण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा अधिकार कोणत्या अधिकारक्षेत्रात येतो? (STI 2021 / ASO 2018).

Ans : प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र (Original Jurisdiction)

महत्वाचे : SC च्या प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रात पुढील बाबींचा समावेश होणार नाही: राजकीय स्वरूपाचे प्रश्न, आंतर-राज्यीय जल विवाद (कलम 262), वित्त आयोगास संदर्भित बाबी (कलम 280).

प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction — कलम 32)

■ अर्थ : नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी SC विविध प्राधिलेख काढू शकते.

प्राधिलेख (Writ)	अर्थ / उद्देश	विशेष माहिती
बंदी प्रत्यक्षीकरण	अर्थ : 'शरीर सादर करा' बेकायदेशीर अटकेपासून संरक्षण.	व्यक्ती, सरकार व खाजगी व्यक्ती दोघांविरुद्ध.
परमादेश	अर्थ : 'आम्ही आदेश देतो' सार्वजनिक अधिकाऱ्यांना त्यांचे कर्तव्य पार पाडण्याचा आदेश.	खाजगी व्यक्ती/संस्थेविरुद्ध लागू नाही; राष्ट्रपती/राज्यपाल यांच्याविरुद्धही नाही.
प्रतिषेध	अर्थ : 'मना करणे' कनिष्ठ न्यायालयाला अधिकारक्षेत्राबाहेर जाण्यापासून रोखणे.	फक्त न्यायिक/अर्ध-न्यायिक संस्थांविरुद्ध.
उत्प्रेषण	अर्थ : 'माहिती करून घेणे' कनिष्ठ न्यायालयाचे प्रकरण वरिष्ठ न्यायालयाकडे वर्ग करणे.	Prohibition : भविष्यात थांबवते; Certiorari : झाले ते रद्द करते.
अधिकारपृच्छा	अर्थ : 'कोणत्या अधिकाराने' सार्वजनिक पदावरील व्यक्तीच्या अधिकाराची चौकशी.	फक्त लोकपदांच्याबाबतीत; खाजगी नाही.

SC च्या Writ Jurisdiction मधील फरक - SC फक्त मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी प्राधिलेख काढू शकते, तर HC (कलम 226) मूलभूत हक्क + इतर उद्देशांसाठीही काढू शकते. HC चे अधिकारक्षेत्र अधिक व्यापक आहे.

अपीलाचे अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction)

■ SC ने British Privy Council ची जागा घेतली आहे. SC ला अपीलाचे व्यापक अधिकारक्षेत्र प्राप्त असून अशा अपीलांचे 4 प्रकार :

प्रकार (Type)	कलम	तपशील (Details)
घटनात्मक अपील (Constitutional Appeal)	132	HC निर्णयात जर राज्यघटनेतील तरतुदीच्या अर्थाविषयी कायदेविषयक सारभूत प्रश्न असेल + HC प्रमाणित करेल तर SC मध्ये अपील करता येते. दिवाणी, फौजदारी / अन्य कारवाईबद्दल असू शकते.
दिवाणी अपील (Civil Appeal)	133	HC दिवाणी प्रकरणात निर्णय + खालील दोन अटी : (1) सर्वसाधारण महत्वाचा कायदेविषयक सारभूत प्रश्न; (2) HC च्या मते SC ने निर्णय द्यावा - या दोन्ही अटी HC ने प्रमाणित केल्या तर SC मध्ये अपील.
फौजदारी अपील (Criminal Appeal)	134	HC निर्णयात खालीलपैकी एक परिस्थिती : (1) कनिष्ठ न्यायालयाने दोषमुक्ती बदलून मृत्युदंड; (2) HC ने स्वतः कनिष्ठ न्यायालयाकडून खटला घेऊन आरोपीला मृत्युदंड; (3) HC ने SC मध्ये अपील करण्यास योग्य आहे म्हणून प्रमाणित केले असल्यास.
SLP — विशेष अनुज्ञेद्वारे अपील (Special Leave Petition)	136	SC स्वेच्छेने - भारताच्या कोणत्याही न्यायालयाने/न्यायाधिकरणाने दिलेल्या कोणत्याही निर्णयाविरुद्ध अपील घेण्याची विशेष अनुज्ञा/संमती देऊ शकते. आरोपीला हक्क म्हणून मागता येत नाही. लष्करी न्यायाधिकरणाविरुद्ध SLP नाही.

PYQ. कोणत्या कलमानुसार सर्वोच्च न्यायालयाला भारतातील कोणत्याही न्यायाधिकरणाने दिलेल्या निर्णयावर 'विशेष विनंती अपील' (Special Leave Petition) दाखल करण्याचा अधिकार आहे? (राज्यसेवा मुख्य 2022 / ASO 2016).

Ans : अनुच्छेद 136

सल्लादायी अधिकारक्षेत्र (Advisory Jurisdiction — कलम 143)

- प्रक्रिया : राष्ट्रपती SC कडे दोन प्रकारच्या बाबींवर सल्ला मागतात.

बाब प्रकार (Matter Type)	SC चे सल्ल्याचे स्वरूप (Nature of SC's Advice)
सार्वजनिक महत्वाचा कायदेविषयक किंवा वस्तुस्थितीविषयक प्रश्न उद्भवला असल्यास	SC सल्ला देणे बंधनकारक नाही. जर दिला तरी राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नाही.
घटनेच्या प्रारंभापूर्वी केलेल्या करार, तह, प्रसंविदा (covenant) यांच्या अंमलबजावणीतून उद्भवलेल्या तंट्याबद्दल	SC सल्ला देणे बंधनकारक आहे. पण SC ने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतीवर बंधनकारक नाही.

भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाला आतापर्यंत राष्ट्रपतींनी विचारलेले संदर्भ

(Presidential References) :

दिल्ली विधी कायदा 1951, केरळ शिक्षण विधेयक 1958, राष्ट्रपती निवडणूक 1974, कावेरी जलविवाद 1992, राम जन्मभूमी 1993, लैंगिक गुन्ह्यांच्या प्रतिसादाबाबत फौजदारी न्यायव्यवस्थेचे मूल्यमापन 2019; मे 2025 - राष्ट्रपती द्वौपदी मुर्मू यांनी कलम 143(1) अंतर्गत 14 प्रश्न विचारले.

राष्ट्रपतींनी सर्वोच्च न्यायालयाला विचारलेले 14 प्रश्न (कलम 143 अंतर्गत)

राज्यपालांचे अधिकार आणि कलम 200 (विधेयकांना मंजूरी) :

- प्रश्न 1 : राज्यघटनेच्या कलम 200 द्वारे एखादे विधेयक राज्यपालांसमोर आल्यावर, त्यांच्यासमोर कोणते कोणते घटनात्मक पर्याय उपलब्ध असतात?
- प्रश्न 2 : कलम 200 चा उपयोग करून एखादे विधेयक मंजूरीसाठी समोर आल्यानंतर, राज्यपालांनी सर्व पर्यायांचा वापर करताना मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यालाच बांधील राहणे व निर्णय घेणे आवश्यक आहे का?
- प्रश्न 3 : राज्यपालांनी कलम 200 द्वारे मिळालेले घटनात्मक अधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या कक्षेत येतात का?
- प्रश्न 5 : राज्यपालांकडून अधिकार वापरण्याची कालमर्यादा व पद्धत संविधानात स्पष्टपणे दिली नसताना, न्यायालयीन आदेशाद्वारे अशी कालमर्यादा व पद्धत ठरवता येते का?
- प्रश्न 11 : राज्य विधिमंडळाने तयार केलेल्या विधेयकाला राज्यपालांनी कलम 200 द्वारे मंजूरी दिली नसेल, तरीही त्या विधेयकास अंमलात असलेला कायदा असे मानले जाऊ शकते का?

राष्ट्रपतींचे अधिकार आणि कायदेनिर्मिती (कलम 201 व 143) :

- प्रश्न 6 : राष्ट्रपतींनी कलम 201 नुसार वापरलेले अधिकार न्यायालयीन पुनरावलोकनास पात्र आहेत का?
- प्रश्न 7 : राष्ट्रपतींकडून अधिकार वापरण्याची कालमर्यादा व पद्धत संविधानात नसताना, न्यायालयीन आदेशाद्वारे ती ठरवता येते का?
- प्रश्न 8 : राज्यपालांनी विधेयक राष्ट्रपतींकडे पाठवल्यानंतर त्यांनी त्यावर निर्णय घेण्यापूर्वी कलम 143 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे का?
- प्रश्न 9 : कलम 200 आणि 201 अंतर्गत राज्यपाल व राष्ट्रपतींचे निर्णय एखादे विधेयक कायद्यात रूपांतर होण्याच्या आधी, न्यायालयीन परीक्षणाच्या अधीन येतात का? कायद्याच्या अंमलबजावणीपूर्वी त्यातील मजकुरावर न्यायालयीन परीक्षण शक्य आहे का?

न्यायालयीन संरक्षण आणि विशेष अधिकार (कलम 361 व 142) :

- प्रश्न 4 : कलम 361 मधील तरतुदीनुसार राज्यपालांच्या निर्णयावर न्यायालयीन पुनरावलोकन होण्यास संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे का?
- प्रश्न 10 : कलम 142 अंतर्गत राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांचे आदेश किंवा अधिकार वापरण्याची प्रक्रिया बदलता येते का?
- प्रश्न 13 : कलम 142 अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार फक्त प्रक्रियासंबंधीच्या बाबींपुरते मर्यादित आहेत का? की या अधिकारांतर्गत न्यायालय विद्यमान कायदा अथवा संविधानाच्या तरतुदींशी विसंगत आदेश देऊ शकते?

सर्वोच्च न्यायालयाची कार्यपद्धती व अधिकारक्षेत्र (कलम 145 व 131) :

- प्रश्न 12 : कलम 145(3) मधील तरतुदीनुसार, जर कोणत्याही खंडपीठापुढे घटनात्मक गोष्टींच्या व्याख्येचा प्रश्न उपस्थित झाला असेल, तर तो किमान पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाकडे पाठवणे अनिवार्य नाही का?
- प्रश्न 14 : कलम 131 व्यतिरिक्त, केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद निवारणासाठी सर्वोच्च न्यायालयाकडे दुसरा कोणता पर्याय आहे का?

PYQ. भारताचे राष्ट्रपती राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदातील तरतुदीनुसार सर्वोच्च न्यायालयाकडून सल्ला मागवू शकतात ? (Combine 2022)

Ans : अनुच्छेद 143

अभिलेख न्यायालय (Court of Record — कलम 129)

- SC चे सर्व निकाल, कार्यवाही व कृती भविष्यकालीन स्मृती व साक्षीसाठी अभिलेखित (Record) केले जातात.
- दोन अधिकार : (1) सर्व निर्णय नोंद करणे, (2) न्यायालयाच्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार
- शिक्षेचे स्वरूप : 6 महिन्यांपर्यंत साधी कैद / 2,000 रुपये दंड / दोन्ही

अवमानाचे दोन प्रकार (Types of Contempt) :

दिवाणी अवमान (Civil Contempt)	फौजदारी अवमान (Criminal Contempt)
न्यायालयाच्या निर्णयाची मुद्दाम केलेली अवज्ञा.	न्यायालयाच्या अधिकाराचे उल्लंघन.
न्यायालयीन हमीपत्राचे उल्लंघन.	न्यायाच्या प्रशासनात हस्तक्षेप.
	न्यायालयाच्या प्रक्रियेत हस्तक्षेप.

PYQ. 'अभिलेख न्यायालय' (Court of Record) म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकार कोणत्या कलमात आहेत? (राज्यसेवा मुख्य 2021).

Ans : कलम 129

न्यायिक पुनर्विलोकन (Judicial Review — कलम 137)

- केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार यांनी केलेले कायदे किंवा काढलेले कार्यकारी आदेश यांच्या 'घटनात्मक वैधतेचे' (Constitutionality) परीक्षण करण्याचा न्यायालयाचा अधिकार म्हणजे 'न्यायालयीन/न्यायिक पुनर्विलोकन' होय.
- भारतीय राज्यघटनेत कुठेही 'न्यायिक पुनर्विलोकन' या शब्दप्रयोगाचा थेट उल्लेख केलेला नाही.

सर्वोच्च न्यायालयाला हा अधिकार का देण्यात आला?

- राज्यघटनेच्या सर्वोच्चतेचे तत्त्व अबाधित ठेवण्यासाठी.
- केंद्र व राज्य यांच्यामधील अधिकारांचे संघराज्यीय संतुलन राखण्यासाठी.
- नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांच्या संरक्षणासाठी.

कायद्याला किंवा आदेशाला आव्हान देण्याचे आधार

- एखाद्या कायद्याच्या किंवा कार्यकारी आदेशाच्या घटनात्मक वैधतेला सर्वोच्च न्यायालयात प्रामुख्याने खालील 3 आधारांवर आव्हान देता येऊ शकते:
- मूलभूत हक्कांचा भंग : जर तो कायदा/आदेश राज्यघटनेच्या 'भाग 3' मधील मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करीत असेल.
- अधिकाराबाहेरील कृती : जर तो कायदा करणे किंवा आदेश काढणे हे त्या कायदेकारी मंडळाच्या किंवा कार्यकारी मंडळाच्या अधिकाराच्या/प्राधिकाराच्या (Jurisdiction) बाहेर असेल.
- घटनात्मक तरतुदींचे उल्लंघन : जर तो कायदा/आदेश राज्यघटनेतील इतर कोणत्याही घटनात्मक तरतुदींचे थेट उल्लंघन करणारा असेल.

PYQ. सर्वोच्च न्यायालयाला स्वतःच्या निर्णयाचे व आदेशाचे पुनरावलोकन (Review) करण्याचा अधिकार कोणत्या कलमानुसार आहे? (ASO 2022 / PSI 2019)

Ans : अनुच्छेद 137

सर्वोच्च न्यायालयाचे इतर अधिकार (Other Powers) :

अ.क्र.	अधिकाराचे स्वरूप / कलम	सविस्तर तरतूद व माहिती
1	राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती निवडणूक वाद	राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुकीबाबत निर्माण झालेल्या तंट्यांवर (वादांवर) निर्णय देण्याचा प्रारंभिक, असमावेशक (Exclusive) व अंतिम अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.
2	UPSC अध्यक्ष व सदस्यांची चौकशी	राष्ट्रपतींच्या संदर्भानुसार केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचे (UPSC) अध्यक्ष व सदस्य यांच्या वर्तनाची न्यायालय चौकशी करते. ते गैरव्यवहारास दोषी आढळल्यास न्यायालय त्यांना पदावरून दूर करण्याची शिफारस करू शकते. हा सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.
3	खटले स्वतःकडे घेणे किंवा हस्तांतरित करणे	सर्वोच्च न्यायालय कोणत्याही उच्च न्यायालयातील खटले स्वतःकडे काढून घेऊन त्याचा स्वतः निकाल लावू शकते. तसेच, एका उच्च न्यायालयातील खटला दुसऱ्या उच्च न्यायालयाकडे हस्तांतरित (Transfer) करू शकते.
4	कलम 138 (अतिरिक्त अधिकारक्षेत्र)	या कलमानुसार, संसद कायद्याद्वारे सर्वोच्च न्यायालयाला अतिरिक्त अधिकारक्षेत्र (Additional Jurisdiction) बहाल करू शकते.
5	कलम 141 (कायद्याची बंधनकारकता)	सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला किंवा प्रस्थापित केलेला कायदा भारताच्या राज्यक्षेत्रातील सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक (Binding) असतो.
6	घटनेचा अंतिम अर्थ लावणे	भारतीय राज्यघटनेचा अंतिम अर्थ (Final Interpretation) लावण्याचा सर्वोच्च व अंतिम अधिकार सर्वोच्च न्यायालयाला आहे.

ऐतिहासिक निकाल व सिद्धांत (Historic Rulings and Doctrines)

महत्त्वाचे ऐतिहासिक निकाल (Landmark Judgments)

खटला (Case)	मुद्दा (Issue)	महत्त्व / निर्णय (Significance/Verdict)
A.K. Gopalan विरुद्ध भारत सरकार (1950)	अनुच्छेद 21 - जीवनाचा अधिकार	SC ने 'कायद्याद्वारे स्थापित प्रक्रिया' (Procedure established by law) चा अर्थ संकुचित लावला.
गोलकनाथ विरुद्ध पंजाब राज्य (1967)	मूलभूत हक्क व संसदेचा दुरुस्ती अधिकार	मूलभूत हक्क दुरुस्त करता येत नाहीत असे SC ने ठरवले.
केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य (1973)	मूलभूत संरचनेचे तत्त्व (Basic Structure Doctrine)	संसद घटना दुरुस्ती करू शकते पण मूलभूत संरचना बदलू शकत नाही. सर्वात महत्त्वाचा निकाल.
मेनका गांधी विरुद्ध भारत सरकार (1978)	अनुच्छेद 21 - व्यापक अर्थ	जीवनाच्या अधिकाराचा व्यापक अर्थ लावला - फक्त शरीरापुरता नाही; योग्य, न्याय्य प्रक्रिया आवश्यक.
S.P. Gupta विरुद्ध भारत सरकार (1982)	न्यायाधीशांची नेमणूक (First Judges Case)	CJI ची सल्लागारी भूमिका; कार्यकारी मंडळाला प्राधान्य.
Bihar Legal Support Society विरुद्ध CJI (1986)	गरीब व वंचित वर्गाचा न्यायाचा अधिकार	SC ने जनहित याचिका (PIL) च्या माध्यमातून गरीब व समाजातील वंचित घटकांना न्याय देण्यास मदत केली.

नवतेज सिंह जोहर विरुद्ध भारत सरकार (2018)	IPC कलम 377 - समलैंगिकता	IPC कलम 377 मधील समलैंगिकता गुन्हा असणे घटनाबाह्य ठरवले.
NJAC निकाल (2015)	99 वी घटनादुरुस्ती अवैध	Independence of Judiciary हे Basic Structure चे वैशिष्ट्य आहे.

PYQ. कोणत्या ऐतिहासिक निकालाने "क्रीमी लेयर" ही संकल्पना मांडली? (Comb. B 2024).

Ans : इंदिरा साहनी वि. भारत सरकार (1992)

महत्वाचे सिद्धांत (Important Doctrines)

सिद्धांत (Principle)	इंग्रजी नाव (English Name)	अर्थ / उपयोग (Meaning / Application)
दुबार धोक्याचा सिद्धांत	Doctrine of Double Jeopardy	एका गुन्ह्यासाठी दोनदा शिक्षा नाही; दोनदा खटला चालवला जाऊ नये.
उदार निर्वचनाचा सिद्धांत	Doctrine of Liberal Interpretation	घटनेच्या तरतुदींचा अर्थ उदारपणे लावण्यात यावा. 'प्रागतिक अर्थविष्कार सिद्धांत' असेही म्हणतात.
तत्त्व-सार सिद्धांत	Doctrine of Pith & Substance	कायदा करण्याच्या अधिकाराबाबत केंद्र व राज्यात वाद निर्माण झाल्यास - कायद्याचा 'सार' कोणाच्या यादीशी संबंधित आहे ते पाहणे.
प्रगतिशील निर्वचनाचा सिद्धांत	Doctrine of Progressive Interpretation	घटनेचा अर्थ लावताना देशातील बदलत्या सामाजिक-आर्थिक परिस्थितीचा विचार.
पृथक्तेचा सिद्धांत	Doctrine of Severability	कायद्याचा काही भाग घटनाविरोधी असल्यास फक्त तो भाग बाद करण्यात येते. - बाकी कायदा लागू राहतो.
ग्रहणाचा सिद्धांत	Doctrine of Eclipse	घटनापूर्व कायद्यातील मूलभूत हक्क उल्लंघनाची तरतूद कायदा रद्द न होता केवळ 'ग्रहणाखाली' येते.
प्रगतिशील अधिशून्याचा सिद्धांत	Doctrine of Progressive Overruling	न्यायालयाने लावलेला अर्थ व घोषित केलेल्या कायद्याचा अंमल पूर्वलक्षी नसतो.
उपलक्षित अधिकाराचा सिद्धांत	Doctrine of Implied Powers	संस्था/कायद्यातील घटनेत किंवा सनदेमध्ये मांडलेल्या अधिकारातून विकसित झालेल्या कार्याचे अधिकार मान्य.
आभासी विधिविधानाचा सिद्धांत	Doctrine of Colourable Legislation	विधिमंडळाला एखाद्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार नसतानाही तसा कायदा करणे म्हणजे 'Colourable Legislation'.

सरन्यायाधीश — यादी व विशेष तथ्ये (Chief Justice — List and Key Facts)

महत्वाचे सरन्यायाधीश

वर्ष (Year)	सरन्यायाधीश (CJI)	विशेष माहिती (Special Information)
1 ले (1950-51)	हरिलाल जे. कनिया (Harilal J. Kania)	भारताचे पहिले सरन्यायाधीश
सर्वाधिक काळ	वाय.व्ही. चंद्रचूड (Y.V. Chandrachud)	सर्वाधिक काळ (7 वर्षे) CJI पदावर राहिले. महाराष्ट्राचे CJI.
सर्वात कमी काळ	कमल नारायण सिंह (Kamal Narain Singh)	सर्वात कमी काळ (17 दिवस) CJI पदावर.
49 वे (2021-22)	उदय ललित (Uday Lalit)	-
50 वे (2022-24)	धनंजय यशवंत चंद्रचूड (D.Y. Chandrachud)	जन्म: कन्हेरसर, पुणे; महाराष्ट्राचे CJI; वाय.व्ही. चंद्रचूड यांचे पुत्र.
51 वे (2024-25)	संजीव खन्ना (Sanjiv Khanna)	-

52 वे (2025)	भूषण रामकृष्ण गवई (Bhushan Ramkrishna Gavai)	नियुक्ती: 14 मे 2025; जन्म: 24 नोव्हेंबर 1960, अमरावती, महाराष्ट्र; निवृत्ती: 23 नोव्हेंबर 2025
53 वे (2025-)	न्यायमूर्ती सुर्यकांत	24 नोव्हेंबर 2025 ते आजपर्यंत

PYQ. भारताचे कोणते मुख्य न्यायाधीश होते ज्यांनी काही काळ प्रभारी राष्ट्रपती म्हणून जबाबदारी सांभाळली?

Ans : एम. हिदायतुल्ला (राज्यसेवा मुख्य 2012).

2) महाराष्ट्रातून सरन्यायाधीश (CJIs from Maharashtra)

महाराष्ट्राचे सरन्यायाधीश (Chief Justices of Maharashtra)
1. न्या. प्रल्हाद गजेंद्रगडकर (P.B. Gajendragadkar) - 8 वे CJI
2. न्या. मोहम्मद हिदायतुल्ला (M. Hidayatullah) - 11 वे CJI
3. न्या. वाय.व्ही. चंद्रचूड (Y.V. Chandrachud) - 16 वे CJI - सर्वाधिक काळ
4. न्या. शरद अरविंद बोबडे (S.A. Bobde) - 47 वे CJI
5. न्या. उदय ललित (Uday Lalit) - 49 वे CJI
6. न्या. धनंजय यशवंत चंद्रचूड (D.Y. Chandrachud) - 50 वे CJI
7. न्या. भूषण रामकृष्ण गवई (B.R. Gavai) - 52 वे CJI
8. न्या. सुर्यकांत (Suryakant) - 53 वे CJI

अलीकडील बदल व घटना (Recent Changes)

बदल / घटना	तपशील
न्यायाधीशांची संख्या वाढ (ऑगस्ट 2019)	SC (Number of Judges) Amendment Act, 2019 - न्यायाधीश संख्या 31 वरून 34 करण्यात आली. सध्या जून 2026 ला न्यायाधीशांची संख्या 37 झाली आहे.
न्यायदेवतेच्या मूर्तीतील बदल (2023)	जुन्या मूर्तीची जागा नवीन मूर्तीने : 1. डोळ्यांवरची पट्टी हटवली; 2. एका हातात तराजू व दुसऱ्या हातात तलवारीऐवजी भारतीय संविधान; 3. पांढऱ्या शुभ्र रंगाची साडी - भारतीय वेशभूषा.
SC निकाल — राज्यपाल व विधेयके (मे 2025)	राज्यविधानमंडळाने मंजूर केलेल्या विधेयकांवर राज्यपाल व राष्ट्रपती यांनी निर्णय घेण्यासाठी निश्चित कालमर्यादा SC ने ठरवली : (i) राज्यपालांनी विधेयके हाताळताना : (a) संमती रोखण्यासाठी 1 महिना, (b) राज्य मंत्रिमंडळाच्या विरुद्ध असल्यास 3 महिने, (c) पुनर्विचारानंतर पुन्हा सादर केल्यास 1 महिना. (ii) कलम 201 अन्वये राज्यपालांनी पाठवलेल्या विधेयकावर राष्ट्रपतींना 3 महिन्यांची मुदत.
राष्ट्रपतींचा कलम 143 संदर्भ (मे 2025)	राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी कलम 143(1) अंतर्गत SC कडे 14 महत्वाचे प्रश्न विचारले - राज्यपाल व राष्ट्रपती यांच्या विधेयकांवरील कालमर्यादेशी संबंधित.

2) कलम 32 वि. कलम 226 — महत्वाचा फरक (Article 32 vs. Article 226 — Key Differences)

कलम 32 (Supreme Court)	कलम 226 (High Court)
फक्त मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठी आहे.	मूलभूत हक्क + इतर उद्देशांसाठी आहे.
प्रारंभिक अधिकारक्षेत्र आहे पण असमावेशक आहे.	अधिकारक्षेत्र SC पेक्षा जास्त व्यापक आहे.
Writ काढणे SC ला बंधनकारक आहे.	HC ला Writ काढण्याचा विवेकाधिकार आहे.
SC फक्त मूलभूत हक्कांसाठीच प्राधिलेख काढू शकते.	HC मूलभूत + इतर हक्कांसाठी प्राधिलेख काढू शकते.

3) भारत वि. अमेरिका — SC चा फरक (India vs. USA — Differences in the Supreme Court)

बाब (Aspect)	भारत सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of India) 1950	अमेरिका सर्वोच्च न्यायालय (Supreme Court of the United States) 1789
न्यायाधीश संख्या	34 (1 मुख्य + 33 अन्य) सध्या 37	09 (1 मुख्य + 8 अन्य)
निवड पद्धत	कोलिजियम (Collegium) प्रणाली	सिनेट (Senate) ची मंजूरी अनिवार्य
निवृत्तीचे वय	65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत	आजीवन (Lifetime) - मरेपर्यंत किंवा राजीनामा देईपर्यंत
अधिकारक्षेत्र	कलम 143 नुसार सल्ल्याचा अधिकार आहे	सल्ल्याचा अधिकार नाही
पुनर्विलोकन व्याप्ती	'कायद्याने प्रस्थापित पद्धत' (Procedure Established by Law)	'कायद्याची योग्य प्रक्रिया' (Due Process of Law) - अधिक व्यापक
अपील अधिकार	दिवाणी, फौजदारी आणि घटनात्मक - व्यापक अधिकार	केवळ घटनात्मक आणि फेडरल कायदांपुरते मर्यादित
न्यायालयीन सक्रियता	PIL (जनहित याचिका) मुळे अत्यंत सक्रिय	PIL ची संकल्पना नाही; सक्रियता मर्यादित
एकल/दुहेरी व्यवस्था	एकात्मिक (Integrated) - केंद्र व राज्य दोन्हीचे कायदे चालतात	दुहेरी (Dual) - फेडरल कोर्ट केवळ फेडरल कायदे पाहते
पदावरून दूर करणे	संसदेच्या विशेष बहुमताने (कठीण प्रक्रिया)	महाभियोग (Impeachment) द्वारे

Q. भारतीय राज्यघटनेचे कलम ----- भारतीय सर्वोच्च न्यायालयाच्या अतिरिक्त अधिकारांची घोषणा करते. (राज्यसेवा मुख्य 2019)

Ans : 140

प्रस्तावना व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Introduction & Historical Background)

- भारताच्या एकात्म न्यायव्यवस्थेमध्ये राज्य स्तरावर उच्च न्यायालये कार्य करतात.
- 'भारतीय उच्च न्यायालयांचा कायदा, 1861' अन्वये सर्वप्रथम 1862 मध्ये तीन उच्च न्यायालये स्थापन झाली. (Indian High Courts Act, 1861)
- कलकत्ता (Calcutta), बॉम्बे (Bombay), मद्रास (Madras) - 1862
- 1866 मध्ये अलाहाबाद (Allahabad) येथे चौथे उच्च न्यायालय स्थापन.
- 1884 मध्ये पाचवे उच्च न्यायालय - कर्नाटक (म्हैसूर) येथे स्थापन.
- घटनात्मक तरतूद - भाग VI, प्रकरण V, अनुच्छेद 214 ते 231. (Part VI, Chapter V, Articles 214 to 231)
- उच्च न्यायालय हे भारताच्या एकात्म न्यायव्यवस्थेचा भाग असल्याने सर्वोच्च न्यायालयाच्या पर्यवेक्षण, निर्देशन व नियंत्रणाखाली कार्य करतात.

स्थापना व संख्या (Establishment & Number)

महत्वाचे अनुच्छेद (Important Articles)

- अनुच्छेद 214 - प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल.
- 7 वी घटनादुरुस्ती (1956) - संसदेला दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करण्याचा अधिकार.
- सध्या एकूण 25 उच्च न्यायालये - 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेशांसाठी.
- 3 सामाईक उच्च न्यायालये :
 - बॉम्बे (Bombay) - महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगरहवेली, दमण व दीव
 - गुवाहाटी (Gauhati) - आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड
 - पंजाब व हरियाणा (Punjab & Haryana) - पंजाब, हरियाणा, चंदीगड
- तीन नवीन उच्च न्यायालये - मणीपूर, मेघालय (25 मार्च 2013), त्रिपुरा (26 मार्च 2013).
- 25 वे उच्च न्यायालय - आंध्र प्रदेश (1 जानेवारी 2019, अमरावती येथे कार्यस्थान).
- दिल्ली व जम्मू-काश्मीर - स्वतःचे उच्च न्यायालय असलेले दोन केंद्रशासित प्रदेश.

टीप : न्यायाधीशांची नेमणूक राज्यपाल करत नाहीत तर राष्ट्रपती करतात. ✓

PYQ. खालीलपैकी कशाच्या अन्वये संसद दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एक सामाईक उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते?

Ans : भारताचे संविधान (ASO 2022)

भारतातील प्रमुख उच्च न्यायालये (Major High Courts of India)

	उच्च न्यायालय	स्थापना	कार्यस्थान	खंडपीठे	प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र
1	अलाहाबाद	1866	अलाहाबाद	लखनौ	उत्तर प्रदेश
2	तेलंगाणा	1954 (नाव बदल)	हैद्राबाद	—	तेलंगाणा

	उच्च न्यायालय	स्थापना	कार्यस्थान	खंडपीठे	प्रादेशिक अधिकारक्षेत्र
3	बॉम्बे	1862	मुंबई	नागपूर, पणजी, छ. संभाजीनगर (कोल्हापूर-सर्किट)	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगरहवेली, दमण व दीव
4	कलकत्ता	1862	कोलकाता	पोर्ट ब्लेयर (सर्किट बेंच)	पश्चिम बंगाल, अंदमान व निकोबार बेटे
5	छत्तीसगड	2000	बिलासपूर	—	छत्तीसगड
6	दिल्ली	1966	दिल्ली	—	दिल्ली
7	गुवाहाटी	1948	गुवाहाटी	इटानगर, ऐजवाल, कोहीमा	आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मिझोराम, नागालँड
8	गुजरात	1960	अहमदाबाद	—	गुजरात
9	हिमाचल प्रदेश	1971	सिमला	—	हिमाचल प्रदेश
10	जम्मू व काश्मीर	1928	श्रीनगर, जम्मू	—	जम्मू व काश्मीर व लडाख
11	झारखंड	2000	रांची	—	झारखंड
12	कर्नाटक	1884	बंगलोर	धारवाड, गुलबर्गा	कर्नाटक
13	केरळ	1958	अर्नाकुलम	—	केरळ व लक्षद्वीप
14	मध्य प्रदेश	1956	जबलपूर	ग्वाल्हेर, इंदोर	मध्य प्रदेश
15	मद्रास	1862	चेन्नई	मदुराई	तामिळनाडू व पुदुचेरी
16	ओरिसा	1948	कटक	—	ओरिसा
17	पाटणा	1916	पाटणा	—	बिहार
18	पंजाब व हरियाणा	1875	चंदीगड	—	पंजाब, हरियाणा, चंदीगड
19	राजस्थान	1949	जोधपूर	जयपूर	राजस्थान
20	सिक्कीम	1975	गंगटोक	—	सिक्कीम
21	उत्तराखंड	2000	नैनीताल	—	उत्तराखंड
22	मणीपूर	2013	इंफाल	—	मणीपूर
23	मेघालय	2013	शिलांग	—	मेघालय
24	त्रिपुरा	2013	आगरतळा	—	त्रिपुरा
25	आंध्र प्रदेश	2019	अमरावती	—	आंध्र प्रदेश

संघटन / रचना (Organisation — अनुच्छेद 216)

महत्वाचा घटक	सविस्तर तरतूद व माहिती
मूलभूत रचना	प्रत्येक उच्च न्यायालयात 1 मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice) आणि वेळोवेळी राष्ट्रपतीला आवश्यक वाटतील एवढे इतर न्यायाधीश असतात.
संख्या निश्चिती	उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची संख्या घटनेत निश्चित केलेली नाही. ती पूर्णपणे राष्ट्रपतींच्या विवेकाधिकारावर अवलंबून असते.
अधिकार तुलना (महत्वाचे)	इतर न्यायाधीशांची संख्या ठरवण्याचा अधिकार : ■ उच्च न्यायालय : राष्ट्रपती ठरवतात. ■ सर्वोच्च न्यायालय : संसद ठरवते.

सर्वाधिक न्यायाधीश	अलाहाबाद उच्च न्यायालय ■ एकूण मंजूर पदे (Approved Strength): 160 ■ त्यापैकी : 119 कायम (Permanent) व 41 अतिरिक्त (Additional) आहेत.
सर्वात कमी न्यायाधीश	सिक्कीम उच्च न्यायालय ■ एकूण पदे : केवळ 3 ■ त्यापैकी : 3 कायम व अतिरिक्त एकही नाही (0).

Q. सर्वसाधारणपणे, राज्याच्या उच्च न्यायालयामध्ये मुख्य न्यायाधीश आणि ----- समावेश असतो. (Comb B 2021)

Ans : राष्ट्रपती ठरवील इतके इतर न्यायाधीश

न्यायाधीशांची नेमणूक (Appointment of Judges — अनुच्छेद 217)

नेमणूक प्रक्रिया (Appointment Process)

- सर्व न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती सहीनिशी व स्वमुद्रांकित अधिपत्राद्वारे करतात.
- मुख्य न्यायाधीश नेमणूक : राष्ट्रपती + भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) + संबंधित राज्याचे राज्यपाल यांचा विचार.
- इतर न्यायाधीश नेमणूक : राष्ट्रपती + CJI + राज्यपाल + संबंधित HC चे मुख्य न्यायाधीश यांचा विचारविनिमय करून करतात.
- सामाईक उच्च न्यायालयासाठी सर्व संबंधित राज्यांच्या राज्यपालांचा विचारविनिमय करून करतात.

PYQ. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांची नियुक्ती कोण करतो? (ASO Pre 2012)

Ans : राष्ट्रपती

PYQ. भारतातील उच्च न्यायालयाबाबत खालीलपैकी कोणते विधान बरोबर नाही? (MPSC 2023)

Ans : राज्याचे राज्यपाल उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती करतात - चुकीचे!

विचार घेण्यावरील विवाद व कॉलेजियम पद्धत (Collegium System)

खटला	वर्ष	मुख्य निर्णय
पहिला न्यायाधीशांचा खटला (S P Gupta Vs. Union of India) 'First Judges Case'	1982	विचार घेणे म्हणजे एकमत होणे नव्हे, केवळ मतांचे आदान-प्रदान (Exchange of views). राष्ट्रपतींना बंधनकारक नाही.
दुसरा न्यायाधीशांचा खटला (SC Advocates on Record Assn.) 'Second Judges Case'	1993	विचार घेणे म्हणजे एकमत होणे असे निश्चित केले. CJI चा सल्ला बंधनकारक. CJI ने सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमचा सल्ला घेणे बंधनकारक. कॉलेजियम प्रस्थापित.
तिसरा न्यायाधीशांचा खटला (Re Special Reference Case) 'Third Judges Case'	1998	CJI ने सल्ला देताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या कॉलेजियमचा सल्ला घेणे बंधनकारक. बदलीसाठी दोन्ही HC च्या मुख्य न्यायाधीशांचा विचार.

- राष्ट्रीय न्यायिक नेमणूका आयोग (NJAC) - 99 वी घटनादुरुस्ती (2014) ने स्थापना.
- सर्वोच्च न्यायालयाने NJAC घटनाविरोधी ठरवून रद्द केले - 16 ऑक्टोबर 2015
- परिणाम : कॉलेजियम व्यवस्था पूर्ववत अस्तित्वात आली.

पात्रता (Qualifications — अनुच्छेद 217(2))

- ती व्यक्ती भारताची नागरिक असावी.
- भारताच्या राज्यक्षेत्रात किमान 10 वर्षे न्यायिक पद धारण केलेले असावे.

- किंवा एखाद्या उच्च न्यायालयात / दोन किंवा अधिक उच्च न्यायालयांत सलग किमान 10 वर्षे वकील म्हणून काम केलेले असावे.

PYQ. : उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून नेमणूक होण्यासाठी खालीलपैकी कोणता निकष चुकीचा आहे? (MPSC 2020)

Ans : राष्ट्रपतींच्या मते ती व्यक्ती अग्रगण्य कायदेतज्ज्ञ असली पाहिजे.

महत्वाचे मुद्दे (Important Points for Exam)

- * निष्णात कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist) ही पात्रता उच्च न्यायालयासाठी नाही - फक्त सर्वोच्च न्यायालयासाठी आहे.
- * किमान वयाची अट नाही (No minimum age prescribed in Constitution).
- ✓ सर्वोच्च न्यायालयाच्या विपरीत, उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नेमणूकीसाठी निष्णात कायदेपंडित असण्याबाबतची पात्रता ठेवण्यात आलेली नाही.

शपथ व प्रतिज्ञा (Oath — अनुच्छेद 219)

- उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश राज्याच्या राज्यपालांमार्फत शपथ घेतात किंवा त्यांनी त्या प्रयोजनार्थ नियुक्त केलेल्या व्यक्तीमार्फत शपथ दिली जाते.
- शपथेचा नमुना - तिसरी अनुसूची (Third Schedule) मध्ये देण्यात आला आहे.

शपथेत समाविष्ट बाबी (Matters Included in the Oath)

- भारतीय संविधानाप्रती खरी श्रद्धा व निष्ठा बाळगणे.
- भारताचे सार्वभौमत्व व एकात्मता उन्नत राखणे.
- संविधान व कायदा उन्नत राखणे.
- पदाची कामे यथायोग्य व निष्ठापूर्वक, सामर्थ्याच्या व निर्णयशक्तीच्या पराकाष्ठेपर्यंत निर्भयपणे व निःस्पृहपणे पार पाडणे.

पदावधी (Tenure — अनुच्छेद 217)

- घटनेने उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचा कार्यकाल निश्चित केलेला नाही. मात्र पुढील चार प्रकारे ते पद सोडतात:
1. न्यायाधीश वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतात. (पूर्वी 60 वर्षे होते; 15 व्या घटनादुरुस्तीने, 1963 मध्ये 62 वर्षे करण्यात आले.)
 2. न्यायाधीश राष्ट्रपतींना संबोधून आपल्या पदाची सहीनिशी लेखी राजीनामा देऊ शकतात.
 3. राष्ट्रपती न्यायाधीशास त्याच्या पदावरून संसदेच्या शिफारशीनुसार दूर करू शकतात.
 4. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाची बदली दुसऱ्या उच्च न्यायालयात किंवा सर्वोच्च न्यायालयात केल्यास, त्यांचे पद रिक्त होईल.

वयाच्या प्रश्नाबाबत एखादा वाद उद्भवला तर, त्याचा निर्णय राष्ट्रपती भारताच्या सरन्यायाधीशाचा विचार घेऊन करतात आणि त्यांचा निर्णय अंतिम असतो.

पदावरून दूर करणे (Removal — अनुच्छेद 124(4) प्रमाणे)

- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच.
- 'न्यायाधीश चौकशी कायदा, 1968' (Judges Enquiry Act, 1968) अन्वये प्रक्रिया.

पदच्युतीची प्रक्रिया (Removal Procedure)

- पदावरून दूर करण्याचा प्रस्ताव (Removal Motion) :
 - लोकसभेत किमान 100 सदस्यांनी सही करून (Lok Sabha – 100 members)
 - राज्यसभेत किमान 50 सदस्यांनी सही करून (Rajya Sabha – 50 members)

- अध्यक्ष/सभापती प्रस्ताव स्वीकारू किंवा नाकारू शकतात.
- प्रस्ताव स्वीकारल्यास - त्रिसदस्यीय समिती (Three-member Committee) स्थापना :
 - सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश / एक न्यायाधीश
 - एखाद्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश
 - एक निष्णात कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist)
- समिती चौकशीत दोषी आढळल्यास - विशेष बहुमताने (Special Majority) दोन्ही सभागृहांत ठराव.
- राष्ट्रपती पदच्युतीचा आदेश काढतात.

महत्त्वाची प्रकरणे (Important Cases - No HC Judge Removed Till Date)

व्यक्ती	न्यायालय (Court)	आरोप (Charge)	परिणाम (Outcome)
पी. डी. दिनकरन	कर्नाटक → सिक्कीम HC	भ्रष्टाचार व न्यायिक गैरवर्तणूक	राज्यसभेने त्रिसदस्यीय समिती नेमली; 29 जुलै 2011 रोजी स्वतः राजीनामा दिला.
सौमित्र सेन	कलकत्ता HC	₹33.23 लाख भ्रष्टाचाराचा आरोप	राज्यसभेत दोषी; लोकसभेत मतदानापूर्वीच राजीनामा.
यशवंत वर्मा	दिल्ली HC → अलाहाबाद HC	घरात रोकड सापडणे प्रकरण	तत्कालीन CJI संजीव खन्ना यांनी तीन सदस्यीय समिती स्थापन केली.

आतापर्यंत कोणत्याही उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशास महाभियोगद्वारे पदावरून दूर करण्यात आलेले नाही.

PYQ. : राज्यसभेने कोलकत्ता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश ----- यांच्या विरुद्ध महाभियोगाचा खटला चालवला. (PSI 2012)

Ans : सौमित्र सेन

8.9 वेतन व भत्ते (Salary & Allowances — अनुच्छेद 221)

- वेतन व भत्ते संसदीय कायद्याने निश्चित; नेमणुकीनंतर नुकसानकारक बदल करता येत नाही.

पद (Position)	मासिक वेतन (2017 पासून)	पेंशन (Pension)
मुख्य न्यायाधीश (Chief Justice)	₹ 2,50,000 (2.5 लाख)	शेवटच्या पगाराच्या 50%
इतर न्यायाधीश (Other Judges)	₹ 2,25,000 (2.25 लाख)	शेवटच्या पगाराच्या 50%

- वेतन व भत्ते - राज्याच्या संचित निधीवर प्रभारित (Charged on Consolidated Fund of State).
- पेंशन - भारताच्या संचित निधीवर प्रभारित (Charged on Consolidated Fund of India).
- खाजगी खर्च भत्ता, मोफत निवास व इतर सुविधा (वैद्यकीय, कार, दूरध्वनी) मिळतात.

न्यायाधीशांची बदली (Transfer of Judges — अनुच्छेद 222)

- राष्ट्रपती (भारताच्या सरन्यायाधीशांचा विचार घेऊन) एखाद्या न्यायाधीशाची एका HC वरून दुसऱ्या कोणत्याही HC मध्ये बदली करू शकतात.
- बदली झाल्यानंतर त्या न्यायाधीशास पगाराव्यतिरिक्त संसदीय कायद्याने निर्धारित पूरक भत्ता (Compensatory Allowance) दिला जातो.

बदलीबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचे निकष (SC Rulings on Transfer)

वर्ष (Year)	निकाल (Result)
Sankalchand Sheth खटला- 1977	न्यायाधीशाची बदली केवळ अपवादात्मक उपाय म्हणून व केवळ जनहितार्थ असावी, ती शिक्षा म्हणून असू नये.
1994	न्यायाधीशाच्या बदल्यांमधील गैरव्यवहार टाळण्यासाठी न्यायिक पुनर्विलोकनाची आवश्यकता आहे. मात्र, केवळ बदली झालेला न्यायाधीशच बदलीला आव्हान देऊ शकेल.
तिसरा न्यायाधीश खटला -1998	एखाद्या न्यायाधीशाच्या बदलीचा सल्ला राष्ट्रपतींना देताना भारताच्या सरन्यायाधीशाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या चार ज्येष्ठतम न्यायाधीशांच्या कॉलेजियम बरोबरच दोन्ही उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांचाही विचार घेणे आवश्यक.

Q. : राष्ट्रपती सोबत विचार विनिमय केल्यानंतर न्यायाधीशांची बदली एका उच्च न्यायालयातून दुसऱ्या उच्च न्यायालयात करतात. (Tax. 2016)

- (1) पंतप्रधान (2) उपराष्ट्रपती (3) विधि मंत्री (4) वरीलपैकी एकही नाही

Ans : (4) वरीलपैकी एकही नाही

कार्यार्थ / हंगामी मुख्य न्यायाधीश (Acting Chief Justice — अनुच्छेद 223)

- खालील तीन परिस्थितींमध्ये राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाला हंगामी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करतात : (President appoints Acting CJ in 3 situations)
 1. मुख्य न्यायाधीशाचे पद रिक्त असेल तर (Post of CJ vacant)
 2. मुख्य न्यायाधीश तात्पुरत्या कालावधीसाठी अनुपस्थित असतील तर (CJ temporarily absent)
 3. मुख्य न्यायाधीश आपल्या पदाची कामे करण्यास असमर्थ असतील तर (CJ unable to perform duties)
- हंगामी न्यायाधीश मूळ न्यायाधीश पद ग्रहण करेपर्यंत / वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतात.

अतिरिक्त व हंगामी न्यायाधीश (Additional & Acting Judges — अनुच्छेद 224)

अतिरिक्त न्यायाधीश (Additional Judges)

- राष्ट्रपती उच्च न्यायालयाच्या कामकाजात तात्पुरती वाढ झाल्यास किंवा काम थकित असल्यास अतिरिक्त न्यायाधीश नेमू शकतात.
- नेमणूक कमाल दोन वर्षासाठी, मात्र वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंतच.

हंगामी न्यायाधीश (Acting Judges)

- कोणत्या परिस्थितीत राष्ट्रपती नेमणूक करतात :
 - जर एखादा न्यायाधीश गैरहजेरी / इतर कारणांमुळे पदांची कर्तव्ये पार पाडण्यास असमर्थ असेल.
 - जर त्यास त्या उच्च न्यायालयाचे हंगामी मुख्य न्यायाधीश म्हणून नेमण्यात आले असेल.
- हंगामी न्यायाधीश मूळ न्यायाधीश पद ग्रहण करेपर्यंत / वयाची 62 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत पद धारण करतात.

निवृत्त न्यायाधीशांची नियुक्ती (Retired Judges — अनुच्छेद 224A)

- उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने व त्या निवृत्त न्यायाधीशाच्या संमतीने त्यांना तात्पुरते न्यायाधीश म्हणून नियुक्त करू शकतात.

- अशा व्यक्तीस उच्च न्यायालयाचे सर्व अधिकार, अधिकारक्षेत्र व विशेषाधिकार प्राप्त होतात.
- मात्र एरव्ही ती व्यक्ती त्या उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश असल्याचे मानले जाणार नाही.
- निवृत्त न्यायाधीशास राष्ट्रपतींनी निर्धारित केलेले भत्ते (Allowances) मिळतात.

उच्च न्यायालयाचे स्वातंत्र्य (Independence of High Court)

स्वातंत्र्याचा आधार	तपशील (Details)
नेमणूक पद्धत	कार्यकारी मंडळाची पूर्ण सत्ता नाही; CJI/कॉलेजियमचा बंधनकारक विचार.
पदावधीची सुरक्षा	अवघड पदच्युती प्रक्रिया (कलम 217); राष्ट्रपतींच्या मर्जीवर नाही.
निश्चित सेवाशर्ती	नियुक्तीनंतर त्यांना नुकसानकारक होईल असा बदल करता येत नाही (कलम 221).
खर्च संचित निधीवर	वेतन व भत्ते राज्याच्या संचित निधीवर; पेन्शन भारताच्या संचित निधीवर.
संसदेतील चर्चेवर बंदी	अनुच्छेद 121 - आचरणाबाबत संसदेत चर्चा नाही (पदच्युती प्रस्तावावेळी वगळता).
निवृत्तीनंतर वकिलीवर बंदी	अनुच्छेद 220 - ज्या HC मधून निवृत्त झाले त्या HC मध्ये वकिली नाही. SC व इतर HC मध्ये परवानगी.
अवमान शिक्षेचा अधिकार	अनुच्छेद 215 - उच्च न्यायालय स्वतःच्या अवमानाबद्दल शिक्षा करू शकते.
स्टाफ नेमणूकीचे स्वातंत्र्य	मुख्य न्यायाधीश अधिकाऱ्यांची व सेवकांची नेमणूक करू शकतात.
अधिकारक्षेत्र घटविण्याची मर्यादा	घटनेने दिलेले अधिकारक्षेत्र व अधिकार घटविता येत नाहीत (कलम 225); केवळ संसद/विधिमंडळ इतर बाबतीत बदल करू शकते.
कार्यकारी मंडळापासून विभक्त	अनुच्छेद 50 - राज्यसंस्थेमध्ये न्यायव्यवस्था कार्यकारी मंडळापासून विभक्त करण्याचे निर्देश.

अधिकारक्षेत्र व अधिकार (Jurisdiction & Powers)

मुख्य मुद्दा / अधिकारक्षेत्राचा प्रकार	सविस्तर माहिती / तरतूद / स्रोत
विद्यमान अधिकारक्षेत्र कायम (कलम 225 अन्वये)	राज्यघटनेच्या प्रारंभाच्या लगतपूर्वी (म्हणजेच 26 जानेवारी 1950 पूर्वी) उच्च न्यायालयांचे जे अधिकारक्षेत्र आणि अधिकार अस्तित्वात होते, तेच अधिकार राज्यघटना लागू झाल्यानंतरही तसेच (कायम) राहतील.
सर्वात महत्त्वाचा बदल (नवीन अधिकाराचा समावेश)	या जुन्या अधिकारांमध्ये घटनेने केवळ एकाच नवीन अधिकाराचा समावेश केला, जो घटनेच्या प्रारंभापूर्वी उच्च न्यायालयांना प्राप्त नव्हता. तो नवीन अधिकार म्हणजे: 'महसूलविषयक मुद्द्याबाबतचे अधिकारक्षेत्र'.
सध्याचे अधिकारक्षेत्र व अधिकार प्राप्त होण्याचे स्रोत	उच्च न्यायालयाला त्याचे सद्यस्थितीतील अधिकार प्रामुख्याने खालील 7 बाबींमधून प्राप्त झालेले आहेत : 1. घटनात्मक तरतूद (Constitutional Provisions) 2. एकस्व अभिलेख (Letters of Patent) 3. संसदीय कायदे (Parliamentary Acts) 4. राज्य विधानमंडळाचे कायदे (State Legislature Acts) 5. भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 6. फौजदारी प्रक्रिया संहिता (CrPC), 1973 7. दिवाणी प्रक्रिया संहिता (CPC), 1908

■ खालील बाबींचा समावेश :

- अंडमिरल्टी (नौसेना), मृत्युपत्र, विवाह, घटस्फोट, कंपनी कायदा व 'न्यायालयाचा अवमान' यांच्याशी संबंधित मुद्दे.
- 'संसद' व 'राज्य विधिमंडळ' सदस्य यांच्या निवडणुकींशी संबंधित तंटे.
- 'महसूलविषयक मुद्दे' — महसूल जमा करताना दिलेले आदेश व केलेल्या कृती.
- नागरिकांचे मूलभूत हक्क बजावणे (Enforcement of Fundamental Rights).
- घटनेच्या अन्वयार्थाचा प्रश्न ज्यामध्ये निर्माण झाला आहे असे कनिष्ठ न्यायालयाकडून काढून घेतलेले दावे.
- कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास, दिल्ली — उच्च मूल्यांच्या दाव्यांमध्ये प्रारंभिक दिवाणी अधिकारक्षेत्र.

प्राधिलेख अधिकारक्षेत्र (Writ Jurisdiction — अनुच्छेद 226)

- उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांची बजावणी करण्यासाठी किंवा 'इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी' निदेश, आदेश किंवा प्राधिलेख काढू शकते. (Article 226 – Writs for Fundamental Rights OR for any other purpose)
- पाच प्राधिलेख - हेबियस कॉर्पस, मँडमस, प्रोहिबिशन, सर्शोओरारी, को-वॉरंटो. (5 Writs: Habeas Corpus, Mandamus, Prohibition, Certiorari, Quo Warranto)

प्राधिलेख (Writ)	अर्थ (Meaning)	कशासाठी? (Purpose)
हेबियस कॉर्पस (Habeas Corpus)	शरीर सादर करा	बेकायदेशीर अटकेविरुद्ध; स्वातंत्र्याचे रक्षण करण्यासाठी.
मँडमस (Mandamus)	आम्ही आदेश देतो	सार्वजनिक अधिकार्यानी/संस्थांनी कर्तव्य पार न पाडल्यास.
प्रोहिबिशन (Prohibition)	करू नकोस	कनिष्ठ न्यायालय/न्यायाधिकरण अधिकारक्षेत्र ओलांडत असल्यास थांबवणे.
सर्शोओरारी (Certiorari)	प्रमाणित करा	कनिष्ठ न्यायालय/न्यायाधिकरणाचा चुकीचा निर्णय रद्द करणे.
को-वॉरंटो (Quo Warranto)	कोणत्या अधिकाराने?	सार्वजनिक पदावर बेकायदेशीर व्यक्ती असल्यास त्याला काढणे.

PYQ. कोणते कलम उच्च न्यायालयांना मूलभूत अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी निदेश जारी करण्याचा अधिकार देते?

Ans : कलम 226 (Combine B 2022)

HC vs SC — प्राधिलेख तुलना (Writ Jurisdiction Comparison)

- ✓ HC चे प्राधिलेख क्षेत्र SC पेक्षा अधिक व्यापक आहे - कारण HC 'इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी' (for any other purpose) देखील प्राधिलेख काढू शकते.
- ✓ SC फक्त मूलभूत हक्कांसाठी काढते. (Art. 32 – only for Fundamental Rights); HC मूलभूत हक्क + इतर कायदेशीर हक्कांसाठी (Art. 226) प्राधिलेख काढतात.
- ✓ HC चे प्राधिलेख क्षेत्र प्रारंभिक आहे, परंतु SC शी समवर्ती (Concurrent) आहे - असमावेशक (Exclusive) नाही.
- ✓ HC प्रादेशिक क्षेत्राबाहेरही प्राधिलेख काढू शकते - जर 'Cause of Action' त्याच्या क्षेत्रात उद्भवले असल्यास.
- ✓ चंद्रकुमार खटला (1997): HC व SC च्या प्राधिलेख काढण्याचा अधिकार घटनेच्या मूलभूत संरचनेचा भाग आहे - त्यामुळे घटनादुरुस्तीने काढून टाकता येणार नाही.

अपिलाचे / पुनर्विचाराचे अधिकारक्षेत्र (Appellate Jurisdiction)

- उच्च न्यायालय मुळात अपिलाचे न्यायालय म्हणून कार्य करते — अधिनस्त न्यायालयांनी दिलेल्या निर्णयांचा पुनर्विचार करण्याचा अधिकार.
- उच्च न्यायालयाचे अपिलाचे अधिकारक्षेत्र प्रारंभिक अधिकारक्षेत्रापेक्षा अधिक व्यापक आहे.

दिवाणी प्रकरणांमध्ये अपील (Civil Matters)

- जिल्हा न्यायालये व इतर अधिनस्त न्यायालयांनी दिलेल्या आदेशाविरुद्ध पहिले अपील — कायदा तसेच वस्तुस्थितीचा प्रश्न (First Appeal)

- Law + Fact). असल्यास.

- दुसरे अपील — केवळ कायद्याच्या प्रश्नाचा समावेश असल्यास (Second Appeal – only Law) तेव्हा
- कलकत्ता, बॉम्बे व मद्रास उच्च न्यायालयात न्यायालयांतर्गत अपील (Intra-Court Appeal) — एकाच न्यायाधीशाने एखाद्या खटल्याचा (प्रारंभिक किंवा अपिलाच्या) निकाल दिला असल्यास त्याविरुद्ध त्याच उच्च न्यायालयाच्या खंड पीठाकडे अपील.
- प्रशासकीय व इतर न्यायाधिकरणांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील उच्च न्यायालयाकडे करता येते.

फौजदारी प्रकरणांमध्ये अपील (Criminal Matters) :

- सत्र न्यायालय व अतिरिक्त सत्र न्यायालयांनी दिलेल्या 7 वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेविरुद्ध अपील.
- मृत्युदंडाची शिक्षेची अंमलबजावणी HC च्या संमतीविना करता येत नाही.
- CrPC, 1973 च्या विविध तरतुदींमध्ये - साहाय्यक सत्र न्यायाधीश, मेट्रोपॉलिटन मॅजिस्ट्रेट व इतर न्यायिक मॅजिस्ट्रेट्स यांच्या निर्णयाविरुद्ध अपील.

पर्यवेक्षणात्मक अधिकारक्षेत्र (Supervisory Jurisdiction — अनुच्छेद 227)

- उच्च न्यायालयाला आपल्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रातील सर्व न्यायालये व न्यायाधिकरणे (लष्करी न्यायालये वगळता) यांच्यावर पर्यवेक्षणाचा अधिकार आहे.
- हा अधिकार अत्यंत व्यापक आहे कारण :
 - तो सर्व न्यायालये व न्यायाधिकरणांना लागू आहे.
 - त्यामध्ये प्रशासकीय तसेच न्यायिक पर्यवेक्षणाचा समावेश आहे.
 - ते पुनर्विलोकनात्मक (Revisional) अधिकारक्षेत्र आहे.
 - त्याचा वापर स्वयंप्रेरणेने (Suo-Motu) केला जाऊ शकतो.
- मात्र, हा अधिकार अमर्यादित नसून अपवादात्मक परिस्थितीतच वापरला पाहिजे.
- अधिनस्त न्यायालयांकडून: परतावे (Returns) मागवता येतात; फी कोष्टके ठरवू शकतात; सामान्य नियम व विहित नमुने तयार करतात.

अधिनस्त न्यायालयांवर नियंत्रण (administrative control over subordinate courts 235)

- जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक, पदस्थापन (Posting) व पदोन्नती - राज्यपाल उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन करतात.
- राज्याच्या न्यायिक सेवेतील इतर सदस्यांचे (जिल्हा न्यायाधीश वगळता) पदस्थापन, बदली, रजा व शिस्त - उच्च न्यायालयाची कार्ये करते.
- अनुच्छेद 228 - एखाद्या अधिनस्त न्यायालयासमोर प्रलंबित एखाद्या प्रकरणात घटनेचा अन्वयार्थ लावण्याची गरज असलेला कायद्याचा सारभूत प्रश्न समाविष्ट असल्यास, उच्च न्यायालय ते प्रकरण स्वतःकडे घेऊ शकते.

अभिलेख न्यायालय म्हणून अधिकार (A Court of Record — अनुच्छेद 215)

- उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय (Court of Record) असल्याने त्यास पुढील दोन अधिकार आहेत :
- (Article 215 – Court of Record)
 - उच्च न्यायालयाचे सर्व निकाल, कार्यवाही व कायदे भविष्यकालीन स्मृती व साक्षीसाठी कायमस्वरूपी अभिलेखित (Record) केले जातात. ते सर्व न्यायिक पूर्वसंकेत (Legal Precedents) व न्यायिक संदर्भ (Legal References) म्हणून समजले जातात - त्यांना कोणत्याही अधिनस्त न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.
 - उच्च न्यायालयाला आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याचा अधिकार आहे - न्यायालय अवमान कायदा, 1971 (Contempt of Courts Act, 1971).
- दिवाणी अवमान (Civil Contempt) - न्यायालयाच्या निर्णयाची/अंडरटेकिंगची अंमलबजावणी न करणे.
- फौजदारी अवमान (Criminal Contempt) - न्यायालयाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचवणे; न्यायिक कार्यवाहीत हस्तक्षेप; न्यायप्रशासनात अडथळा.
- अवमानाबद्दल शिक्षा - सहा महिन्यांपर्यंत साधी अटक किंवा ₹2,000 पर्यंत दंड किंवा दोन्ही.

PYQ. घटनेच्या कोणत्या अनुच्छेदात प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल असे स्पष्ट केले? (Combine B 2024)

Ans : अनुच्छेद 215

PYQ. खालीलपैकी योग्य विधाने निवडा. (Comb. B 2024)

Ans : अ. प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल.

ब. प्रत्येक उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असेल आणि त्यास आपल्या अवमानाबद्दल शिक्षा करण्याच्या अधिकारासह अशा न्यायालयाचे सर्व अधिकार असतील.

न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार (Power of Judicial Review — अनुच्छेद 13, 226)

- केंद्र तसेच राज्यांच्या कायद्यांची तसेच कार्यकारी आदेशांची घटनात्मकता तपासण्याचा अधिकार.
- जर असे कायदे किंवा कार्यकारी आदेश घटनेच्या तरतुदींशी विसंगत असल्याचे आढळले तर, ते अवैध, घटनाविरोधी व निरुपयोगी म्हणून त्यांचा प्रभाव शून्यवत (Null and Void) असल्याचे घोषित करण्याचा अधिकार उच्च न्यायालयास आहे.
- 42 व्या घटनादुरुस्ती (1976) ने मर्यादा घातल्या; 43 व्या दुरुस्ती (1977) ने पुनर्स्थापित केले.

बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) — विशेष माहिती

विषय (Subject)	तपशील (Details)
स्थापना (Establishment)	14 ऑगस्ट 1862
पहिले मुख्य न्यायाधीश (First Chief Justice)	मॅथ्यू रिचार्ड रॉस (Matthew Richard Ross)
सध्याचे मुख्य न्यायाधीश (Current CJ)	आलोक आराध्ये (Alok Aradhe) - 48 वे, 21 जानेवारी 2025 पासून, पण 5 सप्टेंबर पासून न्यायमूर्ती श्री. चंद्रशेखर आहे.
एकूण न्यायाधीश (Total Judges)	75 (74 + 1)
अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction)	महाराष्ट्र, गोवा, दादरा व नगरहवेली, दमण व दीव
खंडपीठे (Benches)	नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद), पणजी; कोल्हापूर - सर्किट बेंच
स्वातंत्र्यानंतरचे पहिले CJ	मोहम्मद अली छागला (Mohammad Ali Chagla)
पहिली महिला CJ (First Woman CJ)	सुजाता मनोहर (Sujata Manohar) - 1994
पुण्यात खंडपीठ?	नाही ✕ - हा वारंवार विचारला जाणारा सापळा प्रश्न आहे.

PYQ. ऑगस्ट 2017 पर्यंत भारतात किती उच्च न्यायालये होती? **Ans :** 24 (Forest 2017)

PYQ. बॉम्बे उच्च न्यायालय ----- सालापासून महाराष्ट्र आणि गोवा या राज्यांसाठी तसेच दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्च न्यायालय झाले. **Ans :** 1960 (Forest 2018)

PYQ. ऑगस्ट 2017 पर्यंत भारतात किती उच्च न्यायालये होती? **Ans :** 24 (Forest 2017)

स्थापना क्रम — महत्त्वाचे (Chronological Order)

कलकत्ता/बॉम्बे/मद्रास (1862) → अलाहाबाद (1866) → कर्नाटक-मैसूर (1884)

पाटणा (1916) → पंजाब व हरियाणा (1875) → गुवाहाटी (1948) → ओरिसा (1948)

राजस्थान (1949) → गुजरात (1960) → हिमाचल प्रदेश (1971) → सिक्कीम (1975)

मध्य प्रदेश (1956) → केरळ (1958) → दिल्ली (1966)

झारखंड/छत्तीसगड/उत्तराखंड (2000) → मणीपूर/मेघालय/त्रिपुरा (2013)

आंध्र प्रदेश (2019) — सर्वात नवीन, 25 वे HC

MPSC परीक्षेत वारंवार येणारा प्रश्न : गुजरात (1960) < केरळ (1958) < दिल्ली (1966) < सिक्कीम (1975)

PYQ. स्थापनेच्या तारखेप्रमाणे उच्च न्यायालयांचा चढता क्रम: (MPSC 2024)

Ans : गुजरात < केरळ < दिल्ली < सिक्कीम

केंद्रशासित प्रदेश व त्यांचे HC (UTs and Their High Courts)

दादरा व नगरहवेली आणि दमण व दीव → बॉम्बे HC

अंदमान व निकोबार बेटे → कलकत्ता HC

लक्षद्वीप → केरळ HC

पुदुच्चेरी (पाँडिचेरी) → मद्रास HC

चंदीगड → पंजाब व हरियाणा HC

लडाख → जम्मू व काश्मीर HC

दिल्ली → दिल्ली HC (स्वतःचे)

जम्मू व काश्मीर → जम्मू व काश्मीर HC (स्वतःचे)

PYQ. अंदमान आणि निकोबार बेटे पुढीलपैकी कोणत्या उच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक अधिकारक्षेत्रात येतात? (Combine 2023)

Ans: कलकत्ता

PYQ. खालीलपैकी कोणत्या उच्च न्यायालयाचे अधिकार क्षेत्र लक्षद्वीप केंद्रशासित प्रदेशापर्यंत विस्तारलेले आहे? (ASO 2022)

Ans : केरळ

Important Points

- ✓ न्यायाधीशांची नेमणूक राष्ट्रपती करतात
- ✓ HC चे प्राधिलेख क्षेत्र SC पेक्षा अधिक व्यापक आहे (इतर कोणत्याही प्रयोजनासाठी)
- ✓ निष्णात कायदेतज्ज्ञ (Distinguished Jurist) ही पात्रता फक्त SC साठी आहे
- ✓ मुंबई HC चे खंडपीठ पुण्यात नाही; ते नागपूर, छ. संभाजीनगर, पणजी येथे आहे
- ✓ न्यायमूर्ती सौमित्र सेन : राज्यसभेत दोषी; लोकसभेच्या मतदानापूर्वीच राजीनामा दिला
- ✓ HC न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय 62 वर्षे आहे (SC चे 65 वर्षे)
- ✓ अतिरिक्त न्यायाधीशांची नेमणूक जास्तीत जास्त 2 वर्षासाठी होते
- ✓ पर्यवेक्षणात्मक अधिकारक्षेत्रातून लष्करी न्यायालये वगळलेली आहेत

प्रास्ताविक (Introduction)

अधिनस्थ न्यायव्यवस्थेची व्याख्या व स्थान (Definition & Position)

- भारतीय न्यायव्यवस्थेमध्ये उच्च न्यायालय (High Court) व अधिनस्थ न्यायालये (Subordinate Courts) यांचा समावेश होतो.
- अधिनस्थ न्यायालयांना कनिष्ठ न्यायालये (Lower Judiciary) असेही म्हणतात.
- उच्च न्यायालयाच्या अधीन असल्याने त्यांना अधिनस्थ न्यायालये असे म्हणतात.
- ते उच्च न्यायालयाच्या खालच्या स्तरावर, म्हणजे जिल्हा व त्याखालील स्तरावर कार्य करतात.
- **महत्त्वाचे :** अधिनस्थ न्यायव्यवस्था ही उच्च न्यायालयाला जोडलेली असते; ती थेट सर्वोच्च न्यायालयाला नाही.

घटनात्मक तरतुदी (Constitutional Provisions - Article 233 ते 237)

- भाग 6 (Part VI) - प्रकरण 6 (Chapter VI) मध्ये कलम 233 ते 237 दरम्यान अधिनस्थ न्यायालयांबाबतची तरतूद दिलेली आहे.

कलम 233: जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक, पदस्थापन व पदोन्नती

- जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक, पदस्थापन व पदोन्नती राज्यपाल उच्च न्यायालयाचा सल्ला घेऊन करतो.
- ही नेमणूक थेट राज्यपालाकडून होते; राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत नाही.

पात्रता (Qualifications for District Judge):

- त्याने आधीपासून केंद्र किंवा राज्य शासनाच्या सेवेत नसावे.
- तो किमान 7 वर्षे वकील (Advocate) किंवा अधिवक्ता (Pleader) असावा.
- उच्च न्यायालयाने नेमणुकीसाठी त्याची शिफारस (Recommendation) केलेली असावी.

PYQ. जिल्हा न्यायाधीशांची नियुक्ती कोणाद्वारे होते? (2022)

Ans : राज्यपालामार्फत उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन (कलम 233)

PYQ. जिल्हा न्यायाधीश पदी नियुक्त होण्यासाठी किमान किती वर्षे वकील असावे? (Comb. B Pre 2022)

Ans : 7 Year

टीप : '7 वर्षे वकील' हे पात्रतेचे मुख्य निकष विसरू नका! परीक्षेत वारंवार विचारले जाते.

कलम 234: जिल्हा न्यायाधीश व्यतिरिक्त अन्य व्यक्तींची न्यायिक सेवेत भरती

- राज्यपाल जिल्हा न्यायाधीशांव्यतिरिक्त इतरांची राज्य न्यायिक सेवेत नियुक्ती करतात.
- नियुक्तीवेळी राज्य लोकसेवा आयोग व उच्च न्यायालयाशी सल्लामसलत आवश्यक.
- प्रत्यक्ष भरती स्पर्धा परीक्षेद्वारे (MPSC/State PSC).

कलम 235: कनिष्ठ न्यायालयांवरील उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण

- कलम 235: जिल्हा व अधीनस्थ न्यायालयांवर तसेच जिल्हा न्यायाधीशांखालील न्यायिक अधिकाऱ्यांच्या पोस्टिंग, पदोन्नती व रजेवर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण.

PYQ. जिल्हा व सत्र न्यायाधीशांवर कोणाचे नियंत्रण असते? (Tax 2022)

Ans : राज्याचे उच्च न्यायालय (कलम 235)

महत्त्वाचे : कनिष्ठ न्यायालयांवर नियंत्रण = उच्च न्यायालय (High Court) – कलम 235

कलम 236 : 'जिल्हा न्यायाधीश' व 'न्यायिक सेवा' यांची व्याख्या

कलम 236 : मध्ये पुढील दोन शब्दप्रयोगांचा अर्थ स्पष्ट करण्यात आलेला आहे :

शब्दप्रयोग (Term)	व्याख्या (Definition)
जिल्हा न्यायाधीश (District Judge)	नगर दिवाणी न्यायाधीश, अपर जिल्हा न्यायाधीश, सह जिल्हा न्यायाधीश, सहायक जिल्हा न्यायाधीश, लघुवाद न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश, मुख्य प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट, अपर मुख्य प्रेसिडेन्सी मॅजिस्ट्रेट, सत्र न्यायाधीश, अपर सत्र न्यायाधीश व सहायक सत्र न्यायाधीश यांचा समावेश.
न्यायिक सेवा (Judicial Service)	केवळ अशा व्यक्तींचा समावेश असलेली सेवा, ज्यांच्यामधून जिल्हा न्यायाधीश व कनिष्ठ मुलकी न्यायिक पदे भरली जातात.

कलम 237 : विवक्षित दंडाधिकाऱ्यांना तरतुदी लागू करणे

राज्यपाल अधिसूचनेद्वारे या प्रकरणातील तरतुदी राज्य न्यायिक सेवेतील व्यक्तींप्रमाणे दंडाधिकाऱ्यांच्या कोणत्याही वर्गास लागू करू शकतो.

कलम सारांश तक्ता (Article 233-237)

कलम	विषय	महत्त्वाचा मुद्दा
233	जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक	राज्यपाल+उच्च न्यायालयाचा विचारविनिमय करून करतात; पात्रता: 7 वर्षे वकीली केलेला असावा.
234	इतर न्यायिक सेवेत भरती	राज्यपाल + MPSC + उच्च न्यायालय यांचा विचारविनिमय करून करतात.
235	उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण	Posting, Promotion, Leave वर उच्च न्यायालयाचे नियंत्रण असते.
236	व्याख्या	जिल्हा न्यायाधीश व न्यायिक सेवा यांच्या व्याख्या
237	दंडाधिकाऱ्यांना तरतुदी	राज्यपालाद्वारे दंडाधिकाऱ्यांना लागू करणे

कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेची रचना (Structure of Subordinate Judiciary)

■ महाराष्ट्रातील कनिष्ठ न्यायव्यवस्थेची संघटनात्मक संरचना पुढीलप्रमाणे आहे :

उच्च न्यायालय (High Court)

↓

जिल्हा व सत्र न्यायालय (District & Sessions Court)

✓ (दिवाणी बाजू) ✗ (फौजदारी बाजू)

a) जिल्हा व सत्र न्यायालये (District and Sessions Courts)

- जिल्हा न्यायाधीश हे जिल्ह्यातील सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकारी असतो.
- दिवाणी व फौजदारी प्रकरणांत प्रारंभिक व अपीलीय अधिकार असतात.
- सत्र न्यायाधीश म्हणूनही कार्य; म्हणून 'जिल्हा व सत्र न्यायालय'.

भूमिका (Role)	अधिकार (rights)	कार्य (work)
जिल्हा न्यायाधीश (District Judge)	दिवाणी (Civil) अधिकार	दिवाणी खटल्यांवर निकाल देतो/देतात.
सत्र न्यायाधीश (Sessions Judge)	फौजदारी (Criminal) अधिकार	फौजदारी खटल्यांवर निकाल देतो/देतात.
नेमणूक (Appointment)	घटनेचे कलम 233 अन्वये	राज्यपालामार्फत उच्च न्यायालयाचा विचार घेऊन.
शिक्षा (Punishment Power)	मृत्युदंड (Death Sentence) देण्याचा अधिकार	मात्र ती उच्च न्यायालयाच्या संमतीने अधीन.

b) दिवाणी बाजूची न्यायालये (Courts on Civil Side)

1. दिवाणी न्यायाधीशाचे न्यायालय, वरिष्ठ विभाग (Court of Civil Judge, Senior Division)

- 1 लाखांपेक्षा जास्त मूल्याचे खटले.
- अपील जिल्हा न्यायालयात; 3 लाखांपेक्षा जास्त असल्यास थेट उच्च न्यायालयात.

2. दिवाणी न्यायाधीशाचे न्यायालय, कनिष्ठ विभाग (Court of Civil Judge, Junior Division / Munsiff's Court)

- 1 लाखांपर्यंतचे खटले.
- अपील वरच्या न्यायालयात.
- काही राज्यांत 'मुन्सिफ कोर्ट' असे म्हणतात.

c) फौजदारी बाजूची न्यायालये (Courts on Criminal Side)

1. मुख्य न्यायिक दंडाधिकाऱ्याचे न्यायालय (Court of Chief Judicial Magistrate)

- या न्यायालयात 7 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या खटल्यांचा निकाल लावला जातो.

2. न्यायिक दंडाधिकारी, प्रथम दर्जा (Judicial Magistrate First Class - JMFC)

- या न्यायालयात 3 वर्षांपर्यंतच्या तुरुंगवासाची शिक्षा असलेल्या खटल्यांचा निकाल लावला जातो.

d) महानगरातील न्यायालये (Courts in Metropolitan Cities)

- दिवाणी बाजू : 'शहर दिवाणी न्यायालय' (City Civil Courts).
- फौजदारी बाजू : 'महानगर दंडाधिकाऱ्याचे न्यायालय' (Metropolitan Magistrates).

e) लघुवाद न्यायालये (Small Causes Courts)

- प्रेसिडेन्सी शहरे (मुंबई, कलकत्ता, मद्रास) व काही शहरांत स्थापना.
- 1853: Court of Small Causes; 1880: लघुवाद न्यायालये.
- कमी मूल्याच्या दिवाणी दावे संक्षिप्त पद्धतीने निकाल.
- महाराष्ट्रात : मुंबई, पुणे, नागपूर.

f) कुटुंब न्यायालये (Family Courts)

- 'कुटुंब न्यायालये कायदा, 1984' अंतर्गत स्थापना.
- विवाह/कुटुंब वाद (घटस्फोट, पोटगी, पालकत्व, मालमत्ता).
- अपील उच्च न्यायालयात.
- पहिले : पुणे (1988), मुंबई (1989); महाराष्ट्रात एकूण 16.

g) ग्राम न्यायालये (Gram Nyayalayas)

- 'ग्राम न्यायालये अधिनियम, 2008' (लागू: 2 ऑक्टोबर 2009).

- ग्रामीण भागात स्थापना उद्दिष्ट.
- मोबाईल न्यायालय; दिवाणी व फौजदारी दोन्ही अधिकार.

PYQ. ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 कधी लागू झाला? (Excise 2018)

Ans : 2 ऑक्टोबर, 2009

- टीप : ग्राम न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाविरुद्ध अपील करता येत नाही - हे परीक्षेत विचारले जाते.

h) विधी सेवा प्राधिकरण (Legal Services Authorities)

- 'विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987' अंतर्गत; घटना कलम 39A नुसार समान न्याय व मोफत कायदे सहाय्य.
- अंमलबजावणी : 9 नोव्हेंबर 1995.

विधी सेवा प्राधिकरण	स्थान	अध्यक्ष (President)
राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण (NALSA)	राष्ट्रीय स्तर	भारताचे सरन्यायाधीश (Patron-in-Chief); दुसऱ्या क्रमांकाचे ज्येष्ठ न्यायाधीश (Executive Chairperson)
राज्य विधी सेवा प्राधिकरण	राज्य स्तर	उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती
जिल्हा विधी सेवा प्राधि.	जिल्हा स्तर	जिल्हा न्यायाधीश
तालुका विधी सेवा समिती	तालुका स्तर	वरिष्ठ न्यायिक अधिकारी

i) लोक अदालत / लोक न्यायालय (Lok Adalat)

- जलद व कमी खर्चात न्याय देण्यासाठीची पर्यायी व्यवस्था.
- प्रलंबित व दाखल-पूर्व (Pre-litigation) प्रकरणे समेट/तडजोडीतून निकाली काढली जातात.

वैशिष्ट्य (Feature)	तपशील (Details)
कायदेशीर दर्जा (Legal Status)	विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 अन्वये वैधानिक दर्जा आहे.
निर्णयाचे स्वरूप	अंतिम असतो, सर्व पक्षांवर बंधनकारक; अपील नाही
कोर्ट फी	कोणतीही फी आकारली जात नाही
अधिकारक्षेत्र	केवळ आपसात मिटविता येणारे गुन्हे (Compoundable Offences)
सदस्यरचना	अध्यक्ष: न्यायिक अधिकारी; एक वकील; एक सामाजिक कार्यकर्ता

PYQ. लोक न्यायालयात प्रकरण दाखल केल्यावर कोणतीही कोर्ट फी भरावी लागत नाही - योग्य/अयोग्य? (2019)

Ans : योग्य

कायमस्वरूपी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)

- लोक अदालतीचा एक प्रकार; 'विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987' मध्ये 2002 च्या दुरुस्तीने कलम 22B अंतर्गत स्थापना.
- सार्वजनिक सुविधा सेवांशी संबंधित (वाहतूक, टपाल, टेलिफोन इ.) 10 लाखांखालील दाखल-पूर्व (Pre-litigation) तडजोडीचे खटले.
- स्वतःहून निर्णय देऊ शकते; सामान्य लोक अदालत देऊ शकत नाही.



प्रास्ताविक व घटनात्मक तरतुदी

1. प्रास्ताविक (Introduction)

- मूळ घटनेत न्यायाधिकरणांची तरतूद नव्हती.
- लोकसेवकांच्या भरती व सेवाशर्तीशी संबंधित तंटे/तक्रारी सोडविण्यासाठी स्थापन लवादांना प्रशासकीय न्यायाधिकरणे म्हणतात.

2. 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) भाग XIV-A ची भर

- 42 व्या घटनादुरुस्ती 1976 ने भाग-14(A) 'न्यायाधिकरणे' (Tribunals) असे शीर्षक असलेला नवीन भाग समाविष्ट करण्यात आला.
- त्यामध्ये केवळ दोन कलमे आहेत: कलम 323(A) प्रशासकीय न्यायाधिकरणांशी संबंधित आणि कलम 323(B) अन्य बाबींसाठी न्यायाधिकरणांशी संबंधित.
- **महत्त्वाचे :** घटनादुरुस्ती = 42 वी (1976); भाग = XIV-A; कलमे = 323(A) व 323(B)

3. कलम 323(A): प्रशासकीय न्यायाधिकरणे (Article 323A)

- **कलम 323A :** केंद्र/राज्य/स्थानिक प्राधिकरण व सार्वजनिक संस्थांतील लोकसेवकांच्या भरती व सेवाशर्तीसंबंधी तंटे सोडविण्यासाठी संसदेला प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार.
- संसदेने केलेल्या कायद्यात पुढील तरतुदी करता येतील:
- संघासाठी एक व राज्यांसाठी स्वतंत्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद.
- न्यायाधिकरणांचे अधिकारक्षेत्र, अधिकार व कार्यपद्धती निश्चित करणे.
- लोकसेवकांच्या भरती/सेवाशर्ती वादांत सर्वोच्च न्यायालय वगळता इतर न्यायालयांचे अधिकार वर्ज्य करणे.
- कार्यक्षमता, जलद निकाल व आदेशांची अंमलबजावणी यासाठी पूरक तरतुदी.

PYQ. प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे राज्यघटनेच्या पुढील अनुच्छेदा-प्रमाणे स्थापन होतात. (2023)

Ans : अनुच्छेद 323-अ

- **महत्त्वाचे :** कलम 323A ने संसदेला लोकसेवकांच्या सेवाबाबतचे तंटे दिवाणी न्यायालये व उच्च न्यायालयांच्या अधिकारक्षेत्रातून काढून प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या अधिकारात आणण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे.

कलम 323(B): अन्य विषयांसाठी न्यायाधिकरणे (Article 323B)

- **कलम 323B :** संसद व राज्य विधानमंडळाला विशिष्ट विषयांवरील वादांच्या न्यायनिर्णयासाठी न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार.

कलम 323(B) - न्यायाधिकरणे स्थापन करता येणाऱ्या विषयांची यादी

1. कोणत्याही कराची आकारणी, निर्धारण, संकलन व वसुली
2. परकीय चलन, आयात व निर्यात
3. औद्योगिक व कामगारविषयक तंटे
4. भू सुधारणा (Land Reforms)
5. नागरी मालमत्तेवरील कमाल मर्यादा (Urban Property Ceiling)
6. संसद आणि राज्य विधानमंडळाच्या निवडणुका

7. खाद्य पदार्थ आणि राष्ट्रपतींनी घोषित केलेल्या अत्यावश्यक वस्तूंचे उत्पादन, प्रापण, पुरवठा व वितरण
8. भाडे व त्याचे विनियमन आणि नियंत्रण, तसेच भाडेकरूविषयक प्रश्न (मालक व भाडेकरू यांचा हक्क, मालकीहक्क व हितसंबंध यांविषयीचे)

उदाहरणे (Examples of Tribunals under Article 323B):

न्यायाधिकरण (Tribunals)	विषय (Subject)
औद्योगिक न्यायालय (Industrial Tribunal)	कामगार विवाद
कॉपीराईट बोर्ड (Copyright Board)	बौद्धिक संपदा
भाडे नियंत्रक न्यायाधिकरण (Rent Control Tribunal)	भाडेकरू प्रश्न
रेल्वे दर न्यायाधिकरण (Railway Rates Tribunal)	रेल्वे दर
कामगार न्यायालय (Labour Court)	कामगार संबंध
कामगार विमा न्यायालय (Employees Insurance Court)	कामगार विमा

केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal - CAT)

स्थापना (Establishment)

- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाची स्थापना 1985 मध्ये करण्यात आली.
- **स्थापना** : प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा, 1985 (Administrative Tribunal Act, 1985) अंतर्गत स्थापन करण्यात आले.
- या कायदाने केंद्र सरकारला केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण व राज्यांच्या मागणीनुसार राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणे स्थापन करण्याचा अधिकार दिला आहे.
- या कायद्यात 2006 मध्ये दुरुस्ती करण्यात आली.

PYQ. CAT ची स्थापना कोणत्या कायद्याद्वारे झाली? (STI 2015)

Ans : Administrative Tribunal Act, 1985

वैशिष्ट्य (Feature)	तपशील (Details)
स्वरूप	वैधानिक संस्था (Statutory Body) - घटनात्मक नाही (Not Constitutional)
मुख्य पीठ (Bench)	दिल्ली (Delhi)
खंडपीठे (Benches)	देशभरात 17 नियमित खंडपीठे; त्यापैकी 15 उच्च न्यायालयांच्या ठिकाणी, तसेच जयपूर व लखनौ येथे.
सर्किट सिटिंग	उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठांच्या ठिकाणी न्यायाधिकरणाचे सर्किट सिटिंग चालतात.
अर्जदास्त फी	₹ 50 पेक्षा अधिक नाही

रचना (Composition)

- केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरण हे एक बहु-सदस्यीय न्यायाधिकरण असून त्यामध्ये एक अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व इतर सदस्य असतात.
- सध्या, त्यामध्ये एक अध्यक्ष, 16 उपाध्यक्ष व 49 सदस्य आहेत.
- त्यांची नेमणूक राष्ट्रपतीमार्फत (पंतप्रधानांशी सल्लामसलत केल्यानंतर) केली जाते.
- हे व्यक्ती कायदा तसेच प्रशासन क्षेत्रांमधून निवडले जातात.

PYQ. केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाचे अध्यक्ष आणि इतर प्रत्येक सदस्यांची नियुक्ती ---- द्वारे केली जाईल. (2021)

Ans : पंतप्रधानांशी सल्लामसलत केल्यानंतर, राष्ट्रपती

कार्यकाल (Tenure)

पद (Post)	कार्यकाल (Tenure)	वयोमर्यादा (Age Limit)
अध्यक्ष (Chairperson)	5 वर्षे असतो.	65 वर्षे (जे आधी होईल ते)
उपाध्यक्ष व सदस्य (Vice-Chairpersons & Members)	5 वर्षे असतो.	62 वर्षे (जे आधी होईल ते)

कार्यपद्धती (Procedure)

- न्यायाधिकरणाचे काम 'नैसर्गिक न्यायाची तत्त्वे' (Principles of Natural Justice) यानुसार चालते.
- न्यायाधिकरणाचे कार्य काही प्रमाणात न्यायालयासारखेच असते.
- न्यायाधिकरणास निर्णय देताना कारणे देणे बंधनकारक असते.
- दिवाणी कोर्टाचे अधिकार आहेत, पण CPC 1908 मधील कार्यपद्धतीनुसार चालत नाही.
- भारतीय पुरावा कायद्यातील तरतुदी CAT ला बंधनकारक नाहीत, पण त्रैविधिक, व्यवहाराच्या नियमांचे पालन करणे बंधनकारक आहे.
- प्रशासकीय न्यायाधिकरणाला Precedent (पूर्वीचा दाखला), Res Judicata तत्त्व, Estoppel हे बंधनकारक नाही.

PYQ. प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायद्याच्या सनुसार, न्यायाधिकरण नागरी प्रक्रिया संहितेच्या तांत्रिकतेला बांधील नसले तरी नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करण्यास किंवा त्यांचे अनुसरण करण्यास बांधील राहील - कलम कोणते? (2024)

Ans : कलम 22 (Section 22)

अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction)

समाविष्ट (Covered)	वगळलेले (Excluded)
केंद्रीय सेवा (Central Services)	लष्करी सेवा (Military Services)
अखिल भारतीय सेवा (All India Services)	संसद सचिवालय (Parliament Secretariat)
संघ शासनाचे लोकसेवक (Union Govt. Employees)	सर्वोच्च न्यायालयाचे अधिकारी व कर्मचारी (SC Officers/Staff)
केंद्राच्या प्रशासकीय बाजूच्या नागरी पदांवरील कर्मचारी (Civilian Employees of Civil Posts)	

अपील (Appeals)

- पूर्वी केंद्रीय प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या निकालाविरुद्ध अपील थेट सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येते.
- L. Chandra Kumar v. Union of India (1997) नुसार न्यायिक पुनर्विलोकन हा मूलभूत संरचनेचा भाग; मर्यादा अमान्य.
- आता CAT च्या निकालाविरुद्ध संबंधित उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठात अपील; त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात जाता येते.
- टीप : एल. चंद्रकुमार विरुद्ध भारत सरकार (L. Chandra Kumar vs Union of India, 1997) हा खटला परीक्षेत वारंवार विचारला जातो. या खटल्याद्वारे CAT च्या निर्णयाविरुद्ध उच्च न्यायालयात अपील करण्याचा मार्ग खुला झाला.

राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरण (State Administrative Tribunals - SATs)

स्थापना व रचना (Establishment and Structure)

- 'प्रशासकीय न्यायाधिकरण कायदा, 1985'नुसार राज्याच्या मागणीनुसार SAT (किंवा दोन/अधिक राज्यांसाठी JAT) स्थापन.
- अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती राज्यपालांशी सल्लामसलत करून करतात.
- अधिकारक्षेत्र : संबंधित राज्यातील कर्मचाऱ्यांच्या भरती व सेवाशर्तीशी संबंधित प्रकरणे.

वैशिष्ट्य (Feature)	तपशील (Details)
स्थापना	8 जून 1991
ठिकाण (मुख्य पीठ)	मुंबई (Mumbai)
उद्देश	राज्य शासनाच्या कर्मचाऱ्यांच्या सेविषयक तक्रारींचा न्यायनिवाडा करणे
अधिनस्त विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department)
कार्यालये (Offices/Benches)	मुंबई (मुख्य पीठ), नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर
अवमानाचे अधिकार	उच्च न्यायालयाप्रमाणे (Contempt powers like High Court)

PYQ. MAT ची स्थापना कधी व कोठे झाली? (Combine 2021)

Ans : 8 जून 1991, मुंबई

PYQ. CAT मध्ये Precedent बंधनकारक आहे का? (General)

Ans : नाही - Precedent, Res Judicata, Estoppel बंधनकारक नाही.

- महाराष्ट्र हे MAT असलेल्या राज्यांपैकी एक आहे. MAT ला उच्च न्यायालयाप्रमाणे अवमानाचे अधिकार आहेत, ही परीक्षेत विचारली जाणारी महत्त्वाची बाब आहे.

CAT vs SAT - तुलनात्मक अभ्यास (Comparative Study)

मुद्दा (Point)	CAT (केंद्रीय)	SAT/MAT (राज्य)
स्थापना	1985	राज्यानुसार (MAT: 8 जून 1991)
अधिकारक्षेत्र	केंद्रीय सेवा, AIS, केंद्र शासनाचे कर्मचारी	संबंधित राज्याचे कर्मचारी
मुख्य पीठ	दिल्ली	राज्याच्या राजधानीत (MAT: मुंबई)
नेमणूक	राष्ट्रपती	राष्ट्रपती (राज्यपालाशी सल्लामसलत करून)
अपील	उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय	उच्च न्यायालय → सर्वोच्च न्यायालय
वगळलेले	लष्करी सेवा, संसद सचिवालय, SC कर्मचारी	केंद्रीय सेवेतील कर्मचारी



संकल्पना व उगम (Concept & Origin)

विषय / Subject	तपशील / Details
संज्ञेचा प्रथम वापर	डॉ. एल.एम. सिंघवीने 1963 मध्ये केला.
जगातील पहिली संकल्पना	स्वीडन - 1809 (Sweden, first country in world)
क्रमाने देश	स्वीडन → फिनलंड → डेन्मार्क → नॉर्वे
पहिले जनलोकपाल विधेयक	शांती भूषण - 1968, इंदिरा गांधींच्या काळात
भारतात लोकपाल-लोकायुक्त	ऑम्बुड्समनला भारतीय नाव देण्यात आले.
पहिली ARC शिफारस (प्रशासकीय सुधारणा आयोग)	1966 - प्रशासकीय सुधारणा आयोग स्थापन केला.

लोकपाल ही संकल्पना स्वीकारणारा पहिला देश: स्वीडन (First country: Sweden — 1809)

- ओम्बुड ही स्वीडीश भाषेतील संज्ञा आहे.

लोकपाल विधेयकाचा प्रवास (Journey of Lokpal Bill)

- विधेयक : आतापर्यंत 10 पेक्षा अधिक वेळा संसदेत मांडले गेले.
- पहिले जनलोकपाल विधेयक : 1968 मध्ये शांती भूषण यांनी मांडले.
- अंतिमतः 2013 मध्ये संसदेची मान्यता मिळाली.
- राष्ट्रपतींनी 1 जानेवारी 2014 रोजी मान्यता दिली व 16 जानेवारी 2014 रोजी कायदा लागू झाला.

PYQ. न्यूझीलंड हा राष्ट्रकुल राष्ट्रंमधील लोकपाल नेमणारा पहिला देश आहे. — योग्य/अयोग्य?

Ans : योग्य

लोकपाल व लोकायुक्त अधिनियम, 2013 (Lokpal and Lokayuktas Act, 2013)

- लागू होण्याची तारीख : 16 जानेवारी 2014 (Commencement: 16 January 2014)

रचना (Composition)

घटक (Component)	तपशील / Details
अध्यक्ष	भारताचे माजी सरन्यायाधीश किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी/वर्तमान न्यायाधीश
एकूण सदस्य	अध्यक्षासह जास्तीत जास्त 9 सदस्य यातील 50% सदस्य न्यायीक सेवतील असतील.
न्यायिक सदस्य	4 सदस्य — सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश
गैर-न्यायिक सदस्य	4 सदस्य — SC, ST, OBC, अल्पसंख्याक व महिला प्रतिनिधित्व (50%) असतील.
किमान वय	अध्यक्ष/सदस्य पदग्रहण करताना 45 वर्षे पूर्ण असावे.
कार्यकाल	5 वर्षे किंवा वयाची 70 वर्षे — जे आधी होईल ते

PYQ. 2013 च्या कायद्याप्रमाणे किमान सदस्य किती असावेत? (राज्यसेवा मुख्य 2019)

Ans : 3

नेमणूक (Appointment)

- नेमणूक : राष्ट्रपती - अध्यक्ष व सदस्यांची करतात.
- पदावरून दूर करणे : राष्ट्रपती - सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर

PYQ. लोकपालांची नियुक्ती कोण करते? (राज्यसेवा मुख्य 2019)

Ans : भारताचे राष्ट्रपती (President appoints)

निवड समिती (Selection Committee)

पद / Position	तपशील / Details
अध्यक्ष	पंतप्रधान (Prime Minister - Chairperson)
सदस्य 1	लोकसभा अध्यक्ष (Speaker of Lok Sabha)
सदस्य 2	लोकसभा विरोधी पक्षनेता (Leader of Opposition in Lok Sabha)
सदस्य 3	भारताचे सरन्यायाधीश किंवा त्यांनी नामनिर्देशित केलेले न्यायाधीश
उत्कृष्ट व्यक्ती	निवड समितीने नामनिर्देशित केलेले एक उत्कृष्ट व्यक्ती

बाब (Aspect)	तपशील (Details)
अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction)	■ पंतप्रधान : परकीय संबंध, राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक सुव्यवस्था, अणुऊर्जा व अवकाश विषयांत चौकशी नाही. ■ केंद्रीय मंत्री, संसद सदस्य ■ ग्रेड A, B, C, D अधिकारी व कर्मचारी - केंद्रीय सेवेतील अधिकारी, केंद्र निधीतून चालणाऱ्या संस्था व NGO ■ सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांचे अधिकारी
चौकशी करण्यावर मर्यादा (Cannot Inquire Into)	■ परकीय संबंध - राष्ट्रीय सुरक्षा ■ अंतराळ व अणुऊर्जा विषयक बाबी ■ लोकपाल अध्यक्ष/सदस्य यांच्यावरील तक्रारी
विशेष तरतुदी (Special Provisions)	■ विशेष न्यायालयांची तरतूद - भ्रष्टाचार प्रतिबंध कायदा, 1988 अंतर्गत अधिकार मिळतात. ■ प्राथमिक चौकशी दरम्यान नोंदी नष्ट होऊ नयेत याची निर्देश देण्याचा अधिकार नाही. ■ वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर - खर्च, पगार, भत्ते : भारताच्या संचित निधीतून दिला जातो.

भारताचे लोकपाल (Lokpal of India)

पद / Post	तपशील / Details
प्रथम लोकपाल (First)	न्यायमूर्ती पिनाकी चंद्र घोष - नियुक्ती: मार्च 2019
द्वितीय लोकपाल (Second)	न्यायमूर्ती अजय माणिकराव खानविलकर - नियुक्ती: 10 मार्च 2024
खानविलकर यांची पार्श्वभूमी	मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय (Nov 2013), हिमाचल प्रदेश HC मुख्य न्यायाधीश (Apr 2013), मुंबई HC न्यायाधीश (2002), सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश - महानदी जल विवाद अध्यक्ष

- भारताचे प्रथम लोकपाल : न्या. पिनाकी चंद्र घोष (Justice Pinaki Chandra Ghosh, March 2019)

घटक (Component)	तपशील (Details)
लोगोमधील घटक	अशोक चक्र, तीन मानवी आकृती, पुस्तकाचा आकार
घोषवाक्य (Motto)	"कोणाच्याही संपत्तीबद्दल लोभ धरू नका"
उघडलेले स्पर्धा	जानेवारी 2021 मध्ये एका खुल्या स्पर्धेद्वारे लोगोची व घोषवाक्याची निवड केली गेली.

लोकपाल व लोकायुक्त (सुधारणा) अधिनियम, 2016 (Amendment Act 2016)

- सुधारणा 16 जानेवारी 2014 पासून पूर्वलक्षी लागू.
- **कलम 44 दुरुस्ती** : मालमत्ता/दायित्व जाहीर करण्याची 30 दिवसांची मर्यादा रद्द.
- जुलै 2016 मध्ये संसदेत मंजूर.
- घटनात्मक पाठबळ नाही; वैधानिक संस्था.
- निवड समितीत राजकीय सदस्य असल्याने पूर्णतः स्वतंत्र नाही.
- प्राथमिक चौकशीदरम्यान नोंदी जतन करण्याचे निर्देश देण्याचा स्पष्ट अधिकार नाही.
- 2013 कायद्यात व्हिसलब्लोअर्सना पुरेशी संरक्षणव्यवस्था नाही.



महाराष्ट्र लोकायुक्त — परिचय (Maharashtra Lokayukta — Introduction)

घटक / Component	तपशील / Details
आधार कायदा (Enabling Act)	महाराष्ट्र लोकायुक्त व उपलोकायुक्त अधिनियम, 1971
स्थापना करणारे पहिले राज्य	महाराष्ट्र हे प्रथम राज्य आहे.
अस्तित्वात आले	25 ऑक्टोबर 1972 (25 October 1972)
अधिनस्त विभाग	सामान्य प्रशासन विभाग
मुख्यमंत्री अधिकारक्षेत्रात	मुख्यमंत्री आहेत.
माजी मंत्री व नागरी सेवक	होय - माजी मंत्री व नागरी सेवक. तसेच आमदार व सर्व श्रेणीतील सरकारी कर्मचारी

PYQ. लोकायुक्त संस्था प्रथम कोणत्या राज्याने निर्माण केली? (Tax Asst 2022, STI पूर्व 2012)

Ans : महाराष्ट्र (Maharashtra)

■ लोकायुक्त संस्था स्थापन करणारे पहिले राज्य : महाराष्ट्र

रचना, नेमणूक व कार्यकाल (Composition, Appointment & Tenure)

घटक / Component	तपशील / Details
नेमणूक (Appointment by)	राज्यपाल करतात.
राजीनामा (Resignation to)	राज्यपाल (राज्यपालाकडे देतात.)
पदावरून दूर करणे (Removal)	राज्यपाल - उच्च न्यायालयाद्वारे चौकशीनंतर
पात्रता (Eligibility)	सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाचे (माजी/वर्तमान) न्यायाधीश
कार्यकाल (Tenure)	5 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे - जे आधी होईल.
उपलोकायुक्त (Upa-Lokayukta)	महाराष्ट्रात उपलोकायुक्ताची तरतूद आहे.
शिफारसी (Recommendations)	केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या - राज्यावर बंधनकारक नाहीत.
स्वरूप (Nature)	स्वतंत्र वैधानिक संस्था
अवमानाचे अधिकार (Powers)	होय - अवमानाचे अधिकार आहेत.

प्रमुख वैशिष्ट्ये (Key Features of Maharashtra Lokayukta)

- लोकायुक्ताच्या शिफारसी केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या — राज्यावर बंधनकारक नाहीत.
- महाराष्ट्रात मुख्यमंत्री लोकायुक्ताच्या अधिकारक्षेत्रातून वगळलेले आहेत. आता मुख्यमंत्र्यांचा समावेश आहे.
- माजी मंत्री आणि नागरी सेवक अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट असलेले कर्मचारी, आमदार.
- महाराष्ट्रात उपलोकायुक्ताची तरतूद.
- स्वतंत्र वैधानिक संस्था - अवमानाचे अधिकार आहेत.

- खटले प्राप्त झाल्यावर योग्य तपास करणे व शिफारसी करणे हे मुख्य कार्य.

PYQ. महाराष्ट्रात CM लोकायुक्त अधिकारक्षेत्रात येतात का? (राज्यसेवा मुख्य 2022)

Ans : नाही (CM excluded) [आता CM चा लोकायुक्त अधिकार क्षेत्रात समावेश करण्यात आला आहे.]

PYQ. लोकायुक्ताच्या शिफारसी बंधनकारक आहेत का? (STI मुख्य 2014)

Ans : नाही — केवळ सल्लागार स्वरूपाच्या (Advisory only — not binding)

महाराष्ट्राचे पहिले व सद्य पदाधिकारी (First & Current Office Holders)

पद / Post	तपशील / Details
पहिले लोकायुक्त	न्यायमूर्ती एस.पी. कोतवाल (S.P. Kotwal) — 1972-1977
पहिले उपलोकायुक्त	एल.एम. नाडकर्णी (L.M. Nadkarni) 1973-1978
विद्यमान लोकायुक्त (Sept 2025)	श्री विद्यासागर मूरलीधर कानडे
विद्यमान उपलोकायुक्त	संजय भाटीया (Sanjay Bhatia) (since August 2020)

- पहिले लोकायुक्त : न्या. एस.पी. कोतवाल (1972-77)

- पहिले उपलोकायुक्त : एल.एम. नाडकर्णी (1973-78)

PYQ. श्री. संजय भाटीया हे उप-लोकायुक्त म्हणून कधीपासून कार्यरत? (राज्यसेवा मुख्य 2023)

Ans : 28 ऑगस्ट 2020 पासून (since 28 Aug 2020)

महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक, 2022 (Maharashtra Lokayukta Bill, 2022)

- विधानसभेत सादर : 26 डिसेंबर 2022
- परिणाम : 1971 चा कायदा रद्द करण्यात आला.
- क्षेत्र : संपूर्ण महाराष्ट्रात लागू आहे.

रचना (Composition under 2022 Bill) :

घटक	तपशील
अध्यक्ष	वर्तमान/माजी HC मुख्य न्यायाधीश किंवा SC न्यायाधीश किंवा मुंबई HC न्यायाधीश हे अध्यक्ष असतात.
जास्तीत जास्त सदस्य	4 सदस्य (4 members) असतात.
न्यायिक सदस्य	2 - हायकोर्ट किंवा जिल्हा न्यायाधीश असतात.
गैर-न्यायिक सदस्य	2 - किमान 25 वर्षे अनुभव (प्रशासन, बँक/विमा क्षेत्रातील)

निवड समिती (Selection Committee — 2022 Bill)

- निवड समितीत अध्यक्षासह 7 सदस्य असतात.

पद / Position	तपशील / Details
अध्यक्ष (Chairperson)	मुख्यमंत्री (Chief Minister)
उपाध्यक्ष (Vice-Chairperson)	उपमुख्यमंत्री (Deputy Chief Minister)
सदस्य 1	विधानसभा अध्यक्ष

सदस्य 2	विधानपरिषद अध्यक्ष
सदस्य 3 व 4	दोन्ही सभागृहांचे विरोधी पक्षनेते
सदस्य 5	मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश / त्यांचे प्रतिनिधी
निवड समितीची निवड	राज्यपाल करतात (Selection by Governor)

चौकशी करणार नाही तेव्हा (When No Inquiry — 2022 Bill)

- लोकायुक्त अध्यक्ष/सदस्य यांच्यावर तक्रार केली जाईल तेव्हा.
- 3 वर्षांनंतर आरोपाची तक्रार केली तेव्हा.
- विशेष न्यायालयांची तरतूद.

इतर राज्यांशी तुलना (Comparison with Other States)

विषय / Subject	राज्य / States	नोट / Note
सर्वाधिक प्रभावी लोकायुक्त	कर्नाटक (Karnataka)	Karnataka Lokayukta is considered most effective
मुख्यमंत्री अधिकारक्षेत्रात	गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र	Gujarat, HP, MP, AP, MH - CM included
मुख्यमंत्री वगळलेले	उत्तरप्रदेश, राजस्थान, बिहार, ओडिशा	UP, Rajasthan, Bihar, Odisha
लोकायुक्त संस्था नाही	काही केंद्रशासित प्रदेश	Some UTs do not have Lokayukta
लोकायुक्त प्रथम स्थापना	महाराष्ट्र - 1972	Maharashtra first, 25 Oct 1972

- सर्वात प्रभावी लोकायुक्त : कर्नाटक (Most Effective Lokayukta in India: Karnataka)

महाराष्ट्र लोकायुक्त विरुद्ध लोकपाल - (Lokayukta vs Lokpal - Comparison)

मुद्दा / Point	तपशील / Details
स्तर (Level)	राज्य स्तर — State Level
आधार कायदा	Maharashtra Lokayukta and Upa-Lokayuktas Act, 1971 (now 2022 Bill)
नेमणूक (Appointment)	राज्यपाल (Governor) — Lokpal: President
कार्यकाल (Tenure)	5 वर्षे / 65 वर्षे — Lokpal: 5 years / 70 वर्षे
पंतप्रधान/मुख्यमंत्री (PM/CM)	महाराष्ट्रात CM वगळलेले — Lokpal: PM समाविष्ट
शिफारसी	केवळ सल्लागार — Lokpal: Binding
उपसंस्था (Upa-body)	उपलोकायुक्त (Upa-Lokayukta) — Lokpal: No equivalent
घटनात्मक दर्जा	नाही — दोन्ही वैधानिक संस्था आहेत.



न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review)

1. अर्थ व व्याख्या (Meaning & Definition)

- न्यायालयीन पुनर्विलोकन म्हणजे न्यायालयाला कायदेमंडळ (Legislature) किंवा कार्यकारी मंडळ (Executive) यांनी केलेले निर्णय, कायदे वा कृती घटनात्मकदृष्ट्या वैध (Constitutionally valid) आहेत किंवा नाहीत हे तपासण्याचा अधिकार.
- या अधिकारामुळे न्यायालय घटनाबाह्य (Unconstitutional) कायदे रद्द करू शकते.
- लक्षात ठेवा : भारतीय राज्यघटनेत 'Judicial Review' हा शब्द कुठेही वापरलेला नाही, तरी हा अधिकार घटनेतच अंतर्भूत आहे.

2. उगम व ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Origin & Historical Background)

उगम (Origin)	अमेरिका (USA) — येथे ही संकल्पना उद्भवली
सर्वप्रथम वापर (First Use)	न्यायमूर्ती जॉन मार्शल (John Marshall) — मार्बरी विरुद्ध मॅडिसन
भारतात (In India)	घटना स्वतःच हा अधिकार सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांना प्रदान करते

- महत्त्वाचे : सर्वोच्च न्यायालयाने 'न्यायिक पुनर्विलोकनाचा अधिकार' हा घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य (Basic Feature) असल्याचे जाहीर केले आहे.

न्यायमूर्ती सैद शाह मोहम्मद कादरी यांचे वर्गीकरण (Classification by Justice Saied Shah Mohammed Kadri)

वर्गीकरण क्रमांक	प्रकार (Type)
वर्ग 1	घटनादुरुस्तीचे न्यायिक पुनर्विलोकन
वर्ग 2	संसद / राज्य विधिमंडळाने केलेल्या कायद्यांचे पुनर्विलोकन
वर्ग 3	केंद्र व राज्य सरकारच्या अधिकारातील संस्था व प्रशासकीय कामकाजाचे पुनर्विलोकन

न्यायिक पुनर्विलोकनाची आवश्यकता (Need for Judicial Review)

- मूलभूत हक्कांचे (Fundamental Rights) रक्षण करणे.
- घटनेचे सर्वोच्च स्थान (Supremacy of Constitution) अबाधित राखणे.
- संघराज्यीय समतोल (Federal Balance) कायम ठेवणे.
- कार्यकारी व विधायी मनमानीपणा रोखणे.

संबंधित घटनात्मक कलमे (Relevant Constitutional Articles)

कलम (Section) 13, 32, 131, 132, 133, 134, 134(A), 135, 136, 143, 226, 227, 245, 246

- कलम 13 : घटनाबाह्य कायदे शून्य ठरवण्याचा अधिकार न्यायालयाचा आहे.
- कलम 32 : मूलभूत हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका.
- कलम 226 : उच्च न्यायालयात रिट याचिका दाखल करण्याचा अधिकार.

6. भारत व अमेरिकेतील फरक (Difference between India & USA)

भारत (India)	अमेरिका (USA)
'कायद्याने स्थापन केलेली कार्यपद्धती' (Procedure Established by Law) - कलम 21	'कायद्याची योग्य पद्धत' (Due Process of Law) - अधिक व्यापक संरक्षण
Judicial Review चा अधिकार घटनेतूनच अंतर्भूत	Judicial Review चा अधिकार न्यायालयाने स्वतःच विकसित केला
घटनेत 'Judicial Review' हा शब्द नाही	घटनेत 'Judicial Review' हा शब्द नाही, परंतु परंपरेने रुढ आले.

न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)

उगम व विकास (Origin & Development)

- न्यायालयीन सक्रियतेचा उगम अमेरिकेत झाला व सर्वप्रथम वापरही अमेरिकेतच झाला.
- हा शब्दप्रयोग इतिहासकार व शिक्षणतज्ज्ञ आर्थर ग्लेसिंगर ज्युनिअर (Arthur Schlesinger Jr.) यांनी 1947 मध्ये केला.
- भारतात न्यायमूर्ती ए.आर. कृष्णा अय्यर (A.R. Krishna Iyer), न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती (P.N. Bhagwati), न्यायमूर्ती ओ. चिन्नप्पा रेड्डी (O. Chinnappa Reddy) यांनी न्यायालयीन सक्रियतेचा पाया घातला.

अर्थ (Meaning)

- कार्यकारी मंडळ (Executive) व विधिमंडळ (Legislature) आपली जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी ठरल्यास न्यायालय सक्रिय भूमिका घेते — याला न्यायालयीन सक्रियता म्हणतात.
- PIL हे न्यायालयीन सक्रियतेच्या खाली येते.

न्यायालयीन सक्रियतेची कारणे (Reasons for Judicial Activism)

- विधिमंडळे जबाबदारी पार पाडण्यात अपयशी (Legislature fails to perform its duty).
- अधांतरी/त्रिशंकू विधिमंडळामुळे (Hung Legislature) सरकार कमकुवत व अस्थिर.
- सरकार नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे रक्षण करण्यात अपयशी.
- सत्ताधारी पक्षाकडून न्यायालयांचा दुरुपयोग (Misuse of courts by ruling party) झाल्यास.

उद्दिष्टे (Objectives)

- सक्रिय व कार्यक्षम न्यायदान (Active and efficient delivery of justice).
- नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण (Protection of Fundamental Rights).
- सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे (Establishment of Social Justice).

PYQ. जनहितार्थ याचिकेचा उद्देश काय आहे? (राज्यसेवा मुख्य 2012)

Ans : अ) सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे. ड) सामाजिक समता प्रस्थापित करणे.

5. न्यायालयीन सक्रियता — महत्त्वाची प्रकरणे (Important Cases of Judicial Activism)

खटल्याचे नाव (Case Name)	न्यायालयीन सक्रियता - विषय (Judicial Activism)
लक्ष्मीकांत पांडे (Laxmikant Pandey)	परदेशी दांपत्याकडून दत्तक विधानासंबंधित मार्गदर्शक तत्त्वे
विनीत नारायण (Vineet Narayan)	कायद्याचे राज्य व CBI स्वायत्ततेसाठी मार्गदर्शन
कॉमन कॉज (Common Cause)	भारतातील स्तूपेढ्यांमध्ये आमूलाग्र बदल

जनहित याचिका (Public Interest Litigation — PIL)

अर्थ व स्वरूप (Meaning & Nature)

- जनहित याचिका म्हणजे — गरीब, कमकुवत, सामाजिक/आर्थिकदृष्ट्या प्रतिकूल स्थितीतील लोकांच्या अधिकारांच्या अंमलबजावणीसाठी न्यायालयात दाखल केलेली याचिका या संकल्पनेचा विकास अमेरिकेत झाला.
- **पर्यायी नावे :** सामाजिक कृती याचिका / सामाजिक हित याचिका / वर्ग हित याचिका.
- PIL ही संकल्पना व्ही.आर. कृष्णा अय्यर (V.R. Krishna Iyer) यांनी विकसित केली.
- PIL ची संकल्पना चंद्रचूड व भगवती यांनी 1981 मध्ये प्रथमतः मांडली.
- S.P. गुप्ता Vs केंद्रसरकार (S.P. Gupta vs Union of India) दाव्यात PIL आणखी विस्तारली.

मूल संकल्पना (Origin)

- **मूळ संकल्पना :** अमेरिकेची (USA) — भारतात रुपांतरित होऊन व्यापक स्वरूप मिळाले
- **PIL चे प्रणेते :** न्या. पी.एन. भगवती (P.N.Bhagwati) व न्या. ए.आर. कृष्णा अय्यर (V.R.Krishna Iyer)

3. PIL दाखल करण्याचे आधार कलमे (Constitutional Basis)

कलम (Article)	तरतूद (Provision)
कलम 32	सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) PIL दाखल करता येते.
कलम 226	उच्च न्यायालयात (High Court) PIL दाखल करता येते.

महत्वाची तत्त्वे (Key Principles)

- 'अधिकृत याचिकाकर्ता' (Locus Standi) या नियमाचे उदारीकरण — कोणीही सार्वजनिक हितासाठी याचिका दाखल करू शकतो.
- न्यायपालिकेचे लोकशाहीकरण (Democratization of Judiciary) — सामान्य माणसाला न्याय सुलभ.
- अगदी पत्रालाही (Letter as PIL) PIL मानण्याची लवचिकता न्यायालयाने स्वीकारली.

PYQ. खालीलपैकी कोणत्या केसेसच्या बद्दल जनहित याचिका दाखल करता येते ? (STI मुख्य 2018)

1) घरमालक किरायेदार केसेस 2) नोकरी विषयक केसेस 3) मेडीकल कॉलेज वा इतर शैक्षणिक संस्थांमधे प्रवेश Ans : 4) यापैकी कोणतेही नाही.

जनहित याचिकेच्या वाढीसाठी जबाबदार घटक (Factors for PIL Growth)

- भारतीय घटनेची वैशिष्ट्ये — विशेषतः मूलभूत हक्क व मार्गदर्शक तत्त्वे.
- न्यायालयात उभे राहण्याच्या अधिकाराची (Locus Standi) उदारमतवादी व्याख्या.
- गरीब व उपेक्षितांना मदत करण्यासाठी न्यायिक नव-कल्पना (Judicial Innovation).
- पुरेशा प्रतिशील सामाजिक कायद्यांचा अभाव (Absence of progressive social laws).

PYQ. भारतामध्ये 'जनहित याचिकांच्या' (PIL) वाढीसाठी कोणते घटक जबाबदार आहेत ? (राज्यसेवा मुख्य, 2023)

अ. भारतीय राज्यघटनेची वैशिष्ट्ये.

ब. न्यायालयात उभे राहण्याच्या अधिकाराची उदारमतवादी व्याख्या.

क. गरीब आणि उपेक्षितांना मदत करण्यासाठी न्यायिक नवकल्पना.

ड. परेशा प्रगतीशील सामाजिक कायद्यांचा अभाव.

Ans : अ, ब आणि क

PIL चे फायदे व उद्देश (Objectives & Benefits)

- सामाजिक न्याय प्रस्थापित करणे (Establish Social Justice). सामाजिक समता (Social Equality) प्रस्थापित करणे.
- सामान्य जनतेला प्रभावी पर्याय देणे.
- सामाजिक बदलाचे साधन म्हणून न्यायालयाचा वापर.

PIL चा गैरवापर (Misuse of PIL)

- व्यावसायिक वाद (Commercial disputes) किंवा खाजगी हितासाठी PIL दाखल करणे.
- कल्याणेश्वरी विरुद्ध भारत सरकार (Kalyaneshwari vs Govt. of India) — PIL चा व्यावसायिक वादात गैरवापर.
- सर्वोच्च न्यायालयाने गैरवापराला आळा घालण्यासाठी दंड (Fine) लावण्यास सुरुवात केली.

8. महत्वाचे PIL निकाल (Important PIL Judgments)

खटल्याचे नाव (Case)	विषय / परिणाम (Topic / Outcome)
एम.सी. मेहता विरुद्ध भारतीय संघ	सार्वजनिक स्थळांवर धूम्रपान बंदी घातली.
कल्याणेश्वरी विरुद्ध भारत सरकार	PIL चा व्यावसायिक वादात गैरवापर — न्यायालयाने दखल घेतली.
एस.पी. गुप्ता Vs केंद्रसरकार	PIL ची व्याप्ती विस्तारली; Locus Standi नियम उदार झाला.
लक्ष्मीकांत पांडे (Laxmikant Pandey)	परदेशी दांपत्याकडून दत्तक विधान — मार्गदर्शक तत्त्वे.
विनीत नारायण (Vineet Narayan)	CBI स्वायत्तता व कायद्याचे राज्य.

न्यायिक सक्रियतेची संबंधित महत्वाची प्रकरणे (Important Cases)

प्रकरण (Case)	महत्त्व / परिणाम (Significance / Implications)
लक्ष्मीकांत पांडे	परदेशी दांपत्याकडून दत्तक विधानासंबंधित सर्वकष मार्गदर्शक तत्त्वे न्या.ने घातली.
विनीत नारायण	CBI चे राजकीय प्रभावापासून संरक्षण; कायद्याचे राज्य व तपास यंत्रणेच्या स्वायत्ततेसाठी मार्गदर्शन
कॉमन कॉज	भारतातील रक्तपेढ्यांमध्ये आमूलाग्र सुधारणा; व्यवस्थापनातील बदल घडवले
विश्व जागृती मिशन	शैक्षणिक संस्थांमधील रॅगिंगला कायदेशीर प्रतिबंध; UGC नियमांसाठी आधार
S.P.मेहता Vs भारत सरकार	सार्वजनिक ठिकाणी धूम्रपान बंदी; पर्यावरण संरक्षण; Absolute Liability तत्त्व

35.5 Judicial Review vs Judicial Activism — तुलनात्मक तत्त्वा

घटक	न्याया. पुनर्विलोकन (Judicial Review)	न्यायालयीन सक्रियता (Judicial Activism)
स्वरूप	कायदे/कृती घटनाबाह्य आहेत का हे तपासणे	कार्यकारी अपयशी ठरल्यास न्याया. सक्रिय हस्तक्षेप करतात.
उगम	अमेरिका - Marbury vs Madison (1803)	अमेरिका - Schlesinger Jr. ने 1947 मध्ये शब्द वापर
आधार	घटनादत्त अधिकार(कलम 13, 32, 131, 226)	न्यायालयाने स्वतः विकसित केलेला सिद्धांत (PIL- कलम 32 व 226)
प्रकार	नकारात्मक अधिकार (Striking down laws)	सकारात्मक हस्तक्षेप (Positive - PIL)
साधन	कायदे रद्द करणे	जनहित याचिका (PIL)
परिणाम	विधिमंडळावर नियंत्रण	सामाजिक न्याय व धोरणात्मक बदल
संदर्भ	Kesavananda Bharati प्रकरण	Laxmikant Pandey, Vineet Narain इ. प्रकरणे

लोकन्यायालय / लोक अदालत (Lok Adalat / People's Court)

अर्थ व स्वरूप (Meaning & Nature)

- लोक अदालत म्हणजे 'जनतेचे न्यायालय' (People's Court) - ही प्राचीन भारतातील न्याय देण्याची जुनी पद्धत असून आधुनिक काळातही याचा बराच वापर होतो. लोक अदालत न्यायालयात प्रलंबित असलेले खटले आणि खटला करण्यापूर्वीच तोडगा काढण्याचा उद्देश असतो.
- लोकन्यायालय हे जलद, स्वस्त न्याय मिळवण्यासाठी पर्यायी व्यवस्था (Alternative Dispute Resolution - ADR) आहे.
- लोकन्यायालयाच्या कार्यपद्धतीत कोणीही विजयी/पराभूत नसतो - त्यामुळे एकमेकांबद्दल कटुता नसते (No winner, no loser, no bitterness).

वैधानिक दर्जा व सुरुवात (Statutory Status & Origin)

सुरुवात (Launch)	1985 पासून भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती पी.एन. भगवती (Justice P.N. Bhagwati) यांच्या पुढाकाराने लोक अदालतींचे आयोजन सुरू झाले.
वैधानिक दर्जा (Statutory Status)	विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 (Legal Services Authorities Act, 1987) नुसार लोकन्यायालयाला वैधानिक दर्जा देण्यात आला.
पहिला लोक अदालत कॅम्प	1982 - गुजरात राज्यात (First Lok Adalat Camp: 1982, Gujarat) भरवण्यात आला.
महाराष्ट्रात	1984 मध्ये संकल्पनेला मूर्त स्वरूप देण्याचा प्रयत्न झाला.

रचना (Composition)

पद (Position)	तपशील (Details)
अध्यक्ष (Chairperson)	एक न्यायिक अधिकारी (Judicial Officer) - सेवानिवृत्त किंवा कार्यरत
सदस्य क्र. 1 (Member 1)	एक वकील (Advocate) असतो.
सदस्य क्र. 2 (Member 2)	एक सामाजिक कार्यकर्ता (Social Worker) असतो.

अधिकारक्षेत्र (Jurisdiction)

समाविष्ट (Included) :

- सर्व दिवाणी दावे (Civil Suits)
- जमीन वाद (Land Disputes)
- विवाहसंबंधी व कौटुंबिक तक्रारी (Matrimonial & Family Disputes)
- तडजोडीयोग्य फौजदारी प्रकरणे (Compoundable Criminal Cases)
- मोटर अपघात नुकसानभरपाई प्रकरणे (Motor Accident Compensation cases)
- वगळलेले (Excluded) :** समझोता न करता येणारे गुन्हे (Non-Compoundable Offences) - उदा. खून, बलात्कार इ.

निर्णयाचे स्वरूप (Nature of Award)

लोकन्यायालयाने दिलेला निर्णय/निवाडा (Award) हा →

- अंतिम (Final) असतो.
- दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक (Binding on both parties) असतो.
- दिवाणी न्यायालयाने दिलेल्या निवाड्यासमान (Deemed decree of Civil Court) असतो.
- याबाबत कुठेही अपील करता येत नाही (No Appeal).
- निर्णय झाल्यानंतर न्यायालयातील भरलेली कोर्ट फी परत मिळते.

प्रक्रिया व तत्त्वे (Procedure & Principles)

- **विनाखर्चिक (Cost-free)** - न्यायालयात प्रकरण दाखल केल्यावर कोणतीही कोर्ट फी लागत नाही.
- जर न्यायालयात प्रकरण प्रलंबित असेल तर लोकन्यायालयाकडे पाठवल्यावर निकाली निघाल्यास भरलेली कोर्ट फी मात्र परत केली जाते.
- नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांवर (Principles of Natural Justice) आधारित.
- महात्मा गांधींच्या तत्त्वांवर (Gandhian Principles) आधारित - समझोता व सलोखा.
- लोकन्यायालयाचा उपयोग कोणत्याही वेळी करता येतो, जरी न्यायालयात खटला अनिर्णित असला तरी.

लोक अदालतींचे प्रकार (Types of Lok Adalats)

लोक अदालतींचे एकूण 3 प्रकार आहेत (3 Types of Lok Adalats) :

- (1) राष्ट्रीय लोक अदालत (National Lok Adalat)
- (2) राज्य लोक अदालत (State Lok Adalat)
- (3) कायमस्वरूपी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)

लोक अदालत (National Lok Adalat)

- संपूर्ण देशात एकाच दिवशी सर्व न्यायालयांत (सर्वोच्च न्यायालय ते जिल्हा न्यायालयापर्यंत) भरवली जाणारी लोक अदालत.
- फेब्रुवारी 2015 पासून दर महिन्याला भरवली जाते (Started from February 2015, held every month).

राज्य लोक अदालत (State Lok Adalat)

- याला 'नियमित लोक अदालत' (Regular Lok Adalat) म्हणून ओळखतात.

उपप्रकार :

- (1) सतत लोक अदालत, (2) दैनंदिन लोक अदालत, (3) फिरती लोक अदालत (4) मेगा लोक अदालत इत्यादी उपप्रकार आहेत.
- लोक अदालतींना निश्चित वेळ व ठिकाण नसते - लोकांच्या गरजेप्रमाणे राज्य/जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण/SC/HC विधी सेवा समित्या आयोजन करतात.

कायमस्वरूपी लोक अदालत (Permanent Lok Adalat)

बाब (Aspect)	तपशील (Details)
तरतूद (Provision)	विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987 — कलम 22(B) (2002 सुधारणा) नुसार स्थापन करण्यात आले.
रचना (Composition)	1 अध्यक्ष (जिल्हा/अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीश) + 2 सदस्य असतात (सार्वजनिक सेवांचा अनुभव)
अधिकार क्षेत्र (Jurisdiction)	सार्वजनिक सेवा - प्रवास, हवाई, रस्ता, जलमार्ग, टपाल, टेलिफोन इ. 10 लाखापर्यंतचे खटले.

मर्यादा (Limitations)	न्यायालयातील प्रलंबित खटले येथे येत नाहीत.
तत्त्वे (Principles)	महात्मा गांधींच्या तत्त्वांवर आधारित, न्यायालयाबाहेर सामोपचाराने विवाद सोडविणे.

लोकन्यायालयाचे उद्देश व फायदे (Purpose & Advantages of Lok Adalat)

उद्देश (Objectives)

- सामान्य नागरिकांना जलद न्याय मिळणे. (Quick & speedy justice to common citizens)
- गरिबांना, महिलांना व मुलांना कायदेविषयक सहाय्य. (Legal aid to poor, women and children)
- कायदेविषयक वाद सामोपचाराने मिटवणे. (Amicable resolution of legal disputes)
- विद्यमान व्यवस्थेला पूरक व्यवस्था बनवणे. (Complementing the existing judicial system)

फायदे (Advantages)

- कोणत्याही वेळी उपयोग करता येतो - जरी न्यायालयात खटला अनिर्णित असला तरी.
- वादांची त्वरित व कमी खर्चात सोडवणूक - खटल्यापेक्षा अधिक चांगली सोडवणूक
- न्यायालयावरील कामाचे ओझे कमी होते (Reduces burden on courts).
- समझोत्यावर (Compromise) आधारित असल्याने निकाल लवकर लागतो व वेळ वाचतो.
- प्रक्रिया विनाखर्चिक (Cost-free procedure) होते.
- विवादांचे निराकरण झाल्यावर न्यायालयात भरलेली रक्कम परत मिळते.

कुटुंब न्यायालय (Family Court)

पार्श्वभूमी (Background)

- 1953 मध्ये श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख (Durgabai Deshmukh) यांनी चीनला भेट दिल्यानंतर तेथील कुटुंब न्यायालयांचे (Family Courts) कामकाज अभ्यासण्याची संधी मिळाली. त्यानंतर त्यांनी भारतात अशा न्यायालये असाव्यात यासाठी प्रयत्न केले.
- विधी आयोगाचा 59 वा अहवाल (59th Law Commission Report, 1974) - कौटुंबिक न्यायालय स्थापनेची शिफारस.

आधार कायदा (Governing Law)

- आधार कायदा : कौटुंबिक न्यायालये कायदा, 1984

महाराष्ट्रातील कुटुंब न्यायालये (Family Courts in Maharashtra)

- महाराष्ट्रातील पहिले कुटुंब न्यायालय : पुणे — 1988 येथे स्थापन.
- दुसरे : मुंबई - 1989 ला स्थापन झाले.
- सर्वाधिक कुटुंब न्यायालये : मुंबई = 14, पुणे = 7, छ. संभाजीनगर = 6, नागपूर = 5.
- सद्यस्थितीत महाराष्ट्रात : 22 कुटुंब न्यायालये
- टीप : 2026 च्या अदद्यावत आकडेवारी नुसार महाराष्ट्रात मंजुरी मिळालेल्या कौटुंबिक न्यायालयाची संख्या 78 आहे.
- मुंबई : 24 न्यायालये (मुळ 7 आहेत.), पुणे : 10 (मुळ 5 होते), नागपूर : 10 (मुळ 5),
- 25 जिल्ह्यांमध्ये प्रत्येकी एक स्वतंत्र कौटुंबिक न्यायालय कार्यरत आहे.

PYQ. महाराष्ट्रातील पहिले कुटुंब न्यायालय खालीलपैकी कोणत्या ठिकाणी स्थापन करण्यात आले? (Combine Group C 2018)

Ans : पुणे (1988)

4. महत्वाच्या तरतुदी (Important Provisions)

मुद्दा (Point)	तपशील (Details)
न्यायाधीशाची पात्रता	7 वर्षे न्यायाधीश अनुभव किंवा 7 वर्षे हाय कोर्टात वकिलीचा अनुभव असावा.
न्यायाधीश नियुक्ती	महिलांना प्राधान्य (Women preferred as judges)
खटल्यांत प्रयत्न	खटल्यादरम्यान तडजोडीचे प्रयत्न (Attempt at conciliation during proceedings)
विषय क्षेत्र	विवाह व कुटुंब विषयक वाद - घटस्फोट, भरणपोषण, दत्तकविधान इ.
अपील	कुटुंब न्यायालयाच्या निकालाविरुद्ध उच्च न्यायालयात (High Court) अपील करता येते.
लागू नसल्यास	ज्या ठिकाणी कुटुंब न्यायालय नाही तेथे Court of Civil Judge Senior Division कार्य करते.

देशातील कुटुंब न्यायालये (National Data)

- देशात एकूण 937 कुटुंब न्यायालये - एप्रिल 2025 पर्यंत (2026 नुसार 914 आहेत.)
- कायद्यातील तरतूद : 10 लाखापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या शहरात अशी न्यायालये असण्याची शिफारस.

ग्राम न्यायालय (Village Court)

स्थापना व उद्देश (Establishment & Purpose)

- आधार कायदा (Governing Law) : ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
- लागू होण्याची तारीख : 2 ऑक्टोबर 2009 (2 October 2009 - Gandhi Jayanti)
- उद्देश : तळागाळातील लोकांची न्यायाप्रती पोहोच असावी व त्यांना विनासायास न्याय मिळावा तसोबतच दुय्यम न्यायालयावरील कामाचे ओझे कमी करण्याच्या उद्देशाने स्थापना.

ठिकाण व कार्यालय (Location & Office)

- पंचायत राज संस्थांच्या मध्यम स्तरावर (Intermediate level of Panchayati Raj) करण्याची तरतूद.
- कार्यालय : पंचायत समिती मुख्यालय / राज्यशासन अधिसूचित करेल त्या ठिकाणी.

स्वरूप व अधिकारक्षेत्र (Nature & Jurisdiction)

- स्वरूप : मोबाईल/फिरते न्यायालय (Mobile/Travelling Court) — लोकांपर्यंत न्याय जातो.
- अधिकार क्षेत्र : दिवाणी (Civil) व फौजदारी (Criminal) दोन्ही प्रकरणे ग्राम न्यायालय हाताळतात.
- या न्यायालयांना भारतीय पुरावा कायदा-1872 चे नियम काटेकोरपणे पाळण्यास बंधील नाही.

न्यायाधीश व नियुक्ती (Judge & Appointment)

- न्यायाधीशाची पात्रता, वेतन, भत्ते : प्रथम वर्ग न्यायालयीन दंडाधिकाऱ्याप्रमाणे असतात.
- न्यायाधीशांची नियुक्ती : उच्च न्यायालयाकडून नाही - राज्यशासन उच्च न्यायालयाशी विचार विनिमय करून नियुक्ती व सीमा निर्धारित करते.

विशेष वैशिष्ट्ये (Special Features)

- स्थानिक सामाजिक कार्यकर्त्यांना (Local Social Activists/Mediators) मध्यस्थ म्हणून मान्यता देतो.
- प्रत्येक खटल्यात समेट घडवून आणण्याचा प्रयत्न करणे बंधनकारक आहे.

अपील (Appeal)

- **अपील कुठे :** जिल्हा न्यायालय / जिल्हा सत्र न्यायालय (Sessions Court) - 6 महिन्यांत सुनावणी होते.

या कायद्याची लागू नसणारी राज्ये (States where not applicable)

- जम्मू-काश्मीर (Jammu & Kashmir), नागालँड (Nagaland), अरुणाचल प्रदेश (Arunachal Pradesh), सिक्कीम (Sikkim) व आदिवासी क्षेत्रे (Tribal Areas).

PYQ. ग्राम न्यायालय कायद्यातील तरतुदीनुसार कोणत्या राज्यांना हा कायदा लागू नाही? (PSI/ASO Pre 2018)

Ans : जम्मू-काश्मीर, नागालँड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम व आदिवासी क्षेत्रे.

8. सद्यस्थिती — सप्टेंबर 2025 (Current Status — September 2025)

स्थिती (Status)	संख्या (Number)
अधिसूचित ग्राम न्यायालये	488 - सर्वाधिक: उत्तरप्रदेश = 113, महाराष्ट्र = 39
कार्यरत ग्राम न्यायालये	338 - उत्तरप्रदेश = 109, महाराष्ट्र = 26

- टीप : 2026 मधील ग्राम न्यायालयाची स्थिती
- देशात 338 ग्राम न्यायालये अधिकृतपणे कार्यरत आहेत.
- महाराष्ट्रात ग्राम न्यायालयांची संख्या 26 आहे. (39 अधिसूचित आहेत.)
- **प्रमुख राज्यांमधील सद्यस्थिती :** (1) उत्तरप्रदेश - 111 (सर्वाधिक कार्यरत), (2) मध्यप्रदेश - 89, (3) राजस्थान - 45, (4) केरळ - 30, (5) महाराष्ट्र - 26, (6) ओडिशा - 24

लोकन्यायालय, कुटुंब न्यायालय व ग्राम न्यायालय

मुद्दा (Topic)	लोकन्यायालय (Lok Adalat)	ग्राम न्यायालय (Gram Nyayalaya)
आधार कायदा	विधी सेवा प्राधिकरण कायदा, 1987	ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008
सुरुवात	1985 (P.N. Bhagwati यांच्या पुढाकाराने)	2 ऑक्टोबर 2009
स्वरूप	विवाद निराकरण व्यवस्था (ADR)	मोबाईल/फिरते न्यायालय
अधिकारक्षेत्र	दिवाणी + तडजोडीयोग्य फौजदारी	दिवाणी + फौजदारी दोन्ही
अपील	अपील नाही (No Appeal)	जिल्हा सत्र न्यायालयात अपील
निर्णय	दोन्ही पक्षांवर बंधनकारक, अंतिम	सामान्य न्यायिक निकाल
महाराष्ट्रात	नियमित आयोजन	26 कार्यरत (Sept. 2025)

- कौटुंबिक न्यायालय कायदा 1984 नुसार स्थापन.

1 कायदेविषयक संबंध (Legislative Relations) - कलम 245-255

कायदेविषयक अधिकारक्षेत्राचा विस्तार (कलम 245)

- **संसद** : संपूर्ण भारतभर किंवा भारताच्या कोणत्याही भागासाठी कायदा करू शकते. संसदेचा कायदा 'भारताबाहेरील' (Extra-territorial) भारतीय नागरिकांना आणि त्यांच्या मालमत्तेलाही लागू होतो.
- **राज्य विधानमंडळ** : केवळ संबंधित राज्याच्या भौगोलिक क्षेत्रासाठी कायदा करू शकते. (राज्याबाहेर कायदा लागू होण्यासाठी 'Territorial Nexus' आवश्यक असतो).

संसदीय कायदांच्या अंमलबजावणीला अपवाद (विशेष अधिकार)

काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये संसदेचे कायदे जसेच्या तसे लागू होत नाहीत, त्याबाबतचे अधिकार खालीलप्रमाणे आहेत:

क्षेत्र / भाग	अधिकार कोणाकडे?	अधिकाराचे स्वरूप
केंद्रशासित प्रदेश (अंदमान-निकोबार, लक्षद्वीप, दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव)	राष्ट्रपती	शांतता, प्रगती व सुशासनासाठी नियम करण्याचा अधिकार. हे नियम संसदीय कायद्यात बदल किंवा तो रद्द करू शकतात.
राज्यातील अनुसूचित क्षेत्रे (Scheduled Areas)	राज्यपाल	संसदेचा किंवा राज्य विधीमंडळाचा कायदा अशा क्षेत्रांना लागू होणार नाही किंवा बदलांसह लागू होईल असा निर्देश देणे.
आसाममधील आदिवासी क्षेत्रे (स्वायत्त जिल्हे)	राज्यपाल	संसदीय कायदा लागू न करणे किंवा अपवादासह लागू करणे.
मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम मधील आदिवासी क्षेत्रे	राष्ट्रपती	वरीलप्रमाणेच (येथे राज्यपालांपेवजी अधिकार राष्ट्रपतींना आहेत).

कायदेविषयक विषयांची विभागणी (कलम 246)

- **101 व्या घटनादुरुस्तीनंतर (GST) यामध्ये काही महत्त्वाचे बदल झाले आहेत :**
- **वस्तू व सेवा कर (GST)** : केंद्र आणि राज्य या दोघांनाही GST बाबत कायदा करण्याचा समवर्ती अधिकार (Concurrent Power) आहे.
- **आंतर-राज्य व्यापार (Inter-state Trade)** : हा अधिकार केवळ संसदेकडे (Exclusively Union) आहे.
- **राज्यांतर्गत व्यापार (Intra-state Trade)** : यावर केंद्र आणि राज्य दोघेही आपापल्या क्षेत्रात कायदे करू शकतात.

शेषाधिकार (Residuary Powers) - कलम 248

- जे विषय तिन्ही सूचींमध्ये (संघ, राज्य, समवर्ती) नाहीत, अशा विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार **संसदेला** आहे.
- **भारत व कॅनडा** या देशांत शेषाधिकार केंद्र सरकारकडे (संसद) सोपवण्यात आले आहेत, तर **अमेरिका व ऑस्ट्रेलिया** या देशांत ते घटक राज्यांकडे दिलेले आहेत.

अ) संसदेचा राज्यसूचीतील विषयांवर कायदा करण्याचा अधिकार :

- विशिष्ट परिस्थितीत संसद राज्यसूचीतील विषयांवर कायदा करू शकते.
 1. **कलम 249** : राष्ट्रीय हितासाठी राज्यसभेने तसा ठराव (2/3 बहुमताने) मंजूर केल्यास. (राष्ट्रहिताच्या दृष्टीने राज्यसूचीतील विषयावर कायदे करण्याचे संसदेचे अधिकार आहे.)
 2. **कलम 250** : राष्ट्रीय आपीबाणी लागू असताना.

3. कलम 252 : दोन किंवा अधिक राज्यांनी तशी विनंती संसदेला केल्यास संसद कायदा करते.
4. कलम 253 : आंतरराष्ट्रीय करार/करारनामे अंमलात आणण्यासाठी.
5. कलम 356 : राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू असताना.

ब) संघसूची, राज्यसूची आणि समवर्ती सूची (7 वे परिशिष्ट) :

- संघसूची : 100 विषय (मूळ 97) - केवळ संसद कायदे करते.
- राज्यसूची : 61 विषय (मूळ 66) - सामान्यतः राज्य विधीमंडळ कायदे करते.
- समवर्ती सूची : 52 विषय (मूळ 47) - केंद्र व राज्य दोघेही. (विरोध झाल्यास केंद्राचा कायदा श्रेष्ठ ठरतो - कलम 254).
- 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) राज्यसूचीतील 5 विषय समवर्ती सूचीत हलवले गेले: शिक्षण, वने, वजन व मापे, वन्यजीव संरक्षण आणि न्याय प्रशासन.

वैशिष्ट्ये	संघ सूची (Union List)	राज्य सूची (State List)	समवर्ती सूची (Concurrent List)
विषयांची संख्या	मूळ : 97 - सध्या : 100	मूळ : 66 - सध्या : 61	मूळ : 47 - सध्या : 52
अधिकार क्षेत्र	केवळ केंद्र सरकार (संसद) कायदा करू शकते.	सामान्यतः केवळ राज्य सरकार कायदा करू शकते.	केंद्र व राज्य दोन्ही सरकारे कायदा करू शकतात.
महत्त्वाचे विषय	संरक्षण, बँकिंग, परकीय व्यवहार, चलन, अणुऊर्जा, विमा, संचार, जनगणना, आंतरराज्यीय व्यापार, UNO, पासपोर्ट, VISA, परदेश प्रवास, लेखापरीक्षण.	सार्वजनिक व्यवस्था, पोलीस, तुरुंग, सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, कृषी, स्थानिक शासन, मत्स्य व्यवसाय, बाजारपेठा, सिनेमागृहे, जुगार, अमली दारू, कालवे, धरणे.	फौजदारी व नागरी कायदा, विवाह व घटस्फोट, लोकसंख्या नियंत्रण, वीज, कामगार कल्याण, औषधे, वर्तमानपत्रे, पुस्तके, वजन व मापे, आर्थिक व सामाजिक नियोजन, कारखाने.

42 वी घटनादुरुस्ती (1976): महत्त्वाचे बदल

- या घटनादुरुस्तीद्वारे 5 विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचीत हलवण्यात आले :
 - 11-A : न्यायिक प्रशासन (सर्वोच्च व उच्च न्यायालय वगळून इतर न्यायालयांचे संघटन).
 - 17-A : वने.
 - 17-B : वन्य प्राणी व पक्षी संरक्षण.
 - 20-A : लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब नियोजन.
 - 33-A : वजन व मापे (मापदंड निश्चित करणे).
- शिक्षण हा विषय देखील याच दुरुस्तीने समवर्ती सूचीत समाविष्ट करण्यात आला आहे.

समवर्ती सूचीतील केंद्राची 'वरचढता' (Supremacy)

- समवर्ती सूचीतील विषयावर जर केंद्र आणि राज्य या दोघांनीही कायदा केला, तर कायदेशीर स्थिती खालीलप्रमाणे असते :
 1. सामान्य नियम : केंद्राचा कायदा राज्याच्या कायद्यापेक्षा वरचढ ठरतो (राज्याचा कायदा रद्द होतो).
 2. अपवाद : जर राज्याचा कायदा राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवला असेल आणि राष्ट्रपतींनी त्यास संमती दिली असेल, तर त्या विशिष्ट राज्यापुरता राज्याचा कायदा वरचढ ठरतो.
- भारतातील सूचींची ही विभागणी प्रामुख्याने 1935 च्या भारत सरकार कायद्यावरून घेण्यात आली आहे.
- मात्र, 1935 च्या कायद्यात केंद्र, राज्य आणि समवर्ती सूची अशी विभागणी असली तरी, शेषाधिकार (Residuary Powers) हे गव्हर्नर जनरलकडे सोपवण्यात आले होते. (सध्याच्या संविधानात ते संसदेकडे आहेत).

राज्य सूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचे संसदेचे अधिकार

कलम	परिस्थिती / आधार	आवश्यक प्रक्रिया / अटी	कायद्याचा कालावधी व परिणाम
249	राष्ट्रीय हित (National Interest)	राज्यसभेने उपस्थित व मतदान करणाऱ्या 2/3 बहुमताने ठराव पारित करणे गरजेचे.	ठराव 1 वर्षासाठी वैध असतो (कितीही वेळा वाढवता येतो). ठराव संपल्यानंतर 6 महिन्यांनी कायद्याचा अंमल संपतो.
250	राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency)	कलम 352 नुसार आणीबाणी लागू असताना संसद स्वतःहून अधिकार घेते.	आणीबाणी संपल्यानंतर 6 महिन्यांनी कायद्याचा अंमल संपुष्टात येतो.
252	दोन किंवा अधिक राज्यांची संमती	संबंधित राज्यांच्या विधीमंडळाने संसदेला विनंती करणारा ठराव मांडणे आवश्यक.	हा कायदा फक्त विनंती करणाऱ्या राज्यांना लागू होतो. दुरुस्तीचा अधिकार केवळ संसदेला असतो. संबंधित राज्यांचा त्या विषयावर कायदा करण्याचा अधिकार नष्ट होतो.
253	आंतरराष्ट्रीय करार (International Treaties)	आंतरराष्ट्रीय वचनबद्धता पूर्ण करण्यासाठी संसदेला कोणत्याही राज्याच्या संमतीची गरज नसते.	हा कायदा कायमस्वरूपी असू शकतो. उदा. पर्यावरण संरक्षण, मानवी हक्क किंवा व्यापार करार.
356	राष्ट्रपती राजवट (President's Rule)	संबंधित राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यामुळे राष्ट्रपती राजवट लागू असताना.	राष्ट्रपती राजवट संपल्यानंतरही हा कायदा सुरूच राहतो. मात्र, नंतर राज्य विधीमंडळ तो कायदा रद्द किंवा बदलू शकते.

प्रशासकीय संबंध (Administrative Relations) - कलम 256-263

राज्य कार्यकारी अधिकारावरील बंधने व केंद्राचे निर्देश

- केंद्राने केलेल्या कायद्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यांच्या अधिकारांवर काही घटनात्मक मर्यादा आहेत.

कलम	तरतूद / विषय	केंद्राचे अधिकार
256	संसदीय कायद्यांचे पालन	राज्याने आपल्या अधिकाराचा वापर संसदेच्या कायद्यांना सुसंगत ठरेल असाच करावा.
257 (1)	अडथळा न आणणे	राज्याची कार्यकारी सत्ता केंद्राच्या सत्तेला बाधा किंवा अडथळा निर्माण करणार नाही याची खबरदारी घेणे.
257 (2)	दळणवळण साधने	राष्ट्रीय किंवा लष्करी महत्त्वाच्या दळणवळण मार्गांचे (उदा. राष्ट्रीय महामार्ग) निर्माण व देखभालीसाठी निर्देश.
257 (3)	रेल्वे संरक्षण	राज्यातील रेल्वे मालमतेच्या संरक्षणासाठी राज्याला आवश्यक ते निर्देश देणे.
350 (A)	मातृभाषेतून शिक्षण	भाषिक अल्पसंख्याक मुलांसाठी प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाची सोय करणे.

- जर राज्याने केंद्राच्या या निर्देशांचे पालन केले नाही, तर कलम 365 नुसार त्या राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडली आहे असे मानून कलम 356 (राष्ट्रपती राजवट) लागू केली जाऊ शकते.

कार्यकारी अधिकारांचे परस्पराना प्रदान (Delegation of Powers)

कधीकधी प्रशासकीय सोयीसाठी केंद्र आणि राज्य आपले अधिकार एकमेकांकडे सोपवू शकतात.

कलम	सोपवणारे	कोणाकडे?	अट
258 (1)	राष्ट्रपती	राज्याकडे	राज्याच्या संमतीने

258 (2)	संसद (कायद्याद्वारे)	राज्याकडे	राज्याच्या संमतीशिवाय (सक्तीने)
258 (A)	राज्यपाल	केंद्राकडे	केंद्राच्या संमतीने

- राष्ट्रपती राज्याकडे अधिकार सोपवताना राज्याची संमती लागते, मात्र संसद कायद्याद्वारे राज्याच्या संमतीशिवाय केंद्राची कामे राज्यावर सोपवू शकते.
- कलम 258 (A) हे 7 व्या घटनादुरुस्तीने (1956) समाविष्ट करण्यात आले आहे.

केंद्र-राज्य सहकार्य व समन्वय (Co-operation & Coordination)

- सलोखा राखण्यासाठी राज्यघटनेत खालील संस्थात्मक तरतुदी आहेत :
- **कलम 261 (Full Faith and Credit) :** केंद्र आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती, अभिलेख (Records) आणि न्यायिक निर्णयांना संपूर्ण भारतभर मान्यता दिली जाईल.
- **कलम 262 (पाणी विवाद) :** आंतर-राज्यीय नद्यांच्या पाणीवाटपाबाबत संसद कायद्याद्वारे लवाद (Tribunal) स्थापन करू शकते. या वादात सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास संसद मनाई करू शकते.
- **कलम 263 (आंतर-राज्यीय परिषद) :** केंद्रात आणि राज्यांमध्ये समन्वय राखण्यासाठी राष्ट्रपती 'आंतर-राज्यीय परिषद' स्थापन करू शकतात.
 - **स्थापना :** 1990 मध्ये सरकारीया आयोगाच्या शिफारशीनुसार.
 - **अध्यक्ष :** पंतप्रधान.
- 1. **अखिल भारतीय सेवा (कलम 312) :** आयएएस (IAS) आणि आयपीएस (IPS) या सेवांचे सदस्य केंद्राद्वारे निवडले जातात, मात्र ते राज्यांतर्गत काम करतात. हे केंद्र-राज्य प्रशासकीय संबंधांमधील एक महत्वाचे 'एकात्मिक' वैशिष्ट्य आहे.
- 2. **राज्यांच्या खर्चाची प्रतिपूर्ती :** जेव्हा केंद्र सरकार राज्याला रेल्वे संरक्षण किंवा दळणवळणाचे निर्देश देते, तेव्हा त्यासाठी येणारा अतिरिक्त खर्च केंद्र सरकार राज्याला देते.
- 3. **राज्याचे अधिकार संसदेला देणे :** तुम्ही नमूद केल्याप्रमाणे, एखादे राज्य संसदेला राज्यसूचीवर कायदा करण्याची विनंती करू शकते (कलम 252), पण तो अधिकार आपोआप केंद्राकडे जात नाही; त्यासाठी किमान दोन राज्यांनी ठराव करणे आवश्यक असते.

वित्तीय संबंध (Financial Relations) - कलम 268-293

कलम	तरतूद (Subject)	मुख्य वैशिष्ट्ये
269	संघाकडून आकारणी व वसुली, पण राज्यांना नेमून दिलेले कर	आंतरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य दरम्यानच्या वस्तूंच्या खरेदी-विक्रीवरील कर.
269(A)	आंतरराज्यीय व्यापारादरम्यान IGST ची आकारणी व वसुली	101 व्या घटनादुरुस्तीने समाविष्ट. वसुली केंद्र करते, पण केंद्र व राज्यांमध्ये त्याचे वितरण होते.
271	केंद्राचा अधिभार (Surcharge)	संसदेला काही करांवर अधिभार लावण्याचा अधिकार. हा सर्व पैसा भारताच्या संचित निधीत जातो (राज्यांना हिस्सा मिळत नाही).
275	वैधानिक अनुदाने (Statutory Grants)	वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार संसदेमार्फत ठराविक (गरजू) राज्यांना दिले जाणारे अनुदान.
276	व्यवसाय, व्यापार व नोकरीवरील कर	राज्य सरकार किंवा स्थानिक संस्थांना अधिकार. महत्वाची मर्यादा: वार्षिक ₹2,500 पेक्षा जास्त नसावा.
282	स्वेच्छाधीन अनुदाने (Discretionary Grants)	केंद्र किंवा राज्य कोणत्याही सार्वजनिक हितासाठी (Public Purpose) हे अनुदान देऊ शकते.

287	विजेवरील करातून सूट	भारत सरकार किंवा रेल्वेने वापरलेल्या/विकत घेतलेल्या विजेवर राज्य सरकार कर आकारू शकत नाही.
292	भारत सरकारची कर्ज उभारणी	भारताच्या संचित निधीच्या तारणावर देशातून तसेच परदेशातून कर्ज घेण्याचा अधिकार (संसदीय मर्यादित).
293	राज्यांची कर्ज उभारणी	राज्याच्या संचित निधीच्या तारणावर केवळ भारतातून (देशांतर्गत) कर्ज घेता येते. परदेशातून कर्ज घेण्यास बंदी आहे.

केंद्र-राज्य संबंधासंदर्भाचे आयोग व समित्या (Commissions & Committees)

पहिला प्रशासकीय सुधारणा आयोग - 1966 (1st Administrative Reforms Commission)

घटक	तपशील / माहिती
स्थापना	5 जानेवारी 1966
अहवाल सादर	1969 (केंद्र-राज्य संबंधांवर विशेष अहवाल)
प्रथम अध्यक्ष	मोरारजी देसाई (जानेवारी 1967 मध्ये त्यांनी राजीनामा दिला).
दुसरे अध्यक्ष	के. हनुमंतय्या (मोरारजी देसाई यांच्यानंतर अध्यक्ष बनले).
सदस्य संख्या	एकूण 6 सदस्य.
मुख्य उद्देश	भारतीय प्रशासकीय व्यवस्थेचे आणि केंद्र-राज्य संबंधांचे सर्वंकष परीक्षण करणे.
विशेष अभ्यास गट	एम. सी. सेटलवाड (भारताचे पहिले महान्यायवादी) यांच्या अध्यक्षतेखालील गटाने केंद्र-राज्य संबंधांवर अभ्यास केला.

प्रमुख शिफारसी (एकूण 22 पैकी महत्वाच्या):

- **कलम 263** : या कलमांतर्गत एक 'आंतरराज्यीय परिषद' (Inter-State Council) स्थापन करावी.
- **राज्यपालांची नियुक्ती** : राज्यपाल पदावर अशा व्यक्तीची नियुक्ती करावी जिचा सार्वजनिक जीवनात आणि प्रशासनात मोठा अनुभव असेल आणि तिचा स्वभाव पक्षपाती नसेल.
- **अधिकार सोपवणे** : राज्यांना जास्तीत जास्त स्वायत्तता मिळावी यासाठी त्यांना कमाल मर्यादेपर्यंत अधिकार सुपूर्द (Devolution) करावेत.
- **केंद्रीय लष्करी दल** : राज्यांच्या विनंतीनुसार किंवा आवश्यकतेनुसार राज्यांमध्ये केंद्राने लष्करी दले तैनात करावीत.
- **आर्थिक स्वायत्तता** : राज्यांचे केंद्रावरील आर्थिक अवलंबित्व कमी करण्यासाठी राज्यांच्या संसाधनांमध्ये वाढ करावी.
- मोरारजी देसाई यांची 1967 मध्ये केंद्रात 'उपपंतप्रधान' म्हणून नियुक्ती झाली, त्यामुळे त्यांनी या आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा दिला होता.
- दुर्दैवाने, केंद्र सरकारने या आयोगाच्या बहुतांश शिफारसींकडे दुर्लक्ष केले. विशेषतः 'आंतरराज्यीय परिषद' स्थापन करण्याची शिफारस त्यावेळी मान्य झाली नाही (ती पुढे 1990 मध्ये सरकारी या आयोगाच्या शिफारसीवरून मान्य झाली).
- या आयोगाचा जो केंद्र-राज्य संबंधांवरील मूळ गाभा होता, तो सेटलवाड समितीच्या अहवालावर आधारित होता. सेटलवाड हे भारताचे पहिले अॅटर्नी जनरल (महान्यायवादी) होते, हे लक्षात ठेवा.
- भारतात आतापर्यंत दोन प्रशासकीय सुधारणा आयोग झाले आहेत.
- **पहिला ARC** : 1966 (मोरारजी देसाई/के. हनुमंतय्या)
- **दुसरा ARC** : 2005 (वीरप्पा मोईली)

राजमन्नार समिती (Rajmannar Committee) – 1969

घटक	तपशील / माहिती (Details)
स्थापना व सरकार	1969; तामिळनाडूतील तत्कालीन DMK सरकारद्वारे स्थापन.
अहवाल सादर	1971 (तामिळनाडू सरकारला सादर).
अध्यक्ष	डॉ. पी. व्ही. राजमन्नार
सदस्य	1. डॉ. लक्ष्मणस्वामी मुदलियार, 2. पी. सी. चंद्रा रेड्डी
मुख्य उद्देश	केंद्र-राज्य संबंधांचे परीक्षण करून राज्यांना अधिक स्वायत्तता (Autonomy) मिळवून देणे.
प्रमुख शिफारसी	1. आंतरराज्यीय परिषद : कलम 263 नुसार त्वरित स्थापना करावी. 2. शेषाधिकार : केंद्राकडून काढून राज्यांना द्यावेत. 3. वित्त आयोग : तात्पुरत्या ऐवजी कायमस्वरूपी संस्था असावी. 4. अखिल भारतीय सेवा (AIS) : IAS, IPS आणि IFS सेवा रद्द कराव्यात. 5. विषयांची अदलाबदल : केंद्र व समवर्ती सूचीतील काही विषय राज्यसूचीत हलवावेत. 6. नियोजन आयोग : बरखास्त करून सांविधानिक संस्था स्थापन करावी. 7. कलम 356, 357, 365 : राष्ट्रपती राजवटीशी संबंधित ही कलमे पूर्णपणे रद्द करावीत. 8. राज्यपाल : मंत्रिमंडळाचा सल्ला नाकारण्याचे राज्यपालांचे अधिकार रद्द करावेत.
केंद्राची प्रतिक्रिया	शिफारसी अत्यंत 'जहाल' व 'फुटीरतावादी' वाटल्याने केंद्र सरकारने या अहवालाकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले.
ऐतिहासिक संदर्भ	DMK ची घोषणा : "केंद्रात संघराज्य आणि राज्यात स्वायत्तता" (Autonomy at State, Federalism at Centre).
राजकीय दृष्टिकोन	कलम 356 व 365 चा वापर केंद्र सरकार राजकारण करण्यासाठी करते, असा समितीचा मुख्य आरोप होता.
	1. ARC (1966) : मवाळ शिफारसी (केंद्राची सत्ता अबाधित). 2. राजमन्नार (1969) : जहाल शिफारसी (राज्यांना सर्वोच्च अधिकार).

आनंदपूर साहिब ठराव (Anandpur Sahib Resolution) – 1973

- **राजकीय स्वरूप** : या ठरावाद्वारे राज्यांना जास्तीत जास्त 'स्वायत्तता' (Autonomy) देण्याची मागणी करण्यात आली होती. केंद्राने या ठरावाला सुरुवातीला विरोध दर्शवला होता.
- **प्रसार** : 1977 मध्ये अकाली दलाने हा ठराव पुन्हा मांडला आणि केंद्राकडे त्याच्या अंमलबजावणीची मागणी केली.
- **प्रभाव** : याच ठरावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि इतर राज्यांच्या वाढत्या स्वायत्ततेच्या मागण्यांमुळे पुढे 1983 मध्ये 'सरकारीया आयोगा'ची स्थापना करण्यात आली.
- **चर्चा** : या ठरावातील काही मागण्या केंद्र सरकारने मान्य केल्या नाहीत, कारण त्यामुळे केंद्राची पकड सैल होऊन देशाच्या अखंडतेवर परिणाम होऊ शकला असता.
- **आनंदपूर साहिब ठराव (1973) = 4 विषय केंद्राला (संरक्षण, परराष्ट्र, दळणवळण, चलन) + उर्वरित सर्व अधिकार राज्यांना.**

पश्चिम बंगाल जाहीरनामा (West Bengal Memorandum) – 1977

- 1977 मध्ये पश्चिम बंगाल सरकारने केंद्र-राज्य संबंधांचा आढावा घेऊन केंद्राची सत्ता मर्यादित करण्यासाठी आणि राज्यांना अधिक स्वायत्तता देण्यासाठी एक प्रसिद्ध स्मरणपत्र केंद्र सरकारला पाठवले.

स्मरणपत्रातील प्रमुख मागण्या किंवा जाहीरनामा

घटक	प्रस्तावित बदल / मागणी
संविधानिक संज्ञा	राज्यघटनेत 'Union' (संघ) ऐवजी 'Federation' (संघराज्यीय) हा शब्द वापरण्यात यावा.
विषयांची व्याप्ती	केंद्राचे अधिकार फक्त: संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन, संदेशवहन आणि आर्थिक समन्वय यापुरतेच मर्यादित असावेत. उर्वरित सर्व विषय राज्यांकडे असावेत.
कलम 3 (नवीन राज्ये)	नवीन राज्याची निर्मिती किंवा सीमा बदल करताना संबंधित राज्याची संमती अनिवार्य असावी.
संसदीय अधिकार	राज्यसभेला लोकसभेच्या बरोबरीने अधिकार देण्यात यावेत.
आणीबाणी तरतुदी	कलम 356 (राष्ट्रपती राजवट), 357 आणि 360 (आर्थिक आणीबाणी) ही कलमे पूर्णपणे रद्द करावीत.
अखिल भारतीय सेवा	IAS, IPS यांसारख्या अखिल भारतीय सेवा (All India Services) रद्द करण्यात याव्यात.
आर्थिक अधिकार	राज्यांच्या एकूण महसुलापैकी 75% हिस्सा राज्यांना मिळावा अशी मागणी.

सरकारिया आयोग (Sarkaria Commission) – 1983

घटक	तपशील / माहिती
स्थापना व कालावधी	स्थापना : 9 जून 1983. अहवाल सादर : 1987 (अधिकृत प्रकाशन: 1988). आयोगाला 4 वेळा मुदतवाढ देण्यात आली होती.
अध्यक्ष व सदस्य	अध्यक्ष : न्या. आर. एस. सरकारिया (निवृत्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय). सदस्य : 1. बी. शिवरामन, 2. एस. आर. सेन.
मुख्य उद्देश	केंद्र आणि राज्य यांच्यातील संबंधांचे परीक्षण करणे आणि त्यामध्ये सुधारणा सुचवणे.
एकूण शिफारसी	आयोगाने एकूण 247 शिफारसी केल्या होत्या.
प्रमुख प्रशासकीय शिफारसी	1. कलम 356 (राष्ट्रपती राजवट) : याचा वापर अत्यंत अपवादात्मक स्थितीत आणि 'शेवटचा पर्याय' म्हणून करावा. 2. आंतरराज्यीय परिषद : कलम 263 नुसार एक कायमस्वरूपी परिषद स्थापन करावी. 3. अखिल भारतीय सेवा (AIS) : या सेवा रद्द न करता अधिक प्रबळ कराव्यात. 4. समवर्ती सूची : या विषयांवर कायदा करण्यापूर्वी केंद्राने राज्यांशी चर्चा करावी. 5. त्रिभाषा सूत्र : देशभरात अंमलबजावणीसाठी उपाययोजना कराव्यात. 6. विकेंद्रीकरण : आकाशवाणी आणि दूरदर्शनच्या कामात विकेंद्रीकरण असावे. 7. यथास्थिती : राज्यसभा आणि कलम 3 (राज्य पुनर्रचना अधिकार) मध्ये कोणताही बदल करू नये.
राज्य विधेयकांबाबत	राष्ट्रपतींनी राज्य विधेयकास संमती देण्यास उशीर केल्यास किंवा ते राखून ठेवल्यास त्याची कारणे राज्य सरकारला स्पष्ट करावीत.
राज्यपाल पदाबाबत (Governor)	1. राज्यपाल पद रद्द करण्याची मागणी आयोगाने फेटाळली. 2. केंद्र-राज्य संबंधातील दुराव्यास हे पद कारणीभूत असल्याचे मान्य केले. 3. बहुमत : जोपर्यंत विधानसभेत बहुमत आहे, तोपर्यंत राज्यपालाने मंत्रिपरिषद बरखास्त करू नये.

राज्यपालाची नियुक्ती (पात्रता)	1. ती व्यक्ती राज्याबाहेरील असावी. 2. अलिकडच्या काळात सक्रिय राजकारणाशी संबंधित नसावी. 3. ती व्यक्ती आपल्या क्षेत्रात तज्ञ आणि समाजात उच्च प्रतिष्ठा असलेली असावी. 4. नियुक्ती करताना राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांचा सल्ला घेणे अनिवार्य करावे. 5. नियुक्ती प्रक्रियेत उपराष्ट्रपती आणि लोकसभेच्या सभापतींशीही चर्चा करावी.
निवृत्तीनंतरचे नियम	1. राज्यपालास निवृत्तीनंतर पुरेसे लाभ मिळावेत. 2. कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा कोणत्याही लाभदायक पदावर (केंद्र/राज्य) त्यांची नियुक्ती होऊ नये.

पुंछी आयोग (Punchhi Commission) – 2007

स्थापनेचा उद्देश व दिनांक	केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील संबंधांचा नव्याने आढावा घेण्यासाठी भारत सरकारने 27 एप्रिल 2007 रोजी या आयोगाची स्थापना केली.
अध्यक्ष	भारताचे माजी सरन्यायाधीश न्या. मदन मोहन पुंछी.
आयोगाचे सदस्य	या आयोगात सुरुवातीला खालील सदस्य होते : 1. न्या. मदन मोहन पुंछी (अध्यक्ष), 2. धीरेंद्र सिंग, 3. विनोदकुमार दुग्गल 4. प्रा. एन. आर. माधव 5. डॉ. अमरेश बागची (त्यांचे फेब्रुवारी 2008 मध्ये निधन झाल्यामुळे त्यांच्या रिक्त जागी ऑक्टोबर 2008 मध्ये विजय शंकर यांची नेमणूक करण्यात आली.)
अहवाल सादरीकरण	आयोगाने आपले कामकाज पूर्ण करून 19 एप्रिल 2010 रोजी आपला अहवाल सरकारला सुपूर्द केला. हा विस्तृत अहवाल एकूण 7 खंडांमध्ये विभागलेला असून तो 1456 पानांचा आहे.
एकूण शिफारशी	आयोगाने या अहवालात 310 पेक्षा जास्त महत्त्वपूर्ण शिफारशी सुचवल्या आहेत.
काही प्रमुख शिफारशी	1. राष्ट्रपतींना पदावरून हटवण्यासाठी जशी महाभियोगाची प्रक्रिया असते, तशीच ती राज्यपालांसाठीही लागू करावी. 2. राज्यांनी संमतीसाठी पाठवलेल्या विधेयकांवर निर्णय घेण्यासाठी (मंजुरी देणे किंवा रोखून धरणे) राष्ट्रपतींना जास्तीत जास्त 6 महिन्यांची कालमर्यादा घालून द्यावी. 3. राज्यपालांकडे असणारे विद्यापीठांच्या कुलपतीपदाचे अधिकार काढून घेण्यात यावेत. 4. वैद्यकीय (आरोग्य), शिक्षण, न्यायपालिका आणि अभियांत्रिकी या महत्त्वपूर्ण क्षेत्रांसाठी नव्या अखिल भारतीय सेवा (All India Services) सुरू कराव्यात. 5. केंद्रीय वित्त मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या 'वित्त आयोग' या विभागाला एका स्वतंत्र विभागाचा दर्जा द्यावा. 6. संविधानातील कलम 352 आणि 356 (आणीबाणीच्या तरतुदी) चा वापर केवळ अपवादात्मक स्थितीत आणि शेवटचा पर्याय म्हणूनच केला जावा. 7. त्रिशंकू स्थितीत विधानसभेत ज्या पक्षाकडे किंवा आघाडीकडे सर्वाधिक आमदारांचा पाठिंबा असेल, त्यांनाच सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करावे.

राज्यपालांच्या नियुक्तीबाबत अटी	1. राज्यपालांना 5 वर्षांचा निश्चित कार्यकाळ मिळावा. तसेच, त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार केवळ केंद्र सरकारच्या मर्जीवर अवलंबून नसावा. 2. राज्यपाल म्हणून नियुक्त केली जाणारी व्यक्ती त्या संबंधित राज्याबाहेरील (परराज्यातील) असावी. 3. ती व्यक्ती समाजातील एक प्रतिष्ठित आणि सन्माननीय नागरिक असावी. 4. त्या व्यक्तीचा स्थानिक किंवा सक्रिय राजकारणाशी कोणताही थेट संबंध नसावा.
---------------------------------	--

चालू घडामोडी

अ.क्र.	विषय / घटक	स्तर	अद्ययावत माहिती व तपशील (2026)
1	16 वा वित्त आयोग	केंद्र	अरविंद पानगरिया यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाचे काम सुरू आहे. 2026-2031 या कालावधीसाठी शिफारसींचा अहवाल अंतिम टप्प्यात आहे.
2	महाराष्ट्राचे 22 वे राज्यपाल	राज्य	श्री. जिष्णू देव वर्मा यांनी 10 मार्च 2026 रोजी पदभार स्वीकारला. ते त्रिपुराचे माजी उपमुख्यमंत्री आहेत.
3	नवे फौजदारी कायदे	केंद्र	BNS, BNSS आणि BSA हे कायदे 1 जुलै 2024 पासून संपूर्ण देशात पूर्णतः कार्यान्वित झाले आहेत.
4	29 वी महानगरपालिका	राज्य	जालना ही महाराष्ट्रातील 29 वी महानगरपालिका ठरली आहे. प्रशासकीय प्रक्रिया 2026 मध्ये पूर्ण झाली आहे.
5	एक देश, एक निवडणूक	केंद्र	रामनाथ कोविंद समितीच्या अहवालानुसार, 2029 पासून ही योजना लागू करण्याच्या दृष्टीने केंद्राकडून घटनादुरुस्तीचे प्रयत्न सुरू आहेत.
6	जागतिक प्रेस स्वातंत्र्य निर्देशांक	केंद्र	2026 च्या अहवालानुसार 180 देशांच्या यादीत भारताचा क्रमांक 157 वा आहे.
7	महासुधारणा प्रकल्प	राज्य	समृद्धी महामार्गाचा अंतिम टप्पा (इगतपुरी ते मुंबई) 2026 मध्ये वाहतुकीसाठी पूर्णतः खुला झाला आहे.
8	गगनयान मोहीम	केंद्र	इस्रोच्या (ISRO) पहिल्या मानवी अंतराळ मोहिमेचे (Gaganyaan) महत्त्वाचे टप्पे 2026 मध्ये पार पडत आहेत.



प्रस्तावना (Introduction)

- आंतरराज्यीय सलोखा राखण्यासाठी राज्यघटनेत खालील 4 तरतुदी केल्या आहेत :
 1. आंतरराज्यीय जलविवाद (कलम 262)
 2. आंतरराज्यीय परिषद (कलम 263)
 3. सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही
 4. आंतरराज्यीय व्यापार, वाणिज्य व व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य (कलम 301 ते 307)

आंतरराज्यीय जलविवादांचा निवाडा (Settlement of Inter-State Water Disputes) - कलम 262

आंतरराज्यीय जलविवाद निवारण (कलम 262) - संपूर्ण माहिती

विभाग / घटक	तपशील / माहिती (Details)
1. घटनात्मक तरतूद (कलम 262)	■ 262(1) : संसदेला कायद्याद्वारे आंतरराज्यीय नदी/खोऱ्यातील पाणी वाटप, वापर व नियंत्रणाबाबतच्या तक्रारींसाठी तरतूद करता येते. ■ 262(2) : संसद कायद्याद्वारे अशा विवादांबाबत सर्वोच्च न्यायालय किंवा इतर कोणत्याही न्यायालयाचा अधिकारक्षेत्र काढून घेऊ शकते.
2. महत्वाचे कायदे (1956)	1. नदी बोर्ड कायदा (1956) : आंतरराज्यीय नद्यांच्या विकासासाठी व नियमनासाठी केंद्र सरकार राज्यांच्या विनंतीवरून 'नदी बोर्ड' स्थापन करते. 2. आंतरराज्यीय नदी जलविवाद कायदा (1956) : दोन किंवा अधिक राज्यांतील विवाद सोडवण्यासाठी 'हंगामी न्याधिकरण' (Tribunal) स्थापन करण्याची तरतूद.
3. निवारण प्रक्रिया (5 टप्पे)	1. तक्रार : संबंधित राज्य सरकार केंद्र सरकारकडे तक्रार करते. 2. चर्चा : केंद्र सरकार आधी चर्चेद्वारे (Negotiation) विवाद सोडवण्याचा प्रयत्न करते. 3. न्याधिकरण स्थापना : चर्चा अपयशी ठरल्यास, तक्रार मिळाल्यापासून 1 वर्षाच्या आत लवाद/न्याधिकरण स्थापन करणे अनिवार्य. 4. कालावधी : न्याधिकरणाने 3 वर्षात निर्णय देणे अपेक्षित (महत्तम 2 वर्षे मुदतवाढ शक्य). 5. दर्जा : न्याधिकरणाचा निर्णय अंतिम आणि बंधनकारक असतो. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा (Decree of SC) दर्जा असतो.
4. न्याधिकरणाची रचना	■ 1 अध्यक्ष व 2 सदस्य असतात. हे सर्व सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाचे विद्यमान किंवा निवृत्त न्यायाधीश असतात.

5. जलविवाद व सद्यस्थिती (9 न्याधिकरणे)	1. कृष्णा (I) : 1969 - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक (न्या. बचावत) 2. गोदावरी : 1969 - महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा (न्या. वचावत) 3. नर्मदा : 1969 - राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र (न्या. व्ही. रामास्वामी) 4. रावी व बियास : 1986 - पंजाब, हरियाणा, राजस्थान 5. कावेरी : 1990 - केरळ, कर्नाटक, तामिळनाडू, पुद्दुचेरी 6. कृष्णा (II): 2004 - कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश (न्या. ब्रिजेश कुमार) 7. मांडवी (महादयी) : 2010 - गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र 8. वंशधारा : 2010 - आंध्र प्रदेश, ओडिशा 9. महानदी : 2018 - छत्तीसगड, ओडिशा (न्या. ए. एम. खानविलकर)
--	---

- **न्यायालयीन हस्तक्षेप :** भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 131 नुसार राज्यांमधील वाद सर्वोच्च न्यायालयात जातात, पण कलम 262 हा त्याला अपवाद आहे. एकदा जलविवाद न्याधिकरणाकडे गेला की त्यात कोणत्याही न्यायालयाला हस्तक्षेप करता येत नाही.
- **2019 दुरुस्ती (प्रलंबित) :** सर्व जलविवादांसाठी एकच कायमस्वरूपी 'एकात्मिक न्याधिकरण' (Single Permanent Tribunal) स्थापन करण्याबाबतची सुधारणा विचाराधीन आहे, ज्यामुळे निर्णयाला होणारा उशीर टाळता येईल.

आंतरराज्यीय परिषदांद्वारा समन्वय - कलम 263 (Inter-State Council - Art. 263)

घटक	तपशील / माहिती (Details)
घटनात्मक तरतूद	■ कलम 263 (भाग 11). ही एक घटनात्मक परंतु सल्लागार संस्था आहे.
स्थापना	■ 28 मे 1990 रोजी (व्ही. पी. सिंग सरकार). सरकारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार स्थापन.
अध्यक्ष	■ भारताचे पंतप्रधान (पदसिद्ध) अध्यक्ष असतात.
रचना (सदस्य)	1. सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सदस्य असतात. 2. वि.सभा असलेल्या UT चे मुख्यमंत्री (दिल्ली, पुद्दुचेरी, J&K). 3. वि.सभा नसलेल्या UT चे प्रशासक. 4. राष्ट्रपती राजवट असलेल्या राज्यांचे राज्यपाल. 5. पंतप्रधानांनी नियुक्त केलेले 6 कॅबिनेट मंत्री (गृहमंत्री, अर्थमंत्री इ.).
कार्य व स्वरूप	■ राज्यांमधील वादांची चौकशी करणे, सामायिक हिताच्या विषयांवर चर्चा व समन्वय साधणे. हे कार्य कलम 131 ला पूरक आहे.
सभा व निर्णय	■ वर्षातून किमान 3 वेळा सभा होणे अपेक्षित. सभा 'पडद्याआड' (In-camera) होतात. निर्णय 'सहमतीने' (Consensus) घेतले जातात.
स्थायी समिती (1996)	■ अध्यक्ष : केंद्रीय गृहमंत्री. ■ सदस्य : 5 कॅबिनेट मंत्री आणि 9 मुख्यमंत्री. ■ कार्य : मुख्य परिषदेच्या बैठकीपूर्वी विषयांची छाननी व प्रक्रिया करणे.
कलम 263 उपकलमे	■ 263 (अ) : वादांची चौकशी व सल्ला. ■ 263 (ब) व (क) : सामायिक हिताच्या विषयांचे अन्वेषण व चर्चा.
सचिवालय	■ 1991 मध्ये स्थापना. प्रमुख: भारत सरकारचे सचिव.

तुलना: झोनल कौन्सिल	■ झोनल कौन्सिल : वैधानिक (Statutory), अध्यक्ष- गृहमंत्री. ■ आंतरराज्यीय परिषद : घटनात्मक (Constitutional), अध्यक्ष- पंतप्रधान.
अद्ययावत स्थिती	■ मे 2026 च्या स्थितीनुसार, केंद्र सरकारकडून वेळेवर परिषदेची पुनर्रचना व बैठकांचे आयोजन केले जाते (उदा. 2015, 2023).
विशेष निमंत्रित	■ स्वतंत्र कार्यभार असलेले केंद्रीय राज्यमंत्री (MoS - Independent Charge).
पुनर्स्थापना	■ 17 डिसेंबर 2015 रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी परिषदेची पुनर्स्थापना केली.
सभेचे स्वरूप	■ सभा 'पडद्याआड' (In-camera) होतात (सार्वजनिक नसतात).
निर्णय प्रक्रिया	■ निर्णय प्रामुख्याने एकमताने किंवा सहमतीने (Consensus) घेतले जातात.
प्रशासकीय साहाय्य	■ आंतरराज्यीय परिषद सचिवालय परिषदेला कामकाजात तांत्रिक व प्रशासकीय मदत करते.

- सल्लागार स्वरूप : या परिषदेने केलेल्या शिफारसी केंद्रावर बंधनकारक नसतात.
- मतदान : या परिषदेत कधीही मतदान होत नाही; सर्व निर्णय एकमताने किंवा सहमतीने घेतले जातात.

PYQ (MPSC) : आंतर-राज्य परिषदेसंबंधी योग्य विधाने कोणती?

उत्तर : योग्य मुद्दे: ही परिषद केंद्र-राज्य समन्वयासाठी आहे, पॉलिसी डिस्कशन आणि सल्ला देणे हे काम करते
चुकीचे मुद्दे सहसा असे असतात:, तिचे निर्णय बंधनकारक आहेत (चुकीचे), ती न्यायालयासारखी काम करते (चुकीचे)

सार्वजनिक कृती, अभिलेख व न्यायिक कार्यवाही - कलम 261

घटक	तपशील / तरतूद
1. सार्वजनिक मान्यता	केंद्राच्या आणि प्रत्येक राज्याच्या सार्वजनिक कृती (Public Acts), अभिलेख (Records) आणि न्यायिक कामकाज यांना संपूर्ण भारताच्या राज्यक्षेत्रात पूर्ण विश्वासाहता व प्रामाण्य (मान्यता) दिले जाईल.
2. संसदेचा अधिकार	वरील बाबी कशा प्रकारे सिद्ध केल्या जाव्यात आणि त्यांचे परिणाम काय असतील, हे ठरवण्याचा अधिकार संसदेला (कायद्याद्वारे) आहे.
3. दिवाणी निर्णयांची अंमलबजावणी	भारताच्या राज्यक्षेत्रातील कोणत्याही दिवाणी न्यायालयाने (Civil Court) दिलेले अंतिम न्यायनिर्णय किंवा आदेश संपूर्ण भारतात कुठेही अंमलात आणता येतात.

आंतर-राज्यीय व्यापार, वाणिज्य व व्यवहारसंबंध यांचे स्वातंत्र्य - कलम 301-307

कलम	तरतूद (Provision)	विशेष अट / मर्यादा (Conditions & Limits)
301	व्यापार, वाणिज्य व व्यवहारस्वातंत्र्य	भारताच्या संपूर्ण राज्यक्षेत्रात व्यापार आणि व्यवहारसंबंध मुक्त असतील. (आंतरराज्यीय व राज्यांतर्गत दोन्ही).
302	संसदेचे निर्बंध घालण्याचे अधिकार	सार्वजनिक हितासाठी संसद व्यापारावर वाजवी निर्बंध घालू शकते.
303	भेदभाव करण्यास मनाई	संसद किंवा राज्य विधीमंडळ एका राज्याला दुसऱ्या राज्यापेक्षा अधिक पसंती देऊ शकत नाही किंवा राज्या-राज्यात भेदभाव करू शकत नाही.
304	राज्यांचे निर्बंधांचे अधिकार	राज्य विधीमंडळ इतर राज्यांतून येणाऱ्या मालावर कर लावू शकते, परंतु तो स्वतःच्या राज्यातील मालापेक्षा अधिक नसावा.

305	सरकारी मक्तेदारी (Monopoly)	केंद्र किंवा राज्य सरकार स्वतः एखादा व्यापार किंवा उद्योग चालवू शकते (नागरिकांना त्यातून पूर्णतः किंवा अंशतः वगळता येते).
307	प्राधिकरणाची नियुक्ती	या कलमांखालील उद्देश पूर्ण करण्यासाठी संसद योग्य प्राधिकरणाची (Authority) नियुक्ती करू शकते.

विभागीय परिषदा (Zonal Councils)

घटक	तपशील (Details)
संस्थेचे स्वरूप	वैधानिक (Statutory) संस्था (राज्यघटनेत उल्लेख नाही).
संबंधित कायदे	1. राज्य पुनर्रचना कायदा, 1956 (5 परिषदांसाठी). 2. उत्तर-पूर्व परिषद कायदा, 1971 (6 व्या परिषदेसाठी).
अध्यक्ष	केंद्रीय गृहमंत्री (सर्व 6 परिषदांचे सामायिक अध्यक्ष) असतात.
उपाध्यक्ष	संबंधित विभागातील राज्यांचे मुख्यमंत्री (आळीपाळीने, एका वेळी 1 वर्षासाठी).
सदस्य	1. विभागातील प्रत्येक राज्याचे 2 मंत्री असतात. 2. विभागातील प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचे प्रशासक.
सल्लागार (Advisors)	नियोजन आयोगाचा (आता नीती आयोग) प्रतिनिधी, मुख्य सचिव आणि विकास आयुक्त.
कार्य/स्वरूप	केवळ चर्चात्मक आणि सल्लागार स्वरूपाचे.

विभागीय परिषदा: मुख्यालय आणि सदस्य राज्ये

परिषद	मुख्यालय	समाविष्ट राज्ये / केंद्रशासित प्रदेश
उत्तर (Northern)	नवी दिल्ली	जम्मू-काश्मीर, लडाख, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली आणि चंदीगड.
मध्य (Central)	प्रयागराज (अलाहाबाद)	उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगड आणि मध्य प्रदेश.
पूर्व (Eastern)	कोलकाता	बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि ओडिशा.
पश्चिम (Western)	मुंबई	महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दादरा-नगर हवेली आणि दमन-दीव.
दक्षिण (Southern)	चेन्नई	आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ आणि पुद्दुचेरी.
उत्तर-पूर्व (North-Eastern)	शिलांग	आसाम, मणिपूर, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, नागालँड, मेघालय, त्रिपुरा आणि सिक्कीम (2002 मध्ये समावेश).

- **सिक्कीमचा विशेष मुद्दा :** सिक्कीम हा सुरुवातीला कोणत्याही विभागीय परिषदेचा भाग नव्हता. 2002 मध्ये त्याचा समावेश 'उत्तर-पूर्व विभागीय परिषदे'त करण्यात आला.
- **उद्देश :** भाषिक आणि प्रादेशिक भावनांवर मात करून देशाची एकात्मता टिकवून ठेवणे आणि आंतरराज्यीय प्रकल्पांमध्ये समन्वय साधणे.



प्रास्ताविक (Introduction)

भारताचे राज्यक्षेत्र आणि त्याचे प्रकार (Territory of India)

- भारतीय संविधानानुसार, भारताच्या एकूण राज्यक्षेत्राची (Territory of India) प्रामुख्याने तीन भागांत विभागणी केली जाते :
 1. घटकराज्ये (States)
 2. केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories - UTs)
 3. भविष्यात संपादित केलेले प्रदेश (Future Acquired Territories)
- सध्या भारतीय संघराज्यात एकूण 28 घटकराज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेशांचा समावेश आहे.

केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories) म्हणजे :

- ज्या प्रदेशांवर थेट केंद्र सरकारचे नियंत्रण असते आणि ज्यांचा प्रशासकीय कारभार पूर्णपणे केंद्राद्वारे चालवला जातो, त्यांना 'केंद्रशासित प्रदेश' (Centrally Administered Territory) असे म्हणतात.
- **प्रशासकीय स्वरूप :** भारतीय राज्यघटनेचे मूळ स्वरूप 'संघराज्यीय' (Federal) असले तरी, केंद्रशासित प्रदेशांची रचना या तत्वाला थोडा अपवाद ठरते. कारण, केंद्र सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश यांच्यातील प्रशासकीय संबंध हे संघराज्यीय नसून पूर्णपणे एकात्मक (Unitary) स्वरूपाचे असतात. येथे घटकराज्यांप्रमाणे अधिकारांची विभागणी केलेली नसते.

संविधानातील संबंधित भाग व कलमे (Part & Articles in the Constitution)

कलमे / Articles	विषय / Subject
कलम 239 ते 242	केंद्रशासित प्रदेशांबद्दलच्या तरतुदी आहेत.
कलम 239	प्रशासकाची राष्ट्रपतीमार्फत नियुक्ती (प्रशासन)
कलम 239A	पुदुचेरीसाठी विधानसभा/मंत्रिमंडळ (विशिष्ट केंद्रशासित प्रदेशांसाठी)
कलम 239AA	दिल्लीसाठी विशेष तरतुदी (NCT)
कलम 239AB	घटनात्मक यंत्रणा अपयशी - राष्ट्रपती राजवट
कलम 239B	Le.Gov. ला विधानसभेच्या विरामकाळात अध्यादेश
कलम 240	राष्ट्रपतींना UT साठी विनियमने करण्याचा अधिकार
कलम 241	संसद कायद्याने UT साठी उच्च न्यायालय स्थापन
कलम 242	कूर्ग (हे कलम रद्द केले आहे.)

- **प्रशासन नियंत्रण:** केंद्रशासित प्रदेशांचे प्रशासन केंद्रीय गृहमंत्रालयाच्या अंतर्गत चालते. (Ministry of Home Affairs)
- **परीक्षा टीप :** संसदेला सर्व केंद्रशासित प्रदेशांच्या बाबतीत तिन्ही सूचीमधील (राज्य, केंद्र, समवर्ती) विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांची उत्क्रांती व स्थापना (Genesis & Establishment of UTs)

ब्रिटिश काळातील पार्श्वभूमी (British Era Background)

- 1874 मध्ये काही प्रदेश **Scheduled Districts** म्हणून घोषित.
- पुढे हेच प्रदेश **Chief Commissioners' Provinces** म्हणून ओळखले गेले.

स्वातंत्र्यानंतरचा काळ (Post-Independence Period)

- 1950 च्या घटनेत हे प्रदेश **Part C** व **Part D States** म्हणून वर्गीकृत.
- States Reorganisation Commission व 7th Constitutional Amendment Act 1956 नंतर (14 राज्ये + 6 केंद्रशासित प्रदेश निर्माण).

संपादित प्रदेशांना UT चा दर्जा (Acquired Territories given UT Status)

प्रदेश / Territory	मुक्तीची वर्ष (Years of Liberation)	UT दर्जा घटनादुरुस्ती
दादरा व नगर हवेली (Dadra & Nagar Haveli)	1954 - पोर्तुगीजांपासून मुक्त	10वी घटनादुरुस्ती, 1961
गोवा, दमण व दीव (Goa, Daman & Diu)	1961 - पोर्तुगीजांपासून मुक्त	12वी घटनादुरुस्ती, 1962
पुदुचेरी (Puducherry / Pondicherry)	1954 - फ्रेंचांनी भारताकडे सोपवले; 16 ऑगस्ट 1962 रोजी औपचारिक विलीनीकरण	14वी घटनादुरुस्ती, 1962

- पुदुचेरी (Pondicherry, Mahe, Yanam, Karaikal) हे 1 नोव्हेंबर 1954 रोजी de facto करारद्वारे भारताला मिळाले. 1962 पर्यंत 'अधिग्रहित क्षेत्र' (Acquired Territory) होते.

UT ला राज्याचा दर्जा (UTs Elevated to Statehood)

क्र.	प्रदेश (Territory)	राज्याचा दर्जा (Year)	क्र.	प्रदेश (Territory)	राज्याचा दर्जा (Year)
1	हिमाचल प्रदेश (H. Pradesh)	1971	4	मिझोराम (Mizoram)	1987
2	मणिपूर (Manipur)	1972	5	अरुणाचल प्रदेश (A. Pradesh)	1987
3	त्रिपुरा (Tripura)	1972	6	गोवा (Goa)	1987

- मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा व अरुणाचल प्रदेश - मागासलेल्या व आदिवासी जनतेची विशेष काळजी म्हणून UT निर्माण केले होते. नंतर राज्याचा दर्जा मिळाला.

सध्याचे केंद्रशासित प्रदेश (Current Union Territories — September 2025)

- सध्या भारतात एकूण 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत :

क्र.	केंद्रशासित प्रदेश UT	UT दर्जा मिळाल्याचे वर्ष	विशेष नोंद (Special Point)
1	अंदमान व निकोबार बेटे	1956	व्यूहात्मक / संरक्षणात्मक महत्त्व
2	दिल्ली (Delhi)	1956 (1992— NCT)	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र; विशेष दर्जा
3	लक्षद्वीप (Lakshadweep)	1956 (पूर्वी : लॅकाडिव, मिनिक्ॉय आणि अमिनदीवी)	व्यूहात्मक / संरक्षणात्मक
4	दादरा व नगर हवेली व दमण व दीव	1961/1962 (26 जाने. 2020 - विलीनीकरण)	एकत्रित एकच UT
5	पुदुचेरी (Puducherry)	1962	सांस्कृतिक भिन्नता - विधानसभा असलेला UT

6	चंदिगड (Chandigarh)	1966	राजकीय व प्रशासकीय कारण
7	जम्मू व काश्मीर (J & K)	2019	विधानसभा असलेला केंद्रशासित प्रदेश
8	लडाख (Ladakh)	2019	विधानसभा नाही

- जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना कायदा 2019 नुसार जम्मू-काश्मीर राज्याचे दोन केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये विभाजन करण्यात आले - (1) जम्मू व काश्मीर (विधानसभेसह) आणि (2) लडाख (विधानसभेशिवाय).

- 26 जानेवारी 2020 पासून 'दादरा व नगर हवेली' आणि 'दमण व दीव' या दोन्ही केंद्रशासित प्रदेशांचे विलीनीकरण होऊन एकच केंद्रशासित प्रदेश - 'दादरा व नगर हवेली आणि दमण व दीव' - स्थापन झाला. त्यामुळे केंद्रशासित प्रदेशांची संख्या 9 वरून 8 झाली.

प्रशासनाची रचना (Administrative Setup)

कलम 239 — प्रशासकाची नियुक्ती (Article 239 — Appointment of Administrator)

- प्रत्येक केंद्रशासित प्रदेशाचा कारभार राष्ट्रपती नियुक्त प्रशासकामार्फत चालतो.
- प्रशासकाचे पदनाम राष्ट्रपती ठरवतात.
- प्रशासक हा राज्यप्रमुख नसून केंद्राचा प्रतिनिधी असतो.
- राज्यपालालाच शेजारील केंद्रशासित प्रदेशाचा प्रशासक नेमल्यास, तो मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याशिवाय स्वतंत्रपणे काम करतो.

लेफ्टनंट गव्हर्नर vs. प्रशासक (Lieutenant Governor vs. Administrator)

पदनाम (Designation)	केंद्रशासित प्रदेश
नायब राज्यपाल / Lieutenant Governor (LG)	दिल्ली, पुदुचेरी, अंदमान व निकोबार, जम्मू व काश्मीर, लडाख
प्रशासक (Administrator)	चंदिगड, दादरा व नगर हवेली व दमण दीव, लक्षद्वीप

- एकाच प्रशासकाची दोन केंद्रशासित प्रदेशांसाठी नेमणूक : सध्या पंजाबचा राज्यपाल - चंदिगडचा प्रशासक म्हणून कार्य करतो. त्याचप्रमाणे दादरा व नगर हवेलीचा प्रशासक दमण व दीवचा प्रशासक म्हणूनही कार्य करतो.

विधानसभा व मंत्रिमंडळ असलेले केंद्रशासित प्रदेश

पुदुचेरी — विधानसभा (Puducherry Legislature)

- 14वी घटनादुरुस्ती (1962) द्वारे कलम 239A समाविष्ट.
- संसदेला विधानसभा/मंत्रिमंडळ निर्माण करण्याचा अधिकार.
- Government of Union Territories Act, 1963 नुसार 30 सदस्यीय विधानसभा व मंत्रिमंडळ.
- 30 सदस्य थेट निवडून येतात.
- कायदे : राज्यसूची + समवर्ती सूची (परंतु संसदीय कायदे वरचढ).
- पुदुचेरी विधानसभा संसदीय कायद्याने निर्माण (दिल्लीप्रमाणे घटनादुरुस्तीने नाही).
- परीक्षा टीप : कलम 239A हे पुदुचेरीसाठी कलम 368 च्या प्रयोजनार्थ घटनादुरुस्ती म्हणून समजले जाणार नाही.

दिल्ली — विधानसभा (Delhi Legislature — NCT)

- कलम 239AA व 239AB समाविष्ट.
- Delhi चे नामकरण NCT (National Capital Territory).
- 70 सदस्यीय विधानसभा व मंत्रिमंडळाची तरतूद.

- दिल्ली विधानसभा घटनादुरुस्तीद्वारे निर्माण (पुद्गुचेरीप्रमाणे संसदीय कायद्याने नाही).

जम्मू व काश्मीर

- जम्मू व काश्मीर पुनर्रचना कायदा, 2019 नुसार जम्मू व काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशासाठी विधानसभेची निर्मिती करण्यात आली आहे - मात्र अद्याप निवडणूका होऊन विधानसभा निर्माण झालेली नाही. (ऑक्टोबर 2024 जम्मू आणि काश्मीर विधानसभा निवडणूका 90 जागावर झाल्या.)

दिल्लीसाठी विशेष तरतुदी (Special Provisions for Delhi — NCT)

- कलम 239AA व 239AB मधील दिल्लीसाठी विशेष तरतुदी — 69व्या घटनादुरुस्तीद्वारे (1991)

दिल्ली विधानसभा (Delhi Legislative Assembly)

- सदस्यसंख्या : 70 - प्रत्यक्षरित्या जनतेमार्फत निवडून दिलेले.
- कायदे करण्याचा अधिकार : राज्यसूचीतील सर्व विषय (सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस, भूमी वगळता) + समवर्ती सूचीतील सर्व विषय.
- दिल्ली विधानसभेला 'सार्वजनिक सुव्यवस्था' (Public Order), 'पोलीस' (Police) व 'भूमी' (Land) या तीन विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार नाही.

दिल्ली मंत्रिमंडळ (Delhi Council of Ministers)

- मंत्रिमंडळ आकार : जास्तीत जास्त 7 (CM + 6 मंत्री) — 10% मर्यादा.
- मुख्यमंत्र्याची नेमणूक : राष्ट्रपतींकडून होते.
- इतर मंत्री : राष्ट्रपती CM च्या सल्ल्याने नेमतात.
- मंत्री राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार; मंत्रिमंडळ विधानसभेस सामूहिक जबाबदार असतात.

लेफ्टनंट गव्हर्नर (Lieutenant Governor — LG) व मुख्यमंत्री संबंध

- लेफ्टनंट गव्हर्नर बहुतेक बाबतीत मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्याने कार्य करतो.
- मतभेद - बाब राष्ट्रपतींकडे संदर्भित; त्यांच्या निर्णयानुसार कृती.
- अध्यादेश अधिकार : लेफ्टनंट गव्हर्नर ला आहे, पण राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक.

घटनात्मक यंत्रणा अपयशी — कलम 239AB (Failure of Constitutional Machinery)

- जर राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्राचे प्रशासन (कलम 239AA) चालवणे अशक्य झाले, अशी राष्ट्रपतींची खात्री झाली,
- लेफ्टनंट गव्हर्नरचा अहवाल किंवा अन्य कारणांवरून, राष्ट्रपती वरील तरतुदी निलंबित करू शकतात,
- ही तरतूद कलम 356 मधील राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याच्या तरतुदीप्रमाणेच आहे.
- परीक्षा टीप : कलम 239AB खातरी : 'राष्ट्रपती राजवट' → खाती : राष्ट्रपतींना/ले.गव्हर्नरना झाल्यास - ही 69व्या घटनादुरुस्तीने आलेली तरतूद आहे.

केंद्रशासित प्रदेशांच्या निर्मितीची कारणे (Reasons for Creation of UTs)

क्र.	कारण (Reason)	उदाहरण (Example)
1	सांस्कृतिक भिन्नता	पुद्गुचेरी, दादरा व नगर हवेली, दमण व दीव, गोवा (1987 पूर्वी)
2	राजकीय व प्रशासकीय कारणे	दिल्ली (राजधानी - विशेष प्रशासन हवे), चंदिगड
3	व्यूहात्मक महत्त्व	अंदमान व निकोबार बेटे, लक्षद्वीप बेटे
4	मागासलेल्या व आदिवासी जनतेची विशेष काळजी	मिझोराम, मणिपूर, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश (पूर्वीचे UT - नंतर राज्य)

केंद्रशासित प्रदेशांची न्यायव्यवस्था (Judicial Setup of UTs)

- **कलम 241** अन्वये, संसद कायद्याद्वारे एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशासाठी उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते. सध्या **दिल्ली** हा स्वतंत्र उच्च न्यायालय असलेला एकमेव केंद्रशासित प्रदेश आहे.
- तसेच संसद एखाद्या केंद्रशासित प्रदेशाला शेजारील राज्याच्या उच्च न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात समाविष्ट करू शकते.

केंद्रशासित प्रदेश (UT)	संबंधित उच्च न्यायालय (concerned High Court)
दिल्ली (Delhi)	स्वतंत्र दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court)
अंदमान व निकोबार बेटे	कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court)
लक्षद्वीप	केरळ उच्च न्यायालय (Kerala High Court)
चंडीगड	पंजाब व हरयाणा उच्च न्यायालय (Punjab & Har High Court)
दादरा व नगर हवेली व दमण व दीव	मुंबई (बॉम्बे) उच्च न्यायालय (Bombay High Court)
पुदुचेरी	मद्रास उच्च न्यायालय (Madras High Court)
जम्मू व काश्मीर	जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालय (J&K High Court)
लडाख	जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालय - सामाईक उच्च न्यायालय

- **परीक्षा टीप :** जम्मू व काश्मीर आणि लडाख यांसाठी जम्मू व काश्मीर उच्च न्यायालय सामाईक उच्च न्यायालय म्हणून कार्य करते.

राज्यसभेतील प्रतिनिधित्व (Rajya Sabha Representation)

- **70 वी घटनादुरुस्ती, 1992**— पुदुचेरी + दिल्ली = विधानसभा सदस्य राष्ट्रपतींच्या निवडणुकीत भाग घेतात.
- राज्यसभेत प्रतिनिधित्व असलेले केंद्रशासित प्रदेश :

केंद्रशासित प्रदेश (Union Territories)	लोकसभा (Lok Sabha)	राज्यसभा (Rajya Sabha)
दिल्ली (Delhi)	7	3
पुदुचेरी (Puducherry)	1	1
जम्मू व काश्मीर (Jammu & Kashmir)	5	4

- इतर 5 केंद्रशासित प्रदेशांची लोकसंख्या अतिशय कमी असल्यामुळे त्यांना राज्यसभेत प्रतिनिधित्व नाही.

कलम (Article)	तरतूद (Provision)
भाग 8 (Part VIII) - कलम 239-242	केंद्रशासित प्रदेशांबद्दलच्या सर्व तरतुदी
कलम 239	राष्ट्रपतींमार्फत प्रशासकाची नियुक्ती
कलम 239A	पुदुचेरीसाठी विधानसभा/मंत्रिमंडळ (14वी घटनादुरुस्ती, 1962)
कलम 239AA	दिल्लीसाठी विशेष तरतुदी — NCT (69वी घटनादुरुस्ती, 1991)
कलम 239AB	घटनात्मक यंत्रणा अपयशी — राष्ट्रपती राजवट सदृश तरतूद
कलम 239B	ले.गव्हर्नरला विधानसभेच्या विरामकाळात अध्यादेश काढण्याचा अधिकार
कलम 240	राष्ट्रपतींना UT साठी विनियमने (Regulations) करण्याचा अधिकार
कलम 241	संसद कायद्याने UT साठी उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते
कलम 242	रद्द

विषय (Subject)	महत्वाचे मुद्दे (Key Points)
दिल्ली (NCT)	कलम 239AA; 70 सदस्य विधानसभा; 7 मंत्री; राज्यसूची लागू पण पोलीस/भूमी/सुव्यवस्था वगळून; मुख्यमंत्री नेमणूक राष्ट्रपतींकडून
पुदुचेरी	कलम 239A; 30 सदस्य विधानसभा; संसदीय कायद्याद्वारे (घटनादुरुस्ती नव्हे)
केंद्रशासित प्रदेश संख्या बदल	2019: J&K विभाजन → 9 केंद्रशासित प्रदेश; 2020: दादरा नगर हवेली + दमण दीव विलीनीकरण → 8 केंद्रशासित प्रदेश
राज्यसभा प्रतिनिधित्व	दिल्ली (3), पुदुचेरी (1), जम्मू-काश्मीर (4) — फक्त हे 3 केंद्रशासित प्रदेश
उच्च न्यायालय	दिल्लीला स्वतंत्र उच्च न्यायालय; इतर केंद्रशासित प्रदेश शेजारील राज्यांच्या उच्च न्यायालयांतर्गत
केंद्रशासित प्रदेश → राज्य	हिमाचल, मणिपूर, त्रिपुरा, मिझोराम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा
अध्यादेश अधिकार	दिल्ली व पुदुचेरीचे ले.गव्हर्नर; राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक
ले.गव्हर्नर असलेले केंद्रशासित प्रदेश	दिल्ली, पुदुचेरी, अंदमान-निकोबार, जम्मू-काश्मीर, लडाख
प्रशासक असलेले केंद्रशासित प्रदेश	चंडीगड, दादरा-नगर हवेली व दमण-दीव, लक्षद्वीप



घटनात्मक संस्था - (Constitutional Bodies)

क्र.	घटनात्मक संस्था (Constitutional Body)	संबंधित कलम	विशेष टीप (Quick Notes)
1	भारतीय महान्यायवादी (Attorney General)	76	देशातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी.
2	भारतीय नियंत्रक व महालेखापरीक्षक (CAG)	148	सार्वजनिक वित्ताचा रक्षक.
3	राज्याचा महाधिवक्ता (Advocate General)	165	राज्यातील सर्वोच्च कायदा अधिकारी.
4	राज्य वित्त आयोग (State Finance Commission)	243 (I)	पंचायत संस्थांच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा.
5	राज्य निवडणूक आयोग (State Election Commission)	243 (K)	स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेणे.
6	जिल्हा नियोजन समिती (DPC)	243 (ZD)	जिल्ह्याचा विकास आराखडा तयार करणे.
7	महानगर नियोजन समिती (MPC)	243 (ZE)	महानगरांसाठी विकास योजना तयार करणे.
8	आंतरराज्यीय परिषद (Inter-State Council)	263	केंद्र-राज्य समन्वयासाठी राष्ट्रपतींद्वारे स्थापना.
9	केंद्रीय वित्त आयोग (Finance Commission)	280	केंद्र-राज्य कर महसुलाचे वाटप ठरवण्यासाठी.
10	आंतरराज्यीय व्यापार व वाणिज्य आयोग	307	व्यापार व व्यवहारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी.
11	भारतीय निवडणूक आयोग (Election Commission)	324	संसद व राज्य विधिमंडळ निवडणुकांसाठी.
12	UPSC आणि SPSC (उदा. MPSC)	315	नागरी सेवांच्या भरतीसाठी लोकसेवा आयोग.
13	राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC)	338	89 व्या घटनादुरुस्तीने विभाजन (2003).
14	राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST)	338 (A)	89 व्या घटनादुरुस्तीने स्वतंत्र अस्तित्व.
15	राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC)	338 (B)	102 व्या घटनादुरुस्तीने (2018) घटनात्मक दर्जा देण्यात आला.
16	मागासवर्गीय आयोगाची नियुक्ती	340	मागासवर्गीयांच्या स्थितीच्या तपासणीसाठी.
17	अधिकृत भाषा आयोग व समिती	344	राष्ट्रपतींद्वारे 5 वर्षांनी आयोगाची स्थापना.
18	भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी	350 (B)	7 व्या घटनादुरुस्तीने (1956) समाविष्ट.

- कलम 338 (B) :** यादीत कलम 340 आहे, जे मागासवर्गीयांच्या स्थितीचे अन्वेषण करण्यासाठी आयोग नेमण्याबाबत आहे. मात्र, राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला (NCBC) जो कायमस्वरूपी घटनात्मक दर्जा मिळाला आहे, तो कलम 338 (B) अंतर्गत आहे (102 वी घटनादुरुस्ती). हे परीक्षेत हमखास विचारले जाते.
- GST परिषद (कलम 279-A) :** केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधांच्या संदर्भात हे कलमही घटनात्मक संस्था म्हणून लक्षात ठेवा.
- कलम 243 (Y) :** हे नगरपालिकांसाठीच्या वित्त आयोगाशी संबंधित आहे (जसे ग्रामीण भागासाठी 243-I आहे).
- कलम 243 (ZA) :** हे नगरपालिकांच्या निवडणूक आयोगाशी संबंधित आहे (जसे ग्रामीण भागासाठी 243-K आहे).

घटनात्मक आयोग व त्यांचे पहिले अध्यक्ष (First Heads of Commissions)

संस्था / पद	पहिले प्रमुख	सद्य प्रमुख (मे 2026)
मुख्य निवडणूक आयुक्त	सुकुमार सेन	ज्ञानेश कुमार (राजिव कुमार यांच्यानंतर नियुक्ती)
UPSC अध्यक्ष	सर रॉस बार्कर	प्रीती सुदान
CAG (नियंत्रक व महालेखापरीक्षक)	व्ही. नरहरी राव	गिरीशचंद्र मुर्मू (ऑगस्ट 2026 पर्यंत कार्यकाळ)
महान्यायवादी (Attorney General)	एम. सी. सेटलवाड	आर. वेंकटरामनी
राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (SC)	सुरजभान	किशोर मकवाना
राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (ST)	कुवरसिंग	अंतरसिंग आर्य
राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (OBC)	आर. एन. प्रसाद (वैधानिक)	हंसराज अहिर (किंवा नवीन नियुक्ती*)
16 व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष	के. सी. नियोजी (1 ला)	अरविंद पानगरिया

- **निवडणूक आयोग** : फेब्रुवारी 2025 मध्ये राजिव कुमार यांचा कार्यकाळ संपल्यानंतर ज्ञानेश कुमार यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्त म्हणून धुरा सांभाळली आहे.
- **UPSC** : प्रीती सुदान या यूपीएससीच्या अध्यक्षा बनणाऱ्या दुसऱ्या महिला (फातिमा बीवी यांच्यानंतरच्या काळात) असून त्यांची नियुक्ती 2024 मध्ये करण्यात आली होती.
- **OBC आयोग** : आर. एन. प्रसाद हे 'वैधानिक' आयोगाचे पहिले अध्यक्ष होते. मात्र, 102 व्या घटनादुरुस्तीनंतर (2018) 'घटनात्मक' दर्जा मिळालेल्या आयोगाचे पहिले अध्यक्ष भगवान लाल सहानी होते, हे लक्षात ठेवा.
- **CAG** : जी. सी. मुर्मू यांचा 6 वर्षांचा कार्यकाळ ऑगस्ट 2026 मध्ये संपणार आहे, तोपर्यंत तेच या पदावर असतील.

निवडणूक आयोग (Election Commission)

घटक	तपशील / माहिती (Exam-Oriented Data)
स्थापना व कलम	25 जानेवारी 1950 (म्हणून हा दिवस 'राष्ट्रीय मतदार दिवस' म्हणून साजरा होतो). कलम 324.
स्वरूप व उद्देश	कायमस्वरूपी, स्वतंत्र आणि घटनात्मक संस्था. संसद, राज्य विधीमंडळ, राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपती यांच्या निवडणुका निष्पक्षपणे पार पाडणे.
रचना (Composition)	मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC) + इतर निवडणूक आयुक्त (ECs) (संख्या राष्ट्रपती ठरवतात). सध्या ही संस्था 1 + 2 (एकूण 3) सदस्यीय आहे.
नियुक्ती (नवीन कायदा 2023)	निवड समितीच्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती करतात. समिती : 1. पंतप्रधान (अध्यक्ष), 2. एक कॅबिनेट मंत्री, 3. लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता (किंवा सर्वात मोठ्या पक्षाचा नेता).
पदावरून दूर करणे	CEC : सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे (संसदेच्या विशेष बहुमताने) दूर करण्यात येते. इतर ECs : मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या शिफारसीनंतर राष्ट्रपतींद्वारे पदावरून दूर करण्यात येते.
इतिहास (सदस्य संख्या)	1950-1989 : एकसदस्यीय. 1989-1990 : बहुसदस्यीय (पहिली वेळ). 1990-1993 : पुन्हा एकसदस्यीय. 1993-आजवर : कायमस्वरूपी बहुसदस्यीय (1+2).

अधिकार व कार्ये	मतदार याद्या तयार करणे, निवडणुकांचे वेळापत्रक ठरवणे, राजकीय पक्षांना मान्यता व चिन्हे देणे, आचारसंहिता (MCC) लागू करणे.
स्वातंत्र्य व मर्यादा	कार्यकाळाची शाश्वती (6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे). नियुक्तीनंतर सेवाशर्तीत नुकसानकारक बदल करता येत नाही. मर्यादा : निवृत्तीनंतर इतर सरकारी नोकरीवर बंदी नाही.

कलम	विषय / तरतूद	विशेष टीप
324	निवडणुकांचे अधीक्षण, निर्देशन आणि नियंत्रण	आयोगाची स्थापना आणि रचनेचा आधार.
325	धर्म, वंश, जात किंवा लिंग या आधारावर कोणालाही मतदार यादीत समाविष्ट करण्यास नकार दिला जाणार नाही.	'विशेष मतदार यादी' तयार करण्यास मनाई (धर्मनिरपेक्षता).
326	लोकसभेच्या आणि विधानसभेच्या निवडणुका प्रौढ मताधिकारावर आधारित असतील.	मूळ वय 21 होते, 61 व्या घटनादुरुस्तीने (1988) ते 18 केले.
327	निवडणुकांबाबत तरतुदी करण्याचा संसदेचा अधिकार.	लोकप्रतिनिधी कायदा (1950 व 1951) याच कलमांतर्गत बनवले.
328	राज्याच्या विधीमंडळाला निवडणुकीबाबत तरतुदी करण्याचा अधिकार.	संसद शांत असेल तरच राज्य कायदा करू शकते.
329	निवडणूक बाबींमध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास प्रतिबंध.	मतदार संघाची पुनर्रचना (Delimitation) याला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

वैशिष्ट्य	मुख्य निवडणूक आयुक्त (CEC)	इतर निवडणूक आयुक्त (ECs)
अधिकार	तिघांचे अधिकार आणि वेतन समान असते.	-
निर्णय	मतभेद झाल्यास निर्णय बहुमताने घेतला जातो.	आयोगात कुणालाही 'Veto' पॉवर नाही.
पदच्युती	पदावरून दूर करण्यासाठी संसदेची विशेष बहुमताने मंजूरी आवश्यक (SC न्यायाधीशाप्रमाणे).	केवळ CEC च्या शिफारसीनुसार राष्ट्रपती निवडणूक आयुक्तांना पदावरून दूर करू शकतात.

आयोगाची त्रिस्तरीय कार्ये (Triple Functions)

प्रशासकीय कार्ये (Administrative)

- **मतदारसंघाची पुनर्रचना :** 'परिसिमन आयोगाच्या' (Delimitation Commission) कायदानुसार संपूर्ण देशातील निवडणूक क्षेत्रांच्या सीमा ठरवणे.
- **मतदार याद्या :** वेळोवेळी मतदार याद्या अद्ययावत करणे आणि पात्र मतदारांची नोंदणी करणे.
- **राजकीय पक्षांची नोंदणी :** पक्षांना निवडणूक चिन्हे वाटप करणे आणि चिन्हांच्या वादावर निर्णय देणे.

सल्लागार कार्ये (Advisory)

- **अपात्रता :** संसदेच्या सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत राष्ट्रपतींना सल्ला देणे आणि राज्य विधीमंडळ सदस्यांबाबत राज्यपालांना सल्ला देणे.
- **निवडणूक स्थगिती :** हिंसाचार किंवा गैरप्रकार झाल्यास एखाद्या मतदार संघातील निवडणूक रद्द किंवा स्थगित करण्याचा सल्ला देणे.

निम-न्यायिक कार्ये (Quasi-Judicial)

- निवडणूक चिन्हांच्या वाटपावरून राजकीय पक्षांत वाद निर्माण झाल्यास लवाद (Arbitrator) म्हणून काम करणे आणि निकाल देणे.

राजकीय पक्षांना मान्यता (National & State Party Status)

- **राष्ट्रीय पक्ष (National Party) :** (कोणताही एक निकष पूर्ण करणे आवश्यक)
 1. 4 किंवा अधिक राज्यांत 'राज्यस्तरीय पक्ष' म्हणून मान्यता आवश्यक.
 2. लोकसभेत किमान 3 राज्यांतून 2% जागा जिंकणे आवश्यक.
 3. 4 राज्यांत लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीत 6% मते + 4 लोकसभा जागा जिंकणे आवश्यक.
- **राज्यस्तरीय पक्ष (State Party) :**
 1. विधानसभेत किमान 3% जागा किंवा 3 जागा जिंकणे.
 2. लोकसभेत त्या राज्याच्या वाट्याला आलेल्या प्रत्येक 25 जागांमागे 1 जागा जिंकणे आवश्यक.
 3. लोकसभा किंवा विधानसभेत 6% मते + ठराविक जागा जिंकणे आवश्यक.

निवडणूक सुधारणा आणि महत्वाचे टप्पे

- **EVM (Electronic Voting Machine) :** 1982 मध्ये केरळच्या 'पारूर' विधानसभा मतदार संघात 50 केंद्रांवर प्रायोगिक तत्वावर वापर.
- **VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail) :** 2013 मध्ये नागालँडच्या 'नोकसेन' विधानसभा मतदार संघात पहिल्यांदा वापर.
- **NOTA (None of the Above) :** 2013 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर लागू.
- **मतदार ओळखपत्र (EPIC) :** 1993 पासून अनिवार्य करण्याचा प्रयत्न (टी. एन. शेषन यांच्या काळात).
- **महत्वाची टीप :** निवडणूक आयोगाचे स्वातंत्र्य टिकवण्यासाठी त्यांचा पगार भारताच्या संघित निधीवर (Consolidated Fund of India) 'प्रभारित' (Charged) असावा अशी मागणी अनेकदा होते, परंतु सध्या तो संसदेच्या 'मतदानाखालील' (Voted) खर्चात येतो. ही एक मोठी मर्यादा मानली जाते.

क्र.	नाव	विशेष वैशिष्ट्य
1	सुकुमार सेन	भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त (1950-58).
9	व्ही. एस. रमादेवी	पहिल्या आणि एकमेव महिला मुख्य निवडणूक आयुक्त (1990).
10	टी. एन. शेषन	निवडणूक सुधारणांचे जनक (आचारसंहितेची कडक अंमलबजावणी).
24	सुशील चंद्रा	2021-2022 या कालावधीत कार्यरत.
25	राजीव कुमार	मे 2022 ते फेब्रुवारी 2025 पर्यंत कार्यरत.
26	ज्ञानेश कुमार	मे 2026 च्या स्थितीनुसार भारताचे विद्यमान मुख्य निवडणूक आयुक्त.

- आधी निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी कोणताही विशेष कायदा नव्हता. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 'अनुप बरनवाल' खटल्याच्या निकालानंतर सरकारने 'मुख्य निवडणूक आयुक्त आणि इतर निवडणूक आयुक्त (नियुक्ती, सेवाशर्ती आणि पदाचा कालावधी) अधिनियम, 2023' संमत केला.
- **बदल :** या कायद्यात सर्वोच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना (CJI) निवड समितीमधून वगळण्यात आले असून त्यांच्या जागी एका 'केंद्रातील कॅबिनेट मंत्र्या'चा समावेश करण्यात आला आहे.
- **सर्च कमिटी :** कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील समिती 5 नावांची यादी निवड समितीला देते.
 1. **कलम 324 ते 329 :** भाग 15 मध्ये निवडणुकीशी संबंधित सर्व तरतुदी आहेत.
 2. **मतदानाचे वय :** 61 व्या घटनादुरुस्तीने (1988) मतदानाचे वय 21 वरून 18 करण्यात आले (अंमलबजावणी 1989).
 3. **राजकीय पक्ष :** एखाद्या पक्षाला 'राष्ट्रीय पक्ष' म्हणून मान्यता देण्याचा अधिकार याच आयोगाला आहे.
- निवडणूक आयोग ही केवळ तीन व्यक्तींची संस्था नसून, त्यामागे एक मोठी प्रशासकीय यंत्रणा कार्यरत असते.

1. आयोगाचे सचिवालय (Secretariat) :

- **मुख्यालय** : नवी दिल्ली ('निर्वाचन सदन' नावाने ओळखले जाते).
- **प्रमुख** : सचिवालयाचे प्रमुख महासचिव (Secretary General) असतात. हे सहसा भारत सरकारचे वरिष्ठ आय.ए.एस. (IAS) अधिकारी असतात.
- **रचना** : सचिवालयात उप-निवडणूक आयुक्त (Deputy Election Commissioners), सचिव, अवर सचिव आणि इतर तांत्रिक कर्मचारी असतात.
- **उप-निवडणूक आयुक्त** : हे आयुक्तांना मदत करण्यासाठी नियुक्तीला असतात. हे अधिकारी नागरी सेवेतील (IAS/IRS) असून त्यांची निवड 'डेप्युटेशन'वर केली जाते.

2. प्रादेशिक आयुक्त (Regional Commissioners) :

- **कलम 324(4)** : सार्वत्रिक निवडणुकांपूर्वी निवडणूक आयोगाला मदत करण्यासाठी राष्ट्रपती 'प्रादेशिक आयुक्तांची' नियुक्ती करू शकतात.
- **पद्धत** : ही नियुक्ती राष्ट्रपती निवडणूक आयोगाशी चर्चा करूनच करतात. (मात्र, सध्या ही पदे सहसा भरली जात नाहीत, त्याऐवजी उप-निवडणूक आयुक्तांची मदत घेतली जाते).

3. राज्य आणि जिल्हा स्तरावरील यंत्रणा (Hierarchy) :

- निवडणुकीच्या वेळी आयोग खालील अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून काम करतो :

स्तर	अधिकारी	नेमणूक / कार्य
राज्य स्तर	मुख्य निवडणूक अधिकारी (CEO)	आयोगाच्या सल्ल्याने राष्ट्रपती/राज्यपाल द्वारे नियुक्ती. हा सहसा राज्यातील वरिष्ठ IAS अधिकारी असतो.
जिल्हा स्तर	जिल्हा निवडणूक अधिकारी (DEO)	सहसा जिल्ह्याचा जिल्हाधिकारी (Collector) हाच DEO म्हणून काम पाहतो.
मतदारसंघ स्तर	निवडणूक निर्णय अधिकारी (RO)	एका विशिष्ट मतदारसंघासाठी जबाबदार अधिकारी. (सहसा उपजिल्हाधिकारी दर्जाचा).
नोंदणी स्तर	मतदार नोंदणी अधिकारी (ERO)	मतदार याद्या तयार करणे आणि त्या अद्ययावत ठेवण्यासाठी जबाबदार.
मतदान केंद्र स्तर	BLO (Booth Level Officer)	स्थानिक कर्मचारी (उदा. शिक्षक, पटवारी), जे प्रत्यक्ष मतदारांशी संपर्क ठेवतात.

4. कर्मचारी वर्ग (Staffing) - कलम 324(6) :

- निवडणूक आयोगाकडे स्वतःचा असा मोठा कर्मचारी वर्ग नसतो.
- **तरतूद** : निवडणुका पार पाडण्यासाठी आवश्यक असलेला कर्मचारी वर्ग राष्ट्रपती किंवा राज्यपाल यांनी निवडणूक आयोगाच्या मागणीनुसार उपलब्ध करून देणे बंधनकारक असते.
- **नियंत्रण** : निवडणुकीच्या काळात हे सर्व कर्मचारी (केंद्र व राज्य सरकारचे) आयोगाच्या 'प्रतिनियुक्तीवर' (Deputation) असल्याचे मानले जाते आणि त्यांच्यावर आयोगाचे पूर्ण शिस्तभंगविषयक नियंत्रण असते.

5. निवडणूक खर्चाची विभागणी (Election Expenditure) :

1. **आयोगाचा खर्च** : निवडणूक आयोगाच्या सचिवालयाचा पगार आणि प्रशासकीय खर्च पूर्णपणे केंद्र सरकार करते.
2. **लोकसभा निवडणूक** : संपूर्ण खर्च केंद्र सरकार उचलते.
3. **विधानसभा निवडणूक** : संपूर्ण खर्च संबंधित राज्य सरकार उचलते.
4. **संयुक्त निवडणूक (लोकसभा + विधानसभा)** : खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये 50:50 या प्रमाणात विभागला जातो.
5. **मतदार याद्या व ओळखपत्रे** : यावरील खर्च केंद्र आणि राज्य सरकारांत समान वाटला जातो.

6. अपात्रता ठरवण्याबाबतची कलमे (Disqualification) :

- सभागृहाबाहेरील कारणांवरून (उदा. भ्रष्ट गैरप्रकार) अपात्रता ठरवण्यासाठी आयोग खालील कलमांनुसार राष्ट्रपती/राज्यपालांना

सल्ला देतो :

- **कलम 103** : संसदेच्या (MP) सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत राष्ट्रपतींनी आयोगाचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे.
- **कलम 192** : राज्य विधीमंडळाच्या (MLA) सदस्यांच्या अपात्रतेबाबत राज्यपालांनी आयोगाचा सल्ला घेणे बंधनकारक आहे.
- पक्षांतराच्या कारणावरून होणारी अपात्रता - 10 वी अनुसूची - ठरवण्याचा अधिकार सभापतींचा असतो, आयोगाचा नाही.

संघ लोकसेवा आयोग (UPSC)

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी व स्थापना

- **ली आयोग (Lee Commission)** : 1924 मध्ये ली आयोगाने भारतात लोकसेवा आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस केली.
- **स्थापना** : 1 ऑक्टोबर 1926 रोजी 'पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' म्हणून स्थापना झाली.
- **1935 चा कायदा** : या कायद्याद्वारे याचे नाव 'फेडरल पब्लिक सर्व्हिस कमिशन' असे करण्यात आले.
- **26 जानेवारी 1950** : संविधानाच्या अंमलबजावणीसोबत याचे नाव 'संघ लोकसेवा आयोग' (UPSC) झाले.

2. रचना, पात्रता आणि पदावधी

घटक	तपशील (Detailed Information)
घटनात्मक तरतूद	■ भाग 14, कलम 315 ते 323.
रचना	■ 1 अध्यक्ष आणि इतर काही सदस्य. (सदस्यांची संख्या राष्ट्रपती ठरवतात, सहसा 9 ते 11 सदस्य असतात).
पात्रता	■ राज्यघटनेत विशिष्ट शैक्षणिक पात्रतेचा उल्लेख नाही; परंतु आयोगाच्या किमान अर्ध्या (1/2) सदस्यांना भारत सरकार किंवा राज्य सरकारांतर्गत किमान 10 वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
नियुक्ती	■ अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
पदावधी	■ 6 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षे (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते).
राजीनामा	■ अध्यक्ष किंवा सदस्य आपला राजीनामा राष्ट्रपतींना संबोधून देतात.
पदावरून दूर करणे	■ गैरवर्तणुकीच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात. ■ सर्वोच्च न्यायालयीन चौकशीत दोषी आढळल्यास सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला सल्ला राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असतो.

अध्यक्षांचा इतिहास

- UPSC च्या अध्यक्षांची ही यादी परीक्षेत क्रमाने विचारली जाऊ शकते :

क्र.	अध्यक्षांचे नाव	कार्यकाळ
1	सर रॉजर्स बार्कर (पहिले अध्यक्ष)	1926 - 1932
31	अरविंद सक्सेना	जून 2018 - ऑगस्ट 2020
32	प्रदिपकुमार जोशी	ऑगस्ट 2020 - एप्रिल 2022
33	डॉ. मनोज सोनी	एप्रिल 2022 - 31 जुलै 2024
34	प्रिती सुदन	01 ऑगस्ट 2024 - मे 2025
35	अजयकुमार	15 मे 2025 - 1 ऑक्टोबर 2027

अ) डॉ. मनोज सोनी (३३ वे अध्यक्ष)

- **शपथ** : मे २०२२ रोजी ३३ वे अध्यक्ष म्हणून शपथ घेतली. (कालावधी: मे २०२२ ते ऑगस्ट २०२४)
- **पूर्वानुभव** : २८ जून २०१७ ते २०२२ पर्यंत UPSC मध्ये सदस्य म्हणून कार्य.
- **विशेष नोंद** : ते तीन वेळा विद्यापीठांचे कुलपती राहिले आहेत (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुक्त विद्यापीठ व महाराजा सयाजीराव विश्व विद्यालय, बडोदा). यावेळी ते आतापर्यंतचे सर्वात तरुण कुलपती होते.

ब) प्रीती सुदन (३४ व्या अध्यक्ष)

- **पार्श्वभूमी** : कर्नाटक कॅडरच्या १९८३ च्या बॅचच्या IAS अधिकारी.
- **विशेष नोंद** : त्या मूळच्या हरियाणाच्या रहिवासी असून, UPSC च्या अध्यक्षा होणाऱ्या त्या दुसऱ्या महिला आहेत. (टीप: पुस्तकातील नोंदीनुसार)

क) डॉ. अजयकुमार (३५ वे अध्यक्ष)

- **नियुक्ती** : १५ मे २०२५ रोजी UPSC चा पदभार स्वीकारला.
- **शपथ** : आयोगाचे सर्वात वरिष्ठ सदस्य राज शुक्ला यांनी त्यांना शपथ दिली.
- **शिक्षण व पार्श्वभूमी** : त्यांनी IIT कानपूर येथून B.Tech पूर्ण केले आहे. ते केरळ कॅडरच्या १९८५ च्या बॅचचे IAS अधिकारी आहेत.
- **पूर्वानुभव** : माजी संरक्षण सचिव.

४. UPSC चे कार्य आणि स्वातंत्र्य

- **भरती** : अखिल भारतीय सेवा (IAS, IPS, IFoS), केंद्रीय सेवा (Group A & B) यांच्यासाठी परीक्षांचे आयोजन करणे.
- **सल्ला** : नागरी सेवांच्या भरती पद्धतीबाबत, पदोन्नती (Promotion) आणि बदल्यांबाबत सरकारला सल्ला देणे.
- **शिस्तभंग** : नागरी सेवाकांवरील शिस्तभंगाच्या कारवाईबाबत सरकारला मार्गदर्शन करणे.
- **अहवाल** : आयोग आपला वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतो (कलम ३२३).

स्वातंत्र्य टिकवण्याच्या तरतुदी:

- **पदाची हमी** : अध्यक्षांना राज्यघटनेत नमूद केलेल्या प्रक्रियेद्वारेच काढता येते (राष्ट्रपतींच्या 'मर्जी'वर नाही).
- **सेवाशर्ती** : नियुक्तीनंतर सेवाशर्तीत कोणताही नुकसानकारक बदल करता येत नाही.
- **खर्च** : आयोगाचा खर्च भारताच्या संचित निधीवर (Consolidated Fund of India) प्रभारित (Charged) असतो, म्हणजेच त्यावर संसदेत मतदान होत नाही.
- **पुनर्नियुक्तीवर बंदी** : UPSC चा अध्यक्ष निवृत्तीनंतर भारत सरकार किंवा कोणत्याही राज्य सरकारांतर्गत नोकरीसाठी अपात्र असतो.

कलम	विषय
३१५	केंद्र आणि राज्यांसाठी लोकसेवा आयोगाची स्थापना.
३१६	सदस्यांची नियुक्ती आणि कार्यकाळ.
३१७	सदस्यांना पदावरून दूर करणे किंवा निलंबित करणे.
३१८	आयोगाच्या कर्मचारी व सेवाशर्तीबाबत नियम करण्याचे अधिकार.
३१९	आयोगाचे सदस्य पद सोडल्यानंतर पदे भूषवण्यास मनाई.
३२०	लोकसेवा आयोगाची कार्ये.
३२१	लोकसेवा आयोगाच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार (संसदेला).
३२२	लोकसेवा आयोगाचा खर्च.
३२३	लोकसेवा आयोगाचे अहवाल.

- **महत्त्वाची तफावत :** UPSC च्या अध्यक्षांचे निवृत्ती वय 65 वर्षे आहे, तर MPSC (राज्य लोकसेवा आयोग) च्या अध्यक्षांचे निवृत्ती वय 62 वर्षे आहे. नियुक्ती राष्ट्रपती (UPSC) आणि राज्यपाल (MPSC) करतात, मात्र दोघांनाही पदावरून दूर करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींकडेच आहे.

राज्य लोकसेवा आयोग (State PSC / MPSC)

- महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ही राज्याची मुख्य भरती संस्था असून ती एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे.

1. प्राथमिक माहिती व रचना

घटक	तपशील (Detailed Information)
घटनात्मक तरतूद	कलम 315 ते 323 (भाग 14).
कलम 315	प्रत्येक राज्यासाठी एक लोकसेवा आयोग असेल. (दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी एकच 'संयुक्त लोकसेवा आयोग' - JPSC देखील असू शकतो).
रचना	1 अध्यक्ष आणि इतर काही सदस्य. (सदस्यांची संख्या राज्यपाल ठरवतात).
पात्रता	राज्यघटनेत विशिष्ट पात्रतेचा उल्लेख नाही; परंतु आयोगाच्या किमान अर्ध्या (1/2) सदस्यांना भारत सरकार किंवा राज्य सरकारांतर्गत किमान 10 वर्षे कामाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे.
नेमणूक	अध्यक्ष आणि सर्व सदस्यांची नेमणूक राज्यपाल (Governor) करतात.
पदावधी	6 वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते).
राजीनामा	अध्यक्ष किंवा सदस्य आपला राजीनामा राज्यपालांना संबोधून देतात.

पदावरून दूर करण्याची तरतूद (Removal)

- येथे एक महत्त्वाचा घटनात्मक पेच आहे जो परीक्षेत वारंवार विचारला जातो :
- **नेमणूक :** राज्यपालाद्वारे केली जाते.
- **पदच्युती (Removal) :** केवळ राष्ट्रपती (President) द्वारेच केली जाते.
- **कारण :** गैरवर्तणुकीच्या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात. (याशिवाय दिवाळखोरी, मानसिक किंवा शारीरिक अक्षमता या कारणांवरूनही राष्ट्रपती त्यांना काढू शकतात).

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC)

घटक / पैलू	सविस्तर माहिती व तरतुदी
घटनात्मक स्थान	कलम 315 ते 323 (भाग 14). ही एक स्वतंत्र घटनात्मक संस्था आहे.
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	1 एप्रिल 1937 : मुंबई सार्वजनिक सेवा आयोग (BPSC) स्थापना. 1 मे 1960 : महाराष्ट्र राज्यासोबत 'MPSC' ची स्थापना.
रचना (Composition)	1 अध्यक्ष + 5 सदस्य (एकूण 6 सदस्यीय आयोग).
पात्रता	निम्न्या सदस्यांना भारत/राज्य सरकारांतर्गत किमान 10 वर्षे प्रशासकीय कामाचा अनुभव आवश्यक.
नियुक्ती व राजीनामा	नियुक्ती राज्यपाल करतात. राजीनामा राज्यपालांना उद्देशून दिला जातो.
पदावधी (Tenure)	6 वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते).

निलंबन व पदच्युती	निलंबन : राज्यपाल करू शकतात (चौकशी प्रलंबित असताना). पदच्युती (Removal) : केवळ राष्ट्रपती करू शकतात (कलम 317). न्यायालयीन चौकशी.
सद्य अध्यक्ष (मे 2026)	विवेक भीमनवार (नियुक्ती: 18 फेब्रुवारी 2026).
मुख्यालय	सीबीडी बेलापूर, नवी मुंबई (पूर्वी कूपरेज, मुंबई येथे होते).
प्रशासकीय प्रमुख	सचिव (Secretary) : सहसा वरिष्ठ आय.ए.एस. (IAS) अधिकारी असतात.
प्रमुख कार्ये	1. राज्य नागरी सेवा परीक्षांचे (Dy. Collector, PSI इ.) आयोजन. 2. तांत्रिक पदांसाठी थेट मुलाखतीद्वारे भरती. 3. पदोन्नती, शिस्तभंग आणि सेवा नियमांबाबत सरकारला सल्ला देणे.
अहवाल (Art. 323)	आयोग आपला वार्षिक कामाचा अहवाल राज्यपालांना सादर करतो.
पुनर्नियुक्ती नियम	सदस्य/अध्यक्ष त्याच पदावर दुसऱ्यांदा नियुक्त होऊ शकत नाही.
निवृत्तीनंतरची पदे	अध्यक्ष : UPSC चे अध्यक्ष/सदस्य किंवा इतर SPSC चे अध्यक्ष होऊ शकतात. सदस्य : MPSC चे अध्यक्ष, UPSC चे अध्यक्ष/सदस्य किंवा इतर SPSC चे अध्यक्ष होऊ शकतात.

- **कलम 318 :** आयोगाच्या सदस्यांच्या सेवाशर्ती ठरवण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.
- **कलम 322 :** आयोगाचा सर्व खर्च (पगार व भत्ते) राज्याच्या संचित निधीवर (Consolidated Fund of State) प्रभारित असतो, म्हणजेच त्यावर विधानमंडळात मतदान होत नाही.
- **मर्यादा :** आयोगाच्या कार्याचा विस्तार करण्याचा अधिकार राज्य विधीमंडळाला आहे, परंतु काही पदांना (उदा. मागासवर्गीय आयोगाच्या शिफारसी) आयोगाच्या कक्षबाहेर ठेवण्याचा अधिकार राज्यपालांना असतो.

संयुक्त राज्य लोकसेवा आयोग (JSPSC)

- जेव्हा दोन किंवा अधिक राज्ये त्यांच्यासाठी एकच लोकसेवा आयोग असावा असा ठराव संमत करतात, तेव्हा भारतीय राज्यघटनेच्या **कलम 315(2)** नुसार अशा आयोगाची स्थापना केली जाऊ शकते. (1935 च्या कायद्यात तरतूद होता.)
- **वैधानिक संस्था (Statutory Body) :** जरी राज्यघटनेत याची तरतूद असली, तरी हा आयोग राज्यघटनेद्वारे थेट स्थापन होत नाही. संबंधित राज्यांच्या विनंतीवरून संसद कायद्याद्वारे याची स्थापना करते. त्यामुळे याला 'वैधानिक संस्था' मानले जाते.
- **स्थापना प्रक्रिया :** संबंधित राज्यांच्या विधीमंडळांनी तसा ठराव संमत केल्यानंतर संसद कायद्याद्वारे हा आयोग अस्तित्वात आणते. (उदा. 1966 मध्ये पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांसाठी अल्पकाळासाठी असा आयोग होता).

रचना, नेमणूक आणि पदावधी

घटक	तपशील (Detailed Information)
नेमणूक (Appointment)	अध्यक्ष आणि सदस्यांची नेमणूक राष्ट्रपती (President) करतात.
पात्रता	निम्न्या सदस्यांना किमान 10 वर्षे सरकारी सेवेचा अनुभव असावा.
पदावधी (Tenure)	6 वर्षे किंवा वयाची 62 वर्षे (यांपैकी जे आधी पूर्ण होईल ते).
राजीनामा	अध्यक्ष किंवा सदस्य आपला राजीनामा राष्ट्रपतींना संबोधून देतात.
पदच्युती (Removal)	केवळ राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात (UPSC प्रमाणेच प्रक्रिया). न्यायालयीन चौकशी.

राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग (SC/ST Commissions)

घटक	ऐतिहासिक उत्क्रांती (Timeline)	सविस्तर तपशील (Key Details)
1950	कलम 338 : अनुसूचित जाती व जमातींसाठी 'विशेष अधिकारी' (Special Officer) नियुक्तीची तरतूद.	रचना : 1 अध्यक्ष + 1 उपाध्यक्ष + 3 सदस्य.
1978	सरकारच्या ठरावाद्वारे 'बहुसदस्यीय आयोग' स्थापन (बिगर-वैधानिक).	नियुक्ती : राष्ट्रपती स्वहस्ते आणि स्वतःच्या शिक्क्यानिशी (Warrant) करतात.
1987	आयोगाचे नामकरण : 'राष्ट्रीय अनुसूचित जाती व जमाती आयोग'.	कार्यकाळ : 3 वर्षे (राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार).
1990	65 वी घटनादुरुस्ती : आयोगाला 'घटनात्मक दर्जा' मिळाला.	दर्जा : अध्यक्षांना कॅबिनेट मंत्री, उपाध्यक्षांना राज्यमंत्री, तर सदस्यांना सचिव दर्जा.
2003	89 वी घटनादुरुस्ती : SC आणि ST यांसाठीचे संयुक्त आयोग विभागले गेले.	पुनर्नियुक्ती : कोणतीही व्यक्ती जास्तीत जास्त दोनवेळाच पदावर राहू शकते.
2004	स्वतंत्र NCSC (338) आणि NCST (338-A) आयोग अस्तित्वात आले. (89 घटनादुरुस्ती नुसार विभाजन)	अधिकार : आयोगाला चौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार असतात.

- कलम 338 : राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग (NCSC).
- कलम 338-A : राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोग (NCST).
- कलम 338-B : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC) - (102 वी घटनादुरुस्ती, 2018).

आयोगाचे अहवाल (Reporting Hierarchy)

- आयोग आपला वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतो.
- जर अहवालात राज्याशी संबंधित शिफारसी असतील, तर राष्ट्रपती तो अहवाल संबंधित राज्यपालांकडे पाठवतात.
- राज्यपाल तो अहवाल राज्य विधीमंडळासमोर मांडतात.

अद्ययावत प्रमुख (मे 2026)

- NCSC (SC) : किशोर मकवाना (अध्यक्ष).
- NCST (ST) : अंतरसिंग आर्य (अध्यक्ष).

अँग्लो-इंडियन समुदायाबाबत तरतूद :

- 2003 पर्यंत अनुसूचित जाती आयोग अँग्लो-इंडियन समुदायाशी संबंधित बाबींचाही तपास करत असे. मात्र, आता हा अधिकार केवळ अनुसूचित जातींच्या हक्कांपर्यंत मर्यादित आहे.
- 65 वी घटनादुरुस्ती (1990): बहुसदस्यीय + घटनात्मक दर्जा (एकत्रित).
- 89 वी घटनादुरुस्ती (2003): दोन स्वतंत्र आयोग (विभाजन).
- कलम 338 सिरिज :
 - 338 : SC (पहिले येणारे).
 - 338-A : ST (A- आदिवासी).

आयोगाचे दिवाणी न्यायालयाचे अधिकार (Civil Court Powers):

- आयोगाला खालील बाबींमध्ये न्यायालयासारखे अधिकार आहेत :
 1. भारतातील कोणत्याही भागातून कोणत्याही व्यक्तीला हजर राहण्यासाठी समन्स बजावणे.

- कोणत्याही सरकारी कार्यालयातून सार्वजनिक रेकॉर्ड किंवा कागदपत्रे मागवणे.
- प्रतिज्ञापत्रावर (Affidavit) पुरावे स्वीकारणे.

राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग

घटक / वैशिष्ट्य	राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग (NCBC)
घटनात्मक कलम	कलम 338 (B)
राज्यघटनेतील भाग	भाग 16
संस्थेचे स्वरूप	घटनात्मक (102 वी घटनादुरुस्ती, 2018 पूर्वी वैधानिक होते).
ऐतिहासिक पार्श्वभूमी	काका कालेलकर (1953), मंडल आयोग (1979), इंद्रा साहनी खटला (1992).
रचना	1 अध्यक्ष, 1 उपाध्यक्ष आणि 3 सदस्य (एकूण 5).
नेमणूक	राष्ट्रपतीद्वारे (सही-शिक्यानिशी / Warrant).
पात्रता / अटी	मागासवर्गीयांच्या कल्याणासाठी प्रदीर्घ अनुभव; किमान 1 महिला सदस्य अनिवार्य.
कार्यकाळ व सेवाशर्ती	3 वर्षे (राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार).
मुख्यालय व कार्यालये	नवी दिल्ली.
प्रमुख कार्ये	OBC घटकांच्या तक्रारींचे निवारण, यादीत समावेश/वगळण्याची शिफारस, सल्ला देणे.
अधिकार	चौकशी करताना दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार.
अहवाल सादरीकरण	वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात.
सद्य प्रमुख (मे 2026)	हंसराज गंगाराम अहिर आहेत.

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी

भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी विशेष अधिकारी
कलम 350 (B) (भाग 17 (प्रकरण 4))
घटनात्मक (7 वी घटनादुरुस्ती, 1956 द्वारे समाविष्ट).
राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या (1953-55) शिफारशीनुसार.
केवळ एक विशेष अधिकारी (आयुक्त/Commissioner) राष्ट्रपतीद्वारे.
राज्यघटनेत उल्लेख नाही (संसद/राष्ट्रपती ठरवतात).
घटनेत उल्लेख नाही (राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार).
प्रयागराज (अलाहाबाद); प्रादेशिक कार्यालये : बेळगाव, चेन्नई, कोलकाता.
भाषिक अल्पसंख्याकांच्या घटनात्मक संरक्षणाची तपासणी व अंमलबजावणी करणे.
केवळ तपासणी आणि अहवाल सादर करण्याचे अधिकार.
वार्षिक अहवाल राष्ट्रपतींना सादर करतात.
भारत सरकारद्वारे नियुक्त आयुक्त.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC)

- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ही भारतातील मानवी हक्कांच्या संरक्षणासाठी कार्यरत असणारी सर्वोच्च वैधानिक संस्था आहे.

स्थापना आणि वैधानिक आधार

- स्थापना :** मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993 च्या तरतुदीनुसार 12 ऑक्टोबर 1993 रोजी या आयोगाची स्थापना झाली.
- कायदेशीर सुधारणा :** या मूळ कायद्यामध्ये 2006 आणि 2019 मध्ये महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत.
- पार्श्वभूमी :** 10 डिसेंबर 1948 च्या मानवाधिकारांच्या वैश्विक घोषणापत्राचा आणि 1991 च्या पॅरिस तत्वांचा या आयोगाच्या निर्मितीवर मोठा प्रभाव आहे.

आयोगाची संरचना (Composition)

- 2019 च्या सुधारणेनंतर आयोगाची रचना अधिक व्यापक करण्यात आली आहे :

पद	पात्रता आणि तपशील
अध्यक्ष (1)	सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी सरन्यायाधीश किंवा माजी न्यायाधीश.
सदस्य (5)	1. सर्वोच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधीश. 2. उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त मुख्य न्यायाधीश. 3. मानवाधिकारांचे ज्ञान असलेले 3 सदस्य (ज्यामध्ये किमान 1 महिला असणे अनिवार्य आहे).
पदसिद्ध सदस्य (7)	7 राष्ट्रीय आयोगांचे अध्यक्ष : अल्पसंख्याक, SC, ST, महिला, मागासवर्गीय (BC), बालहक्क (NCPCR) आणि दिव्यांग व्यक्तींसाठीचे मुख्य आयुक्त.

नियुक्ती आणि निवड समिती

- आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. ही नियुक्ती खालील 6 सदस्यीय उच्चस्तरीय समितीच्या शिफारशीनुसार होते:
 - पंतप्रधान (समितीचे अध्यक्ष)
 - केंद्रीय गृहमंत्री
 - लोकसभा सभापती
 - लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता
 - राज्यसभेचे उपसभापती
 - राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेता

पदावधी, वेतन आणि बडतर्फी

- कार्यकाल :** अध्यक्ष आणि सदस्यांचा कार्यकाल 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वय (जे आधी पूर्ण होईल ते) इतका असतो.
- पुनर्नेमणूक :** निवृत्तीनंतर हे सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही लाभाच्या पदासाठी अपात्र असतात.
- बडतर्फी :** गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमतेच्या कारणावरून राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात. मात्र, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी आणि शिफारस आवश्यक असते.

- **वेतन व सेवाशर्ती** : हे संसदेद्वारे निश्चित केले जातात आणि नियुक्तीनंतर त्यात कोणताही प्रतिकूल बदल करता येत नाही.

आयोगाची कार्ये आणि अधिकार

- **तुरुंग भेट** : राज्य सरकारला पूर्वसूचना न देताही आयोग तुरुंगांची पाहणी करू शकतो (2006 च्या सुधारणेनुसार).
- **चौकशी अधिकार** : आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार प्राप्त आहेत.
- **स्वतःहून दखल (Suo Moto)** : मानवी हक्क उल्लंघनाच्या तक्रारींची आयोग स्वतःहून दखल घेऊ शकतो.
- **अन्वेषण (Investigation)** : चौकशीसाठी आयोग केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याची किंवा यंत्रणेची मदत घेऊ शकतो.
- **मर्यादा** : आयोगाचे कार्य मुख्यत्वे सल्लागार स्वरूपाचे असते म्हणजे आयोगाच्या शिफारशी सरकारवर बंधनकारक नाही.

महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक संदर्भ आणि चालू घडामोडी

- **पहिले अध्यक्ष** : न्यायमूर्ती रंगनाथ मिश्रा.
- **विद्यमान 9 वे अध्यक्ष** : न्यायमूर्ती व्ही. राम सुब्रमण्यम यांची 23 डिसेंबर 2024 रोजी नियुक्ती झाली.
 - ते सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश (CJI) नसलेले दुसरे अध्यक्ष ठरले आहेत.
 - त्यांनी यापूर्वी मद्रास आणि हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात कार्य केले असून ते सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश आहेत.

विशेष प्रशासकीय पदे

- **महासचिव (CEO)** : आयोगाचा महासचिव हा भारत सरकारच्या सचिव दर्जाचा अधिकारी असतो, ज्याच्याकडे प्रशासकीय व वित्तीय अधिकार असतात.
- **पोलीस अधिकारी** : अन्वेषणासाठी पोलीस महासंचालक (DGP) पेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्याची नियुक्ती केली जाते.

राज्य मानवी हक्क आयोग (State Human Rights Commission - SHRC)

- राज्य मानवी हक्क आयोग ही मानवाधिकार संरक्षण कायदा, 1993 अंतर्गत स्थापन झालेली एक वैधानिक संस्था आहे.

स्थापना आणि स्वरूप

- **महाराष्ट्र राज्य मानवी हक्क आयोग** : या आयोगाची स्थापना 6 मार्च 2001 रोजी करण्यात आली.
- या आयोगाचे अधिकारक्षेत्र केवळ राज्याच्या सूचीतील (State List) आणि समवर्ती सूचीतील (Concurrent List) विषयांपुरते मर्यादित असते.

आयोगाची संरचना (Composition)

- आयोगामध्ये एकूण 3 सदस्य असतात (1 अध्यक्ष + 2 सदस्य).

पद	पात्रता आणि अटी
अध्यक्ष	उच्च न्यायालयाचे निवृत्त मुख्य न्यायाधीश किंवा इतर माजी न्यायाधीश असतात.
न्यायालयीन सदस्य (1)	उच्च न्यायालयाचे कार्यरत किंवा निवृत्त न्यायाधीश किंवा जिल्हा न्यायाधीश म्हणून किमान 7 वर्षे अनुभव असलेली व्यक्ती सदस्य असते.
तज्ज्ञ सदस्य (1)	मानवी हक्कांच्या क्षेत्रात प्रत्यक्ष ज्ञान किंवा अनुभव असलेली व्यक्ती सदस्य असते.

- **टीप** : सध्या महाराष्ट्र मानवी हक्क आयोगाचे अध्यक्ष न्या.ए.एम.बदर आहेत. इतर सदस्य स्वप्ना जोशी आणि संजय कुमार

नेमणूक आणि निवड समिती

- आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नेमणूक **राज्यपालांद्वारे** केली जाते. मात्र, ही निवड करण्यासाठी खालील समितीची शिफारस

अनिवार्य असते :

निवड समिती सदस्य	पद
मुख्यमंत्री	अध्यक्ष
विधानसभा अध्यक्ष	सदस्य
राज्याचे गृहमंत्री	सदस्य
विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते	सदस्य
विधानपरिषद सभापती	सदस्य (ज्या राज्यांत विधानपरिषद आहे तेथे)
विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते	सदस्य (ज्या राज्यांत विधानपरिषद आहे तेथे)

पदावधी, वेतन आणि बडतर्फी

- **कार्यकाल** : 3 वर्षे किंवा 70 वर्षे वय (जे आधी पूर्ण होईल ते).
- **बडतर्फी** : अध्यक्षांची नियुक्ती राज्यपाल करत असले, तरी त्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार केवळ राष्ट्रपतींना असतो. गैरवर्तणूक किंवा अकार्यक्षमतेच्या कारणावरून राष्ट्रपती त्यांना सर्वोच्च न्यायालयाच्या चौकशीनंतर दूर करू शकतात.
- **वेतन व सेवाशर्ती** : राज्य मानवी हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष आणि सदस्यांचे वेतन व भत्ते राज्य सरकार ठरविते.
- **मर्यादा** : निवृत्तीनंतर हे सदस्य केंद्र किंवा राज्य सरकारच्या कोणत्याही लाभाच्या पदावर काम करण्यास अपात्र ठरतात.

मानवाधिकार न्यायालये (Human Rights Courts)

- मानवाधिकारांच्या उल्लंघनाशी संबंधित गुन्ह्यांचा त्वरित निकाल लावण्यासाठी या विशेष न्यायालयांची तरतूद आहे.
- **स्थापना** : राज्य सरकार आणि संबंधित उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश यांच्या सहमतीने प्रत्येक जिल्ह्यात ही न्यायालये स्थापन केली जाऊ शकतात.
- **विशेष सरकारी वकील** : अशा न्यायालयात खटला चालविण्यासाठी राज्य सरकार एका विशेष सरकारी वकिलाची नियुक्ती करते, ज्याला किमान 7 वर्षे वकिलीचा अनुभव असावा.

2019 ची महत्वाची सुधारणा

- 2019 च्या दुरुस्तीनुसार, केंद्र सरकार केंद्रशासित प्रदेशांतील मानवाधिकार कार्ये राज्य मानवी हक्क आयोगाकडे (SHRC) वर्ग करू शकते.
- मात्र, दिल्ली केंद्रशासित प्रदेशातील मानवाधिकार विषयक कार्ये केवळ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे (NHRC) राहतील.
- राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगाला (NHRC) लागू असणारी बहुतांश तत्वे आणि कार्यपद्धती राज्य आयोगालाही (SHRC) लागू होतात.

केंद्रीय माहिती आयोग (Central Information Commission – CIC)

- केंद्रीय माहिती आयोग ही माहिती अधिकार कायद्यांतर्गत स्थापन झालेली एक महत्वाची वैधानिक संस्था आहे.

पायाभूत माहिती

घटक	तपशील
आधारभूत कायदा	माहिती अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act 2005).
मुख्यालय	दिल्ली.
रचना	1 मुख्य माहिती आयुक्त + जास्तीत जास्त 10 माहिती आयुक्त.
दर्जा / श्रेणी	मुख्य माहिती आयुक्त : मुख्य निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे दर्जा असतो. माहिती आयुक्त : निवडणूक आयुक्ताप्रमाणे दर्जा असतो.

नियुक्ती आणि निवड प्रक्रिया

- मुख्य माहिती आयुक्त आणि इतर माहिती आयुक्तांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे एका विशेष निवड समितीच्या शिफारशीवरून केली जाते.

निवड समितीची रचना :

- पंतप्रधान : समितीचे अध्यक्ष असतात.
- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता : सदस्य असतात.
- केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री : पंतप्रधान नामनिर्देशित एक मंत्री (सदस्य) असतो.

पदावधी आणि बडतर्फी

- कार्यकाल** : केंद्र सरकार निश्चित करेल त्या कालावधीसाठी किंवा वयाची 65 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (यापैकी जे आधी घडेल ते). सध्या 5 वर्षे किंवा वयाची 65 वर्षांपर्यंत कार्यकाल असतो.
- फेरनिवड** : एकदा निवृत्त झाल्यावर या पदावर पुन्हा नियुक्ती केली जात नाही.
- बडतर्फी** : राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. मात्र, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाची चौकशी पूर्ण होणे अनिवार्य असते.

माहिती अधिकार (RTI) मधील महत्वाच्या तरतुदी

- माहिती मिळवण्याच्या प्रक्रियेत वेळेचे बंधन अत्यंत महत्वाचे आहे :
- सर्वसाधारण माहिती** : अर्ज केल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत माहिती उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे.
- जीवित व वैयक्तिक स्वातंत्र्य** : जर विचारलेली माहिती एखाद्या व्यक्तीच्या जीविताशी किंवा वैयक्तिक स्वातंत्र्याशी संबंधित असेल, तर ती 48 तासांच्या आत देणे बंधनकारक आहे.
- दंड** : माहिती देण्यास विलंब झाल्यास किंवा चुकीची माहिती दिल्यास दररोज 250 रुपये याप्रमाणे जास्तीत जास्त 25,000 रुपयांपर्यंत दंड आकारला जाऊ शकतो.

उल्लेखनीय व्यक्ती

- पहिले मुख्य माहिती आयुक्त** : वजाहत हबीबुल्ला (Wajahat Habibullah).
- मुख्य माहिती आयुक्त** : राजकुमार गोयल आहेत (15 डिसेंबर 2025), तर महाराष्ट्राचे मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे आहेत.
- या नोट्समधील सर्व माहिती तुमच्या परीक्षेत वस्तुनिष्ठ प्रश्न (MCQs) सोडवण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. यातील '48 तास' आणि 'निवड समिती' हे मुद्दे वारंवार विचारले जातात.

केंद्रीय दक्षता आयोग (Central Vigilance Commission - CVC)

- भ्रष्टाचाराला आळा घालण्यासाठी आणि प्रशासकीय पारदर्शकता राखण्यासाठी हा आयोग केंद्र सरकारची सर्वोच्च संस्था म्हणून कार्य करतो. केंद्र सरकारच्या कार्यकरी ठरावानुसार 1964 CVC स्थापना करण्यात आला. 2003 ला वैधानिक दर्जा दिला.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि दर्जा

घटक	तपशील
स्थापना	1964 मध्ये के. संधानम समितीच्या शिफारशीवरून स्थापन करण्यात आला.
वैधानिक दर्जा	2003 मध्ये संसदेने कायदा मंजूर करून याला वैधानिक दर्जा दिला.
उद्देश	केंद्र सरकारमधील भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांवर देखरेख ठेवणे आणि नियंत्रण मिळवणे.

आयोगाची संरचना (Structure)

■ आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि दोन सदस्यांचा समावेश असतो.

- 1 केंद्रीय दक्षता आयुक्त (अध्यक्ष).
- जास्तीत जास्त 2 दक्षता आयुक्त (सदस्य).
- प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हे मुख्य दक्षता आयुक्त आहेत. तर दक्षता आयुक्त प्रवीण वशिष्ठ आणि ए.एस राजीव आहेत.

नेमणूक आणि निवड समिती

- आयोगाच्या अध्यक्षांची आणि सदस्यांची नियुक्ती राष्ट्रपतींद्वारे केली जाते. ही नियुक्ती एका तीन सदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार होते:
 - पंतप्रधान (समितीचे अध्यक्ष).
 - केंद्रीय गृहमंत्री (सदस्य).
 - लोकसभेतील विरोधी पक्षनेता (सदस्य).

पात्रता आणि कार्यकाल

- **पात्रता** : अखिल भारतीय सेवा (All India Service) किंवा कोणत्याही नागरी सेवेत कार्यरत असलेली व्यक्ती अथवा शासकीय कंपनीच्या मंडळात काम करण्याचा अनुभव असलेली व्यक्ती या पदासाठी पात्र असते.
- **कार्यकाल** : 4 वर्षे किंवा 65 वर्षे वय (यापैकी जे आधी पूर्ण होईल ते).
- **बडतर्फी** : अध्यक्षांना आणि सदस्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे.

वेतन, भत्ते आणि दर्जा

- आयोगाचा दर्जा UPSC च्या पदाधिकाऱ्यांच्या समकक्ष ठेवण्यात आला आहे :
 - **केंद्रीय दक्षता मुख्य आयुक्त** : यांचा दर्जा आणि सेवाशर्ती UPSC च्या अध्यक्षांप्रमाणे असतात.
 - **दक्षता आयुक्त** : यांचा दर्जा आणि सेवाशर्ती UPSC च्या सदस्यांप्रमाणे असतात.
- निवड समितीमध्ये राज्यसभेच्या कोणत्याही प्रतिनिधीचा समावेश नसतो.

PYQ (MPSC) : केंद्रीय दक्षता आयोगाची स्थापना कोणाच्या शिफारशीवरून झाली?

उत्तर : के. संथानम समितीच्या शिफारशीवरून 1964 मध्ये.

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग

- हा आयोग बालकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित कायद्यांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी कार्य करतो.

1. मूलभूत माहिती

घटक	तपशील
स्वरूप	ही एक वैधानिक संस्था (Statutory Body) आहे.
संबंधित मंत्रालय	महिला व बालविकास मंत्रालय, भारत सरकार अंतर्गत येते.
स्थापना	बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 नुसार 2007 मध्ये स्थापना करण्यात आली.
मुख्यालय	दिल्ली.
बालकाची व्याख्या	या कायदानुसार, 0 ते 18 वयोगटातील कोणतीही व्यक्ती 'बालक' मानली जाते.

आयोगाची संरचना (Structure)

- आयोगामध्ये एक अध्यक्ष आणि सहा सदस्यांचा समावेश असतो :
- अध्यक्ष (1) : बाल कल्याणासाठी उत्कृष्ट कार्य करणारी व्यक्ती.
- सदस्य (6) : विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ व्यक्ती, ज्यामध्ये किमान 2 महिला सदस्य असणे अनिवार्य आहे.

नेमणूक आणि निवड समिती

- अध्यक्षांची निवड केंद्र सरकारद्वारे एका 3 सदस्यीय समितीच्या शिफारशीनुसार केली जाते :
 1. महिला व बालविकास मंत्री : समितीचे अध्यक्ष असतात.
 2. केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त 2 सदस्य : समितीचे सदस्य असतात.

पदावधी आणि बडतर्फी

विषय	तपशील
अध्यक्ष कार्यकाल	3 वर्षे किंवा 65 वर्षे वय (जे आधी पूर्ण होईल ते).
सदस्य कार्यकाल	3 वर्षे किंवा 60 वर्षे वय (जे आधी पूर्ण होईल ते).
बडतर्फी	अध्यक्षांना किंवा सदस्यांना पदावरून दूर करण्याचा अधिकार केंद्र सरकारला आहे.
वेतन व भत्ते	वेतन, भत्ते आणि सेवाशर्ती संसदेद्वारे निश्चित केल्या जातात.

उल्लेखनीय माहिती

- पहिल्या अध्यक्षा : शांता सिन्हा यांनी 2007 मध्ये आयोगाच्या पहिल्या अध्यक्षा म्हणून पदभार स्वीकारला होता.
- या आयोगाचे मुख्य कार्य बाल हक्कांच्या उल्लंघनाची चौकशी करणे आणि बालकांसाठीच्या कायद्यांच्या (उदा. POSCO, RTE) प्रभावी अंमलबजावणीवर देखरेख ठेवणे हे आहे.
- विशेष पोर्टल्स :
 1. घर (GHAR) - हरवलेल्या मुलांच्या पुनर्वसनासाठी
 2. CISS - रस्त्यांवरील मुलांसाठी

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women – NCW)

- महिलांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी आणि त्यांच्याशी संबंधित कायदेशीर बाबींवर लक्ष ठेवण्यासाठी हा आयोग राष्ट्रीय स्तरावर कार्य करतो.

स्थापना आणि कायदेशीर आधार

- स्थापना : 31 जानेवारी 1992 रोजी करण्यात आली.
- आधारभूत कायदा : राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 अंतर्गत या आयोगाची निर्मिती झाली आहे.
- मुख्यालय : दिल्ली.

आयोगाची संरचना (Structure)

- रचना : आयोगामध्ये 1 अध्यक्ष आणि 5 सदस्य असतात. (एकूण 6 सदस्य असतात)
- निवड व कार्यकाल : या सर्वांची नियुक्ती केंद्र सरकारद्वारे 3 वर्षासाठी केली जाते.
- पात्रता/अनुभव : सदस्यांना कायदा, कामगार संघटना, स्त्रियांच्या स्वयंसेवी संस्था, प्रशासन किंवा समाजकल्याण या क्षेत्रातील अनुभव असणे आवश्यक आहे.

- सध्या अध्यक्ष (2026) : श्रीमती विजया रहाटकर

अधिकार आणि कार्ये

- **अधिकार** : आयोगाला दिवाणी न्यायालयाचे (Civil Court) अधिकार प्राप्त आहेत.
- **स्वतःहून दखल (Suo Motu)** : महिलांच्या हक्कांची गळचेपी किंवा कायदांच्या अंमलबजावणीतील दुर्लक्षाबाबत आयोग स्वतःहून दखल घेऊन कारवाई करू शकतो.
- **कार्यक्षेत्र** : महिलांशी संबंधित सर्वच तक्रारी आणि समस्यांवर उपाययोजना करणे हे आयोगाचे मुख्य कार्य आहे.
- **प्रकाशन** : आयोग 'राष्ट्र महिला' नावाचे मासिक हिंदी आणि इंग्रजी भाषेत दरमहा प्रकाशित करतो.

आयोगाचे विविध विभाग (Cells)

- आयोगाचे कामकाज सुलभ करण्यासाठी खालील विभागांची निर्मिती केली आहे :

1. **Legal Cell** : कायदेशीर बाबींसाठी.
2. **North East Cell** : ईशान्य भारतातील महिलांच्या समस्यांसाठी.
3. **NRI Cell** : अनिवासी भारतीय महिलांशी संबंधित प्रश्नांसाठी.
4. **Complaints and Investigation Cell** : तक्रारी आणि चौकशीसाठी.
5. **IMR Cell** : बालमृत्यू दर आणि संबंधित आरोग्य बाबींसाठी.

अध्यक्षांची माहिती (अद्ययावत)

क्रमांक	अध्यक्षांचे नाव	तपशील
1 ल्या	जयंती पटनाईक	कालावधी : 1992-95.
8 व्या	रेखा शर्मा	विजया रहाटकर यांच्या आधी कार्यरत होत्या.
9 व्या (विद्यमान)	विजया रहाटकर	22 ऑक्टोबर 2024 रोजी नियुक्ती झाली.

विजया रहाटकर यांच्याबद्दल :

- **पहिली मराठी व्यक्ती** : राष्ट्रीय महिला आयोगाचे अध्यक्षपद भूषविणाऱ्या त्या पहिल्या मराठी व्यक्ती ठरल्या आहेत.
- **शिक्षण** : त्यांनी भौतिकशास्त्र (Physics) मध्ये पदवी आणि पुणे विद्यापीठातून इतिहास विषयात एम.ए. (M.A.) पूर्ण केले आहे.
- **राजकीय/प्रशासकीय अनुभव** : * 2007 ते 2010 या काळात त्यांनी छत्रपती संभाजीनगर (औरंगाबाद) महानगरपालिकेच्या महापौर म्हणून कार्य केले.
- 2016 ते 2021 या कालावधीत त्यांनी महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा म्हणूनही जबाबदारी सांभाळली आहे.

महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग (Maharashtra State Women's Commission)

- महिलांच्या प्रगतीसाठी आणि त्यांच्या हक्कांच्या संरक्षणासाठी राज्य स्तरावर कार्यरत असलेली ही एक महत्त्वपूर्ण वैधानिक संस्था आहे.

स्थापना आणि वैशिष्ट्ये

- **स्थापना** : या आयोगाची स्थापना 1993 मध्ये करण्यात आली.
- **वैधानिक दर्जा** : 1993 सालच्या महाराष्ट्र कायदा क्रमांक XV अन्वये या आयोगाला वैधानिक दर्जा प्राप्त झाला आहे.
- **महाराष्ट्राचा मान** : राज्य महिला आयोग स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.
- **महिला धोरण** : महिला धोरण राबविणारे सुद्धा महाराष्ट्र हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. (मुख्यमंत्री शरद पवार साहेब यांच्या काळात)

- **रचना** : आयोगामध्ये 1 अध्यक्ष आणि 6 सदस्य असतात.
- **मुख्यालय** : आयोगाचे मुख्य कार्यालय मुंबई (वांद्रे) येथे आहे.

प्रकाशने आणि जनजागृती

- आयोगाद्वारे महिलांच्या समस्या मांडण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी खालील प्रकाशने प्रसिद्ध केली जातात :
- 'साद' : हे आयोगाचे मासिक आहे.
- 'ठिणगी' : हे त्रैमासिक असून ते मराठी आणि इंग्रजी अशा दोन्ही भाषांमध्ये प्रकाशित केले जाते.
- **लघुपट** : स्त्रीभ्रूण हत्येच्या गंभीर विषयावर प्रबोधन करण्यासाठी आयोगाने 'आई मी येतेय' हा लघुपट तयार केला आहे.

प्रमुख योजना आणि नेतृत्व

- **प्रज्वला योजना** : महिलांच्या बचतगटांना सक्षम करण्यासाठी ही योजना आयोगामार्फत राबविली जाते.
- **सध्याच्या अध्यक्षा** : सौ. रुपाली चाकणकर यांनी 20 मार्च 2026 रोजी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. त्यामुळे सध्या हे पद रिक्त आहे. सध्या अध्यक्ष पद रिक्त आहे.

राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग (National Commission for Minorities - NCM)

- **राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग** : या आयोगाची स्थापना राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग कायदा, 1992 नुसार झाला.
- **रचना** : एकूण 7 सदस्य असतात. - अध्यक्ष + उपाध्यक्ष + 5 सदस्य
- **अध्यक्ष** : सध्या हे पद रिक्त आहे. (माजी अध्यक्ष इक्बाल सिंग लालपुरा यांचा कार्यकाळ एप्रिल 2025 मध्ये पूर्ण झाला आहे).
- **उपाध्यक्ष** : हे पद देखील सध्या रिक्त आहे.
- **नव्याने नियुक्त सदस्य (मार्च 2026)** : केंद्र सरकारने मार्च 2026 मध्ये दोन नवीन सदस्यांची नियुक्ती केली आहे:
 1. डॉ. मुनावरी बेगम (मुस्लिम समुदाय)
 2. अॅड. बर्जिस देसाई (पारशी समुदाय)

संविधानात्मक संदर्भ (Value Addition for MPSC)

- जरी हा आयोग वैधानिक (Statutory) असला, तरी संविधानातील कलम 29 आणि 30 अल्पसंख्यांकांच्या हितसंबंधांच्या संरक्षणाशी संबंधित आहेत.
- **कलम 350-B** : या कलमान्वये 'भाषिक अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष अधिकारी' (Special Officer for Linguistic Minorities) यांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात. (हे NCM पेक्षा वेगळे आहे, हे लक्षात ठेवा).

अल्पसंख्यांक म्हणून घोषित समुदाय (Quick Revision Table)

अनुक्रम	समुदाय	घोषित केल्याचे वर्ष
1	मुस्लीम	1993
2	ख्रिश्चन	1993
3	शीख	1993
4	बौद्ध	1993
5	झोरोस्ट्रीयन्स (पारशी)	1993
6	जैन	2014 (27 जानेवारी)

- राष्ट्रीय अल्पसंख्यांक आयोग अधिनियम, 1992 च्या कलम 2 (c) नुसार केंद्र सरकारला कोणत्याही समुदायाला 'अल्पसंख्यांक' म्हणून अधिसूचित करण्याचा अधिकार आहे.
- टीप : सर्वोच्च न्यायालयाने 'टी.एम.ए. पै' खटल्यात असे म्हटले होते की, अल्पसंख्यांक दर्जा हा राज्यनिहाय देखील असू शकतो, मात्र सध्याची अधिसूचना केंद्र स्तरावर लागू आहे.

काही अतिरिक्त मुद्दे जे तुम्ही पुस्तकात जोडू शकता:

- तक्रार निवारण : हा आयोग अल्पसंख्यांकांच्या हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास स्वतःहून (Suo Motu) दखल घेऊ शकतो.
- अहवाल : आयोग आपला वार्षिक अहवाल केंद्र सरकारला सादर करतो आणि केंद्र सरकार तो संसदेच्या दोन्ही सभागृहांसमोर मांडते.

सच्चर आयोग (Sachar Commission)

- भारतातील मुस्लिम समुदायाच्या सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक स्थितीचा अभ्यास करण्यासाठी या उच्चस्तरीय समितीची स्थापना करण्यात आली होती.

मूलभूत माहिती

- स्थापना : 9 मार्च 2005 (पंतप्रधान कार्यालयाद्वारे)
- अध्यक्ष : न्या. राजेंद्र सच्चर (दिल्ली उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश)
- स्वरूप : 7 सदस्यीय उच्चस्तरीय समिती
- अहवाल सादर : 17 नोव्हेंबर 2006 (पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना)

आयोगाचे प्रमुख निष्कर्ष आणि शिफारसी

- स्थितीचे विश्लेषण : मुस्लिम समुदायाची अवस्था अनेक बाबतीत अनुसूचित जाती आणि जमातीपेक्षाही (SC/ST) खालावलेली असल्याचे आयोगाने नमूद केले.

शिक्षण :

- मदरशांमधील आधुनिक शिक्षणासाठी त्यांना 'उच्च माध्यमिक शाळा बोर्डाशी' जोडणे.
- मुस्लिम बहुल भागात सरकारी शाळांची संख्या वाढवणे.
- आर्थिक तरतूद : ₹500 कोटींच्या सुरुवातीच्या निधीसह National Waqf Development Corporation ची स्थापना करणे.
- रोजगार : सरकारी नोकऱ्या आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमध्ये (PSUs) मुस्लिमांचे प्रतिनिधित्व वाढवण्यासाठी धोरणे आखणे.
- समान संधी आयोग (Equal Opportunity Commission) : अल्पसंख्यांकांच्या तक्रारींचे निवारण करण्यासाठी अशा वैधानिक आयोगाची स्थापना करण्याची शिफारस केली.

लोकसंख्याशास्त्रीय माहिती (2001 च्या जनगणनेनुसार)

- एकूण लोकसंख्या : 13.4% (2001), 14.2% (2011).
- स्त्री-पुरुष प्रमाण (Sex Ratio) : 933 (2001), 943 (2011).
- साक्षरता दर : 68.5% (2001), 74.04% (2011).

अमिताभ कुंडू समिती (2014) :

- सच्चर आयोगाच्या शिफारसींच्या अंमलबजावणीचे मूल्यमापन करण्यासाठी केंद्र सरकारने 2014 मध्ये अमिताभ कुंडू यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली होती. या समितीने मुस्लिमांमधील 'वंचितांच्या' (Deprived) स्थितीवर अधिक भर दिला होता.
- सच्चर आयोगाच्या शिफारसींनंतरच केंद्र सरकारने 'अल्पसंख्यांक कार्य मंत्रालय' (Ministry of Minority Affairs) ची व्याप्ती वाढवली आणि 'प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम' (PMJVK) सारख्या योजना सुरू केल्या.

नियोजन मंडळ व राष्ट्रीय विकास परिषद – तुलना

मुद्दा	नियोजन मंडळ (Planning Commission)	राष्ट्रीय विकास परिषद (NDC)
स्थापना	15 मार्च 1950	6 ऑगस्ट 1952
शिफारस	के. सी. नियोगी समिती (1946) ने शिफारस	पहिल्या पंचवार्षिक योजनेच्या मसुद्यातील शिफारस
अध्यक्ष	पंतप्रधान (पदसिद्ध)	पंतप्रधान (पदसिद्ध)
सचिव	नियोजन मंडळाचा सचिव हाच याचा सचिव असे.	नियोजन मंडळाचा सचिव हाच NDC चा सचिव म्हणून कार्य पाही.
रचना	यात राज्यांचे प्रतिनिधित्व नव्हते.	यात सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री सहभागी असल्याने हे 'संघराज्य' स्वरूपाचे होते.
स्वरूप	सल्लागार आणि तज्ज्ञांचे मंडळ.	नियोजनाबाबतची सर्वोच्च संस्था (Highest Body on Planning) होती.
मुख्य कार्य	योजनेचा आराखडा/मसुदा (Draft) तयार करणे.	योजनेवर चर्चा करणे आणि तिला अंतिम मंजूरी देणे.

- **संविधानिक दर्जा** : दोन्ही संस्था अवैधानिक (Non-statutory) आणि असंवैधानिक (Extra-constitutional) आहेत. म्हणजेच त्यांची स्थापना संविधानातील कलमाद्वारे किंवा संसदेच्या कायद्याद्वारे झालेली नसून केवळ 'कार्यकारी ठरावाद्वारे' (Executive Resolution) झाली आहे.
- **'सुपर कॅबिनेट' (Super Cabinet)** : के. संथानम यांनी राष्ट्रीय विकास परिषदेला (NDC) 'सुपर कॅबिनेट' असे म्हटले होते, कारण यात केंद्र आणि राज्य दोन्हीचे प्रमुख सहभागी असायचे.

योजना मंजूरीची प्रक्रिया :

1. नियोजन मंडळ (आराखडा तयार करणे)
2. केंद्रीय मंत्रिमंडळ
3. राष्ट्रीय विकास परिषद (मंजूरी)
4. संसद.

नीती आयोग (National Institution for Transforming India – NITI Aayog)

- नीती आयोग हे केवळ नियोजन मंडळाचे नवीन रूप नसून, ते 'सहकारी संघराज्यावादाच्या' (Cooperative Federalism) तत्वावर आधारित भारताचे प्रमुख 'थिंक-टँक' (ज्ञान केंद्र) आहे. हे केंद्र आणि राज्यांना धोरणात्मक आणि तांत्रिक सल्ला देण्याचे कार्य करते.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी आणि स्थापना

- **स्थापना** : 1 जानेवारी 2015 (केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या कार्यकारी ठरावाद्वारे) नीती आयोगाची स्थापना झाली.
- **घोषणा** : पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी 15 ऑगस्ट 2014 रोजी लाल किल्ल्यावरून केली.
- **प्रेरणा** : या संस्थेची संकल्पना चीनमधील 'डेव्हलपमेंट रिसर्च सेंटर' (DRC) च्या धर्तीवर आधारित आहे.
- **10 वर्षांचा टप्पा** : 1 जानेवारी 2025 रोजी या संस्थेने यशस्वीरित्या 10 वर्षे पूर्ण केली आहेत.

नीती आयोगाची सविस्तर संरचना (Composition)

- नीती आयोगाची रचना ही समावेशक असून त्यात केंद्र आणि राज्य दोघांनाही स्थान दिले आहे.

पद / घटक	सध्याचे पदाधिकारी / सदस्य (2026 मधील अद्ययावत)	विशेष माहिती
पदसिद्ध अध्यक्ष	पंतप्रधान नरेंद्र मोदी	आयोगाचे सर्वोच्च प्रमुख.
उपाध्यक्ष	अशोक कुमार लाहिरी (एप्रिल 2026 पासून)	यांची नियुक्ती पंतप्रधानांमार्फत होते. त्यांना कॅबिनेट मंत्र्यांचा दर्जा असतो.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO)	बी. व्ही. आर. सुब्रमण्यम	हे भारत सरकारच्या सचिव दर्जाचे अधिकारी असतात.
पूर्णवेळ सदस्य	1. राजीव गौबा 2. प्रा. के. व्ही. राजू 3. प्रा. गोवर्धन दास 4. प्रा. अभय करंदीकर 5. डॉ. एम. श्रीनिवास 6. डॉ. आर. बालसुब्रमण्यम 7. डॉ. जोराम अनिया	यांना राज्यमंत्र्यांचा दर्जा असतो.
शासकीय परिषद (Governing Council)	सर्व राज्यांचे मुख्यमंत्री आणि केंद्रशासित प्रदेशांचे नायब राज्यपाल	ही परिषद धोरण निर्मितीमध्ये राज्यांचा सहभाग सुनिश्चित करते.
पदसिद्ध सदस्य (4 कॅबिनेट मंत्री)	राजनाथ सिंह, अमित शहा, निर्मला सितारामन, शिवराज सिंह चौहान	पंतप्रधानांनी नामनिर्देशित केलेले 4 केंद्रीय मंत्री असतात.
विशेष निमंत्रित	नितीन गडकरी, पीयूष गोयल, डॉ. विरेंद्र कुमार, अश्विनी वैष्णव, राव इंद्रजीत सिंह	विविध क्षेत्रांतील तज्ज्ञ मंत्री असतात.

नीती आयोगाची प्रमुख उद्दिष्टे आणि कार्यपद्धती

■ नीती आयोगाचे कार्य मुख्यत्वे खालील 4 क्षेत्रांत विभागलेले आहे :

1. **सहकारी आणि स्पर्धात्मक संघराज्य** : राज्यांना एकत्र आणून विकास करणे (Cooperative) आणि त्यांच्यात विकासाची निकोप स्पर्धा निर्माण करणे (Competitive).
2. **खालून वरचा दृष्टिकोन (Bottom-up Approach)** : नियोजन मंडळाच्या 'Top-down' पद्धतीऐवजी ग्रामस्तरावरून नियोजनाची प्रक्रिया सुरू करणे.
3. **देखरेख आणि मूल्यमापन (Monitoring & Evaluation)** : सरकारी योजनांच्या अंमलबजावणीवर लक्ष ठेवणे आणि त्यातील त्रुटी दूर करणे.
4. **धोरणात्मक सल्ला** : सरकारला केवळ आर्थिकच नव्हे, तर तांत्रिक आणि सामाजिक विषयांवरही सल्ला देणे.

थिंक-टँकचे 7 प्रमुख आधारस्तंभ (7 Pillars of NITI Aayog)

■ पुस्तकासाठी हे मुद्दे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत, कारण ते आयोगाच्या कामाची दिशा स्पष्ट करतात :

1. **जन-हितौषी (Pro-people)** : समाजाच्या आणि व्यक्तीच्या आकांक्षा पूर्ण करणे.
2. **सक्रियता (Pro-activity)** : नागरिकांच्या गरजांना आगाऊ प्रतिसाद देणे.
3. **सहभाग (Participation)** : लोकांचा विकास प्रक्रियेत सहभाग वाढवणे.
4. **सक्षमीकरण (Empowering)** : विशेषतः महिलांचे सक्षमीकरण करणे.
5. **सर्वसमावेशकता (Inclusion)** : गरीब, दलित, अल्पसंख्याक आणि वंचितांना मुख्य प्रवाहात आणणे.

6. **समानता (Equality) :** सर्वाना समान संधी उपलब्ध करून देणे.
7. **पारदर्शकता (Transparency) :** सरकारला अधिक उत्तरदायी बनवणे.

■ **नियोजन मंडळ आणि नीती आयोग : तुलनात्मक फरक**

मुद्दा	नियोजन मंडळ (Planning Commission)	नीती आयोग (NITI Aayog)
निधी वाटप	राज्यांना निधी वाटप करण्याचे अधिकार होते.	निधी वाटपाचे कोणतेही अधिकार नाहीत.
राज्यांची भूमिका	राज्यांची भूमिका दुय्यम होती (योजना लादल्या जायच्या).	राज्यांचा सक्रिय सहभाग (शासकीय परिषदेमार्फत).
नियोजन प्रक्रिया	'Top-Down' (केंद्राकडून राज्यांकडे).	'Bottom-Up' (राज्यांकडून केंद्राकडे).
स्वरूप	जुन्या काळातील 'नियंत्रक' संस्था.	आधुनिक काळातील 'सल्लागार' आणि 'मित्र'.



राष्ट्रीय पक्ष (National Parties)

- निवडणूक आयोगाच्या अद्ययावत निकषांनुसार, सध्या भारतात एकूण 6 राष्ट्रीय पक्ष आहेत.

अनुक्रम	पक्षाचे नाव	स्थापना वर्ष	निवडणूक चिन्ह
1	भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (INC)	1885	पंजा
2	भारतीय जनता पक्ष (BJP)	1980	कमळ
3	बहुजन समाज पक्ष (BSP)	1984	हत्ती (आसाम सोडून)
4	कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (मार्क्सवादी)	1964	हातोडा, विळा आणि तारा
5	नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP)	2013	पुस्तक
6	आम आदमी पार्टी (AAP)	2012	झाडू

भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस (Indian National Congress - INC)

- हा भारतातील सर्वात जुना राजकीय पक्ष असून भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात या पक्षाची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची होती.

स्थापना आणि पहिले अधिवेशन :

- स्थापना : 28 डिसेंबर 1885.
- संस्थापक : ए. ओ. ह्यूम (निवृत्त ब्रिटिश अधिकारी).
- पहिले अधिवेशन : मुंबई येथील 'गोकुळ दास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय' येथे भरले.
- पहिले अध्यक्ष : व्योमेशचंद्र बॅनर्जी (Womesh Chandra Bonnerjee).
- सहभागी प्रतिनिधी : पहिल्या अधिवेशनाला देशभरातून 72 प्रतिनिधी उपस्थित होते.

विचारधारा आणि ध्येय धोरणे

- मध्यवर्ती विचारधारा : हा पक्ष 'सर्वसमावेशक धर्मनिरपेक्षता' आणि 'लोकशाही समाजवाद' या तत्वांवर चालणारा मध्यवर्ती (Centrist) पक्ष मानला जातो.
- सुरक्षा झडप सिद्धांत (Safety Valve Theory) : काँग्रेसची स्थापना भारतीयांमधील असंतोष शांत करण्यासाठी एका 'सुरक्षा झडपे'सारखी करण्यात आली होती, असे काही इतिहासकार मानतात.

निवडणूक चिन्हांचा प्रवास

- काँग्रेसच्या निवडणूक चिन्हात काळानुसार महत्त्वाचे बदल झाले आहेत :
 - बैलजोडी (1952-1969) : जवाहरलाल नेहरूंच्या काळात 'नंदी बैलजोडी' हे चिन्ह होते.
 - गाय-वासरू (1971-1977) : इंदिरा गांधींच्या काळात पक्षातील फुटीनंतर हे चिन्ह स्वीकारले गेले.
 - हात (पंजा) : 1977-78 च्या फुटीनंतर सध्याचे 'पंजा' हे चिन्ह कायम करण्यात आले.

अद्ययावत संरचना (मे 2026 पर्यंतची स्थिती)

- राष्ट्रीय अध्यक्ष : मल्लिकार्जुन खर्गे (ऑक्टोबर 2022 पासून).
- लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते : राहुल गांधी.

- सर्वात जास्त काळ अध्यक्षपद : सोनिया गांधी (1998-2017 आणि 2019-2022).
- फूट : काँग्रेसमध्ये पहिली मोठी फूट 1907 च्या सुरत अधिवेशनात (जहाल आणि मवाळ) पडली होती. स्वातंत्र्यानंतर 1969 (Indira vs Syndicate) आणि 1977 मध्ये मोठी फूट पडली.
- ठराव : 1906 च्या कलकत्ता अधिवेशनात दादाभाई नौरोजी यांनी 'स्वराज्य' हे ध्येय घोषित केले होते.
- महिला अध्यक्षा : अंनी बेझंट (1917 - पहिल्या महिला अध्यक्ष) आणि सरोजिनी नायडू (1925 - पहिल्या भारतीय महिला अध्यक्ष)

भारतीय जनता पक्ष (Bharatiya Janata Party - BJP)

- भारतीय जनसंघ (1951) : या पक्षाचे मूळ डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी यांनी 21 ऑक्टोबर 1951 रोजी स्थापन केलेल्या 'भारतीय जनसंघात' आहे.
- जनता पक्ष (1977) : आणीबाणीनंतर (1975-77), जनसंघाचे विलीनीकरण इतर विरोधी पक्षांसोबत होऊन 'जनता पक्ष' स्थापन झाला आणि पहिल्यांदा केंद्रात बिगर-काँग्रेस सरकार आले.
- भाजपची स्थापना (1980) : जनता पक्षातील अंतर्गत वादातून आणि 'दुहेरी सदस्यत्वाच्या' (पक्षाचे सदस्यत्व आणि RSS चे सदस्यत्व) मुद्द्यावरून 6 एप्रिल 1980 रोजी भारतीय जनता पक्षाची अधिकृत स्थापना झाली.
- पहिले अध्यक्ष : अटल बिहारी वाजपेयी.

विचारसरणी आणि तत्त्वज्ञान (Ideology)

- भाजपची विचारसरणी ही राष्ट्रवाद आणि प्राचीन भारतीय संस्कृतीवर आधारित आहे :
- एकात्म मानववाद (Integral Humanism) : पंडित दीनदयाल उपाध्याय यांनी मांडलेले हे तत्त्वज्ञान भाजपचा मुख्य वैचारिक आधार आहे.
- अंत्योदय : समाजातील शेवटच्या रांगेतील व्यक्तीचा विकास करणे.
- हिंदुत्व आणि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद : भारतीय संस्कृती आणि मूल्यांचे जतन करणे.
- गांधीवादी समाजवाद : पक्षाच्या सुरुवातीच्या काळात या तत्वाचा स्वीकार करण्यात आला होता.

निवडणूक चिन्ह आणि महत्त्वाचे टप्पे

- चिन्ह : कमळ (Lotus). (जनसंघाचे चिन्ह 'दीपक' होते).
- प्रमुख नेते : अटल बिहारी वाजपेयी, लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी आणि सध्याचे नेतृत्व पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा.
- सत्ता : 1996 मध्ये पहिल्यांदा 13 दिवसांसाठी, त्यानंतर 1998-99 (13 महिने) आणि 1999-2004 (पूर्ण कार्यकाळ - NDA) केंद्रात सत्ता. 2014 आणि 2019 मध्ये पक्षाने स्वतःच्या बळावर पूर्ण बहुमत मिळवले.

अद्ययावत संरचना (मे 2026 पर्यंतची स्थिती)

- सध्याच्या केंद्र सरकारमध्ये आणि महत्त्वाच्या संस्थांमध्ये भाजपच्या प्रमुख नेत्यांचा सहभाग खालीलप्रमाणे आहे :

नेता	पद / भूमिका	संदर्भ / अद्ययावत माहिती
नितिन नबिन	भाजप राष्ट्रीय अध्यक्ष	20 जानेवारी 2026 रोजी त्यांनी भाजपचे 11 वे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून पदभार स्वीकारला. ते पक्षाचे मुख्य संघटनात्मक प्रमुख आहेत.
नरेंद्र मोदी	पंतप्रधान	भारत सरकारचे प्रमुख आणि नीती आयोगाचे पदसिद्ध अध्यक्ष.
अमित शहा	केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री	नीती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून कार्यरत.
राजनाथ सिंह	संरक्षण मंत्री	नीती आयोगाचे पदसिद्ध सदस्य म्हणून कार्यरत.
नितीन गडकरी	रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री	नीती आयोगाचे 'विशेष निमंत्रित' सदस्य.
जगत प्रकाश नड्डा	केंद्रीय आरोग्य आणि खते मंत्री	सध्या ते केंद्रीय आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण तसेच रसायने व खते मंत्री आहेत. त्यांनी राष्ट्रीय अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ पूर्ण केला आहे.

- **दोन खासदारांचा पक्ष** : 1984 च्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपला केवळ 2 जागा मिळाल्या होत्या. त्यानंतर 1996 मध्ये हा पक्ष लोकसभेतील सर्वात मोठा पक्ष ठरला.
- **कलम 370 आणि राम मंदिर** : हे मुद्दे भाजपच्या 'कोअर' अर्जेडाचा भाग होते, ज्यांची अंमलबजावणी दुसऱ्या कार्यकाळात (2019-2024) करण्यात आली.
- **विजया रहाटकर** : भाजपच्या नेत्या विजया रहाटकर यांची 22 ऑक्टोबर 2024 रोजी **राष्ट्रीय महिला आयोगाच्या** 9 व्या अध्यक्षपदी नियुक्ती झाली. त्या या पदावर विराजमान होणाऱ्या पहिल्या मराठी व्यक्ती आहेत.

भारतीय साम्यवादी पक्ष मार्क्सवादी (CPI(M) - Communist Party of India Marxist)

- हा भारतातील प्रमुख डाव्या विचारसरणीचा पक्ष असून, सध्या अस्तित्वात असलेल्या 6 राष्ट्रीय पक्षांपैकी एक आहे.
- **स्थापना** : 7 नोव्हेंबर 1964.
- भारतीय कम्युनिस्ट पक्षातील (CPI) अंतर्गत वैचारिक मतभेदांमुळे 1964 मध्ये पक्षात फूट पडली आणि CPI(M) ची स्थापना झाली.
- **पहिले सरचिटणीस** : पी. सुंदरय्या.
- **विचारधारा** : हा पक्ष मार्क्सवाद-लेनिनवाद (Marxism-Leninism) या विचारसरणीवर आधारित आहे.
- **निवडणूक चिन्ह** : हातोडा, कोयता आणि तारा (Hammer, Sickle and Star). पक्षाच्या संरचनेत सध्या महत्वाचे बदल झाले आहेत:
- **सरचिटणीस (General Secretary)** : एम. ए. बेबी (M. A. Baby). एप्रिल 2025 मध्ये मदुराई येथे पार पडलेल्या 24 व्या पार्टी काँग्रेसमध्ये त्यांची निवड करण्यात आली.
- **पार्श्वभूमी** : सीताराम येचुरी यांच्या निधनानंतर एम. ए. बेबी यांची या पदावर नियुक्ती झाली. सरचिटणीस पद भूषविणारे ते केरळमधील दुसरे नेते ठरले आहेत.
- **संसदीय नेतृत्व** : राज्यसभेत जॉन ब्रिटस आणि लोकसभेत के. राधाकृष्णन पक्षाचे नेतृत्व करत आहेत.

महत्त्वाचे नेते (ऐतिहासिक आणि वर्तमान)

- **ऐतिहासिक** : ई.एम.एस. नंबुद्रीपाद, ज्योती बसू, बी. टी. रणदिवे, हरकिशन सिंग सुरजीत, पी. सुंदरय्या.
- **वर्तमान** : एम. ए. बेबी, पिनराई विजयन (केरळचे मुख्यमंत्री), बी. व्ही. राघवलू.
- **टीप** : सध्या केरळचे मुख्यमंत्री व्ही.डी.सतीशन आहेत (2026).

बहुजन समाज पक्ष (Bahujan Samaj Party - BSP)

- **स्थापना** : 14 एप्रिल 1984 (डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंती दिनी).
- **संस्थापक** : कांशीराम (Kanshi Ram).
- **उगम** : या पक्षाची पाळेमुळे कांशीराम यांनी स्थापन केलेल्या BAMCEF (1971) आणि DS4 (1981) या संघटनांमध्ये आहेत.
- **मुख्य विचार** : 'सामाजिक परिवर्तन आणि आर्थिक मुक्ती'.
- **प्रेरणास्थान** : गौतम बुद्ध, महात्मा जोतिराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, पेरियार ई. व्ही. रामास्वामी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांवर हा पक्ष आधारलेला आहे.
- **बहुजन संकल्पना** : अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्गीय (OBC) आणि अल्पसंख्याक समाज मिळून बनणारा '85 टक्के' समाज म्हणजे बहुजन, असे पक्षाचे मानणे आहे.
- **चिन्ह** : हत्ती (Elephant).
- **अपवाद** : आसाममध्ये 'हत्ती' हे चिन्ह वापरले जात नाही, कारण तेथील प्रादेशिक पक्ष 'आसाम गण परिषद'चे (AGP) तेच चिन्ह आहे.
- **राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा** : आयोगाच्या निकषांची पूर्तता केल्यामुळे पक्षाला 2013 मध्ये 'राष्ट्रीय पक्ष' म्हणून मान्यता मिळाली.
- **राज्य पक्ष दर्जा** : उत्तर प्रदेशाव्यतिरिक्त मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये पक्षाची मजबूत उपस्थिती आहे.
- **प्रमुख नेत्या** : मायावती (सध्याच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा).
- **उत्तर प्रदेशातील सत्ता** : मायावती यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री म्हणून 4 वेळा (1995, 1997, 2002, 2007-12) पदभार भूषवला आहे.

2007 मध्ये पक्षाने स्वबळावर पूर्ण बहुमत मिळवून सरकार स्थापन केले होते.

- **नेतृत्व बदल** : पक्षाने तरुण नेतृत्वाला संधी देण्यासाठी आकाश आनंद यांना राष्ट्रीय समन्वयक (National Coordinator) म्हणून पुन्हा सक्रिय केले असून, ते मायावतींचे उत्तराधिकारी मानले जातात.
- **घोषणा** : "बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय" हे पक्षाचे ब्रीदवाक्य आहे.
- **प्रसिद्ध घोषणा** : "शोषितों का राज, दलितों का उत्थान".

नॅशनल पिपल्स पार्टी (National Party - NPP)

- ईशान्य भारतातील राजकीय पटलावर प्रभाव पाडणारा हा पहिला राष्ट्रीय पक्ष आहे.

A. स्थापना आणि नेतृत्व :

- **स्थापना** : 6 जानेवारी 2013.
- **संस्थापक** : पी. ए. संगमा (लोकसभेचे माजी सभापती).
- **अद्ययावत अध्यक्ष** : कॉनराड संगमा (मेघालयचे मुख्यमंत्री). मार्च 2025 मध्ये त्यांची सलग चौथ्यांदा (2025-28 या काळासाठी) पक्षाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षपदी बिनविरोध निवड झाली आहे.

B. निवडणूक चिन्ह आणि दर्जा :

- **चिन्ह** : पुस्तक (Book).
- **राष्ट्रीय पक्ष दर्जा** : 7 जून 2019 रोजी निवडणूक आयोगाने या पक्षाला राष्ट्रीय पक्षाचा दर्जा दिला.
- **विशेष ओळख** : ईशान्य भारतातील राष्ट्रीय दर्जा मिळवणारा हा पहिला आणि एकमेव राजकीय पक्ष आहे.

C. भौगोलिक व्याप्ती :

- **नॅशनल पीपल्स पार्टीला खालील 4 राज्यांमध्ये 'राज्य पक्ष' म्हणून मान्यता आहे :**
 1. मेघालय (सत्ताधारी पक्ष)
 2. मणिपूर
 3. अरुणाचल प्रदेश (भाजपसोबत सत्तेत सहभागी)
 4. नागालँड

आम आदमी पक्ष (Aam Aadmi Party - AAP)

- **स्थापना** : 26 नोव्हेंबर 2012.
- **संस्थापक** : अरविंद केजरीवाल (IIT खरगपूरचे माजी विद्यार्थी आणि माजी IRS अधिकारी).
- **राष्ट्रीय पक्ष दर्जा** : 10 एप्रिल 2023 रोजी निवडणूक आयोगाने 'आप'ला राष्ट्रीय पक्ष म्हणून घोषित केले. अवघ्या 10 वर्षांत हा दर्जा मिळवणारा हा पहिलाच पक्ष ठरला आहे.
- **चिन्ह** : झाडू (Broom).

1. दिल्ली विधानसभा (Delhi Assembly) :

- **2013** : 28 जागा (पहिली निवडणूक).
- **2015** : 67 जागा (ऐतिहासिक विजय).
- **2020** : 62 जागा.
- **2025 (फेब्रुवारी)** : ताज्या निवडणुकांमध्ये पक्षाला मोठा फटका बसला असून, त्यांची जागासंख्या 22 वर आली आहे. दिल्लीत सध्या भाजपचे सरकार सत्तेवर आले आहे.

2. पंजाब विधानसभा (Punjab Assembly) :

- **2017** : 20 जागा.

- 2022 : एकूण 117 जागांपैकी 92 जागा जिंकून दणदणीत विजय मिळवला.
- मुख्यमंत्री : भगवंत मान.

C. इतर राज्यांतील उपस्थिती :

- गुजरात : 2022 च्या निवडणुकीत 5 जागा जिंकून 13% मते मिळवली.
- गोवा : 2 जागांसह राज्य पक्षाचा दर्जा प्राप्त.
- जम्मू आणि कश्मीर : 2024-25 च्या कालखंडात पक्षाने येथेही आपले खाते उघडले आहे.

PYQ (MPSC) : भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेसची स्थापना कधी झाली?

उत्तर : INC ची स्थापना 28 डिसेंबर 1885 रोजी ए. ओ. ह्यूम यांनी केली.

PYQ (MPSC) : CPI(M) म्हणजेच भारतीय साम्यवादी पक्ष मार्क्सवादीची स्थापना कोणत्या दिनी झाली?

उत्तर : 7 नोव्हेंबर 1964

PYQ (MPSC) : भारतीय साम्यवादी पक्ष (CPI) ची स्थापना कोणत्या दिवशी झाली?

उत्तर : 26 डिसेंबर 1925

पूर्वीचे राष्ट्रीय पक्ष दर्जा असणारे (Former National Parties)

राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (Nationalist Congress Party - NCP)

- स्थापना : 10 जून 1999 (काँग्रेसमधून बाहेर पडून).
- संस्थापक : शरद पवार, पी. ए. संगमा, तारीक अन्वर.
- मोठी फूट (जुलै 2023) : अजित पवार यांनी पक्षाच्या बहुसंख्य आमदारांसह 'महायुती' सरकारमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला.
- निवडणूक आयोगाचा निर्णय (फेब्रुवारी 2024) : आयोगाने अजित पवार यांच्या गटाला अधिकृत 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष' म्हणून मान्यता दिली आणि 'घड्याळ' हे चिन्ह बहाल केले.
- सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे अध्यक्ष उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आहेत. (2026)
- शरद पवार गट : त्यांच्या पक्षाचे नाव 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी (शरदचंद्र पवार)' असे असून, त्यांना 'तुतारी फुंकणारा माणूस' हे नवीन चिन्ह मिळाले आहे.

भारतीय साम्यवादी पक्ष (Communist Party of India - CPI)

- स्थापना : 26 डिसेंबर 1925 (कानपूर अधिवेशन).
- प्रमुख नेते : ए. के. गोपालन, एस. ए. डांगे, पी. सी. जोशी.
- सद्यस्थिती : 2023 मध्ये राष्ट्रीय दर्जा गमावल्यानंतर हा पक्ष आता केवळ 'राज्य पक्ष' (केरळ, तामिळनाडू आणि मणिपूर) म्हणून ओळखला जातो.

अखिल भारतीय तृणमूल काँग्रेस (All India Trinamool Congress - AITC)

- स्थापना : 1 जानेवारी 1998.
- संस्थापक : ममता बॅनर्जी.
- राष्ट्रीय दर्जा : 2016 मध्ये मिळाला होता, परंतु 10 एप्रिल 2023 रोजी तो रद्द करण्यात आला.
- चिन्ह : जोडा फुले (Flowers & Grass).

महाराष्ट्रातील राज्य पक्ष (State Parties in Maharashtra)

1. शिवसेना (Shiv Sena)

- **स्थापना** : 19 जून 1966 — बाळासाहेब ठाकरे यांनी केली.
- **विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरी** :
 - 1995 = सर्वाधिक 73 जागा
 - 2009 = 44 जागा
 - 2014 = 63 जागा
 - 2019 = 56 जागा
 - 2024 = 20 जागा
- **शिवसेनेत मोठी फूट (Major Split in Shiv Sena)** : जून 2022 - एकनाथ शिंदे 40 आमदार घेऊन 'महाविकास आघाडी'तून बाहेर पडून भाजपसोबत सरकार स्थापन केले.
- **मुंबई महानगरपालिका (Mumbai BMC)** : 1997 पासून मुंबई मनपावर शिवसेनेची सत्ता आहे.

महाराष्ट्र नव निर्माण सेना (Maharashtra Navnirman Sena - MNS)

- **स्थापना (Founded)** : 9 मार्च 2006
- **विधानसभा निवडणुकीतील कामगिरी** :
 - 2009 = 13 जागा
 - 2014 = 1 जागा
 - 2019 = 1 जागा
 - 2024 = 0 जागा
- **नाशिक महानगरपालिका (Nashik Municipal Corporation)** : 2012 साली 122 पैकी 40 नगरसेवक निवडून आले व सत्ता स्थापन केली.

काही प्रादेशिक पक्ष

पक्ष (Party)	स्थापना	संस्थापक/नेते	चिन्ह	राज्य (State)
शिरोमणी अकाली दल	1920	प्रकाशसिंह बादल	तराजू	पंजाब
AIMIM	12 नोव्हें. 1927	मुलतान सलाउद्दीन ओवैसी	पतंग	तेलंगणा/हैदराबाद
नॅशनल कॉन्फरन्स	15 ऑक्टो. 1932	शेख अब्दुला / चौधरी गुलाम अब्बास	फोटो	जम्मू व काश्मीर
द्रविड मुनेम कळघम (DMK)	17 सप्टे. 1949	सी. एन. अण्णादुराई	उगवता सूर्य	तामिळनाडू
शेतकरी कामगार पक्ष	13 जून 1948	शंकरराव मोरे	—	महाराष्ट्र
रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया	3 ऑक्टो. 1957	एन. शिवराज	—	महाराष्ट्र
झारखंड मुक्ती मोर्चा	15 नोव्हें. 1972	विनोद बिहारी महतो	धनुष्य बाण	झारखंड
तेलगू देसम पक्ष (TDP)	29 मार्च 1982	एन. टी. रामाराव	सायकल	आंध्र प्रदेश
आसाम गण परिषद (AGP)	1985	प्रफुल्ल कुमार महंत	हत्ती	आसाम
समाजवादी पक्ष	4 ऑक्टो. 1992	मुलायम सिंह यादव	2/5	उत्तर प्रदेश

राष्ट्रीय जनता दल (RJD)	5 जुलै 1997	लालू प्रसाद यादव	कंदिल	बिहार
पिपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (PDP)	1999	मुफ्ती मोहमद सयीद	दौत व लेखणी	जम्मू व काश्मीर
भारत राष्ट्र समिती (BRS)	27 एप्रिल 2001	के. चंद्रशेखर राव	कार	तेलंगणा
वाय.एस.आर. काँग्रेस (YSRCP)	12 मार्च 2011	वाय.एस.आर. जगमोहन रेड्डी	पंखा	आंध्र प्रदेश

राष्ट्रीय पक्ष म्हणून मान्यता मिळविण्यासाठीचे निकष (Criteria for National Party Recognition)

6% मते आणि 4 जागा (4 राज्ये + 4 जागा) :

- **मतांची टक्केवारी** : लोकसभा किंवा विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत कोणत्याही किमान 4 किंवा अधिक राज्यांमध्ये त्या पक्षाला एकूण वैध मतांच्या किमान 6% मते मिळणे आवश्यक आहे.
- **जागांची अट** : यासोबतच, त्या पक्षाने लोकसभेच्या निवडणुकीत कोणत्याही एका राज्यातून किंवा एकापेक्षा जास्त राज्यांतून किमान 4 जागा (खासदार) जिंकणे अनिवार्य आहे.

निकष 2 : 2% लोकसभेच्या जागा (3 राज्ये + 11 जागा) :

- **जागांची संख्या** : लोकसभेच्या एकूण जागांपैकी (543 पैकी) किमान 2% जागा जिंकणे आवश्यक आहे.
 - **गणिती हिशोब** : 543 च्या 2% अंदाजित 11 जागा.
- **विस्तार** : या जिंकलेल्या 11 जागा कोणत्याही एका राज्यातून नसून, त्या किमान 3 वेगवेगळ्या राज्यांमधून निवडून आलेल्या असाव्यात.

निकष 3 : 4 राज्यांमध्ये 'राज्य पक्ष' दर्जा (सर्वात प्रभावी निकष) :

- जर एखाद्या राजकीय पक्षाला भारतातील किमान 4 घटकराज्यांमध्ये 'राज्य पक्ष' (State Party) म्हणून अधिकृत मान्यता मिळालेली असेल, तर त्या पक्षाला आपोआप 'राष्ट्रीय पक्ष' म्हणून घोषित केले जाते.
 - **उदाहरण** : आम आदमी पक्षाने (AAP) दिल्ली, पंजाब, गोवा आणि गुजरात या चार राज्यांत राज्य पक्षाचा दर्जा मिळवल्यामुळे त्यांना 2023 मध्ये राष्ट्रीय पक्षाची मान्यता मिळाली.

प्रादेशिक पक्ष (राज्य पक्ष) म्हणून मान्यतेचे निकष (Criteria for State/Regional Party Recognition)

1. निकष 1 : 6% मते आणि 2 विधानसभा जागा आवश्यक :

- संबंधित राज्याच्या विधानसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत त्या पक्षाला राज्यातील एकूण वैध मतांच्या किमान 6% मते मिळणे आवश्यक आहे आणि त्यासोबतच विधानसभेच्या किमान 2 जागा जिंकणे अनिवार्य आहे.

2. निकष 2 : 6% मते आणि 1 लोकसभा जागा आवश्यक :

- लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संबंधित राज्यातून त्या पक्षाला एकूण वैध मतांच्या किमान 6% मते मिळणे आवश्यक आहे आणि त्या राज्यांतून किमान 1 लोकसभा जागा (खासदार) निवडून येणे आवश्यक आहे.

3. निकष 3 : 3% विधानसभा जागा किंवा 3 जागा आवश्यक :

- राज्याच्या विधानसभेतील एकूण सदस्य संख्येच्या किमान 3% जागा किंवा विधानसभेत किमान 3 जागा जिंकणे आवश्यक आहे. (यापैकी जी संख्या जास्त असेल, ती ग्राह्य धरली जाते).

4. निकष 4 : दर 25 लोकसभा जागांमागे 1 जागा आवश्यक :

- राज्यातील लोकसभेच्या प्रत्येक 25 जागांमागे (किंवा त्यातील भागासाठी) किमान 1 उमेदवार लोकसभेवर निवडून येणे आवश्यक आहे.

5. निकष 5 : 8% मतांचा निकष (2011 पासून लागू) आवश्यक :

- जर एखाद्या पक्षाला विधानसभा किंवा लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत संबंधित राज्यात एकूण वैध मतांच्या किमान 8% मते मिळाली, तरी देखील त्या पक्षाला राज्य पक्ष म्हणून मान्यता मिळते. (या निकषात जागा जिंकणे अनिवार्य नाही).

मूलभूत तथ्ये (Basic Facts)

विभाग	घटक / कलम	माहिती व तपशील	विशेष संदर्भ / टिप
मूलभूत तथ्ये	मतदार संघ पद्धती	एक सदस्यीय क्षेत्रीय मतदार संघ पद्धतीचा अवलंब केला जातो.	पूर्वी भारतात 'दोन सदस्यीय' मतदार संघ पद्धती अस्तित्वात होती.
	मध्यावधी निवडणूक	लोकसभेच्या पहिल्या मध्यावधी निवडणुका 1971 मध्ये पार पडल्या.	मुदतपूर्व विसर्जन झाल्यावर घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुका.
	मतदानाचे वय	किमान 18 वर्षे पूर्ण	61 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (1988) वय 21 वरून 18 करण्यात आले.
	Right to Recall	भारतात ही पद्धत अस्तित्वात नाही. (स्वित्झर्लंड देशात आहे.)	लोकप्रतिनिधीला कार्यकाळापूर्वी परत बोलावण्याचा अधिकार.
घटनात्मक तरतुदी (भाग 15)	कलम 324	केंद्रीय निवडणूक आयोगाची स्थापना व अधिकार	भाग 15 मध्ये निवडणूक आयोगाची तरतूद आहे.
	कलम 325	मतदार यादीत नाव समाविष्ट करणे.	धर्म, वंश, जात या आधारावर भेदभाव करण्यास मनाई.
	कलम 326	लोकसभा व विधानसभेसाठी 'प्रौढ मताधिकार'.	लोकशाहीचा मुख्य आधारस्तंभ.
	कलम 327	निवडणुकांबाबत कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार.	निवडणूक प्रक्रियेचे नियमन करण्यासाठी.
	कलम 328	राज्याच्या निवडणुकांबाबत कायदे करण्याचा राज्य विधिमंडळाचा अधिकार.	संसदेच्या कायद्याशी विसंगत नसावा.
	कलम 329	निवडणूक बाबींत न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास मनाई.	निवडणूक प्रक्रियेची स्वायत्तता राखण्यासाठी.
निवडणूक आयुक्त (CEC यादी)	1. सुकुमार सेन	कार्यकाल: 1950-1958	भारताचे पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त.
	2. के. व्ही. के. सुंदरम	कार्यकाल: 1958-1967	दुसरे मुख्य निवडणूक आयुक्त.
	3. एस. पी. सेन वर्मा	3 रे आयुक्त	निवडणुकीतील सुधारणांसाठी ओळखले जातात.
	सध्याचे (CEC)	ज्ञानेश कुमार	19 फेब्रुवारी 2025 पासून कार्यरत.

निवडणुकीसंबंधी प्रमुख कायदे / नियम (Major Election Laws & Rules)

घटक	अधिनियम/नियम/आयोगाचे नाव	वर्ष	प्रमुख कार्य / व्याप्ती
निवडणूक कायदा	राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती निवडणूक अधिनियम	1952	राष्ट्रपती व उपराष्ट्रपतींच्या निवडणुकीचे नियमन करण्यासाठी.
नोंदणी नियम	मतदान नोंदणी नियम (Registration of Electors Rules)	1960	मतदार याद्या तयार करणे आणि मतदारांच्या नोंदणीची प्रक्रिया निश्चित करणे.
संचालन नियम	निवडणूक नियमांचे संचालन नियम (Conduct of Elections Rules)	1961	प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया, मतदानाची पद्धत आणि निकाल जाहीर करण्याबाबतचे नियम.
केंद्रशासित प्रदेश	केंद्रशासित प्रदेश अधिनियम (Union Territories Act)	1963	केंद्रशासित प्रदेशांमधील विधानसभा आणि प्रशासकीय निवडणुकीसाठी.
चिन्ह वाटप	निवडणूक चिन्ह (आरक्षण आणि वाटप) आदेश	1968	पक्षांची नोंदणी, राष्ट्रीय/राज्य पक्ष मान्यता आणि चिन्हांचे वाटप व विवाद.
दिल्ली शासन	राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र शासन अधिनियम (NCT of Delhi Act)	1991	दिल्ली विधानसभेच्या निवडणुका आणि प्रशासकीय चौकटीबाबत तरतूद.
सीमा निश्चिती	परिसीमन आयोग (Delimitation Commission)	1952, 1963, 1973, 2002	लोकसंख्येनुसार लोकसभा आणि विधानसभा मतदार संघांच्या सीमा निश्चित करणे.

PYQ (MPSC) : निवडणुकीसंबंधी घटनात्मक तरतुदी कोणत्या भागात व कोणत्या कलमांत आहेत?

उत्तर : निवडणुकीसंबंधी घटनात्मक तरतुदी भाग 15 मध्ये कलम 324 ते 329 मध्ये आहेत.

PYQ (MPSC) : भारताचे पहिले व सद्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त कोण आहेत?

उत्तर : पहिले मुख्य निवडणूक आयुक्त : सुकूमर सेन (Sukumar Sen) - कार्यकाल : 1950-1958

PYQ (MPSC) : परिसीमन आयोग किती वेळा स्थापन झाला व कोणत्या वर्षी?

उत्तर : परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) एकूण 4 वेळा स्थापन झाला.

वर्षे : 1952, 1963, 1973 व 2002

लोकसभा निवडणूक निकाल (Lok Sabha Election Results)

सार्वत्रिक निवडणूक	एकूण जागा	प्रमुख पक्षांची कामगिरी (जागा)	विशेष ऐतिहासिक नोंद / टिप
पहिली : 1952	489	1. काँग्रेस : 364 2. कम्युनिस्ट : 16 3. समाजवादी : 12	स्वातंत्र्यानंतरची पहिली निवडणूक; काँग्रेसचे निर्विवाद वर्चस्व.
दुसरी : 1957	494	1. काँग्रेस : 371 2. कम्युनिस्ट : 27	जवाहरलाल नेहरूंच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेसची जागांमध्ये वाढ.
तिसरी : 1962	494	1. काँग्रेस : 361 2. कम्युनिस्ट : 29	नेहरूंच्या काळातील शेवटची निवडणूक.
सहावी : 1977	542	1. जनता पक्ष : 295 (सत्तेत) 2. काँग्रेस : 154	आणीबाणीनंतरची निवडणूक; केंद्रात पहिले बिगर-काँग्रेस सरकार स्थापन झाले.

आठवी : 1984	542	1. काँग्रेस : 415 (विक्रमी) 2. TDP : 30	काँग्रेसने आतापर्यंतच्या सर्वाधिक 415 जागा जिंकल्या.
पंधरावी : 2009	543	1. काँग्रेस : 206 2. भाजप : 116 3. सपा : 23	मनमोहन सिंग यांच्या नेतृत्वाखाली UPA-2 सरकार स्थापन.
सोळावी : 2014	543	1. भाजप : 282 (बहुमत) 2. काँग्रेस : 44	30 वर्षांनंतर एखाद्या पक्षाने (भाजप) एकट्याने स्पष्ट बहुमत मिळवले.
सतरावी : 2019	543	1. भाजप : 303 2. काँग्रेस : 52	भाजपने स्वबळावर 300 हून अधिक जागांचा टप्पा पार केला.
अठरावी : 2024	543	1. भाजप : 240 2. काँग्रेस : 99	भाजप सर्वात मोठा पक्ष ठरला, मात्र सत्ता स्थापनेसाठी मित्रपक्षांच्या (NDA) पाठिंब्याची गरज लागली.

महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुका (Maharashtra Vidhan Sabha Elections)

निवडणूक वर्ष	एकूण जागा	प्रमुख पक्षांची कामगिरी (जिंकलेल्या जागा)	विशेष राजकीय टिप्पणी
1962	264	1. काँग्रेस : 215 2. शे.का.प. : 15	महाराष्ट्राच्या सुरुवातीच्या काळातील काँग्रेसचे प्रबळ वर्चस्व.
1995	288	1. काँग्रेस : 80 2. शिवसेना : 75 3. भाजपा : 65	शिवसेना-भाजप युती राज्यात प्रथमच सत्तेवर आली.
2009	288	1. काँग्रेस : 82 2. राष्ट्रवादी काँग्रेस : 62 3. भाजपा : 46	काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीचे सलग तिसऱ्यांदा सरकार.
2014	288	1. भाजपा : 122 2. शिवसेना : 6 3. काँग्रेस : 42	सर्व प्रमुख पक्ष स्वतंत्रपणे लढले; भाजपा सर्वात मोठा पक्ष ठरला.
2019	288	1. भाजपा : 105 2. शिवसेना : 56 3. काँग्रेस : 54	निवडणुकीनंतर राजकीय समीकरणांत बदल होऊन 'महाविकास आघाडी' सत्तेत आली.
2024	288	1. भाजपा : 132 2. शिवसेना (एकनाथ शिंदे) : 57 3. राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार) : 41	'महायुती' सरकारचे दणदणीत पुनरागमन आणि भाजपाची आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी.

लोकसभा निवडणूक — महिला प्रतिनिधित्व (Women in Lok Sabha)

लोकसभा निवडणूक	एकूण जागा	निवडून आलेल्या महिला	टक्केवारी (%)	विशेष नोंद
पहिली : 1952	489	22	4.4%	संसदेच्या सुरुवातीचा सहभाग.
तिसरी : 1962	494	34	6.7%	महिला संख्येत झालेली पहिली मोठी वाढ.
पंधरावी : 2009	543	59	10.8%	पहिल्या महिला लोकसभा सभापती (मीरा कुमार).
सोळावी : 2014	543	62	11.4%	सुमित्रा महाजन यांची सभापतीपदी निवड.
सतरावी : 2019	543	78	14.3%	आतापर्यंतची सर्वाधिक महिला संख्या.
अठरावी : 2024	543	74	13.6%	महिला आरक्षण विधेयक (नारी शक्ती वंदन अधिनियम) मंजूर झाल्यानंतरची निवडणूक.

निवडणूक विषयक प्रमुख समित्या आणि त्यांच्या शिफारशी

- निवडणूक प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि निर्दोष करण्यासाठी वेळोवेळी विविध समित्यांची स्थापना करण्यात आली.

समितीचे नाव	वर्ष	प्रमुख शिफारस / उद्देश
तारकुंडे समिती	1974	मतदानाचे वय 21 वरून 18 वर्षे करावे (जयप्रकाश नारायण यांनी नेमलेली गैरसरकारी समिती).
एस. एस. शकधर	1977	मतदारांना ओळखपत्र (Voter ID) देण्याची शिफारस प्रथम मांडली.
मधु दंडवते समिती	1983	निवडणुकांमधील काळ्या पैशाचा वापर रोखणे आणि खर्चावर मर्यादा आणणे.
आर. के. त्रिवेदी	1983	इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्राचा (EVM) वापर आणि निवडणुकांदरम्यान राष्ट्रपती राजवटीचा विचार.
दिनेश गोस्वामी समिती	1990	फोटो ओळखपत्र सक्तीचे करणे, पक्षांतर बंदी कायद्यात दुरुस्ती आणि मतपेटी पळवण्याविरुद्ध कडक कायदे.
टी. एन. शेषण	1992	आदर्श आचारसंहितेची (MCC) कडक अंमलबजावणी आणि निवडणूक खर्चावर कठोर नियंत्रण.
इंद्रजित गुप्ता समिती	1998	निवडणुकांसाठी 'राज्याद्वारे अर्थसाहाय्य' (State Funding of Elections) करण्याची शिफारस.
टी. एस. कृष्णमूर्ती	2004	निवडणूक आयोगाची स्वायत्तता वाढवणे आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या नियुक्तीसाठी स्वतंत्र यंत्रणा.

- नारी शक्ती वंदन अधिनियम (2023) : 106 व्या घटनादुरुस्तीनुसार लोकसभा आणि विधानसभांमध्ये महिलांसाठी 33% आरक्षण मंजूर झाले आहे. हे आरक्षण 2026 नंतरच्या परिसीमनानंतर लागू होईल.

PYQ (MPSC) : टी. एन. शेषण समिती (1992) कशासाठी प्रसिद्ध आहे?

उत्तर : आदर्श आचार संहितेवर (Model Code of Conduct) भर देणे.

निवडणुकीत धर्मावर आधारित प्रचार बंद करण्याची शिफारस

EVM — इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्र (Electronic Voting Machine)

घटक / विषय	तपशील (Details)	विशेष माहिती / ऐतिहासिक संदर्भ (Remarks)
EVM रचना व घटक	1. कंट्रोल युनिट 2. बॅलेट युनिट	एका बॅलेट युनिटमध्ये 16 उमेदवार असतात. कमाल 4 युनिट्स जोडून 64 उमेदवारांसाठी मतदान घेता येते.
निर्मिती संस्था	1. BEL (बंगलोर) 2. ECIL (हैदराबाद)	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड.

EVM प्रथम वापर	1982 : केरळ (पारावूर)	विधानसभेसाठी प्रथम वापर, मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने तो अवैध ठरवला होता.
प्रायोगिक वापर	1998 : विधानसभा निवडणुका	राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि दिल्लीमध्ये प्रायोगिक तत्त्वावर वापर.
देशव्यापी वापर	2004 : लोकसभा निवडणूक	लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुकीत पहिल्यांदाच देशभर EVM चा वापर करण्यात आला.
NOTA संकल्पना	None of the Above	मतदारांना एकही उमेदवार पसंत नसल्यास हा पर्याय उपलब्ध करून दिला जातो.
न्यायालयीन आदेश	27 सप्टेंबर 2013 (SC निकाल)	PUCL या संस्थेच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने हा ऐतिहासिक निर्णय दिला.
जागतिक स्थान	भारत हा 18 वा देश	जगात सर्वप्रथम NOTA चा वापर अमेरिकेने (1976) केला.
NOTA चिन्ह	'मतपेटीवर काळी फुली'	हे चिन्ह National Institute of Design (अहमदाबाद) यांनी तयार केले आहे.
NOTA प्रथम वापर (विधानसभा)	छत्तीसगड (2013)	2013 च्या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये पहिल्यांदा छत्तीसगडमध्ये वापर.
NOTA प्रथम वापर (लोकसभा)	2014 लोकसभा निवडणूक	लोकसभेसाठी 2014 मध्ये पहिल्यांदाच हा पर्याय उपलब्ध झाला.
स्थानिक स्वराज्य संस्था	महाराष्ट्र (डिसेंबर 2013)	स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत NOTA वापरणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठरले.

घटक (Category)	तपशील / माहिती (Details)	विशेष संदर्भ / कालक्रम
VVPAT (Voter Verifiable Paper Audit Trail)	उद्देश : मतदाराला आपण कोणत्या उमेदवाराला मतदान केले आहे, याची खात्री पटवण्यासाठी 7 सेकंद स्लिप दिसते.	2013 : सर्वोच्च न्यायालयाने 'मुक्त व न्याय' निवडणुकांसाठी ही प्रणाली अनिवार्य केली.
VVPAT प्रथम वापर	2013 : नागालँड राज्यातील नोकसेन विधानसभा मतदार संघात पहिल्यांदा वापर करण्यात आला.	2014 : लोकसभा निवडणुकीत पहिल्यांदा 8 निवडक मतदार संघांत प्रायोगिक तत्त्वावर वापर.
खर्च मर्यादा (कायदेशीर तरतूद)	निवडणूक नियमावली 1961 च्या नियम 90 नुसार निवडणूक खर्चाची मर्यादा निश्चित केली जाते.	जानेवारी 2022 : केंद्र सरकारने खर्चाच्या मर्यादेत वाढ केली आहे.
लोकसभा खर्च मर्यादा	मोठी राज्ये : 95 लाख छोटी राज्ये : 70 लाख	दिल्ली वगळता सर्व केंद्रशासित प्रदेश 'छोटी राज्ये' गटात येतात.
विधानसभा खर्च मर्यादा	मोठी राज्ये : 40 लाख छोटी राज्ये : 28 लाख	ही मर्यादा उमेदवाराच्या वैयक्तिक खर्चासाठी असते.
खर्च अहवाल (Reporting)	निवडणुकीचा निकाल लागल्यानंतर 30 दिवसांच्या आत खर्चाचे लेखे सादर करणे अनिवार्य.	हे लेखे जिल्हा निवडणूक अधिकाऱ्याकडे (DEO) सादर करावे लागतात.

भारतातील मतदानाच्या पद्धती (Voting Methods in India)

पद्धत (Method)	माहिती (Details)
वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहून (In-Person)	साधारण पद्धत - मतदान केंद्रावर जाऊन मतदान
प्रतिनिधीद्वारे मतदान (Proxy Voting)	प्रतिनिधी पाठवून मत देता येते.
पोस्टाद्वारे मतदान (Postal Ballot)	सेना, निवडणूक अधिकारी इत्यादींसाठी

महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोग (Maharashtra State Election Commission - MSEC)

घटक	तपशील / माहिती	विशेष संदर्भ
स्थापना	26 एप्रिल 1994	73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीनंतर स्थापन झालेला घटनात्मक आयोग.
घटनात्मक तरतूद	कलम 243 K (ग्रामीण) व कलम 243 ZA (शहरी)	स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसाठी स्वतंत्र आयोगाची तरतूद.
निवडणुकीची व्याप्ती	शहरी व ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्था	उदा. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगर परिषद व महानगरपालिका.
नियुक्ती	राज्यपालामार्फत	राज्य निवडणूक आयुक्तांची नियुक्ती राज्यपाल करतात.
कार्यकाल	5 वर्षे	पदावधी आणि सेवाशर्ती राज्यपालामार्फत निश्चित केल्या जातात.
दर्जा	उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे	आयुक्तांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणेच असते.
पहिले आयुक्त	डी. एन. चौधरी (1994-1999)	महाराष्ट्राचे पहिले राज्य निवडणूक आयुक्त.
मुख्य निवडणूक आयुक्त	एस. चोकलिंगम	मार्च 2024 मध्ये त्यांची नियुक्ती झाली आहे. (यू. पी. एस. मदन यांचा कार्यकाल संपल्यानंतर).
राज्य निवडणूक आयुक्त	दिनेश वाघमारे	जानेवारी 2025 पासून दिनेश वाघमारे आहेत.

महत्वाचे कलमे (Important Articles)

कलम	तरतूद (Provision)
352	राष्ट्रीय आणीबाणी - युद्ध / बाह्य आक्रमण / सशस्त्र बंड अशी परिस्थिती उद्भवल्यास
353	राष्ट्रीय आणीबाणीचे परिणाम - केंद्राला राज्य यादीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार मिळतो.
354	महसुलाच्या वितरणावर बंधन किंवा प्रतिबंध इत्यादी तरतुदी लागू करण्यासंबंधित
355	बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून राज्यांचे संरक्षण करणे - केंद्राचे कर्तव्य
356	राज्य आणीबाणी / राष्ट्रपती राजवट - घटनात्मक यंत्रणा कोलमडणे. (राज्यात)
357	अनुच्छेद 356 खाली घोषणा असताना विधिमंडळाचे अधिकार
358	अनुच्छेद 19 चे निलंबन - राष्ट्रीय आणीबाणीत
359	मूलभूत अधिकारांची अंमलबजावणी स्थगित - राष्ट्रपतींचा आदेश
360	आर्थिक आणीबाणी - भारताची आर्थिक स्थिरता धोक्यात
365	केंद्राचे निर्देश न मानल्यास राष्ट्रपती राजवट - अनुच्छेद 356 अंतर्गत राष्ट्रपती राजवट.
371	महाराष्ट्र व गुजरात राज्यांच्या संदर्भातील विशेष तरतूद

राष्ट्रीय आणीबाणी (National Emergency)

1. घोषणेचे आधार (Basis of Declaration) - कलम 352

a) कोण घोषित करू शकते? (Who can declare?) :

- राष्ट्रपती (President) - केंद्रीय कॅबिनेटच्या लेखी शिफारशीनंतर (after written recommendation of Cabinet).
- 44 व्या घटनादुरुस्तीनुसार (As per 44th Amendment Act, 1978) - केवळ पंतप्रधान नव्हे, तर संपूर्ण कॅबिनेटची लेखी शिफारस आवश्यक तरच राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करतात.

b) घोषणेचे तीन आधार (Three Grounds of Declaration) :

क्र.	आधार (Ground)	विशेष नोंद (Special Note)
1	युद्ध (War)	याला 'बाह्य आणीबाणी' (External Emergency) म्हणतात.
2	परकीय आक्रमण (External Aggression)	प्रत्यक्ष युद्ध/आक्रमण नसले तरी उद्भवण्याच्या 'धोका' असला तरी चालते.
3	सशस्त्र उठाव / बंड (Armed Rebellion)	44व्या घटनादुरुस्तीने (1978) 'अंतर्गत अशांतता' (Internal Disturbance) या शब्दाऐवजी 'सशस्त्र उठाव' (Armed Rebellion) हा शब्द आला.

PYQ : राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी घटनेत 'सशस्त्रबंड' हा शब्द कधी जोडला गेला? (2021)

Ans : 44 व्या घटनादुरुस्तीने

PYQ : 1978 च्या 44 व्या घटनादुरुस्ती अधिनियमाद्वारे राष्ट्रीय आणीबाणीच्या संदर्भात खालीलपैकी कोणती तरतूद केली नाही? (2019)

Ans : कॅबिनेटच्या लेखी शिफारशी शिवाय राष्ट्रपती राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करू शकणार नाही.

महत्त्वाचे : राष्ट्रीय आणीबाणी संपूर्ण भारतासाठी किंवा त्याच्या एखाद्या भागासाठी घोषित करता येते. 42 व्या घटनादुरुस्तीने (1976) राष्ट्रपतींना आणीबाणी भारताच्या एखाद्या भागासाठी करण्याचीही तरतूद केली.

संसदेची संमती व कालावधी (Parliamentary Approval and Duration)

- **मान्यता :** आणीबाणी घोषित केल्यापासून 1 महिन्यात संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची मान्यता आवश्यक.
- लोकसभा विसर्जित असेल - नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांत मान्यता.
- 44 व्या दुरुस्तीपूर्वी 2 महिन्यांचा कालावधी होता; 1978 नंतर 1 महिना करण्यात आला.

विशेष बहुमत (Special Majority):

1. प्रत्येक सभागृहाच्या एकूण सदस्यसंख्येचे बहुमत +
 2. उपस्थित व मतदान करणाऱ्यांपैकी 2/3 बहुमत - दोन्ही आवश्यक.
- **कालावधी :** मान्यता मिळाल्यानंतर दुसऱ्या ठरावाच्या तारखेपासून 6 महिने लागू.
 - **वाढ :** प्रत्येक वेळी 6 महिन्यांसाठी, विशेष बहुमताने - कमाल कालावधी निश्चित नाही.

PYQ : खालील विधाने विचारात घ्या:

- (a) राष्ट्रपतीने राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्यास विधान सभेचा कार्यकाळ वाढविता येऊ शकतो.
- (b) कार्यकाळ एका वेळी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो.
- (c) विस्तारित कार्यकाळ आणीबाणी उठल्यानंतर सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असणार नाही. वरीलपैकी कोणते विधान बरोबर? (2021)

Ans : फक्त (a) आणि (b)

आणीबाणी समाप्त करणे (Revocation of Emergency)

- राष्ट्रपतींना स्वतःहून समाप्त करण्याचा अधिकार - संसदेची संमती आवश्यक नाही.
- लोकसभेने साध्या बहुमताने (Simple Majority) आणीबाणी अमान्य करणारा ठराव पारित केल्यास - राष्ट्रपतींवर समाप्त करणे बंधनकारक.
- **44 व्या दुरुस्ती (1978) नुसार :** लोकसभेच्या एकूण सदस्यांपैकी किमान 1/10 सदस्यांनी लेखी नोटीस अध्यक्षाना दिल्यास - 14 दिवसांत विशेष बैठक बोलावता येते.

परिणाम (Effects of National Emergency)

केंद्र-राज्य संबंधांवरील परिणाम (Impact on Centre-State Relations)

अ. कार्यकारी परिणाम (executive results)

- राज्य सरकारे नष्ट होत नाहीत, पण पूर्णपणे केंद्राच्या नियंत्रणाखाली. केंद्र राज्यांना कोणत्याही विषयावर कार्यकारी आदेश देऊ शकते.

ब. कायदेकारी परिणाम (Legal Consequences)

- राज्य विधानमंडळे नष्ट होत नाहीत, पण त्यांचा कायदेकारी अधिकार निलंबित होतात.
- संसदेला राज्यसूचीतील विषयांवर कायदे करण्याचा अधिकार (संसदेची समवर्ती सर्वोच्चता) मिळतात.

क. वित्तीय परिणाम (कलम 354) (Fiscal Consequences (Section 354))

- केंद्र-राज्य महसूल वाटपात बदल करता येतो. राष्ट्रपती राज्यांना मिळणारा महसूल कमी किंवा रद्द करू शकतात.
- बदल संसदेसमोर ठेवावे लागतात; आणीबाणीपर्यंतच अमलात.

लोकसभा व विधानसभांच्या कार्यकालावर परिणाम
(Impact on the Tenure of the Lok Sabha and Legislative Assemblies)

- कार्यकाल एका वेळी 1 वर्षाने वाढवता येतो, जोपर्यंत आणीबाणी असेल.
- आणीबाणी संपल्यानंतर 6 महिन्यांपेक्षा अधिक वाढवता येत नाही.
- उदा. पाचवी लोकसभा (1971-77) : आणीबाणीत दोनदा कार्यकाल वाढवला.

मूलभूत हक्कांवरील परिणाम (Impact on Fundamental Rights)

अ. कलम 358 – कलम 19 (स्वातंत्र्य) चे निलंबन (Article 358 – Suspension of Article 19 (Freedoms))

- राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित होताच कलम 19 आपोआप निलंबित (स्वयंचलित).

44व्या घटनादुरुस्तीच्या मर्यादा :

- फक्त बाह्य आणीबाणी (युद्ध/आक्रमण) ला लागू; 'सशस्त्र उठावा'साठी नाही.
- फक्त आणीबाणीशी संबंधित कायद्यांनाच संरक्षण.

ब. कलम 359 – बजावणीचे निलंबन (Suspension of Enforcement)

- राष्ट्रपती आदेशाने कोणत्याही मूलभूत हक्काची न्यायालयात बजावणी निलंबित करू शकतात.
- कलम 20 व 21 (जीवन व वैयक्तिक स्वातंत्र्य) – कधीही निलंबित करता येत नाही.
- हक्क तत्वतः जिवंत राहतात, फक्त न्यायालयात जाण्याचा अधिकार निलंबित.
- आदेश संसदेसमोर ठेवावा लागतो.

PYQ : खालील विधाने विचारात घ्या (राज्यसेवा मुख्य, मे 2022):

- अ) राष्ट्रपतीने राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित केल्यास विधान सभेचा कार्यकाळ वाढविता येऊ शकतो.
 ब) एका वेळी सहा महिन्यांसाठी वाढविण्याचा अधिकार राष्ट्रपतीस असतो.
 क) विस्तारित कार्यकाळ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त असणार नाही.

Ans : (2) अ आणि ब बरोबर

क. कलम 358 व 359 मधील फरक व साम्य (Distinction and Similarity) :

कलम 358 (Article 358)	कलम 359 (Article 359)
विषय – केवळ कलम 19 मधील तरतुदी निलंबित होतात.	भाग तीनमधील कोणतेही हक्क (कलम 20 व 21 वगळता) निलंबित होतात.
निलंबन पद्धत – आपोआप (Automatic)	राष्ट्रपती आदेशाने (Presidential Order)
लागू होण्याची व्याप्ती – संपूर्ण देशासाठी	संपूर्ण देश किंवा एखाद्या भागासाठी
कोणत्या आणीबाणीस? – फक्त बाह्य आणीबाणी (युद्ध/परकीय आक्रमण)	कोणत्याही प्रकारच्या आणीबाणीस
संसदेसमोर मांडावे? – नाही	होय – प्रत्येक सभागृहासमोर
कलम 20 व 21? – निलंबित होत नाही	निलंबित करता येत नाही

- **साम्य :** दोन्ही कलमे केवळ आणीबाणीशी संबंधित असलेल्या कायद्यांना/कारवाईंना संरक्षण देतात; इतर कायद्यांना नाही.

आतापर्यंत घोषित करण्यात आलेल्या राष्ट्रीय आणीबाणी

क्र.	घोषणा केव्हा?	कारण (Reason)	संपुष्टात	प्रकार
1	ऑक्टोबर 1962	चीनचे आक्रमण (NEFA वरील)	जानेवारी 1968	बाह्य (External)
2	डिसेंबर 1971	पाकिस्तानचे आक्रमण (बांगलादेश युद्ध)	मार्च 1977	बाह्य (External)
3	जून 1975	अंतर्गत अशांतता (Internal Disturbance)	मार्च 1977	अंतर्गत (Internal)

- सर्वात वादग्रस्त तिसरी आणीबाणी (1975) - इंदिरा गांधी सरकारने घोषित केली; 44व्या घटनादुरुस्तीने (1978) 'अंतर्गत अशांतता' या शब्दाऐवजी 'सशस्त्र उठाव' असा बदल करण्यात आला. शाह आयोगाने (Shah Commission) या आणीबाणीची चौकशी केली.

राज्य आणीबाणी / राष्ट्रपती राजवट (State Emergency / President's Rule)

घोषणेचे आधार (Basis of Declaration)

कलम 356 - राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी (Failure of Constitutional Machinery in State)

- केंद्राने राज्याचे बाह्य आक्रमण व अंतर्गत अशांततेपासून संरक्षण करणे बंधनकारक (कलम 355).
- राष्ट्रपतींना खात्री झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करू शकतात.
- **ही खात्री :** (1) राज्यपालाच्या अहवालावरून किंवा (2) अहवालाशिवायही.

कलम 365 - केंद्राच्या निर्देशांचे पालन करण्यात कसूर (Failure to comply with Union directions)

- राज्याने केंद्राच्या निर्देशांचे पालन न केल्यास - राष्ट्रपतींना असे गृहीत धरता येते की राज्य घटनात्मकरित्या चालवणे शक्य नाही.

PYQ : भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 356 नुसार घटक राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा कोलमडून पडण्याच्या कारणास्तव राज्यातील राष्ट्रपती राजवट खालीलपैकी कोणत्या परिस्थितीत एक वर्षापेक्षा जास्त काळ चालू ठेवता येऊ शकते? (PSI 2021)

Ans : (a), (c) आणि (d) - राज्यपालाने लेखी कळवले + निवडणूक आयोगाने निवडणूक अवघड असल्याचे प्रमाणित केले + राष्ट्रीय आणीबाणी चालू असल्यास

2. संसदेची मान्यता व कालावधी (Parliamentary Approval and Duration)

- **मान्यता :** घोषणेपासून 2 महिन्यांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची संमती आवश्यक.
- लोकसभा विसर्जित असेल - नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांत मान्यता; राज्यसभेने आधी संमती दिलेली असावी.
- **कालावधी :** मान्यता मिळाल्यानंतर 6 महिने अमलात; कमाल 3 वर्षे वाढवता येते.

कालावधी वाढ	अटी (Conditions)
पहिले 1 वर्ष	दोन्ही सभागृहांची साधी संमती पुरेशी
1 ते 3 वर्षे	दोन अटी : 1. राष्ट्रीय आणीबाणी अमलात असावी, 2. निवडणूक आयोगाने निवडणूक अवघड असल्याचे प्रमाणित करावे
कमाल कालावधी	3 वर्षे असतो.

राष्ट्रपती राजवट व न्यायिक पुनर्विलोकन (President's Rule and Judicial Review)

S.R. बोम्बई खटला 1994 - सर्वोच्च न्यायालय (S.R. Bommai Case 1994 - Supreme Court)

बाब (Aspect / Point)	निर्णय / परिणाम (Decision / Outcome)
38 वी घटनादुरुस्ती (1975)	राष्ट्रपती राजवट न्यायालयीन पुनर्विलोकनाबाहेर ठेवली होती.
44 वी घटनादुरुस्ती (1978)	न्यायालयीन पुनर्विलोकन पुन्हा लागू केले.
Judicial Review	राष्ट्रपतींची खात्री न्यायालयीन पुनर्विलोकनाच्या अधीन.
कलम 356 अधिकार	अपवादात्मक शक्ती - विशेष परिस्थितीतच वापरावी.
धर्मनिरपेक्षता	घटनेचे मूलभूत वैशिष्ट्य; धर्माच्या राजकारणावर कलम 356 लागू शकतो.
विधानसभा विसर्जन	राजवटीनंतर विधानसभा तात्पुरती निलंबित; संमती मिळेपर्यंत विसर्जन करू नये.
राज्यपालांचा अहवाल	राष्ट्रपतींनी अहवालावर अवलंबून राहावे; खात्री तर्कसंगत मुद्द्यांवर आधारित असावी.
अमान्य प्रकरणे	नागालँड (1988), कर्नाटक (1989), मेघालय (1991) मधील राष्ट्रपती राजवट अमान्य.

■ कलम 356 चा अयोग्य व योग्य वापर (Improper and Proper Use of Article 356)

प्रकार (Type)	मुद्दे (Points)
अयोग्य वापर ✗ (Improper Use)	- राज्यात अव्यवस्था असूनही मंत्रिमंडळाकडे बहुमत. - राजीनामा/बहुमत गमावल्यानंतर पर्यायी सरकार तपासल्याशिवाय शिफारस. - सभागृहाचा विश्वास गमावल्यावर राज्यपालाने व्यक्तिनिष्ठ मूल्यांकनावर शिफारस. - पक्षांतर्गत समस्या सोडवण्यासाठी राष्ट्रपती राजवट. - केवळ भ्रष्टाचाराच्या आरोपांवरून कलम 356 लागू.
योग्य वापर ✓ (Proper Use)	- निवडणुकांनंतर कोणत्याही पक्षास/युतीस स्पष्ट बहुमत न मिळाल्याने सरकार स्थापन अशक्य. - मंत्रिमंडळ पराभूत होऊन राजीनामा दिल्यानंतर दुसरा पक्ष सरकार स्थापन करण्यास तयार नसणे. - केंद्र सरकारने दिलेला घटनात्मक निर्देश राज्य सरकारने न पाळणे.

PYQ : घटकराज्यातील आणीबाणीसंदर्भातील 'बोम्बई खटल्या' बाबत खालीलपैकी कोणती विधाने योग्य आहेत? (2024)

Ans : फक्त (B), (C) आणि (D) — बोम्बई खटल्याचा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने 1994 मध्ये दिला; राज्यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडे दाद मागता येऊ शकते; सबळ कारण नसताना राष्ट्रपती राजवट लागली तर न्यायालय केंद्र सरकारचा निर्णय रद्द करू शकते

महत्त्वाची उदाहरणे व आकडेवारी (Important Examples and Statistics)

बाब (Aspect)	आकडेवारी / उदाहरणे (Statistics / Examples)
एकूण वेळा	1950-मार्च 2016 → 115 वेळा (गृह मंत्रालय आकडेवारी)
सर्वाधिक राजवट	उत्तर प्रदेश - 9 वेळा; जम्मू-काश्मीर - 7+ वेळा
सर्वाधिक दिवस	पंजाब - 3510 दिवस; जम्मू-काश्मीर - 2061 दिवस; उत्तर प्रदेश - 1700+ दिवस
महाराष्ट्रातील राजवट	(1) 16 फेब्रु-8 जून 1980 (2) 28 सप्टें.-31 ऑक्टो. 2014 (3) 12-23 नोव्हें. 2019
पहिली राजवट	पंजाब - 20 जून 1951 ते 17 एप्रिल 1952
इंदिरा गांधी काळात	एकूण 50 वेळा राष्ट्रपती राजवट

वित्तीय आणीबाणी (Financial Emergency)

1. घोषणेचे आधार (Basis of Declaration) - कलम 360

- राष्ट्रपतींच्या खात्रीवरून भारताचे किंवा एखाद्या भागाचे आर्थिक स्थैर्य किंवा पत धोक्यात आल्यास आणीबाणी घोषित करू शकतात.
- **38 वी दुरुस्ती (1975)** : राष्ट्रपतींची खात्री अंतिम व न्यायालयीन आव्हानाबाहेर.
- **44 वी दुरुस्ती (1978)** : ही तरतूद वगळली - आता खात्री न्यायिक पुनर्विलोकनाच्या अधीन.

2. संसदेची संमती व कालावधी (Parliamentary Approval and Duration)

- **मान्यता** : घोषणेपासून 2 महिन्यांत संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी साध्या बहुमताने संमती देणे आवश्यक.
- लोकसभा विसर्जित असल्यास - नवीन लोकसभेच्या पहिल्या बैठकीपासून 30 दिवसांत मान्यता; राज्यसभेने आधीच संमती दिलेली असावी.
- **कालावधी** : मान्यता मिळाल्यानंतर अनिश्चित काळासाठी (Indefinitely) अमलात राहते.
- **वाढ** : ठराविक कालावधीनंतर पुन्हा संमती घेण्याची गरज नाही.

राष्ट्रीय आणीबाणी - विशेष बहुमत (Special Majority) | राष्ट्रपती राजवट - साधे बहुमत (Simple Majority) | वित्तीय आणीबाणी - साधे बहुमत (Simple Majority)

वित्तीय आणीबाणी समाप्त करणे (Revocation of Financial Emergency)

- राष्ट्रपती केव्हाही स्वतःहून वित्तीय आणीबाणी दुसऱ्या उद्घोषणेद्वारे समाप्त करू शकतात.
- अशा समाप्तीसाठी संसदेच्या संमतीची आवश्यकता नाही.

परिणाम (Effects of Financial Emergency)

बाब (Aspect)	परिणाम (Effect)
केंद्राचा कार्यकारी प्राधिकार	राज्यांना वित्तीय शिस्तीचे पालन करण्याबाबत निर्देश; राष्ट्रपती आवश्यक ते इतर आदेश देऊ शकतात
राज्य कर्मचाऱ्यांचे वेतन	राज्यातील सर्व/काही कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्ते कमी करण्याचा निर्देश देवू शकतात.
धन विधेयकांवरील अधिकार	कलम 207 अंतर्गत राज्य विधानमंडळाने पारित धन विधेयके राष्ट्रपतींच्या विचारार्थ राखून ठेवणे आवश्यक असते.
न्यायाधीशांचे वेतन	राष्ट्रपती केंद्र शासनातील कर्मचाऱ्यांचे तसेच सर्वोच्च व उच्च न्यायालय न्यायाधीशांचे वेतन व भत्ते कमी करू शकतात.

महत्त्वाचे : स्वातंत्र्यानंतर भारतावर अनेक वेळा वित्तीय संकट आलेली असतानाही आतापर्यंत एकदाही वित्तीय आणीबाणी घोषित करण्यात आलेली नाही!

44 वी घटनादुरुस्ती - 1978

- 'अंतर्गत अशांतता' ऐवजी 'सशस्त्र बंड' हे कारण ठेवले.
- राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्यासाठी कॅबिनेटची लेखी शिफारस अनिवार्य करण्यात आले.
- लोकसभेने साध्या बहुमताने आणीबाणी रद्द करण्याची तरतूद.
- अनुच्छेद 19 फक्त युद्ध किंवा परकीय आक्रमणाच्या आणीबाणीत निलंबित होतो - सशस्त्र बंडाच्या आणीबाणीत नाही.
- अनुच्छेद 20 व 21 कोणत्याही आणीबाणीत निलंबित होत नाहीत.

त्रिविध आणीबाणी (Emergency Provisions)

मुद्दा (Point)	राष्ट्रीय आणीबाणी (Art. 352)	राष्ट्रपती राजवट (Art. 356/365)	वित्तीय आणीबाणी (Art. 360)
घोषणा करतात?	राष्ट्रपती (कॅबिनेट शिफारस)	राष्ट्रपती (राज्यपाल अहवाल)	राष्ट्रपती
संसदीय संमती	1 महिन्यात - विशेष बहुमत	2 महिन्यांत - साधे बहुमत	2 महिन्यांत - साधे बहुमत
कमाल कालावधी	अनिश्चित (6-6 महिने)	3 वर्षे	अनिश्चित
समाप्ती (Revocation)	राष्ट्रपती / लोकसभा ठराव	केवळ राष्ट्रपती	केवळ राष्ट्रपती
कलम 19 वर परिणाम?	होय (Automatic Suspension)	नाही	नाही
मूलभूत हक्क निलंबन?	कलम 358 व 359	नाही	नाही
घोषणा झाली का?	3 वेळा (1962, 1971, 1975)	115+ वेळा	एकदाही नाही
कारण (Reason)	युद्ध / परकीय आक्रमण / सशस्त्र उठाव	राज्यात घटनात्मक यंत्रणा अपयशी	आर्थिक स्थैर्य धोक्यात
बहुमत प्रकार	विशेष बहुमत (Special Majority)	साधे बहुमत (Simple Majority)	साधे बहुमत (Simple Majority)



- घटनेतील अनुसूची म्हणजे काय? भारतीय राज्यघटनेत काही विशिष्ट विषयांबाबत तपशीलवार तरतूद करण्यासाठी मुख्य भाग दिलेल्या पूरक यादीला 'अनुसूची' (Schedule) म्हणतात.
- मूळ घटनेत : 8 परिशिष्टे, 22 भाग, 395 कलमे
- सध्याची घटना : 12 परिशिष्टे, 25 भाग, 468 कलमे
 - मूळ घटनेत (1950) फक्त 8 अनुसूच्या होत्या.
 - नंतरच्या घटनादुरुस्त्यांद्वारे 4 नव्या अनुसूच्या जोडल्या गेल्या.
 - सध्या एकूण 12 अनुसूच्या आहेत.
 - अनुसूच्यांमध्ये कलमांचा विस्तृत तपशील, यादी व वर्गीकरण असते.

मुख्य मुद्दे - सर्व 12 अनुसूच्या (All 12 Schedules)

अनुसूची	संबंधित कलम	विषय	विशेष माहिती
पहिली अनुसूची	कलम 1 व 4	राज्ये व केंद्रशासित प्रदेश - नावे व राज्यक्षेत्र	सध्या 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत.
दुसरी अनुसूची	कलम 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221	महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांचे वेतन व भत्ते	राष्ट्रपती, राज्यपाल, CAG, न्यायाधीश यांचा समावेश
तिसरी अनुसूची	कलम 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188, 219	शपथ व प्रतिज्ञेचे नमुने	9 प्रकारच्या व्यक्तींसाठी
चौथी अनुसूची	कलम 4(1) व 80(2)	राज्यसभेतील जागांचे वाटप	राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी
पाचवी अनुसूची	कलम 244(1)	अनुसूचित क्षेत्रे व जमातींचे प्रशासन	असाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम वगळता
सहावी अनुसूची	कलम 244(2) व 275(1)	आदिवासी क्षेत्रांचे प्रशासन	असाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिझोराम
सातवी अनुसूची	कलम 246	3 सूच्या - संघ, राज्य, समवर्ती	संघसूची-100, राज्यसूची-61, समवर्ती-52 (अंदाजे)
आठवी अनुसूची	कलम 344(1) व 351	मान्यताप्राप्त भाषा	मूळ 14 → 21वी (1967-सिंधी) → 71वी (1992-3-कोकणी, मणिपूरी, नेपाळी) → 92वी (2003-4-बोडो, डोग्री, संथाली, मैथिली) = 22
नववी अनुसूची	कलम 31B	जमीन सुधारणा कायदे	1951 - 1ली घटनादुरुस्ती; 284 कायदे, न्यायालयीन पुनर्विलोकन नाही
दहावी अनुसूची	कलम 102(2) व 191(2)	पक्षांतर बंदी कायदा	1985 - 52वी घटनादुरुस्ती
अकरावी अनुसूची	कलम 243G	पंचायतींचे अधिकार	1992 - 73वी घटनादुरुस्ती; 29 विषयांचा समावेश
बारावी अनुसूची	कलम 243W	नगरपालिकांचे अधिकार	1992 - 74वी घटनादुरुस्ती; 18 विषयांचा समावेश

3. प्रत्येक अनुसूचीचा सविस्तर आढावा - पहिली अनुसूची (First Schedule)

- संबंधित कलम : कलम 1 व 4
- राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांची नावे व त्यांचे राज्यक्षेत्र यांची यादी आहे.
- सध्या (फेब्रुवारी 2022 नुसार) : 28 राज्ये व 8 केंद्रशासित प्रदेश
- जम्मू-काश्मीरचे विभाजन - जम्मू-काश्मीर + लडाख (केंद्रशासित प्रदेश)
- दादरा नगर हवेली व दमन दीव एकत्रीकरण झाले.

दुसरी अनुसूची (Second Schedule)

- संबंधित कलम : 59(3), 65(3), 75(6), 97, 125, 148(3), 158(3), 164(5), 186, 221
- महत्वाच्या पदाधिकाऱ्यांना देय वित्तलब्धी, भत्ते, विशेषाधिकार यांचा समावेश.
- हा खर्च संचित निधीवर (Consolidated Fund) भारित असतो.

यातील पदे :

1. राष्ट्रपती व राज्याचे राज्यपाल
2. लोकसभा व राज्यसभा - अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती, उपसभापती
3. राज्य विधानसभा व विधान परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष व सभापती, उपसभापती
4. सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
5. CAG (Comptroller and Auditor General of India)

तिसरी अनुसूची (Third Schedule)

- संबंधित कलम : 75(4), 99, 124(6), 148(2), 164(3), 188, 219
- शपथ व प्रतिज्ञेचे (Oath & Affirmation) नमुने दिले आहेत.
- एकूण 9 प्रकारच्या व्यक्तींसाठी नमुने :
 1. केंद्रीय मंत्री
 2. संसद सदस्य
 3. संसदेच्या निवडणुकीत उभे असलेले उमेदवार
 4. सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
 5. CAG
 6. राज्याचे मंत्री
 7. राज्य विधान मंडळाच्या निवडणुकीत उभे असलेले उमेदवार
 8. राज्य विधान मंडळाचे सदस्य
 9. उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश

चौथी अनुसूची (Fourth Schedule)

- संबंधित कलम : 4(1) व 80(2)
- राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांना राज्यसभेत नेमून दिलेल्या जागांचे वाटप.

पाचवी अनुसूची (Fifth Schedule)

- संबंधित कलम : 244(1)
- अनुसूचित क्षेत्रे व अनुसूचित जमाती यांचे प्रशासन व नियंत्रण यांच्याबाबत तरतूद.
- आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम या राज्यांना लागू नाही (त्यांना सहावी अनुसूची लागू).
- उर्वरित राज्यांमधील 'अनुसूचित क्षेत्रे' म्हणून घोषित केलेल्या प्रदेशांना लागू.

सहावी अनुसूची (Sixth Schedule)

- संबंधित कलम : 244(2) व 275(1)
- आसाम, मेघालय, त्रिपुरा व मिझोराम राज्यांतील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत तरतूद.

सातवी अनुसूची (Seventh Schedule) — अत्यंत महत्वाची!

- संबंधित कलम : 246
- केंद्र व राज्य यांच्या अधिकारांच्या विभाजनाबाबत 3 सूच्या दिल्या आहेत.

संघसूची (Union List)	राज्यसूची (State List)	समवर्ती सूची (Concurrent List)
रेल्वे, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार	सार्वजनिक सुव्यवस्था, पोलीस	फौजदारी कायदा, दिवाणी कायदा
अणुऊर्जा, बँकिंग, विमा	तुरुंग, स्थानिक प्रशासन	वने, वन्यप्राणी संरक्षण
नागरिकत्व, UPSC, CAG	सार्वजनिक आरोग्य, कृषी	विवाह व घटस्फोट, शिक्षण
आयात/निर्यात, चलन, नाणे	जमीन, जमीन महसूल	कामगार कल्याण, मूल्य नियंत्रण
मूळ विषय संख्या: 97	मूळ विषय संख्या: 66	मूळ विषय संख्या: 47
सध्या: 100 विषय	सध्या: 61 विषय	सध्या: 52 विषय

✓ परीक्षेत वारंवार विचारले जाते : कोणता विषय कोणत्या सूचीत आहे? या प्रश्नाची तयारी करा!

महत्वाचे विषय लक्षात ठेवा :

- संघसूची : रेल्वे, संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, अणुऊर्जा, बँकिंग, विमा, UPSC, नागरिकत्व, CAG
- राज्यसूची : पोलीस, सार्वजनिक सुव्यवस्था, तुरुंग, जमीन, आरोग्य, कृषी, स्थानिक स्वराज्य
- समवर्ती सूची : फौजदारी कायदा, विवाह-घटस्फोट, शिक्षण, वने, कामगार, दिवाणी कायदा

आठवी अनुसूची (Eighth Schedule)

- संबंधित कलम : 344(1) व 351
- घटनेने मान्यता दिलेल्या (Recognised) भाषांची यादी.
- मूळ घटनेत 14 भाषा होत्या, सध्या 22 भाषा आहेत.

क्र.	भाषा	कधी समाविष्ट	घटनादुरुस्ती
1-14	आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड, काश्मिरी, मल्याळम, मराठी, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, तमिळ, तेलगू, उर्दू	मूळ घटना 1950	—
15	सिंधी	1967	21वी घटनादुरुस्ती

16-18	कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी	1992	71वी घटनादुरुस्ती
19-22	बोडो, डोग्री, मैथिली, संथाली	2003	92वी घटनादुरुस्ती

- अभिजात भाषांची सध्याची संख्या : 11
- मराठीला अभिजात दर्जा : 3 ऑक्टोबर 2024
- मराठी अभिजात भाषा दिवस : 3 ऑक्टोबर

सध्याच्या 11 अभिजात भाषा (Classical Languages) :

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| 1. तमिळ (2004) | 2. संस्कृत (2005) | 3. तेलगू (2008) | 4. कन्नड (2008) |
| 5. मल्याळम (2013) | 6. ओडिया (2014) | 7. मराठी (2024) | 8. पाली (2024) |
| 9. प्राकृत (2024) | 10. आसामी (2024) | 11. बंगाली (2024) | |

नववी अनुसूची (Ninth Schedule)

- संबंधित कलम : 31B
- 1951 मध्ये पहिल्या घटनादुरुस्तीद्वारे समाविष्ट करण्यात आली.
- काही कायदे व विनियमने विधीग्राह्य असल्याचे घोषित.
- यात प्रामुख्याने जमीन सुधारणाविषयक कायदे आहेत.
- सध्या 284 कायदे व विनियमने समाविष्ट.
- महत्वाचे : 9व्या अनुसूचीतील कायद्यांना न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) लागू नाही — घटनात्मक पुनर्विलोकनापासून संरक्षित. परंतु I.R. Coelho Case (2007) नुसार मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन झाल्यास पुनर्विलोकन शक्य.

दहावी अनुसूची (Tenth Schedule)

- संबंधित कलम : 102(2) व 191(2)
- 52व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1985 मध्ये समाविष्ट.
- पक्षांतर बंदी कायद्याबाबत (Anti-Defection Law) तरतूद.
- अपात्रतेची कारणे : पक्षाचे सदस्यत्व स्वेच्छेने सोडणे, पक्षाच्या निर्देशाविरुद्ध मतदान, अनुपस्थिती.

अकरावी अनुसूची (Eleventh Schedule)

- संबंधित कलम : 243G
- 73व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1992 मध्ये समाविष्ट.
- पंचायतींना अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या - 29 विषयांची यादी.

बारावी अनुसूची (Twelfth Schedule)

- संबंधित कलम : 243W
- 74व्या घटनादुरुस्तीद्वारे 1992 मध्ये समाविष्ट.
- नगरपालिकांना अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या - 18 विषयांची यादी.

4. महत्वाचे तथ्य (Important Facts)

घटनादुरुस्ती व अनुसूच्या

- 1ली घटनादुरुस्ती (1951) : 9वी अनुसूची समाविष्ट
- 21वी घटनादुरुस्ती (1967) : सिंधी भाषा - 8व्या अनुसूचीत समाविष्ट
- 52वी घटनादुरुस्ती (1985) : 10वी अनुसूची (पक्षांतर बंदी) समाविष्ट
- 71वी घटनादुरुस्ती (1992) : कोंकणी, मणिपुरी, नेपाळी - 8व्या अनुसूचीत
- 73वी घटनादुरुस्ती (1992) : 11वी अनुसूची (पंचायती राज) समाविष्ट
- 74वी घटनादुरुस्ती (1992) : 12वी अनुसूची (नगरपालिका) समाविष्ट
- 92वी घटनादुरुस्ती (2003) : बोडो, डोग्री, मैथिली, संथाली - 8व्या अनुसूचीत

सातव्या अनुसूचीशी संबंधित महत्वाचे कलम

- कलम 246 : संसद व राज्य विधानमंडळांच्या कायदे करण्याच्या अधिकाराबाबत.
- कलम 248 : अवशेष अधिकार (Residuary Powers) - संसदेकडे.
- कलम 249 : राज्यसूचीतील विषयावर राष्ट्रीय हिताच्या दृष्टीने संसद कायदा करू शकते.
- कलम 250 : राष्ट्रीय आणीबाणी काळात संसद राज्यसूचीत कायदा करू शकते.
- कलम 252 : दोन किंवा अधिक राज्यांच्या संमतीने संसद राज्यसूचीत कायदा करू शकते.
- कलम 253 : आंतरराष्ट्रीय करार अंमलात आणण्यासाठी संसद कायदा करू शकते.

5. जेष्ठता अनुक्रम (Order of Precedence)

✦ जेष्ठता अनुक्रम हा घटनेचा भाग नसून भारत सरकारने अधिसूचना जारी केलेली यादी आहे.

क्रम	पद/व्यक्ती
(1)	राष्ट्रपती
(2)	उप-राष्ट्रपती
(3)	पंतप्रधान
(4)	राज्यपाल (त्याच्या राज्यात)
(5)	माजी राष्ट्रपती
(5A)	उप पंतप्रधान
(6)	भारताचे सरन्यायाधीश व लोकसभा अध्यक्ष
(7)	केंद्रीय कॅबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री (त्याच्या राज्यात), नीती आयोग उपाध्यक्ष, माजी पंतप्रधान
(7A)	भारतरत्न सन्मानित व्यक्ती
(8)	परदेशी राजदूत, राष्ट्रकूल उच्चायुक्त; राज्याचे मुख्यमंत्री व राज्यपाल (राज्याबाहेर)
(9)	सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश
(9A)	UPSC अध्यक्ष, मुख्य निवडणूक आयुक्त, CAG
(10)	नीती आयोग सदस्य, लोकसभा उपाध्यक्ष

(11)	महान्यायवादी, नायब राज्यपाल
(17)	SC, ST, अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष
(21)	संसद सदस्य
(24)	भारत सरकारचे सचिव

6. मागील वर्षाचे प्रश्न (Previous Year Questions - PYQ)

क्र.	प्रश्न	वर्ष	उत्तर
1	भारतीय राज्यघटनेच्या कोणत्या अनुसूचीत प्रत्येक घटक राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांसाठी राज्यसभेतील जागांचे वाटप दिले आहे?	Comb. B 2024	चौथी अनुसूची
2	कोणती अनुसूची (Schedule) केंद्र आणि राज्यांमधील अधिकारांच्या विभाजनाशी संबंधित आहे?	Combine C 2024	सातवी अनुसूची (VII)
3	समवर्ती सूचीमध्ये खालीलपैकी कशाचा समावेश नाही? (जंगले / करारनामे / जकात / दिवाळखोरी)	Comb. B & C 2023	जकात (Jakat)
4	7व्या अनुसूचीतील तिन्ही सूचींमध्ये सर्वात जास्त बदल कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे करण्यात आले?	2023	7वी आणि 42वी घटनादुरुस्ती
5	राज्यसूचीमध्ये समाविष्ट असलेल्या विषयावर संसदेला दोन अधिक घटक राज्यांच्या संमतीशिवाय मंजूर केलेला कायदा कोणता?	2022	बक्सी स्पर्धा कायदा, 1955
6	भारतीय राज्यघटनेच्या आठव्या परिशिष्टामध्ये सिंधी भाषेचा समावेश कधी करण्यात आला?	ASO 2018	1967
7	भारतीय राज्यघटनेच्या चौथ्या अनुसूचीमध्ये काय समाविष्ट आहे?	ASO 2018	राज्यसभेतील जागांचे वाटप
8	भारतीय राज्यघटनेनुसार घटनात्मकरित्या किती भाषांना मान्यता देण्यात आली आहे?	ASO 2011	22 भाषा
9	भारतीय राज्यघटनेच्या अकराव्या अनुसूचीमध्ये कोणत्या विषयांचा समावेश होतो?	ASO 2022	पंचायतींचे अधिकार, प्राधिकार व जबाबदाऱ्या
10	राज्यसूचीमध्ये खालीलपैकी कोणत्या विषयाचा समावेश आहे? (रेल्वे / युद्ध व शांतता / पोलीस / शेती)	EXSI 2017 / STI 2019	पोलीस (Police)
11	6व्या अनुसूचीतील आदिवासी क्षेत्रांच्या प्रशासनाबाबत असणाऱ्या तरतुदी कोणत्या राज्यांना लागू नाहीत?	2019	आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिझोराम वगळता इतरांना लागू नाही
12	कोणत्या घटनादुरुस्तीद्वारे 'बोडो' व 'डोगरी' भाषा 8व्या परिशिष्टात समाविष्ट झाल्या?	STI 2012	92वी घटनादुरुस्ती (2003)
13	भारतीय राज्यघटनेच्या सातव्या परिशिष्टातील राज्यसूचीमध्ये नमूद केलेला/ले विषय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली शासनाच्या कार्यक्षेत्रातून वगळण्यात आला/ले?	ASO 2017	सार्वजनिक सुरक्षा व पोलीस
14	स्थानिक स्वशासन हा विषय कोणत्या सूचीत समाविष्ट आहे?	ASO 2012	राज्यसूची (State List)

- भारताच्या राज्यघटनेत सध्या 1 Preamble (प्रस्ताविका), 25 Parts (भाग), 12 Schedules (अनुसूची/परिशिष्टे) आहेत.
- मूळ घटनेत (1950) : 22 Parts, 395 Articles, 8 Schedules होते.
- सध्या (2024) : 25 Parts, 470+ Articles, 12 Schedules आहेत.
- काही भागांत प्रकरण (Chapters) केले आहेत; काही भागांत थेट कलमे दिली आहेत.

भारतीय राज्यघटनेतील सर्व भाग

भाग (Part)	शीर्षक (Title)	कलमे (Articles)
भाग 1	संघ व त्याचे क्षेत्र (Union & Territory)	1 ते 4
भाग 2	नागरिकत्व (Citizenship)	5 ते 11
भाग 3	मूलभूत हक्क (Fundamental Rights)	12 ते 35
भाग 4	राज्यघोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (DPSP)	36 ते 51
भाग 4A	मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties)	51A
भाग 5	केंद्र सरकार (Union Government)	52 ते 151
भाग 6	राज्य सरकार (State Governments)	152 ते 237
भाग 7	वगळण्यात आला (Deleted - 7th Amendment 1956)	238
भाग 8	संघराज्य प्रदेश (Union Territories)	239 ते 242
भाग 9	पंचायती (Panchayats)	243 ते 243(O)
भाग 9A	नगरपालिका (Municipalities)	243(P) ते 243(ZG)
भाग 9B	सहकारी संस्था (Co-operative Societies)	243(ZH) ते 243(ZT)
भाग 10	अनुसूचित व आदिवासी क्षेत्रे (Scheduled & Tribal Areas)	244 ते 244A
भाग 11	केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations)	245 ते 263
भाग 12	वित्त, मालमत्ता, करारनामे (Finance, Property, Contracts)	264 ते 300A
भाग 13	व्यापार व वाणिज्य (Trade & Commerce)	301 ते 307
भाग 14	केंद्र व राज्य सेवा (Union & State Services)	308 ते 323
भाग 14A	न्यायाधिकरणे (Tribunals)	323A ते 323B
भाग 15	निवडणूक (Elections)	324 ते 329A
भाग 16	विशेष तरतुदी — काही वर्ग (Special Provisions)	330 ते 342
भाग 17	अधिकृत भाषा (Official Language)	343 ते 351
भाग 18	आणिबाणी (Emergency Provisions)	352 ते 360

भाग 19	संकीर्ण (Miscellaneous)	361 ते 367
भाग 20	घटनादुरुस्ती (Amendment of Constitution)	368
भाग 21	तात्पुरत्या व संक्रमणीय तरतुदी (Temporary & Transitional)	369 ते 392
भाग 22	लघुशीर्षक, लागू होणे, रद्द करणे (Short Title, Commencement, Repeals)	393 ते 395

भाग-निहाय महत्वाची कलमे व माहिती

भाग 1 — संघ व त्याचे क्षेत्र (Union & Territory) — कलमे 1 ते 4

कलम	तरतूद
कलम 1	भारत - राज्यांचा संघ (India is a Union of States)
कलम 2	नवीन राज्यांचा समावेश (Admission of new States). अस्तित्वात नसलेल्या राज्यांची स्थापना.
कलम 3	नवीन राज्य निर्मिती, विभाजन, एकत्रीकरण (Formation/Alteration of States)
कलम 4	कलम 2 व 3 अंतर्गत केलेल्या कायद्यांना अनुसूची 1 व 4 मध्ये सुधारणा

महत्वाची नोंद

- कलम 1 नुसार भारत 'Federation of States' नाही तर 'Union of States' आहे.
- कलम 3 नुसार संसद साध्या बहुमताने राज्यांचे विभाजन/एकत्रीकरण करू शकते.
- नवीन राज्य निर्मितीसाठी Constitutional Amendment लागत नाही.

भाग 2 — नागरिकत्व (Citizenship) — कलमे 5 ते 11

कलम	तरतूद
कलम 5	घटना लागू होताना नागरिकत्व
कलम 6	पाकिस्तानातून भारतात स्थलांतरित झालेल्यांचे नागरिकत्व
कलम 7	पाकिस्तानात स्थलांतरित झालेल्यांचे नागरिकत्व
कलम 8	परदेशात राहणाऱ्या भारतीय वंशाच्या व्यक्तींचे नागरिकत्व
कलम 9	दुसऱ्या देशाचे नागरिकत्व घेतल्यास भारतीय नागरिकत्व रद्द
कलम 10	नागरिकत्वाचे अधिकार कायम राहणे
कलम 11	नागरिकत्वाबाबत कायदे करण्याचा संसदेचा अधिकार

Citizenship Act (भारतीय नागरिकत्व कायदा, 1955) :

- Citizenship Act 1955 — नागरिकत्वाचे तपशीलवार नियम संसदेने बनवले.
- भारतात एकेरी नागरिकत्व (Single Citizenship) आहे. (Double नाही). दुहेरी नागरिकत्व अमेरिकेत आहे.
- OCI (Overseas Citizen of India) - NRI साठी विशेष दर्जा, पण मतदानाचा अधिकार नाही.

भाग 3 — मूलभूत हक्क (Fundamental Rights) — कलमे 12 ते 35

कलम	हक्क (Right)	विशेष
12	'State' ची व्याख्या (राज्याची व्याख्या)	सरकारी संस्था आणि प्राधिकरणे (Govt. bodies & authorities)
13	मूलभूत हक्कांशी विसंगत कायदे रद्द	न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) चा आधार
14	समानतेचा हक्क (Right to Equality)	सर्वांसाठी समान कायदा
15	भेदभाव करण्यास बंदी	जात, धर्म, लिंग, जन्मस्थान
16	सार्वजनिक रोजगारात समान संधी	OBC साठी आरक्षण
17	अस्पृश्यता निर्मूलन	अस्पृश्यता - गुन्हे (Untouchability - Offense)
18	पदव्या रद्द करणे (Abolition of Titles)	लष्करी/शैक्षणिक (Military/Academic) वगळता
19	स्वातंत्र्याचा हक्क	6 उप-हक्क (6 Freedoms)
20	गुन्ह्यांबाबत संरक्षण	एकाच गुन्ह्यासाठी दोनदा खटला चालवणे, स्वतःविरुद्ध साक्ष देणे (Double Jeopardy, Self-incrimination)
21	जीवन व व्यक्तिस्वातंत्र्याचा हक्क	अत्यंत महत्वाचे कलम
21A	शिक्षणाचा हक्क (RTE)	6-14 वर्षे मोफत व सक्तीचे
22	अटकेपासून संरक्षण	प्रतिबंधात्मक स्थानबद्धता (Preventive Detention)
23	बेगार व मानवी व्यापार बंदी	Bonded Labour (वेढबिगार) निषिद्ध
24	बालमजुरी बंदी	14 वर्षाखालील मुलांना काम बंद
25-28	धर्मस्वातंत्र्याचा हक्क	विवेक आणि धर्म (Conscience & Religion)
29-30	सांस्कृतिक व शैक्षणिक हक्क	अल्पसंख्याक (Minorities) साठी
32	घटनात्मक उपाययोजनांचा हक्क	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर - 'Heart & Soul' ('हृदय' आणि 'आत्मा')

Trick / Mnemonic: मूलभूत हक्क लक्षात ठेवण्यासाठी: 'समता-स्वातंत्र्य-शोषण-धर्म-संस्कृती-घटनात्मक उपाय' → समस्वाशोधर्सघ

Exam Focus

- कलम 21 - 'Right to Life' अंतर्गत न्यायालयाने 30+ हक्क मान्य केले (Right to Privacy, Livelihood, Health इ.)
- कलम 21A - 86व्या घटनादुरुस्तीने (2002) जोडले; RTE Act 2009
- कलम 32 - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 'Heart and Soul of the Constitution' म्हटले.
- कलम 17 - Untouchability Protection of Civil Rights Act, 1955
- कलम 13 - न्यायालयीन पुनर्विलोकन (Judicial Review) चा संवैधानिक आधार

भाग 4 - राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे (Directive Principles of State Policy) - कलमे 36 ते 51

प्रकार	कलमे	विषय
Socialist (समाजवादी)	38,39,39A,41,42,43,43A,47	समान वेतन, समान न्याय, कामगार हक्क
Gandhian (गांधीवादी)	40,43,43B,46,47,48	पंचायत, कुटिरोद्योग, अनुसूचित जाती
Liberal-Intellectual (उदारमतवादी)	44,45,48A,49,50,51	UCC, पर्यावरण, SC-HC स्वातंत्र्य

मूलभूत हक्क vs राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे -

- मूलभूत हक्क - Justiciable (न्यायालयात दाद मागता येते)
- राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे - Non-Justiciable (न्यायालयात दाद मागता येत नाही)
- राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे हे 'Instrument of Instructions' आहे - आयर्लंडच्या राज्यघटनेतून घेतले.
 - केशवानंद भारतीय खटला (1973) - राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वे पेक्षा मूलभूत हक्क श्रेष्ठ.
 - 42 वी घटनादुरुस्ती (1976) - राज्यधोरणाची मार्गदर्शक तत्वांला मूलभूत हक्कापेक्षा श्रेष्ठ केले होते (परंतु मिनर्वा मिल खटला 1980 ने रद्द).

भाग 4A — मूलभूत कर्तव्ये (Fundamental Duties) — कलम 51A

कलम 51A - मूलभूत कर्तव्ये :

- 42 वी घटनादुरुस्ती 1976 - स्वर्णसिंह समितीच्या शिफारशीनुसार जोडले - मूळ 10 कर्तव्ये
- 86 वी घटनादुरुस्ती 2002 - 11वे कर्तव्य जोडले (शिक्षणाची संधी देणे).
- सध्या एकूण 11 मूलभूत कर्तव्ये आहेत.
- हे USSR (सोव्हिएत युनियन) च्या राज्यघटनेतून प्रेरित आहे.
- वर्मा समिती (1999) - न्यायप्रविष्ट मूलभूत कर्तव्ये करण्याची शिफारस.

भाग 5 — केंद्र सरकार (Union Government) — कलमे 52 ते 151

प्रकरण	विषय	कलमे
प्रकरण 1	कार्यकारी मंडळ (Executive) — राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, PM, मंत्रिमंडळ	52 ते 78
प्रकरण 2	संसद (Parliament) — लोकसभा, राज्यसभा	79 ते 122
प्रकरण 3	राष्ट्रपतींचे वटहुकूम (Ordinance Making Power)	123
प्रकरण 4	संघराज्यीय न्यायव्यवस्था (Supreme Court)	124 ते 147
प्रकरण 5	CAG (Comptroller & Auditor General)	148 ते 151

कलम	तरतूद
कलम 52	राष्ट्रपती (President of India)
कलम 53	कार्यकारी अधिकार — राष्ट्रपतींमध्ये निहित
कलम 54	राष्ट्रपतींची निवड — Electoral College
कलम 61	राष्ट्रपतींवर महाभियोग (Impeachment)
कलम 63	उपराष्ट्रपती (Vice President)
कलम 74	मंत्रिपरिषद (Council of Ministers) — PM अध्यक्ष
कलम 75	पंतप्रधान नियुक्ती व मंत्र्यांची जबाबदारी
कलम 79	संसद = राष्ट्रपती + लोकसभा + राज्यसभा
कलम 80	राज्यसभा — 250 सदस्य (238 निर्वाचित + 12 नामनिर्देशित)
कलम 81	लोकसभा — 552 सदस्य (530+20+2)

कलम 108	संयुक्त अधिवेशन (Joint Sitting) — लोकसभाध्यक्ष अध्यक्षता
कलम 110	Money Bill ची व्याख्या
कलम 112	वार्षिक वित्तीय विवरण (Annual Financial Statement / Budget)
कलम 123	राष्ट्रपतींचे वटहुकूम (Ordinance)
कलम 124	सर्वोच्च न्यायालय स्थापना
कलम 148	CAG - नियुक्ती, अधिकार, कार्य

भाग 6 — राज्य सरकारे (State Governments) — कलमे 152 ते 237

प्रकरण	विषय	कलमे
प्रकरण 1	सर्वसाधारण (राज्याची व्याख्या)	152
प्रकरण 2	कार्यकारी विभाग — राज्यपाल, CM, मंत्रिमंडळ	153 ते 167
प्रकरण 3	राज्य विधिमंडळ (State Legislature)	168 ते 212
प्रकरण 4	राज्यपालाचे वटहुकूम (Governor's Ordinance)	213
प्रकरण 5	उच्च न्यायालये (High Courts)	214 ते 232
प्रकरण 6	दुय्यम न्यायालये (Subordinate Courts)	233 ते 237

भाग 7 — वगळण्यात आला (Deleted) — कलम 238

भाग 7 - वगळले

- 7 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1956 — Part B Statehood (राज्याचा दर्जा) वगळण्यात आले.
- राज्यांचे Parts A, B, C, D असे वर्गीकरण रद्द करण्यात आले.

भाग 8, 9, 9A, 9B — Union Territories, Panchayats, ULBs, Co-ops

भाग	विषय	कलमे	घटनादुरुस्ती
भाग 8	केंद्रशासित प्रदेश - नायब राज्यपाल/प्रशासक	239-242	—
भाग 9	पंचायती राज - ग्रामसभा, सरपंच, जिल्हा परिषद (पंचायत)	243-243(O)	73 वी घटनादुरुस्ती 1992
भाग 9A	नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्था - नगरपालिका, महानगरपालिका	243(P)-243(ZG)	74 वी घटनादुरुस्ती 1992
भाग 9B	सहकारी संस्था (Co-operative Societies)	243(ZH)-243(ZT)	97 वी घटनादुरुस्ती 2011

भाग 11 — केंद्र-राज्य संबंध (Centre-State Relations) — कलमे 245 ते 263

कलम	तरतूद
245	केंद्र व राज्य कायदांचे विस्तार क्षेत्र (यांनी केलेल्या कायदांची व्याप्ती)
246	Subject divisions — Union List, State List, Concurrent List
248	अवशिष्ट अधिकार (Residuary Powers) — केंद्राकडे
249	Rajya Sabha resolution — State List विषयावर केंद्र कायदा

252	दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी संसदेचे कायदे
256	राज्यांनी केंद्राच्या कायदांचे पालन करणे
263	आंतरराज्य परिषद (Inter-State Council)

सूची (List)	विषय संख्या	उदाहरण
Union List (केंद्र सूची)	91 विषय, सध्या - 100	संरक्षण, परराष्ट्र व्यवहार, चलन
State List (राज्य सूची)	66 विषय, सध्या - 61	पोलीस, आरोग्य, शेती
Concurrent List (समवर्ती सूची)	47 विषय, सध्या - 52	शिक्षण, विवाह, कामगार

भाग 12 — वित्त, मालमत्ता, करारनामे (Finance) — कलमे 264 ते 300A

कलम	तरतूद
264-291	वित्त (Finance) - Consolidated Fund, Contingency Fund
266	Consolidated Fund of India - सर्व महसूल जमा
267	Contingency Fund - अनपेक्षित खर्चासाठी
268-293	कर वाटणी - केंद्र-राज्य
280	Finance Commission - प्रत्येक 5 वर्षांनी
292-293	कर्ज (Loans) - केंद्र व राज्यांचे
300A	मालमत्तेचा हक्क (Right to Property) - Legal Right (Fundamental नाही)

कलम 300A विशेष नोंद

- **44 वी घटनादुरुस्ती 1978** - संपत्तीचा अधिकार (Right to Property) हे मूलभूत हक्कावरून (कलम 19) कायदेशीर/घटनात्मक अधिकार (Legal/Constitutional Right) (कलम 300A) केले. (संपत्तीचा अधिकार कायदेशीर करण्यात आला.)
- आता जमीन अधिग्रहणासाठी कायदेशीर प्रक्रिया आवश्यक, पण न्यायालयात थेट Writ दाखल करता येत नाही.

भाग 14 — केंद्र व राज्य सेवा (Services) — कलमे 308 ते 323

कलम	तरतूद
308-314	All India Services — IAS, IPS, IFS
315	Union Public Service Commission (UPSC) स्थापना
316	UPSC सदस्यांची नियुक्ती — राष्ट्रपतींकडून
317	UPSC सदस्यांची बडतर्फी
320	UPSC चे कार्य
323A	प्रशासकीय न्यायाधिकरणे (42 वी घटनादुरुस्ती 1976)
323B	इतर विषयांसाठी न्यायाधिकरणे (Tribunals)

भाग 15 — निवडणूक (Elections) — कलमे 324 ते 329A

कलम	तरतूद
324	निवडणूक आयोग (Election Commission) — अधीक्षण, नियंत्रण
325	धर्म, वंश, जात, लिंगाधारे भेदभाव न करता मतदार यादी
326	लोकसभा व विधानसभा — प्रौढ मताधिकार (Universal Adult Franchise)
327	संसद — निवडणूकविषयक तरतुदी
329A	वगळण्यात आले (44 वी घटनादुरुस्ती ने)

भाग 16 — विशेष तरतुदी — काही वर्गासाठी — कलमे 330 ते 342

कलम	तरतूद
330	SC/ST साठी लोकसभेमध्ये जागा आरक्षण
332	SC/ST साठी विधानसभेमध्ये जागा आरक्षण
335	SC/ST साठी सेवा व पदांमध्ये दावे/आरक्षण
338	अनुसूचित जातींसाठी राष्ट्रीय आयोग
338A	अनुसूचित जमातींसाठी राष्ट्रीय आयोग
339	अनुसूचित क्षेत्रे (Scheduled Areas) व आदिवासी क्षेत्रांवर (Tribal Areas) केंद्राचे नियंत्रण
340	OBC आयोग (इतर मागास वर्ग आयोग)
341	अनुसूचित जाती — राष्ट्रपती अधिसूचना
342	अनुसूचित जमाती — राष्ट्रपती अधिसूचना

भाग 17 — अधिकृत भाषा (Official Language) — कलमे 343 ते 351

कलम	तरतूद
343	संघराज्याची अधिकृत भाषा — हिंदी (देवनागरी लिपी); इंग्रजी 15 वर्षे
344	Official Languages Commission
345	राज्यांच्या अधिकृत भाषा
346	राज्यांमधील पत्रव्यवहारासाठी भाषा
347	भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी भाषा विशेष दर्जा
348	सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयामध्ये इंग्रजी भाषा
350	मातृभाषेत तक्रार नोंदवण्याचा हक्क
350A	प्राथमिक शिक्षणात मातृभाषा
350B	भाषिक अल्पसंख्याकांसाठी Special Officer
351	हिंदी भाषेच्या विकासाचे निर्देश

भाग 18 — आणिकाणी (Emergency Provisions) — कलमे 352 ते 360

कलम	आणिकाणीचा प्रकार	आधार	उद्घोषणा
352	राष्ट्रीय आणिकाणी	युद्ध / बाह्य आक्रमण / सशस्त्र बंड	राष्ट्रपती (पंतप्रधानांच्या लिखित सल्ल्यावर)
356	राष्ट्रपती राजवट	राज्यात घटनात्मक बिघडलेली परिस्थिती	राष्ट्रपती (राज्यपालाच्या अहवालावर)
360	वित्तीय आणिकाणी	देशाची आर्थिक स्थिरता धोक्यात	राष्ट्रपती

आणिकाणीचा इतिहास (Emergency History)

- 1962 - राष्ट्रीय आणिकाणी (China War) - कलम 352
- 1971 - राष्ट्रीय आणिकाणी (Pakistan War) - कलम 352
- 1975-77 - Internal Emergency (Indira Gandhi) - 'Internal Disturbance' हे कारण; 44th Amendment 1978 ने हे कारण काढले, 'Armed Rebellion' केले.
- राज्यपाल राजवट : आतापर्यंत 100+ वेळा लागू; एस.आर.बोम्मई खटला 1994 - President's Rule वर न्यायालयीन पुनरावलोकन शक्य.

भाग 20 — घटनादुरुस्ती (Constitutional Amendment) — कलम 368

प्रकार	प्रक्रिया	उदाहरण
Simple Majority (साध्या बहुमताने)	संसदेच्या साध्या बहुमताने	नवीन राज्य निर्मिती (Art. 3)
Special Majority (विशेष बहुमताने)	2/3 बहुमत + 50% उपस्थित	मूलभूत हक्क बदल
Special Majority + State Ratification	2/3 बहुमत + किमान 50% राज्यांची मंजूरी	Federal Structure, राष्ट्रपतींची निवड

Exam Focus

- कलम 368 - घटनादुरुस्ती; Preamble, Basic Structure बदलता येत नाही (Kesavananda Bharati Case 1973)
- Basic Structure Doctrine - SC ने 1973 मध्ये मान्य केले; Parliament ला Basic Structure बदलता येत नाही
- 44th Amendment 1978 - सर्वात महत्वाची दुरुस्ती (Emergency तरतुदी, Right to Property)
- 42nd Amendment 1976 - 'Mini Constitution' म्हणून ओळखले जाते

12 अनुसूची / परिशिष्टे (Schedules)

अनुसूची	विषय (Subject)
1st (पहिली)	राज्यांची व Union Territories ची यादी
2nd (दुसरी)	President, Governors, Speaker, Judges इत्यादींचे वेतन व भत्ते
3rd (तिसरी)	शपथांचे प्रारूप (Forms of Oaths)
4th (चौथी)	Rajya Sabha मधील राज्यनिहाय जागा वाटप
5th (पाचवी)	Scheduled Areas व Scheduled Tribes यांचे प्रशासन
6th (सहावी)	Tribal Areas — Assam, Meghalaya, Tripura, Mizoram
7th (सातवी)	Union List, State List, Concurrent List (3 सूची)

8th (आठवी)	भारताच्या 22 अधिकृत भाषा (Originally 14)
9th (नववी)	विशेष कायदे — Judicial Review पासून संरक्षण (1st Amendment)
10th (दहावी)	पक्षांतर बंदी (Anti-Defection Law — 52nd Amendment 1985)
11th (अकरावी)	Panchayati Raj संस्थांचे 29 विषय (73rd Amendment)
12th (बारावी)	नगरपालिकांचे 18 विषय (74th Amendment)

Trick / Mnemonic : 8व्या अनुसूचीत मूळ 14 भाषा → 21st (1967) ने सिंधी → 71st (1992) ने कोंकणी, मणिपूरी, नेपाली → 92nd (2003) ने बोडो, डोग्री, मैथिली, संथाली भाषा जोडल्या → एकूण 22 भाषा



घटनेतील महत्त्वाची कलमे

(Important Articles of the Indian Constitution)

परिचय (Introduction)

- भारतीय राज्यघटना जगातील सर्वात मोठी लिखित राज्यघटना आहे. मूळ घटनेत 395 कलमे, 8 अनुसूची व 22 भाग होते. सध्या (2024 नुसार) घटनेत 448 कलमे, 12 अनुसूची व 25 भाग आहेत.

लक्षात ठेवा : भारतीय राज्यघटना 26 नोव्हेंबर 1949 रोजी स्वीकारली गेली (Constitution Day) व 26 जानेवारी 1950 रोजी अंमलात आली.

मुख्य मुद्दे — घटकनिहाय महत्त्वाची कलमे

महत्त्वाच्या नेमणुकांची कलमे (Appointments)

कलम (Article)	नेमणूक / विषय
52	राष्ट्रपती (President)
63	उपराष्ट्रपती (Vice President)
153	राज्यपाल (Governor)
76	महान्यायवादी — Attorney General of India
165	महाधिवक्ता — Advocate General of State
148	CAG — Comptroller and Auditor General of India
280	वित्त आयोग — Finance Commission
315	UPSC / MPSC — लोकसेवा आयोग
338	SC राष्ट्रीय आयोग — National Commission for SCs
338 (A)	ST राष्ट्रीय आयोग — National Commission for STs
340	मागासवर्गीय आयोग — Backward Classes Commission

लक्षात ठेवा : शपथ: राष्ट्रपती → कलम 60 | उपराष्ट्रपती → कलम 69 | राज्यपाल → कलम 159

संसद (Parliament) — कलमे

कलम	विषय
79	संसद (Parliament) — रचना
80	राज्यसभा (Rajya Sabha)
81	लोकसभा (Lok Sabha)
98	संसद सचिवालय (Secretariat)

88	मंत्र्यांचा विशेषाधिकार (Special Powers of Ministers in Parliament)
87	राष्ट्रपतीचे अभिभाषण (President's Address)
74, 75, 78	मंत्रीमंडळ — पंतप्रधान कर्तव्ये (Cabinet & PM Duties)
78	पंतप्रधान कर्तव्ये (PM's Duties to President)
100	गणपूर्ती — Quorum
108	संयुक्त बैठक — Joint Sitting
110	धनविधेयकाची व्याख्या — Money Bill Definition
111	विधेयकाला राष्ट्रपतीची संमती — Presidential Assent
112	केंद्राचे अर्थसंकल्प (202 राज्यांचे — Budget)
123	अध्यादेश — President's Ordinance
143	सल्लादायी अधिकार — Advisory Jurisdiction (SC)
61	राष्ट्रपती महाभियोग — Impeachment of President

C. राज्य विधिमंडळ (State Legislature) — कलमे

कलम	विषय	कलम	विषय
168	विधिमंडळ (State Legislature) - रचना	177	मंत्र्यांचा विशेषाधिकार राज्यात
169, 171	विधानपरिषद (Legislative Council)	176	राज्यपालांचे अभिभाषण
170	विधानसभा (Legislative Assembly)	163, 164, 167	राज्य मंत्रीमंडळ - मुख्यमंत्री कर्तव्ये (CM's Duties)
197	विधानसभा सचिवालय	213	राज्यपाल अध्यादेश (Governor's Ordinance)

D. न्यायव्यवस्था (Judiciary) — कलमे

कलम	विषय	कलम	विषय
129	सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय (Court of Record)	233	जिल्हा न्यायाधीशांची नेमणूक
131	सर्वोच्च न्यायालयाचे प्रारंभिक अधिकार क्षेत्र	241	केंद्रशासित प्रदेशांसाठी उच्चन्यायालये
137	न्यायिक पुनर्विलोकन - Judicial Review (SC)	244	अनुसूचित क्षेत्रे व आदिवासी क्षेत्रे यांचे प्रशासन
141	सर्वोच्च न्यायालयाने घोषित केलेला कायदा सर्व न्यायालयांवर बंधनकारक आहेत.	348	सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाची भाषा
215	उच्च न्यायालय - अभिलेख न्यायालय (HC Court of Record)		

E. वित्त व आर्थिक तरतुदी (Finance)

कलम	विषय	कलम	विषय
266 (1)	संचित निधी - केंद्र + राज्य	293	राज्यांनी कर्ज काढणे
266 (2)	सार्वजनिक लेखे	352	राष्ट्रीय आणीबाणी — National Emergency

267	आकस्मित निधी	356	राष्ट्रपती राजवट — President's Rule (राज्याने केंद्राच्या आदेशाचे पालन न केल्यास त्याचा परिणाम)
279 (A)	GST परिषद — GST Council	360	आर्थिक आणीबाणी — Financial Emergency
280	वित्त आयोग — Finance Commission	361	राष्ट्रपती, राज्यपाल संरक्षण (Immunity)
292	भारत सरकारने कर्ज काढणे		

F. निवडणूक तरतुदी (Elections)

कलम	विषय	कलम	विषय
324	निवडणूक आयोग स्थापन करणे - Election Commission	329	निवडणूकविषयक बाबींत न्यायालयाचे हस्तक्षेप करण्यास मनाई
325	मतदार यादीत समाविष्ट करणे.	330	लोकसभेत SC + ST आरक्षण
326	लोकसभा / विधानसभा - प्रौढ मतदान	331	Anglo-Indians ना आरक्षण लोकसभा (आता रद्द - 104 वी घटनादुरुस्ती 2020)
327	विधिमंडळ निवडणूक तरतुदी - Parliament's Power	332	विधानसभेत SC + ST आरक्षण
328	विधिमंडळ निवडणूक तरतुदी - State Legislature's Power		

G. जाती / वर्ग / भाषा (Social Provisions)

कलम	विषय
338	SC राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Castes)
338 (A)	ST राष्ट्रीय आयोग (National Commission for Scheduled Tribes)
340	मागासवर्गीय आयोग — Backward Classes Commission
341	SC — अनुसूचित जाती (Scheduled Castes)
342	ST — अनुसूचित जमाती (Scheduled Tribes)
343	संघराज्याची राजभाषा — Hindi (Devanagari)
345	राज्याची राजभाषा (Official Language of State)
350 (A)	प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षण
350 (B)	भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकारी — Linguistic Minorities Officer
351	हिंदी भाषेच्या विकासासाठी
312	अखिल भारतीय सेवा — All India Services (IAS, IPS, IFS)
323 (A)	प्रशासकीय न्यायाधिकरणे — Administrative Tribunals

H. विशेष राज्य तरतुदी — कलम 371 (Special Provisions for States)

कलम	राज्य	विशेष तरतूद
371	महाराष्ट्र व गुजरात	विकास मंडळे - Vidarbha, Marathwada, Rest of Maharashtra

371 (A)	नागालँड	Naga customary law व practices संरक्षण
371 (B)	आसाम	आसाम विधानसभा समिती
371 (C)	मणिपूर	Hill Areas Committee
371 (D)	आंध्रप्रदेश व तेलंगणा	विशेष तरतुदी — शिक्षण, नोकरी
371 (E)	आंध्रप्रदेश	केंद्रीय विद्यापीठ स्थापना
371 (F)	सिक्कीम	Sikkim special status
371 (G)	मिझोराम	Mizo customary law संरक्षण
371 (H)	अरुणाचल प्रदेश	Governor special responsibility
371 (I)	गोवा	Goa Legislative Assembly provisions
371 (J)	कर्नाटक व हैदराबाद	Hyderabad-Karnataka Region विकास

I. स्थानिक स्वराज्य संस्था (Local Self Government)

कलम	विषय
239 AA	दिल्ली संदर्भात विशेष तरतूद (Special Provisions for Delhi — NCT)
243 (A)	ग्रामसभा — Gram Sabha (73 वी घटनादुरुस्ती 1992)
262	आंतरराज्यीय नदीजल विवाद — Interstate River Water Dispute
263	आंतरराज्यीय परिषद — Inter-State Council

महत्वाचे तथ्य (Important Facts)

घटनादुरुस्ती (Key Amendments)

घटनादुरुस्ती	महत्त्व
42 वी (1976)	Mini Constitution — मूलभूत कर्तव्ये (51A), Directive Principles प्राधान्य वाढवले
44 वी (1978)	संपत्तीचा अधिकार मूलभूत अधिकारातून वगळला (कलम 300A)
52 वी (1985)	दलबदल विरोधी कायदा — 10 वी अनुसूची
61 वी (1989)	मतदानाचे वय 21 वरून 18 केले
73 वी (1992)	पंचायत राज — भाग IX — कलम 243A-243O
74 वी (1992)	नगरपालिका — भाग IXA — कलम 243P-243ZG
86 वी (2002)	शिक्षणाचा अधिकार — कलम 21A (6-14 वर्षे)
91 वी (2003)	मंत्रीमंडळ आकार मर्यादा — 15% सदस्य
99 वी (2014)	NJAC — राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ती आयोग (2015 मध्ये SC ने रद्द केले)
101 वी (2016)	GST — कलम 246A, 269A, 279A
104 वी (2020)	Anglo-Indians आरक्षण रद्द — लोकसभा व विधानसभा (कलम 331, 333)

कलम	पद व नेमणूक करणारी व्यक्ती
76	महान्यायवादी → राष्ट्रपती नेमतात
165	महाधिवक्ता → राज्यपाल नेमतात
148	CAG → राष्ट्रपती नेमतात (कलम 148-151)
324	मुख्य निवडणूक आयुक्त → राष्ट्रपती नेमतात
315	UPSC/MPSC अध्यक्ष → राष्ट्रपती/राज्यपाल नेमतात
233	जिल्हा न्यायाधीश → राज्यपाल नेमतात (HC सल्ल्याने)

तुलनात्मक तक्ते (Comparison Tables)

संसद vs राज्य विधिमंडळ — प्रमुख कलमे

विषय	संसद (Parliament)	राज्य विधिमंडळ (State Legislature)
रचना कलम	79	168
वरिष्ठ सभागृह	80 — राज्यसभा	169, 171 — विधानपरिषद
कनिष्ठ सभागृह	81 — लोकसभा	170 — विधानसभा
सचिवालय	98	197
विशेषाधिकार	88	177
अभिभाषण	87 — राष्ट्रपती	176 — राज्यपाल
मंत्रीमंडळ	74, 75 — PM कर्तव्य	163, 164 — CM कर्तव्य
अध्यादेश	123 — राष्ट्रपती	213 — राज्यपाल

आणीबाणीच्या तरतुदी — तुलना

प्रकार	कलम	कारण / आधार
राष्ट्रीय आणीबाणी	352	युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र बंड
राष्ट्रपती राजवट	356	राज्यात घटनात्मक अपयश (केंद्राच्या आदेशाचे पालन न केल्यास)
आर्थिक आणीबाणी	360	आर्थिक स्थिरतेला धोका

विधेयक संमत होण्याची प्रक्रिया (Bill to Act Process)

टप्पा	क्रिया (Action) (साधारण विधेयक)	संबंधित कलम / विशेष बाब
1. सादरीकरण	विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडणे.	कलम 107 (सामान्य विधेयकासाठी)
2. वाचन व चर्चा	दोन्ही सभागृहात प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय वाचन होते.	सविस्तर चर्चा आणि दुरुस्त्या सुचवल्या जातात.
3. मतदान	सभागृहाची संमती मिळवणे.	उपस्थित आणि मतदान करणाऱ्यांच्या बहुमताने.

4. पेचप्रसंग	दोन्ही सभागृहात मतभेद निर्माण झाल्यास.	कलम 108 (संयुक्त बैठक/Joint Sitting) साधारण विधेयक
5. राष्ट्रपती संमती	राष्ट्रपतींकडे स्वाक्षरीसाठी पाठवणे.	कलम 111 (राष्ट्रपतींना नकाराधिकार वापरता येतो)
6. अंमलबजावणी	राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर.	अधिकृत राजपत्रात (Gazette) प्रसिद्धी.

2. राष्ट्रपती राजवट प्रक्रिया (President's Rule - Article 356)

टप्पा	प्रक्रिया	तपशील / अटी
कारण	राज्यात घटनात्मक अपयश	कलम 356 नुसार.
शिफारस	राज्यपाल किंवा इतर मार्ग	राज्यपालांचा अहवाल किंवा केंद्र सरकारचे समाधान.
घोषणा	राष्ट्रपतींची उद्घोषणा	केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारशीनंतर.
संसदीय मंजूरी	2 महिन्यांच्या आत	संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी साध्या बहुमताने मंजूर करणे आवश्यक.
कालावधी	सुरुवातीला 6 महिने	दर 6 महिन्यांनी मंजूरी घेऊन जास्तीत जास्त 3 वर्षांपर्यंत वाढवता येते.
मर्यादा (44 वी दुरुस्ती)	1 वर्षापेक्षा जास्त काळ	1 वर्षापेक्षा जास्त काळ वाढवण्यासाठी निवडणूक आयोगाचे प्रमाणपत्र किंवा राष्ट्रीय आणीबाणी असणे आवश्यक.



परिचय (Introduction)

- भारतीय राज्यघटनेच्या भाग XVII मध्ये कलम 343 ते 351 दरम्यान कार्यालयीन भाषेविषयी तरतुदी आहेत. हा भाग चार प्रकरणांमध्ये विभागलेला असून त्यात संघराज्याची भाषा, प्रादेशिक भाषा, न्यायालयांची भाषा व विशेष निर्देशक यांसंबंधीच्या तरतुदी आहेत.

भाग	प्रकरण	कलम	विषय
XVII	प्रकरण 1	343-344	संघराज्याची भाषा (Union Language)
XVII	प्रकरण 2	345-347	प्रादेशिक भाषा (Regional Languages)
XVII	प्रकरण 3	348	सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय इ. ची भाषा
XVII	प्रकरण 4	349-351	विशेष निर्देशक (Special Directives)

भारतीय राज्यघटनेतील राजभाषा विषयक तरतुदी (कलम 343 ते 345)

कलम	विषय / तरतूद	मुख्य वैशिष्ट्ये (Key Features)
343	संघराज्याची राजभाषा (Official Language of the Union)	■ राजभाषा : देवनागरी लिपीतील हिंदी. ■ अंकांचे स्वरूप : भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय रूप (Arabic Numerals). ■ इंग्रजीचा वापर : राज्यघटना लागू झाल्यापासून 15 वर्षे (1965 पर्यंत) इंग्रजी सुरू राहिल. ■ संसद कायद्याद्वारे 15 वर्षांनंतरही इंग्रजीचा वापर वाढवू शकते.
344	राजभाषेसाठी आयोग व संसदीय समिती (Commission and Committee on Official Language)	■ आयोग : दर 10 वर्षांनी राष्ट्रपतीमार्फत स्थापना. ■ रचना : 1 अध्यक्ष + 8 व्या अनुसूचीतील भाषांचे प्रतिनिधी. ■ पहिली समिती : बी.जी. खेर आयोग (1955), अहवाल (1956). ■ संसदीय समिती : गोविंद वल्लभ पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली (1957). ■ कार्य : हिंदीचा वापर वाढवणे आणि इंग्रजीच्या वापरावर मर्यादा आणण्याबाबत शिफारस करणे.
345	राज्याची राजभाषा (Official Language of a State)	■ राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे राज्यातील एक किंवा अधिक भाषा किंवा हिंदीला अधिकृत भाषा म्हणून स्वीकारू शकते. ■ निवडलेली भाषा 8 व्या अनुसूचीत असणे बंधनकारक नाही. ■ जोपर्यंत कायदा होत नाही, तोपर्यंत इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवता येतो.
346	राज्ये व संघराज्यांतर्गत संपर्काची भाषा (Communication Language)	■ एका राज्याने दुसऱ्या राज्याशी किंवा केंद्राशी संपर्क साधण्यासाठी अधिकृत भाषेचा (सध्या इंग्रजी) वापर करणे. ■ जर दोन किंवा अधिक राज्यांनी संमती दर्शवली, तर ते संपर्कासाठी हिंदीचा वापर करू शकतात.
347	लोकसंख्येच्या भागाद्वारे बोलल्या जाणाऱ्या भाषेसाठी तरतूद	■ जर एखाद्या राज्यातील लक्षणीय लोकसंख्येला त्यांनी बोललेली भाषा राज्याने अधिकृत म्हणून स्वीकारावी असे वाटत असेल, तर राष्ट्रपती त्याबाबत निर्देश देऊ शकतात.

- बी.जी. खेर आयोग : 1955 (स्थापना).
- जी.बी. पंत समिती : 1957 (आयोगाच्या अहवालाचे परीक्षण करण्यासाठी).
- राजभाषा अधिनियम (Official Language Act) : 1963 (1965 नंतरही इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी संमत).

प्रमुख राज्ये आणि त्यांच्या स्वीकृत राजभाषा (Official Languages of States/UTs)

राज्य / केंद्रशासित प्रदेश	स्वीकृत राजभाषा (Official)	अतिरिक्त माहिती
महाराष्ट्र	मराठी	---
गोवा	कोकणी (राजभाषा), मराठी	गोव्याची अधिकृत राजभाषा 'कोकणी' आहे, तर मराठीचा वापर सरकारी कामासाठी करण्यास परवानगी आहे.
जम्मू-काश्मीर (UT)	काश्मिरी, डोगरी, हिंदी, उर्दू आणि इंग्रजी	2020 च्या कायदानुसार आता 5 अधिकृत भाषा आहेत. (पूर्वी फक्त उर्दू होती).
लडाख (UT)	हिंदी आणि इंग्रजी	---
गुजरात	गुजराती आणि हिंदी	---
पंजाब	पंजाबी	---
आंध्र प्रदेश	तेलुगू	उर्दू ही दुसरी अधिकृत भाषा आहे.
तेलंगणा	तेलुगू आणि उर्दू	दोन्ही भाषांना अधिकृत दर्जा आहे.
केरळ	मल्याळम	---
कर्नाटक	कन्नड	---
तमिळनाडू	तमिळ	---
पश्चिम बंगाल	बंगाली	नेपाली (दार्जिलिंगमध्ये), उर्दू, हिंदी, ओडिया, पंजाबी इ.ना अतिरिक्त दर्जा.
आसाम	आसामी	बोडो (Bodo) आणि बंगाली (बराक व्हॅलीमध्ये) वापरली जाते.
ओडिशा	ओडिया	---
हिंदी भाषिक पट्टा (9 राज्ये + 1 UT)	हिंदी	हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार, झारखंड, हरियाणा, राजस्थान आणि दिल्ली.
इंग्रजी भाषिक राज्ये	इंग्रजी	मेघालय, अरुणाचल प्रदेश आणि नागालँड.
सिक्कीम	नेपाली, लेपचा, भुतिया	इंग्रजी ही प्रशासकीय भाषा आहे.

काही महत्वाच्या बाबी (Important Points to Remember):

- **कलम 345** : एखाद्या राज्याची राजभाषा ही 8 व्या अनुसूचीतीलच असावी असे बंधन नाही. (उदा. मेघालय, नागालँड यांनी 'इंग्रजी' स्वीकारली आहे, जी 8 व्या अनुसूचीत नाही).
- **हिंदी भाषिक राज्ये** : उत्तराखंड आणि हिमाचल प्रदेशने 'संस्कृत' या भाषेला दुसरी राजभाषा (Second Official Language) म्हणून दर्जा दिला आहे.
- **सर्वात जास्त अधिकृत भाषा** : जम्मू-काश्मीरमध्ये आता सर्वाधिक 5 अधिकृत भाषा आहेत.
- **शास्त्रीय भाषा (Classical Languages)** : भारतात सध्या 11 शास्त्रीय भाषा आहेत - तमिळ (2004), संस्कृत (2005), तेलुगू (2008), कन्नड (2008), मल्याळम (2013) आणि ओडिया (2014), मराठी, पालली, प्राकृत, आसामी आणि बंगाली यांना 2024 ला अभिजात भाषेचा दर्जा दिला.

- संघराज्याच्या शासकीय कामकाजाची त्या त्या काळी प्राधिकृत भाषा (म्हणजेच इंग्रजी) ही राज्या-राज्यांमधील व राज्य-संघ यामधील संपर्क भाषा असेल.
- दोन/अधिक राज्ये हिंदीला संपर्क भाषा म्हणून एकमताने मान्यता देऊ शकतात (उदा. उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान).

कलम 347 - एखाद्या गटाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी राष्ट्रपतींची तरतूद

- राज्याच्या लोकसंख्येच्या एखाद्या गटाकडून बोलल्या जाणाऱ्या भाषेविषयी राष्ट्रपती तरतूद करू शकतात.
- केंद्रशासन अधिकृत भाषा निवडीच्या संदर्भातील घटकराज्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करू शकते.

प्रकरण 3: सर्वोच्च व उच्च न्यायालयांची भाषा - कलम 348

कलम 348 - न्यायालये व संसद-राज्य विधिमंडळांची भाषा

- सर्वोच्च न्यायालय व प्रत्येक उच्च न्यायालयातील सर्व कामकाज : केवळ इंग्रजी
- संसद व राज्य विधानमंडळात मांडण्यात आलेली विधेयके, पारित कायदे, राष्ट्रपती/राज्यपाल यांनी काढलेले अध्यादेश, नियम, विनियम, पोटनियम : केवळ इंग्रजी (Authoritative Text)
- राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या पूर्वसंमतीने उच्च न्यायालयाच्या कामकाजासाठी हिंदी किंवा राज्याची अधिकृत भाषा वापरण्यास परवानगी देऊ शकतात.
- उच्च न्यायालयाने दिलेले न्यायनिर्णय, हुकूमनामे, आदेश मात्र इंग्रजीतच असणे आवश्यक.
- हिंदी वापरास संसदेने सर्वोच्च न्यायालयात परवानगी देणारी कोणतीही तरतूद केली नाही → सर्वोच्च न्यायालयात केवळ इंग्रजीतच अर्जावर सुनावणी.

प्रकरण 4: विशेष निर्देशक - कलम 349, 350, 350A, 350B, 351

कलम 349 - भाषासंदर्भात विशिष्ट कायदे करण्याची विशेष कार्यपद्धती

- भाषासंबंधी कोणत्याही विधेयकावर राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक आहे.

कलम 350 - तक्रार निवारणासाठी करावयाच्या अभिवेदनाची भाषा

- प्रत्येक व्यक्तीला संघराज्य/राज्याच्या कोणत्याही अधिकाऱ्याकडे कोणत्याही भाषेत अभिवेदन (Representation) सादर करण्याचा हक्क.
- हा हक्क अधिकृत भाषेत नाही या आधारावर फेटाळता येणार नाही.

कलम 350A - प्राथमिक स्तरावर मातृभाषेतून शिक्षणाची सोय

- प्रत्येक राज्य व स्थानिक प्राधिकारी: भाषिक अल्पसंख्यांक समाजातील मुलांना प्राथमिक शिक्षण मातृभाषेतून देण्याची सोय.
- राष्ट्रपती आवश्यक/योग्य असे निर्देश देऊ शकतात.
- हे कलम घटनादुरुस्ती कायदा 1956 (7 वी घटनादुरुस्ती) अन्वये समाविष्ट झाले.

कलम 350B - भाषिक अल्पसंख्यांकांसाठी विशेष अधिकारी

- भाषिक अल्पसंख्यांक समाजांकरता एक विशेष अधिकारी (Special Officer for Linguistic Minorities) नेमणूक राष्ट्रपतींकडून होते.
- विशेष अधिकाऱ्याची कर्तव्ये :
 - भाषिक अल्पसंख्यांक समाजाच्या घटनात्मक सुरक्षोपायांसंबंधी सर्व बाबींचे अन्वेषण करणे.
 - राष्ट्रपतींना वेळोवेळी अहवाल सादर करणे.

- राष्ट्रपती अहवाल संसदेच्या प्रत्येक सभागृहासमोर ठेवतात.
- संबंधित राज्यशासनांकडे अहवाल पाठवतात.
- हे कलम देखील **घटनादुरुस्ती कायदा 1956** (7 वी घटनादुरुस्ती) अन्वये समाविष्ट.

कलम 351 – हिंदी भाषेच्या विकासासाठी निर्देशक

- हिंदी भाषेचा **प्रसार वाढवणे** हे संघराज्याचे कर्तव्य
- भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या सर्व घटकांच्या **अभिव्यक्तीचे माध्यम** म्हणून विकास करणे
- हिंदीची प्रकृती (genius) धक्का न लावता 8 व्या अनुसूचीतील अन्य भारतीय भाषांमधून रूप (Forms), शैली (Style) व शब्दप्रयोग (Expressions) घेऊन समृद्धी साधणे
- शब्दसाठ्याकरिता मुख्यतः **संस्कृत** आणि गौणतः अन्य भाषांचा आधार

3. महत्वाचे तथ्य (Important Facts)

मुद्दा	तपशील	मुद्दा	तपशील
भाग XVII कलम	343 ते 351	Official Language Act	1963 (Order: 27 एप्रिल 1960)
संघराज्याची राजभाषा	देवनागरी लिपीतील हिंदी	1967 सुधारणा	हिंदीसह इंग्रजी बंधनकारक काही बाबींसाठी
सरकारी अंकांचे रूप	भारतीय अंकांचे आंतरराष्ट्रीय रूप	कलम 350A समाविष्ट	7 वी घटनादुरुस्ती 1956
इंग्रजीची सुरुवातीची मुदत	15 वर्षे (1950–1965)	कलम 350B समाविष्ट	7 वी घटनादुरुस्ती 1956
पहिला राजभाषा आयोग (B.G. Kher)	1955 स्थापना, अहवाल 1956	8 व्या अनुसूचीतील भाषा	22 भाषा (मूळ 14, सध्या 22)
संसदीय समिती अध्यक्ष	गोविंद वल्लभ पंत (1957)	सर्वाधिक बोलल्या जाणाऱ्या 3 भाषा (2011)	हिंदी, बंगाली, तमिळ

4. तक्ते (Tables)

4.1 Official Language Act, 1963 – महत्वाच्या तरतुदी

क्र.	तरतूद
1	सर्व सरकारी कामकाजासाठी हिंदीसोबतच इंग्रजीचा वापर 1965 नंतरही सुरू राहील
2	संसदेत मांडण्यात येणाऱ्या प्रशासकीय व इतर अहवाल आणि सरकारी कायदपत्रे इंग्रजीत असतील.
3	केंद्र सरकारने काढलेले करार, परवाने, परमिट्स, नोटिस इत्यादी
4	1967 च्या सुधारणेनुसार : अधिनियम, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचना, प्रशासकीय अहवाल इत्यादींसाठी हिंदी व इंग्रजी दोन्ही बंधनकारक

4.2 कलम 343 ते 351 - एक नजरेत

कलम	विषय	मुख्य मुद्दा
343	संघ भाषा	हिंदी (देवनागरी) - 15 वर्षे इंग्रजी
344	आयोग व संसदीय समिती	5+10 वर्षांनी आयोग; B.G. Kher 1955
345	राज्याची राजभाषा	एक/अधिक भाषा; 8 वी अनुसूची बंधन नाही
346	राज्यांतर्गत संपर्क भाषा	इंग्रजी (किंवा हिंदी दोन राज्यांच्या संमतीने)
347	गटाकडून बोलली जाणारी भाषा	राष्ट्रपती विशेष तरतूद करू शकतात
348	न्यायालये व विधिमंडळ	इंग्रजी (Authoritative Text); HC साठी अपवाद शक्य
349	भाषा कायदांची कार्यपद्धती	राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक
350	तक्रार अभिवेदन	कोणत्याही भाषेत हक्क
350A	प्राथमिक शिक्षण	मातृभाषेतून शिक्षण; 7 वी घटनादुरुस्ती 1956
350B	भाषिक अल्पसंख्यांक अधिकारी	राष्ट्रपती नेमणूक; 7 वी घटनादुरुस्ती 1956
351	हिंदी विकास	संघराज्याचे कर्तव्य; संस्कृत शब्दसाठा

राजभाषा आयोग आणि संसदीय समितीचा घटनाक्रम (कलम 344) :

टप्पा	कालावधी / वर्ष	घटना	महत्वाचे तपशील
1	26 जानेवारी 1950	घटनेची अंमलबजावणी	राज्यघटना लागू झाली; 15 वर्षांसाठी इंग्रजीचा वापर सुरू राहिला.
2	1955	पहिल्या राजभाषा आयोगाची स्थापना	5 वर्षांनंतर राष्ट्रपतींकडून स्थापना. बी. जी. खेर (B.G. Kher) हे अध्यक्ष होते.
3	1956	अहवाल सादरीकरण	आयोगाने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला.
4	1957	संसदीय समितीची स्थापना	आयोगाच्या शिफारशींचे परीक्षण करण्यासाठी स्थापना. अध्यक्ष: गोविंद वल्लभ पंत (G. B. Pant).
5	1959	समितीचा अहवाल	संसदीय समितीने आपला अहवाल राष्ट्रपतींना सादर केला.
6	27 एप्रिल 1960	राष्ट्रपतींचा आदेश	समितीच्या शिफारशींच्या आधारे राष्ट्रपतींनी आदेश प्रसिद्ध केला.
7	1963	राजभाषा अधिनियम (Official Language Act)	संसदेने 1965 नंतरही इंग्रजीचा वापर सुरू ठेवण्यासाठी हा कायदा संमत केला.

न्यायालयांसाठी भाषा निर्णय प्रक्रिया (कलम 348)

प्रश्न	उत्तर
सर्वोच्च न्यायालयात भाषा?	केवळ इंग्रजी - संसदेने हिंदीस परवानगी दिलेली नाही
उच्च न्यायालयात भाषा बदलता येते का?	होय - राज्यपाल + राष्ट्रपतींची पूर्वसंमती आवश्यक
उच्च न्यायालयाचे निर्णय (Judgment) कोणत्या भाषेत?	केवळ इंग्रजी - अपवाद नाही
Authoritative Text कोणत्या भाषेत?	इंग्रजी - विधेयके, कायदे, अध्यादेश, नियम इत्यादी

- **पंचायतराज (Panchayat Raj)** म्हणजे ग्रामीण भागातील लोकशाही विकेंद्रीकरणाची त्रिस्तरीय व्यवस्था. ग्राम, मध्यम व जिल्हा पातळीवर निर्वाचित संस्थांमार्फत स्थानिक स्वराज्य संस्था कार्यरत असतात.
- **डी. टॉकवेल (De Tocqueville)** : 'स्थानिक स्वराज्य संस्था म्हणजे लोकशाहीचे पाळणाघर होय.'
- भारतीय राज्यघटनेत भाग 4 मधील कलम 40 मध्ये ग्रामपंचायतींच्या संघटनाबाबत मार्गदर्शक तत्त्व आहे. **73 व्या घटनादुरुस्तीने (1992)** पंचायतराजला **संविधानिक दर्जा** मिळाला.

ऐतिहासिक पार्श्वभूमी (Historical Background)

प्राचीन कालखंड (Ancient Period - सुवर्ण कालखंड)

- **कौटिल्याच्या अर्थशास्त्रात** ग्राम प्रशासनाचा स्पष्ट उल्लेख आहे.
- **मनुस्मृती** ग्रंथात न्याय पंचायतीचा उल्लेख आहे.
- **मेगस्थेनिस** च्या इंडिका ग्रंथात 'नगर प्रशासनाचे वर्णन' देण्यात आले आहे.
- **फाहियान** (चिनी प्रवासी) - ग्रामपंचायतीचा उल्लेख केला.
- **मौर्य कालखंड** - पंचायतराजचा उत्कर्ष कालखंड होता.
- **विष्णुगुप्त चाणक्याने** आपल्या ग्रंथात स्थानिक शासनाची रचना: स्थानिक = 800 खेड्यांचा महसूली अधिकारी
- **वैदिक काळ** : ग्रामप्रमुखास 'ग्रामिणी' तर ग्रामपंचायतीला 'सभा/समिती' म्हणत

मध्ययुगीन कालखंड

- मुघल काळात पंचायतराज संस्थांना उतरती कळा लागली.
- मुघलांनी शहरी व्यवस्थापनावर अधिक लक्ष केंद्रित केले.
- **मुघल काळातील प्रशासकीय रचना** : मोगा (सरपंच), परगणा (अमलगुजार), शिक (शिकदार), प्रांत (अमीर/सुभेदार/वाली), सरकार/जिल्हा (फौजदार) अशी रचना होती.

आधुनिक कालखंड (British Era)

वर्ष	घटना / कायदा
1687	भारतातील पहिली मनपा - मद्रास (29 सप्टेंबर 1688)
1793	पहिल्या Charter Act नुसार कलकत्ता, मुंबई आणि बंगाल येथे मनपा स्थापन
1842	भारतातील पहिला म्युनिसिपल कायदा बंगालमध्ये करण्यात आला.
1870	लॉर्ड मेयो - आर्थिक विकेंद्रीकरणाचा ठराव (14 डिसेंबर 1870) - 'आर्थिक विकेंद्रीकरणाचे जनक'
18 मे 1882	लॉर्ड रिपन - स्थानिक स्वराज्य संस्था ठराव - 'स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे जनक'
1907	रॉयल कमिशन - अध्यक्ष: हॉब हाऊस - स्थापना 1907, अहवाल 1909 हा विकेंद्रीकर आयोग होता.
1909	रॉयल कमिशनचा अहवाल: खेडे महत्त्वाचा घटक, प्राथमिक शिक्षणाची जबाबदारी स्थानिक संस्थांकडे
1919	मॉंटग्यू-चेम्सफर्ड सुधारणा - स्थानिक स्वशासन प्रांतांकडे सोपविण्यात आले.
1925	ब्रिटिश सरकारने ग्रामीण पंचायतींचे सर्वेक्षण - हंच समिती

1933	Bombay Village Panchayat Act पारित
1935	Gov. of India Act - 'स्थानिक स्वराज्य संस्था' प्रांतांकडे
1949	'स्थानिक वित्तीय समितीची' स्थापना करण्यात आली.
1952	समुदाय विकास कार्यक्रम - 2 ऑक्टोबर 1952 (USA च्या मदतीने)
1953	राष्ट्रीय विस्तार कार्यक्रम - 2 ऑक्टोबर 1953

- 'पंचायतराज' हे नाव पंडित नेहरूंनी सुचविले.
- 'पंचायतराज' हे महात्मा गांधीचे स्वप्न होते म्हणून महात्मा गांधी 'खेड्याकडे चला' असे म्हणत.

केंद्रीय समित्या

बलवंतराय मेहता समिती (1957)

मुद्दा / घटक	सविस्तर माहिती
समितीचे नाव व टोपणनाव	■ बलवंतराय मेहता समिती. या समितीच्या शिफारशींनाच 'लोकशाही विकेंद्रीकरण' (Democratic Decentralization) असे म्हटले जाते.
समितीचा मुख्य उद्देश	■ समुदाय विकास कार्यक्रम (CDP - 1952) व राष्ट्रीय विस्तार सेवा (NES - 1953) यांच्या अपयशाची कारणे शोधून उपाययोजना सुचवणे.
स्थापना व अहवाल	■ स्थापना : 16 जानेवारी 1957. ■ अहवाल सादर : 27 नोव्हेंबर 1957. ■ अहवालास मंजूरी : जानेवारी 1958 (राष्ट्रीय विकास परिषदेने - NDC मंजूरी दिली).
संरचना (अध्यक्ष व सदस्य)	■ अध्यक्ष : बलवंतराय मेहता (हे पुढे गुजरातचे दुसरे मुख्यमंत्री बनले). ■ सदस्य (3) : 1. बी. जी. राव, 2. डी. पी. सिंग, 3. ठाकूर फूलसिंग.
1. त्रिस्तरीय पंचायत राज (मुख्य शिफारस)	■ संपूर्ण देशासाठी तीन स्तरांवर पंचायत राज असावे : 1. ग्रामस्तरावर : ग्रामपंचायत (प्रत्यक्ष/थेट निवडणुका) 2. गट/तालुका स्तरावर : पंचायत समिती (अप्रत्यक्ष निवडणुका) 3. जिल्हा स्तरावर : जिल्हा परिषद (अप्रत्यक्ष निवडणुका)
2. अधिकारांचे वाटप	■ पंचायत समिती : ही सर्वात महत्त्वाची 'कार्यकारी संस्था' (Executive Body) असावी. विकासकामे तिच्याकडेच असावीत. ■ जिल्हा परिषद : ही केवळ 'सल्लागार, समन्वय आणि पर्यवेक्षक संस्था' (Advisory & Supervisory Body) असावी.
3. प्रशासकीय व राजकीय शिफारशी	1. जिल्हा परिषदेचा पदसिद्ध अध्यक्ष हा 'जिल्हाधिकारी' (Collector) असावा. जिल्हा परिषद विकासाचा केंद्र बिंदू असावा. 2. ग्रामपंचायतीचा विकास सचिव म्हणून 'ग्रामसेवक' असावा. 3. ग्रामपंचायत निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा हस्तक्षेप नसावा.
4. आर्थिक व इतर शिफारशी	1. पंचायत समितीला पुरेसे आर्थिक अधिकार असावेत (जमीन महसुलापैकी 40% वाटा द्यावा). 500 लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायत असावी. 2. जे नागरिक पंचायत कर बुडवतील (Tax Defaulters), त्यांना निवडणुकीत मतदानाचा हक्क देऊ नये. न्यायपंचायती स्थापन करण्यात याव्यात.

प्रत्यक्ष अंमलबजावणी (सुरुवात)	2 ऑक्टोबर 1959 (गांधी जयंती): देशातील पहिली पंचायत राज व्यवस्था नागौर (राजस्थान) येथे पंडित नेहरूंच्या हस्ते सुरू झाली. 11 ऑक्टोबर 1959: आंध्र प्रदेश हे पंचायत राज सुरू करणारे देशातील दुसरे राज्य बनले.
पंचायत राज स्वीकारणाऱ्या राज्यांचा क्रम	1. राजस्थान (1959), 2. आंध्र प्रदेश, 3. आसाम (1960), 4. मद्रास (तमिळनाडू), 5. म्हैसूर (कर्नाटक), 6. ओरिसा, 7. पंजाब, 8. उत्तर प्रदेश, 9. महाराष्ट्र (1 मे 1962 - देशातील नववे राज्य).

तखतमल जैन अभ्यास गट (1966)

- **स्थापना** : 17 जुलै 1966 | **अहवाल** : 28 फेब्रु. 1967
- **शिफारशी** : सर्व राज्यांनी कायद्याने ग्रामसभा स्थापन करावी; वित्त आयोगाची स्थापना करावी
- **सदस्यांबाबत शिफारस** : जिल्हापरिषदेसाठी 40-60, पंचायत समितीत 20-40, ग्रामपंचायतीत 9-19 सदस्य असावेत.

अशोक मेहता समिती - राष्ट्रीय स्तरावरील मूल्यमापन समिती (1977)

मुद्दा / घटक	सविस्तर माहिती
समितीचे नाव व पार्श्वभूमी	- अशोक मेहता समिती (राष्ट्रीय स्तरावरील पंचायत राज मूल्यमापन समिती). - पंचायत राज व्यवस्थेला आलेली मरगळ दूर करण्यासाठी आणि तिचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी जनता पक्षाच्या सरकारने (मोरारजी देसाई यांच्या काळात) ही समिती नेमली होती.
स्थापना व अहवाल	स्थापना : 12 डिसेंबर 1977. अहवाल सादर : 21 ऑगस्ट 1978 (या समितीने एकूण 132 शिफारशी केल्या होत्या).
समितीची संरचना	अध्यक्ष : अशोक मेहता. सदस्य-सचिव : एस. के. राव. एकूण सदस्य : अध्यक्षंसहित 14 सदस्य. (प्रमुख सदस्य: कर्पूरी ठाकूर, प्रकाशसिंग बादल, एम. जी. रामचंद्रन, ई. एम. एस. नंबुद्रीपाद इ.)
1. द्विस्तरीय पंचायत राज (मुख्य शिफारस)	- पंचायत राज त्रिस्तरीय ऐवजी द्विस्तरीय (Two-tier) असावे : यास कायदेशीर दर्जा देण्यात यावा. 1. जिल्हा परिषद (जिल्हा स्तरावर) 2. मंडल पंचायत (15,000 ते 20,000 लोकसंख्या असलेल्या गावांच्या गटासाठी). (टीप : त्यांनी ग्रामपंचायतीऐवजी 'मंडल पंचायत' या मोठ्या गटाची शिफारस केली होती.)
2. राजकीय पक्षांचा सहभाग	पंचायत राजच्या सर्व स्तरांवरील निवडणुकांमध्ये राजकीय पक्षांचा अधिकृत व उघड सहभाग असावा. (बलवंतराय मेहता समितीने याला विरोध केला होता).
3. नियोजन व कार्यकारी अधिकार	जिल्हा परिषद ही कार्यकारी संस्था असावी आणि जिल्हा स्तरावरील नियोजनाची (District Planning) जबाबदारी तिच्याकडेच असावी. राज्य सरकारकडून सर्व विकासकामे जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करावीत.
4. न्याय पंचायत	न्याय पंचायती या विकास पंचायतीपासून (ग्राम/मंडल पंचायतीपासून) पूर्णपणे विभक्त (Separate) ठेवाव्यात. तसेच, न्याय पंचायतीचा प्रमुख 'पात्र न्यायाधीश' असावा.
5. कार्यकाळ व निवडणुका	निर्वाचित पंचायत संस्थांचा (सदस्यांचा) कार्यकाळ 4 वर्षे असावा. संस्था बरखास्त झाल्यास 6 महिन्यांच्या आत नवीन निवडणुका घेणे बंधनकारक असावे.
6. इतर महत्वाच्या शिफारशी	- पंचायत संस्थांना स्वतःचे आर्थिक स्रोत निर्माण करण्यासाठी 'कर' (Tax) लावण्याचा सक्तीचा अधिकार द्यावा. - अनुसूचित जाती व जमातींना (SC/ST) त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असाव्यात. - राज्य मंत्रिमंडळात 'पंचायत राज' साठी स्वतंत्र मंत्री नेमावा.

फलित व अंमलबजावणी	■ अहवाल आल्यानंतर केंद्रातील जनता सरकार कोसळल्यामुळे या शिफारशींची राष्ट्रीय स्तरावर अंमलबजावणी होऊ शकली नाही. ■ परंतु, या शिफारशींचा आधार घेऊन कर्नाटक, पश्चिम बंगाल आणि आंध्र प्रदेश राज्यांनी त्यांच्या पंचायत कायद्यात बदल केले. पहिली द्विस्तरीय पंचायत 1984 मध्ये कर्नाटक राज्यात अस्तित्वात आली.
-------------------	--

तुलनात्मक मुद्दे	जी. व्ही. के. राव समिती (1985)	एल. एम. सिंघवी समिती (1986)	पी. के. थंगन समिती (1988)
स्थापना व नियुक्ती	25 मार्च 1985 (नियोजन आयोगामार्फत)	1986 (राजीव गांधींच्या काळात केंद्र शासनामार्फत)	1988 (संसदीय सल्लागार समितीची उपसमिती)
समितीचा उद्देश	ग्रामीण विकास व दारिद्र्य निर्मूलन कार्यक्रमांसाठी प्रशासकीय व्यवस्थेचे मूल्यमापन करणे.	लोकशाही विकासासाठी पंचायत राज संस्थांचे मजबुतीकरण आणि पुनरुज्जीवन करणे.	जिल्हा पातळीवरील योजनांसाठी राजकीय व कार्यकारी रचना कशी असावी याचा अभ्यास करणे.
सर्वाधिक महत्त्व (केंद्रबिंदू)	जिल्हा परिषद (जिल्हा स्तराला मध्यवर्ती महत्त्व). चार स्तरीय पंचायतराज स्थापावे.	ग्रामसभा व ग्रामपंचायत (खेड्यांच्या पुनर्रचनेवर भर).	जिल्हा परिषद (अधिक शक्तिशाली बनवावी).
घटनात्मक दर्जाची मागणी	केली नाही.	संस्थांना 'घटनात्मक दर्जा' द्यावा ही सर्वात मोठी मागणी केली.	संस्थांना 'घटनात्मक दर्जा' द्यावा अशी शिफारस केली.
कार्यकाळ व निवडणुका	निवडणुका नियमितपणे घ्याव्यात यावर भर दिला.	निवडणुका वेळेवर घेण्यासाठी स्वतंत्र 'पंचायत राज न्यायाधिकरणाची' स्थापना सुचवली.	संस्थांचा निश्चित कार्यकाळ 5 वर्षे असावा अशी ठोस शिफारस केली.
प्रशासकीय व इतर शिफारशी	'जिल्हा विकास आयुक्त' हे जिल्हाधिकाऱ्यापेक्षा वरिष्ठ दर्जाचे नवीन पद निर्माण करावे.	ग्रामपंचायती स्वयंपूर्ण व्हाव्यात यासाठी स्वतंत्र वित्तीय साधनांची तरतूद करावी.	संस्थांना निधी देण्यासाठी स्वतंत्र 'राज्य वित्त आयोग' स्थापन करावा.
आरक्षणाची शिफारस	जिल्हा परिषदेत SC, ST व महिलांसाठी (तसेच OBC) राखीव जागा असाव्यात.	न्याय पंचायतीची स्थापना करून ग्रामसभेला अधिकाधिक अधिकार द्यावेत.	(जिल्हा नियोजन व कार्यकारी रचनेवर अधिक भर). महिलांना आरक्षण द्यावे.
विशेष ओळख / फलित	यांनी तत्कालीन पंचायत व्यवस्थेचे वर्णन 'मुळाविना गवत' (Grass without roots) असे केले.	या समितीच्या अहवालावरूनच राजीव गांधी सरकारने 64 वे घटनादुरुस्ती विधेयक तयार केले.	या समितीनेही घटनात्मक दर्जावर जोर दिल्याने पुढील 73 व्या घटनादुरुस्तीचा मार्ग प्रशस्त झाला.

महाराष्ट्र राज्यस्तरीय समित्या

समिती	स्थापना	अहवाल	महत्त्वाची शिफारस
वसंतराव नाईक समिती	22 जून 1960	15 मार्च 1961	त्रिस्तरीय पंचायतराज - ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद
ल. ना. बोंगिरवार समिती	26 फेब्रुवारी 1970 (घोषणा)	15 सप्टेंबर 1971	न्यायपंचायती रद्द कराव्यात; ग्रामसेवक पदवीधर असावा.
बाबुराव काळे समिती	19 ऑक्टोबर 1980	1981 त्रुटी शोधण्यासाठी	IRDIP जिल्हा परिषदेकडे द्यावा.
प्रा. पी. बी. पाटील समिती	18 जून 1984	1986	सरपंचाची थेट निवड ग्रामसभेतील सदस्यांकडून; सरपंच कालावधी 5 वर्षे

वसंतराव नाईक समिती (महाराष्ट्र राज्यस्तरीय समिती)

मुद्दा / स्तर	तपशील / शिफारशी
■ राष्ट्रीय स्तरावरील बलवंतराय मेहता समितीच्या शिफारशींनंतर त्यावर पुनर्विचार करण्यासाठी व महाराष्ट्रात स्थानिक स्वराज्य संस्थेचे प्रारूप सुचविण्यासाठी.	
इतर नाव	'महाराष्ट्रातील लोकशाही विकेंद्रीकरण समिती'
स्थापना	22 जून 1960
अहवाल सादर	15 मार्च 1961
अंमलबजावणी	1 मे 1962
सचिव	पी. डी. साळवी
सदस्य (7)	भगवंत गाडे (ग्रामविकास मंत्री), मधुकरराव यार्दी, बाळासाहेब देसाई (शिक्षण मंत्री), एस. पी. मोहिते, दिनकरराव साठे, पी. जी. साळवी.
एकूण शिफारशी	226
महत्त्वाच्या शिफारशी (सामान्य)	1. त्रिस्तरीय पंचायतराजची स्थापना करावी. (गावपातळीवर = ग्रामपंचायत, गट = पंचायत समिती, जिल्हा = जिल्हा परिषद), जिल्हा परिषदेवर आमदार व खासदारांना घेवू नये. 2. 'जिल्हा निवड समितीची' स्थापना करावी. 3. संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम एकच असावा. (या आधारावरच 1961 चा कायदा). 4. जिल्हाधिकारीचा जिल्हा परिषदेमध्ये हस्तक्षेप नसावा.
जिल्हा परिषदेबाबत (Zilla Parishad)	1. जिल्हा परिषदेला अधिक महत्त्व द्यावे. (प्रमुख - IAS असावा). 2. जिल्हा परिषदेवर आमदार व खासदारांना (लोकसभा व विधानसभा सदस्य) सदस्यत्व देऊ नये. 3. जिल्हा परिषदेचे सदस्य 40 ते 60 असावेत. 4. एक अध्यक्ष व एक उपाध्यक्ष असावा. 5. 25 ते 30 हजार लोकसंख्येच्या विकासगटातून 1 सदस्याची निवड करावी. 6. जिल्हा परिषदेचा कारभार वेगवेगळ्या समित्यांमार्फत चालविला जावा.
पंचायत समितीबाबत (Panchayat Samiti)	1. BDO हा पंचायत समितीचा सचिव व प्रशासकीय प्रमुख असेल. 2. पंचायत समिती ही जिल्हा परिषद व ग्रामपंचायत यांच्यामधील दुवा म्हणून काम करेल.
ग्रामपंचायतीबाबत (Gram Panchayat)	1. प्रत्येक ग्रामपंचायतीसाठी एक ग्रामसेवक असावा. 2. 1000 लोकसंख्येमागे 1 ग्रामपंचायत असावी. 3. महसूल विभागणी ग्रामपंचायत व जिल्हापरिषद यात 30 : 70 या प्रमाणात करावी. 4. महसूलविषयक जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर सोपवावी.

ल. ना. बोंगिरवार समिती

मुद्दा	तपशील / माहिती
समितीचे नाव	ल. ना. बोंगिरवार समिती (दुसरे नाव: 'पंचायतराज पुनर्विलोकन समिती')
स्थापनेचा उद्देश	महाराष्ट्रातील पंचायतराजमधील त्रुटी शोधून काढण्यासाठी व त्यावर उपाययोजना सुचविण्यासाठी.
घोषणा	26 फेब्रुवारी 1970
स्थापना	2 एप्रिल 1970

सदस्य संख्या	11
अहवाल सादर	15 सप्टेंबर 1971
समितीचे सचिव	श्री. व्ही. व्ही. मंडलेकर

महत्वाच्या शिफारशी

1. ग्रामपंचायतीचा कार्यकाळ 5 वर्ष करवा.
2. ग्रामसभेच्या वर्षातून 2 बैठका घेण्यात याव्यात.
3. ग्रामपंचायत स्थापण्याकरिता किमान लोकसंख्या 500 असावी.
4. न्याय पंचायती रद्द करण्यात याव्यात.
5. 'सरपंच समितीची' स्थापना करावी.
6. पंचायत समितीची वर्गवारी : A, B, C अशी करावी.
7. 'जिल्हा नियोजन व विकास मंडळे' स्थापन करावीत.
8. नियोजन व पुनर्विलोकन समिती स्थापन करावी.
9. ग्रामसेवक पदवीधर असावा / ग्रामसेवकाची पात्रता पदवी असावी. (2017 ला लागू).
10. कृषी उद्योग निगमची स्थापना करावी.
11. जिल्हा परिषदेत पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय समिती स्थापन करणे.
12. जिल्हा परिषदेचा CEO सहसा 3 वर्षांपर्यंत असावा.
13. जिल्हा परिषदेत Dy. CEO हे पद निर्माण करावे.
14. सहकार हा विषय जिल्हापरिषदेकडून राज्यशासनाकडे हस्तांतरित करावा.
15. आश्रमशालेचा 100% खर्च राज्यशासनाने करून या शाळा जिल्हापरिषदेकडे हस्तांतरित कराव्यात.
16. वर्षात किमान दोन ग्रामसभा घ्याव्यात.

अभ्यासाचे मुद्दे	बाबुराव काळे समिती	प्रा. पी. बी. पाटील समिती
समितीचे स्वरूप	ग्रामविकास मंत्री	'महाराष्ट्र पंचायतराज पुनर्विलोकन समिती'
स्थापना	19 ऑक्टोबर 1980	18 जून 1984
अहवाल सादर	1981 (त्रुटी शोधण्यासाठी)	1986
प्रमुख उद्देश	'जिल्हा परिषद अध्यक्ष व CEO' यांचे अधिकार निश्चित करणे.	पंचायतराज व्यवस्थेचे पुनर्विलोकन करणे.
प्रमुख शिफारशी	1. IRDP जिल्हा परिषदेकडे द्यावा. 2. ग्रामसेवक : 2 पेक्षा अधिक ग्रामपंचायतीचा कारभार असू नये. 3. शिक्षक : कामाचे ठिकाण 15 किमीच्या आत असावे (राहत्या ठिकाणापासून). 4. BDO वर्ग- 1 अधिकारी असावा.	1. सरपंच : थेट निवड ग्रामसभेतील सदस्यांकडून व्हावी (ग्रा.प. सदस्यांकडून नको). कार्यकाळ 5 वर्षे असावा, 2 हजार लोकसंख्येमागे एक ग्रामपंचायत असावी. 2. ग्रामसभा : वर्षातून 4 वेळा व्हावी. 3. महिला आरक्षण : जि. प. मध्ये 1/4 जागा महिलांसाठी राखीव; महिला व बालकल्याण समिती स्थापन करावी. 4. कायदे एकरूपीकरण : मुंबई ग्रा. प. अधिनियम व महाराष्ट्र जि.प. व पं.स. अधिनियम यांचे एकरूपीकरण करावे. 5. प्रतिनिधित्व : जि.प. वर आमदार व खासदार नकोत. 6. जि.प. अध्यक्ष : राज्यमंत्र्यांचा दर्जा द्यावा (1995 ला लागू). 7. राज्य विकास मंडळ स्थापन करावे.

2. गांधीवादी प्रकल्प आणि त्यांची ठिकाणे (जोड्या/तुलना)

गांधीवादी प्रकल्पाचे नाव	प्रकल्पाचे ठिकाण
गांधी निकेतन	तिरचूनगोडी
कस्तुरबा आश्रम	त्रिचूर
गांधी ग्राम	दिंडीगल
गांधी सेवासदन	पेरुर
गांधी निकेतन	कालुपारी

क्र.	राज्याचे नाव	अंमलबजावणी	विशेष नोंद / महत्त्वाची माहिती
1	राजस्थान	2 ऑक्टोबर 1959	देशातील पहिले राज्य. पंडित जवाहरलाल नेहरू यांच्या हस्ते नागौर जिल्ह्यात उद्घाटन.
2	आंध्र प्रदेश	1 नोव्हेंबर 1959	संपूर्ण राज्यात एकाच वेळी पंचायत राज लागू करणारे पहिले राज्य. (महबूबनगर जिल्ह्यात सुरुवात)
3	आसाम	1960	आसाम पंचायत कायदा 1959 नुसार अंमलबजावणी.
4	मद्रास (तामिळनाडू)	1960	मद्रास पंचायत कायदा 1958 नुसार अंमलबजावणी. (या राज्याने सुरुवातीला द्विस्तरीय व्यवस्था स्वीकारली होती).
5	कर्नाटक (म्हैसूर)	1960	म्हैसूर ग्रामपंचायत आणि स्थानिक मंडळे कायदा 1959 नुसार अंमलबजावणी.
6	ओडिशा	1961	पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कायदा 1959 नुसार अंमलबजावणी.
7	पंजाब	1961	पंजाब पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद कायदा 1961 नुसार.
8	उत्तर प्रदेश	1961	क्षेत्र समिती आणि जिल्हा परिषद कायदा 1961.
9	महाराष्ट्र	1 मे 1962	देशातील नववे राज्य. 'महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961' नुसार अंमलबजावणी. वसंतराव नाईक समितीच्या शिफारशीवर आधारित भक्कम त्रिस्तरीय व्यवस्था.
10	गुजरात	1 एप्रिल 1963	(माहितीसाठी : महाराष्ट्रानंतरचे दहावे राज्य. रसिकलाल पारीख समितीच्या शिफारशीनुसार)
11	पश्चिम बंगाल	1964	(माहितीसाठी : अकरावे राज्य. चार-स्तरीय व्यवस्था स्वीकारली होती)

73 वी व 74 वी घटनादुरुस्ती (73rd & 74th Amendment)

पार्श्वभूमी

- **1989** : राजीव गांधी सरकारने लोकसभेत 64 वे व 65 वे घटनादुरुस्ती विधेयक सादर केले - लोकसभेत मंजूर पण राज्यसभेत 3 मतांनी फेटाळले.
- **1990** : व्ही. पी. सिंग सरकारने विधेयक संसदेत मांडले - सरकार पडल्याने लोप.
- **1991** : नरसिंहराव सरकार - दोन विधेयके संसदेत मांडली.
 - 72 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 1991 - ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांशी संबंधित.
 - 73 वी घटनादुरुस्ती विधेयक 1991 - शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेशी संबंधित.
- लोकसभेने **22 डिसेंबर 1992** ला तर राज्यसभेने **23 डिसेंबर 1992** ला संमत केले.

- 17 घटकराज्यांनी संमती दिली. बिहार व प. बंगाल राज्यांनी विरोध दर्शवला.
- राष्ट्रपतींची मंजूरी : 20 एप्रिल 1993
- 73 वी घटनादुरुस्ती कायदा - 1992 चा अमल : 24 एप्रिल 1993 पासून अंमलात.
- 74 वी घटनादुरुस्तीचा अमल: 1 जून 1993 पासून अंमलात.

73 व्या व 74 व्या घटनादुरुस्तीची तुलनात्मक माहिती

73 वी आणि 74 वी घटनादुरुस्ती

विषय / मुद्दा	73 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 (पंचायतराज / ग्रामीण)	74 वी घटनादुरुस्ती कायदा, 1992 (नगरपालिका / नागरी)
मूळ विधेयक	72 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 1991	73 वे घटनादुरुस्ती विधेयक, 1991
अंमलबजावणी (लागू)	24 एप्रिल 1993 (राष्ट्रीय पंचायतराज दिन)	1 जून 1993
समाविष्ट भाग व अनुसूची	भाग 9 (Part IX) नव्याने समाविष्ट. अनुसूची 11 (29 विषय).	भाग 9 अ (Part IX-A) नव्याने समाविष्ट. अनुसूची 12 (18 विषय).
कलमांचा विस्तार	कलम 243 ते 243 (O)	कलम 243 (P) ते 243 (ZG)
व्याख्या (Definitions)	कलम 243 : जिल्हा, ग्रामसभा, मधली पातळी, पंचायत, पंचायत क्षेत्र, ग्राम इ. व्याख्या.	कलम 243 (P): समिती, जिल्हा, महानगर क्षेत्र, नगरपालिका, पंचायत इ. व्याख्या.
ग्रामसभा / प्रभाग समिती	कलम 243 (A) - ग्रामसभा : ग्रामपंचायतीच्या क्षेत्रातील सर्व नोंदणीकृत मतदारांची मिळून ग्रामसभा बनते. (राज्य विधिमंडळ अधिकार ठरवते).	कलम 243 (S) - प्रभाग (Ward) समित्या: 3 लाख किंवा त्यापेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या नगरपालिका क्षेत्रात स्थापन केल्या जातात.
संस्थांची स्थापना	कलम 243 (B) : त्रिस्तरीय पद्धती (ग्राम, तालुका, जिल्हा पातळी). (अपवाद : 20 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या राज्यात 'मधल्या पातळीवरील' पंचायत स्थापन करण्याची सक्ती नाही - उदा. गोवा, सिक्कीम, मणिपूर).	कलम 243 (Q): 3 प्रकारच्या नगरपालिका: 1. नगरपंचायत (ग्रामीण ते शहरी संक्रमण क्षेत्र) 2. नगरपरिषद (लहान नागरी क्षेत्र) 3. महानगरपालिका (मोठ्या नागरी क्षेत्रासाठी). (अपवाद : राज्यपालांनी 'औद्योगिक वसाहत' जाहीर केल्यास तेथे नगरपालिका स्थापन करता येत नाही).
संस्थांची रचना	कलम 243 (C) : ■ सदस्य निवड : तिन्ही स्तरांवर सदस्यांची 'थेट जनतेतून' निवड. ■ अध्यक्ष निवड : ग्रामपातळीवर राज्याच्या कायद्यानुसार, तर मधल्या व जिल्हा पातळीवर सदस्यांमधून (अप्रत्यक्षरीत्या).	कलम 243 (R) : ■ सदस्य निवड : सर्व सदस्य जनतेतून थेट निवडले जातील. ■ अध्यक्ष निवड : राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे ठरवेल.

जागांचे आरक्षण	कलम 243 (D) : ■ SC/ST : लोकसंख्येच्या प्रमाणात. (त्यातील 1/3 महिलांसाठी राखीव). ■ महिला : एकूण जागांपैकी 1/3 जागा राखीव. (महाराष्ट्रात 2011 पासून 50% आरक्षण). ■ OBC : घटनेत सक्ती नाही, पण राज्य ठरवू शकते (महाराष्ट्रात 27%).	कलम 243 (T) : ■ SC/ST : लोकसंख्येच्या प्रमाणात. (त्यातील 1/3 महिलांसाठी राखीव). ■ महिला : एकूण जागांपैकी 1/3 जागा राखीव. (महाराष्ट्रात 2011 पासून 50% आरक्षण). ■ OBC : राज्य विधिमंडळ ठरवू शकते (महाराष्ट्रात 27%).
कालावधी (कार्यकाळ)	कलम 243 (E) : पहिल्या बैठकीपासून 5 वर्षे. मुदतपूर्व विसर्जित झाल्यास 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक (उर्वरित काळ 6 महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास निवडणूक घेण्याची गरज नाही).	कलम 243 (U) : पहिल्या बैठकीपासून 5 वर्षे. मुदतपूर्व विसर्जित झाल्यास 6 महिन्यांच्या आत निवडणूक घेणे बंधनकारक (उर्वरित काळ 6 महिन्यांपेक्षा कमी असल्यास गरज नाही).
सदस्यांची अपात्रता	कलम 243 (F) : वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास अपात्र. राज्य विधिमंडळाने ठरवून दिलेल्या कायद्यानुसार प्राधिकारी अपात्रता ठरवतो.	कलम 243 (V) : वय 21 वर्षांपेक्षा कमी असल्यास अपात्र. (इतर अटी राज्याच्या कायद्यानुसार).
अधिकार आणि जबाबदाऱ्या	कलम 243 (G) : आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय योजना. अनुसूची 11 मधील 29 विषयांची अंमलबजावणी करणे.	कलम 243 (W) : आर्थिक विकास व सामाजिक न्याय योजना. अनुसूची 12 मधील 18 विषयांची अंमलबजावणी करणे.
कर लादणे व निधी	कलम 243 (H) : राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार कर, शुल्क, फी आकारणीचा अधिकार. राज्याच्या संचित निधीतून सहायक अनुदान.	कलम 243 (X) : राज्य विधिमंडळाच्या कायद्यानुसार कर, शुल्क, फी आकारणीचा अधिकार. राज्याच्या संचित निधीतून सहायक अनुदान.
राज्य वित्त आयोग	कलम 243 (I) : राज्यपाल दर 5 वर्षांनी आर्थिक स्थितीचे पुनर्विलोकन करण्यासाठी वित्त आयोग स्थापन करतील.	कलम 243 (Y) : राज्यपाल दर 5 वर्षांनी वित्त आयोग स्थापन करतील.
लेखापरीक्षण (Audit)	कलम 243 (J) : राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करेल त्याप्रमाणे.	कलम 243 (Z) : राज्य विधिमंडळ कायद्याद्वारे तरतूद करेल त्याप्रमाणे.
राज्य निवडणूक आयोग	कलम 243 (K) : निवडणुकांचे संचलन, नियंत्रण व मतदार याद्या तयार करण्यासाठी.	कलम 243 (ZA) : नगरपालिकांच्या निवडणुकांसाठी (कलम 243 K नुसार स्थापन झालेलाच आयोग येथे काम पाहतो).
केंद्रशासित प्रदेशांना लागू	कलम 243 (L) : राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार अपवाद/बदलांसह लागू.	कलम 243 (ZB) : राष्ट्रपतींच्या सूचनेनुसार अपवाद/बदलांसह लागू.
कायदा लागू नसलेली क्षेत्रे (अपवाद)	कलम 243 (M) : कलम 244 (1) व (2) मधील अनुसूचित व जनजाती क्षेत्रे. नागालँड, मेघालय, मिझोराम आणि मणिपूरचे पहाडी क्षेत्र, तसेच पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग गोरखा पहाडी परिषद यांना लागू नाही. (टीप: 83 वी घटनादुरुस्ती 2000 नुसार अरुणाचल प्रदेशात SC आरक्षणाची तरतूद लागू नाही).	कलम 243 (ZC) : कलम 244 मधील अनुसूचित व जनजाती क्षेत्रे. पश्चिम बंगालमधील दार्जिलिंग गोरखा पहाडी क्षेत्र यांना लागू नाही.
विद्यमान कायदे अस्तित्वात राहणे	कलम 243 (N) : घटनादुरुस्ती अंमलात आल्यापासून जास्तीत जास्त 1 वर्ष जुने कायदे अस्तित्वात राहतील (जर ते विसंगत असतील).	कलम 243 (ZF) : घटनादुरुस्ती अंमलात आल्यापासून जास्तीत जास्त 1 वर्ष जुने कायदे अस्तित्वात राहतील.
न्यायालयाच्या हस्तक्षेपास मनाई	कलम 243 (O) : मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा जागांच्या वाटणीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.	कलम 243 (ZG) : मतदारसंघाचे परिसीमन किंवा जागांच्या वाटणीला न्यायालयात आव्हान देता येत नाही.

अभ्यासाचा मुद्दा / घटक	सविस्तर आणि परीक्षेभिमुख माहिती
1. पार्श्वभूमी व स्थापना	■ सुरुवात : महाराष्ट्र राज्यात 1972 पासून. ■ घटनेतील तरतूद : 74 व्या घटनादुरुस्तीनुसार कलम 243 (ZD) मध्ये तरतूद. ■ कायदा : याला कायदेशीर स्वरूप देण्यासाठी 'महाराष्ट्र जिल्हा नियोजन समिती (रचना व कार्ये) अधिनियम, 1998' संमत करण्यात आला.
2. समितीचे पदाधिकारी	■ अध्यक्ष : जिल्ह्याचे पालकमंत्री (Guardian Minister). ■ उपाध्यक्ष : संबंधित विभागाचे विभागीय आयुक्त (Divisional Commissioner). ■ सदस्य-सचिव : संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी (Collector).
3. सदस्य संख्या (लोकसंख्येनुसार)	■ जिल्ह्याच्या लोकसंख्येनुसार समितीची सदस्य संख्या 30, 40 किंवा 50 असते : ■ 20 लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या = 30 सदस्य ■ 20 लाख ते 30 लाख लोकसंख्या = 40 सदस्य ■ 30 लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या = 50 सदस्य
4. सदस्यांचे प्रकार व प्रमाण	■ समितीत 4 प्रकारचे सदस्य असतात (निर्वाचित, नियुक्त, पदसिद्ध, विशेष आमंत्रित). ■ सर्वात महत्त्वाचा नियम (80% प्रमाण) : समितीच्या एकूण सदस्य संख्येच्या किमान 4/5 (80%) सदस्य हे जिल्हा परिषद व नगरपालिकांच्या (शहरी व ग्रामीण) निर्वाचित सदस्यांमधून निवडले जातात. (हे प्रमाण जिल्ह्याच्या ग्रामीण आणि शहरी लोकसंख्येच्या गुणोत्तरात असते).
5. आरक्षण	■ समितीच्या सदस्यांपैकी SC / ST / OBC यांच्याकरिता लोकसंख्येच्या प्रमाणात जागा राखीव असतात. ■ महिला आरक्षण : एकूण राखीव जागांपैकी 50% जागा महिलांकरिता राखीव असतात.
6. बैठका (Meetings)	■ एका वित्तीय वर्षात (Financial Year) 4 पेक्षा जास्त बैठका घेण्यात येऊ नयेत. (म्हणजेच साधारणपणे दर 3 महिन्यांनी 1 बैठक). ■ वर्षातून किमान 2 बैठका घेणे अनिवार्य असते.
7. राजीनामा आणि पदच्युती	■ राजीनामा : समितीचे सदस्य आपला राजीनामा राज्य सरकारकडे (State Govt) देतात. ■ पदच्युती : सदस्यांना पदावरून काढून टाकण्याचा अधिकार केवळ राज्य शासनाला आहे.
8. समितीची प्रमुख कार्ये	1. जिल्ह्यातील पंचायतीने (ZP, PS, GP) आणि नगरपालिकांनी तयार केलेल्या योजनांचे एकत्रीकरण करणे. 2. संपूर्ण जिल्ह्याकरिता 'विकास योजनेचा मसुदा' (Draft Development Plan) तयार करणे. 3. तयार केलेला विकास योजनेचा मसुदा अंतिम मंजूरीसाठी राज्य शासनाकडे (State Government) पाठवणे. 4. संपूर्ण जिल्ह्याकरिता (पंचायती व नगरपालिकांसाठी एकत्रित) पंचवार्षिक योजना तयार करणे. 5. नैसर्गिक साधनसंपत्ती, पाणी, पर्यावरण आणि पायाभूत सुविधांचा एकत्रित विचार करून नियोजन करणे.

अभ्यासाचा मुद्दा / घटक	सविस्तर माहिती
1. स्थापना व कायदेशीर दर्जा	■ स्थापना : 26 एप्रिल 1994. ■ दर्जा : घटनात्मक दर्जा (कलम 243 Z(A) व 243 (K) नुसार). ■ मुख्य कार्यालय (Head Office) : मुंबई.
2. निवडणूक आयुक्त : पदाविषयी माहिती	■ नेमणूक : राज्यपालांद्वारे. ■ शपथ : राज्यपाल देतात. ■ राजीनामा : राज्यपालांकडे सोपवतात. ■ पदमुक्ती (काढून टाकणे) : राष्ट्रपतींद्वारे (उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशाप्रमाणे). ■ कार्यकाल : 5 वर्षे. ■ पदाचा दर्जा : राज्याचा मुख्य सचिव / प्रधान सचिव यांच्याप्रमाणे.
3. आयोगाची कार्ये व वैशिष्ट्ये	■ प्रमुख कार्य : राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (ग्रामीण व नागरी - उदा. ग्रामपंचायत, जि.प., नगरपालिका इ.) निवडणुका घेणे. ■ EVM चा वापर : महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 2004 पासून Electronic Voting Machine (EVM) चा वापर होत आहे.
4. आतापर्यंतचे निवडणूक आयुक्त	■ 1 ले : दे. ना. चौधरी (1994 - 1999) ■ 2 रे : य. ल. राजवाडे (1999 - 2004) ■ 6 वे : यु. पी. एस. मदान (5 सप्टें. 2019 ते 4 सप्टें. 2024) ■ 7 वे : दिनेश टी. वाघमारे (28 जानेवारी 2025 पासून पुढे)
5. 7 वे आयुक्त : दिनेश वाघमारे (विशेष माहिती)	■ मूळ गाव/जिल्हा : वर्धा. ■ अधिकारी : 1994 च्या बॅचचे IAS अधिकारी. ■ पदभार : 28 जानेवारी 2025 रोजी स्वीकारला (6 वे आयुक्त यु. पी. एस. मदान यांच्यानंतर). ■ शिक्षण : 1. B.Tech (Electronic Engineering) - विश्वेश्वरय्या कॉलेज, नागपूर. 2. M.Tech (Computer Science) - IIT खरगपूर. 3. M.Sc. (Development Project Planning) - Bradford University, U.K. ■ पुरस्कार : 1. नवभारत गव्हर्नन्स अवॉर्ड, 2. CSR India 2021 Award, 3. स्कॉच गोल्ड अवॉर्ड.
6. तुलनात्मक नोंद : भारतीय निवडणूक आयोग	■ स्थापना : कलम 324 नुसार. ■ कार्य : राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा व विधान परिषद यांच्या निवडणुका घेणे. (लक्षात ठेवा : राज्याच्या विधानसभा/विधानपरिषदेच्या निवडणुका राज्य निवडणूक आयोग घेत नाही).

मुख्य विषय	मुद्दा / तपशील	सविस्तर माहिती
राज्य वित्त आयोग	घटनात्मक तरतूद	243(I) (73 वी घटनादुरुस्ती) / 243(Y) (74 वी घटनादुरुस्ती)
	स्थापना	23 एप्रिल 1994.
	नियुक्ती / स्थापना	दर 5 वर्षांनी राज्यपालांद्वारे स्थापन केले जाते.
	रचना	1 अध्यक्ष व इतर राज्यपाल ठरवतील इतके सदस्य असतात.
	कार्यकाळ	5 वर्षे.
	राजीनामा / पदच्युती	राज्यपाल.
	पात्रता	1. उच्च न्यायालयातील न्यायाधीश होण्याची पात्रता असावी. 2. सार्वजनिक क्षेत्रातील अनुभवी. 3. प्रशासन व अर्थशास्त्राचे विशेष ज्ञान असावे. 4. सरकारी खात्यांतील वित्तीय बाबींचे विशेष ज्ञान असावे.
राज्य वित्त आयोगाचे अध्यक्ष	1 ले (1994 - 1996)	शांताराम घोलप
	2 रे (1999 - 2005)	श्री. कामतुडकर
	3 रे (2005 - 2010)	सतीश त्रिपाठी
	4 थे (2010 - 2015)	जे. पी. डांगे
	5 वे (2019 - 2024)	व्ही. गिरीराज
	6 वे (2026 - 2031)	डॉ. नितीन करीर
महानगर नियोजन समिती	कलम	243 (ZE)
	उद्देश	प्रत्येक महानगराकरिता (विकास योजनेसाठी) स्थापन केली जाते.
	स्वरूप	74 व्या घटनादुरुस्ती (Amd) नुसार - ही एक घटनात्मक संस्था आहे.
	राज्यशासनाचे अधिकार	राज्यशासन या समितीच्या बाबत पुढील तरतुदी करू शकते: अ. समितीची स्थापना. ब. समितीची कार्ये. क. समितीचे सदस्य भरण्याची रीत. ड. समितीत भारत सरकार, राज्यशासन, संबंधित स्थानिक प्राधिकारणे व संस्थांचे प्रतिनिधित्व.
	कार्यपद्धती	ही समिती विकास योजना तयार करताना राज्यशासनाच्या आदेशाने नमूद केलेल्या संस्था व संघटना यांच्याशी विचारमसलत करेल.
	अहवाल / मान्यता	अध्यक्ष समितीने सुचवलेली विकास योजना राज्यशासनाकडे पाठवतील.

ग्रामपंचायत अधिनियम 1958	जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961	मनपा अधिनियम 1949
■ कलम 5 : ग्रामपंचायती स्थापना ■ कलम 7 : ग्रामसभेच्या बैठका ■ कलम 30 : सरपंच ■ कलम 30(A) : उपसरपंच ■ कलम 35 : अविश्वास प्रस्ताव ■ कलम 49 : ग्रामविकास समित्या ■ कलम 57 : ग्रामनिधी ■ कलम 60 : ग्रामसेवक ■ कलम 145 : ग्रामपंचायत विसर्जन	■ कलम 6 : जिल्हा परिषद स्थापना ■ कलम 54 : अध्यक्षचे अधिकार ■ कलम 56 : पंचायत समिती स्थापना ■ कलम 76 : PS सभापतीची कार्ये ■ कलम 77(A) : सरपंच समिती ■ कलम 79(A) : जलव्यवस्थापन समिती ■ कलम 94 : CEO ची नेमणूक ■ कलम 95 : CEO चे अधिकार ■ कलम 97 : BDO ची नेमणूक ■ कलम 98 : BDO ची कर्तव्ये	■ कलम 5 : मनपाची रचना ■ कलम 5(A) : जागांचे आरक्षण ■ कलम 19 : महापौर व उपमहापौर ■ कलम 19(1)A : सभागृह नेता ■ कलम 19(1)AA : विरोधी पक्षनेता ■ कलम 36 : आयुक्ताची नेमणूक ■ कलम 45(A) : मनपा मुख्य लेखापरीक्षक ■ कलम 72(A) : नागरिकांचा जाहीरनामा ■ कलम 91 : विशेष निधीची स्थापना

ग्रामपंचायत (Gram Panchayat)

- भारतीय संविधान : कलम 40 (राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे) आणि भाग 9 मधील कलम 243(B).
- महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम, 1958 : कलम 5 नुसार प्रत्येक महसुली गावासाठी ग्रामपंचायतीची स्थापना केली जाते.

A. गावाची लोकसंख्या व सदस्य संख्या

गावाची लोकसंख्या	सदस्य संख्या	गावाची लोकसंख्या	सदस्य संख्या
1500 पेक्षा कमी	7	1500 पेक्षा कमी	7
1501 ते 3000	9	1501 ते 3000	9
3001 ते 4500	11	3001 ते 4500	11
4501 ते 6000	13	4501 ते 6000	13
6001 ते 7500	15	6001 ते 7500	15
7501 पेक्षा जास्त	17	7501 पेक्षा जास्त	17

सरपंच

- सरपंचाची पात्रता : गावाच्या मतदार यादीत नाव, किमान वय 21 वर्षे असावे.
- 7 वी उत्तीर्ण / त्या समकक्ष पात्रता (जन्म 1 जानेवारी 1995 नंतर असेल तर)
- थेट जनतेतून सरपंच व सदस्यांमधून उपसरपंच निवडीची पद्धत : जुलै 2022 च्या मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार
- एकूण सदस्य : 7 ते 17 (5 ते 31 केंद्रस्तरीय). जर सरपंच जनतेतून थेट निवडला असेल तर तो पदसिद्ध सदस्य असतो. निर्वाचित सदस्य संख्या जिल्हाधिकारी ठरवतात (लोकसंख्येनुसार).

ग्रामसभा (Article 243A)

- कोणाला समजावे : गावाच्या मतदार यादीत नाव असलेल्या (18 वर्षांवरील) व्यक्तींची मिळून बनलेली सभा असते.
- वर्षातून बैठका : 4 (ग्रामसभेच्या दोन बैठकांत 4 महिन्यांपेक्षा अधिक अंतर नसावे)

- वित्तीय वर्ष सुरु झाल्यापासून 2 महिन्यांच्या आत पहिली सभा तर दुसरी सभा प्रत्येक वर्षाच्या नोव्हेंबर महिन्यात होते.
- ग्रामसभेची गणपूर्ती : ग्रामसभेच्या एकूण पदसंख्येच्या 15% किंवा 100 व्यक्ती याची कमी संख्या.
- ग्रामसभेची नोटीस : सर्वसाधारण सभेची किमान 7 दिवस आगोदर तर विशेष सभेची 4 दिवस आगोदर देण्यात येते.

D. अविश्वास ठराव - सरपंच

- निवडीपासून 2 वर्षांच्या आत अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.
- मुदत संपण्यापूर्वी लागतच्या 6 महिने आगोदर अविश्वास ठराव मांडता येत नाही.
- अविश्वास ठरावाचे बहुमत = $3/4$ लागते.
- विशेष सभेची मागणी - तहसिलदारांकडे ($2/3$ सदस्यांनी मागणी केल्यास) व अध्यक्षही तहसिलदार असतात.

6. पंचायत समिती (Panchayat Samiti)

- कायदा : महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार.
- स्थापना : प्रत्येक विकास गटाकरिता एक पंचायत समिती
- ही ग्रामपंचायत व जिल्हा परिषद यातील दुवा म्हणून काम करेल.
- पदसिद्ध सचिव : गटविकास अधिकारी (BDO) असतो.
- सभापती / उपसभापती यांची निवड : निर्वाचित सदस्यांमधून अडीच वर्षासाठी होते.
- सभापती पदाला आरक्षण आहे पण उपसभापती पदाला नाही.

A. सभा/बैठका

- वर्षातून 12 (अंतर 1 महिन्यापेक्षा अधिक असू नये) होतात.
- बैठकाचा अध्यक्ष - सभापती, त्यांच्या अनुपस्थितीत उपसभापती
- गणपूर्ती : $1/3$ सदस्य असणे गरजेचे

B. पंचायत समितीच्या अविश्वास ठराव

- $1/3$ सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे मागणी केल्यास 7 दिवसांत नोटीस तर 30 दिवसांच्या आत विशेष सभा बोलावतात.
- ठराव जर $2/3$ बहुमताने मंजूर झाल्यास यांचे पद रिक्त होते. पण सभापती पद महिलांना राखीव असल्यास त्यांना पदावरून दूर करताना $3/4$ बहुमत लागेल.
- अविश्वास ठराव कधी मांडता येत नाही : निवडीपासून 6 महिन्यांच्या आत व फेटाळल्यापासून 1 वर्षापर्यंत.

जिल्हा परिषद

- जिल्हा परिषद स्थापना : 1 मे 1962
- कायदा : पंचायत समितीप्रमाणेच (जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961)
- निर्वाचित सदस्य : 50 ते 75 (ऑगस्ट 2022 नुसार)

ZP च्या सभा

- एका वर्षात 4 होतात.
- दोन सभांत 3 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे.
- सर्वसाधारण सभेची नोटीस = 15 दिवस आगोदर तर विशेष सभा = 10 दिवस आगोदर (गणसंख्या = $1/3$ लागते.)

- निवड - निर्वाचित सदस्यांपैकी निवडतात.
- कालावधी - अडीच वर्षे मिळतो.
- अध्यक्ष पदाला आरक्षण आहे पण उपाध्यक्ष पदाला आरक्षण नाही.

अविश्वास ठराव (अध्यक्ष व उपाध्यक्षांवर)

- विशेष सभेची मागणी 1/3 सदस्यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे केल्यास (त्यांनी न बोलावल्यास विभागीय आयुक्त बोलावतात).
- बहुमत : 2/3 (किमान) व महिलांकरिता राखीव असल्यास 3/4 बहुमताने पारित झाल्यास पदावरून दूर व्हावे.
- जिल्हा परिषद विसर्जित करण्याचा अधिकार : राज्यशासनाला असतो.

महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे अधिनियम

संस्था	अधिनियम
ग्रामपंचायत	महाराष्ट्र ग्रामपंचायत अधिनियम 1958
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती	जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961
महानगरपालिका	महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949
बृहन्मुंबई	वेगळा कायदा 1888
नागपूर मनपा	1948 चा कायदा

महानगरपालिका (Municipal Corporation)

पार्श्वभूमी व घटनात्मक तरतूद :

- 74 वी घटनादुरुस्ती, 1992 अंतर्गत भाग 9-A (Article 243P ते 243ZG) नुसार स्थापना.
- संबंधित अनुच्छेद -
- 243Q - नगरपालिकांचे वर्गीकरण व गठन.
- 243R - सदस्यांची निवड व रचना.
- 243T - निवडणुका व आरक्षण.
- 243ZE - महानगर नियोजन समिती (Metropolitan Planning Committee).

महाराष्ट्रातील महानगरपालिकांचे वर्गीकरण :

- राज्य शासनाने लोकसंख्या व इतर निकषांनुसार महानगरपालिकांचे 4 गट केले आहेत.

वर्ग	उदाहरणे	मनपा लोकसंख्या	सदस्य संख्या
अ (A)	नागपूर, पुणे, ठाणे, नाशिक, पिंपरी-चिंचवड	3 ते 6 लाख	65 ते 85
ब (B)	अमरावती, सोलापूर, कोल्हापूर, औरंगाबाद	6 ते 12 लाख	85 ते 115
क (C)	परभणी, लातूर, चंद्रपूर, धुळे	12 ते 24 लाख	115 ते 151
ड (D)	जालना (नव्याने रूपांतरित), अन्य लहान महानगरपालिका	24 ते 30 लाख	151 ते 161
		30 लाखाहून अधिक	161 ते 175

- महाराष्ट्र शासनाने नुकतेच जालना नगरपरिषद (Nagar Parishad) या शहराचे महानगरपालिकेत रूपांतर केले आहे.

रचना (Composition) :

- सदस्य (नगरसेवक/Corporators) – प्रभागातून प्रत्यक्ष निवड.
- राखीव जागा – महिलांसाठी 50%, मागासवर्गीय (OBC) 27%, अनुसूचित जाती व जमातीसाठी लोकसंख्येच्या प्रमाणात.
- मुदत – 5 वर्षे.
- महापौर (Mayor) – नगरसेवकांमधून अडीच वर्षासाठी निवड; पद राखीव.
- उपमहापौर (Deputy Mayor) – अडीच वर्षासाठी.
- प्रशासकीय प्रमुख – आयुक्त (Commissioner) – भारतीय प्रशासकीय सेवेतील (IAS) अधिकारी; राज्य शासन नियुक्ती.

समित्या :

- स्थायी समिती (Standing Committee) – सर्वात महत्वाची; अर्थसंकल्पीय व धोरणात्मक निर्णय.
- विषय समित्या – सार्वजनिक बांधकाम, आरोग्य, शिक्षण, पाणीपुरवठा इ.
- प्रभाग समित्या (Ward Committees) – मोठ्या शहरांमध्ये.
- महानगर नियोजन समिती (Article 243ZE) – मुंबई महानगर क्षेत्रासाठी; मुख्यमंत्री अध्यक्ष असतात.

महत्त्वाचे तथ्य :

- भारतातील पहिली महानगरपालिका – मुंबई (1888).
- महाराष्ट्रातील सर्वात मोठी महानगरपालिका – बृहन्मुंबई महानगरपालिका (Mumbai MCGM).
- PESA कायदा (1996) अनुसूचित क्षेत्रातील नगरपालिकांना लागू नाही; तो फक्त ग्रामपंचायतींसाठी आहे.
- राज्य वित्त आयोगाचा निधी महानगरपालिकांनाही मिळतो.

नगर परिषद (Municipal Council) :

- स्थापना : लोकसंख्या आधारित – 1 लाखापेक्षा अधिक (A वर्ग), 40,000 ते 1,00,000 (B वर्ग), 40,000 पेक्षा कमी (C वर्ग).
- सदस्य संख्या : किमान 17, कमाल 65.
- राखीव : महिला 50%, OBC 27%, SC/ST लोकसंख्येनुसार.
- पदाधिकारी : नगराध्यक्ष व उपाध्यक्ष (अडीच वर्षासाठी निवड, राखीव पदे क्रमाने).
- प्रशासकीय प्रमुख : मुख्याधिकारी (Chief Officer), राज्य शासनाद्वारे नियुक्त.
- प्रभाग समित्या : 3 लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या परिषदांमध्ये स्थापना.
- नियंत्रण : राज्य शासनाला अकार्यक्षम परिषद बरखास्त करता येते (6 महिन्यांत निवडणुका बंधनकारक).

नगर पंचायत (Nagar Panchayat)

- 74वी घटनादुरुस्ती अंतर्गत स्थापना.
- ग्रामीण ते नागरी संक्रमण अवस्थेतील क्षेत्रासाठी.
- लोकसंख्या : 10,000 ते 25,000.
- सदस्य संख्या : 9 ते 30.
- कार्यकारी अधिकारी राज्य शासनाद्वारे नियुक्त.
- 50% लोकसंख्या बिगरकृषी व्यवसायर अवलंबून असावी. जर मनपा पासून 20 किमी पेक्षा कमी अंतर असेल.
- 25% लोकसंख्या बिगरकृषी व्यवसायावर अवलंबून असावे. जर मनपा क्षेत्रापासून अंत 20 किमी पेक्षा जास्त असेल.

11. महत्वाचे तथ्य (Important Facts)

A. महत्वाच्या समित्यांचा क्रम

क्र.	समिती	स्थापना वर्ष	अहवाल वर्ष
1	बलवंतराय मेहता समिती (केंद्र)	1957	1957
2	तखतमल जैन अभ्यास गट (केंद्र)	1966	1967
3	वसंतराव नाईक समिती (महाराष्ट्र)	1960	1961
4	ल. ना. बोंगिरवार समिती (महाराष्ट्र)	1970	1971
5	बाबुराव काळे समिती (महाराष्ट्र)	1980	1981
6	अशोक मेहता समिती (केंद्र)	1977	1978
7	जी. व्ही. के. राव समिती (केंद्र)	1985	1986
8	प्रा. पी. बी. पाटील समिती (महाराष्ट्र)	1984	1986
9	एल. एम. सिंघवी समिती (केंद्र)	1986	1986
10	पी. के. थंगन समिती (केंद्र)	1988	—

वैशिष्ट्ये	11 वी अनुसूची (पंचायती राज)	12 वी अनुसूची (नगरपालिका)
संबंधित घटनादुरुस्ती	73 वी घटनादुरुस्ती (1992)	74 वी घटनादुरुस्ती (1992)
एकूण विषयांची संख्या	29 विषय	18 विषय
मुख्य लक्ष	ग्रामीण विकास आणि कृषी आधारित अर्थव्यवस्था.	शहरी नियोजन आणि नागरी पायाभूत सुविधा.
पायाभूत सुविधा	ग्रामीण गृहनिर्माण, पिण्याचे पाणी, रस्ते, पूल, जलमार्ग, ग्रामीण विद्युतीकरण.	नगर नियोजन, जमिनीचा वापर, इमारतींचे नियमन, रस्ते, पूल, पाणीपुरवठा.
आर्थिक व सामाजिक विकास	कृषी विस्तार, जमीन सुधारणा, लघु उद्योग, अन्न प्रक्रिया उद्योग, दारिद्र्य निर्मूलन.	आर्थिक व सामाजिक विकासासाठी नियोजन, नागरी दारिद्र्य निर्मूलन, गलिच्छ वस्ती सुधारणा.
शिक्षण व संस्कृती	प्राथमिक व माध्यमिक शाळा, तांत्रिक प्रशिक्षण, प्रौढ शिक्षण, ग्रंथालये, सांस्कृतिक कार्य.	सांस्कृतिक, शैक्षणिक आणि कलात्मक बाबींना प्रोत्साहन.
आरोग्य व कल्याण	आरोग्य व स्वच्छता, कुटुंब कल्याण, महिला व बालविकास, दुर्बल घटकांचे कल्याण (अपंग व मतिमंद).	सार्वजनिक आरोग्य व स्वच्छता, दफन भूमी, जन्म-मृत्यू नोंदणी, अपंग व मतिमंदांचे कल्याण.
पर्यावरण व ऊर्जा	सामाजिक वनीकरण, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत, इंधन व वैरण.	शहरी वनीकरण, पर्यावरणाचे संरक्षण, वने, उपवने आणि क्रीडांगणे.
इतर महत्वाचे विषय	मत्स्य व्यवसाय, बाजार व जत्रा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS), सामाजिक मालमत्तेचे रक्षण.	अग्निशमन सेवा, कत्तलखाने व चर्मोद्योग नियमन, पशूवरील अत्याचाराला प्रतिबंध (कोंडवाडा).

73 वी घटनादुरुस्ती: याने राज्यघटनेत भाग 9 जोडला.

- 74 वी घटनादुरुस्ती: याने राज्यघटनेत भाग 9A जोडला.
- पंचायतींचे 29 विषय हे ग्रामीण जीवनशैलीशी (शेती, कुटीर उद्योग) संबंधित आहेत, तर नगरपालिकांचे 18 विषय हे शहरी व्यवस्थापनाशी (अग्निशमन, नगर नियोजन) संबंधित आहेत.

शेरीफ

- हे ब्रिटिश कालीन पद आहे.
- **कार्यकाळ** : 1 वर्ष असतो.
- सध्या हे पद मुंबई व कोलकाता या दोन शहरात अस्तित्वात आहे.
- **निवड** : शेरीफची निवड मुख्यमंत्र्याच्या अध्यक्षतेखालील समिती करते. शक्यतो राजकीय नसलेल्या व्यक्तीला हे पद देण्यात येते.
- शेरीफ पदास कायदेशीर दर्जा नाही पण प्रतिष्ठेचे पद आहे.
- मुंबईचे पहिले शेरीफ जॉर्ज ख्रिस्तोफर बर्डवूड (1846)
- **मुंबईचे पहिले भारतीय शेरीफ** : महादेव डहाणूकर (1948)
- **कार्ये** : शेरीफ हे उच्च न्यायालयाचे अधिकारी असतात, परंतु त्यांना कार्यकारी अधिकार नसतात.
- महत्त्वाच्या परदेशी व्यक्तींचे स्वागत करतात.
- नामवंत व्यक्तीचा मृत्यू झाल्यास शेरीफ शोकसभा आयोजित करतात.

कटक मंडळे

- लष्करी छावण्याच्या ठिकाणांना कटक मंडळे म्हणतात.
- देशात 62 कटक मंडळे आहेत. यातील महाराष्ट्रात 7 कटक मंडळे आहेत.
 1. देहू
 2. खडकी
 3. पुणे छावणी परिषद
 4. देवळाली (नाशिक)
 5. कामठी (नागपूर)
 6. अहिल्यानगर (अहमदनगर)
 7. नागपूर
- **कायदा** : कटक मंडळ कायदा 2006 (आधी 1924 कायदा होता.)
- **नियंत्रण** : कटक मंडळावर नियंत्रण संरक्षण मंत्रालयाचे असते.